

최고최선 감정평가이론

# 필기노트

## C O N T E N T S



PART

01

감정평가의 기초

002

PART

02

부동산의 기초

036

PART

03

부동산 가격론

038

PART

04

부동산 가격제원칙

072

PART

05

부동산시장론

091

PART

08

3방식총론, 절차 및 보고서

129

PART

09

비교방식

144

PART

10

원가방식

151

PART

11

수익방식

162

PART

12

기타방식

179

PART

13

임대 및 임대차평가

192

PART

16

부동산금융론

241

PART

17

부동산개발론 및 입지론

247

PART

18

마케팅 관리, 상담, 중개, 권리분석

252

PART

19

부동산 문제 및 정책론

253

PART

20

기타 주요논점

258

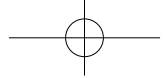


## 제1장

# 감정평가의 기초



최고최선 감정평가이론 필기노트



## 감정평가의 기능

### 1. 정책적 기능

- (1) 부동산의 효율적 이용과 관리 빠만 챙기자
  - (2) 적절한 가격형성 유도 살 말고
  - (3) 손실보상의 적정화
  - (4) 과세의 합리화
- 분량이 많으니

### 2. 일반 경제적 기능

- (1) 부동산 자원의 효율적 배분
  - (2) 거래질서의 확립과 유지
  - (3) 부동산 의사결정의 판단기준 제시
- 목차 1개 2점

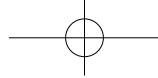
OR

목차 1개 3점  
똥똥하게 작성하기

## PLAN

- 1) 어차피 승부는 실무다! ▶ 이론에서는 시간 save 하자!
- 2) 정확히 외울 필요 없다! ▶ 목차와 키워드 위주로 공부하자! (문장으로 서술연습 X)
- 3) 뭐가 나올지 모른다! ▶ 넓고 얇게 공부하자! (불의타는 변별력 X)
- 4) 수험생간 지식의 차이가 별로 없다! ▶ 간단 명료하게 서술하자! (재료는 같으니 플레이팅에 신경쓰기)





## 기출문제 01. 부동산감정평가가 전문가에 의하여 행하여져야 할 이유를 설명하라. (75.공.10)

### I. 부동산의 사회성\*공공성

부동산은 사회성\*공공성이 노포은 재화이나 그 자연\*인문특성으로 인하여 균형가격이 자동으로 성립하지 않아 전문가에 의한 가치지적을 필요로 한다.

### II. 부동산 가격형성의 복잡성

복잡하기 때문에 전문지식이 있는 전문가만이 복잡한 가격형성 매커니즘을 이해할 수 있음

### III. 높은 수준의 직업윤리 필요

부동산 사회성·공공성이 높기 때문에, 높은 수준의 직업윤리가 요구되기 때문에, 일정한 요건을 갖춘 사람만이 이러한 일을 할 수 있게 되는 것임

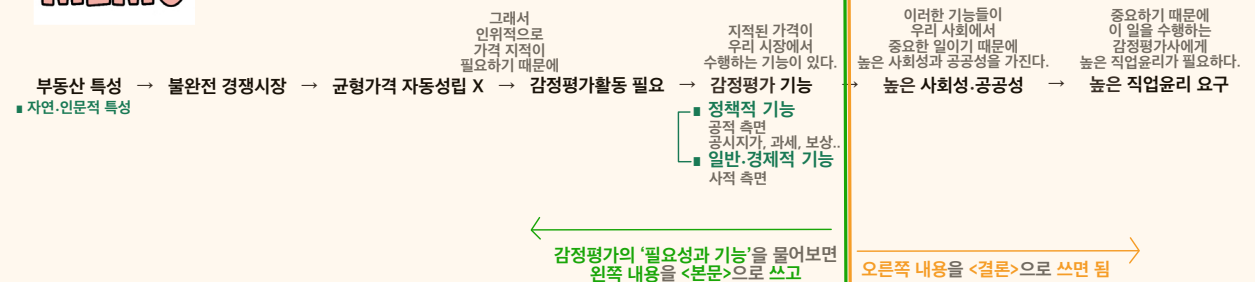
### IV. 감정평가의 기능

우리가 평가한 평가액이 우리 사회에서 정책적·경제적 기능이 있다보니까 전문가에 의하여 행하여져야 한다.

이렇게 최대한 **다각적 측면**으로 목차를 잡아주면서 **중복되지 않으면서 전체를 아우르게** 답안지를 작성해야 함!

**MEMO**

감정평가의 필요성의 논리흐름!





기출문제 02. 감정평가의 <sup>①</sup>사회성과 공공성을 기술하고 이와 관련하여 <sup>②</sup>감정인의 직업윤리를 설명하라. (82.공.20점)

## I. 감정평가의 사회성\*공공성

### 1. 부동산의 사회성\*공공성

부동산 자체가 사회성 공공성을 가지고

### 2. 균형가격의 지적

우리가 균형가격을 대신 지적하는 역할을 수행하고

### 3. 감정평가의 기능

이 가격이 우리 사회에서 일정한 기능을 수행하기 때문에 감정평가는 매우 중요한 활동이야.

MEMO

출제자가 사용하는 표현 그대로 쓰자!

| 문제      | 답지        |
|---------|-----------|
| 감정인     | ▶ 감정인     |
| 흡수율     | ▶ 흡수율     |
| 포착률     | ▶ 포착률     |
| 표준적사용   | ▶ 표준적사용   |
| 표준적이용   | ▶ 표준적이용   |
| 최유효이용   | ▶ 최유효이용   |
| 최고최선의이용 | ▶ 최고최선의이용 |

## II. 감정인의 직업윤리

### 1. 직업윤리의 <sup>「당연히 지켜야 해 왜 직업윤리를 지켜야 되는지?」</sup>이론적 근거

이 중요한 활동을 하는 감정인에게 높은 수준의 직업윤리가 요구되는 것 (이 연결고리를 적어줘야함)

### 2. 직업윤리의 <sup>「안지키면 처벌받기 때문에 지켜야 해」</sup>법률적 근거 <sup>— 관련 법률규정 기재</sup>

법률적으로 왜 감정인이 직업윤리를 지켜야 하는지

이 문제의 직접적인 요구사항은 여기까지임

## III. 직업윤리의 개선방안

쓰면 5점이고 못쓰면 뺄점! 꼭 다 써야함!

## 기출문제 03. 공적평가에서 복수평가의 필요성 (07.감.10점)

공시지가, 보상평가, 과세 등

### I. 의의

#### 1. 공적평가

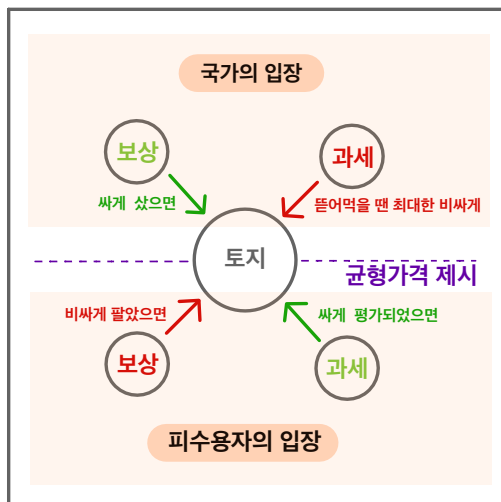
표준지 공시지가 평가, 보상평가 등 평가의 목적이 공공의 이익에 있는 평가가 <공적평가>라고 한다.

#### 2. 복수평가 “대부분 ‘산술평가’를 하지만 답안지에 기재할 필요 없음! ‘산술평균’까지 쓰게되면 초점이 벗어나 ‘논점 오버’가 됨”

둘 이상의 평가사가 평가를 해서 평가결과의 종합을 통해서 평가결과를 도출하는 방식을 <복수평가>라고 한다.

### II. 공적평가에서 복수평가의 필요성

#### 1. 상반된 이해관계 조절



정부와 국민간 이해관계가 상반되기 때문에

“이정도면 어때?” 라고 균형가격을 제시해줌으로

상반되는 이해관계를 적절하게 조절해 줄 필요성이 있다.

## MEMO 이론적인 내용하면서 동시에 현업적인 내용

이론적인 내용하면서 동시에 현업적인 내용이다!

자꾸 복수평가 하던 것을 단수평가 하고,  
매년 평가하던 것을 2~3년 평가하는 것으로 평가주기를 늘리려고 하다보니  
평가업계의 수수료가 줄다보니 거기에 반발하는 문제라고 볼 수 있다!

우리는 감정평가사가 되려고 하는 사람이기 때문에  
감정평가업계의 관점, 우리의 업역의 이익을 보호하기 위한 관점에서  
답안지를 적어줘야 한다!

### 2. 국민의 재산권 보호

보상을 목적으로 평가하는 경우 평가가액에 의해서 국민의 보상액 즉 재산권의 가치가 결정됨으로 신중한 접근을 할 필요가 있다. 그런데 단수평가에 의하는 경우 평가주체가 일방 이해당사자의 입장에서 평가할 수도 있고, 평가상 실수를 범하는 경우 국민재산권에 치명적인 손실을 입히게 될 가능성이 있다. 따라서 공적평가에서는 복수평가를 통해 신중한 평가활동이 이루어지도록 할 필요성이 있다.

### 3. 가격의 합리성 검증

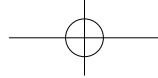
단수평가는 합리성 검증의 기준이 없어 평가의 신뢰성이 떨어지는 문제점이 있다. 그러나 복수평가의 경우 상기의 검증기준을 통하여 가격의 합리성과 신뢰성을 검증할 수 있으므로 그 필요성이 인정된다.

실무 : 80점 정도만 풀어도 거의 합격가능!  
이론,법규 : 한 문제라도 못 쓰는 문제가 있으면 안됨!  
손에 모터를 달더라도 5점짜리 약술문제 다 써야함!

40점  
30점  
20점  
10점

90분만에 끝내고

← 5분정도 분배해서 약술문제 풀어야함



설명하시오 : fact 서술 / 논하시오 : 의견 서술

## 기출문제 04. 감정평가의 공정성과 감정평가행위의 독립 필요성을 감정평가이론에 근거하여 설명하시오. (29회.10점)

논하시오.가 맞다고 생각

이 두 부분이 어떻게 연결될까?

평가액이 높게 나왔으면 하는 사람은 평가액을 높게 나오게 해주는 법인에 수주를 맡기겠고,  
평가액이 낮게 나왔으면 하는 사람은 평가액을 낮게 나오게 해주는 법인에 수주를 맡길것임.

답안지에 쓸 내용은 아님

ex) 한남더힐

----- 시세

건설사 : 높게

----- 감정원에서 중간정도 가격

매수인 : 낮게

결과적으로 다 틀렸음

### I. 감정평가에서 공정성이 필요한 이유

#### 1. 상반된 이해관계 조절

#### 2. 정확한 균형가격의 지적 필요성

### Ⅲ. 개선방안 “ 토지 소유자 추천제 문제점 or 업무수주 과정에 대한 문제점 언급후 협회 추천 아이디어 제시! ”

### Ⅱ. 감정평가에서 독립성이 필요한 이유

#### 1. 공정한 감정평가의 전제조건

협회 추천 물건의 비중이 높아지고 있음(답안지에 쓸 내용은 아니고 수험생 참고내용)

#### 2. 감정평가의 전문성

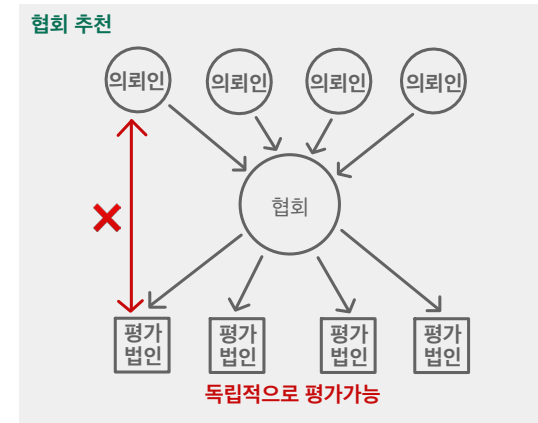
예시1)

심평원 → 의사 진료 행위  
“ 이렇게 치료하는게 좋았는데 ”  
전문성이 떨어짐

예시2)

타당성조사 문제 O  
한국부동산원 ↔ 평가법인의 A평가  
개/공 적정한지 검증 문제 X

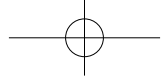
가장 잘 알고 전문적인 사람이 평가하는게 맞기 때문에 감정평가사가 독립적으로 평가하는게 맞음



현재 보상평가액을 가장 높게 해주겠다고 약속하는 법인에게 업무를 수주하는 문제가 있다. 영업을 통한 과다경쟁을 하기보다는 업무의 성과 및 업무의 퀄리티에 따라 업무를 배정받는 방법으로도 모색할 필요성이 있다.

하나의 예로써, 협회 추천도 가능한데 단순히 순서대로 주는게 아니라 평가법인의 평점을 기준으로 평점이 높은 법인에게 배정을 높게 해주는 방식으로 하는 것도 하나의 아이디어가 될 수 있을 것이다.

(수험자의 입장에서 완벽한 해결방안, 토달적인 해결방안 이런것까지 제시하는 것은 요구받지 않음. 이런식으로 제시하면 되지않을까?라고 아이디어 정도만 제시하면됨)



대충쓰고 넘어가지 말고 구체적으로 써야함 (보통 수험생은 감정평가의 개념만 썼을 것인데 이것은 출제자가 원하는 충분한 내용이 아님)

## 기출문제 05. 감정평가와 관련한 다음의 물음에 답하시오. (31회.40점)

(1) **감정평가의 개념을 구체적으로 설명하고**, 감정평가의 개념에 근거하여 기준가치 확정과 복수(複數) 감정평가의 필요성에 관하여 각각 논하시오. (20점)

기초 중 생기초, 30년전 출제내용, 그렇기 때문에 뭐가 나와도 대비할 수 있도록 알고 넓게 대비하는게 필요

### I. 감정평가의 개념 감정과 평가가 '별도의 개념'이나 '하나의 개념'이냐에 따라 일원설, 이원설로 갈림.

#### 1. 일원설

감정과 평가를 구분하지 않음

ex) 고려청자 감정평가: 고려청자를 감정하는 활동과 평가하는 활동은 하나의 활동으로 봄

#### 2. 이원설

감정(진위, 선악, 적부를 판단)과 평가(경제적 가치를 판단)를 구분하는 견해

ex) 고려청자 감정평가: 고려청자를 감정하는 활동 따로, 그 금액을 구하는 평가활동 따로라고 봄

#### 3. 삼원설

이원설(감정활동+평가활동) + 컨설팅활동(비가치추계)

#### 4. 소결

오늘날 감정평가는 가치추계, 비가치추계, 평가검토를 포괄하는 넓은 의미로 사용되고 있기 때문에 삼원설 내용에 평가검토 내용까지 추가하여 이해하는 것이 타당하다.

### II. 기준가치 확정의 필요성

#### 1. 다양한 사회적 수요에 부응

우리 사회의 다양한 평가수요를 충족시키기 위함

#### 2. 감정평가의 정확성 담보



오피스건물

■ 시장가치: 전형적인 가치 / **할인율: 시장의 전형적인 환원율 적용**

■ 투자가치: 투자자's 투자계획을 전제로 가치평가 / **할인율: 투자자의 주관적인 요구수익률 적용**

∴ 어떤 가치를 구하느냐에 따라 가치가 달라지기 때문에 <OO가치>라고 확정이 필요

#### 3. 책임소재의 명확화

예시) 시가참고 용도로 평가가 필요하다해서 의뢰를 맡겼으나, 나중에 은행에 담보대출목적이라는 의도를 드러내는 경우가 있음.

평가서 나갈때 보고서상 기재되는 내용 :

본 평가는 일반거래 목적의 시가참고용 평가서이므로 금융기관에 제출되거나 다른 목적으로 이용될 수 없다.

### III. 복수 감정평가의 필요성

#### 1. 복수감정평가의 개념

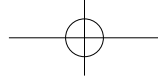
둘 이상의 평가주체에 의해서 이루어지는 평가를 말하며, 일인의 평가주체에 의해서 이루어지는 단순평가와는 구별된다.

#### 2. 국민의 재산권 보호

보상을 목적으로 평가하는 경우 평가가액에 의해서 국민의 보상액 즉 재산권의 가치가 결정됨으로 신중한 접근을 할 필요가 있다. 그런데 단순평가에 의하는 경우 평가주체가 일방 이해당사자의 입장에서 평가할 수도 있고, 평가상 실수를 범하는 경우 국민재산권에 치명적인 손실을 입히게 될 가능성이 있다. 따라서 공적 평가에서는 복수평가를 통해 신중한 평가활동이 이루어지도록 할 필요성이 있다.

#### 3. 가격의 합리성 검증

단수평가는 합리성 검증의 기준이 없어 평가의 신뢰성이 떨어지는 문제점이 있다. 그러나 복수평가의 경우 상기의 검증기준을 통하여 가격의 합리성과 신뢰성을 검증할 수 있으므로 그 필요성이 인정된다.



## 기출문제 1. 부동산감정평가제도의 기능과 감정평가사의 직업윤리에 관하여 설명하시오.(7회.10점)

### I. 감정평가의 기능

#### 1. 정책적 기능

부동산의 자연\*인문특성으로 인하여 부동산시장내에서 균형가격이 자동으로 성립하지 않아, 감정평가활동에 의해 인위적으로 가치를 지적할 필요성이 제기된다. 이렇게 감정평가에 의해 지적된 가격은 우리 사회내에서 일정한 정책적\*경제적 기능을 수행하는 바 높은 사회성\*공공성을 갖게 된다. 따라서 감정평가를 수행하는 주체인 감정평가사에게 높은 수준의 직업윤리가 요구된다.

#### 2. 경제적 기능

부동산의 자연\*인문특성으로 인한 부동산시장의 불안전성을 감정평가에 의한 가격이 적절히 보완해 줌으로써 부동산시장내 거래질서 확립과 시장참여자의 합리적 의사결정을 지원하는 등의 경제적 기능을 수행한다.

### II. 직업윤리

#### 1. 직업윤리의 의의

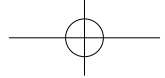
감정평가사가 그 직무를 수행함에 있어 관계법령에 의한 제 규정은 물론이고, 그 외에도 자율적으로 준수해야 할 전문 직업인으로서의 행위규범을 말한다.

#### 2. 직업윤리의 내용

- ① 기여성, 성실성, 신뢰성, 공정성, 비밀엄수, 감정제한 등의 윤리적 사항과
- ② 전문지식, 조사능력, 정확한 판단력, 풍부한 경험 등 직무적 사항이 있는 바, 감정평가사법 제36조, 감칙 제3조 등에 규정되어 있다.

### IV. 검토(관련문제 : 현행 윤리규정의 문제점과 그 보완책)

감정평가제도가 수행하는 기능의 사회적 중요성에 비추어 현행 윤리규정이 추상적으로 규정되어 있어 비윤리적 행위여부의 판단이 곤란한 문제점이 있다. 또한 비윤리적인 행위에 대한 사전예방책이 미비한 실정으므로 심사제도의 보완이나 윤리교육을 통해 감정평가사의 윤리의식을 제고할 필요성이 있다.



**기출문제 2. 감정평가사의 직업윤리가 요구되는 이론적 근거, 법률적 근거를 설명하고, 토지보상법 제 68조2항의 토지소유자 추천제와 관련하여 동업자간 지켜야할 직업윤리의 중요성에 대해 논하시오.(16회.30점)**

- 1) 직업윤리가 강조되는 이론적 근거
- 2) 직업윤리가 강조되는 법률적 근거
- 3) 공인, 전문인으로서의 직업윤리
- 4) 토지소유자 추천제의 의의 및 지켜야 할 직업윤리

## I. 서

직업윤리란 감정평가사가 그 직무를 수행함에 있어 관계법령에 의한 제 규정은 물론이고, 그 외에도 자율적으로 준수해야 할 전문직업인으로서의 행위규범을 말한다. 이러한 직업윤리를 실질적으로 감정평가사가 준수하도록 하기 위해서 이론적, 법률적 근거가 마련되어 있다. 그러나 토지소유자 추천제도의 시행과 관련하여 공인, 전문인으로서의 직업윤리를 준수하지 못하는 문제점이 발생하고 있다. 따라서 이하에서는 감정평가사 직업윤리의 이론적, 법률적 근거를 되짚어보아 토지소유자 추천제 하에서 감정평가사가 준수해야 할 직업윤리를 살펴본다.

## II. (물음#1) **TIP!** 소설문 내용(직업윤리가 강조되는 이론적 근거) 그대로 넣는것 불필요. 물음#1 이렇게만 쓰면됨.

### 1. 부동산 특성으로 인한 감정평가의 필요성

부동산의 자연, 인문특성으로 인하여 균형가격의 성립이 어렵다. 이로 인해 파생되는 각종 부동산 문제를 해결하고 공공선을 도모하기 위해 감정평가사의 직업윤리가 강조된다.

### 2. 감정평가의 사회성\*공공성

감정평가에 의한 부동산가격은 우리 사회 내에서 일정한 정책적\*경제적 기능을 수행하는 바 높은 사회성\*공공성을 가지고 있다. 따라서 감정평가활동의 주체인 감정평가사가 직업윤리를 준수할 것이 요구된다.

### 3. 감정평가의 전문성

부동산은 일반재화와는 달리 복잡다양한 가치형성요인의 상호작용 하에 가격이 형성됨으로 일반인에 의한 가치식별이 어렵다. 따라서 전문가인 감정평가사의 지식과 경험, 판단력, 양심에 의존하게 되는 바 공정하고 윤리적인 평가활동이 강조된다.

## III. (물음#2)

### 1. 감정평가사법

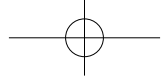
동법 제25조에서는 감정평가업자의 각본적인 직업윤리를 성실의무라 하여 품위유지의무, 신의성실의무, 불공정평가금지의무, 비밀누설금지의무, 금품수수금지 및 이종소속 금지의무 등을 규정하고 있다. 또한 제26조에서는 비밀엄수, 제27조에서는 명의 대여 등의 금지를 규정하고 있다.

### 2. 감정평가에 관한 규칙

제3조에서 감정평가업자의 의무를 규정하면서 자기능력을 넘어서거나 이해관계가 있는 물건의 평가를 금지하고 있다.

### 3. 기타(외국의 윤리규정)

일본에서는 보고서를 충실하게 기재하도록 하여 직업윤리를 실무상 유도하고 있으며, 영국RICS(영국왕립평가사협회)는 구체적인 직업윤리를 규정하고 있다. 국제평가기준위원회가 작성한 국제평가기준(IVS 2000)의 행위규범에서도 윤리규정을 비교적 자세히 규정하고 있다.



## IV. (물음#3)

### 1. 공인으로서 직업윤리

#### (1) 기여성, 성실성, 공정성

감정평가사는 공인.전문인으로서 ① 윤리적인 감정평가행위로서 사회발전에 기여할 수 있도록 하고, ② 성실한 자세로 평가활동에 임해야 하며, ③ 평가와 관련하여 이해관계에 개입됨이 없이 공정한 태도로 업무를 수행하여야 한다.

#### (2) 신뢰성, 비밀엄수, 감정제한

① 관계 법령을 준수하고 언행을 신중히 하여 일반사회의 신뢰를 얻고, ② 직무상 알게 된 비밀을 누설하지 않고, ③ 감정적인 태도로 평가업무를 수행하지 않도록 해야 한다.

### 2. 전문인으로서 직업윤리

#### (1) 전문지식과 조사능력

① 전문적 자세를 견지하기 위해 항상 부동산과 그 주변 학문의 지식을 습득하는데 힘쓰고, ② 감정평가활동에 필요한 모든 자료를 수집하여 정리.분석하는 능력을 길러야 한다.

#### (2) 판단력과 경험

① 수집된 자료의 정확한 비교.분석을 위해 논리적인 판단력을 가지고, ② 다양한 평가경험을 축적하여 감정평가의 정확도를 높이도록 해야 한다.

## V. (물음#4)

### 1. 토지소유자 추천제의 의의

공익사업에 있어서 사업시행자가 감정평가업자 2인 이상에게 평가를 의뢰해야 하는데, 토지소유자가 요청하는 경우 토지소유자가 추천하는 감정평가업자 1인을 추가로 선정할 수 있도록 하는 제도를 말한다.

### 2. 토지소유자 추천제의 문제점

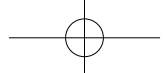
이는 토지소유자의 이해관계를 반영하기 위한 제도이나 업무수주과정에서 소유자추천을 받기 위해 감정평가업자간 비윤리적인 경쟁행위가 발생하여 전문직업인으로서의 품위와 평가의 공정성이 약화되고 있다. 또한 과다보상이 이루어질 수 있어 국가예산이 낭비되는 문제점이 있다.

### 3. 개선방안으로서 감정평가사가 지켜야 할 직업윤리

① 의식적으로는 감정평가사의 자정노력을 통해 병폐를 해결해야 할 것이고 ② 제도적으로는 윤리교육 강화나 비윤리적 행위에 대한 징계규정을 두어 직업윤리 준수를 강제해야 한다. 또는 토지소유자 추천제 외에 다른 대체적인 제도를 통해 피수용자의 권리를 보호하는 방안을 연구하여 도입할 수 있을 것이다.

## VI. 결(현행 윤리규정의 문제점과 그 보완책) 기본강의 내용

감정평가제도가 수행하는 기능의 사회적 중요성에 비추어 현행 윤리규정이 추상적으로 규정되어 있어 비윤리적 행위여부의 판단이 곤란한 문제점이 있다. 또한 비윤리적인 행위에 대한 사전예방책이 부재한 실정이므로 심사제도의 보완이나 윤리교육을 통해 감정평가사의 윤리 의식을 제고할 필요성이 있다. 이러한 노력을 통해 토지소유자 추천제의 시행에서 발견된 비윤리적 행위로 인한 문제점을 개선할 수 있을 것이다.



네가 그 관련규정을 얼마나 정확하게 알고있는지를 보겠다.라는 것임 (암기문제)

기출문제 3. 감정평가법인등은 감정평가관계법규 및 감정평가 실무기준에서 정하는 감정평가의 절차 및 윤리규정을 준수하여 업무를 행하여야 한다. 다음 물음에 답하시오. (32회.30점)

(1) 감정평가 실무기준상 감정평가의 절차를 설명하시오. (10점)

(2) 감정평가 실무기준상 감정평가법인등의 윤리를 기본윤리와 업무윤리로 구분하고, 각각의 세부내용에 대해 설명하시오. (20점)

소설문 제시형 문제

<대설문>을 읽고 <소설문>을 읽고나면 수험생들의 생각이 <소설문>에만 갇혀버리고, <대설문>에서 뭐라고 했는지 잊어버림! 그래서 반드시 <대설문>에서 뭐라고 표현했는지를 유념을 한 상태에서 <소설문>을 파악할 필요가 있다. 이 문제는 그렇지 않지만, <대설문>에 중요한 힌트가 숨어있는 문제가 있으므로 <대설문>을 꼼꼼하게 읽어야하니 미리 그런 태도를 갖추자!

## I. 서

감정평가 절차란 감정평가를 수행하는데 따라야 할 일련의 절차를 말한다. 이러한 절차는 과업의 효율적인 진행과 정확하고 신뢰성 높은 감정평가를 위해 필요하다. 이에 감정평가 제8조는 일련의 단계를 규정하고 있다.

배점이 10점인데 목차가 7개이기 때문에

1. 목차를 합쳐서 줄이는 것도 방법이며,
2. 뱀이라면 목차를 줄이지 않고, 각 목차의 개념을 간단간단하게 쓰고 '목차별 줄 띄우기' 하지 않을 것! (2점짜리 두개 보단 간단하게 1점이나 1.5점정도의 분량으로)

간절함으로..

## II. 물음#1

### 1. 기본적 사항의 확정

감정평가의 기본적 사항 등을 의뢰인과 협의하여 결정하는 절차를 말한다. 기본적 사항의 확정은 감정평가의 기초가 되는 제반 사항을 결정하는 것으로서 확실한 자료 및 실지조사 결과에 기초하며, 의뢰인의 합법적이고 객관적인 요구에 따라 이행하여야 한다.

### 2. 처리계획 수립

대상물건의 확인에서 감정평가액의 결정 및 표시에 이르기까지 일련의 작업과정에 대한 계획을 수립하는 절차를 말한다. 이 단계는 능률적인 감정평가업무를 위한 목적 이외에도 의뢰인에게 감정평가 수임계약에 따른 업무 진행 상황을 보고하는 데에도 유용하다.

### 3. 대상물건 확인

대상물건을 감정평가할 때에는 실지조사를 하기 전에 사전조사를 통해 필요한 사항을 조사한다. 사전조사는 실지조사 전에 관련 서류 등을 통하여 대상물건의 범위와 상태를 확인하는 것이다. 실지조사는 현장을 방문하여 대상물건의 현황 등을 조사하는 과정으로 사전조사에서 확인할 수 없는 현장의 상황을 면밀히 조사하고 대상물건의 가치에 영향을 미치는 제반사항을 파악해야 한다.

### 4. 자료수집 및 정리

대상물건의 물적사항\*권리관계\*이용상황에 대한 분석 및 감정평가액 산정을 위해 필요한 자료 등을 수집하고 정리하는 절차를 말한다. 자료의 종류는 대상물건의 물리적\*법적 상황 등을 확인하는 근거가 되는 확인자료, 가치형성요인 분석의 근거가 되는 요인자료, 감정평가방법의 적용에 필요한 사례자료로 구분된다.

### 5. 자료검토 및 가치형성요인의 분석

자료검토는 수집된 각종 자료가 대상물건의 감정평가 과정에서 필요\*충분한 자료인가 또는 감정평가목적이나 감정평가조건에 충족되는 자료인가를 판단하는 과정이다. 또한 가치형성요인의 분석은 가치형성요인의 상호작용에 의하여 나타나는 가치형성의 기본적 법칙성, 그리고 일반 경제동향 및 추이를 충분히 이해하여야 하며, 부동산시장의 경기별 유형에 맞는 사례자료의 선택 및 적용에도 유의하여야 한다.

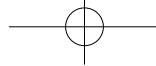
### 6. 감정평가방법의 선정 및 적용

대상물건의 특성이나 감정평가목적 등에 따라 적절한 하나 이상의 감정평가방법을 선정하고, 그 방법에 따라 가치형성요인 분석 결과 등을 토대로 시산가액을 산정하는 절차를 말한다.

### 7. 감정평가액의 결정 및 표시

감정평가방법의 적용을 통하여 산정된 시산가액을 합리적으로 조정하여 대상물건이 갖는 구체적인 가치를 최종적으로 결정하고 감정평가서에 그 가액을 표시하는 절차를 말한다.





### Ⅲ. 물음#2

#### 1. 기본윤리

##### (1) 품위유지

감정평가업자는 감정평가 업무를 수행할 때 전문인으로서 사회에서 요구하는 신뢰에 부응하여 품위 있게 행동하여야 한다.

##### (2) 신의성실

- ① 신의성실로 업무에 임하고 고의나 중대한 과실로 부당한 감정평가를 해서는 아니 된다.
- ② 전문지식과 윤리성을 함양하기 위해 지속적으로 노력하여야 한다.
- ③ 자격증\*등록증이나 인가증을 타인에게 양도\*대여하거나 이를 부당하게 행사해서는 아니 된다.

##### (3) 청렴 및 보수기준 준수

- ① 법규정에 따른 수수료와 실비 외에는 어떠한 명목으로도 그 업무와 관련된 대가를 받아서는 아니 된다.
- ② 감정평가업자는 법 제23조제2항에 따른 수수료의 요율 및 실비에 관한 기준을 준수하여야 한다.

#### 2. 업무윤리

##### (1) 의뢰인에 대한 설명 등

의뢰인에게 평가업무의 개요, 수수료 산출내역, 산출근거, 이의제기 절차 및 방법 등에 대하여 설명하여야 한다.

##### (2) 불공정한 감정평가 회피

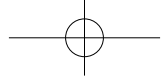
친족관계\*이해관계 등으로 인하여 객관적으로 보아 불공정한 감정평가를 할 우려가 있다고 인정되는 대상물건에 대해서는 감정평가를 해서는 아니 된다.

##### (3) 비밀준수 등 타인의 권리 보호

감정평가업자는 감정평가 업무를 수행하면서 알게 된 비밀을 정당한 이유 없이 누설하여서는 아니 된다.

### Ⅳ. 결

최근 감정평가에 대한 신뢰성이 흔들리고 있는 바 직업윤리를 준수하여 전문가로서 사회적 기여를 다해야 한다.



윤강사문제 2. 최근 부동산에 대한 사회적인 관심이 점점 커짐에 따라 감정평가사에게 타 전문자격사보다 상대적으로 높은 직업윤리가 요구되고 있다. 이하 관련 물음에 답하여라. (30점)  
(1) 감정평가사에게 직업윤리가 강조되는 근거를 설명하시오. (15점)  
(2) 현행 윤리규정의 문제점을 논급하고, 감정평가사의 직업윤리를 고취할 수 있는 개선방안을 논하시오. (15점)

### Ⅲ. 현행 윤리규정의 문제점 및 개선방향

#### 1. 현행 윤리규정의 문제점

##### (1) 윤리규정의 추상성

현행 윤리규정은 각 조항별 윤리기준이 지나치게 추상적이라는 문제점을 가지고 있다. 따라서 구체적인 사안에서 어떤 행위의 윤리성판단이 어려운 문제점이 있다.

##### (2) 사전예방책의 부재

비윤리적 행위가 발생하기 이전에 예방하는 것이 가장 이상적이나, 현행 윤리규정은 사후적 처벌규정을 중심으로 규정되어 있다는 문제점이 있다.

##### (3) 결과중심적 윤리성 판단문제

현행 윤리규정은 최종적인 결과만 문제삼는 태도를 취하고 있다. 따라서 평가과정상 발생하는 비윤리적 행위에 대해서는 그것이 평가사고를 발생시키지 않는 한 묵인하는 문제점이 있다.

샘이 만든 목차! 개선방안 검토는 이대로 통암기하자!

#### 2. 개선방안 검토

##### (1) 의식적 측면에서 개선방안

평가주체 스스로 감정평가의 사회성\*공공성을 인식하여 객관적 가치판정자로서의 중립성을 지키고, 공정하고 도덕적인 평가활동을 추구할 수 있도록 윤리의식 차원에서 부단히 노력해야 한다.

##### (2) 제도적 측면에서 개선방안

###### 1) 현행 윤리규정의 미비점 보완

윤리규정을 구체적으로 규정하여 비윤리적 행위여부 판단에 실질적인 근거가 될 수 있도록 해야 한다. 또한 사전예방책을 마련하여 관련 법규에 규정하여야 한다. 이를 위해 윤리규정을 이원화하여 법령에서는 최소한의 규범만을 규정하고 협회 등의 윤리강령을 통하여 구체적인 사항을 규정할 필요성이 있다.

###### 2) 윤리교육제도의 강화

협회적 차원에서 감정평가사의 윤리의식을 지속적으로 고취시키고 비윤리적 행위의 예방을 위하여 윤리교육 프로그램을 신설 또는 강화해야 한다. 구체적인 방법으로는 윤리교육 연수강화, 사고사례전파, 인터넷을 통한 교육콘텐츠 배포 등이 있을 수 있다.

##### (3) 실무적 측면에서 개선방안

평가법인내 사전심사제도를 강화하여 비윤리적 감정평가를 차단해야 하며, 영업수주과정에서 불법적 또는 불공정한 경쟁행위를 자제해야 한다.

정확한 각 개념을 서술은 당연하고, 각각의 평가유형마다 <구체적인 사례>를 많이들어주는 답안지가 득점에 유리!

기출문제 1. 부동산 감정평가는 기준에 따라 다양하게 분류될 수 있다. (15회.20점)

1) 부동산의 감정평가를 체계적으로 분류하는 목적을 설명하시오. (5점)

2) 일괄감정평가, 구분감정평가, 부분감정평가 각각에 대하여 사례를 들어 설명하시오. (15점)

해설서 기준

■ 안정근 교수님 책

■ 일본 기준(감칙)

## I. 서

감정평가는 감정평가의 목적, 조건, 대상물건의 성격에 따라 다양한 분류가 가능하다. 감정평가를 분류함으로써 감정평가이론과 제도수립의 체계화를 도모할 수 있고 평가실무에 있어서는 능률적이고 세밀한 평가가 가능하다.

우리 감칙 제7조에서는 평가대상을 어떻게 확정하는가에 따라 일괄.구분.부분평가를 규정하여 사회적 평가수요에 보다 탄력적으로 대응할 수 있도록 하고 있다. 각 평가기법이 구체적으로 적용되는 사례를 살펴봄으로써 감정평가활동의 정확성을 높일 수 있으므로 그 검토의 중요성이 있다.

## II. 감정평가를 체계적으로 분류하는 목적

### 1. 감정평가이론의 체계화

평가기법에 대한 연구와 그 체계적인 분류는 평가이론의 깊이를 더하게 하고 이론 구성의 지침이 된다.

### 2. 제도수립에 지침제공

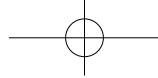
감정평가가 체계적으로 분류됨으로서 정부가 관련 법규의 정비, 감정평가제도를 수립.발전시키는데 유익한 지침이 된다.

### 3. 감정평가활동의 능률화

분류된 감정평가 각각마다 적합한 평가비법 연구.적용, 자료구축 등이 가능하게 되어 감정평가활동을 능률적으로 수행할 수 있게 된다.

### 4. 대상부동산의 확정

대상부동산의 확정에 대한 지침으로서 감정평가의 조건, 목적 등이 명백히 되어야만 대상부동산의 확정이 용이하다.



### Ⅲ. 일괄\*구분\*부분감정평가의 구체적인 사례

#### 1. 일괄평가(감칙 제7조 제2항)

##### (1) 일괄평가의 의의

평가는 대상물건마다 개별로 행하여야 한다. 다만, 2개 이상의 물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호간에 용도상 불가분 관계에 있는 경우 개별평가의 예외로 인정되는 평가방법을 일괄평가라 한다.

##### (2) 구체적 사례

2필지 이상의 토지가 일단지로 이용되고 있는 경우, 구분소유건물에서 대지와 건물을 일괄하여 평가하는 경우, 임목과 임지가 동시 거래되는 경우, 공장의 수익가액 평가 시, 물건 상호간에 용도상 불가분의 관계에 있는 주물과 종물의 경우 적용된다.

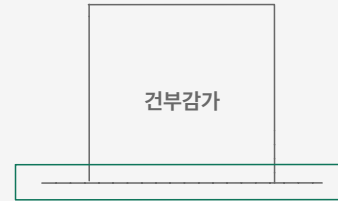
#### 2. 구분평가(감칙 제7조 제3항)

##### (1) 구분평가의 의의

1개의 대상 물건이라도 가치를 달리하는 부분은 이를 구분하여 평가하는 것을 구분평가라고 한다. 이 경우 감정평가서에 그 내용을 기재하여야 한다.

##### (2) 구체적 사례

광평수토지의 전면(상업용지), 후면(주거용지)을 구분하여 평가하는 경우, 용도지역상이 또는 도시계획도로에 저촉된 부분과 접한 부분의 가격차가 발생하는 경우, 중축건물의 평가의 경우, 빌딩의 임료를 각 층별로 구분하여 산출하는 경우 등에 적용된다.



복합부동산

복합부동산의 **토지만** 평가하는것이 **부분평가**이냐 아니냐의 문제 → 결론 : 실무기준해설서에 부분평가로 나와있음!

어디서 온 문장인가? **일본 기준**에서 온 문장

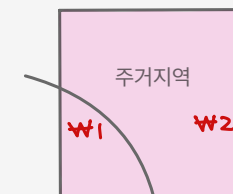
대상확정조건

문제가 뭐냐면  
우리의 오리지널한  
부분감정평가와  
100% 일맥상통한 내용은 아님

1. 현황평가
2. 독립평가: 지상 건물의 존재를 인정 X, 건부감가 고려 X (한국의 '나지상정')
3. **부분평가**: 지상 건물의 존재를 인정 O, 건부감가 고려 O (한국의 '나지상정' X)
4. 병합분할평가



하나의 물건이지만 단가1과 단가2가 다름

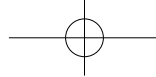


단가1과 단가2가 똑같음

구분평가와 부분평가의 가장 중요한 차이점? 물건의 일부를 평가하는 것!

그 물건의 '일부'가 '나머지 부분'과 <단가>가 같냐 다르냐의 차이!

하지만 일본 기준의 부분평가에서는 토지단가와 건물단가가 달라지기 때문에 **우리와 내용이 100% 맞지는 않으나**, 수험목적으로는 깊게 고민하지 말고, 실무기준해설서의 내용이 정답이라고 생각하고 **복합부동산에서 토지만 평가하는 건 실무기준해설서 내에서 <부분평가가 맞고, 토지평가액에서 건부감가까지 고려된 토지평가를 구하는 것>**이 정답으로 답안지 작성하자!



### 3. 부분평가(감칙 제7조 제4항)

#### (1) 부분평가의 의의

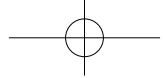
일체로 이용되고 있는 대상물건의 일부분에 대하여 특수한 목적 또는 합리적 조건이 수반되는 경우에 일부분만을 평가하는 것을 부분평가라고 한다.

#### (2) 구체적 사례

토지의 일부 편입시 감가요인이 발생하나 전체 토지가격을 적용하여 편입부분의 가격을 평가, 잔여지의 매수 또는 수용평가, 지상건물이 있는 상태에서 토지만의 평가에 적용된다.

### IV. 결(관련문제 : 현행 감칙규정의 미비점)

일본 부동산평가기준상 규정되어 있는 독립감정평가나 병합·분할평가 등은 우리나라 감칙에는 규정되어있지 않다. 보다 세분화된 평가기법의 적용을 위해 도입여부를 검토할 필요성이 있다.



## 기출문제 2. 일괄평가방법과 관련하여, 다음을 논하시오. (19회.40점)

- (1) 토지·건물 일괄평가에 관한 이론적 근거와 평가방법을 논하시오. (10점)
- (2) 일괄평가된 가격을 필요에 의해 토지·건물가격으로 각각 구분할 경우 합리적 배분기준을 논하시오. (10점)
- (3) 표준주택가격의 평가와 관련하여
  - 1) 현행 법령상 표준주택가격의 조사평가기준을 설명하시오. (10점)
  - 2) 표준주택가격의 일괄평가지 평가 3방식 적용의 타당성을 논하시오. (10점)

### I. 서

토지와 건물은 법적·물리적으로 서로 다른 속성을 가지고 있음에도 불구하고, 상호 결합하여 일체적으로 이용되고 거래관행상 일체로 거래된다. 따라서 감정평가시에도 그 시장가격을 적절히 반영하기 위해서는 일괄로 가치를 평가하는 방법이 개별평가법에 비해 타당하다. 일괄평가법도 이론적으로는 감정평가3방법에 의해 접근이 가능하지만 실무적으로는 거래사례비교법과 수익환원법에 의한 접근이 현실적이다. 그런데 우리나라는 토지와 건물을 분리하여 과세하는 체계를 갖추고 있으므로, 일괄평가된 가격을 조세부과시 토지와 건물부분의 가격을 분리해낼 필요가 있다. 따라서 토지와 건물가격을 합리적으로 배분할 수 있는 배분기준이 필요하게 된다. 우리나라는 최근 주택에 대해서 시장가치에 근거한 조세행정을 가능케 하고자 표준주택가격 평가제도를 도입하였다. 표준주택가격 평가제도가 올바르게 정착되기 위해서는 그 조사평가기준이 명확해야 하고, 일괄평가방법 뿐만 아니라 합리적인 토지건물 배분기준을 갖추어야 하는 바, 이하 관련내용을 검토한다.

### II. (물음#1)

#### 1. 토지\*건물 일괄평가의 이론적 근거

##### (1) 토지와 건물의 일체적 이용

부동산에서 발생하는 효용은 토지와 건물의 일체적인 이용에서 발생하는 것이다. 따라서 건물과 토지에서 발생하는 효용을 구분한다는 것은 이론적으로는 가능하지만 실제적으로는 거의 불가능하므로 평가오차가 발생하게 된다.

##### (2) 시장행태에 보다 부합

일괄평가법에 의한 가치접근은 부동산시장에서 시장참여자들이 토지와 건물을 결합하여 하나의 재화로서 거래하는 행태에 보다 부합한다. 특히 구분소유건물의 경우 대지권과 건물부분을 일체로 거래되므로 일괄평가법에 의해 접근하는 것이 보다 정확하다.

쌤's 실제 시험 답안 작성 내용  
일체 재조달원가와 일체 감가수정이 가능하다면  
가능할 것이지만, 현실적으로는 어렵다고 본다.

#### 2. 토지\*건물 일괄평가방법

##### (1) 거래사례비교법

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다. 평가대상물건과 일체로서 유사성이 있는 사례가 수집되고 일체로서 가치형성요인을 비교하면 일체 비준가액을 구할 수 있다.

##### (2) 수익환원법

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다. 부동산에서 발생하는 수익을 직접환원법 또는 보수이익환원법 등을 통해 자본환원하면 일체로서 수익가액을 구할 수 있다.

##### (3) 원가법의 적용가능여부 검토

기준시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다. 일체평가법으로서 원가법을 적용하려면 토지·건물 일체로서 표준적인 재조달원가 산정과 감가수정이 가능해야 한다. 그러나 현실적으로 부동산의 개별성으로 인해 일체로서 표준적인 재조달원가의 산정이 어렵고 토지는 물리적 감가가 되지 않는다는 점에서 감가수정이 어려워 적용이 매우 어렵다.



### III. (물음#2)

#### 1. 공제법

##### (1) 공제법의 개요

① 일괄로 평가된 부동산의 가격에서 토지가격을 별도로 평가한 후 이를 공제하여 건물가격을 구하는 방법과, ② 일괄로 평가된 부동산의 가격에서 건물가격을 별도로 평가한 후 이를 공제하여 토지가격을 구하는 방법이 있다.

##### (2) 공제법의 장단점

18억 - 토지(10억) = 건물(8억)    **단점** : 토지나 건물 한쪽에 몰빵  
18억 - 건물(5억) = 토지(13억)    **장점** : 토지에 일체효용증가분을 모두 몰빵하는게 토지의 위치이점을 모두 귀속시키는 장점이 있음. 토지의 가치를 적정하게 평가한다라는 관점에는 부합함.

↓

우리는 건부감가나 건부증가를 모두 토지에 반영하기 때문에 그래서 우리의 그런 행태에 부합하는 방법

#### 2. 비율법

##### (1) 비율법의 개요

토지% = ₩  
18억 x  
건물% = ₩

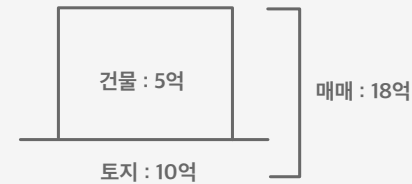
##### (2) 비율법의 장단점

**장점** : 일체효용증가분을 토지와 건물에 골고루 반영할 수 있다는 것.  
**단점** : 부동산의 개별성으로 적절한 배분비율을 알기 어렵다는 것.

#### 3. 기타의 방법 모색

18억 x  $\frac{\text{토지 10억}}{\text{건물+토지 15억}}$  = ₩    취득원가에 따라서 토지와 건물의 가액을 배분해주면 애초에 10억짜리 토지와 5억짜리 건물이 결합을 해서 발생한 3억이라는 일체효용증가분을 투입비율에 따라 배분해주는것도 합리적이지 않겠나.

18억 x  $\frac{\text{건물 5억}}{\text{건물+토지 15억}}$  = ₩



공제법과 비율법에 있어서 이슈는 일체효용증가의 반영이 문제!

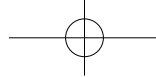
토지와 건물이 결합이 되면 **시너지 효과**가 발생한다고 봄.

원가법적으로는 10억짜리 토지와 5억짜리 건물이 만나면 복합부동산은 15억이 맞는건데

실제로는 토지건물의 결합으로 **시너지 효과**가 발생함! 이것을 바로 개발업자들이 노리는 것!

그래서 개발업자들이 저층으로 개발된 부동산을 매입후 철거 및 신축, 매매하는 것이

**일체효용증가분**을 누리하고자 하는 것임.



그 당시에 시행됐기 때문에 나왔던 문제로, 지금은 나오지 않으므로 넘어감.

#### IV. (물음#3)

##### 1. 표준주택가격의 조사평가기준

- (1) 가격개념과 평가기준 용도
- (2) 공사법상 제한의 반영방법
- (3) 면적확정

##### 2. 표준주택가격의 일괄평가시 평가3방식 적용의 타당성

- (1) 비교방식의 타당성 검토
- (2) 수익방식의 타당성 검토
- (3) 비용방식의 타당성 검토
- (4) 소결

#### V. 결(관련문제 : 표준주택가격과 시장가격과의 괴리)



재출제될 확률은 낮음

출제자의 의도: 적정하지않다.라고 보는것! → 논리흐름 : 과연 → 일체효용 → 일괄평가가 더 적정함!

기출문제 3. A법인은 토지 200m<sup>2</sup> 및 위 지상에 건축된 연면적 100m<sup>2</sup> 1층 업무용건물(집합건물이 아님)을 소유하고 있다. 건물은 101호 및 102호로 구획되어 있으며, 101호는 A법인이 사무실로 사용하고 있고 102호는 B에게 임대하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (26회.40점)

- (1) A법인이 소유한 위 부동산(토지 및 건물)을 감정평가 할 경우 감정평가규칙에 따른 원칙적인 감정평가 방법 및 근거, 해당 방법의 적정성을 논하시오. (15점)
- (2) 임차인 C가 101호를 전세로 임차하기로 하였다. C는 전세금액 및 전세권 설정에 참고하기 위하여 101호 건물 50m<sup>2</sup>만을 감정평가 의뢰하였다. 본건 평가의 타당성에 관해 설명하시오. (10점)
- (3) A법인은 토지에 저당권을 설정한 이후 건물을 신축하였으나 건물에 대해서는 저당권을 설정하지 않았다. A법인이 이자지급을 연체하자 저당권자가 본건 토지의 임의경매를 신청하였다. 이 경우 토지의 감정평가 방법에 관해 설명하시오. (5점)

토지에 대한 용익대가 + 건물에 대한 용익대가 = 올바른 전세금  
건물만 의뢰함!

전세권  
&

따라서 전세금이 제대로 X, 부분평가 불가능

## I. 서

## II. 설문#1

### 1. 원칙적 평가방법(개별평가)

우리나라는 감칙 제7조 제1항에서 개별평가를 원칙으로 규정하고 있다.

### 2. 근거

#### (1) 법적 근거

감칙 제14조 토지를 감정평가할 때에는 공시지가기준법을 적용해야 한다.  
감칙 제15조 건물을 감정평가할 때에는 원가법을 적용해야 한다.

#### (2) 이론적 근거

- ① 토지는 영속성\*개별성\*고정성 등의 특성을 갖으나
- ② 건물은 재생산가능성\*동일성\*상각성 등의 특성을 갖는 등 양자의 속성이 상이하여 각기 그 특성을 고려하여 평가하는 것이 타당한 측면이 있다.

### 3. 개별평가의 적정성 검토

#### (1) 문제점

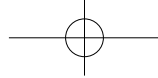
현실거래관행에 부합하지않는 문제점이 있다.

#### (2) 구분소유권의 성립요건 충족여부

물건의 일부만 경매를 넘길 수 없기 때문에 구분건물이 될 수 없다.

#### (3) 검토(감칙 제7조 제2항)

둘 이상의 대상물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호 간에 용도상 불가분의 관계가 있는 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다.



### Ⅲ. 설문#2

#### 1. 문제의 소재

부분평가를 하려고 하는데, **특수한 목적**이나 **합리적인 이유**가 있느냐.

#### 2. 감칙 제7조 제4항

일체로 이용되고 있는 대상물건의 일부분에 대하여 감정평가하여야 할 **특수한 목적**이나 **합리적인 이유**가 있는 경우에는 그 부분에 대하여 감정평가할 수 있다.

#### 3. 타당성 검토

전세금이라고 하는 건 토지와 건물의 가치가 모두 포함되어 있는 성격임!  
평가의뢰된 것은 **건물만의 가치만** 구해달라고 한 것!  
**건물만 평가**를 해줘서 이 내용을 토대로 **전세금**을 설정하는 것은 적정하지 않음.

용익물건 → 물건 일부 설정은 가능하기에 <특수한 목적>은 인정되지만,  
건물 부분 평가만으로 전세권 설정에 참고한다는 것에는 <합리적인 이유>가 없다고 보는 것으로 정리하자!

### Ⅳ. 설문#3

#### 1. 법정지상권 성립여부

인정되지 않는다.

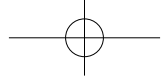
해당 문제 : 토지에 저당권 설정한 이후에 건물 신축한 것으로 요건 해당 X

3가지

- 1) 저당권이 설정된 당시에 이미 건물이 존재
- 2) 토지와 건물이 동일 소유자의 것
- 3) 토지와 건물의 소유자가 달라져야 함

#### 2. 평가방법

법정지상권 성립하지 않으므로 지상건물 구매받지 않고, 토지는 <정상평가> 하면 됨.



**윤강사문제 1. 우리나라는 토지 및 건물의 감정평가에 대해 개별평가주의를 원칙으로 하면서 예외적으로 일괄평가를 규정하고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (20점)**  
**(1) 개별평가와 일괄평가의 개념, 근거를 각각 설명하시오. (10점)**  
**(2) 개별평가에 비해 일괄평가가 가지는 장점을 설명하고 토지 및 건물 감정평가제도의 개선방향을 논하시오. (10점)**

## I. 서

우리나라는 감칙 제7조 제1항에서 개별평가를 원칙으로 규정하고 있다. 그러나 일괄평가는 현실의 거래관행에 부합하고, 수익방식 적용에 유리한 점 등 여러 장점을 가지고 있다. 따라서 일괄평가를 확대하는 방향으로 감정평가제도가 개선되어야 할 필요성이 있다.

## II. 물음#1

기본적인 내용으로 학습할 필요 있음.

### 1. 개별평가

#### (1) 개념

토지는 공시지가를 기준으로 평가하고, 건물은 원가법에 의해 평가한 뒤 양자의 합으로 부동산가치를 구하는 방법을 말한다.

#### (2) 근거

##### 1) 이론적 근거

- ① 토지는 영속성\*개별성\*고정성 등의 특성을 갖으나
- ② 건물은 재생산가능성\*동일성\*상각성 등의 특성을 갖는 등 양자의 속성이 상이하여 각기 그 특성을 고려하여 평가하는 것이 타당한 측면이 있다.

##### 2) 법적 근거

- ① 민법 제99조 제1항에서 토지와 건물을 별개의 물건으로 다루고 있으며
- ② 감칙 제7조 제1항에서 개별평가를 원칙으로 하고 있다.

### 2. 일괄평가

#### (1) 개념

토지와 건물이 일체로 거래되는 관행이나 용도상 불가분의 관계에 있는 경우 등에 있어 이를 일괄하여 행하는 평가를 말하며 개별평가의 예외이다.

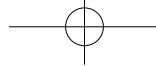
#### (2) 근거

##### 1) 이론적 근거

- ① 토지와 건물은 상호 결합하여 일체적 효용을 발휘하므로 이러한 효용을 일괄하여 파악하는 것이 합리적이다. 또한 ② 부동산 시장에서 토지와 건물은 일괄하여 거래되는 관행이 있으므로 그 가치를 일체로서 접근하는 것이 타당하다.

##### 2) 법적 근거

- ① 감칙 제7조 제2항의 단서에서 일체로 거래되거나 용도상 불가분의 관계에 있는 경우에는 일괄평가할 수 있도록 규정하고 있으며, ② 이에 근거하여 제16조에서는 구분소유권의 일괄평가기 거래사례비교법을 주된 평가방법으로 규정하고 있다.



### Ⅲ. 물음#2

#### 1. 개별평가에 비해 일괄평가가 가지는 장점

##### (1) 수익방식의 적용가능성 제고

현실에서 토지와 건물이 일체로 거래되는 관행이 있으므로 거래관행에 부합하고, 거래사례 수집이 용이한 장점이 있다.

##### (2) 건부감가가 발생하는 부동산평가에 유용

최근 부동산시장 환경의 변화로 수익방식의 중요성이 커지고 있다. 부동산의 수익은 토지와 건물이 일체적으로 결합하여 발생하는 것이므로 그 수익가치를 일괄평가하는 것이 타당하다. 따라서 일괄평가는 개별평가에 비해 수익방식 적용가능성이 우수하다.

##### (3) 비최고최선의 이용상태하 부동산평가에 유용

건부감가란 지상에 최유효이용에 미달하는 건물이 소재함으로 인하여 토지의 가치가 감소되는 현상을 말한다. 일괄평가는 개별평가에서 발생하는 건부감가의 측정문제를 회피할 수 있어 실무상 유용하다.

##### (4) 기타 실무상 장점

#### 2. 토지건물 감정평가제도의 개선방향

##### (1) 일괄평가제도의 확대

토지와 건물로 이루어진 부동산은 일체로 거래되거나 상호간 용도상 불가분의 관계에 있는 것이 일반적이므로 ① 감칙 제7조 제1항에서 일괄평가를 원칙으로 규정하거나, ② 일괄평가 할 수 있는 경우를 넓게 인정하고 감칙 제16조에서 구분소유권외에 오피스빌딩이나 상가와 같은 다양한 물건의 일체평가방법을 규정하는 것이 필요하다.

##### (2) 평가방식의 선진화

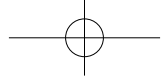
현업적으로는 오피스빌딩과 같이 수익성이 중시되는 복합부동산의 담보평가도 개별평가를 주방식으로 활용하고 있다. 그러나 일체로 거래되는 물건은 일체비교방식을 적용하고, 수익발생이 중시되는 물건은 일체수익방식을 적용하는 것이 타당하다. 따라서 개별평가의 물건의 성격에 따라 다양한 평가기법을 활용하는 것이 필요하다.

##### (3) 관련 법규정의 정비

① 현재 민법 체계상 토지와 건물의 공부서류(대장, 등기 등)가 별도로 관리되고 있고, ② 세법상 토지건물 분리과세가 이루어지고 있다. 또한 ③ 개별주택가격 산정시 토지와 건물을 분리하여 산정한 후 합산하는 방식을 취하고 있다. 이러한 관련 법규정들은 일괄평가의 확대 도입에 장애가 되는 바 개선이 필요하다고 본다.

### Ⅳ. 결(관련문제)

부동산시장이 자산시장(Asset Market)으로서 성격이 강해짐에 따라 정확한 투자가치 평가가 요청되고 있다. 이에 일본기준은 부동산증권화 관련 투자가치 평가시 DCF법에 의한 가격을 표준으로 한다고 하여 일체평가를 주방식으로 인정하고 있다. 그러나 우리나라의 경우 이에 대한 명확한 규정이 없으므로 일괄평가를 강화하는 방향으로 관련 규정을 보완하여 사회적 평가수요를 충족시킬 필요가 있다.



**윤강사문제 2. <감정평가에 관한 규칙>은 개별평가를 원칙으로 규정하면서도 이에 대한 예외 규정을 두고 있다.**  
**이하 물음에 답하시오. (30점)**  
**(1) 개별평가의 개념, 근거, 장단점을 설명하시오. (10점)**  
**(2) 개별평가원칙의 예외 3가지 경우에 대하여 각각의 개념과 구체적인 사례를 설명하시오. (20점)**

## I. 서

## II. 물음#1

### 1. 개념

토지는 공시지가를 기준으로 평가하고, 건물은 원가법에 의해 평가한 뒤 양자의 합으로 부동산가치를 구하는 방법을 말한다.

### 2. 근거

- 1) 이론적 근거
  - ① 토지는 영속성\*개별성\*고정성 등의 특성을 갖으나
  - ② 건물은 재생산가능성\*동일성\*상각성 등의 특성을 갖는 등 양자의 속성이 상이하여 각기 그 특성을 고려하여 평가하는 것이 타당한 측면이 있다.
- 2) 법적 근거
  - ① 민법 제99조 제1항에서 토지와 건물을 별개의 물건으로 다루고 있으며
  - ② 감칙 제7조 제1항에서 개별평가를 원칙으로 하고 있다.

### 3. 장단점

- 1) 장점
  - ① 토지와 건물을 분리하고 있는 법률적 측면과 부합한다.
  - ② 대상부동산의 효용을 개별적으로 반영할 수 있다.
  - ③ 현행 과세체계상 토지에 대한 세금과 건물에 대한 세금을 분리하여 과세하기 때문에 과세하기가 용이하다.
  - ④ 평가선례가 풍부하다.
- 2) 단점
  - ① 토지와 건물이 일괄로 거래되는 부동산의 거래관행과 부합하지 않는다.
  - ② 토지와 건물이 일체로 거래되는 부동산의 평가가격이 시장가격과 괴리될 수 있다.
  - ③ 부동산의 속성인 위치이점이 대부분 토지에 귀속되기 때문에 토지가 상대적으로 과대평가 될 수 있다.  
(그에 따라 건물이 상대적으로 과소평가 될 수 있다.)

## III. 물음#2

### 1. 일괄평가

- 1) 일괄평가의 의의 : 평가는 대상물건마다 개별로 행하여야 한다. 다만, 2개 이상의 물건이 일체로 거래되거나 대상물건 상호간에 용도상 불가분 관계에 있는 경우 개별평가의 예외로 인정되는 평가방법을 일괄평가라 한다.
- 2) 구체적 사례 : 2필지 이상의 토지가 일단지로 이용되고 있는 경우, 구분소유건물에서 대지와 건물을 일괄하여 평가하는 경우, 임목과 임지가 동시 거래되는 경우, 공장의 수익가액 평가 시, 물건 상호간에 용도상 불가분의 관계에 있는 주물과 종물의 경우 적용된다.

### 2. 구분평가

- 1) 구분평가의 의의 : 1개의 대상 물건이라도 가치를 달리하는 부분은 이를 구분하여 평가하는 것을 구분평가라고 한다. 이 경우 감정평가서에 그 내용을 기재하여야 한다.
- 2) 구체적 사례 : 광평수토지의 전면(상업용지), 후면(주거용지)를 구분하여 평가하는 경우, 용도지역상이 또는 도시계획도로에 저촉된 부분과 접한 부분의 가격차가 발생하는 경우, 중축건물의 평가의 경우, 빌딩의 임료를 각 층별로 구분하여 산출하는 경우 등에 적용된다.

### 3. 부분평가

- 1) 부분평가의 의의 : 일체로 이용되고 있는 대상물건의 일부분에 대하여 특수한 목적 또는 합리적 조건이 수반되는 경우에 일부분만을 평가하는 것을 부분평가라고 한다.
- 2) 구체적 사례 : 토지의 일부 편입시 감가요인이 발생하나 전체 토지가격을 적용하여 편입부분의 가격을 평가, 잔여지의 매수 또는 수용평가, 지상건물이 있는 상태에서 토지만의 평가에 적용된다.

## IV. 결

부동산시장이 자산시장(Asset Market)으로서 성격이 강해짐에 따라 정확한 투자가치 평가가 요청되고 있다. 이에 일본기준은 부동산증권화 관련 투자가치 평가시 DCF법에 의한 가격을 표준으로 한다고 하여 일체평가를 주방식으로 인정하고 있다. 그러나 우리나라의 경우 이에 대한 명확한 규정이 없으므로 일괄평가를 강화하는 방향으로 관련 규정을 보완하여 사회적 평가수요를 충족시킬 필요가 있다.

## 윤강사문제 3. 감정평가의 분류로서 소급평가와 기한부평가를 비교하고, 감정평가시 유의할 점을 검토해 보라. (20점)

### I. 개요

#### 1. 감칙 제9조 제2항의 규정내용

기준시점은 대상물건의 가격조사를 완료한 날짜로 한다.  
다만, 기준시점을 미리 정하였을 때에는 그 날짜에 가격조사가 가능한 경우에만 기준시점으로 할 수 있다.

#### 2. 소급평가와 기한부평가의 개념

소급평가 : 과거의 일정시점을 기준시점으로 하여 대상부동산을 평가  
기한부평가 : 장래 확실한 일정시점을 기준시점으로 하는 평가

### II. 소급평가와 기한부평가의 비교

#### 1. 공통점

모두 감칙 제9조 제2항에 근거

#### 2. 차이점

과거와 미래 라는 것.

### III. 감정평가시 유의할 점

#### 1. 가격조사가 가능한 경우인지에 유의

#### 2. 조건설정원칙 부합여부에 유의

광의의 조건개념으로는 '기준시점'도 포함될 수 있다. **라고 안전하게 서술하자.**  
기준시점을 평가조건으로 본 이유? **일본 기준에 내용이 나와있음**



**일본** : 가격시점을 언제로 볼 것이냐 하는 것도 평가의 하나의 조건으로 봄.

**한국** : 가치형성요인에 상정되는 요건만을 우리는 조건으로 봄.

가치형성요인을 실제와 다르게 가정하는 것만 감정평가조건으로 좁게 보고 있음.

**우리는 협의로 보고 있음**

#### 3. 가격시점에 가까운 자료로 판단

### IV. 관련문제(소급평가에 대한 판례의 태도)

## 기출문제 1. 감정평가서의 정확성을 점검하고 부실감정평가 등의 도덕적 위험을 예방하기 위해서 평가 검토 (Appraisal review)가 필요할 수 있다. 평가검토에 대해 설명하시오. (25회.15점)

### I. 개념

#### 1. 의의 평가보고서가 완성된 <후>에 합리성을 검토하는 것

평가보고서가 특정한 요구사항이나 지침에 부합되고, 합리적이고 일관성이 있으며 정확한지를 확인하기 위해 완성된 평가보고서를 분석하는 것이다.

#### 2. 이의재결평가, 소송평가 재평가는 새로운 가치 의견을 제시 평가검토는 새로운 가치 의견을 제시하지않음.

재평가란 원래의 평가행위에 따른 가치결론이 잘못되었다는 전제 아래 다시 평가작업을 시행하는 행위로 정의할 수 있다. 재평가는 선행 평가결과와 다른 별도의 평가결론을 제시할 수 있다는 점에서 평가검토와 구별된다. 현업적으로는 이의재결평가가 이에 해당된다.

### II. 평가검토의 필요성

#### 1. 평가보고서의 합리성 검증

평가보고서는 그 성격상 표준화된 제품이 될 수 없는바, 평가보고서의 합리성 즉, 보고서 내용의 논리적 일관성과 수학적 정확성을 보장함으로써, 이를 의뢰인에게 제공하는데 있다.

#### 2. 의뢰인의 의사결정에 확신 제공

의뢰인의 의사결정, 즉 투자사업에 대한 의사결정 등에 대한 확신 및 신뢰성 제공한다.

#### 3. 대출기관의 위험관리절차 일환

평가보고서에 언급되고 있는 시장추세를 확인하고, 감응도 분석도 등을 행하여 의사결정에 수반되는 위험의 정도를 평가하기도 한다.

#### 4. 법적소송에서 중요한 역할

소송당사자, 법원으로부터 다른 평가사의 평가작업에 대한 검증을 요청 받기도 한다.

#### 5. 평가사의 전문성 향상 및 평가업 발전도모

평가사들로 하여금 질적으로 우수하고 통일된 체계를 갖춘 평가보고서를 작성하도록 하여 평가사의 전문성을 향상시키고 평가업의 발전을 도모하는 장치로서 기능한다.

통암기

### III. 유의사항

#### 1. 보고서 전체를 대상

평가검토는 보고서 전체를 대상으로 하는 것이어야 한다. 평가보고서의 일부만을 분석하였을 때에는, 다른 부분은 검토되지 않았다는 것을 솔직하게 진술해야 한다. 그리고 이같은 제한적 검토를 근거로 보고서 전체를 판단해서는 안된다.

#### 2. 공정하고 객관적 업무수행

검토평가사는 자신의 의뢰인이나 고용인의 이익을 주장하거나, 자신의 개인적 이익을 도모하여서는 안되며, 대상 부동산에 대해 현재 혹은 미래의 의도적인 이권을 가지고 있어서는 안된다.

#### 3. 평가시점 당시의 관점과 시장상황에 근거

평가검토는 평가시점 당시의 관점과 시장상황에 근거하여야 하며, 결코 과거나 미래의 상황을 평가검토의 잣대로 사용해서는 아니된다. 특히 평가시점 당시 발생이 확실 시되었던 것이 아닌 이상, 추후에 발생한 기준으로 평가보고서를 논박해서는 안된다.

#### 4. 평가내용 임의변경 금지

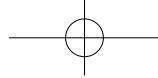
평가검토는 수행된 감정평가의 정확성\*합리성을 검토하는 것이지 새로운 가치결론을 제시하는 것은 아니다. 만약 평가내용을 임의변경하는 경우 이는 새로운 감정평가를 행한 것으로 간주된다.

기출문제 2. <감정평가심사>와 <감정평가검토>에 대해 비교\*설명하시오. (32회.10점)

표 내용 필수 암기 : 이 표 내용을 목차화해서 답을 하면 됨!

| 구분    | 적정성 심사                  | 적정성 검토         | 타당성 조사                      |
|-------|-------------------------|----------------|-----------------------------|
| 근거법   | 감정평가사법 제7조 제1항          | 감정평가사법 제7조 제3항 | 감정평가사법 제8조                  |
| 목적    | 감척 준수여부                 | 감정평가서의 적정성 검토  | 감정평가법인등의 지도*감독              |
| 필수여부  | 필수                      | 임의             | 임의                          |
| 시기    | 감정평가서 발급 전              | 발급 후           | 발급 후                        |
| 요청자   | -                       | 의회인 및 관계 기관 등  | 국토교통부 장관 직권<br>또는 관계 기관의 요청 |
| 업무담당자 | 같은 법인 내<br>다른 감정평가사     | 다른 감정평가법인 등    | 한국부동산원                      |
| 사후 처리 | (필요한 경우)<br>수정*보완 의견 제시 | -              | 징계여부 심의                     |





윤강사문제 1. 최근 평가검토에 대한 사회적 관심이 높아지고 있고 이에 따른 법률적 개정작업도 진행중이다.  
이하 평가검토에 대한 다음 물음에 답하여라. (30점)  
(1) 평가검토의 개념과 필요성을 설명하라. (10점)  
(2) 평가검토시 유의사항을 설명하라. (10점)  
(3) 평가검토의 한 유형으로서 현재 행해지고 있는 사전심사제도의 유형과 운영상 문제점을 설명하고  
그 개선방안을 논하라. (10점)

## I. 서

## II. 설문1

### 1. 개념

#### (1) 의의

평가보고서가 특정한 요구사항이나 지침에 부합되고, 합리적이고 일관성이 있으며 정확한지를 확인하기 위해 완성된 평가보고서를 분석하는 것이다.

#### (2) 재평가와 구별

재평가란 원래의 평가행위에 따른 가치결론이 잘못되었다는 전제 아래 다시 평가작업을 시행하는 행위로 정의할 수 있다. 재평가는 선행 평가결과와 다른 별도의 평가결론을 제시할 수 있다는 점에서 평가검토와 구별된다. 현업적으로는 이의재결평가가 이에 해당된다.

## 2. 평가검토의 필요성

### (1) 평가보고서의 합리성 검증

평가보고서는 그 성격상 표준화된 제품이 될 수 없는바, 평가보고서의 합리성 즉, 보고서 내용의 논리적 일관성과 수학적 정확성을 보장함으로써, 이를 의뢰인에게 제공하는데 있다.

### (2) 의뢰인의 의사결정에 확신 제공

의뢰인의 의사결정, 즉 투자사업에 대한 의사결정 등에 대한 확신 및 신뢰성 제공한다.

### (3) 대출기관의 위험관리절차 일환

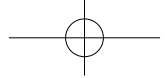
평가보고서에 언급되고 있는 시장추세를 확인하고, 감응도 분석도 등을 행하여 의사결정에 수반되는 위험의 정도를 평가하기도 한다.

### (4) 법적소송에서 중요한 역할

소송당사자, 법원으로부터 다른 평가사의 평가작업에 대한 검증을 요청 받기도 한다.

### (5) 평가사의 전문성 향상 및 평가업 발전도모

평가사들로 하여금 질적으로 우수하고 통일된 체계를 갖춘 평가보고서를 작성하도록 하여 평가사의 전문성을 향상시키고 평가업의 발전을 도모하는 장치로서 기능한다.



### Ⅲ. 설문2

#### 1. 보고서 전체를 대상

평가검토는 보고서 전체를 대상으로 하는 것이어야 한다. 평가보고서의 일부만을 분석하였을 때에는, 다른 부분은 검토되지 않았다는 것을 솔직하게 진술해야 한다. 그리고 이같은 제한적 검토를 근거로 보고서 전체를 판단해서는 안된다.

#### 2. 공정하고 객관적 업무수행

검토평가사는 자신의 의뢰인이나 고용인의 이익을 주장하거나, 자신의 개인적 이익을 도모하여서는 안되며, 대상 부동산에 대해 현재 혹은 미래의 의도적인 이권을 가지고 있어서는 안된다.

#### 3. 평가시점 당시의 관점과 시장상황에 근거

평가검토는 평가시점 당시의 관점과 시장상황에 근거하여야 하며, 결코 과거나 미래의 상황을 평가검토의 잣대로 사용해서는 아니된다. 특히 평가시점 당시 발생이 확실시되었던 것이 아닌 이상, 추후에 발생한 기준으로 평가보고서를 논박해서는 안된다.

#### 4. 평가내용 임의변경 금지

평가검토는 수행된 감정평가의 정확성\*합리성을 검토하는 것이지 새로운 가치결론을 제시하는 것은 아니다. 만약 평가내용을 임의변경하는 경우 이는 새로운 감정평가를 행한 것으로 간주된다.

### Ⅳ. 설문3

#### 1. 적정성 심사의 개념

- ① 다른 사람이 작성한 보고서를 비판적으로 연구하는 행위 또는 과정으로
- ② 평가보고서가 특정한 요구사항이나 지침에 부합되고, 합리적이고 일관성이 있으며 정확한지를 확인하기 위해 완성된 평가보고서를 분석하는 것이다.

#### 2. 내용

- (1) 확인사항
  - ① 평가서상의 감정평가업자, 의뢰인, 평가목적,
  - ② 검토시점, 평가서의 기준시점,
  - ③ 평가서의 대상물건,
  - ④ 평가검토의 작업범위 등
- (2) 검토사항
  - ① 평가시 이용한 자료의 적합성 및 적용의 타당성,
  - ② 평가시 사용한 평가방식의 적합성,
  - ③ 감정평가업자의 의견 또는 결론의 적합성 및 타당성
- (3) 기타 확인사항
  - (가) 평가보고서의 기술적 세부사항 : 대상부동산의 바닥면적, 건폐율, 지적도면, 날짜, 거리, 측정단위 등이 기술적으로 정확한지 검토
  - (나) 관련 규정에 부합성 : 대상물건에 대한 평가절차나 작성절차가 일정한 법규정에 따르고 있는지를 검토
  - (다) 가치결론의 합리성 : 채택될 수 있는 평가논리에 따라 가치결론이 도출되었는지 검토

#### 3. 개선방안

##### (1) 심사자의 책임소재 명확화

최근 심사자의 책임을 강조하는 방향으로 규정이 개정되고 있다. 심사자가 고의 또는 과실로 부당한 검토를 하는 경우 일정한 책임을 진다고 본다. 다만 내부 심사자의 책임소재와 범위를 명확히 하기 위해 감정평가서에 제시된 정보에 근거하여 심사하였다는 등의 내용을 포함하는 문구를 기재할 필요가 있다.

##### (2) 심사자의 전문성 강화

오늘날은 평가과정이 점점 더 복잡해지고 평가용어나 기법들도 점점 더 기술적으로 되어 가고 있다. 이에 따라 전문가에 의한 평가검토의 필요성도 더욱 증대되고 있다. 그리고 각종 규제기관들도 공익보호차원에서 평가보고서를 보다 세밀하게 검토할 것을 요구하고 있다. 따라서 자격 있는 검토평가사의 양성하고 전문성을 강화할 필요가 있겠다.

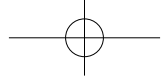
### V. 결(관련문제)

#### (1) 우리의 현실

현재 우리나라는 체계적인 평가검토의 체계가 확립되어 있지 못하고 그에 따라 평가검토의 세부적인 규정마련도 미비하다. 법인내 사전심사가 가장 중요한 역할을 수행하나 대부분 형식적인 검토에 그치고 있다.

#### (2) 현실의 도입 필요성

- ① 오늘날은 평가과정이 점점 더 복잡해지고 평가용어나 기법들도 점점 더 기술적으로 되어 가고 있다. 이에 따라 전문가에 의한 평가검토의 필요성도 더욱 증대되고 있다. 그리고 각종 규제기관들도 공익보호차원에서 평가보고서를 보다 세밀하게 검토할 것을 요구하고 있다.
- ② 이 같은 사회적 변화는 자격 있는 검토평가사의 양성, 적절한 검토절차의 정립, 그리고 공식적인 평가검토 기준의 제정 필요성을 야기시키고 있다.



기출문제 2. A법인은 토지 200m<sup>2</sup> 및 위 지상에 건축된 연면적 100m<sup>2</sup> 1층 업무용건물(집합건물이 아님)을 소유하고 있다. 건물은 101호 및 102호로 구획되어 있으며, 101호는 A법인이 사무실로 사용하고 있고 102호는 B에게 임대하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (26회.40점)

(4) 해당 토지의 용적률은 50%이나 주변토지의 용적률은 100%이다. A법인이 용적률 100%를 조건으로 하는 감정평가를 의뢰하였다. 조건부평가에 관해 설명하고 본건의 평가 가능 여부를 검토하시오. (10점)

- 법상 용적률인지 [으로 해석(합리적)]
- 현황 용적률인지 불분명

## 1. 조건부평가의 의의

<감정평가는 기준시점에서의 대상물건의 이용상황(불법적이거나 일시적인 이용은 제외한다) 및 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 한다.>고 하여 현황평가 원칙을 규정하고 있다. 그런데 사안에서 A법인은 현황과 다른 조건부 평가를 요청하고 있다.

## 2. 조건부평가를 할 수 있는 경우

- ① 법령에 규정이 있거나
- ② 의뢰인의 요청이 있거나
- ③ 평가의 목적이나 물건의 특성에 비추어 필요하다고 인정되는 경우에 행할 수 있다.

## 3. 조건설정원칙 검토

설정되는 조건은 ① 합리성 ② 합법성 ③ 실현가능성 등이 인정되어야 한다. 본건의 용적률을 현행보다 높게 설정하는 것은 합법성에 어긋난다. 다만 추후 용적률의 변경이 가능한지를 관할 행정청에 문의해야하나 토지이용계획의 변경이 예정되어 있지 않다면 용적률의 변경을 전제로 하는 것을 타당하지 않다.

만약 용적률이 행정관청에 의해서 바뀔 것이 예정되어 있다면 할 수 있다. 하지만 그렇지 않다면 할 수 없다.

기본강의 때 해주신 말씀 : 이렇게 2가지를 다 적어주는 것이 안전한 답안지

## 4. 소결

본 건 평가는 합법성에 위배되어 가능하지 않다.

기출문제 3. 감정평가에 관한 규칙에는 현황기준 원칙과 그 예외를 규정하고 있다.  
예외 규정의 내용을 설명하고, 사례를 3개 제시하시오. (31회.10점)

## I. 현황기준 원칙

대상물건의 상태.구조.이용방법, 제한물권의 부차과 환경.점유 등의 현황대로 평가하는 것이다.

## II. 현황기준 원칙의 예외

### 1. 조건부평가

- (1) 법령에 다른 규정이 있는 경우
- (2) 의뢰인이 요청하는 경우
  - ① 현황 임야이나 택지를 전제하거나
  - ② 토양오염이 제거된 것을 전제하거나
  - ③ 도로개설을 상정하여 평가하는 것을 말한다.
- (3) 평가의 목적이나 물건의 특성에 비추어 필요한 경우

### 2. 일시적 이용

대상물건이 최유효이용에 미달되는 경우 현재 있는 개량물을 철거하는 비용이 고려되어야 한다.  
이는 최유효이용의 판정이 일반적으로 나지를 기준으로 결정되기 때문에 최유효이용에 미달되는  
대상물건의 건부지의 가치는 나지의 가치에 비해 낮게 형성되기 때문이다.

예를 들어, 대지로 이용할 수 있는 토지를 방치하여 잡풀이 우거지거나, 쓰레기 등으로 오염이 된  
토지를 대지로 이용하기 위해서는 복구비용 등이 필요할 것이다.

### 3. 불법적 이용

대상물건이 불법적인 이용인 경우 합법적인 이용상황을 기준으로 감정평가하되, 현재 상태에서  
합법적인 이용으로 전환하기 위해 수반되는 비용을 고려하도록 하고 있다. 이는 불법적으로 대상  
물건을 이용하여 경제적 효용을 누리는 상태대로 감정평가 할 경우 합법적인 이용과의 형평에 어  
긋나며, 불법을 방조하는 결과가 될 수 있기 때문이다. 또한 원상회복 등 행정조치가 있을 경우 추  
가비용에 대한 고려도 해야 한다.

## MEMO 출제자의 의도

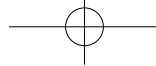
이 내용을 <조건부 평가>로만 한정해서

- 1. 법령의 규정에 있는 경우
- 2. 의뢰 요청에 의한 경우
- 3. 사회통념상 필요한 경우

이렇게 3가지만 쓴다면 <출제자의 의도>에 부합하지 않는다. 라고 생각이 들고,

현황기준원칙의 예외라고 했기 때문에 일시적 이용과 불법적 이용까지

다 적어주는 것이 <출제자의 의도>에 부합하는 것이라고 봄.



**윤강사문제 1. <감정평가에 관한 규칙> 제6조 제1항은 “감정평가는 기준시점에서의 대상물건의 이용상황(불법적이거나 일시적인 이용은 제외한다.) 및 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 한다.”고 하여 현황평가를 원칙으로 하고 있다. 그러나 예외적으로 조건부평가가 이루어지는 경우가 있는데 이하 이에 대하여 다음에 답하여라. (40점)**

- (1) 조건부평가의 개념과 필요성을 설명하시오. (5)
- (2) 어떠한 경우에 조건부평가를 행할 수 있는지를 구체적인 예를 들어 설명하시오. (10점)
- (3) 설정되는 조건의 종류와 내용을 설명하시오. (10점)
- (4) 감정평가조건을 붙일 때 검토해야 할 사항을 설명하시오. (5점)
- (5) 조건부평가의 유의사항을 설명하시오. (10점)

## I. 서

### II. 물음#1

#### 1. 개념

<감정평가는 기준시점에서의 대상물건의 이용상황(불법적이거나 일시적인 이용은 제외한다.) 및 공법상 제한을 받는 상태를 기준으로 한다.>고 하여 현황평가 원칙을 규정하고 있다. 그런데 사안에서 A법인은 현황과 다른 조건부 평가를 요청하고 있다.

#### 2. 필요성

- ① 법령에 규정이 있거나
- ② 의뢰인의 요청이 있거나
- ③ 평가의 목적이나 물건의 특성에 비추어 필요하다고 인정되는 경우에 행할 수 있다.

### III. 물음#2

#### 1. 법령의 규정

- ① <토지보상법> 제70조에서 개발이익배제 등을 목적으로 규정하고 있는 공시지가 선정의 방법에 따라 감정평가를 해야 하는 경우
- ② 나지상정평가

#### 2. 의뢰인의 요청

도시계획의 실시여부, 택지조성 및 수면매립의 전제, 불법점유의 해제, 환경의 개량, 건물의 증.개축을 상정

#### 3. 사회통념상

- ① 국공유지 처분평가
- ② 완공이 임박한 건축물

### IV. 물음#3

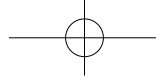
일본기준에서는 조건을 폭넓게 이해하고 있지만, **우리 감칙에서는 가치형성요인에 상정되는 조건만을 인정**하고 있기 때문에, 1. 지역요인에 상정되는 조건 2. 개별요인에 상정되는 조건 이렇게 2가지로 나누었음

#### 1. 지역요인에 상정되는 조건

용도지역이 주거지역에서 상업지역으로 변경된 것으로 전제하거나 오수처리시설 등의 혐오시설이 이전된 것처럼 상정하는 등의 지역요인에 관한 조건

#### 2. 개별요인에 상정되는 조건

토양오염이 있는 토지이나 오염이 제거된 것을 상정하는 등의 개별조건에 관한 조건



## V. 물음#4

### 1. 조건의 합리성

부가된 조건이 대상부동산에 적절한지 여부를 검토하는 것이다. 합리성 중에서 특히 경제적 합리성이 중시된다. 즉 그러한 조건설정이 대상부동산의 가치증진에 합리적인지 사회통념상 판단해야 한다.

### 2. 적법성

공법상 및 사법상 제 규칙에 반하지 않는 것을 말한다. 이때 판단의 전제가 되는 규정은 현재 시행 중인 규정 뿐만 아니라 개정·제정 예정인 규정내용까지 고려하여 검토되어야 한다.

### 3. 실현가능성

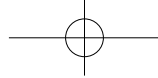
실현성이란 의뢰인과 조건부가 감정평가의뢰계약에 합의하고, 당해 조건을 실현하기 위한 행위를 한 자의 사업수행능력을 감안한 후 당해 조건이 실현될 확실성이 인정되는 것을 말한다. 또 지역요인에 상정상 조건을 부가한 경우에는 그 실현 권능을 가진 공적기관의 담당관청에서 당해 조건의 실현가능성을 직접 확인해야 함에 유의한다.

통암기

## VI. 물음#5

1. 감정평가조건의 명시
2. 조건설정원칙의 부합여부 판단
3. 직업윤리 준수
4. 가치형성요인 분석가능 여부
5. 평가목적 고려

## VII. 결



윤강사문제 2. <감정평가에 관한 규칙> 제6조는 현황기준 평가를 원칙으로 하고 있다. 그러나 불법적이거나 일시적인 이용으로 이용되고 있는 부동산에 대한 평가는 현황평가의 예외로 인정되는 바 이하 관련 물음에 답하시오. (20점)

- (1) <일시적인 이용>의 개념과 감정평가시 고려해야 할 사항을 설명하라. (10점)
- (2) <불법적인 이용>의 개념과 감정평가시 고려해야 할 사항을 설명하라. (10점)

## I. 서

### II. 물음#1

#### 1. 일시적 이용의 개념

대상물건의 이용상황이 일시적으로 최유효이용에 미달하는 경우 최유효이용을 기준으로 감정평가하는 것이다.

#### 2. 고려해야 할 사항

일시적 이용을 최유효이용으로 전환하기 위한 전환비용을 고려해야 함.

#### 3. 사례

##### (1) 방치된 토지

대지로 이용할 수 있는 토지를 방치하여 잡풀이 우거지거나

##### (2) 오염된 토지

쓰레기 등으로 오염이 된 토지

### III. 물음#2

#### 1. 불법적 이용의 개념

대상물건이 불법적인 이용인 경우 합법적인 이용상황을 기준으로 감정평가하는 것이다.

#### 2. 고려해야 할 사항

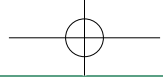
불법적인 이용을 합법화하기 위한 전환비용을 고려해야 함. (공사비+이행강제금 등)

#### 3. 사례

##### (1) 불법증축

##### (2) 불법용도변경

### IV. 결



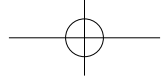
# 제2장

# 부동산의 기초



최고최선 감정평가이론 필기노트





출제확률이 희박

**기출문제 1. 부동산감정평가에서 부동산의 종류는 종별과 유형의 복합개념이다. 이와 관련하여 다음 사항을 논하시오. (17회.30점)**  
**(1) 부동산의 종별 및 유형의 개념과 분류목적 (10점)**  
**(2) 종별 및 유형에 따른 가격형성요인의 분석 (10점)**  
**(3) 종별 및 유형에 따른 감정평가시 유의하여야 할 사항 (10점)**

## I. 고정성 및 개별성의 의의

- ① 고정성이란 토지의 위치는 인간의 힘으로 이동시킬 수 없다는 지리적 위치의 절대성을 말한다. 또한
- ② 개별성이란 물리적으로 완전히 동일한 토지는 없다는 특성을 말한다.

## II. 고정성 및 개별성과 관련된 가격원칙

### 1. 고정성으로 인한 가격원칙

① 부동산이 창출한 수익은 토지 이외의 생산요소에 대한 배분이 끝난 후 그 잔여분이 귀속된다는 점에서 수익배분의 원칙과 관련되고, ② 부동산의 유용성이 최고로 발휘되기 위해서는 인근 환경에 적합해야 하므로 적합의 원칙과 관계되며, ③ 지역간 경쟁 측면에서 경쟁의 원칙과 관련된다.

### 2. 개별성으로 인한 가격원칙

① 부동산의 가격은 대체.경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 많이 받아 형성된다는 대체의 원칙은 개별성으로 인하여 제약받는다. 또한 ② 개별성으로 인하여 상품의 동일성이 없으므로 수요.공급의 원칙이 원칙적으로 적용되기 어렵다.

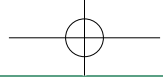
## III. 파생적 특징

### 1. 고정성으로 인한 파생적 특징

- ① 부동산과 동산의 구별기준이 되고
- ② 부동산 현상 및 활동을 국지화하고
- ③ 부동산시장을 추상적으로 만들며
- ④ 부동산 활동을 임장활동.정보활동
- ⑤ 부동산의 가격을 위치가격화 한다.

### 2. 개별성으로 인한 파생적 특징

- ① 개별부동산마다 최유효이용이 다르므로 개별분석의 필요성이 제기되고
- ② 부동산활동이나 현상을 개별화시키며
- ③ 일물일가의 법칙이 적용되지 않고
- ④ 부동산하 이론의 일반화를 어렵게 한다.



# 제3장

## 부동산 가격론



최고최선 감정평가이론 필기노트

## 기출문제 7. 부동산가격에 관한 다음의 물음에 답하시오. (21회.30)

- (1) 부동산가격의 본질에 대해 설명하시오. (5)
- (2) 부동산가격의 특징 및 가격형성원리에 대해 설명하시오. (10)
- (3) 부동산가격과 가격시점간의 관계에 대해 설명하시오. (10)
- (4) 특정가격과 한정가격의 개념을 설명하시오. (5)

출제위원이 어떤걸 물어보는지 모르겠으나 1번으로 가자! (빈도가 높다.)

| 첫번째                                                              | 두번째 |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1) 지역적 차원의 가격수준이<br><u>구체화 됨</u><br>↓<br>2) 개별부동산 차원의 구체적.개별적 가격 |     |

### I. 서

### II. 물음#1

#### 1. 위치가격

부동산의 가격은 어떤 위치를 점하고 있느냐에 따라 위치 가격이 부동산 가격화 된다.

#### 2. 가치와 가격의 구분

장래 편익의 현가 합으로 이루어져있기 때문에 가치가 적합~

|           |             |
|-----------|-------------|
| 부동산 : 내구제 | 일반제화 : 비내구제 |
| 가치 적합     | 가격 적합       |

시장에서 거래가 이루어지는 가격이 적합~

통암기

### III. 물음#2

#### 1. 부동산 가격의 특징

- (1) 가격과 임료로 표시 = 교환
- (2) 소유권 기타 권리의 이익의 가격
- (3) 장기적 배려하에서 형성
- (4) 부동산 거래의 개별성

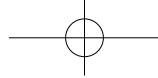
#### 2. 부동산 가격형성원리

##### (1) 가격수준의 형성

- ① 부동산의 지역성
- ② 지역요인
- ③ 가격수준의 형성
- ④ 지역분석과 관련가격원칙

##### (2) 구체적 가격의 결정

- ① 부동산의 개별성
- ② 개별요인
- ③ 구체적 가격의 형성
- ④ 개별분석과 관련가격원칙



## IV. 물음#3

### 1. 기준시점의 필요성

#### (1) 가격시점의 의의(감칙 제9조 제2항)

평가가격의 결정이 되는 날로, 대부분 평가일 현재가 되나, 과거 또는 미래의 특정일이 될 수도 있다.

통암기

#### (2) 기준시점의 필요성

##### 1) 부동산 가격의 가변성

부동산의 가치는 시간이 흐름에 따라 부단히 변화하기 때문에 특정 시점으로 가격 시점을 정할 필요가 있다.

##### 2) 책임소재의 명확화

평가액은 기준시점에만 유효한 것이 되므로, 다른 시점의 부동산 가격에 대해서는 평가자의 책임이 제한된다.

##### 3) 장래편익의 기준시점

부동산가치란 장래편익의 현재가치인데, 이 장래편익의 현재가치를 구하려면 기준시점이 필요하다.

초자는  
편하게  
만들기

## 2. 부동산가격과 기준시점의 관계

### (1) 일반적인 관계

가격조사완료일이 기준시점이 되는 것이 원칙

### (2) 공적평가시의 관계

보상평가 : 이의재결평가 and 소송평가는 수용재결일이 원칙

정비사업, 도정법(재개발사업의 종전자산평가) : 사업시행계획의인가고시가있은날이 원칙

## V. 물음#4

### 1. 특정가격의 개념

일본은 <시장가격>이라 하지않고, <정상가격>이라는 표현을 씀.  
우리도 시장가치로 바뀌기 전에 정상가격이었음

시장가치를 구할 수 있는 정상적인 물건이야. (역사, 문화재, 하천, 도로 이런거 아님)  
평가의 조건이나 평가의 목적 때문에 특정가격으로 구하는 것인데 이것이 우리식 표현으로 <시장가치 외의 가치>로 구하는 것임. (대표적 예시 : 투자가치, 담보가치)

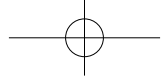
### 2. 한정가격의 개념

개념 : 병합분할을 전제로 한다.

특징 : 합병증가가 적절하게 배분이 중요하다. (+ “기여의 원칙이 판단의 근거로 활용된다.”)

이 쉬운 내용을 답안지에 쓰냐 안쓰냐의 차이가 0.5점의 차이를 만들  
구술이 서말이라도(공부) 꿰어야 보배(답안지)다.

## VI. 결



## 기출문제 2. 감정평가 목적 등에 따라 부동산가격이 달라질 수 있는지에 대하여 국내 및 외국의 부동산가격 다원화에 대한 견해 등을 중심으로 논하시오. (13회.20점)

### I. 서

부동산은 용도의 다양성으로 인해 소유자·이용자의 요구에 따라 다양한 용도로 활용이 가능하다. 또한 용도의 전환, 경합, 병존이 이루어지는데, 부동산의 가격은 제 용도로 사용에 따라 수익, 효용의 창출이 달라지는 바, 목적과 조건에 따라 다양한 가격형성이 가능하다. 이하 국내외 규정을 검토하여 가치다원론 인정의 필요성에 대하여 논한다.

**전형적인 목차이므로 교과서 내용으로 암기하자.**

### II. 부동산 가치다원화에 대한 제 견해

#### 1. 우리나라의 경우

우리의 경우 감칙 제5조를 보면 <시장가치 외의 가치>를 규정하고 있고, 부동산가격 공시법에서 공시지가의 기준은 지가체계의 일원화이고 지가의 일원화가 아니며, 동법 8조 후단 「가감조정」의 규정에서 볼 수 있듯이 국내에서는 평가목적 등에 따른 가치다원론을 인정하고 있다고 볼 수 있다.

#### 2. 외국의 경우

일본은 가격의 종류에 대해 정상가격, 특정가격, 특수가격, 한정가격을, 미국의 경우는 기준가치인 시장가치(Market Value)를 전제로 보험가치, 과세가치, 사용가치 등의 개념을 정립하고 있어 가치다원론을 수용하고 있다.

통암기

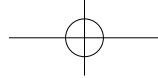
### III. 가치다원화 인정의 필요성

1. 가치형성요인의 다양성
2. 감정평가의 정확성과 안전성
3. 감정평가의 사회적 기여
4. 감정평가의 업무영역 확대

### IV. 결

그래서 가치다원성을 인정할 필요성이 있다.

- **관련문제(+알파)** : 우리는 시장가치 외의 가치의 개념에 대한 구체성이 없어서 평가에 대한 혼란이 야기될 수 있으니 이 개념의 구체화를 할 필요가 있겠다.



기출문제 3. 감정평가에 있어 시장가치, 투자가치, 계속기업가치 및 담보가치에 대하여 각각의 개념을 설명하고, 각 가치개념간의 차이점을 비교한 후, 이를 가격다원론의 관점에서 논하시오. (17회.30점)

## I. 서

## II. 각 가치개념의 의의

### 1. 시장가치(Market value) (8)

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

### 2. 투자가치(Investment value)

대상부동산이 특정한 투자자에게 부여하는 주관적 가치이다.

### 3. 계속기업가치(Going concern value)

유·무형의 기업자산을 개별적이 아니라 총체적으로 매도한다고 했을 때 계속기업이 가질 수 있는 가치이다.

### 4. 담보가치(Mortgage value)

금융기관 등이 대출에 대한 담보취득을 목적으로 담보대상물건의 상태나 사실관계를 조사·확인하여 담보대상물건의 경제적 가치를 가액으로 표시한 것을 의미한다.

## III. 각 가치개념간의 차이점

### 1. 시장가치와 투자가치의 차이점

객관적가치/최유효이용전제    주관적가치/투자계획을전제

### 2. 계속기업가치와 담보가치의 차이점

무형자산의가치가 포함  
/시너지가치가 포함

특히 무형자산의 담보가치가 별도로 인정되지 않는  
이상에는 기본적으로 무형자산의가치가 포함되지 않  
는다./시너지가치 인정되지 않는다.

### 3. 시장가치와 담보가치

정상적인거래상황전제

단기처분할것을전제(단기간, 매도자의 협상력이  
열위한 상태) 즉, 보수적으로 평가한다.

### 4. 계속기업가치와 투자가치

계속적,영속적운영전제

계획된투자기간을전제

## IV. 가치를 다원적으로 파악할 필요성

### 1. 가치형성요인의 다양성

### 2. 감정평가의 정확성과 안정성

### 3. 감정평가의 사회적 기여

### 4. 감정평가의 업무영역 확대

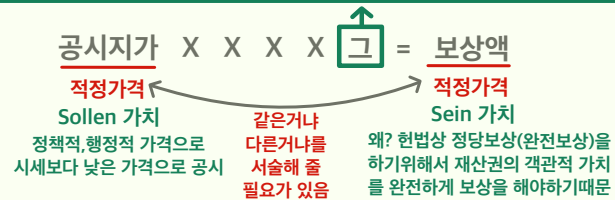
## V. 결

기본강의 때 하신 말씀 : 살아있는 논점! 공부 깊게 하기!

## 기출문제 4. 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률의 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 보상평가 가격과 적정가격, 실거래가격과의 관계를 설명하시오. (19회.10점)

1. 이론적
2. 표준지 공시지가

Sollen 가치로 구해진 적정가격을 Sein 가치의 성격의 적정가격으로 바뀌주는 역할을 하고 있다.



## I. 의의

### 1. 보상평가가격

공익사업의 시행을 위해 사인이 토지소유권을 박탈하는 경우에, 손실보상의 차원에서 감정평가사가 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 수용대상 토지의 적정가격을 말한다.

### 2. 적정가격

당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격

### 3. 실거래가격

부동산시장에서 매도자와 매수자 사이에 실제로 이루어진 거래금액을 말한다.

## II. 각 가격개념간의 관계

### 1. 보상평가가격과 적정가격의 관계

단순한 답안 : 적정가격으로 공시된 표준지공시지가를 기준해서 보상평가액을 구하는 관계

구체적 답안 : 적정가격은 Sollen 가치(답안지에는 당위가치(Sollen)라고 기재)이고, 보상평가가격은 Sein 가치(답안지에는 현실가치(Sein)라고 기재)이다. Sollen 가치로 공시된 표준지 공시지가를 기준해서 그 밖의 요인 보정을 통해서 Sein 가치인 보상평가 가격을 구하는 것. 보상평가가격의 적정가격과 공시지가의 적정가격, 이름은 같지만 같은 성격인 것은 아니다. (내용이 더 풍부해짐)

애플 구하는 ← 관계 → 애플 이용해서

### 2. 적정가격과 실거래가격의 관계

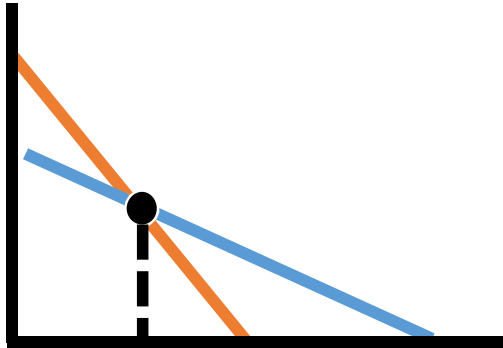
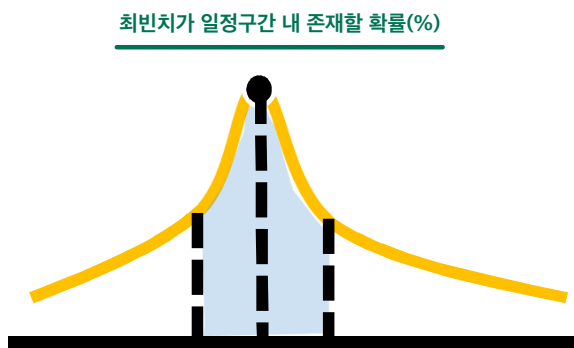
우리가 표준지공시지가를 평가할 때, 3방법에 의해서 표준지공시지가를 구하게 되어있는데, 따라서 시장에서 거래된 실거래가격은 표준지공시지가를 구할 때 활용이 되는 가격 자료 중 하나가 됨.

### 3. 보상평가가격과 실거래가격의 관계

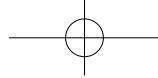
보상평가액을 구할 때 그 밖의 요인 보정을 하는데 그 밖의 요인 보정의 자료로 실거래가격이 활용되기도 한다.

## 변형 모의고사 제2회

부동산은 불확실성하의 평가이기 때문에  
부동산의 가치는 최빈치의 개념으로 파악되는게 더 적절

| 구 분     | 최고가격                                                                                 | 최빈치                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 시장의 형태  | 완전경쟁시장 <small>다수의 매도,매수</small>                                                      | 불완전경쟁시장 <small>소수의 매도,매수</small>                                                      |
| 정보의 확실성 | 확실성                                                                                  | 불확실성                                                                                  |
| 재화의 동질성 | 동질성<br>(일반재화)                                                                        | 이질성 <small>개별성</small><br>(부동산)                                                       |
| 금융조건    | 불고려                                                                                  | 고려                                                                                    |
| 표현방법    | 점추정치                                                                                 | 확률분포                                                                                  |
| 그래프     |  |  |





## 기출문제 2. 시장가치(Market Value)에 관한 다음의 물음에 답하시오. (23회.40점)

(1) 시장가치 개념의 변천과정을 설명하시오. (20점)

(2) 최근 시장가치 정의의 통계학적 의미를 최종평가가치의 표현방법과 관련하여 설명하시오. (20점)

### I. 서

부동산평가에 사용되는 자료의 종류와 그것의 가치증거로서의 채택여부는 시장가치의 정의에 의해 결정되기 때문에 시장가치의 개념정립은 대단히 중요하다. 시장가치는 과거부터 현재까지 평가이론의 발전에 따라 그 개념도 변천하여 왔다. 과거 ①가치와 가격이 구별되지 않았던 시기 ②최고가격으로 보던 시기 ③일정한 요건을 충족하는 확률적 개념으로서 최빈값으로 보는 오늘날로 변천하여 왔다. 과거 수많은 논쟁을 통해 오늘날 정립된 최빈매매거래가능가격의 개념은 실무적으로 구간추정이나 관계가치로 표현하는 것이 이론적으로 적합하다. 그러나 실무적으로는 점추정으로 제시하는 것이 더욱 유용할 수도 있다.

### II. 문#1

#### 1. 개요

시장가치 개념은 AI를 중심으로 발전해온 바, 이를 중심으로 설명한다.

#### 2. 가치와 가격 미구별시기

##### (1) 개념정의

시장가치를 사전적 의미로 <매도자와 매수자가 기꺼이 거래를 하려 하는 가격>으로 해석하여 가격과 가치를 엄밀히 구분하지 않았던 시기였다. 이때 AI의 공식적 입장은 아니지만 AI 2판에서는 단순히 시장가치를 시장거래가격으로 이해하였다.

##### (2) 개념의 문제점과 해결

① 부동산은 내구재로서 평가목적\*조건\*대상물건의 성격에 따라 가치를 다양하게 파악할 수 있고, 장래편익의 현가합으로 가치가 정의되며, 평가현재시점의 가치라는 점에서 일반경제재에 적용되는 가격과는 구별되어야 한다. ② 이에 이후 시기에는 시장가치란 일정한 요건을 충족하는 가격으로 정의되어 단순한 시장거래가격과 구분되었다.

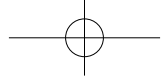
#### 3. 최고가격으로 보던 시기

##### (1) 개념정의

시장가치란 일정한 요건을 충족하는 <최고가격(highest price)>이라고 정의하였다.

##### (2) 개념의 문제점과 해결

① Ratcliff는 부동산평가란 불확실성 하에서 행해지는 경제분석이므로 확률적으로 가치가 표현될 수 있다고 하여 <최고가격>이라는 정의는 문제가 있다고 비판하였다. 이론적으로 부동산거래시 압력 또는 거래당사자의 비정통성 등에 의해 비정상적으로 높게 지불되는 금액까지 시장가치라고 인정할 수는 없다. ② 이에 이후 시기에는 <거래가 성립될 가능성이 가장 높은 가격(most probable price)>라고 하여 최빈치의 개념을 도입하였다.



## 4. 오늘날 최빈값으로 보는 시기

### (1) 현재의 정의 “ai정의 적으면 되는데, 못외우고 있으니 감척상 정의 적으면 됨”

특정 시점에 현금, 현금등가조건 또는 기타 세밀히 명시된 조건으로 특정 부동산 재산권에 대해서 매수인과 매도인이 각각 현명하고 신중하게 행동하며, 어느 한쪽도 강압을 받지 않으며 공정한 매매에 필요한 모든 조건 하에서, 경쟁적인 시장에서 충분히 공개된 후에 매매될 가장 가능성이 높은 가격이다.(AI)

### (2) 이전과의 차이점(개념의 정치화) AI는 1993년 시장가치를 처분가치나 청산가치 등과 구분하기 위하여 시장가치의 9가지 개념요소를 정의하여 개념을 이전보다 정치화하였다.

#### ① 금융조건의 명확화 “과거에는 현금과 현금등가액의 구분이 없었는데 현금등가액을 포함하는 것으로 현금 및 현금등가액으로 금융조건을 명확하게 하였고,”

<매매가격은 현금이나 또는 그것과 비교될 수 있는 금융적 장치에 의해 지불되었을 것>을 규정하여, 단순한 명목가격(nominal price)이 아니라 금융조건을 반영한 실질가치를 구하도록 하여 혼동의 여지를 없앴다.

#### ② 기준시점 개념(as of a specified date)의 추가 “특정 일자에만 유효한 가격이라는 조건을 추가했다 라는 것”

시장가치는 평가의 기준일에만 타당한 것이라는 점을 명확히 하였다. 또한 이 요건은 가격시점 현재 이미 과거에 충분한 기간 동안 출품되었을 것을 요구하는 것이지, 가격시점부터 미래에 출품될 것을 전제하는 것이 아니다.

#### ③ 기타

정상거래를 상정하기 위해 출품기간의 합리성(reasonable exposure)을 추가하였다. 또한 시장가치가 부동산의 물리적 실체에 대한 것인가 부동산권익에 대한 것인가에 대한 논쟁의 결과, 특정 부동산권익(specified property rights)에 대한 평가라는 점을 명확히 하였다.

## III. 문#2

### 1. 통계학적 의미

#### (1) 최빈값

통계적으로 중심경향을 측정하는 대표적인 방법은 3가지가 있다.

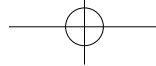
- ① 평균값(mean)은 모든 자료값을 산술평균한 값이고,
  - ② 중앙값(median)은 데이터를 정확히 2등분하는 값이고,
  - ③ 최빈값(mode)은 가장 빈번하게 존재하는 자료값을 말한다.
- 최근 시장가치 정의는 통계적으로 최빈값의 의미를 가지고 있다.

#### (2) 확률적 개념

<성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액>이란 하나의 점이 아니라 일정한 확률로 나타낼 수 있음을 말한다. 즉 다른 금액으로는 거래가 성립되지 않는다는 것이 아니라 가장 거래성사확률이 높은 시장가치보다는 확률이 낮다는 의미이다.

### 2. 최종평가가치의 표현방법 “안정근 교수님 책에 있는 내용”

- ① 최종가치를 하나의 수치로 표시한 것을 점추정치(point estimate)라 하며 이는 주로 담보가치나 과세가치, 보상가치, 그리고 보험가치의 평가와 같은 경우가 해당된다.
- ② 최종가치를 범위로 표시하는 것을 구간추정치(interval estimate)라 한다.
- ③ 기준금액의 상하관계로 표시한 것을 관계가치(relation value)라고 한다. 즉 <가격은 10억원 이하>라고 하거나, 또는 <가격은 10억원 이상>이라고 표현하는 것을 관계가치라고 말한다.



### 3. 시장가치의 적합한 표현방법

#### (1) 이론상 검토 “확률적 개념이기 때문에 구간 가치나, 관계 가치로 표현하는 것이 적합하다.”

시장가치 개념이 최빈값으로서 확률적 개념이므로 구간추정치 또는 관계가치로 표현하는 방법이 타당할 것이다. 구간추정치의 경우 시장가치가 어느 범위에 존재할 확률이 얼마라는 것을 명시해야 하고, 관계가치의 경우 최빈값을 기준금액으로 하고 상하로 가격이 변화할 수 있는 폭을 확률적으로 제시해야 한다.

#### (2) 실무상 구체적 검토

##### ① 평가목적상 “과세목적(상속세, 증여세 등) → 점 추정치 컨설팅 목적 → 구간 가치, 관계 가치”

담보나 보상의 경우 하나의 금액을 제시하여야 할 필요성이 있다. 또한 다른 금액으로도 시장가치가 성립될 가능성이 있다고 확률적으로 제시하는 것은 불필요한 갈등을 야기할 수 있다. 따라서 이러한 평가목적인 경우에는 점 추정치로 가치를 제시하는 것이 유용할 것이다.

##### ② 대상물건의 성격상 “자료가 많이 필요하다. 자료를 구하기 어렵다면 → 점 추정치”

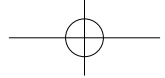
시장가치를 확률적으로 표시하기 위해서는 많은 시장자료가 요구된다. 그러나 공공목적의 부동산, 도로\*하천과 같은 비시장성 부동산은 이를 위한 충분한 자료가 존재하지 않는다. 따라서 이 경우 점추정치에 의해 가치를 제시하는 것이 유용할 것이다.

##### ③ 대상물건의 경제규모상 “경제규모가 작은 경우 → 점 추정치 적합 경제규모가 큰 경우 → 확률 개념이 적합”

대규모 부동산개발사업의 경우 사업을 중도에 확장하거나 연기하거나 포기할 수 있는 옵션 가치를 고려할 필요성이 있다. 이 경우 동적DCF나 옵션가치평가법 등을 활용하여 시장가치 관계가치로 표시할 수 있을 것이다. 즉 옵션을 고려하지 않았을 때의 가치를 기준금액으로하여 옵션에 의해서 상하로 어느 정도 편차가 발생할 수 있는지를 표시하는 것이 유용하다.

## IV. 결

이론적으로 시장가치는 확률적 개념이나 실무적으로 감정평가액을 확률적으로 제시하는 경우는 없다. 그러나 개발사업의 타당성 분석, 부동산증권화 관련 평가 등에서는 확률적 개념으로 경제가치를 평가하는 것이 오히려 의사결정에 더 도움이 될 수 있다. 따라서 최종평가가치의 다양한 표현방법을 적극 도입할 필요가 있다.



### 기출문제 3. 시장가치에 대하여 다음의 물음에 답하시오. (30회.30점)

- (1) '성립될 가능성이 가장 많은 가격(the most probable price)'이라는 시장가치의 정의가 있다. 이에 대해 설명하시오. (10점)  
(2) 부동산거래에 있어 '최고가액(highest price)'과 '성립될 가능성이 가장 많은 가격'을 비교\*설명하시오. (10점)  
(3) 가치이론과 가치추계이론의 관계에 대해 각 학파의 주장내용과 이에 관련된 감정평가방법별 특징을 설명하시오. (10점)

#### I. 서

#### II. 물음#1

##### 1. 시장가치의 정의 감칙상의 정의

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

##### 2. 최빈치의 개념

거래가 성립될 가능성이 가장 높은 가격(most probable price)이다.

안정근 교수님 책

##### 3. 시장가치의 객관적 성격

최빈치 개념으로 구하는 것이 시장가치의 객관적 성격에 더 부합한다.

##### 4. 계량적 평가기법 활용에 유리

#### III. 물음#2

##### 1. 최고가격

(1) 용도의 다양성과 부증성

(2) 토지할당 매커니즘

##### 2. 양자의 비교

(1) 완전경쟁시장여부

(2) 정보의 확실성 여부

(3) 가치의 표현방법

(4) 거래형태에 따른 적절성 차이

## IV. 물음#3

### 1. 고전학파

#### (1) 가치이론

생산비가치설 : A. Smith 비롯한 대부분 고전학파 경제학자들은 **재화의 가치**는 **재화의 생산에 투입된 생산요소의 대가**로 보고, **가치는 생산비에 의해 결정된다**고 보았다.

#### (2) 원가법의 특징

고전학파의 생산비가치설은 감정평가 3방식 중 **비용성의 사고**인 원가방식의 근거가 되었다.  
이 방식은 생산비가 많이 투입된 재화일수록 그 만큼 시장에서 더 많은 가치와 교환할 수 있다는 것을 전제로 한다.

### 2. 한계효용학파

#### (1) 가치이론

한계효용가치설 : 고전학파의 생산비 가치설에 반대하면서 **재화의 가치**는 **한계효용에 의해 결정되는 것**이라고 주장하였다. **한계효용이란 재화를 한 단위 더 소비했을 때 획득되어지는 효용의 증분**이다.

#### (2) 거래사례비교법의 특징

<한계효용>이라고 하는 것은 '**소비자들이 얼마만큼 한계효용을 느끼는가**'인 시장에서 관찰이 되기때문에 <거래사례비교법>의 성립근거가 된다.

### 3. 신고전학파

#### (1) 가치이론

**가격을 결정하는 수요와 공급**은 가위의 양날과 같아서 어느 한 쪽도 가치결정에서 도외시 할 수 없으며, **단기와 장기라는 시간개념을 도입하여 고전학파와 한계효용학파의 견해를 종합**하였다.

#### (3) 수익환원법의 특징

피셔 : <**가치라고 하는 것은 장래 편익의 현재 합이다.**>라는 정의를 제시했기에 <수익환원법>의 성립 근거가 된다.

## 4대 논쟁

“출제확률 굉장히 낮다. 하지만 내용이 있다는 것과 모르는 것의 차이는 크기 때문에 알고 지나가자.”

### 1. 측정기준 (현금 Vs 현금등가)

시장가치를 현금으로 측정하는게 맞느냐 현금등가액으로 측정하는게 맞느냐 ~

현금등가액으로 측정하는 부분에 대한 비판  
(동일한 물건이라면 동일한 가치)

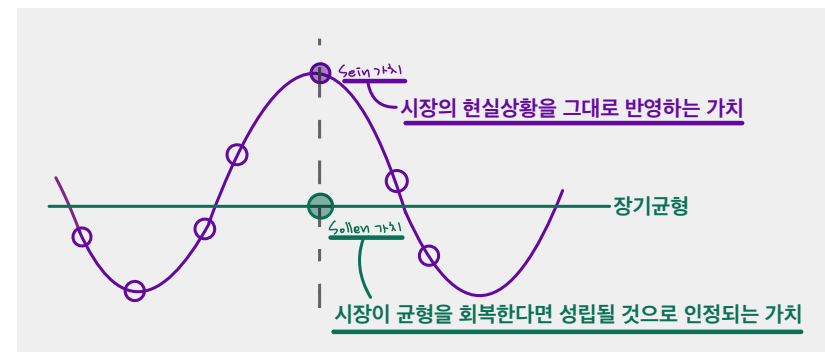
“사람마다 저당대출의 조건이 상이하기 때문에 동일한 물건이라해도 그 사람의 저당대출조건 또는 신용조건에 따라 부동산의 가치가 달라지면 안된다.”

이쪽측에 대한 반론 “어떤 물건을 거래하는 전형적인 매도인과 매수인 사이에는 전형적인 저당조건이 있다.”

ex) 10억짜리 아파트 사고파는 거래참여자 / 40억짜리 아파트 사고파는 거래참여자  
비슷한 수준의 소득, 대출조건      비슷한 수준의 소득, 대출조건

현금등가액으로 측정하는 것으로 결론이 났음

### 3. 균형가치여부(Sein Vs Sollen)



시장가치는 Sein 가치라고 결론을 내림

### 2. 평가대상(물리적 VS 경제적 가치)

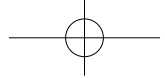
평가대상이 물리적인 부동산이냐 아니면 그 부동산의 법적권리에 대한 경제적 가치냐 ~

| 재개발<br>↑ 경제적 가치 ↓       |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 3                       | 4                       |
| 1                       | 2                       |
| 다세대<br>소유권 4개<br>분양권 4개 | 다가구<br>소유권 1개<br>분양권 1개 |

경제적 가치를 구하는 것으로 결론이 났음

### 4. 정의자체의 문제(최고가격 Vs 최빈치)

최빈치가 맞다고 결론이 났음



## 윤강사문제 1. <감정평가에 관한 규칙>상 시장가치는 감정평가의 원칙적인 기준가치가 되므로 그 정확한 이해가 필요하다. 이하 시장가치와 관련한 다음 물음에 답하여라. (50점)

- (1) 시장가치의 개념요소를 설명하라. (10점)
- (2) 시장가치의 성격이 현실가치인지 당위가치인지를 논하시오. (15점)
- (3) 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」상의 적정가격의 성격을 논하고, 시장가치와 상호 비교하라. (15점)
- (4) 시장가치를 구하는데 있어 발생하는 실무상 어려움을 논하시오. (10점)

### I. 서

시장가치란 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정당한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다. 시장가치는 비정상적 사정을 배제한 합리적\*객관적 가격으로서 시장증거에 기초하므로 현실가치의 성격을 가진다. 이는 부공법상의 적정가격이 정책적 목적의 당위가치의 성격을 갖는 것과는 구분된다. 다만 시장가치는 가치파악의 본질적 어려움과 현실 감정평가상 한계가 있다.

#### 통합기

### II. 문#1 시장가치의 개념에 대한 전형적인 목적

#### 1. 통상적인 시장

다수 매도인과 매수인이 합리적\*합법적 사고를 가지고, 경제원칙에 입각하여 행동함에 따라 형성되는 일반적인 시장을 의미한다고 할 수 있다.

#### 2. 충분한 기간 공개

시장가치는 매수인의 발견을 위하여 통상적인 시장에서 충분한 기간 방매된 후 합의되는 가격이다. 충분한 기간이란 무한한 장기간을 의미하는 것이 아니라 부동산의 경우 종별과 규모 등에 따라 차이가 있다.

#### 3. 당사자의 정통성

거래의 당사자가 대상물건, 수급동향 기타 부동산 시장의 추이에 정통할 것, 거래의 당사자가 대상물건의 적정용도에 정통할 것, 거래의 당사자가 대상물건의 효용 및 경제가치에 정통할 것 등이 요구된다.

#### 4. 신중하고 자발적인 거래

시장가치는 거래가격을 불합리하게 만드는 대내\*외적인 자극(영향)이 없는 상태에서 성립하는 가격이다. 이러한 거래의 자연성을 저해하는 요인으로서는 당사자의 개별적 동기나 공익사업을 위한 토지수용 등이 있다.

#### 5. 성립될 가능성이 가장 높은 가격

최빈매매거래가능가격으로서 가격을 일정한 점이 아니라 범위로 보는 확률적 의미를 내포한다.

### III. 문#2

#### 1. 현실가치(sein wert)의 개념

##### (1) 의의

현실의 시장상황을 반영하는 가격으로서, 객관적으로 확인 가능한 가격을 말하며, 원인보다 현상을 중시하는 개념이다. 이는 시장참여자의 집단적인 가치판단을 중시하는 개념이다.

##### (2) 가치접근방법(direct approach)

본건자체의 거래내역이나 유사성이 인정되는 물건의 실거래사례 등의 시장증거를 직접적인 근거로 하여 본건의 가치를 구한다.

##### (3) 장단점

① 시장증거로 직접 가격을 구하므로 시간과 비용이 절약된다. 그러나 ② 가치형성요인과 가격 사이의 인과관계를 충분히 고려하지 못하여 자원을 비합리적으로 배분할 가능성이 있다.

#### 2. 당위가치(sollen wert)의 개념

##### (1) 의의

당위성을 내포한 이상적\*규범적 가격으로서, 시장이 균형을 회복했을 때 성립할 것으로 인정되는 가격을 말한다. 이는 부동산의 내재가치를 존중하는 개념이다.

##### (2) 가치접근방법(indirect approach)

당위적 사고를 근간으로 하여 가치형성요인(원인)과 가격(결과)간의 인과관계를 파악하여 가치를 구한다.

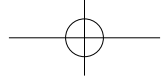
##### (3) 장단점

① 가치형성요인을 충분히 고려하여 균형가치를 제시하므로 자원을 합리적으로 배분하는 기능을 수행한다. 그러나 ② 평가자의 주관개입 우려가 있고 가치평가에 시간과 비용이 많이 소모된다.

#### 3. 시장가치의 성격

최빈매매거래가능가격으로서 객관적\*확률적 가치의 개념을 가지고 있고, 통상적인 시장이란 현실의 사회경제 정세를 전제하는 것이다. 또한 시장가치가 사적평가의 기준가치가 된다는 점에서 현실가치의 성격을 가진다. 다만 비정상적 사정을 배제하고 합리적인 거래상황을 가정하므로 순수하게 현실가치의 성격만을 갖는 것은 아니고 당위가치의 성격도 일부 혼용되어 있다고 볼 수 있는데 이처럼 양자의 성격이 혼용되는 것은 세계적인 추세이다.

시장가치는 현실가치(Sein)이긴한데, 당위가치(Sollen)의 성격이 전혀 없는 것은 아님  
왜냐하면 시장가치의 개념요소에서 시장의 비정상적인 요소는 최대한 배제를 하기 때문에 양자가 어느정도 혼용되어 있다고 결론을 내리면 됨



## IV. 문#3

### 1. 적정가격

#### (1) 의의(부공법 제2조 제5호)

당해 부동산에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다.

통암기

#### (2) 성격 방경식 교수님 관련 논문에서 수험서 형태에 맞게 발췌해서 정리한 목차

##### ① 법정가격

부공법상의 적정가격은 법률규정에 따라 산정하여야 하기 때문에 법정가격의 성격을 가진다고 할 수 있다.

##### ② 정책가격

적정가격은 공익사업이나 개발이익 환수 및 과세 등의 다양한 행정목적에 이용되고 있는 가격으로서 부동산의 사회성·공공성을 실현하기 위한 정책가격의 성격을 갖는다.

##### ③ 당위가격

비록 적정가격의 개념상 시장성의 개념을 보완하였다고 하나 적정가격은 행정목적에 주로 이용되는 가격으로서 과세와 손실보상이라는 상반된 이해관계를 조절하고, 공동선을 실현하기 위한 정책적 가격인바 현실가치보다는 당위가치의 성격이 강하다고 할 수 있다.

### 2. 공통점 쌤이 만든 목차

#### (1) 최빈매매거래가능가격

양자 모두 <거래가 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격>을 개념요소로 규정하여 확률적 가격개념으로서 최빈값의 성격을 갖는다는 공통점이 있다.

#### (2) 가치3면성의 반영

각 가치개념은 시장성·비용성·수익성을 종합 고려하여 결정된다는 점이 공통적이다. 따라서 구체적으로는 감정평가3방법이 적용되고, 도출된 시산가액을 적절히 조정하여 최종 가치결론을 내리게 되는 공통점이 있다.

#### (3) 가격의 기능측면

부동산시장의 불안전성으로 균형가격이 자동으로 성립되지 않는다. 따라서 감정평가에 의해 도출된 시장가치·적정가격은 균형가격의 역할을 대신하여 시장내 자원배분과 수급 조정의 기능을 수행하게 된다.

### 3. 차이점 쌤이 만든 목차

#### (1) 가격의 성격차이 “시장가치는 Sein 가치인데, 적정가격은 Sollen 가치라서 차이가 있고”

상기 논의대로 시장가치는 현실가치의 성격을 갖으나, 적정가격은 당위가치의 성격을 가지므로 양자의 차이점이 있다.

#### (2) 활용분야의 차이 “시장가치는 사적 평가에 활용되고, 적정가격은 공적 평가에 활용된다.”

시장가치는 사적목적의 감정평가에서 기준이 되나, 적정가격은 주로 공적목적의 평가에서 활용된다는 점에서 차이가 있다.

#### (3) 개념요소의 차이 “적정가격은 시장가치에 비해서 개념요소가 다르다.”

시장가치는 ① 출품기간의 합리성 ② 당사자의 정통성 ③ 거래의 자연성을 구체적으로 규정하고 있지만, 적정가격은 <정상적인 거래>라고 규정하여 개념이 추상적이다.

## V. 문#4

### 1. 가치파악의 본질적 어려움

#### (1) 가치의 주관성

가치란 <거래편익의 현가함>으로 정의된다. 가치와 가격을 구분하는 견해에 의하면 가치란 평가주체·거래주체마다 느끼는 효용이 다르므로 주관적인 성격을 가지게 된다. 따라서 사회구성원들이 공통적으로 느끼는 가치를 구한다는 것은 본질적인 어려움이 있다.

#### (2) 가치파악의 한계

가치란 재화의 본질적 가치(fundamental value)를 의미한다. 그러나 자료수집의 한계, 평가주체의 한계, 기타 부동산시장의 불안전성으로 인하여 재화의 진실한 가치를 파악하는 것은 어렵다.

### 2. 평가기법의 개선필요

#### (1) 주관개입의 가능성

■ 거래사례비교법 : 사정보정, 요인비교치  
■ 원가법 : 감가수정  
■ 수익환원법 : 미래수익의 예측

현재 감정평가3방법은 각종 보정과 산정을 위한 객관적인 자료가 불충분한 경우가 많아, 각 단계에서 평가주체의 주관개입될 수 있는 여지가 크므로 정확한 시산가액을 구하는데 어려움이 있다.

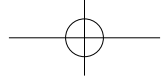
#### (2) 개별평가의 한계

기본적으로 물건별 평가하기 때문에 복합부동산의 경우에 토지와 건물을 개별로 평가한다. 그런데 시장거래관행은 일체로 이루어지기 때문에 개별평가를 하는 법규정이나 평가관행에 근본적인 한계가 있다.

### 3. 사례자료 수집의 어려움 “농지로 가서 전답의 가치를 평가할땐 거래사례가 희소해서 평가자가 평가한 가격으로 정말로 가격이 정해지는 경우가 많음”

시장가치는 정상적인 상황에서 거래된 풍부한 사례자료에 근거하여 평가되어야 하나, 현실적으로 시장가치의 요건을 모두 만족하는 사례자료를 수집하는 것은 매우 어렵고, 일부 요건을 미충족한 사례를 보정하는 과정에서 주관개입이 발생할 수 있다.





시험으로 직접적으로 제시되지는 않을건데, 공부시키는 용으로 만든 문제

**윤강사문제 2. 정확한 감정평가를 위해 구하는 가치개념을 명확히 정립할 필요성이 있다.**  
**이하 다음 가치개념들에 대한 물음에 답하라. (20점)**  
**(1) 현실가격과 당위가격의 개념을 설명하시오. (10점)**  
**(2) <부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률>상 적정가격과 <감정평가에 관한 규칙>상 시장 가치의 개념을 현실가격과 당위가격의 관점에서 상호 비교하여 논하시오. (10점)**

## I. 서

### II. 설문#1

#### 1. 현실가격(sein wert)

##### (1) 의의

현실의 시장상황을 반영하는 가격으로서, 객관적으로 확인 가능한 가격을 말하며, 원인보다 현상을 중시하는 개념이다. 이는 시장참여자의 집단적인 가치판단을 중시하는 개념이다.

##### (2) 가치접근방법(direct approach)

본건자체의 거래내역이나 유사성이 인정되는 물건의 실거래사례 등의 시장증거를 직접적인 근거로 하여 본건의 가치를 구한다.

##### (3) 장단점

- ① 시장증거로 직접 가격을 구하므로 시간과 비용이 절약된다. 그러나
- ② 가치형성요인과 가격 사이의 인과관계를 충분히 고려하지 못하여 자원을 비합리적으로 배분할 가능성이 있다.

#### 2. 당위가격(sollen wert)

##### (1) 의의

당위성을 내포한 이상적·규범적 가격으로서, 시장이 균형을 회복했을 때 성립할 것으로 인정되는 가격을 말한다. 이는 부동산의 내재가치를 존중하는 개념이다.

##### (2) 가치접근방법(indirect approach)

당위적 사고를 근간으로 하여 가치형성요인(원인)과 가격(결과)간의 인과관계를 파악하여 가치를 구한다.

##### (3) 장단점

- ① 가치형성요인을 충분히 고려하여 균형가치를 제시하므로 자원을 합리적으로 배분하는 기능을 수행한다. 그러나
- ② 평가자의 주관개입 우려가 있고 가치평가에 시간과 비용이 많이 소모된다.

### III. 설문#2

#### 1. 각 가격개념의 의의

##### (1) 적정가격(부공법 제2조 제6호)

당해 부동산에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다.

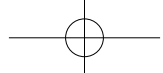
##### (2) 시장가치

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

#### 2. 적정가격과 시장가치의 비교

시장가치는 ① 출품기간의 합리성 ② 당사자의 정통성 ③ 거래의 자연성을 구체적으로 규정하고 있지만, 적정가격은 <정상적인 거래>라고 규정하여 개념이 추상적이다.

## IV. 결(관련문제)



## 기출문제 1. 국토해양부의 부동산 실거래가 자료축적의 의의와 한계극복을 위한 감정평가사의 역할에 대해서 설명하시오. (23회.10점)

이 문제는 이렇게 이해하자!



단순 개념을 말하는 것이 아니라 어떠한 사회적 의미, 부동산 시장이나 감정평가업계에서의 어떠한 의미를 갖고 있는지로 이해를 해야함!

2006년도부터 실거래가 신고를 해 왔기 때문에 자료의 축적이 이루어졌다.

이러한 자료의 축적이 부동산 시장 : 부족했던 부동산가격정보가 더 제공되는 측면이기 때문에 이전 일반인들도 부동산시장의 가격정보를 보다 더 투명하게 알 수 있게 됐음.  
(가격정보공개 → 합리적 가격형성의 기초가 되고있다.)

감정평가 업계 : 이렇게 쌓여있는 실 거래가 자료를 기반으로해서 우리가 감정평가업무를 할 때 근거자료로 활용하기 때문에 DB가 확충됨.  
(자료DB확충 → 계량적 평가기법을 도입할 수 있는 토대가 마련됨.)

### I. 의의

부동산거래의 은밀성으로 시장에서 거래사례를 수집하는 것이 매우 어렵다. 이에 과거에는 시장증거에 기초한 감정평가보다는 과거 평가전례에 기초한 평가가 중심적이었다. 그러나 2006년부터 도입된 실거래신고제도의 효과로서 점차 실제 거래사례를 수집하기 용이해졌다. 따라서 본 제도를 통한 자료의 축적은 가격정보의 공개를 통하여 부동산시장의 불완전성 극복을 도모하는 의의를 지닌다.

## II. 한계극복을 위한 감정평가사의 역할

### 1. 실거래가 자료의 한계

#### (1) 비부동산 가치구성요소의 포함여부

- 공장 공장에 있는 기계나 설비들에 대한 거래금액도 포함된 금액인데 그것을 토지와 건물 금액으로 신고를 해버리면 그 안에 기계나 설비의 금액도 포함된 것
- 상가 예외적으로 임대인이 임차인으로부터 직접 권리금을 수수하는 경우가 있음. (보통 임차인들끼리 주고 받음) 건물주가 직접 영업을 하던 상가건물을 매매하는 경우에도, 순수한 부동산의 거래금액 외에 영업권리금에 대한 대가가 포함 될 수 있다.
- 호텔 브랜드 가치가 포함된 경우가 있음.

#### (2) 기타 비정상적 사정의 개입

- ① 매도자와 매수자가 특수한 관계에 있거나,
- ② 양도세 등의 세금송계와 관련한 특약이 있거나
- ③ 거래빈도가 매우 낮아 가격의 정상성이 담보되지 않는 경우
- ④ 인접지와 합병을 전제로 한 성사된 한정가격이거나
- ⑤ 실거래가 신고가 허위신고인 경우
- ⑥ 거래가격에 동산이나 무형자산의 거래액이 포함되는 경우에는 실거래가에 비정상적 사정이 개입된다.

### 2. 감정평가사의 역할

#### (1) 정확한 부동산가격 공시필요성 “평가 혹은 지적할 필요성이 있다.”

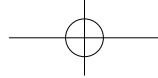
감정평가사에 의해 지적된 부동산가격은 이 사회에서 균형가격의 역할을 대신 수행하여 각종 정책적·경제적 기능을 수행한다. 따라서 정확한 부동산가격을 공시할 의무를 지고 있다.

#### (2) 실거래가 조정자(adjustment)

실거래가격은 상기와 같이 비정상적인 사정이 개입되어 있으므로 감정평가사에 의해 적절히 조정될 필요성이 있다. 비정상적 실거래가를 모두 제외하는 경우 자료의 수가 부족해져 통계모형을 구축하기 어려워지므로 조정을 통해 보완할 필요가 있다.

## III. 관련문제

미국은 감정평가사에게 실거래가격의 조정권한을 인정하고 있다. 그러나 우리나라는 이에 대한 명문 규정이 없어 비정상적 실거래가격을 부정하기 어려운 현실이다. 따라서 이에 대한 이론연구와 규정마련이 필요하다.



출제위원급 모의고사 문제 1. 감정평가과정에서 산출되는 **정상가격**과 **시장거래가격** 간 피드백(feed-back)을 논하라. (40점)

## II. 시장가치와 실거래가격간 피드백관계

### 1. 실거래가격이 시장가치에 미치는 영향

- (1) 시장가치 산출(특히 거래사례비교법)의 자료 제시
- (2) 시장가치의 적절성 (특히 원가법\*수익환원법) 검토

시장가치는 거래사례비교법으로만 구하는 게 아니라 원가법이나 수익환원법으로도 구할 수 있는데, 이러한 원가법이나 수익환원법의 적절성을 실 거래가 자료로써 또는 실 거래가로 구해진 비준가액으로써 적절성이나 합리성을 검토해 볼 수 있음

### 2. 시장가치가 실거래가격에 미치는 영향

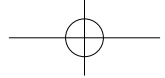
- (1) 실거래가격의 지침 제공

감정평가사가 평가한 시장가치는 정상적, 합리적 가격이다. 그래서 정상적인 시장가치를 구하면 그 시장가치가 부동산시장 내에서 합리적인 가격형성의 기초가 된다.

- (2) 합리적 실거래가격의 확립

### 3. 상호간 피드백 관계

(1)과 (2)  
내용이  
조금 중복됨



## 윤강사문제 1. 실거래가 자료에 관한 다음 물음에 답하여라. (20점)

(1) 실거래가 자료를 감정평가에 활용하기 위해서는 그 적절성을 검토해야 한다. 이때 고려해야 할 사항을 설명하시오. (10점)

(2) 실거래가 자료를 통계적 방식으로 처리하여 공시지가를 산정하는 것의 문제점을 설명하라. (10점)

### I. 서

실거래가 신고제도는 2006년 1월 1일부터 시행되고 있는 제도로서 부동산의 거래시 실거래가를 신고하도록 하고 있다. 이 제도를 통해 축적되는 자료를 실거래가 자료라고 한다. 이러한 실거래가 자료는 감정평가의 자료가 된다는 점에서 유용성을 가지나 비정상적 사정의 개입, 개별적 특성이 반영되어 있어 활용시 그 적절성을 검토해야 한다. 따라서 이러한 실거래가를 기반으로 통계적 방식으로 공시지가를 산정하는 경우 그 정확성이 문제되고 이로 인해 다양한 부작용이 발생할 수 있다.

### II. 설문#1

#### 1. 비정상적 사정의 개입 가능성

급매, 당사자의 비정통성, 비정상적 출품기간, 관계자간의 거래 등 비정상적 사정이 거래가격에 포함되어 있는지 여부에 대해 고려해야 한다.

#### 2. 대상부동산과 유사성

구분소유권의 경우 동일 건물, 동일 단지내 물건이라 하여도 층별\*위치별 효용, 향\*조망에 따른 가치의 차이 등이 발생한다. 따라서 실거래가 분석시 이러한 부분의 유사성에 대해서도 검토해야 한다.



“우리가 조회하는 DB는 엑셀 형태로만 제시되기 때문에 몇동의 몇호는 나오지만, 조망이나 향 등의 차이는 나오지 않기 때문에 같은 단지, 같은 면적, 같은 층이라고 형식적으로 같은 가격이겠네~ 라고 기계적으로 판단하면 안 됨. **개별성**이 있기 때문에 더 세부적인 조사가 필요하다.”

#### 3. 기타 항목의 포함여부

공장의 경우 기계\*기구 등의 가격, 발코니확장이나 인테리어 공사비, 브랜드가치와 같은 무형적 요소 등이 거래가격에 포함되어 있는지 여부에 대해 고려해야 한다.

### III. 설문#2 심사숙고해서 제대로 공부할 필요가 있음

#### 1. 실거래가 자료의 부정확성

설문#1에서 검토한 바와 같이 실거래가 자료는 부정적\*부정확할 가능성이 있다. 현재 우리나라는 감정평가사에게 실거래가 조정권한이 주어지지 않는 현실이므로 실거래가를 바로 공시지가 산정에 활용하는 경우 부정확한 결과가 도출될 수 있다.

#### 2. 정책적 측면에서 문제점

공시지가는 조세행정과 보상행정의 근거가 된다. 이 두 가지 행정은 국민의 재산권에 직접적인 영향을 미치는 것으로 매우 정확하고 세심하게 행해져야 한다. 그러나 전문가에 의한 복수평가에 의하지 않고 통계방식으로 단순 산정하는 경우 행정의 문제점이 발생할 수 있다.

다른 수험생들 보다 조금 더 잘 쓸 수 있는 목차

#### 3★통계적인 문제 중요한 내용이며, 답안지를 차별화 시킬 수 있는 내용임!

통계적 방식은 대량의 거래사실에 기반한 방식이다. 그러나 경기가 침체하거나 비도시부동산일 경우 거래가 희소하게 발생하여 필요한 양의 실거래가를 확보하지 못할 수 있다. 이 경우 공시지가의 정확성은 더욱 떨어지게 된다.

- 1. **침체기** : 개량적 평가모형으로 공시지가를 산정하려면 풍부한 DB가 필요한데, 문제가 부동산 경기 침체 시기 또는 불경기에는 부동산 거래가 매우 감소하고, 부족한 실 거래가로 공시지가를 산정하는 것이 더 어려워지거나 오류 가능성이 커진다.
- 2. **지역별 문제** : 도시지역은 사정이 그나마 나운데, 비도시지역은 거래가 더욱 뜸하다.
- 3. **부동산 유형별** : 아파트, 오피스텔, 빌라는 거래가 활발하지만, 전답임야는 거래가 매우 드물다.

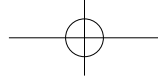
#### 4. 가격의 성격문제

공시지가는 각종 행정목적에 사용되기 때문에 사회공동체의 공공선을 구현하기 위한 당위가격(Sollen)의 성격으로 평가되었다. 이를 통해 그 동안 지가의 비정상적 급등을 방지하고 토지소유권의 고른 배분을 추구하여 왔다. 그런데 실거래가를 기반으로 바로 공시지가를 산정하게 되면 시장중거에 의해서만 가치를 구하게 되어 현실가치(Sein)의 성격을 가진 공시지가가 도출되며 상기 목적을 수행하는데 어려움이 발생하게 된다.

샘 :D

“공시지가라고 하는 것은 행정적, 정책적 가격의 목적이기 때문에 Sollen 가치를 구하는 건데, 실 거래가라고 하는 것은 시장의 현실을 그대로 반영하고 있는 Sein 가치이기 때문에, Sein 가치로 Sollen 가치를 구한다는 것은 문제점이 있을 수 있는 것임. (왜냐하면 실 거래가 자료는 Sein 가치고, 이 Sein 가치로 이루어진 실 거래가를 통계방식으로 돌려서 공시지가를 구해내면 그렇게 구해낸 공시지가가 우리가 필요로 하는 행정적, 정책적 성격의 Sollen 가치로써 공시지가를 제대로 구할 수 있겠느냐라고 주장할 수 있음.)”

### IV. 결



윤강사문제 3. 감정평가사 A씨는 구청자산의 매각목적을 위해 아파트 1개호의 시장가치평가를 진행 중이다. 본건의 가격조사를 진행하던 A씨는 본건 단지내에서 동일 면적에 대해서 1년전(5억원) 과 5개월(4억원) 전에 각각 1건의 매매사례가 있는 것을 국토해양부의 실거래가정보에서 확인하였다. 인근 중개업소에 문의한 결과 최근 경기침체로 거래가 거의 이루어지지 않고 간혹 급매물건에 대해 거래가 이루어진다는 진술을 수집하였다. 이러한 시장상황하에서 A씨가 본건의 시장가치를 정확히 평가하기 위하여 유의해야 할 사항에 대하여 논하시오.(10점)

## I. 개요

## II. 유의사항

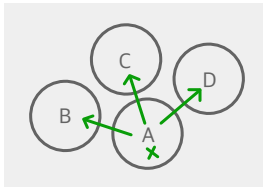
### 1. 경기국면의 지속성 판단

이러한 경기 침체가 단기간에 끝날거라면 현재의 시장상황에서 나타나는 현상(일시적)을 그대로 인정하면 안되는 것임. 반대로 이러한 경기 침체가 장기간 지속된다고 판단된다면 시장상황에서 나타나는 현상을 더욱 더 인정해야 될 것임.

### 2. 급매사례의 변별

부동산 경기 침체기에는 급매사례가 나올 수 있기 때문에 그런 것들 좀 더 판단해야 함.

### 3. 사례수집범위의 확장



본건 단지가 있는데, 본건 단지 내에서 충분한 양의 거래사례가 수집되지 않으면 인접 단지까지 사례수집범위를 넓혀야겠다.라는 얘기 기재하면 됨.

### 4. 실거래가 자료판단에 유의

여러가지 본건과 사례간의 비교가능성에 대해 더욱 더 꼼꼼하게 판단해야 할 것

### 5. 시산가치조정시 유의

시장가치가 변동할 때, Sein 가치를 구할 것이냐 Sollen 가치를 구할 것이냐에 따라 달라지는데,

- Sein 가치를 구한다면? 비준가액에 더 높은 가중치를 뒤야겠고
- Sollen 가치를 구한다면? 적산가액이나 수익가액에 더 높은 가중치를 두면 됨.

시장가치 외의 가치가 무엇인가에 대한 원론적인 설명을 요구하는 문제가 아니라 구체적인 시장가치 외의 가치에 대한 예를 들어 설명하라는 것임.

**기출문제 1.** 「감정평가에 관한 규칙」에서 감정평가 시 시장가치기준을 원칙으로 하되, 예외적인 경우 '시장가치 외의 가치'를 인정하고 있다. 그러나 현행 「감정평가에 관한 규칙」에서는 '시장가치 외의 가치'에 대한 유형 등의 구체적인 설명이 없어 이를 보완할 필요성이 있다. 감정평가 시 적용할 수 있는 구체적인 '시장가치 외의 가치'에 대해 설명하시오. (19회.20점)

## I. 서

감척에서는 일정한 경우 시장가치 외의 가치를 구할 수 있다고 규정하고 있는데, 우리 감척에서는 이에 대해서 구체적인 사항이 규정되어 있지 않아 평가상 혼란을 초래하고 있다. 따라서 이와 관련된 사항을 알아볼 필요가 있다.

이 문제에서 직접적으로 요구한 내용은 아니지만 로마자 2번 내용을 넣어주는게 안전할 것으로 생각됨.  
**why?** 시장가치 외의 가치가 메인 로마자 3번 내용인긴 하지만, 시장가치 외의 가치로 구할 수 있는 경우가 어떤 경우인지 기본적인 내용을 알아주는 게 답안지 작성상 안전하지 않겠나 생각이 들.  
필요한 경우 하나의 목차로 1. ~, 2. ~, 3. ~. 이렇게 적어도 무방함. (2점~3점 정도 분량, 두꺼운 목차로 처리해주고 아껴지는 배점으로 로마자 3번에 내용을 더 충실하게 적어주는 것도 좋은 전략!)

## II. 시장가치 외의 가치를 기준으로 평가하는 경우

### 1. 법령에 다른 규정이 있는 경우

- ① 보상법에 따라 적정가격으로 공시된 표준지공시지가로 보상가액을 구하거나
- ② 재무보고목적에 따라 기업회계기준에 따라 공정가치를 구하는 경우
- ③ 표준지공시지가를 구하기 위한 평가를 하는 경우 등이 있다.

### 2. 의뢰인이 요청하는 경우

의뢰인이 조건을 설정하여 평가의뢰하는 경우이다. 예를 들면

- ① 현황 임야이나 택지를 전제하거나
- ② 토양오염이 제거된 것을 전제하거나
- ③ 도로개설을 상정하여 평가하는 것을 말한다.

이러한 조건부평가는 상정되는 조건에 따른 시장가치 외의 가치를 구하게 된다.

### 3. 사회통념상 필요하다고 인정되는 경우

- ① 평가목적에 따라 동일한 오피스빌딩이라도 매각목적인 경우에는 시장가치를 구하나, 부동산증권화의 목적으로 투자가치를 평가하는 경우에는 투자자에게 제시된 운용계획을 전제함으로 시장가치 외의 가치를 구하게 된다.
- ② 대상물건의 성격상 도로, 하천 등과 같이 시장성이 제한되는 경우와 사찰, 교회, 공공청사용지 등과 같이 일반 거래의 대상이 아닌 경우에는 시장가치로 평가함이 곤란하여 시장가치 외의 가치를 구하게 된다.

## III. 대표적인 시장가치 외의 가치

### 1. 과세가치

정부에서 과세하는데 사용되는 가격개념으로서, 관련 법규에 의해 산정된 부동산의 가치를 말한다.

### 2. 보상가치

공익사업의 시행을 위해 사인의 토지소유권을 박탈하는 경우에, 손실보 상의 차원에서 감정평가사가 표준지공시지가를 기준으로 평가한 수용대상 토지의 적정가격을 말한다.

### 3. 담보가치

금융기관 등이 대출에 대한 담보취득을 목적으로 담보대상물건의 상태나 사실관계를 조사\*확인하여 담보대상물건의 경제적 가치를 가액으로 표시한 것을 의미한다.

- **실제** 담보 평가서상 : **시장가치**로 적혀서 나감.
- but **이론적** : **시장가치 외의 가치**로 본다.
- 그래서 이론 답안지에는 담보가치를 **시장가치 외의 가치**로 적어도 됨.

### 4. 공정가치

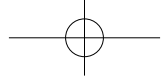
합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액을 말한다.

### 5. 합병가치

### 6. 투자가치

주관적 가치로서 투자자가 의도하는 이용과 특정 투자자를 전제로 파악되는 가치

## IV. 결



윤강사문제 1. 「감정평가에 관한 규칙」 제5조 제1항은 시장가치를 기준평가를 원칙으로 정하고 있다.  
그러나 시장가치만으로는 현실의 수요를 충족시키지 못하는 경우가 있다.  
따라서 시장가치 외의 가치를 구해야 하는 경우가 있는 바, 이하 관련 물음에 답하여라. (20점)  
(1) 시장가치 외의 가치의 개념과 이를 구하는 경우를 구체적인 예시를 들어 설명하시오. (10점)  
(2) 시장가치 외의 가치의 감정평가시 유의할 사항을 설명하시오. (10점)

## I. 서

현실 경제사회의 다양한 평가수요를 충족시키기 위하여 감칙 제5조에서는 시장가치 외의 가치를 인정하고 있다.  
시장가치 외의 가치는 ① 법령에 규정이 있거나 ② 의뢰인이 요청하거나 ③ 평가의 목적이나 물건의 특성에 따라  
평가가 필요한 경우가 있다. 이러한 시장가치 외의 가치는 시장가치를 가치준거로 하지만, 구체적인 평가상황마다  
적절한 평가방법의 적용, 이용상황의 전제, 합병증감가 반영, 조건설정의 합리성 등에 유의하여 평가하여야 한다.

## II. 물음#1

### 1. 시장가치 외의 가치의 개념(의의 및 법적근거)

시장가치의 개념요건 5가지(기재하기) 모두를 충족하는 가치를 <시장가치>라고 하고,  
이 중에 일부요건을 결여하는 가치를 <시장가치 외의 가치>라고 한다.

“출처가 분명한 일본기준에서 가져온  
내용이라 답안지에 쓰는 것도 좋더라  
는 생각도 들고, 한편으로는 과연 이것  
이 중요한 얘기일까 싶기도 함. 반드시  
써야하는 내용은 아니고, 이런 내용도  
있다고 참고로 알아두기 (만약 다른 내  
용들을 먼저 썼는데, 답안지를 더 못채  
우겠다라고 한다면 그럴 땐 이 내용까  
지 꺼내서 쓰자.)”

### 2. 시장가치 외의 가치로 구하는 경우

#### (1) 법령에 다른 규정이 있는 경우

- ① 토지보상평가 why? 보상평가는 나시상정평가를 하고, 당해 공익사업으로인한 개발이익을 배제를 하기 때문에
- ② 공정가치평가(재무보고 목적) why? 특수한 증분가치(시너지)를 고려하기 때문에 시장가치와 차이가 있음

#### (2) 의뢰인의 요청하는 경우

- ① 보험가치(보험가입을 위해)
- ② 투자가치(투자계획을 위해)

#### (3) 평가의 목적이나 물건의 특성에 비추어 필요한 경우

담보가치(담보평가)

일본기준의 <특수 가격>

채권회수의 안전성을 기한다는 목적 시장성이 없는 물건의 가치를 구한 것  
(도로, 하천, 문화재, 공공청사)

“이렇게 연결되는 것”

## III. 물음#2

### 1. 가치의 성격 및 특징에 대해 구체적으로 서술

<실무기준해설서>에 보면 <시장가치>가 아닌 <시장가치 외의 가치>로 평가를 할 때  
에는 내가 평가의 기준가치로 삼은 이러한 <시장가치 외의 가치>가 어떠한 성격과 어  
떠한 특징을 갖고 있는지에 대해서 구체적으로 서술을 하게 되어있다. 그래야지만 평  
가의뢰인이 '이러이러한 내용을 이러이러한 시장가치 외의 가치로 구한 거구나'라고  
이해할 수 있기 때문임

### 2. 시장가치와의 관계에 유의

<시장가치>가 있고 <시장가치 외의 가치>라는게 있었을 때, 이 둘의 가치가 우연히  
일치할 때가 있다. 결과적으로 평가액이 일치한다해도 <시장가치 외의 가치>라는 설  
격은 변하지 않는다. 라는 내용

ex) 오피스빌딩 A

- 시장가치 : 100억 > <시장가치>와 동일하더라도
- 투자가치 : 100억 > <시장가치 외의 가치>의 성격을 가짐

### 3. 부동산증권화 관련 평가시 유의사항

다수의 투자자가 부동산증권화에 개입되어있는데, 그렇다보니 이들에게 손해를 끼치  
면 안되기 때문에 부동산의 <투자 가치>를 적절하게 평가하여 다수의 투자자를 보호  
해야 한다. 라는 내용

### 4. 역사문화적 부동산의 평가시 유의사항

이러한 부동산의 <특수 가격>을 구한다고 하는 것은  
이러한 물건에 역사적, 문화적 가치까지 평가하는 것은 아님

ex) 남대문이 가지는 역사적, 문화적 가치까지 평가해서 포함시키는 것은 아니고,  
이러한 남대문을 다시 만드는데 얼마의 비용이 들어가는냐하는 비용면에서의  
가치를 구하는 것이다.

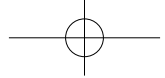
### 5. 합병\*분할을 전제로 평가시 유의사항

합병 증가를 <기여도>에 따라 적절하게 배분을 잘 해야한다. 라는 내용

## IV. 결(관련문제)

<시장가치 외의 가치>에 대해서 구체적 규정이 없다보니 평가상 혼란을 초래할 수  
있어서 여기에 대해 보완이 필요하다. 라는 내용





중요한 파트라고 생각되진 않고, 2019년도에 10점짜리 약술문제로 출제된 바 있음(25년만에). 가치이론에 대해서 너무 스트레스 받을 필요는 없음

## 기출문제 1. 마셜의 가치이론을 논하고 감정평가 3방식과 관련성을 논급하시오. (5회.40점)

① 가위이론 ② 3면 등가성의 원리

이 문제는 이렇게 이해하자!



완전 경쟁시장에서 장기균형에서는 3가지가 일치하는데, < 가격 = 비용 = 가치 >가 일치한다!

거사비 원가법 수익환원법

3방식을 모두 언급하면서 장기에는 모두 일치하게 된다고 했는데, 이것을 우리는 3방식 정립의 토대가 되었다고 해석(인정)을 함!

목차 III의 2. 마셜의 가치이론과 감정평가  
3방식의 정립에 해당내용 적으면 됨!

but 현실의 부동산시장은 불완전경쟁시장이기 때문에, 그래서 3면성이 성립하지 못해서 3가지 시산가액이 서로 다르게 나오게 됨!

최종 하나의 평가결론을 도출해야되기 때문에, 그래서 3가지 시산가액간 괴리를 합리적으로 설명하고 조정하는 시산가액조정절차가 필요하게 됨!

목차 III의 3. 시산가액조정과의  
관련성에 해당내용 적으면 됨!

## I. 서

재화가 가치를 가지는 근본원인을 탐구한 가치이론은 감정평가이론의 정립과 발달에 큰 영향을 미쳤다. 특히 마셜은 고전학파의 가치이론과 한계효용학파의 가치이론을 종합하여 가치이론을 완성시켰다. 감정평가는 가치를 평가하는 것이고 특히 감정평가3방식은 마셜의 가치이론에 입각하고 있는 점에서 마셜의 가치이론에 대한 이해가 중요하다고 하겠다.

## II. 마셜의 가치이론 = 가위이론

### 1. 개요

마셜은 가격을 결정하는 수요와 공급은 가위의 양날과 같아서 어느 한 쪽도 가치결정에서 도외시 할 수 없으며, 단기와 장기라는 시간개념을 도입하여 고전학파와 한계효용학파의 견해를 종합하였다.

### 2. 단기의 가격결정 “단기는 수요에 의해서”

#### (1) 단기의 개념

기존의 생산시설이 확장되지 않을 정도의 짧은 시간을 의미한다.

#### (2) 한계효용가치설의 인정

- ① 한계효용가치설은 고전학파의 생산비가치설과 노동가치설에 반대하면서, 재화의 가치는 한계효용에 의해 결정되는 것이라고 한계효용학파가 주장한 가치이론을 말한다.
- ② 한계효용은 재화를 한 단위 더 소비했을 때 얻어지는 효용의 증분을 말한다.
- ③ 한계효용학파는 가치란 수요에 바탕을 둔 효용에 의해 좌우된다고 하여 수요와 시장가격을 중시하였다.

#### (3) 단기의 가격결정

재화의 효용은 시장에서 매수자가 기꺼이 지불하려는 가격에 의해서 측정되며, 재화의 가격은 단기에는 공급이 고정되어 있으므로 수요에 의해서 결정된다고 보았다.

### 3. 장기의 가격결정 “장기는 생산비, 즉 공급에 의해서 가격이 결정된다.”

#### (1) 장기의 개념

새로운 시설과 공급자가 시장에 진입할 정도의 긴 시간을 의미한다.

#### (2) 생산비가치설의 인정

- ① 생산비가치설은 재화의 생산에 투입된 생산비만큼 재화가 가치를 지닌다고 주장한 고전학파의 가치이론을 말한다.
- ② 고전학파는 재화의 가격은 효용 및 희소성에 의해 발생하며, 공급과 비용측면을 강조하였다.

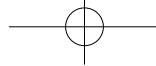
#### (3) 장기의 가격결정

시장에서 성립한 교환가치가 그 재화의 생산비에 못미치면 공급의 감소로 가격이 상승하고, 교환가치가 생산비를 초과하면 공급의 증가로 가격이 하락한다.  
결국 장기에는 공급이 매우 탄력적이 될 수 있으므로 생산비에 의해 가격이 결정된다고 보았다.

### 4. 검토

마셜은 단기에는 한계효용가치설을 인정하여 단기에는 수요의 힘이 재화의 가치에 영향을 미치지만, 장기에는 생산비가치설을 인정하여 생산비가 가치에 영향을 미친다는 종합적인 이론을 제시하였다.





### Ⅲ. 감정평가3방식과의 관련성

#### 1. 감정평가3방식의 의의

대체의 원칙과 각각 시장성, 수익성, 비용성의 사고방식에 근거하여 가치를 구하는 비교방식, 수익방식, 원가방식을 말한다.

#### 2. 마샬의 가치이론과 감정평가3방식의 정립

마샬은 고전학파의 생산비가치설과 한계효용학파의 한계효용가치설을 종합한 가치이론을 전개함으로써 감정평가3방식의 정립에 영향을 미쳤다.

즉 [수요측면에서는 수익방식을, 공급측면에서는 원가방식을, 수급균형의 측면에서는 비교방식의] 이론적 근거를 각각 형성하였다.

#### 3. 시산가액조정과의 관련성

마샬은 완전경쟁시장에서는 비용성, 수익성, 시장성에 의해 가치가 일치한다는 3면등가성을 주장하였다. 그러나 현실의 부동산시장은 불완전경쟁시장이므로 3방식에 의해 추계된 시산가액을 조정할 필요성이 생긴다.

쌤이 정리해주신 내용!!

이상적인 완전경쟁시장 : 3면등가성 성립! but 현실의 부동산시장은 3면등가 성립하지 않음!

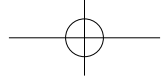
3가지 시산가액에 차이를 합리적으로 설명하고 조정하기 위한 <시산가액조정>이 필요 <3면 등가성>은 <시산가액조정>에 이론적 성립근거가 된다.

### Ⅳ. 결(적용상 한계점)

마샬의 가치이론은 감정평가3방식의 정립에 이론적 토대가 되었지만 본래 일반재화를 대상으로 한 것이어서 부동산의 자연·인문특성을 충분히 반영하지 못해 실제 감정평가상 활용에는 일정한 한계가 있다. 또한 부동산시장의 불완전성으로 인해 3면등가성이 성립되지 못하므로 현실적용상 한계점이 있다.

쌤이 정리해주신 내용!!

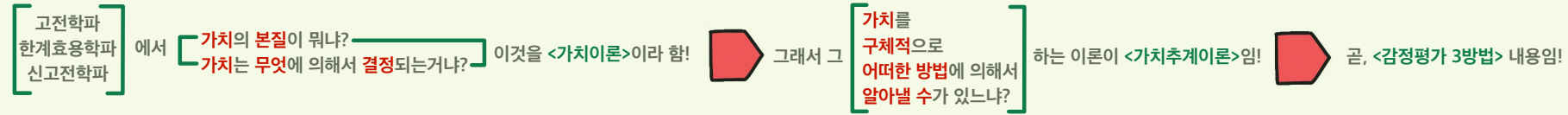
- ① 마샬의 이러한 가치이론은 오늘날 감정평가기법이 성립하고 발전하는데 어떤 이론적 토대를 제공하였다.
- ② 마샬이 3방식 정립의 토대를 정립했지만, 이것만으로는 오늘날 복잡다양한 부동산시장에서의 부동산가치를 정확하게 구할 수 없기 때문에 이것을 토대로 더욱 더 발전된 평가기법을 개발할 필요성이 있다. (한계점)



기출문제 2. 시장가치에 대하여 다음의 물음에 답하시오. (30회.30점)

(3) 가치이론과 가치추계이론의 관계에 대해 각 학파의 주장내용과 이에 관련된 감정평가방법 별 특징을 설명하시오. (10점)

이 문제는 이렇게 이해하자!



#### IV. 물음#3

##### 1. 고전학파 생산비가치설 “재화의 가치는 생산비에 의해 결정되는 것이다.”

###### (1) 가치이론

A. Smith 비롯한 대부분 고전학파 경제학자들은 재화의 가치는 재화의 생산에 투입된 생산요소의 대가로 보고, 생산비에 의해 결정된다고 보았다.

###### (2) 원가법의 특징

고전학파의 생산비가치설은 감정평가 3방식 중 비용성의 사고인 원가방식의 근거가 되었다.  
이 방식은 생산비가 많이 투입된 재화일수록 그 만큼 시장에서 더 많은 가치와 교환할 수 있다는것을 전제로 한다.

##### 2. 한계효용학파

※ 한계효용학파의 가치이론은 <거래사례비교법>과 <수익환원법> 이 2가지 모두에 이론적 토대를 제공했다.  
하지만 안정근 교수님 <표>에 따라 <한계효용학파>에서는 <거래사례비교법>만 언급하기로 함.

###### (1) 가치이론 한계효용가치설 “재화의 가치는 한계효용이 결정하는 것이다.”

고전학파의 생산비 가치설 반대 재화의 가치는 한계효용에 의해 결정되는 것이라고 주장하였다.  
재화를 한 단위 더 소비했을 때 획득되어지는 효용의 증분

###### (2) 거래사례비교법의 특징

한계효용이라고 하는 것은 ‘소비자들이 얼마만큼 한계효용을 느끼는가’인  
시장에서 관찰이 되기때문에 거래사례비교법의 성립근거가 된다.

##### 3. 신고전학파 “가치라고 하는 것은 장래 편익의 현가 합이다.”

###### (1) 가치이론

가격을 결정하는 수요와 공급은 가위의 양날과 같아서 어느 한 쪽도 단기와 장기라는 시간개념을 도입하여 고전학파와 한계효용학파의 견해를 종합하였다.

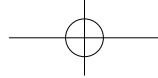
###### (2) 수익환원법의 특징

피셔 : <가치라고 하는 것은 장래 편익의 현가 합이다.>  
라는 정의를 제시했기에 수익환원법의 성립 근거가 된다.



안정근 교수님 책의 <표> 내용으로 1:1 대응으로 정리하자.

[한계효용학파 > 거래사례비교법  
신고전학파 > 수익환원법]



문제 자체가 비문이라 말이 안되지만 그래도 최대한 그럴싸하게 해석해서 답안지를 쓸 수 밖에 없음! 아주 옛날 문제라 다시 나오진 않을거고, 이런 문제가 있구나 보고 넘어가면됨

## 기출문제 4. 부동산가격의 발생요인을 일반재화의 가격과 비교하여 논하시오. (6회.40점)

### I. 서 II. 효용 1. 의의

인간의 욕구를 만족시킬 수 있는 재화의 능력으로서 이는 부동산의 인문적 특성으로 인해 파생된 것으로 수요측면에 영향을 미치는 가치발생요인이다.

### 2. 일반재화의 가격과의 차이점 (1) 다용도적 효용

가치다원론이 성립하게 됨

### (2) 영속적 효용

가치와 가격의 구별이 발생하게 됨

### (3) 보유적 효용

부동산은 내구재로써 오래동안 보유하게 된다.  
그렇다보니 소유욕구가 발생하여 투기의 대상이 되기도 함.

### III. 상대적 희소성

### 1. 의의

인간의 욕구에 비해 그 수가 부족한 상태를 말한다.

### 2. 일반재화의 가격과의 차이점

### (1) 인문적 희소성

■ 행정규제 때문에 부족문제가 발생하는 것  
■ 인간의 욕망에 비해서 부동산이 부족하다라는 상대적 희소성 문제가 발생  
∴ 정부의 행정적인 규제가 부동산 가격에 큰 영향을 미친다.는 특징을 갖는다.

### (2) 공급의 장기성

단기에는 수요에 의해서 가격이 결정되지만, 장기에는 공급에 의해서 가격이 결정되는 성격이 있다.  
또 주기적인 가격 불균형이 발생하는 거미집 모형으로 설명이 된다.

### IV. 유효수요

### 1. 의의

부동산에 대한 실질적인 구매능력을 의미하는 것으로  
살 의사(willing to buy)와 지불능력(ability to pay)을 갖춘 수요

### 2. 일반재화의 가격과의 차이점

### (1) 고가성

부동산은 일반재화와 달리 고가성이 있기 때문에 경제가치가 매우 높다.

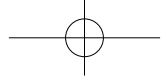
### (2) 금융시장과 연계

금융시장과 연계되어있기 때문에, 자본시장의 이자율에 의해서 부동산의  
가격 내지 가치가 영향을 특성을 갖고 있다.

### V. 이전성 논의

이전성을 가격발생요인에 포함시키고자 하는 논의가 있는데,  
일반적으로 인정되지 않는다.라는 내용

### VI. 결



효, 상, 유 3가지 언급  
기출문제 5. 부동산가격 발생요인을 분석하여 특히 상대적 희소성의 역할관계를 논술하시오. (8회.40점)

??? 추상적이다.

## I. 서 II. 부동산의 가치발생요인

### 1. 의의

부동산의 수요를 결정하는 효용과 유효수요, 공급을 결정하는 상대적 희소성, 이 3요소를 부동산의 가치발생요인이라고 한다.

### 2. 효용

#### (1) 의의

인간의 욕구를 만족시킬 수 있는 재화의 능력으로서 이는 부동산의 인문적 특성으로 인해 파생된 것으로 수요측면에 영향을 미치는 가치발생요인이다.

#### (2) 효용의 형태

부동산의 효용은 용도의 차이에 따라 주거지는 쾌적성, 편리성, 즉 도심으로서의 통근가능성 등으로, 공업지는 비용절감과 입지선정에서 오는 생산성, 상업지와 농업지는 수익성 등으로 표현된다.

#### (3) 일반재화의 효용과의 차이점

- ① 부동산은 용도의 다양성 및 영속성으로 인해 효용은 다용도적 효용.영속적 효용인 반면, 일반재화 특히 동산은 단일적 효용.소멸성적 효용이다.
- ② 부동산의 수요는 취득해서 보유하는 행위라 할 수 있는 반면, 일반재화의 수요는 취득해서 소비하는 행위라 할 수 있다.

### 3. 상대적 희소성

#### (1) 상대적 희소성의 의의

인간의 욕구에 비해 그 수가 부족한 상태를 말한다.

#### (2) 일반재화의 희소성과 비교

부동산은 그 공급에 있어서 지역간, 용도간의 문제에 따른 상대적 희소성이 문제되나 일반재화는 그 절대량 부족에 따른 공급문제인 절대적 희소성이 중심을 이룬다.

#### (3) 상대적 희소성의 원인

부동산은 부증성의 특징으로 인해 물리적 측면에서 총량이 한정되어 있다. 이에 반해

- ① 도시화.공업화.국토개발.인구증가.핵가족화.소득수준 향상 등으로 토지에 대한 수요가 증가하고
- ② 용도지역.건폐율.환경보전 등 행정적.사회적 요인에 의해 희소성이 높아지기도 한다.

즉 부동산의 특성 중 부증성과 지리적 위치의 고정성 및 토지에 대한 수요 증가, 행정적 제요인의 작용에 의해 기인한다.

#### (4) 상대적 희소성의 해소방안

- 직접적 방법
- ① 최우효이용원칙에 따른 부동산 이용의 효율성 제고 즉, 부동산의 입체적.집약적 이용을 한다.
  - ② 용도지역.건폐율 조정 등의 행정적 조치를 취한다.

간접적 방법 : 부동산의 수요는 파생수요적 성격이 있는 바 인구조절 등을 통해서 이를 해소할 수 있다.

## 4. 유효수요 (1) 의의

부동산에 대한 실질적인 구매능력을 의미하는 것으로 살 의사(willing to buy)와 지불능력(ability to pay)을 갖춘 수요이다.

### (2) 일반재화의 수요와의 차이점

일반재화와는 달리 부동산에서 유효수요를 가치발생요인으로 취급하는 이유는 부동산은 고가의 재화에 해당하므로 효용과 희소성이 있다고 하더라도 소비자가 지불능력을 갖추고 있지 아니하다면 시장에서 수요행위가 이루어지지 않기 때문이다.

## 5. 이전성 논의

“이전성을 가격발생요인에 포함시키고자 하는 논의가 있는데, 일반적으로 인정되지 않는다.라는 내용”

부동산 소유권에 대한 명의가 자유롭게 이전될 수 있어야 가치가 형성된다는 이론이다. 무주 부동산이나 공공부동산은 소유권을 이전할 수 없으나 가치를 지닌다. 즉, 이전성을 비판하는 견해는 이전성을 효용의 사적.공적 제한이라고 본다.

## III. 상대적 희소성의 역할관계 1. 장단기별 가격형성의 차이

상대적 희소성이 있기 때문에 부동산 가격은 장단기별 가격형성의 차이가 발생하게 된다.

“단기는 공급이 제한되어있어서 수요에 의해 가격이 결정되고, 장기에는 수요 공급의 균형에 의해서 생산비와 일치하는 수준에서 가격이 형성된다.”

## 2. 토지의 집약적 이용과 가격형성

토지가 부족하기 때문에 집약적으로 이용하고자 하고, 집약적으로 사용가능한 토지는 가격이 높게 형성된다. 또는 지가가 높은 토지는 집약적으로 이용되기도 한다. 라는 내용

토포카 내용(피드백 관계)과 사실상 유사한 내용

집약적으로 이용할 수 있는 토지 지가가 높게 형성  
지가가 높은 토지 집약적으로 이용됨

## 3. 토지할당과 지가의 형성

토지가 부족하기 때문에 여러 이용자간 경쟁이 발생하게 됨. 그래서 최고의 지대를 지불할 수 있는 주체에게 토지가 할당됨. 그렇게 지불된 최고의 지대를 전제로 지가가 형성된다는 토지할당 매커니즘을 말하는 것.

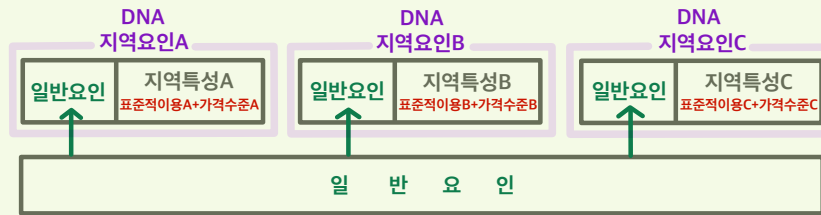
## 4. 주기적인 가격불균형 발생가능

토지가 부족하기 때문에 주기적인 가격불균형, 즉 거미집이론.

배점이 크기 때문에  
이전성 논의도  
2점으로 배정하자!

운강사문제 1. 부동산의 가격형성요인 가운데 일반요인에 대하여 다음의 질문에 답하시오. (일본기출문제.05.30점)

- (1) 일반요인에 관한 요인자료는 어떠한 것이 있는지 4개를 열거해 간결하게 설명하라. (10점)
- (2) 일반요인이 지역의 종별에 미치는 영향에 대해 말하고, 상업지에 영향을 미치는 일반요인을 열거하라. (10점)
- (3) 일반요인은 감정평가방식을 적용할 때에도 고려하는 것으로 되어 있다.  
DCF법을 적용해 오피스빌딩의 감정평가를 실시하는 경우에 어떻게 고려하는지 설명하라. (10점)



각각의 지역마다 그 지역의 고유한 자연조건과 지역적 차원으로 축소된 일반요인이 결합

- ▶ 지역요인이 됨
- ▶ 지역특성(표준적사용, 가격수준)을 이루게 됨
- ▶ 이것을 분석하는 것이 지역분석임

## I. 서

## II. 물음#1

### 1. 일반요인의 의의

대상물건이 속한 전체 사회에서 대상물건의 이용과 가격수준 형성에 전반적으로 영향을 미치는 요인을 말한다.

### 2. 일반요인의 내용

#### (1) 자연적 요인

#### (2) 사회적 요인

인구의 상태, 교육 및 사회보장의 수준, 가족의 구성 및 가구분리의 상태, 부동산 관련거래 및 사용수익의 관행, 건축양식 등, 정보화의 수준, 생활양식 등이 있다.

#### (3) 경제적 요인

저축, 투자, 소비 수준 및 국제수지 등의 상태, 국가의 재정 및 금융의 상태, 물가와 임료 및 고용의 상태, 세 부담의 정도, 기술수준 및 산업구조, 교통체계의 상태, 국제화의 정도 등이 있다.

#### (4) 행정적 요인

토지이용계획 및 규제, 토지 및 건축물의 구조 등에 대한 각종 규제, 토지정책, 부동산 관련 세제, 부동산 가격통제 등이 있다.

## III. 물음#2

### 1. 일반요인이 지역의 종별에 미치는 영향

#### (1) 지역의 종별(개념)

부동산은 각종 지역을 구성하고, 이에 속하는 것이 보통이나, 일반요인은 이 같은 부동산이 구성하는 지역(도시와 농촌이라는 단위이기도 하고, 주택지역과 상업지역과 같은 각종 관점에서 분별되는 지역)별로 각기 다른 영향을 주고 또 동종의 지역에는 동질적인 영향을 주는 지역적 지향성 또는 편향성을 띄고 있다.

#### (2) 일반요인의 지역지향성의 개념

일반적 요인이 전국적으로 동일한 영향을 미치는 것이 아니라 용도적 지역에 따른 지역차원에서 동일지역에는 동질적인 영향을 다른 지역에는 그 지역대로 영향을 미치는 것을 말한다.

#### (3) 일반요인이 지역의 종별에 미치는 영향

각 지역은 자연조건, 규모, 구성내용, 기능 등에 있어 차이가 있기 때문에 일반요인은 각 지역마다 다른 영향을 미친다. 부동산은 지역성으로 인해 그 자연적 조건과 결합하여 지역요인을 이루고 각 지역의 규모, 구성내용, 기능과 결합하여 지역적 특성을 형성하고 그에 의해 각기 다른 지역에 속하는 부동산의 가격형성에 전반적인 영향을 준다.

### 2. 상업지에 영향을 미치는 일반요인

#### (1) 일반요인의 영향

#### (2) 구체적 예시를 통한 설명

상업매출과 관계되는 지역요인(교통조건, 대중교통 접근성, 고객 유동성, 상권의 특성 등)

샘이 기본강의 때  
설명해주셨던 내용!

## IV. 물음#3

### 1. DCF법의 의의

장래 매기간 기대되는 현금수지를 현재가치로 환원하여 대상부동산의 시장가치를 구하거나 투자액과 비교하여 투자의사결정에 활용되는 기법이다.

### 2. 보유기간 예측시

전형적인 보유기간을 조사해야 됨.  
보유기간을 예측할 때는 현금흐름을 정확하게 예측할 수 있는 기간까지만 보유기간을 설정하는 것이 일반적임

DCF

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |

+ 기간말 복귀액

DCF법에서 5년동안 현금흐름을 예측하고 기간말 복귀액을 구하는 이유는?

- ① 전형적인 보유기간이 5년인것도있고(문제에서)
- ② 미래의 현금흐름을 예측할 때 미래예측이 한계가 있기 때문에 우리가 상대적으로 정확하게 예측할 수 있다고 보여지는 기간이 5년이라서 5년을 예측하는 것

### 3. 현금흐름 예측시

부동산의 수익과 비용을 예측해야하는데 수익과 비용의 크기에는 여러 **경제적인 요인**이나 **행정적인 요인**이 영향을 미친다.

### 4. 보유기간말 복귀액 예측시

과거 추세를 기반으로한 미래의 예측을 해야 함. 이러한 추세가 앞으로도 계속 이어질 것인지. 그러한 분석과 예측이 필요

### 5. 할인율 산정시

할인율을 산정할 때 이자율에 대한 조사가 필요.  
이자율은 경제적인 요인이니까 경제적 요인으로써 자본시장의 상태나 시장 이자율의 수준. 이런 것들을 분석할 필요가 있다.

## V. 결(관련문제)

## 기출문제 4. 부동산가격의 형성원리를 설명하시오. (2회.30점)

### I. 서

### II. 부동산가격의 발생

#### 1. 가치발생요인의 의의

부동산의 수요를 결정하는 효용과 유효수요, 공급을 결정하는 상대적 희소성, 이 3요소를 부동산의 가치발생요인이라고 한다.

#### 2. 가치발생요인의 내용

##### (1) 효용

인간의 욕구를 만족시킬 수 있는 재화의 능력으로서 이는 부동산의 인문적 특성으로 인해 파생된 것으로 수요측면에 영향을 미치는 가치발생요인이다.

##### (2) 상대적 희소성

인간의 욕구에 비해 그 수가 부족한 상태를 말한다.

##### (3) 유효수요

부동산에 대한 실질적인 구매능력을 의미하는 것으로 살 의사(willing to buy)와 지불능력(ability to pay)을 갖춘 수요

##### (4) 이전성 논의

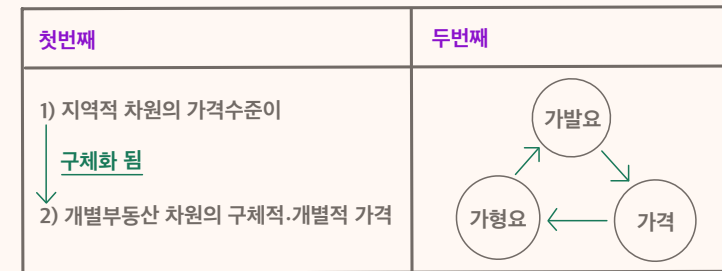
부동산 소유권에 대한 명의가 자유롭게 이전될 수 있어야 가치가 형성된다는 이론이다. 무주 부동산이나 공공부동산은 소유권을 이전할 수 없으나 가치를 지닌다. 즉, 이전성을 비판하는 견해는 이전성을 효용의 사적.공적 제한이라고 본다.

#### 3. 가치발생요인간 상호관계 “중요한 목차 아님”

가치발생요인은 독립하여 작용하는 것이 아니라 3자의 상호결합에 의해서 부동산가격이 발생한다. 또한 예를 들어 효용이 높은 부동산은 많은 사람들이 구매하기를 원하므로 상대적 희소성이 증대되는 비례관계가 있듯이 각 요인은 상호 영향을 주고받는 관계 하에 있다.

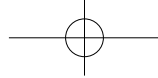
MEMO

2가지를 적절하게 결합해서 서술하자!



로마자 안에 이 내용을 집어넣어서  
아라비아 목차 수준에서 내용을 포함 시킴!

기본적인 답안지의 꼴 (로마자)



### Ⅲ. 부동산가격의 형성

#### 1. 가치형성요인의 의의

대상물건의 경제적 가치에 영향을 미치는 일반요인, 지역요인, 개별요인 등을 말한다.

#### 2. 가치형성요인의 내용

##### (1) 일반적 요인

대상물건이 속한 전체 사회에서 대상물건의 이용과 가격수준 형성에 전반적으로 영향을 미치는 일반적인 요인

##### (2) 지역적 요인

대상물건이 속한 지역의 가격수준 형성에 영향을 미치는 자연적\*사회적\*경제적\*행정적 요인

##### (3) 개별적 요인

대상물건의 구체적 가치에 영향을 미치는 대상물건의 고유한 개별적 요인

#### 3. 지역적 차원의 가격수준의 형성

##### (1) 지역적 차원의 가격수준의 의의

개개의 부동산의 가격이 아니고 지역내 부동산의 평균가격을 의미하며, 지역간의 격차를 나타낸다.

##### (2) 지역적 차원의 가격수준의 형성

부동산의 지역성에 의한 일반적 요인의 지역지향성으로 일반적 요인이 지역적 차원으로 축소되고 자연적 조건과 결합하여 형성된 지역요인은 지역특성을 나타내게 되고, 이 결과 표준적 이용과 가격수준이 형성된다.

### 4. 개별부동산 차원의 구체적 가격의 형성

#### (1) 개별부동산 차원의 구체적 가격의 의의

개별부동산이 최유효이용을 전제로 형성되는 가격을 말한다.

개별부동산 가격의 평균치가 지역의 가격수준을 형성하는 관계에 있다.

#### (2) 개별부동산 차원의 구체적 가격의 형성

지역내 부동산의 표준적 이용과 가격수준은 개개 부동산의 개별적 요인과 결합하여 최유효이용을 결정하게 되고, 이에 의해 가격수준은 개별화, 구체화되어 구체적 가격을 형성하게 된다.

일반적으로 여기에서 답안지를 마무리 지어도 되는데,  
배점이 큰 문제다보니(30점) 보충적인 설명이 많이 와주면 좋음

“부동산가격형성요인의 변화에 의해서 부동산가격발생요인이 변화하게 되고,  
그에 따라 부동산 가격이 부단히 변화하는 그러한 과정에 있다.”

### Ⅳ. 부동산가격의 변화과정

#### 1. 부동산가격 변화의 원리

일단 성립한 부동산의 가격은 고정불변의 것이 아니라 가치형성요인의 변화에 따라 끊임 없이 변화한다. 즉 가치형성요인들은 가치발생요인에 영향을 가하여 수요·공급곡선을 이동시킴으로써 부동산가격의 변동을 초래한다.

샘 : D 예시를 드는 답안 좋음!

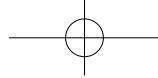
#### 2. 구체적인 예시를 통한 설명

가치형성요인 중 사회적 요인인 친환경적 주거환경에 대한 선호도가 증가한다면 전문에 위치한 주택에 대한 효용이 증가하여 전원주택에 대한 수요가 증가할 것이다. 따라서 전원주택의 가격이 상승하게 된다.

### V. 결

부동산의 가격은 가치발생요인 및 가치형성요인의 복잡하게 상호 영향을 주고 받으며 형성 되는 바 일반인에 의한 가치식별이 어렵다. 이에 전문가에 의한 감정평가의 필요성이 요청된다. 감정평가는 사회전반에 걸친 폭넓은 지식을 토대로 부동산의 가격형성과정을 분석하여 정확한 가치판별을 수행해야 한다. 또한 부동산의 가격은 가치형성요인의 변화로 인하여 끊임없이 변화하는 바 예측 및 변동의 원칙에 입각하여 동태적으로 분석해야 한다.





## 기출문제 5. 부동산 감정평가의 3방식을 이용하여 시산가격을 도출하기 위해서는 여러 단계가 필요하다. 다음에 대하여 설명하시오. (15회.40점)

- (1) 부동산가격의 구체화.개별화의 단계와 내용에 대하여 설명하시오. (10점)
- (2) 부동산가격수준의 단계와 내용에 대하여 설명하시오. (10점)
- (3) 부동산 감정평가를 위하여 구분하는 지역을 구체적으로 열거하고 대체성, 경쟁성, 접근성과 관련 설명하시오. (10점)
- (4) 부동산 가격의 경제적 특성에 대하여 설명하시오. (10점)

### I. 서

### II. 물음#1

#### 1. 부동산가격의 구체화\*개별화의 단계

부동산의 가격이 구체화\*개별화되는 단계는 감정평가방식을 선정하고 적용하는 단계에서 이루어지게 된다.

#### 2. 성립근거

부동산은 **개별성**이 있기 때문에 개별부동산마다 개별적\*구체적으로 가격이 형성된다.

#### 3. 부동산가격의 구체화\*개별화의 내용

개별부동산의 최유효이용을 파악하고 이에 따른 구체적 가격을 판정하는 것을 말한다.

### III. 물음#2

#### 1. 부동산가격수준의 단계

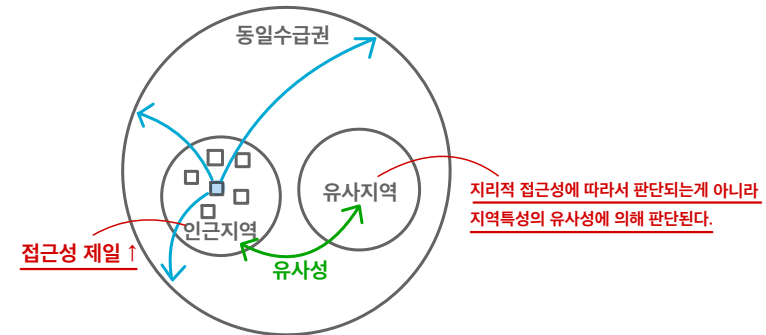
개별부동산들이 모이면 하나의 지역이 된다.  
이렇게 만들어진 지역적 차원에서는 가격수준이 만들어진다.

#### 2. 성립근거

부동산은 일반재화와 구분되는 고유의 특성으로 **지역성**을 가진다.  
부동산의 가격은 독립하여 성립하는 것이 아니라 지역내 타 부동산과의 상호관계속에서 가격수준을 형성하는 특성이 있다.

#### 3. 부동산가격수준의 내용

인근지역의 가격수준과 동일수급권내 유사지역과 동일수급권의 가격수준은 각각 다르게 형성될 수 있다. 부동산의 가격수준을 정확히 파악하기 위해서는 대상부동산과 가격형성에 있어 가장 대체,경쟁의 영향관계가 높은 인근지역의 가격수준부터 분석하기 시작하여 동일수급권으로 넓혀 나가야 한다.



### IV. 물음#3

#### 1. 개요

감정평가를 위하여 구분하는 지역은 형식적,행정구역별 구역을 의미하는 것이 아니라 대상부동산과 가격이나 용도 등의 측면에서 가격형성에 영향을 미친다고 인정되는 실질적인 권역을 말한다. 이러한 지역은 대체성, 경쟁성, 접근성에 따라 이하의 3가지로 구분된다.

#### 2. 인근지역

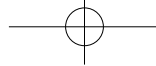
대상부동산의 가격형성에 일차적인 영향을 미치는 지역으로 용도적,기능적으로 동질성이 있어 상호 대체,경쟁관계에 있는 부동산이 존재하는 지역을 말한다.

#### 3. 유사지역

인근지역의 지역특성과 유사한 특성을 갖는 지역으로서 대상부동산이 속하지 않는 지역이다.

#### 4. 동일수급권

대상부동산의 가격형성에 영향을 미치고 대체,경쟁관계가 성립하는 부동산이 존재하는 인근지역과 유사지역을 포함하는 최원방권역을 말한다.



## V. 물음#4

### 1. 개요

감정평가는 부동산의 가격을 지적하기 위하여 부동산가격의 형성과정을 추적하므로 결국 부동산의 가격은 상기의 매커니즘을 반영하여 형성된다. 따라서 부동산의 가격은 일반재화의 가격과는 다른 경제적 특징을 갖게 된다.

### 2. 지역적 가격수준 형성

지역적 차원의 가격수준과 개별부동산 차원의 가격수준으로 2원화 되어있다.라는 특징을 먼저 서술

문제와 밀접한 논점으로 적어주고

### 3. 일물일가의 법칙 불성립

부동산은 일물일가의 법칙이 성립하지않고

문제와 거리는 있지만  
배점이 10점이기 때문에  
답안지를 비울 수 없으니  
부동산 가격의 경제적인 특성을  
생각을 해서 그 내용을 적어준 것

### 4. 수요공급 측면의 특성

#### (1) 수요측면에서의 특성

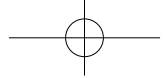
부동산에 대한 수요는 파생수요라는 점.  
수요자 경쟁가격, 그래서 단기에는 주로 수요에 의해서 가격이 결정된다.

#### (2) 공급측면에서의 특성

공급이 부족하기 때문에 단기에는 공급이 제한되어있다(비탄력적).  
공급이 제한되어 있기 때문에 주기적인 시장불균형이 발생하게 되는데 이것을 거미집으로 설명가능

## VI. 결

감정평가3방식을 적용하여 구한 개별적,구체적 시산가액은 지역의 가격수준하에 검토하여 시산가액조정을 해야 한다. 다만 이때 검토의 기준이 되는 지역을 구분함에 있어서 자연적,인문적 경계를 종합적으로 검토해야 하고 지리정보시스템(GIS)등을 활용하여 지역분석의 과학화,객관화를 도모해야 한다. 또한 가치형성요인은 항상 변화의 과정에 있는바 감정평가시 부동산의 개별적 상태를 면밀히 파악하여 이에 따라 대체성, 경쟁성, 접근성의 측면에서 지역의 범위를 동태적으로 분석하여야 한다.



부동산 가격이 폭등하던 시기에 나온 문제! 부동산 가격을 폭등하는 시기에는 정부가 가격을 잡기 위해 여러가지 정부 정책 개입을 하게 됨! 정책의 한 수단으로써 <부동산거래규제>가 나온 것

기출문제 6. 부동산가격형성의 일반요인은 자연적,사회적,경제적,행정적 제 요인으로 구분할 수 있다. 부동산가격형성의 행정적 요인 중 부동산거래규제의 내용에 대하여 설명하고, 거래규제가 감정평가에 미치는 영향에 대하여 설명하시오. (17회.20점)

## I. 서

## II. 부동산거래규제의 내용

### 1. 부동산거래규제의 의의

### 2. 부동산거래규제의 내용

#### (1) 거래신고\*허가제

#### (2) 대출규제

#### (3) 투기지역 등 지정

## III. 거래규제가 감정평가에 미치는 영향

### 1. 감정평가활동에 미치는 영향

권리분석을 강화해야한다.

(사적권리관계만 분석하는게 아니라 공법에 대한 규제내용 분석을 포함한 것)

### 2. 가치형성요인 분석시

지역적 요인인 동시에 개별적인 요인이다.

그 지역에 어떠한 영향을 미치는지, 그 대상 부동산에 대한 어떠한 규제를 가하고 있는지 분석할 필요가 있다.

### 3. 감정평가3방식의 적용시

거사비 : 수집된 거래사례와 본건간에 거래규제 내용에 차이가 있으면

그것을 <지역요인이나 개별요인비교>에 보정필요

원가법 : 재조달원가,감가수정 고려 / 거래규제가 건축 경기에 미치는 영향을 고려하여 **건축비 변동**을 파악해야한다.

거래규제가 부동산 감가수정과 관련해서

**법률적,행정적 감가를 인정하는 견해** : 이러한 거래규제가 부동산의 법률적,행정적 감가에 얼마나 어떠한 영향을 미치는지도 분석해야 한다.

**만약 법률적,행정적 감가를 인정하지 않는 견해** : 거래규제에 의한 감가는 **경제적인 감가** (시장의 수요와 공급에 의해 발생하는 감가)로밖에 이해할 수 없다.

수익환원법 : 거래규제가 **부동산의 수익과 비용에 어떠한 영향을 미치는지**

(세금의 증가를 초래할 수 있음. 세금의 증가가 미래현금흐름이나 미래순수익 발생에 어떠한 영향을 미칠지 고려해야하며, 거래규제가 가해진다는 것은 부동산 투자 위험이 증가하는 것을 의미한다. 그러면 위험 할증률이 증가하기 때문에 할인율이나 환원율이 올라가게 될 것이기에 이런 내용을 고려해야한다.)

### 4. 시산가액 조정시

■ 비준가액 : 감정평가에서 구하는 가치가 **Sein 가치**인 경우 높은 가중치

■ 적산가액 : 감정평가에서 구하는 가치가 **Sollen 가치**인 경우 높은 가중치

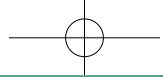
■ 수익가액

감정평가에 미치는 영향  
기본 3가지 목차

논점에 따라  
추가할 수 있는 목차  
이 문제는 해당 X

+ **직업윤리**  
+ **가격제원칙**

## IV. 결(관련문제 : 정책실패의 위험성)



## 제4장

# 부동산 가격제원칙

<최유효이용원칙>이 아닌 그 외의 <개별적인 가격 제원칙>은 10점 정도 분량으로만 각각 대비를 해놓으면 됨



최고최선 감정평가이론 필기노트

## 기출문제 8. 감정평가에서 최유효사용의 원칙이 강조되는 이론적 근거를 약술하시오. (5회.10점)

### I. 의의

최유효이용의 원칙이란 부동산 가격은 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙이다.

### II. 감정평가에서 강조되는 이론적 근거

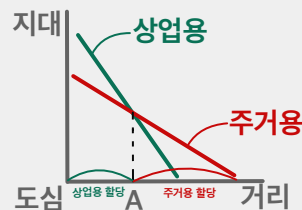
#### 1. 평가의 가치전제

##### (1) 가치전제로서 최유효이용

경합하는 다양한 용도 중 인간의 합리성으로 인해 최고의 가치를 창출하는 용도인 최유효이용에 부동산이 할당된다. 따라서 부동산은 결국 최유효이용을 전제로 가치가 형성된다. 그러므로 부동산의 가치를 판정하는 감정평가에서 최유효이용의 원칙은 중요한 평가준거가 된다.

##### ★ (2) 입찰지대곡선을 통한 설명 플러스 알파 내용

A토지는 상업용으로 이용시, B토지는 주거용으로 이용시 지대지불능력이 가장 높으므로 각각 상업용과 주거용으로 이용(할당)된다. 이처럼 경합하는 용도 중 최고의 가치를 창출하는 용도가 최유효이용이 되어 토지가격의 전제가 된다.



그래프 연습 많이 하기!

이렇게 주어진 토지에 대해서 **최고의 지대**를 지불할 수 있는 주체가 그 토지를 할당받기 때문에 이러한 원리에 의해서 토지의 가치는 **최유효이용**을 전제로 형성된다.

#### 2. 감정평가3방식 적용의 기준 “거사비, 원가법, 수익환원법 안에서 최유효이용의 원칙이 골고루 활용되기 때문”

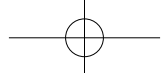
- ① 원가법식 적용시 재조달원가와 감가수정은 최유효이용인 상태를 기준으로 산정하게 되고
- ② 비교방식 적용시 비교의 전제상태가 되며
- ③ 수익방식 적용시 순수익은 최유효이용을 전제로 산정하므로
- ④ 최유효이용은 감정평가에서 중요한 판단기준으로 강조된다.

### MEMO

최유효이용이 가장 중요한 이유는?

가장 중요한 이유는? 어떤 토지를 평가할 때  
최유효이용을 전제로  
토지의 가치가 형성되기 때문!!

그럼 왜 토지의 가치는 최유효이용을 전제로 형성되느냐? 바로 인간의 합리성을 전제하기 때문



## 기출문제 9. 최유효이용에 관한 다음의 물음에 답하시오. (22회.10점)

(1) 최유효이용 판단 시 유의사항을 설명하시오. (5점) **일본 기준**

(2) 최유효이용의 장애요인을 설명하시오. (5점) **경용수 평가사님 교재에 있는 내용**

### I. 설문#1

#### 1. 의의

객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 부동산을 합법적이고 합리적으로 최고\*최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

**정형화된 목차로 통합기**

#### 2. 유의사항

##### (1) 통상적 이용 “특별한 사람이 아닌 통상적인 사람이 이용할 수 있는 통상적 이용”

객관적으로 보아 양식과 통상의 사용능력이 있는 사람의 합리적, 합법적, 최고\*최선의 사용방법이어야 한다. 즉, 특별한 능력이 있는 사람에 의한 사용방법이 아니어야 한다.

##### (2) 장기적 배려

사용수익이 장래 상당기간 계속될 수 있는 방법으로 장기적 배려가 있어야 하는 사용방법이다.

##### (3) 예측가능성 “최유효이용이 도래하는 시점이 예측할 수 없는 너무 먼 미래가 아니라 충분히 합리적으로 예측할 수 있는 장래에 도래할 이용일 것”

효용을 충분히 발휘할 수 있는 시점이 예측할 수 없는 장래가 아니어야 한다.  
먼 장래의 주관적 예상은 객관성\*합리성을 결여했다고 보아야 한다.

##### (4) 표준적 이용과의 관계



인근지역에 표준적 이용이 있고, 개별부동산의 최유효이용이 있는데

원칙적으로 표준적 이용이 최유효이용을 구속, 제약하여 일치하는 것이 <원칙>

but 예외적으로, 양자가 일치하지 않는 경우는 개별부동산의 개별성이 강한 경우 <예외>

##### (5) 동태적 분석

“최유효이용이라고 하는 것은 고정된 것이 아니라 끊임없이 변화하기 때문에 현재의 모습이 반드시 최유효이용이 아니고, 현재는 최유효이용이라 해도 시간이 지남에 따라 최유효이용이 아니게 될 수 있다는 것”

가치형성요인은 항상 변동의 과정 하에 있는 점을 고려하고, 특히 가격형성에 영향을 주는 지역요인의 변동이 객관적으로 예측되는 경우에는, 당해 변동에 따른 대상부동산의 이용방법이 변화 가능성이 있는 점을 감안하여 최유효이용을 판정해야 한다.

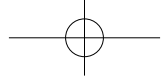
### II. 설문#2

#### 1. 부동산시장의 불완전성

이론적으로 완벽한 완전경쟁시장이 아니기 때문에 반드시 부동산은 최유효이용으로만 이용되는 것은 아니다. 최유효이용으로 이용되려면 부동산의 소유자나 이용자가 이용가능한 모든 개발대안의 NPV를 모두 구해볼 수 있어야 되고, 그 중에서 최대의 가치를 창출하는 NPV를 선택한다라는 논리인데, 사실 이것은 정보가 완벽(완전)해야지만 가능한 이상적인 이야기이고, 현실적으로는 정보의 부족이나 정보의 제약 때문에 제한된 몇 가지 개발대안 중에서 확실한 정보로 추정된 수익과 비용을 토대로 부동산의 이용을 결정하기 때문에 반드시 이론적인 최유효이용과 현실의 이용상황이 일치하는 것은 아니다.

#### 2. 정부의 행정적 규제

#### 3. 지상건물의 존재



## 기출문제 10. 부동산감정평가에서 최유효이용에 대한 다음 물음에 답하시오. (24회.40점)

- 1) 부동산감정평가에서 최유효이용의 개념과 성립요건을 설명하시오. (10점) **큰 의미 없음**
  - 2) 부동산가격판단시 최유효이용을 전제로 판단해야 하는 이유를 설명하시오. (10점) **입찰지대곡선 그리는게 중요**
  - 3) 최유효이용의 원칙과 다른 원칙간의 상호관련성을 설명하시오. (10점) **큰 의미 없음**
  - 4) 부동산시장이 침체국면일 때 최유효이용의 판단시 유의사항을 설명하시오. (10점)
- ↳ 최대한 다양한 이유를 합리적으로 설명할 수 있는게 중요하면서 #4-4. 중도적 이용 그래프 이용하여 설명하기**

### 혼동하지 말자!

많은 수험생들이 <최유효이용의 개념>과 <최유효이용의 원칙>의 개념을 혼동하는데, 이 둘은 **다른 것임!!**

<최유효이용의 개념>은 **부동산의 가치가 최고로 이용되는 이용을 말한다.**라는 내용이고

<최유효이용의 원칙>은 **부동산의 가격(가치)은 그러한 최유효이용을 전제로 형성된다.**는 내용임!

## I. 서

최유효이용은 부동산의 가치가 극대화되는 이용으로 물리적\*법률적\*경제적 타당성을 충족하여야 달성된다. 부동산은 부증성과 용도의 다양성으로 인하여 경합하는 용도 중 최유효이용에 토지가 할당되므로 최유효이용의 원칙은 감정평가의 평가전제가 된다. 가격제원칙은 최유효이용의 원칙을 중심으로 나머지 가격제원칙들이 일정한 내부\*외부\*시계열적 관계를 형성하는바 평가시 이를 고려하여야 한다. 또한 침체국면시 개발대안의 경제성이 하락하므로 경제적 합리성 판단시 보수적 예측이 필요하고 중도적 이용이 장기화될 수 있음을 그 판단시 유의해야 한다.

### 통암기

## II. 설문#1 “수험생간 변별력 없음”

### 1. 개념

- ① 최유효이용의 원칙이란 부동산가격은 최유효이용을 전제로 형성된다는 원칙이다.
- ② 최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상 토지를 합리적이고 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

### 2. 성립요건

#### (1) 법적 허용성 검토

대상 부동산을 특정용도로 이용하는 것이 지역지구제, 토지이용지구제, 환경규제 등에 위반되면 안 된다. 예를 들어, 용적률보다 더 많은 아파트를 건설하고자 하는 이용은 최유효이용이 될 수 없다.

#### (2) 물리적 허용성 검토

토지의 크기, 형태, 지형, 하중지지력 등은 부지가 사용될 수 있는 용도에 영향을 미친다. 따라서 대상 부지가 의도하는 이용에 물리적 특성이 뒷받침되는지 검토해야 한다. 예를 들어 토양의 하중지지력이 약한 지역에 공업용지를 건축할 수 없으며, 면적이 협소한 경우 쇼핑센터를 건축할 수 없다.

#### (3) 재정적 타당성 검토

재정적 타당성이란 어떤 용도에서 나오는 순수익이 투자에 대한 시장요구수익률을 충분히 만족시키는 것을 말한다. 재정적 타당성을 결정하기 위하여 평가사는 각 용도별로 예상되는 수입과 비용을 고려하여 양(+)의 순현가를 발생시키는 용도를 발견해야 한다.

#### (4) 최대생산성 검토

재정적으로 타당성이 있는 용도 중에 최고의 가치를 창출하는 용도를 발견하는 것을 말한다. 이러한 최대생산성은 시장의 객관적인 경험적 증거에 의해 지지되어야 한다. 구체적으로는 ① 토지자체의 생산성이 극대화 되는 경우와 ② 개량부동산 전체의 가치가 극대화되는 경우로 나누어 유형별 분석을 행한다.

외워서 필요한 경우 답안지에 발라버리자!

↳ 생각하지 않고도 써 내려갈 수 있다는 뜻

시험시간 100분

why?

20분~30분 : 문제분석

왼쪽 내용처럼 목차를 뽑고(설계),  
각 목차마다 키워드를 적어넣는 수준으로 문제분석 하는것

70분 : 답안 작성

정형화된 목차에서는 그냥 외워놔다가  
나왔다! 하면 그냥 배바박~  
토해내야 시간 세이브 가능!!

악수문제 못쓰고 답안제출? 불합격!! 1점정도 차이로 당락이 결정

만약 10분 추가?

순수하게 쓰기만 하는 시간 10% 시간 세이브!!

## 통암기 차별화 가능 “왜 부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 형성되는가?에 대한 내용으로 III. 설문#2 토지할당 매커니즘을 설명하면 됨 (교과서에 설명 있고, 그래프까지 있음)”

### 1. 최유효이용의 성립근거가 되는 부동산의 특성

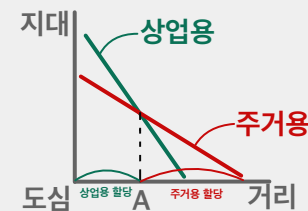
- ① 부증성이란 토지는 생산비나 노동량을 투입하여도 그 물리적인 절대량을 임의로 증가시킬 수 없다는 특성이다.
- ② 용도의 다양성은 토지는 여러 가지 용도에 제공될 수 있다는 특성이다.

### 2. 인간의 합리성 추구로 인한 토지할당

인간은 주어진 자원을 가장 효율적으로 활용하고자 하는 합리적 사고를 가지고 있다. 따라서 <부증성>으로 인해 공급이 제한된 토지를 가장 효율적으로 이용하기 위해 이용 가능한 다양한 용도 중 <최고의 가치를 창출하는 이용>에 해당 토지를 할당하게 된다.

### 3. 입찰지대곡선을 통한 설명

입찰지대곡선이란 알론소(Alonso)가 소비자효용극대화 모형을 이용하여 도심으로부터 지대가 '0'인 한계점까지 각 토지이용자가 지불하는 최고가격을 이은 곡선이다. 오른쪽 그래프와 같이 도심에서 A지점까지는 경합하는 용도 중에 상업용이 가장 높은 지대를 지불할 수 있으므로 상업용이 토지를 할당받게 된다. 같은 원리로 A지점에서 도시외곽지역은 주거용이 토지를 할당받게 된다.



그래프 연습 많이 하기!

이렇게 주어진 토지에 대해서 **최고의 지대**를 지불할 수 있는 주체가 그 토지를 할당받기 때문에 이러한 원리에 의해서 토지의 가치는 **최유효이용**을 전제로 형성된다.

#### IV. 설문#3 수험생간 변별력 없음

##### 1. 가격제원칙의 의의

부동산의 가격이 시장에서 어떻게 형성되고 유지되는가에 관하여 일정한 법칙성을 도출한 것을 말한다. 가격제원칙은 상호 유기적 관련성을 가지며 최우효이용의 원칙을 중심으로 내부적\*외부적\*시계열적 토대를 구성한다.

##### 2. 내부적 측면의 원칙

- ① 부동산 내부구성요소들이 균형을 이루고 있어야 하며
- ② 단위투자액당 한계수익이 한계비용과 같아지는 지점까지 적절히 투자되어야 하며
- ③ 각 구성부분에 적절한 수익이 배분되고 남은 토지잔여수익이 최대가 되어야 하며
- ④ 각 구성부분의 기여도가 최대로 발휘되고 있어야 한다.

따라서 균형의 원칙, 수익체증\*제감의 원칙, 수익배분의 원칙, 기여의 원칙이 내부적 토대가 된다.

##### 3. 외부적 측면의 원칙

- ① 부동산은 그가 속한 지역에 적합해야 하며
- ② 부의 외부효과로 인한 불리한 영향을 받지 않아야 하며
- ③ 본건 부동산과 유사성이 있는 물건과 대체\*경쟁의 관계를 이루며 가격이 형성되고
- ④ 시장의 수급동향하에서 그 가격이 결정되는 바

적합의 원칙\*외부성의 원칙\*대체경쟁의 관계\*수요공급의 원칙이 외부적 토대가 된다.

##### 4. 토대가 되는 원칙

부동산 가치형성요인은 시간의 흐름에 따라 부단히 변화하므로 이러한 변동을 미래예측시 반영해야 하므로 예측\*변동의 원칙이 시계열적 토대가 된다.

#### V. 설문#4 승부처

##### 1. 침체국면의 시장특성

부동산경기가 하강하여 거래가 한산하고 부동산가격이 하락하고 있는 국면을 말한다. 이 국면에서는 매수자중심시장이 되고 과거 거래가격은 새로운 거래의 상한가를 이룬다.

“거래가 한산할 것이고, 매수자 중심일 것이고, 지가가 떨어지니 환원율은 상승하고 있을 것이고, 공가율이 높아질 것”

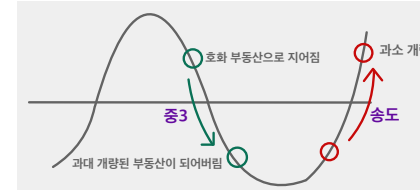
##### ★2. 경제적 타당성 판단시 가장 중요한 내용

샘 : D

시장위험의 증가에 따라 위험프리미엄을 반영한 할인율이 상승하고 예상수익이 감소함에 따라 시장침체에 따라 개발대안의 경제적 타당성이 부정적으로 전환될 수 있다. 따라서 보다 보수적인 관점에서 경제성 분석이 행할 필요가 있다.

“최우효이용으로 판정되려면 NPV가 양의 값이 나와야하고 and 최고수익이 창출되어야 함. 침체국면에 빠지면 NPV값이 낮아지게 됨(수익은 감소하고, 비용은 증가하고, 환원율은 높아지게됨) 이 때는 더 보수적으로 경제적 타당성을 판단해야 한다.” ※  $NPV = (\text{수익} - \text{비용}) / \text{할인율}$

##### 3. 과대개량 부동산 발생

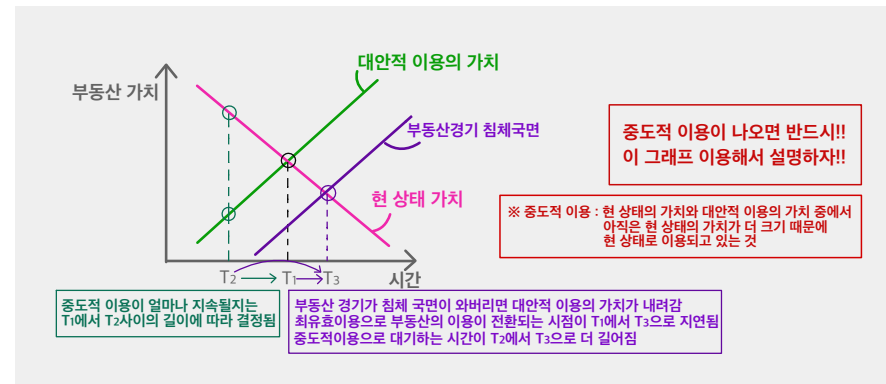


과거 호황국면에서는 적절한 규모의 부동산이었을지라도 경기침체에 따라 과대개량된 부동산으로 전환되어 감가가 발생할 수 있다.

따라서 시설규모의 물리적\*법률적 적합성 뿐만 아니라 경제상황에 따른 적절성을 면밀히 판단해야 한다.

##### → 차별화 포인트

##### 4. 중도적 이용의 장기화



#### VI. 결

실무적으로 최우효이용분석은 시장분석의 결과를 반영하여 판정되므로 정확한 시장분석이 선행되어야 한다. 따라서 시장분석시 경기변동에 따라 시장이자율, 물가, 공실률 등의 동향이 어떻게 변동하는지 등을 면밀히 분석하여 최우효이용분석시 활용하여야 한다.



## 기출문제 11. 제시된 자료를 참고하여 다음 물음에 답하시오. (17.감.40점)

감정평가사 甲은 감정평가사 乙이 작성한 일반상업지역 내 업무용 부동산(대지면적: 3,000㎡, 건물: 30년 경과된 철근콘크리트조 6층)에 대한 감정평가서를 심사하고 있다. 동 감정평가서에 따르면, 인근지역은 **일반적으로 대지면적 200㎡ ~ 500㎡ 내외 2층 규모의 상업용으로 이용되고 있으며, 최근 본건 부동산 인근에 본건과 대지면적이 유사한 토지에 20층 규모의 주거 및 상업 복합용도 부동산이 신축되어 입주(점) 중에 있는 것으로 조사되어 있다.** 검토결과 **원가방식(면적 400㎡ 상업용 내대지의 최근 매매사례 단가를 적용한 토지가치에 물리적 감가수정만을 행한 건물가치 합산)에 의한 시산가액이 수익방식(현재 본건 계약임대료 기준)에 의한 시산가액보다 높게 산출되어 있다.**

(1) 심사평가사 甲은 평가사 乙에게 추가적으로 최유효이용 분석을 요청하였는 바, 최유효이용 판단기준을 설명하고, 구체적인 최유효이용 분석방법을 설명하시오. (20점)

### \* 문제분석 \*

본건의 면적(3000㎡) 인근의 표준적이용의 면적(200㎡~500㎡)에 부합하지 않는다.

본건의 최유효이용이 인근지역의 표준적이용에 대해서 구속, 제약 당하고 있는 상황이 아니다. (본건 부동산의 개별성이 강함)

그래서 인근지역 표준적 용도를 기준으로 본건을 평가해서는 안된다.

but 최근 본건과 대지면적이 유사한 토지에 20층 규모 주거 및 상업복합용도 부동산 신축되어 입주중인 것으로 조사되어 있다고 나옴. → 나지상정 최유효이용은 이렇게 이용되는 것이다.라는 힌트를 주고 있는 것임.

물음2에서 <2가지 분석결과가 상이할 때>라고 했으므로 <나지상정 최유효이용>과 <개량부동산 최유효이용>이 상이할 때라고 했으니, 당연히 <개량부동산으로써 최유효이용>은 <나지상정 최유효이용>이 아닌 <다른 이용>이어야 함.

### ■ 나지상정 최유효이용 : 20층 규모의 주거 및 상업부동산

#### 답안작성 시

■ 인근의 유사부동산이 이렇게 개발되었으니까 본건도 이것이 최유효이용이다. **✗ 근거가 약함! 이론적인 근거를 넣어줘야한다.**

■ 인근의 본건과 유사한 규모의 부동산이 이렇게 이용되었던 시장 증거가 있기 때문에 최고수익에 대한 경험적 증거가 확보되었다. **○ 논리적 근거가 있는 답안! 이것이 이 문제가 주고 있는 사안을 이론적으로 활용한 것이다.**

### ■ 개량부동산 최유효이용 : ① 현황 그대로가 최유효이용인 경우 ○

이 본건 건물이 현재 30년된 6층짜리 건물로 계속 이용되고 있는 것은 이 건물주의 입장에서 이렇게 이용하는 것이 합리성이 있기 때문에 이러한 상태로 남아있는 것이다. 만약 합리성이 없어서 다른 용도로 리모델링 될 예정이거나 철거 후 재건축 될 예정이라면 그러한 단서가 있을텐데, 없다.

### ② 철거 후 재건축하는 경우 ✗

본건 건물은 현재 경과연수가 30년 경과되었으나 철근콘크리트조 내용연수가 일반적으로 50년으로 인정받는 점을 고려하면 잔존내용연수가 상당기간 남아있고, 건물도 6층짜리 건물이기 때문에 규모도 무시할 수 있을 정도의 작은 것은 아니라고 판단되어 현재 건물의 가치도 상당부분 남아있어 삭제가 가능하다.

### ③ 용도 변경하는 경우 ✗

단서가 없어서 판단불가

### ④ 리모델링(대수선)하는 경우 ✗

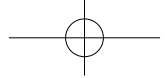
단서가 없어서 판단불가

이런 내용을 답안지에 써야함

**결론 :** 구체적인 단서가 주어져있지 않아서 ③, ④ 이런 부분에서 판단이 어려우나 본건 부분의 가치가 상당기간 남아있는것으로 판단이 되고, 또 현행용도로 계속 이용되고 있는 점을 고려했을 때 현황 용도가 개량부동산의 최유효이용으로 판단된다.

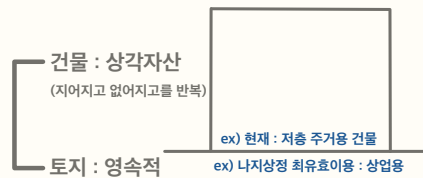
(2) 최유효이용에 대한 두 가지 분석 유형(방법)에 따른 결과가 다르다면, 그 이유와 그것이 의미하는 바를 설명하시오. (10점)

→ 분석 결과가 다르다는 얘기 ('다르다'로 논리흐름이 흘러가야함. 이게 유도하는 것임)



(3) 원가방식에 의한 시산가액이 수익방식에 의한 시산가액보다 높게 산출된 것이 타당한 것 인지 감정평가 원리(원칙)를 기준으로 설명하고, 올바른 원가방식 적용방법에 관하여 설명하시오. (10점)

일치성 이용의 원리(제한사용의 원칙) : 토지와 건물의 용도를 일치시켜서 평가해야 한다. (토지의 용도와 건물의 용도를 각각 분리해서 평가하면 안된다는 말)  
**Why(이론적 근거)? 토지의 영속성이 있지만 건물은 상각자산이다. 건물의 가치는 기여가치로 평가해야함 (용도의 관점이 아닌 수익의 관점)**



**\* 문제분석 \***

부동산 평가시 <토지 중심>으로 평가해야하는가? <건물 중심>으로 평가해야하는가? <토지 중심>으로 평가하는게 맞는 것임

ex) 이 부동산을 <상업용 부동산>으로 판단해야하는가? <주거용 부동산>으로 판단해야하는가? 토지의 최우효이용에 맞춰서 <상업용 부동산>으로 판단해야한다.  
**Why?** 현재 지상 건물이 주거용 건물이 있지만, 지상 건물은 '유한'하고, 토지의 영속성에 비한다면 '단기'라고 얘기할 수 있다.  
시간이 조금만 지나면 최우효이용인 상업용 지상 건물이 들어설 것임.  
그래서 감정평가를 할 때 토지와 건물 결합되어있을 때는 용도를 <토지의 최우효이용>으로 봐야 한다.

상업용 부동산을 평가할 때 : 토지(상업용) + 건물(주거용) = 전체가치 **X** ← 이렇게 평가하면 안된다는 것이 일치성 이용의 원리 내용임  
여기서의 핵심 포인트는 "토지와 건물의 용도를 일치시킨다."가 포인트가 아니라, "일치시켜서 평가하기 위해서 지상 건물을 기여가치로 평가한다."가 포인트임!

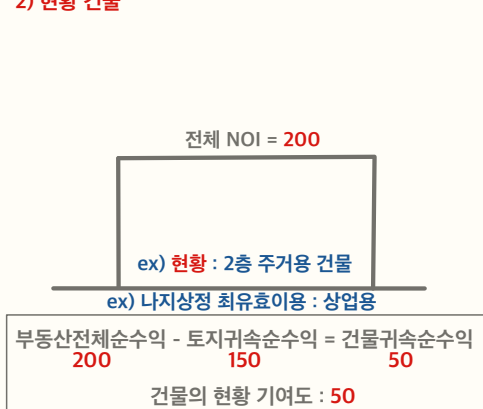
**<예시>**

상업용 이용을 전제로 한 토지의 최우효이용의 <토지귀속순수익>을 150이라고 가정

**1) 최우 건물**



**2) 현황 건물**

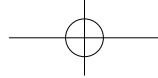


100% 기여상태가 350인데 현황 기여도는 50밖에 안된다는 것!  
그래서 지상 건물의 가치를 평가할 때는 50만큼의 기여도를 전제로 해서 평가해야 된다!  
**50을 현가함**을 해서 지상건물의 가치를 구하는 것이 일치성이용원리에 부합하게 건물의 기여가치를 구하는 방법임! 용도의 관점이 아니라, **수익의 관점**으로 보자.

현황 용도를 전제로한 일체 가치 - 최우효이용을 전제로한 토지가치(나지상정하 토지가치) = 건물의 기여가치

**원가방식이 왜 수익방식 보다 높은가?**

- ① 토지가치가 잘못 구해졌다. Why? 본건은 광평수 토지로써 인근의 표준적 이용에 의해서 본건의 최우효이용에 구축,제약을 받고 있는 상황이 아님.
- ② 그럼 본건의 올바른 토지가치는 어떻게 구하나? <최근 본건과 대지면적이 유사한 토지에 20층 규모의 주거 및 상업 복합용도 부동산>을 전제로 구해야 함
- ③ (+알파내용) 광평수 토지이기 때문에 1) '광평수 증감'가 발생할 수 있으므로 이것을 고려해야 한다. 2) '개발법으로 평가'하는 것이 유효할 수 있다. (이 내용이 주된 논점은 아니기 때문에 가볍게 언급하는 정도로만 기재)



### 기출문제 11. 제시된 자료를 참고하여 다음 물음에 답하시오. (17.감.40점)

감정평가사 甲은 감정평가사 乙이 작성한 일반상업지역 내 업무용 부동산(대지면적: 3,000㎡, 건물: 30년 경과된 철근콘크리트조 6층)에 대한 감정평가서를 심사하고 있다. 동 감정평가서에 따르면, 인근지역은 일반적으로 대지면적 200㎡ ~ 500㎡ 내외 2층 규모의 상업용으로 이용되고 있으며, 최근 본건 부동산 인근에 본건과 대지면적이 유사한 토지에 20층 규모의 주거 및 상업 복합용도 부동산이 신축되어 입주(점) 중에 있는 것으로 조사되어 있다. 검토결과 원가방식(면적 400㎡ 상업용 내대지의 최근 매매사례 단가를 적용한 토지가치에 물리적 감가수정만을 행한 건물가치 합산)에 의한 시산가액이 수익방식(현재 본건 계약임대료 기준)에 의한 시산가액보다 높게 산출되어 있다.

- (1) 심사평가사 甲은 평가사 乙에게 추가적으로 최유효이용 분석을 요청하였는 바, 최유효이용 판단기준을 설명하고, 구체적인 최유효이용 분석방법을 설명하시오. (20점)
- (2) 최유효이용에 대한 두 가지 분석 유형(방법)에 따른 결과가 다르다면, 그 이유와 그것이 의미하는 바를 설명하시오. (10점)
- (3) 원가방식에 의한 시산가액이 수익방식에 의한 시산가액보다 높게 산출된 것이 타당한 것 인지 감정평가 원리(원칙)를 기준으로 설명하고, 올바른 원가방식 적용방법에 관하여 설명하시오. (10점)

## I. 서

### II. 설문#1

#### 1. 최유효이용의 판단기준

- (1) 물리적 가능성
- (2) 법적 허용성
- (3) 경제적 타당성
- (4) 최대수익성

#### 2. 유형별 최유효이용 분석

##### (1) 나지에 대한 분석

- 1) 분석방법
- 2) 사안의 경우

##### (2) 개량부동산에 대한 분석

- 1) 분석방법
- 2) 사안의 경우

### Ⅲ. 설문#2

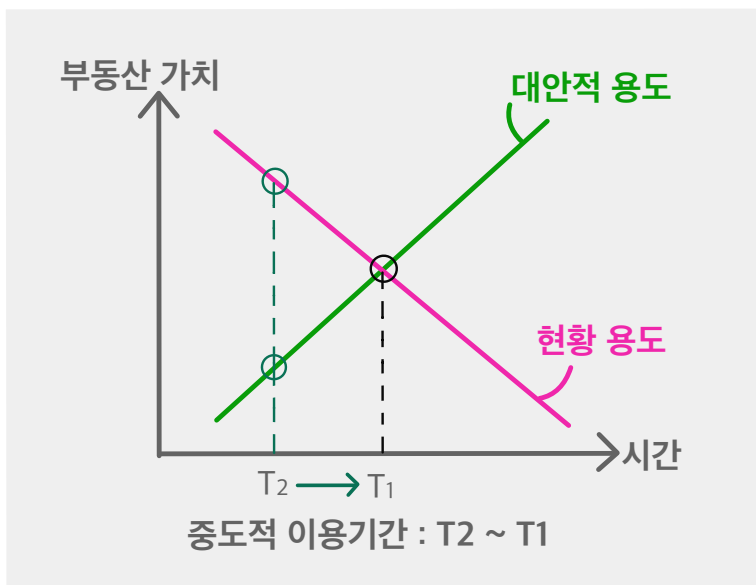
#### 1. 두 가지 분석의 결과가 다른 이유

전환 비용(공사기간 중 임대료 손실, 철거 및 공사비...  
+ 세입자들에게 이사비 또는 영업권리금 보상 등 세입자 내보내는 비용 발생 + 개발의 불확실성) 때문

#### 2. 의미

한동안 현황 용도로 이용될 것.

#### 3. 그래프를 통한 설명 <중도적 이용 그래프>를 들어서 설명하면 금상첨화



### Ⅳ. 설문#3

#### 1. 적산가액의 타당성 여부

(1) 일치성 이용의 원리

(2) 각 시산가액의 의미

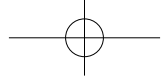
(3) 적산가액의 타당성

#### 2. 올바른 원가방식 적용방법

(1) 토지가치

(2) 건물가치

### V. 결



윤강사문제 1. 최유효이용에 관한 다음 물음에 답하여라. (40점)

(1) 최유효이용의 원칙의 개념과 이론적 근거를 설명하라. (10점)

(2) 나지상정한 토지와 개량부동산에 대한 유형별 최유효이용분석을 설명하고, 양 분석결과가 상이한 경우에 대해서 설명하시오. (20점)

(3) 최유효이용 분석시 유의사항을 설명하라. (10점)

## I. 서

최유효이용은 토지의 가치를 극대화하는 이용으로 인간의 합리성 추구로 인한 토지할당을 그 근거로 한다. 실무적으로는 ① 나지를 상정한 토지에 대한 분석과 ② 개량부동산 자체에 대한 분석이 행해진다. 다만 양 분석결과와 전환비용 등의 존재로 상이할 수 있는바 그 의미에 대해 실무상 고려가 필요하다.

## II. 물음#1

### 1. 최유효이용의 원칙

부동산 가격은 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙이다.

### 2. 이론적 근거

#### (1) 용도의 다양성과 부증성

① 부증성이란 토지는 생산비나 노동량을 투입하여도 그 물리적인 절대량을 임의로 증가시킬 수 없다는 특성이다. ② 용도의 다양성은 토지는 여러 가지 용도에 제공될 수 있다는 특성이다.

#### (2) 토지할당 매커니즘

인간은 주어진 자원을 가장 효율적으로 활용하고자 하는 합리적 사고를 가지고 있다. 따라서 <부증성>으로 인해 공급이 제한된 토지를 가장 효율적으로 이용하기 위해 이용가능한 다양한 용도 중 <최고의 가치를 창출하는 이용>에 해당 토지를 할당하게 된다.

## III. 물음#2

### 1. 개요

최유효이용은 원래 토지에 대해 분석되는 개념이나 ① 토지와 건물을 분리한다는 이론적 비판과 ② 기존 개량물의 가치기여 및 변경가능성을 고려하기 위한 실무적 필요성 때문에 개량부동산에 대한 분석도 강조된다. 양 유형의 분석은 기본적으로 공통의 판정기준을 갖으나 유형별 특성의 차이로 구체적인 내용에 차이가 존재한다.

### 2. 최유효이용의 판정기준(공통내용)

#### (1) 법적 허용성 검토

대상 부동산을 특정용도로 이용하는 것이 지역지구제, 토지이용지구제, 환경규제 등에 위반되면 안 된다. 예를 들어, 용적률보다 더 많은 아파트를 건설하고자 하는 이용은 최유효이용이 될 수 없다.

#### (2) 물리적 허용성 검토

토지의 크기, 형태, 지형, 하중지지력 등은 부지가 사용될 수 있는 용도에 영향을 미친다. 따라서 대상 부지가 의도하는 이용에 물리적 특성이 뒷받침되는지 검토해야 한다. 예를 들어 토양의 하중지지력이 약한 지역에 공업용지를 건축할 수 없으며, 면적이 협소한 경우 쇼핑센터를 건축할 수 없다.

#### (3) 재정적 타당성 검토

재정적 타당성이란 어떤 용도에서 나오는 순수익이 투자에 대한 시장요구수익률을 충분히 만족시키는 것을 말한다. 재정적 타당성을 결정하기 위하여 평가사는 각 용도별로 예상되는 수입과 비용을 고려하여 양(+)의 순현가를 발생시키는 용도를 발견해야 한다.

#### (4) 최대생산성 검토

재정적으로 타당성이 있는 용도 중에 최고의 가치를 창출하는 용도를 발견하는 것을 말한다. 이러한 최대생산성은 시장의 객관적인 경험적 증거에 의해 지지되어야 한다. 구체적으로는 ① 토지자체의 생산성이 극대화 되는 경우와 ② 개량부동산 전체의 가치가 극대화되는 경우로 나누어 유형별 분석을 행한다.

## 3. 유형별 최대생산성 검토

### (1) 토지(나지상정)에 대한 분석

1) 비수익성 부동산인 경우

나지상태가 최유효이용이 될 수 있으므로 먼저 개발여부를 결정하고 개량물건축이 최유효이용이라고 가정하면, 개발 후 시장가치에서 건축비용과 개발비용을 공제한 토지가치가 최고인 이용이 최유효이용이다.

2) 수익성 부동산인 경우

이 경우 예상수익을 기준으로 대상 부동산의 가치를 ①직접환원법에 의해 산정한 후 개발비용을 공제하여 토지가치를 구하는 방법과 ②토지귀속소득을 토지환원율로 환원하여 토지가치를 구하는 잔여환원법이 있다.

### (2) 개량부동산에 대한 분석

1) 자본적 지출이 필요 없는 경우

각각의 이용방법에 따른 순영소득을 종합환원이율로 할인하여 개량물의 가치를 추계한다. 추계된 가치 중 최고의 자본환원가치를 창출하는 이용이 최유효이용이 된다.

2) 자본적 지출이 필요한 경우

기존 용도를 다른 용도로 이용하기 위해서는 현재 상태로 그대로 두는 방법, 개축하는 방법, 타 용도로 전환하는 방안이 있다. 각 대안의 순영업소득을 종합환원이율로 할인하여 구한 자본환원가치에서 자본비 지출액(전환비용)을 공제한 개량부동산의 가치가 최고인 이용이 최유효이용이 된다.

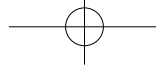
## 4. 최유효이용분석시 두 결과가 상이한 경우

### (1) 양 분석결과가 상이한 이유

개량부동산의 최유효이용 분석에는 기존 구조물에 대한 철거비용, 건설과정에서 발생하는 임대료 손실 등이 계산에 포함되기 때문에 나지상정한 분석결과와 상이할 수 있다.

### (2) 분석결과가 상이한 경우의 의미

현재 개량물이 대상토지에 대한 최유효이용은 아니지만 당장 그 용도로 전환하는 것 역시 타당성이 없다는 것을 의미한다. 이 경우 현재의 이용은 중도적 이용으로서 일정기간 존속하게 된다. 이 경우 개량물은 <제합사용의 원칙>에 따라 토지의 가치에 기여하는 만큼 가치를 가지게 된다.



정형화된 목차로 **통암기**

#### IV. 물음#3 일본 기준

##### 1. 통상의 이용능력 “특별한 사람이 아닌 통상적인 사람이 이용할 수 있는 통상적 이용”

객관적으로 보아 양식과 통상의 사용능력이 있는 사람의 합리적, 합법적, 최고\*최선의 사용방법이어야 한다. 즉, 특별한 능력이 있는 사람에 의한 사용방법이 아니어야 한다.

##### 2. 장기적 배려

사용수익이 장래 상당기간 계속될 수 있는 방법으로 장기적 배려가 있어야 하는 사용방법이다.

##### 3. 예측가능성 “최유효이용이 도래하는 시점이 예측할 수 없는 너무 먼 미래가 아니라 충분히 합리적으로 예측할 수 있는 장래에 도래할 이용일 것”

효용을 충분히 발휘할 수 있는 시점이 예측할 수 없는 장래가 아니어야 한다.  
먼 장래의 주관적 예상은 객관성\*합리성을 결여했다고 보아야 한다.

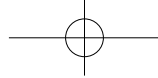
##### 4. 표준적 이용의 제약여부

인근지역에 표준적 이용이 있고, 개별부동산의 최유효이용이 있는데  
원칙적으로 표준적 이용이 최유효이용을 구속, 제약하여 일치하는것이 <원칙>  
but 예외적으로, 양자가 일치하지 않는 경우는 개별부동산의 개별성이 강한 경우 <예외>

##### 5. 동태적 예측에 유의 “최유효이용이라고 하는 것은 고정된 것이 아니라 끊임없이 변화하기 때문에 현재의 모습이 반드시 최유효이용이 아니고, 현재는 최유효이용이라 해도 시간이 지남에 따라 최유효이용이 아니게 될 수 있다는 것”

가치형성요인은 항상 변동의 과정 하에 있는 점을 고려하고, 특히 가격형성에 영향을 주는 지역요인의 변동이 객관적으로 예측되는 경우에는, 당해 변동에 따른 대상부동산의 이용방법이 변화 가능성이 있는 점을 감안하여 최유효이용을 판정해야 한다.

#### V. 결



흔하게 나올 수 있는 유형! 가격제원칙 2개를 준 다음에 각각 설명하고, 양자의 관계를 써라.

## 기출문제 10. 대체의 원칙과 기회비용의 원칙과의 관계를 약술하시오. (2회.10점)

### I. 대체의 원칙

#### 1. 의의

부동산의 가격은 대체\*경쟁관계에 있는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 받아 형성된다는 원칙이다.

#### 2. 성립근거

부동산은 물리적으로는 비대체적이나 인문적 특성과 지역성으로 인해 용도적 측면, 토지이용 측면에서 대체성이 인정되기 때문이다. 즉 효용, 가격, 규모, 위치 등에서 유사성이 있는 물건 상호간에는 가치형성상 일정한 영향을 주고 받게 된다.

### II. 기회비용의 원칙

#### 1. 의의

부동산의 가격은 기회비용을 반영하여 형성된다는 원칙을 말한다.

기회비용이란 어떤 대안을 선택함으로써 선택하지 않은 다른 기회 중 가장 큰 비용이다.

#### 2. 성립근거

“기회비용이 성립하려면 대체관계가 있는 것끼리 기회비용이 성립하기 때문에 <대체의 원칙>은 <기회비용의 원칙>의 성립 근거(전제)가 된다.”

합리적인 투자자라면 투자결정시 가장 수익률이 높은 대안을 선택하게 된다.

즉 차선택인 대안의 수익률을 넘어야 투자의사결정이 이루어지므로 차선택의 수익률을 요구수익률로서 반영하게 된다.

### III. 양자의 관계

기회비용의 원칙은 선택상 대체관계에 있는 다른 투자대상과 비교하면서 어떤 투자대상을 선택하고 있으므로 대체의 원칙과 관련이 있다.

즉 대체성이 있는 투자대안 중에서 선택이 이루어지므로, 대체의 원칙은 기회비용의 원칙의 전제를 이루는 관계이다.

## 기출문제 11. 예측의 원칙 (5회.10점)

### I. 의의

부동산의 가격이 당해 부동산의 장래의 수익성이나 쾌적성에 대한 예측의 영향을 받아서 결정된다는 법칙성을 말한다. 가격은 항상 변화의 과정에 있으므로 과거 및 현재 뿐만 아니라 미래의 장기적 예측에 의하여 현재의 가격 결정에 영향을 미치게 된다.

### II. 이론적 근거

#### 1. 부동산의 특성 “부동산의 영속성 때문에 예측의 원칙이 파생되는 것”

부동산의 영속성과 위치의 가변성에 근거하여 부동산 가치형성요인 및 발생요인이 부단히 변화하므로 부동산의 가격은 이에 대한 예측이 반영된다.

#### 2. 시장참여자의 행태 “장기적 배려하에 사람들은 부동산 의사결정을 내림”

시장참여자들이 장기적 배려하에 대상 부동산이 장래 산출할 것으로 기대되는 이익을 적절한 이율로 할인하여 대상의 가치를 구하는 행태에 부합한다.

### III. 관련원칙 “변동의 원칙”

일반적으로 변동을 기초로 예측을 하므로 변동의 원칙과 관련되며, 부동산은 용도의 다양성과 부증성의 특성이 있어 장래에 있어서도 최우효이용이 되어야 하는 바, 최우효이용의 원칙과 관련된다.

### IV. 감정평가 활동과의 관계 “잔존 경제적 내용연수를 예측하거나, 미래수익을 예측하거나, 또는 지역분석을 할 때 지역의 장래 동향을 예측하거나 예측의 원칙이 활용된다.”

- ① 원가방식 중 재조달원가에 대한 감가수정을 행할 경우 예측을 바탕으로 경제적 잔존내용연수를 판단해야 한다. 또한
- ② 비교방식 중 지역요인 및 개별요인의 비교에 있어 장래 기대되는 동향을 판정해야 한다. 그리고
- ③ 수익방식 적용시 대상부동산이 장래 산출할 것으로 기대되는 총수익 및 환원이율 결정 등의 지침이 된다.



**기출문제 12. 대체의 원칙이 감정평가 과정에서 중요한 지침이 되는 이유를 부동산의 자연적 특성의 하나인 개별성과 관련하여 설명하고, 이 원칙이 협의의 가격을 구하는 감정평가 3방식에서 어떻게 활용되는지 기술하시오. (12회.20점)**

## I. 서

- 토지의 물리적,본원적 특성을 자연적 특성이라고 한다.  
자연적 특성 중 하나인 개별성으로 인하여 원칙적으로 대체성이 제한되어 감정평가3방식에 의한 가치평가가 곤란하다.  
그러나 이용적 측면에서 개별성이 완화되어 대체의 원칙이 적용가능하게 된다.  
대체의 원칙은 협의의 가격을 구하는 감정평가3방식 중
- ① 거래사례비교법에서는 사례수집과 지역분석\*개별분석시,
  - ② 원가법에서는 대치원가의 산정과 시장추출법에 의한 감가수정시,
  - ③ 수익환원법에서는 간접법에 의한 순수익과 환원율의 산정시 중요한 행위지침으로서 활용된다.

## II. 대체의 원칙이 감정평가과정에서 중요한 지침이 되는 이유

### 1. 개별성의 의의와 대체성의 제한

개별성이란 물리적으로 완전히 동일한 토지는 없다는 특성을 말한다.  
이는 고정성에 기인한 특성으로 물리적으로는 대체적이나 이용측면에서는 대체가 가능하다.

### 2. 대체의 원칙의 의의와 대체성의 완화

부동산의 가격은 대체,경쟁관계에 이는 유사한 부동산 또는 다른 재화의 영향을 받아 형성된다는 원칙이다. 부동산의 개별성으로 인하여 원칙적으로 부동산에는 대체의 원칙의 적용이 제한되나, 이용적 측면 또는 부자가치적 측면에서 본다면 대체성이 인정될 수 있게 된다.

### 3. 지침이 되는 이유

부동산의 가격은 독자적으로 형성되는 것이 아니라 대체부동산의 가격 또는 대체 재화의 가격과 상관관계를 가지고 형성된다. 따라서 감정평가과정에서 대체부동산의 동향이 특히 중요시되고 대체부동산의 영향을 받아서 대상부동산의 가격이 결정되므로 감정평가시 중요한 지침이 된다.

## III. 감정평가3방식에서 대체의 원칙의 활용

### 1. 감정평가3방식의 의의

협의의 가격을 구하는 감정평가3방식이란 시장성, 비용성, 수익성의 사고방식과 대체의 원칙에 따라 가격을 구하는 거래사례비교법, 원가법, 수익환원법을 말한다.

### 2. 거래사례비교법에서의 활용 “사례의 수집을 할 때, 그리고 지역요인\*개별요인 비교를 할 때 활용됨”

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다. 거래사례비교법에서 대상과 용도, 규모, 가격 등의 측면에서 대체성이 있는 물건의 거래사례를 수집하고 대상의 대체성을 기준으로 지역분석\*개별분석을 행한다.

### 3. 원가법에서의 활용 “간접법으로 재조달원가를 구할 때, 시장추출법으로 감가상각률을 구할 때 활용됨”

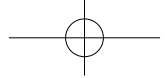
기준시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다. 재조달원가를 대치원가로 산정시 효용상 대체성이 있는 물건의 원가를 기준하고, 감가수정을 시장추출법에 의한 경우 대체성이 있는 물건에서 감가수정률을 구하게 된다.

### 4. 수익환원법에서의 활용 “순수익을 간접법으로 비준해서 구할 때, 환원율을 시장추출법에 의해서 유사사례에서 환원율을 가져올 때”

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다. 순수익이나 환원율을 구하는 간접법은 대상부동산과 사례부동산의 대체를 전제로 한다.

## IV. 결

대체의 원칙은 부동산의 개별성에도 불구하고 이용적 측면에서 대체성이 인정되는 부동산간 또는 부동산과 타 재화간에 일정한 영향을 주고 받으며 가격이 형성되는 매커니즘을 반영한다. 가격제원칙은 이렇듯 부동산의 가격형성과정에서 일정한 법적성을 도출하므로 평가활동의 지침내지 행위기준이 된다. 따라서 가격제원칙을 정확히 이해하여 감정평가상 고려하여야 합리적인 가치결론에 이를 수 있다.



이 문제는 투가투자 적부를 판단하는 문제와 동일한 문제

**기출문제 13. 감정평가사 김씨는 K은행으로부터 대상부동산에 대한 담보감정평가를 의뢰받았다. 감정평가사 김씨는 현장조사 및 자료분석을 통하여 아래와 같은 자료를 수집하였다. 아래 대상부동산의 시장분석자료를 근거로 감정평가사 김씨가 K은행 대출 담당자에게 담보가격의 결정에 대한 이론적 근거에 대해 부동산 가격제원칙을 중심으로 기술하시오. (16회.10점)**

<대상부동산>  
서울시 00구 00동 XXX-X번지 AA빌라 3층 301호 100평형 대상부동산 분양예정가: 10억  
<현장조사 및 자료분석내용>  
분양성검토: 대형평형으로 인해 인근지역내에서 분양성 악화가 우려됨.  
인근지역의 표준적 이용상황: 40~50평형  
인근지역의 담보평가가격수준: 3.6억~4.5억원  
거래가능가격(표준적이용상황기준): 평형당 1,000만원

가격제원칙은 꼭 그것을 써야 정답이다.라는 건 없다!  
말만 되게 쓰면 득점가능! 최대한 많은 종류를 적는 것이 중요함!

## I. 담보가격의 개념

담보평가란 금융기관 등이 대출에 대한 담보취득을 목적으로 담보대상물건의 상태나 사실관계를 조사\*확인하여 담보대상물건의 경제적 가치를 판정하는 것을 말한다. 담보평가는 금융기관의 채권 보전을 목적으로 행하기 때문에 담보가격은 안정성이 중요시되는 성격을 가진다.

## II. 담보가격 결정의 이론적 근거

### 1. 부동산가격제원칙의 의의

부동산 가격형성과정에 작용하는 법칙성을 추출하여 감정평가의 지침으로 적용하는 것을 말한다.

### 2. 최유효이용의 원칙

최유효이용의 원칙이란 부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙을 말한다. 본건은 대형평형으로 분양성 악화가 우려되므로 최유효이용의 원칙에 위배되어 감가요인이 작용한다.

### 3. 대체의 원칙

부동산의 가격결정과정에서 효용이 동일하다면 가격이 싼 것을, 또한 가격이 동일하다면 효용이 큰 것을 선택하게 되는 과정 또는 법칙성을 말한다.

### 4. 적합의 원칙

적합의 원칙이란 부동산이 그 유용성을 최고로 발휘하기 위해서는 주위환경에 적합해야 한다는 원칙을 말한다. 본건은 인근의 표준적 평형에 적합하지 못한 대형평형으로 감가요인이 작용한다.

### 5. 균형의 원칙

균형의 원칙이란 부동산의 유용성이 최대 발휘되기 위해서는 그 구성요소간의 내부결합에 균형을 이루어야 한다는 원칙을 말한다. 본건은 대형평형으로 과대개량되었다고 볼 수 있어 감가요인이 작용한다.

이렇게  
써도  
되고  
내부측면의  
원칙으로  
써도 됨

#### 1. 수익체증체감의 원칙

수익체증체감의 원칙이란 부동산에 대한 단위투자액에 대한 한계수익은 체증하다가 체감한다는 원칙이다. 본건은 과잉투자로 투자액의 한계 비용이 한계수익을 초과하는 상황이므로 경제가치가 낮게 형성된다.

#### 2. 균형의 원칙

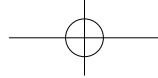
균형의 원칙이란 부동산의 유용성이 최대 발휘되기 위해서는 그 구성요소간의 내부결합에 균형을 이루어야 한다는 원칙을 말한다. 본건은 대형평형으로 과대개량되었다고 볼 수 있어 감가요인이 작용한다.

#### 3. 기여의 원칙

부동산 가격은 각 구성요소의 수익획득에 대한 기여도에 따라 영향을 받는다는 원칙이다.

#### 4. 수익배분의 원칙

생산물의 총수익은 그 공헌도에 따라 생산요소인 노동\*경영\*자본\*토지에 배분되는데 토지는 고정성으로 인하여 잔여수익이 귀속된다는 원칙이다.



케이스 문제 같으면서 케이스 문제는 아님 이런 정답이 없는 문제인 경우는 학원 강사님들마다 예시 답안이 백인백색 다르다. 조금 더 좋은 답안은 '구체적인 내용'을 들어서 서술하는 답안지이다.

기출문제 14. 최근 부동산시장 환경변화로 부동산감정평가에서 고려할 사항이 늘고 있다.

감정평가원리 및 방식에 대한 다음 물음에 답하시오. (25회, 40점)

(1) 공익사업을 위해 수용될 지구에 포함되어 장기 미사용 중이던 토지가 해당 공익사업의 중단으로 지구지정이 해제되었을 때, 당해 토지 및 주변부 토지에서 초래될 수 있는 경제적 손실을 부동산평가 원리에 근거하여 설명하시오. (15점)

#### IV. 설문#3

##### 1. 사안의 경우 발생하는 손실의 유형

당해 토지의 경우 공익사업지구에 지정되어 있는 동안 행위제한이 발생하는 손실이 발생하며 또한 개별공시지가 상승으로 인한 세금부담 증가, 대출금의 이자손실 등이 발생하며, 주변토지에는 개발계획에 대한 기대이익의 상실과 과대개발 부동산 발생, 부동산의 과잉공급 등의 문제가 발생한다.

##### 2. 부동산평가원리에 근거한 설명

###### (1) 가격제원칙의 의의

가격제원칙이란 부동산 가격이 어떻게 형성되고 유지되는가에 관한 법칙성을 추출하여 부동산평가활동의 지침으로 삼으려는 하나의 행위기준을 말한다.

###### (2) 최유효이용의 원칙

부동산의 가치는 최유효이용을 **전제**로 형성되는데, 공익사업이 시행된다고 해서 그러한 이용이 도래할 것을 전제로 **대기**하고 있었는데, 그 공익사업이 취소가 됐으니 본건 토지가 최유효이용으로 개발될 시점이 더 멀어지게 되는 것임. 그로인해 **가치손실**이 발생한다.

###### (3) 적합의 원칙\*외부성의 원칙

부동산은 그가 속한 지역과 일정한 영향 관계를 주고 받는데, 주변지역이 공익사업이 된다고 하다가 해제가 되어버리면 그 주변 지역의 경기가 침체하고, 거래가 한산해지기 때문에 이로인한 **지가의 하락**이 발생한다.

###### (4) 기여의 원칙\*수익체증체감의 원칙\*균형의 원칙

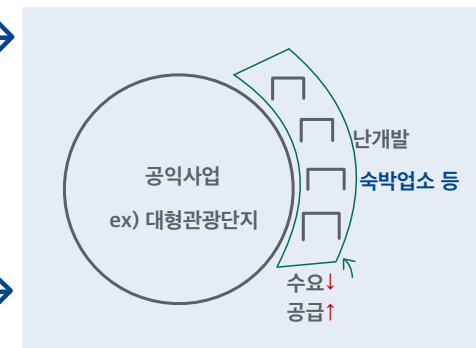
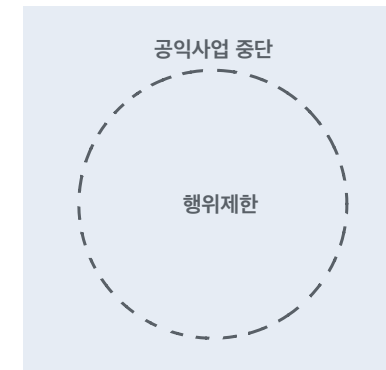
어떤 지역이 개발 된다고 하면, 개발 이익을 누리기 위해서 주변 지역에 '난개발'이 발생하는 경우가 많다. 공익사업 해제가 되어버리면 그로인한 과대개발로 **가치하락**이 발생한다.

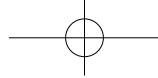
###### (5) 예측\*변동의 원칙

부동산의 가치라고 하는 것은 이 부동산이 장래에 어떻게 이용될 것이라는 것을 근거해서 현재의 가치가 형성되는 것인데, 공익사업 해제가 되어버리면 예측대로 이루어지지 않고, 장래 개발에 대한 기대가 감소하기 때문에 그로인한 **가치가 하락**한다.

###### (6) 수요공급의 원칙

공익사업 해제가 되어버리면 인근 부동산에 대해서 수요는 감소하고, 공급은 증가되어있는 상태로 **가치가 하락**한다.





## 윤강사문제 1. 추가투자의 적부를 판단하는데 활용되는 가격제원칙을 설명하라. (10점)

### I. 개요

### II. 관련 가격제원칙 “내부측면의 원칙 쓰면 됨.”

#### 1. 최유효이용의 원칙

최유효이용의 원칙이란 부동산의 가격은 최유효이용을 전제로 파악되는 가격을 표준으로 하여 형성된다는 원칙을 말한다. 본건은 대형평형으로 분양성 악화가 우려되므로 최유효이용의 원칙에 위배되어 감가요인이 작용한다.

#### 2. 기여의 원칙

부동산 가격은 각 구성요소의 수익획득에 대한 기여도에 따라 영향을 받는다는 원칙이다.

#### 3. 수익체증체감의 원칙

수익체증체감의 원칙이란 부동산에 대한 단위투자액에 대한 한계수익은 체증하다가 체감한다는 원칙이다. 본건은 과잉투자로 투자액의 한계비용이 한계수익을 초과하는 상황이므로 경제가치가 낮게 형성된다.

#### 4. 수익배분의 원칙

생산물의 총수익은 그 공헌도에 따라 생산요소인 노동\*경영\*자본\*토지에 배분되는데 토지는 고정성으로 인하여 잔여수익이 귀속된다는 원칙이다.

#### 5. 기타의 원칙

균형의 원칙: 균형의 원칙이란 부동산의 유용성이 최대로 발휘되기 위해서는 그 구성요소간의 내부결합에 균형을 이루어야 한다는 원칙을 말한다. 본건은 대형평형으로 과대개량되었다고 볼 수 있어 감가요인이 작용한다.

## 윤강사문제 2. 적합의 원칙과 외부성의 원칙을 비교하라. (10점)

### I. 의의

#### 1. 적합의 원칙

둘다  
고정성  
때문인 건  
똑같음

적합의 원칙은 인근 지역의 환경에 본건 부동산이 적합하지 못하면 그로인해 감가를 받게 된다. **[능동적 관점]** ← **본건 부동산과 주변 환경과의 관계**  
(본건 부동산이 인근 지역의 환경에 어울리고 적합해야 한다는 말)

#### 2. 외부성의 원칙

외부성의 원칙은 내가 잘 못하지 않아도 주변 환경이 나에게 유리한 또는 불리한 영향을 미친다는 것 **[수동적 관점]**

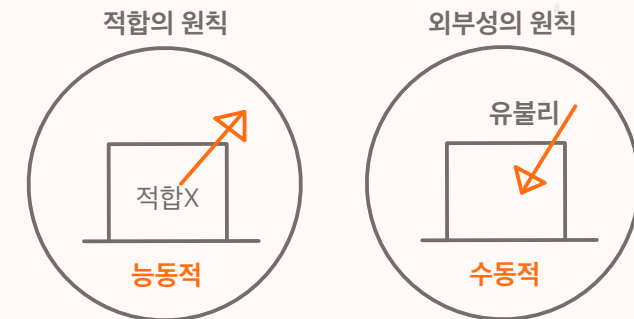
### II. 양자의 비교

#### 1. 공통점

양자 모두 부동산의 고정성에 이론적 근거가 있다.

#### 2. 차이점

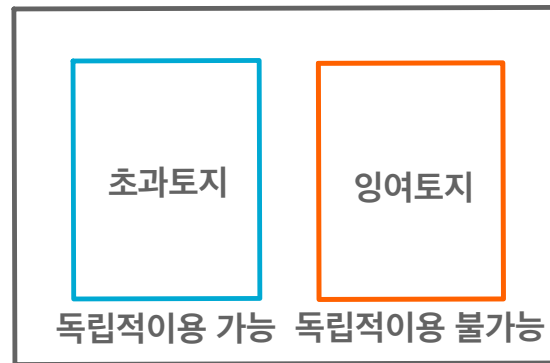
능동적, 수동적인 차이점이 있다.



중요하지않은 논점 / 쿨하게 무시하자.

## 기출문제 1. 초과토지(excess land)와 잉여토지(surplus land)의 개념을 쓰고, 판정 시 유의사항에 대하여 설명하시오. (33회,10점)

“ 걱정이 많아지면 공부가 힘들어지고, 합격은 멀어진다. ”



### I. 양자의 개념

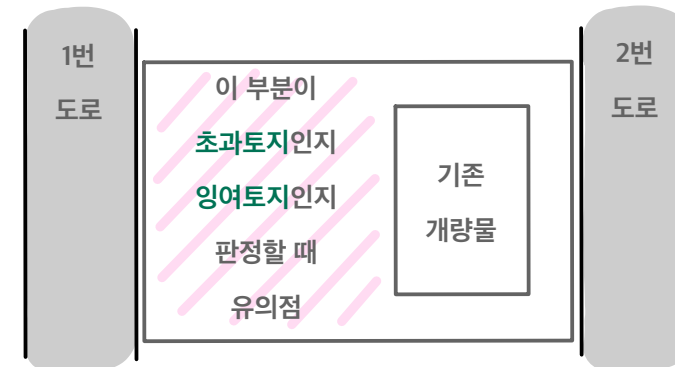
#### 1. 초과토지

독립적인 최유효이용이 가능

정상적인 토지면적을 넘어서는 토지

#### 2. 잉여토지

독립적인 최유효이용이 불가능



### II. 판정시 유의사항

#### 1. 인근지역의 표준적 이용상황

원칙적으로 개별부동산의 최유효이용은

그가 속한 인근지역에 표준적 이용에 의해서 구속,제약을 받아서 양자가 일치하는게 원칙이므로

인근지역의 표준적 이용상황을 먼저 판단한 다음에

그것을 근거로 해당 토지가 ‘독립적인 최유효이용으로 이용이 가능할지’

된다면 ‘어떠한 이용이 최유효이용’이 될지를 판단할 수 있다.

#### 2. 건폐율

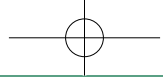
지상건물이 깔고 있는 대지 면적이 건폐율을 고려했을 때 적절한 대지 면적인지,  
아니면 필요이상으로 과다하게 넓은 토지 면적인지를 판단할 필요가 있다.

#### 3. 도로진입 가능여부

1번 도로가 있다면, 해당 토지는 독립적인 최유효이용으로 이용가능하다. (초과토지)

2번 도로가 있다면, 해당 토지는 독립적인 최유효이용으로 이용불가능.

but 기존 개량물의 증축을 위한 부지로 쓰일 수 있는 토지이다. (잉여토지)



# 제5장

# 부동산시장론



최고최선 감정평가이론 필기노트

## 기출문제 1. 자본시장에서 시장이자율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 장단기별로 구분하여 설명하시오. (10회.20점)

### ★시장이자율 문제★

20점짜리 배점 : 4사분면 모형으로 설명하자!

10점짜리 배점 : 수요·공급 틀로 설명하자!

이 문제는 4사분면 모형으로 설명하자!

Why? ① 20점 배점이므로

② 문제에서 장단기별로 구분하여 설명하라고 함

※ 만약 이 문제를 수요와 공급으로 나누어서 단기 수요공급, 장기 수요공급 각각 어떠한 영향을 미치는지를 쓰려고 하면?

단기는 쓸 수 있는데, 장기에는 어떻게 써야할 지 정답이 명확하지 않다!

|      |      |    |
|------|------|----|
| 2사분면 | 1사분면 | 단기 |
| 3사분면 | 4사분면 | 장기 |

### I. 서

이 목차는 꼭 봐야함

### II. 부동산시장과 자본시장의 통합성 "두 시장이 왜 연결되어있는지를 먼저 얘기해야함"

#### 1. 개요

#### 2. 양 시장의 연결고리로서 시장이자율

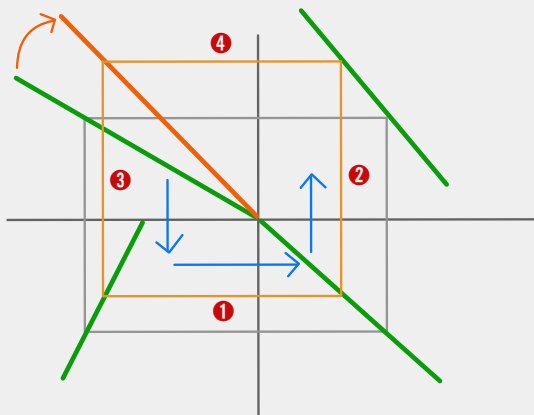
자본시장과 부동산시장이 이자율을 매개로

자금이 어디로 이동할지가 결정되는 매커니즘에 의해서 양 시장이 연결되어있다.

### III. 4사분면 모형 "답안지는 항상 개념을 먼저 쓰고, 내용이 와야함"

#### 1. 개념

#### 2. 각 국면의 내용



빠르고 정확하게 그려야함! 연습 필요!

#### (1) 1사분면(임대료 결정)

공간시장의 재고량과 수요곡선이 만나는 점에서 임대료가 결정된다.

단기에 공급(저량)은 거의 고정이므로 수요에 의해서 단기임대료가 정해진다.

#### (2) 2사분면(자산가치 결정)

임대료와 환원율이 만나 자산가치가 결정된다. 2사분면상 직선의 기울기는 환원율을 의미한다.

환원율은 자본시장의 투자수단과 대체경쟁관계를 이루며 결정된다. 환원율이 상승(기울기 증가)하면 자산가치가 감소한다.

#### (3) 3사분면(신규건설량 결정)

자산가치와 건설비용이 일치해지는 지점까지 신규건설량이 결정된다. 3사분면상의 직선은 재조달원가곡선을 의미한다.

기본건설비의 존재로 원점에서 떨어진 상태이다. 자산가치가 상승할수록 더 많은 신규건설이 이루어짐을 알 수 있다.

#### (4) 4사분면(장기재고저량의 결정)

신규건설량(유량)이 장기재고량(저량)으로 전환되는 곳이다. 4사분면상 직선의 기울기는 감가상각률을 의미한다.

<장기재고량 = 기존재고량 + 신규건설량 - 감가상각>이므로 곡선의 기울기가 증가(감가상각률 증가)하면 장기재고량은 감소하게 된다.

### IV. 장단기별 영향

#### 1. 단기에 미치는 영향

2사분면에서 환원율이 상승하게 된다.

1사분면에서 임대료가 상승하게 된다. 1사분면 순서가 좀 어색하지만 그냥 적어주면됨

#### 2. 장기에 미치는 영향

3사분면에서 신규건설량이 감소하게 된다.

4사분면에서 장기재고저량이 감소하게 된다.

### V. 결



## 기출문제 2. 저금리기조가 지속되는 과정에서 주택시장에 나타날 수 있는 시장변화에 대해 설명하시오. (20회.10점)

일반적인 형태로 답을 할 수 있고, 개별 구체적인 형태로 답을 할 수도 있음

수요와 공급으로 설명하는 것

- ① 수요의 증가 (이자에 대한 부담 감소, 주택에 대한 수요 증가, 투기수요까지 발생, 부동산 수요 매우 증가)
- ② 전세가 상승 (보증금 운용이익이 감소하기 때문, 전세대출도 증가하기 때문에 전세입자들의 유효수요가 증가하기 때문)
- ③ 신축 아파트에 대한 분양권 프리미엄이 매우 높게 형성 (분양권에 대한 거래도 활발해 질 수 있다.)
- ④ 신규 공급이 증가한다. (택지의 분양 실적이 증가한다. 건축 허가량이 증가한다.)
- ⑤ 부동산 금융이 활성화 된다. (부동산 수요 대출도 증가하고, 부동산 공급자 대출도 증가하기 때문에 부동산 대출 총액이 증가하게 되고 부동산 금융이 활성화 됨)

샘 :D

어떤 틀이 맞는지 알 수 없으나 샘이라면? 두 가지를 섞어서 서술!

기본 틀은 : 일반적인 형태로 안전하게 / 일반적인 형태에서 빠지는 ②,③,⑤ 내용은 별도의 목차를 잡을 것!

■ 예시 목차

1. 수요에 미치는 영향
2. 공급에 미치는 영향
3. 기타 (②,③,⑤ 내용을 (1),(2),(3) 으로 서술)

"절충적인 답안지를 쓰자!!!"

### I. 서

일반적이고 안전한 서술

## II. 저금리기조가 주택시장에 미치는 영향

### 1. 수요에 미치는 영향

- 1) 금융 비용이 하락하기 때문에 대출이자 비용부담이 하락하기 때문에 주택에 대한 수요가 증가하게 됨(D1). 그래서 부동산가격 증가함.
- 2) 시중에 자금이 마땅히 투자할 곳이 없어지기 때문에 주택시장으로 몰리게 될 수 있어 투기 수요가 유발 될 수 있음. 그래서 부동산가격 더욱 더 폭등할 수 있음.

### 2. 공급에 미치는 영향

- 1) 당연히 공급자의 입장에서 이자부담이 감소하기 때문에 공급은 증가하게 됨(S1). 그래서 신규건설이 증가함.
- 2) 단기적으로는 부동산 가격이 상승하게 될 것임.(공급 증가 효과 보다는 수요 증가 효과가 훨씬 더 크기 때문)

장기적으로는 수요도 증가하지만, 공급도 증가할 수 있기 때문에 장기적인 부동산 가격의 등락은 양자의 상대적 크기에 의해서 결정될 것임.

## III. 결(감정평가시 유의사항)

이처럼 시장이자율의 변화에 따라 부동산 시장(주택 시장)이 영향을 받기 때문에 감정평가시 이를 정확하게 이해하고 분석할 필요가 있다.

2번문제와 큰 차이 없음

기출문제 3. 한국은행 기준금리가 지속적으로 인하되었다. 금리인하가 부동산시장에 미치는 영향에 관해 설명하시오. (16.감.10점)

## I. 서

## II. 부동산시장에 미치는 영향

### 1. 수요에 미치는 영향

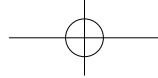
- 1) 금융 비용이 하락하기 때문에 대출이자 비용부담이 하락하기 때문에 주택에 대한 수요가 증가하게 됨(D↑). 그래서 **부동산가격 증가**함.
- 2) 시중에 자금이 마땅히 투자할 곳이 없어지기 때문에 주택시장으로 몰리게 될 수 있어 **투기 수요**가 유발 될 수 있음. 그래서 **부동산가격 더욱 더 폭등**할 수 있음.

### 2. 공급에 미치는 영향

- 1) 당연히 공급자의 입장에서조차 이자부담이 감소하기 때문에 공급은 증가하게 됨(S↑). 그래서 **신규건설이 증가**함.
  - 2) **단기적**으로는 **부동산 가격이 상승**하게 될 것임.(공급 증가 효과 보다는 수요 증가 효과가 훨씬 더 크기 때문)
- 장기적**으로는 수요도 증가하지만, 공급도 증가할 수 있기 때문에 장기적인 부동산 가격의 등락은 **양자의 상대적 크기에 의해서 결정**될 것임.

## III. 감정평가시 유의사항

이처럼 시장이자율의 변화에 따라 부동산 시장(주택 시장)이 영향을 받기 때문에 감정평가시 이를 정확하게 이해하고 분석할 필요가 있다.



★★★ 재출제될 가능성 있는 문제 (살아있는 논점)

기출문제 4. 최근 부동산시장에서 경제적, 행정적 환경변화가 나타나고 있다. 다음 물음에 답하시오. (40점)

(1) 부동산시장을 공간시장(space market)과 자산시장(asset market)으로 구분할 때 두 시장의 관계를 설명하고, 부동산시장의 다른 조건이 동일할 때 시중은행 주택담보대출 이자율의 상승이 주택시장의 공간시장과 자산 시장에 미치는 영향을 설명하시오. (21회.감.20점)

## I. 서

부동산시장은 바라보는 관점에 따라 공간시장과 자산시장으로 구분된다. 공간시장에서 결정된 임대료가 자산시장의 환원율과 만나 부동산의 가치가 결정되기 때문에 양 시장의 내용을 정확히 이해할 필요가 있다. 특히 자산시장의 환원율은 작은 차이로도 평가액의 큰 차이를 발생시키므로 그 크기에 영향을 미치는 결정요인을 검토할 필요가 있다.

## II. 두 시장의 관계

### 1. 개념

#### (1) 공간시장 “임대료 결정됨”

토지와 건물과 같은 공간 그 자체를 사용하기 위한 시장을 말한다. 임대차시장이라고도 한다. 장기재고저량과 공간수요가 만나는 지점에서 공간에 대한 임대료가 결정된다.

#### (2) 자산시장 “환원율 결정됨”

부동산을 투자수단으로 보아 자산으로서의 이용가치가 목적인 시장을 말한다. 매매시장이라고도 한다. 부동산의 환원율(수익률)은 자본시장의 투자상품과 대체경쟁관계를 이루며 양 시장의 위험을 감안한 수익률로 결정된다.

### 2. 관계

임대료와 환원율이 만나서 부동산 가치가 결정되는 관계가 있다.

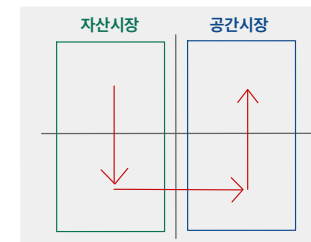
## III. 이자율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향

### 1. 자산시장에 미치는 영향

#### (1) 자산시장에서 환원율의 상승

자산시장에서 환원율이 상승하게 되면 부동산의 자산 가치가 하락하게 되면서

#### (2) 신규건설량의 감소



신규건설량이 감소하게 된다.

### 2. 공간시장에 미치는 영향

#### (1) 장기재고저량 감소

#### (2) 임대료의 상승

## IV. 결

출제 가능성 높다.

윤강사문제 1. 부동산 시장과 화폐시장 그리고 자본시장을 연결시켜주는 매개변수인 이자율을 설명하고, 이러한 이자율의 상승시 감정평가3방법 활용시 어떻게 고려되는지 설명하라.(30점)

시내용

이 문제는 쌤 답안지 그냥 외우면 됨!

## I. 서

## II. 각 시장의 개념

### 1. 부동산시장

경쟁적 이용에 의한 공간배분 및 토지이용패턴을 결정하고 부동산의 교환 및 가격결정을 행하는 공간이다.

### 2. 화폐시장과 자본시장

- ① 화폐시장(money market)이란 단기(만기일이 1년 이내)통화증서를 거래하는 시장을 말한다.
- ② 자본시장(capital market)이란 중장기(만기일이 1년 이상)통화증서를 거래하는 시장을 말한다. 다만
- ③ 화폐시장과 자본시장은 둘 다 다양한 조건에 따라 자금이 거래되며 부동산을 포함한 모든 경제행위에 대한 자본의 원천이므로 그 차이가 확실하게 정의될 수가 없다.

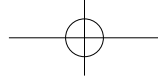
## III. 각 시장의 매개변수인 이자율

### 1. 이자율의 개념

부동산시장에서 거래의 대상이 되는 부동산 재산권은 자본시장에서 거래의 대상이 되는 주식, 사채, 국공채, 예금 등의 투자상품들과 상호 부단한 **경쟁관계**를 가지게 된다. 이러한 관계 속에서 부동산은 투자대상으로서의 상대적인 위치, 즉 투자가치나 투자수익률이 결정된다. 또한 부동산의 수익률로서 환원율은 이러한 자본시장과 상호 대체, 경쟁과정에서 결정된다.

### 2. 이자율을 매개로 한 자금의 이동원리

화폐, 자본시장은 부동산 시장에서 직접적으로 그 **거래금액을 공급해 주는 역할**을 하게 된다. 예컨대 건물을 신축하는 경우 개발업자는 시중은행의 단기저당으로 우선 시공자금을 조달하고, 공정률에 따라 발주자에게서 계약된 공사비를 회수하게 된다. 이때 단기자금 수요가 많아 대출이 제한되는 경우, 시장이자율은 올라가고 건축비가 상승하게 된다. 높아진 건축비는 신축 프로젝트의 경제적 타당성을 없게 만들 수도 있다.



[참고] 왜 중앙은행이 기준금리(이자율)를 인상하는 걸까?  
를 생각해 보면 <물가를 낮추기 위해서>이다.

## IV. 감정평가3방법에서 고려(이자율 상승시를 가정)

### 1. 거래사례비교법

#### (1) 의의(감칙 제2조 제7호)

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

#### (2) 고려사항

시장 이자율이 상승하게 되면 거래사례가 적어지기 때문에 사례수집이 어려워진다.  
이자율이 상승하면 현금등가율이 하락할 수 밖에 없다. (뺄이 추가한 내용, 답안지에 써도 좋다.)

### 2. 원가법

#### (1) 의의(감칙 제2조 제5호)

대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

#### (2) 고려사항

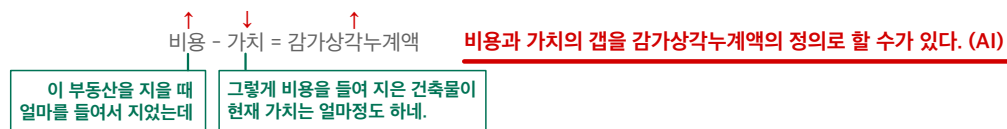
##### 1) 토지가치에서 고려

토지를 갖고 있는 것에 대한 금융비용이 증가하기 때문에 토지가치에 대한 수요가 감소해서 토지가치가 하락한다.

##### 2) 재조달원가에서 고려

비용 견인 인플레이 때문에 재조달원가(건축비용)가 상승하게 된다.

##### 3) 감가수정에서 고려



### 3. 수익환원법

#### (1) 의의(감칙 제2조 제10호)

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

#### (2) 고려사항

##### 1) 현금흐름에서 고려

DS가 증가하기 때문에 미래 현금흐름이 감소한다. (디테일한 답안)

##### 2) 할인율에서 고려

이자율이 상승하면 할인율은 상승한다.

## V. 결

이처럼 시장이자율의 변화는 부동산 시장과 부동산 가치에 크고 중요한 영향을 미치는 바 감정평가시 이에 유의할 필요가 있겠다.  
그래서 이러한 시장이자율을 엄밀하게 분석하기 위해서 시장분석을 강화할 필요가 있다. (플러스 알파 내용)

답안지는 어머니가 자식들 도시락 싸주는  
마음으로 최대한 알차게 꼭꼭 눌러담아 작성하자~

5장에서 제일 중요한 내용

## 기출문제 1. 부동산의 시장흡수율을 약술하시오. (9회.5점)

### I. 흡수율의 개념

시장에 공급된 부동산이 단위시간동안 시장에서 흡수된 비율을 말한다.

### II. 측정산식

흡수율 = 흡수면적/총공급면적 = 지역성장률 x 수요패러미터 x 점유율  
미래에 대한 예상

### III. 분석시 유의사항

#### 1. 과거추세의 단순연장으로 미래예측 불가

'과거의 흡수율'을 그대로 채용하거나 <평균적인 비율>을 채용하면 안된다.

#### 2. 단일 임차자 공간의 처리문제

통입대를 하는 경우에는 점유율이 0 또는 100 이기 때문에 이러한 단일 임차자 공간을 흡수율 분석에서 어떻게 처리 해야될지에 대해 특별한 주의를 요한다.

과거 출제위원 강평 : 어떠한 중요한 용어나 개념에 대해 한자를 병기하거나, 영문으로 병기 해주는 것은 자신의 실력을 입체감 있게 드러내는 수단이기에 때문에 좋다.

## 기출문제 2. 감정평가에 있어 시장분석과 시장성분석의 목적과 내용을 설명하시오. (10회.10점)

시장분석 (광의) { 시장분석 (협의)  
시장성분석

### I. 시장분석과 시장성 분석의 의의

#### 1. 시장분석(Market analysis)의 의의

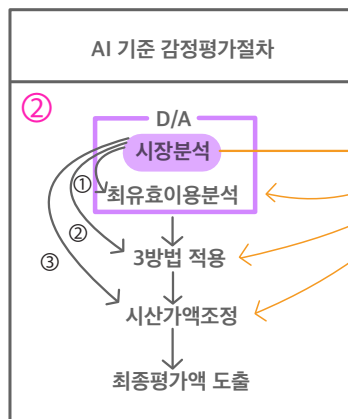
대상 부동산에 대한 적절한 시장지역을 확정짓고, 가치에 영향을 줄 수 있는제 요인들을 연구하는 것을 말한다.

#### 2. 시장성 분석(marketability analysis)의 의의

개발된 부동산이 현재나 미래의 시장상황에서 매매되거나 임대될 수 있는 능력을 조사하는 것을 말한다.

### II. 시장분석과 시장성분석의 목적

- ① 각각 쓴다면? { 1) 시장분석의 목적 : 시장 내에 수요와 공급의 힘이 대상 부동산의 가치에 어떠한 영향을 미치는지를 알아내는 것  
2) 시장성분석의 목적 : 대상 부동산의 시장 경쟁력(흡수율)을 확인하는 것
- ② 같이 쓴다면? { 1) 후행하는 최유효이용분석에서 최유효이용 판단의 근거를 제공해주고,  
2) 감정평가 3방법에서 여러가지 각종 요인비교치나 수정치를 결정하는데 판단의 근거를 제공해주고,  
3) 시산가액조정에서 시산가액간에 설득력을 판단하고 가중치를 부여하는데 판단의 근거를 제공해준다.
- ③ 절충 답안? { 시장분석의 목적 : 후행하는 시장성 분석을 위한 판단의 기초를 제공하는 것  
시장성분석의 목적 : 후행하는 최유효이용분석이나, 3방법 적용이나, 시산가액조정에 필요한 자료를 제공하고 판단의 기초를 제공하는 것



③ 시장분석과 시장성분석의 목적을 각각 서술하면서, 위의 내용과 아래 내용의 중복을 피하면서, 1번 형태와 2번 형태의 적절한 결합이 될 수 있음

III. 시장분석과 시장성분석의 내용

1) 시장분석의 목적  
2) 시장성분석의 목적

각각 쓴다면? { 시장분석의 내용 : 수요요인을 분석하고, 공급요인을 분석한다.  
이것들이 부동산 가치에 어떠한 영향을 미치는지를 파악하는 것  
시장성분석의 내용 : 흡수율

직접적으로 문제가 물어본 내용

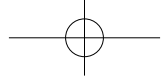
플러스 알파 목차를 쓰는 것이 득점이 왜 도움이 되나?

- 1) 내용이 더 충실하다.
- 2) 문제가 묻고 있는 내용에서 다른 수험생과 차별화가 발생하지 않는다. (엇비슷한 답안지)

### IV. 양 분석의 관계

시장분석 , 시장성분석

선행적/거시적 , 후행적/미시적



기출문제 3. 부동산평가를 위한 시장분석(market analysis)과 시장성분석(marketability analysis), 그리고 생산성분석(productivity analysis)에 대한 다음 질문에 답하시오. (여기서 생산성은 인간의 필요, 주거경제 활동, 공급 만족 및 쾌적성을 충족시킬 수 있는 서비스를 제공하는 부동산의 역량을 의미한다) (14회.40점)

(1) 부동산 시장분석과 시장성분석을 비교.설명하시오. 공통점과 차이점

(2) 부동산의 생산성을 도시성장 및 발전과 연계하여 설명하시오. 불의타/공부할필요없다/지식이 아니라 요령에 대한 내용만 보자.

소설문이 여러개 나오는 문제에는  
각 소설문간 아무런 연결없이  
독립적으로 답안을 쓰기 보다는  
소설문간 연결고리를 유념하면서  
연결고리를 밝혀주면서 답안을  
쓰는 것이 득점에 유리하다!

## I. 서

부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서는 부동산의 | 생산성을 면밀히 파악하여, 이러한 부동산의 능력이 부동산시장내 구체적인 수요.공급상황하에서 어떠한 위치를 점하고 있는지에 대한 분석이 필요하다. 이에 부동산 평가시에는 시장분석, 시장성분석, 생산성분석을 행하게 된다. 이중 시장분석과 시장성분석은 일정한 유사점과 차이점을 가지고 있어 양자의 비교를 통한 명확한 이해가 필요하다. 또한 도시토지의 생산성 중 가장 중요한 요소를 차지하는 접근성이 도시의 구조와 도시성장에 영향을 미치는 바, 부동산가격형성과정에 대한 거시적인 이해를 위하여 관련 내용의 고찰이 필요하다.

## II. 물음#1

### 1. 시장분석 개관

#### (1) 시장분석의 의의

대상 부동산에 대한 적절한 시장지역은 확정짓고, 가치에 영향을 줄 수 있는 제 요인들을 연구하는 것을 말한다. 부동산의 경우 위치가 고정되어 있다는 물리적 특성 때문에, 부동산 시장이라고 하면 구체적인 지리적 공간을 수반하는 수가 많아, 부동산 평가에서의 시장분석이란 결국 국 시장지역분석을 의미함이 일반적이다.

#### (2) 시장분석의 내용

① 일단 분석 대상이 되는 적절한 수준의 시장지역이 확정되면, 평가사는 대상 부동산의 시장 가치에 영향을 줄 수 있는 자료를 수집하고, 각종 평가원리를 적용하여 부동산 가치에 어떠한 영향을 미치는지 분석한다. ② 분석의 자료에는 물리적, 사회적, 경제적인 및 정부서비스에 관한 자료 등이 포함된다. 또한 ③ 대상 부동산의 시장지역의 공간적 수준에도 불구하고 국제적, 전국적 수준의 영향은 다른 부동산에도 같은 영향을 미치는 바, 지역 사회적 수준 및 근린 수준 분석이 중요하다.

### 2. 시장성분석 개관

#### (1) 시장성 분석의 의의

가격, 질, 위치 그리고 제 특성의 측면에서, 대상 부동산의 시장에서의 경쟁적 입지를 확인하고 분석하는 것을 말한다. 이는 시장분석의 중요한 항목 중의 하나로서, 시장성 분석에서는 현재와 미래의 대상 부동산에 대한 수요공급분석과 흡수율분석(absorption rate analysis)이 중심이 된다.

#### (2) 시장성분석의 내용

① 수요, 공급분석은 첫째 시장지역을 확정하고, 둘째 수요에 영향을 미치는 소득, 인구구조, 이자율 등과 공급에 영향을 미치는 이자비용이나 건축비용 등을 분석한다. ② 흡수율분석은 시장에 공급된 부동산이 일정기간(통상 1년)동안 얼마만큼의 비율로 흡수되었는가를 분석하는 것으로, 부동산의 수요, 공급에 대한 추세파악과 추세야기 원인에 대한 분석을 한다.

## 3. 양 분석의 비교

### (1) 유사점

#### 1) 분석의 내용 “양자 모두 시장 내의 수요와 공급을 분석하는 것이 분석의 내용이기 때문에 유사하다.”

시장분석과 시장성분석은 모두 시장을 전제로 하며, 대상부동산의 종별과 유형에 따라 분석범위가 상이하고, 대상부동산의 법률적, 경제적, 기술적, 물리적 측면 등을 분석하는 점에서 유사점이 있다.

### 2) 생산성분석과의 관계

“소설문 (1)과 소설문 (2)가 서로 연결되어있다는 것을 보여주기 위해 넣은 목차 (이 문제가 아닌 다른 일반적인 문제라면 해당 목차는 나올 필요 없다.)”

생산성 분석은 물리적, 법적, 입지적 특성으로 대상부동산의 능력을 확인하고, 대상부동산의 공급할 수 있는 부동산서비스를 결정하는 것이다. 생산성 분석은 양 분석 모두의 첫단계로서 생산성 분석을 통해 대상부동산의 유형과 용도를 결정하게 되고 이에 따라 시장분석과 시장성분석의 초점을 정립한다. 따라서 양 분석 모두 생산성분석을 전제로 하는 공통점이 있다.

시장분석의 절차 : 생획수공분포(생산성분석, 시장확정, 수요분석, 공급분석, 균형분석, 포착률추계)에서 제일 앞 단계가 ‘생산성분석’임을 알 수 있다. 시장분석을 하든 시장성분석을 하든 제일 먼저 생산성분석을 먼저 한다.

생산성이 가장 먼저 이루어지는 분석이면서, 부동산의 능력을 분명히 해줘서 이 후 분석에 초점을 제공해 준다.

이 부동산이 인간에게 어떠한 서비스를 제공할 수 있는지, 이 부동산의 능력을 먼저 파악한다는 얘기(주거용인지 상업용인지)

### (2) 차이점

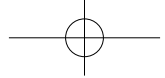
#### 1) 절차적 선후차이

시장분석에서 수집된 시장의 수요와 공급에 대한 자료를 토대로 시장성 분석의 단계에서 대상 부동산의 흡수율 등을 구체적으로 분석하므로 시장분석이 시장성 분석의 선행절차이다.

#### 2) 분석의 공간적 수준차이 거시적/미시적

시장분석은 대상부동산이 속한 지역의 수요와 공급상황을 분석하므로 거시적인 분석에 속하고, 시장성분석은 범위를 좀 더 좁혀 대상부동산 자체의 흡수율 등의 시장성을 분석하므로 미시적인 분석에 해당한다.





### III. 물음#2

“다시 공부할 필요없지만, 이런 당황스러운 문제가 나올 때 우리가 알고 있는 지식으로 최대한 선방하는 답안을 쓰도록 하자.”

#### 1. 개요

부동산의 물리적, 법적, 위치적 특성은 부동산의 생산성에 많은 영향을 주고 있다. 이 중에서도 특히 위치적 특성은 근린지역의 토지이용이나 도시의 공간구조와 밀접한 관계를 가지고 있다. 부동산의 생산성을 이루는 많은 요소 중 위치적 특성인 접근성이 도시토지의 중요한 생산성이 되므로 이하에서는 접근성을 중심으로 설명한다.

#### 2. 부동산의 생산성 중 접근성

##### (1) 접근성의 의미

접근성이란 대상부동산이 위치하고 있는 장소에서 다른 장소에 도달하는데 소요되는 시간, 경비, 노력 등으로 측정되는 상대적 비용으로 정의된다.

##### (2) 접근성의 종류

접근성은 미시적 접근성과 거시적 접근성이 있다.

① 미시적 접근성은 대상부동산의 접근성을 주변지역의 측면에서 본 것이며

② 거시적 접근성은 그것을 도시전체적 측면에서 본 것이다.

이중 거시적 접근성이 도시의 성장·발전과 밀접한 관계를 가지고 있다.

#### 3. 거시적 접근성과 도시구조의 형성

##### (1) 도심의 접근성과 입지경쟁

중력모형에 의하면 두 물체 간의 유인력은 물체의 질량에 비례하고 거리에 반비례한다. 도심지역은 접근성이 양호하기 때문에 다른 조건이 일정할 경우 전체 도시지역 중에서 가장 유인력이 큰 곳이 된다. 따라서 도심지역은 입지경쟁이 가장 치열한 곳이 되며, 입지경쟁이 치열해짐에 따라 부지임대료와 매매가격이 가장 높은 곳이 된다.

##### (2) 입찰지대곡선을 이용한 설명

##### (3) 지대지불능력과 도시구조의 형성

접근성이 양호한 곳은 생산성이 높아 많은 입지주체가 입지하기를 원하나 입지경쟁의 결과 지대지불능력이 가장 높은 활동들이 입지하게 된다. 지대지불능력이 낮은 입지주체들은 지대지불능력이 낮을수록 도심에서 먼 즉 접근성이 낮아 생산성이 떨어지는 토지를 점하게 된다. 이러한 원리로 도시는 도심으로부터 상업지역, 주거지역, 공업지역, 농업지역 등 기본적으로 동심원의 형태로 그 구조가 형성된다.

#### 4. 도시구조의 변화와 도시의 성장

부동산의 위치적 특성인 접근성은 물리적 특성, 경제기반, 시장의 힘, 정부정책, 기술의 진보, 사회규범 등 여러 가지 요인의 영향을 받고 있다. 이에 따라 접근성을 고정되어 있는 것이 아니라 시간의 흐름에 따라 부단히 변동하게 된다. 이에 따라 특정 토지의 접근성도 부단히 변화하게 되어 새로운 입지경쟁이 발생하게 되고 도시구조가 변화하게 된다. 이러한 변동의 과정을 거쳐서 도시가 성장하게 된다.

### < 불의타 문제가 나왔을 때 대처하는 요령 >

부동산의 생산성이라 하는 것은 **여러가지 측면에서의 능력**이 있다.

부동산의 **면적**이 넓은 것도 생산성 중에 하나이다.

면적이 넓은 토지는 대규모 건물을 지을 수 있기 때문에 광평수 증가가 발생할 수 있고,

또 법률적인 측면에서 용적률이 높은 토지 역시 더 높은 고층의 건물을 지을 수 있기 때문에 부동산의 생산성을 높여주는 요인이 된다.

부동산의 생산성을 결정하는 **여러가지 요인**이 있다.

오늘날 도시토지에서 부동산의 생산성을 가장 크고 중요하게 결정하는 요인은 바로 **<접근성>**이다. (라고 먼저 깔고 시작하면 됨)

부동산은 위치 가치이기 때문에 위치가 위치의 양부(좋고 안좋고)가 그 토지의 가치를 본질적으로 결정한다. (라는 얘기를 하면 좋음)

**접근성**은 거시적 접근성과 미시적 접근성이 있는데,

미시적 접근성은 부동산과 주변 부동산과의 관계를 본 것(좁은 범위),

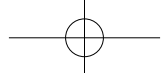
거시적 접근성은 도시 전체적인 차원에서 해당 토지의 접근성을 파악한 것

**도시의 성장**이라는 것은 **거시적 접근성**과 관련이 있다.

그래서 교통체계가 발전을 하게되면 도시의 거시적 접근성이 좋아진다. 이 말은 곧 부동산 토지의 생산성이 올라간다.

그럼 도시는 양적으로나 질적으로나 더욱 더 성장하게 되어있다. (GTX, 동탄<->서울:출퇴근)

**교통의 발전**은 도시의 거시적 접근성을 향상시키고 그에 따라서 도시의 **외연적 확산(성장)**이 발생하게 된다.



출제 가능성 한동안 없다. why? 굉장히 구체적인 물음은 다시 물어보기가 힘들고, 응용되기도 어려움

#### 기출문제 4. 시장분석과 지역분석에 다음 물음에 답하시오. (24회.30점)

1) 시장분석의 의의 및 필요성을 설명하고, **시장분석 6단계**를 단계별로 설명하시오. (20점) 교과서에 있는 내용

2) 부동산감정평가에서 행하는 **지역분석**을 설명하고, **시장분석과의 관계**를 설명하시오. (10점) 정답이 없는 문제 : 출제위원의 자기 생각

4 8점 4

안정근 교수님 책 주석 내용 중 : AI 10판>11판  
1) 지역분석과 시장분석을 시장분석에 포함시켰다.  
2) 시장분석에 시장성분석을 추가했다.

## I. 서

시장분석은 지역내 시장상황을 파악하는 것으로 최유효이용과 감정평가3방식 적용에 필요한 데이터를 제공한다. 이러한 시장분석은 생산성분석에서 포착률추계로 이어지는 일련의 절차에 따라 수행된다. 지역분석과 시장분석은 양자 모두 가치형성요인의 분석이나 시장분석은 보다 경제적 요인에 대한 분석이 중점이 되고 비가치추계분야에서도 유용하게 사용된다. 차이점이 있다.

## II. 설문#1 “대상 부동산에 대한 적절한 시장지역을 확정짓고, 1. 의의 가치에 영향을 줄 수 있는 제 요인들을 연구하는 것을 말한다.”

시장지역내 수요와 공급의 상호관계가 대상물건의 가치에 어떤 영향을 미치는가를 조사\*분석하는 것이며, 시장의 수요공급 조건을 대상부동산과 관련짓는 것이다.

## 2. 필요성

### (1) 최유효이용 판정의 전제

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상 토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 이러한 최유효이용은 부동산의 생산성이 극대화되는 이용이므로 시장분석을 통해 대상물건의 생산성, 경쟁력 등을 분석하여 판정하게 된다.

### (2) 감정평가3방식에서 활용

시장분석을 통해 수집\*분석된 각종 시장자료는 감정평가3방식을 통해 구체적 시산가액을 구하는데 각종 판단의 근거를 제공한다.

### (3) 컨설팅에서 활용 “<자산가액조정> 내용이 와도 되고, <컨설팅에서 활용>와도 됨”

컨설팅에서 시장분석은 시장내 상황을 매우 세부적으로 분석하여 의뢰인의 의사결정을 지원하기 위해 행해진다. 이를 지원하기 위해 경제기반분석, 타당성분석, 흡수율분석 등의 각종 시장분석기법이 활용된다.

## 3. 6단계

### (1) 개요

시장분석의 절차는 ① 일반적 조사에서 특정 목적조사로 전개되는 절차와 ② 특정 목적조사에서 일반적 조사로 진행되는 절차가 있다. 양자는 분석의 순서가 다른 것이지 내용이 다른 것은 아니다. 이하 ②의 절차를 중심으로 설명한다.

### (2) 생산성분석(productivity analysis)(1단계)

생산성분석이란 대상부동산과 경쟁부동산의 법적\*물리적\*입지적 특성들에 대한 예비조사를 통하여 상품으로서의 부동산제품을 차별화하고, 대상부동산이 공급할 수 있는 입지적 효용이나 서비스능력을 조사\*연구하는 것이다. 생산성분석을 통해 시장지역 내 부동산의 여러 가지 물리적\*법적\*입지적 특성을 조사\*분석하여 대상부동산의 시장성 있는 잠재적 용도를 확인한다.

### (3) 시장획정(market area delineation)(2단계)

시장획정이란 부동산의 유형이나 용도, 지리적 위치 등에 따라 별도의 세분시장으로 구분하여 연구하는 시장분석 단계를 말한다. 예를 들어 주거용 부동산 시장을 단독주택, 전원주택, 아파트, 연립주택 등으로 세분화하는 것을 말한다. 이를 통해 시장분석의 초점을 정립한다.

### (4) 수요분석(Demand analysis)(3단계)

수요분석의 목적은 앞서 확정된 세분시장별로 대상부동산의 잠재적 가능수요자를 확인하는 데에 있다. 수요분석의 중요한 변수들은 주거용\*상업용\*공업용 등 부동산 유형에 따라 다르지만 ① 가구구성이나 연령분포 등 인구요인 ② 소득수준 등 유효구매력 ③ 토지이용양상 등 도시의 성장추세 ④ 교통 인프라 등 접근성 ⑤ 지원시설의 매력도 등이 공통적으로 중요시된다. 부동산의 미래수요를 추정하기 위해 경제기반분석이 행해지기도 한다.

### (5) 공급분석(Supply analysis)(4단계)

공급분석단계에서는 시장지역 내에 공급된 기존 경쟁부동산의 재고는 물론 경쟁적 공급이 가능한 신규 부동산의 건축 프로젝트까지도 조사한다. 조사내용에는 각 경쟁부동산의 목표시장, 크기는 물론이고 건축의 질이나 내부시설 수준, 주차시설 등도 포함하여 공급자간 경쟁의 정도를 상세히 파악한다.

### (6) 균형분석(equilibrium analysis)(5단계)

이론적으로는 수요와 공급이 장기적으로 균형을 이루는 것으로 되어 있으나, 단기적으로는 시장의 불균형이 곧 부동산 시장의 특징이 되는 것이 일반적이다. 따라서 감정평가사가 현재와 미래의 수요공급의 상호작용을 면밀히 분석하여 초과수요가 세분시장 내에 존재하는가, 만약 공급이 초과되고 있다면 어느 시기에 균형점에 도달할 수 있는가를 예측한다.

### (7) 포착률(capture rate) 추계(6단계)

포착률이란 주어진 시장조건하에서 특정 유형의 부동산이 전체가능시장에서 차지할 것으로 예상되는 시장점유율(market share)을 말한다. 포착률을 예측하기 위하여는 세분시장 내에서 차지하는 대상부동산의 매력도나 경쟁력을 분석\*평가하여야 한다. 상기 과정을 거쳐 도출된 포착률은 대상부동산의 최유효이용이나 개발타당성을 판단하는데 결정적인 근거가 된다.

### Ⅲ. 설문#2

#### 1. 지역분석

##### (1) 의의 “지역요인의 분석을 통해 지역특성과 장래동향을 명백히 함으로써, 지역내 부동산의 표준적 이용과 가격수준을 판정하는 작업을 말한다.”

지역요인의 분석을 통해 지역특성과 장래동향을 명백히 함으로써,  
지역내 부동산의 표준적사용과 가격수준을 판정하는 작업을 말한다.

##### (2) 필요성 “사례수집범위를 확정하고 후행하는 개별분석에서 대상부동산의 최유효이용과 구체적 가격을 판정하는데 전제를 제시한다.”

사례수집범위를 확정하고 후행하는 개별분석에서 대상부동산의 최유효이용과  
구체적 가격을 판정하는데 전제를 제시한다.

#### 2. 양자의 관계

##### (1) 공통점

양자 모두 가치형성요인에 대한 분석단계이며 후행하는 최유효이용분석과  
감정평가3방식에 필요한 데이터를 제공한다는 공통점이 있다.

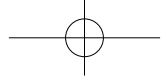
##### (2) 차이점

지역분석은 지역내 표준적사용과 가격수준으로 결과가 도출되나 시장분석은 대상부동산의 포착률이 도출된다는 차이점이 있다.  
또한 시장분석은 지역분석보다 경제적 요인에 대한 엄밀한 분석이 행해진다는 차이점이 있다.  
그리고 지역분석은 가치추계분야에서 시장분석은 비가치추계분야에서 유용하게 사용된다는 차이점이 있다.

|      | 목적                                                                              | 활용                                      | 분석                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 지역분석 | 표준적사용과 가격의수준을 판정하는 것                                                            | 가치추계 분야에서 많이 쓰임                         | 자,사,경,행 요인을 분석    |
| 시장분석 | 시장지역 내의 수요와 공급 상황을 분석하고, 이러한 수요와 공급 상황이 대상 부동산에 시장 경쟁력에 어떠한 영향을 미치는지에 관한 분석하는 것 | 가치추계 분야 뿐만 아니라 컨설팅 같은 비가치추계에 서도 유용하게 활용 | 주로 경제적인 요인에 대한 분석 |

### Ⅳ. 결

지역분석은 일본에서 시장분석은 영미권에서 각기 발전되어 왔다. 최근 일본기준에서 지역분석에 시장특성의 분석을 추가하여 양자는 점차 접근하고 있는 관계이나 세부적인 분석방법, 내용 등에 차이점이 있다. 이에 따라 발생하는 개념상 혼란을 정립할 필요성이 있다.



## 윤강사문제 1. 시장분석(Market analysis)에 관한 다음 물음에 답하여라. (40점)

- (1) 시장분석의 개념과 목적을 설명하시오. (10점)
- (2) 시장분석의 4단계(A, B, C, D)수준에 대하여 설명하시오. (10점)
- (3) 시장분석의 절차를 단계별로 설명하시오. (10점)
- (4) 시장분석의 결과가 감정평가3방법에서 어떻게 활용되는지 설명하시오. (10점)

### I. 서

시장분석은 시장지역내 수요와 공급상황을 분석하는 것으로, 부동산에 대한 가치결정이나 의사결정의 근거를 제공하기 위해 행해진다. 이러한 시장분석은 그 분석수준에 따라 4단계로 구분되는데 레벨 A에서 레벨D로 갈수록 계량화된 분석과 미래에 대한 시장예측이 행해진다. 시장분석은 구체적으로 생산성분석에서 포착률추계로 이어지는 일련의 절차에 따라 분석되는데, 이렇게 분석된 시장분석의 결과는 감정평가3방법에서 활용되어 구체적인 시산가액을 구하는데 활용된다.

### II. 설문#1

#### 1. 시장분석의 개념

시장지역내 수요와 공급의 상호관계가 대상물건의 가치에 어떤 영향을 미치는가를 조사·분석하는 것이며, 시장의 수요공급 조건을 대상부동산과 관련짓는 것이다.

#### 2. 시장분석의 목적

##### (1) 최유효이용 판정의 전제

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상 토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 이러한 최유효이용은 부동산의 생산성이 극대화되는 이용이므로 시장분석을 통해 대상물건의 생산성, 경쟁력 등을 분석하여 판정하게 된다.

##### (2) 감정평가3방식에서 활용

시장분석을 통해 수집·분석된 각종 시장자료는 감정평가3방법을 통해 구체적 시산가액을 구하는데 각종 판단의 근거를 제공한다.

##### (3) 컨설팅에서 활용

컨설팅에서 시장분석은 시장내 상황을 매우 세부적으로 분석하여 의뢰인의 의사결정을 지원하기 위해 행해진다. 이를 지원하기 위해 경제기반분석, 타당성분석, 흡수율분석 등의 각종 시장분석기법이 활용된다.

### III. 설문#2 키워드 정리

#### 1. 개요

AI에서는 시장분석을 ① 거시적인 관점의 유추분석(Inferred demand analysis)과 ② 거시 및 미시적 관점의 기초분석(Fundamental demand analysis)으로 구분하고, 이를 다시 각 기 2가지씩 세분하여 A, B, C, D의 4가지 수준으로 나누어 설명하고 있다. 평가대상 부동산의 규모가 크고 시장상황이 불확실할수록 레벨D에 가까운 분석이 요구된다.

#### 2. 레벨A 가장 낮은 수준의 분석 / 과거 추세의 연장으로 현재 시장상황을 해석 / 부동산이 소규모

레벨A의 시장분석은 일반적이고 설명적이다. 이 수준의 시장분석은 미래의 시장상황을 예측하는 것보다는 과거의 자료를 기초로 하여 현재의 시장상황을 판단하게 되는 것이므로 진행되었던 과거의 거래사레나 관행들을 현재 시장에 그대로 적용하게 된다. 레벨A 수준의 시장분석은 가장 기초적인 감정평가에 적용될 수 있는 방법이며 비슷한 유형의 부동산 평가에 원용이 가능하다.

#### 3. 레벨B A보다 더 구체적 / 최유효 직관적 지식(추정)

레벨B의 시장분석은 레벨A의 시장분석보다는 상당히 구체적인 방법으로 시행되며 도시성장 방향과 요인들이 검증되고 분석되어야 한다. 이 수준의 분석은 시장분석 대상지역이 확정되어 야 하고 분석의 기본 자료들이 계량화되어야 한다.

#### 4. 레벨C 시장자료 계량화 / 직접 경제기반분석 / 도시의 성장이나 인구의 증가에 대한 예측

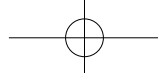
레벨C수준은 부동산의 사용용도와 사용되는 시기를 결정하기 위하여 필요한 경쟁적 위치에 소재하는 부동산들에 대한 자세한 분석이 수행되어야 한다. 또한 레벨A와 B의 시장분석에서 수행된 과거의 시장 자료들도 분석대상이지만 여기에 흡수 추세와 분석이 필요하게 된다. 미래에 발생할 시장의 수요와 흡수는 인구의 증가, 소득의 변동 및 취업률의 증가 등을 예측함으로써 예측할 수 있다. 레벨C의 분석은 부동산의 운영이익과 흡수상대를 예측하고 세부적 시장자료를 제공하게 되므로 분석 대상 부동산이 시장에서 차지하고 있는 경쟁적 위치를 파악하게 할 수 있는 분석이다.

#### 5. 레벨D 가장 높은 수준의 분석 / 대면조사 or 설문조사 : 직접적인 조사 / 미래 예측 / 대규모 개발사업

부동산의 개발사업에는 레벨D까지의 시장분석 작업이 수행되는데 이 수준의 분석은 해당지역의 시장에서 현실적인 부동산에 대한 미래 지향적인 활용방법과 계획까지를 구체적으로 예측하는 분석을 포함하고 있다. 레벨D 시장분석은 부동산의 공적이고 사적인 재무감당능력과 정책적인 방향, 용도의 중요성 및 위험성을 분석한다. 이 시장분석은 직접적으로 대면조사를 시행하거나 표본조사를 수행하여 시장에서의 수요와 공급을 예측하며 부동산 개발사업에 투입하게 될 비용의 적정성을 검토하게 된다.

유추적 분석

기초적(근본적) 분석



#### IV. 설문#3 이미 나온 문제, 빗을 바른 문제

##### 1. 개요

시장분석의 절차는 ① 일반적 조사에서 특정목적조사로 전개되는 절차와 ② 특정목적조사에서 일반적 조사로 진행되는 절차가 있다. 양자는 분석의 순서가 다른 것이지 내용이 다른 것은 아니다. 이하 ②의 절차를 중심으로 설명한다.

##### 2. 생산성분석(productivity analysis)(1단계)

생산성분석이란 대상부동산과 경쟁부동산의 법적·물리적·입지적 특성들에 대한 예비조사를 통하여 상품으로서의 부동산제품을 차별화하고, 대상부동산이 공급할 수 있는 입지적 효용이나 서비스능력을 조사·연구하는 것이다. 생산성분석을 통해 시장지역 내 부동산의 여러 가지 물리적·법적·입지적 특성을 조사·분석하여 대상부동산의 시장성 있는 잠재적 용도를 확인한다.

##### 3. 시장획정(market area delineation)(2단계)

시장획정이란 부동산의 유형이나 용도, 지리적 위치 등에 따라 별도의 세분시장으로 구분하여 연구하는 시장분석 단계를 말한다. 예를 들어 주거용 부동산 시장을 단독주택, 전원주택, 아파트, 연립주택 등으로 세분화하는 것을 말한다. 이를 통해 시장분석의 초점을 정립한다.

##### 4. 수요분석(Demand analysis)(3단계)

수요분석의 목적은 앞서 확정된 세분시장별로 대상부동산의 잠재적 가능수요자를 확인하는 데에 있다. 수요분석의 중요한 변수들은 주거용·상업용·공업용 등 부동산 유형에 따라 다르지만

- ① 가구구성이나 연령분포 등 인구요인
- ② 소득수준 등 유효구매력
- ③ 토지이용양상 등 도시의 성장추세
- ④ 교통 인프라 등 접근성
- ⑤ 지원시설의 매력도 등이 공통적으로 중요시된다.

부동산의 미래수요를 추정하기 위해 경제기반분석이 행해지기도 한다.

##### 5. 공급분석(Supply analysis)(4단계)

공급분석단계에서는 시장지역 내에 공급된 기존 경쟁부동산의 재고는 물론 경쟁적 공급이 가능한 신규 부동산의 건축 프로젝트까지도 조사한다. 조사내용에는 각 경쟁부동산의 목표시장, 크기는 물론이고 건축의 질이나 내부시설 수준, 주차시설 등도 포함하여 공급자간 경쟁의 정도를 상세히 파악한다.

##### 6. 균형분석(equilibrium analysis)(5단계)

이론적으로는 수요와 공급이 장기적으로 균형을 이루는 것으로 되어 있으나, 단기적으로는 시장의 불균형이 곧 부동산 시장의 특징이 되는 것이 일반적이다. 따라서 감정평가사가 현재와 미래의 수요공급의 상호작용을 면밀히 분석하여 초과수요가 세분시장 내에 존재하는가, 만약 공급이 초과되고 있다면 어느 시기에 균형점에 도달할 수 있는가를 예측한다.

##### 7. 포착률(capture rate) 추계(6단계)

포착률이란 주어진 시장조건하에서 특정 유형의 부동산이 전체가능시장에서 차지할 것으로 예상되는 시장점유율(market share)을 말한다. 포착률을 예측하기 위하여는 세분시장 내에서 차지하는 대상부동산의 매력도나 경쟁력을 분석·평가하여야 한다. 상기 과정을 거쳐 도출된 포착률은 대상부동산의 최유효이용이나 개발타당성을 판단하는데 결정적인 근거가 된다.

→ 지역분석, 개별분석이 감정평가 3방법과 어떻게 연결되는가 동일한 내용으로 서술하면됨

#### V. 설문#4

##### 1. 거래사례비교법

###### (1) 의의(감칙 제2조 제7호)

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

###### (2) 활용

- ① 시장분석은 평가사가 경쟁관계인 부동산을 확인하고 대상 부동산과 비교가능 여부를 결정하는 것을 도와준다. 또한
- ② 시장상황의 변동을 고려하여 시점수정치를 결정하고
- ③ 각종 보정작업시 시장분석을 통해 수집한 자료들은 적절한 시장근거를 제시한다.

##### 2. 원가법

###### (1) 의의(감칙 제2조 제5호)

대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

###### (2) 활용

- ① 시장분석을 통해 파악된 대상부동산의 물리적 특성이나 시장지역내의 건설동향, 비용자료 등은 재조달원가 산정의 근거가 된다. 또한
- ② 시장지역내에서 본건의 시장성, 경쟁우위성, 인근환경 등은 신축 후 발생하는 기능적·경제적 감가액 산정을 뒷받침한다.

##### 3. 수익환원법

###### (1) 의의(감칙 제2조 제10호)

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

###### (2) 활용

- ① 시장분석을 통해 분석된 대상부동산의 가능임대료나 분양가격, 공실률 등은 현금흐름을 예측하는데 활용된다. 그리고
- ② 현재 시장지역의 수익률수준, 본건의 경쟁력 등은 연간 예상소득에 적용될 적절한 할인율이나 환원이율을 결정하는데 사용된다.

## 윤강사문제 2. 시장성분석에 대해서 설명하고, 부동산 유형별(오피스, 산업용, 주거용)로 흡수율 (Absorption rate)의 추정방법을 설명하라. (20점)

### I. 서

### II. 시장성분석

#### 1. 개념

가격, 질, 위치 그리고 제 특성의 측면에서, 대상 부동산의 시장에서의 경쟁적 입지를 확인하고 분석하는 것을 말한다. 이는 시장분석의 중요한 항목 중의 하나로서, 시장성 분석에서는 현재와 미래의 대상 부동산에 대한 수요공급분석과 흡수율분석을 주된 내용으로 한다.

#### 2. 활용

수요공급분석, 흡수율분석 등을 통해 부동산의 매매 또는 임대가능성을 분석한다.

#### 3. 시장분석과의 관계

시장분석은 특정 부동산에 대한 시장의 수요와 공급상황을 분석하는 것을 말하는 것이므로 시장성분석에 비해서는 거시적인 분석에 해당한다. 그러나 시장분석과 시장성분석은 일련의 부동산분석의 절차로 행해지고 시장성분석은 시장분석의 결과에 근거한다.

### 4. 흡수율분석

#### (1) 개념

시장흡수율을 분석하여 대상 부동산의 매매가능성 및 임대가능성을 분석하는 것이다.

#### (2) 산식과 구성항목

<흡수면적 = 지역성장률 \* 수요패러미터 \* 점유율>

인구가 얼마나 성장할지  
근로자가 얼마나 증가할지  
사무실 근무자 얼마나 증가할지

인구 1인당 주거면적  
근로자 1인당 작업면적  
사무공간 1인당 면적

교과서 내용

### III. 유형별 흡수율 분석 “교과서 내용 읽어보면 대비가 됨”

#### 1. 주거용 부동산

- ① 경제기반분석을 통해 기반산업의 성장이 지역내 총고용인구와 총인구에 어떤 영향을 미치는지 파악하여 지역성장률을 예측한다. 이때 시장지역내 현재 인구수, 1가구당 인구수 등을 분석한다.
- ② 1인당 주거면적, 1가구당 주거면적 등을 조사하여 수요패러미터를 파악한다.
- ③ 대상부동산이 지역시장내에서 가지는 상대적인 경쟁력을 분석하여 흡수율을 파악한다. 이때 대상부동산의 규모, 위치, 물적특성, 매각(임대)조건 등을 고려하여야 한다.

#### 2. 산업용 부동산 (공업용)

- ① 기반산업의 성장이 지역내 총고용인구와 산업(공장)고용인구에 어떤 영향을 미치는지 파악하여 지역성장률을 예측한다. 이때 시장지역내 현재 총고용인구수, 공장근무 고용 인구수 등을 분석한다.
- ② 1인당 평균 공장사용면적을 조사하여 수요패러미터를 파악한다.
- ③ 대상부동산이 지역시장내에서 가지는 상대적인 경쟁력을 분석하여 흡수율을 파악한다. 이때 대상부동산의 업종, 산업특성, 정책적 지원, 규모, 위치 등을 고려하여야 한다.

#### 3. 오피스용 부동산 (업무용)

- ① 기반산업의 성장이 지역내 총고용인구와 업무용(오피스)고용인구에 어떤 영향을 미치는지 파악하여 지역성장률을 예측한다. 이때 시장지역내 현재 총고용인구수, 오피스근무 고용인구수 등을 분석한다.
- ② 1인당 평균오피스 사용면적을 조사하여 수요패러미터를 파악한다.
- ③ 대상부동산이 지역시장내에서 가지는 상대적인 경쟁력을 분석하여 흡수율을 파악한다. 이때 대상부동산의 업종, 빌딩규모, 브랜드(명성), 위치, 분양(임대)조건 등을 고려하여야 한다.

### IV. 결(분석시 유의사항)



### 윤강사문제 3. 타당성분석과 최고최선의 분석을 분석목적, 분석내용, 분석결과의 측면에서 각각 설명하고, 양 분석의 관계에 대하여 설명하시오. (20점)

#### I. 서

#### II. 각 분석의 내용

##### 1. 타당성 분석

###### (1) 분석목적

어떤 개발 사업에 타당성이 있는지를 알아내는 것

###### (2) 분석내용

NPV이 양(+)이 나오는지, IRR이 요구수익률을 넘을지에 대해 분석을 하게 됨

###### (3) 분석결과

타당성 여부 / 각 대안별 투자가치

##### 2. 최고최선의 분석

###### (1) 분석목적

최유효이용 판정이 분석의 목적

###### (2) 분석내용

물(리적 타당성), 합(법적 이용), 합(리적 이용), 경(제적 최고수익) 을 분석하는 것

###### (3) 분석결과 3가지(이용, 사용시기, 시장참가자) 기억하자.

###### 1) 이용

어떤 이용이 최유효이용인지를 최대한 구체적으로 밝혀야 한다. 예를 들어 단순히 <오피스빌딩>이 아니라 <교외의 10층 이상의 오피스빌딩>과 같이 구체화될 필요가 있다. 이용의 강도는 매우 중요한 요소이다. 현재의 용도보다 더 집약적으로 사용되는 것이 당해 부지의 최유효이용일 수 있고 또는 다른 용도로 사용되는 것일 수도 있다.

###### 2) 사용시기

미래에 대한 예측을 통해 흡수율, 임대료수준, 도시화정도 등을 고려하여 적정 개발시기를 예측해야 한다.

###### 3) 시장참가자

어떤 시장참가자가 대상 부동산의 최유효이용을 이용·구매·임차 하는지에 대한 고려가 필요하다. 시장참가자가 개인인지 법인인지 어떤 인구·사회경제적 특성을 갖고 있는지 이들이 중요하게 생각하는 가치형성요인이 무엇인지에 대한 분석이 도출되어야 한다.

| 구분    | 시장분석                                                               | 타당성분석                                                                                                | 최유효이용분석                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 분석 목적 | 잠재적 용도에 대한 수요확인<br>· 시장세분화 : 잠재적 용도별 시장확인<br>· 지역분석 : 잠재적 용도별 수요분석 | 기준변수들(토지잔여가치, 수익률, 수익가치)에 기초한 개발(투자)가치 결정                                                            | 최대수익을 창출하는 토지의 용도를 확인                                                         |
| 분석 내용 | 흡수율/가능시장임료 예측을 위한 수요공급의 분석<br>- 용도①<br>- 용도②<br>- 용도③<br>- 용도④     | 기준변수들에 기초한 부동산의 가치를 결정하기 위하여,<br>① NOI나 현금흐름계산,<br>② 환원율/할인율의 결정<br>- 용도①<br>- 용도②<br>- 용도③<br>- 용도④ | 토지의 용도, 적정개발시기, 시장참여자 등에 대하여 상세화<br>· 시장지역 내 토지이용상태<br>· 투자자/개발업자<br>· 금융조건 등 |
| 분석 결과 | · 잠재용도별 예상흡수율<br>· 잠재용도별 예상가능임료                                    | · 잠재용도별 투자가치                                                                                         | · 대상부동산의 최유효이용                                                                |

#### III. 양 분석의 관계

타당성 분석의 결과가 후행하는 최유효이용의 분석에서 판단의 근거를 제공한다.

#### IV. 결

## 윤강사문제 4. 감정평가활동에서 시장분석과 최유효이용분석 절차는 가격형성요인을 분석하는 중요한 의의를 가진다. 이하 관련 물음에 답하여라. (20점)

- (1) 시장분석과 최유효이용분석에 대하여 설명하라. (10점)
- (2) 시장분석의 결과가 최유효이용의 분석에서 어떻게 활용되는지 설명하라. (5점)
- (3) 최유효이용 분석을 통해 어떠한 결론이 도출되어야 하는지, 즉 분석결과를 ① 용도 ② 사용시기 ③ 시장참가자의 측면에서 설명하라. (5점)

### I. 서

### II. 설문#1

#### 1. 시장분석

##### (1) 개념 및 분석의 필요성

시장분석이란 대상 부동산에 대한 적절한 시장지역을 확정짓고, 가치에 영향을 줄 수 있는 제 요인들을 연구하는 것을 말한다. 시장분석은 대상부동산의 가격에 영향을 미치는 지역의 확정과 그 지역적 수준에서의 가치형성요인의 분석을 목적으로 한다.

##### (2) 분석내용

시장분석은 대상부동산의 가치형성에 영향을 미치는 시장지역을 확정된 후, 시장내 부동산의 가치에 영향을 미치는 수요 공급을 조사하고 분석한다.

#### 2. 최유효이용 분석

##### (1) 개념 및 분석의 필요성

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 부동산을 합법적이고 합리적이며 최고, 최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 최유효이용분석은 주어진 토지 자체에 대한 분석과 개량부동산에 대한 분석이 있는 바, 전자는 나지상정분석이고 후자는 개량물이 있는 상태로의 분석이다.

##### (2) 분석내용

###### 1) 토지(나지상정)에 대한 분석

(가) 비수익성 부동산인 경우 : 나지상태가 최유효이용이 될 수 있으므로 먼저 개발여부를 결정하고 개량물건축이 최유효이용이라고 가정하면, 개발 후 시장가치에서 건축비용과 개발비용을 공제한 토지가치가 최고인 이용이 최유효이용이다.

(나) 수익성 부동산인 경우 : 이 경우 예상수익을 기준으로 대상 부동산의 가치를

- ① 직접환원법에 의해 산정한 후 개발비용을 공제하여 토지가치를 구하는 방법과
- ② 토지귀속소득을 토지환원율로 환원하여 토지가치를 구하는 잔여환원법이 있다.

###### 2) 개량부동산에 대한 분석

(가) 자본적 지출이 필요 없는 경우 : 각각의 이용방법에 따른 순영업소득을 종합환원율로 환원하여 개량물의 가치를 추계한다. 추계된 가치 중 최고의 자본환원가치를 창출하는 이용이 최유효이용이 된다.

(나) 자본적 지출이 필요한 경우 : 기존 용도를 다른 용도로 이용하기 위해서는

- ① 현재 상태로 그대로 두는 방법,
  - ② 개축하는 방법,
  - ③ 타 용도로 전환하는 방안이 있다.
- 각 대안의 순영업소득을 종합환원율로 할인하여 구한 자본환원가치에서 자본비지출액(전환비용)을 공제한 개량부동산의 가치가 최고인 이용이 최유효이용이 된다.

### III. 설문#2

#### 1. 분석의 근거자료 제공

시장분석의 결과가 최유효이용 분석의 판단의 근거자료를 제공한다.

#### 2. 경제적 타당성 판정의 기초

시장분석의 결과를 토대로 본건의 여러가지 개발대안에 경제적 타당성 판정을 내릴 수 있는 기초를 제공한다.

### IV. 설문#3

#### 1. 용도

어떤 이용이 최유효이용인지를 최대한 구체적으로 밝혀야 한다. 예를 들어 단순히 <오피스빌딩>이 아니라 <교외의 10층 이상의 오피스빌딩>과 같이 구체화될 필요가 있다. 이용의 강도는 매우 중요한 요소이다. 현재의 용도보다 더 집약적으로 사용되는 것이 당해 부지의 최유효이용일 수 있고 또는 다른 용도로 사용되는 것일 수도 있다.

#### 2. 사용시기

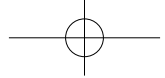
미래에 대한 예측을 통해 흡수율, 임대료수준, 도시화정도 등을 고려하여 적정 개발시기를 예측해야 한다.

#### 3. 시장참가자

어떤 시장참가자가 대상 부동산의 최유효이용을 이용, 구매, 임차 하는지에 대한 고려가 필요하다. 시장참가자가 개인인지 법인인지 어떤 인구, 사회경제적 특성을 갖고 있는지 이들이 중요하게 생각하는 가치형성요인이 무엇인지에 대한 분석이 도출되어야 한다.

### V. 결





## 기출문제 3. 부동산 경기변동의 제 국면에서 거래사례비교법을 채택할 경우의 유의점에 관하여 설명하시오. (4회.20점)

10점 분량 더 채움 ←

10점 분량 '거사비'만으로는 20점 다 못채움

### I. 부동산 경기변동

#### 1. 부동산 경기변동의 의의

부동산 경기변동이란 각 경제변수들이 일정한 주기를 갖고 변화하는 경제학적 현상을 말한다. 경기변동에는 순환적 경기 변동, 계절적 경기변동, 장기적, 무작위적 경기변동이 있다. 이 중에서 가장 중요하고 비교적 뚜렷하게 나타나고 있는 것이 순환적 변동이다. 경기순환이란 경제가 파형과 같이 상승운동과 하강운동을 반복하는 것이다.

#### 2. 부동산 경기변동의 특징

- ① 부동산의 영속성으로 일반경기에 비해 주기가 길고
- ② 부동산의 수요공급간에 불균형이 존재하여 진폭이 크며
- ③ 확장국면은 느리게 진행되나 수축국면은 빠르게 진행되는 우경사 비대칭형이며
- ④ 이사철 등의 계절적 불안정성과 주택정책 등에 의한 행정적요인에 의한 영향을 많이 받는다.

#### 3. 부동산 경기변동의 제 국면

##### (1) 의의

##### (2) 확장국면

회복\*상향시장을 일컬으며, 회복시장은 부동산가격 하락이 중단\*반전하여 가격이 상승하고, 금리는 낮아 여유자금의 생겨 거래는 활기를 띠고 투기 및 투자심리가 작용한다. 상향시장에서는 부동산가격은 상승하며 거래가 활발하나, 후퇴가능성을 내포하고 있다.

##### (3) 수축국면

하향시장에서는 부동산가격이 하락하며, 거래는 한산하고 금리는 높아 여유자금 없고 공실\*공가율이 높다. 후퇴시장은 가격상승이 중단, 반전되어 경기가 후퇴하기 시작하며 거래는 한산해진다.

### II. 거래사례비교법 채택시 유의점

#### 1. 거래사례비교법의 의의

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

#### 2. 사례선택 및 사정보정시

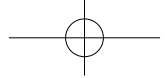
사례선택시 사례자료는 경기순환의 각 국면에 따라 다르므로 가급적 최신의 사례자료를 동일 국면에서 수집하여야 한다. 사정보정시 사례자료가 각 국면에 따라 특별한 사정이나 동기가 개입되어 있는지 여부를 파악해야 한다.

#### 3. 시점수정시

시점수정시 국면이 전환되는 경우 각 기간을 세분화하여 국면별로 다른 변동률을 적용한다.

#### 4. 기타 유의사항

가치형성요인 비교시에는 지역요인, 개별요인 등 가치형성요인은 경기순환의 각 국면에서 어떻게 작용하는가를 파악, 예측함으로써 적절한 가격수준과 최유효이용을 파악하도록 해야 함에 유의한다.



## 기출문제 4. 부동산경기변동으로 인한 부동산시장 동향을 분석하고, 부동산 감정평가상의 유의점을 기술하시오. (8회.20점)

### I. 서

부동산의 가격은 고정된 것이 아니라 경제의 흐름에 따라 등락을 반복한다. 따라서 감정평가시에는 부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서 일반재화의 경기변동과는 다른 부동산 경기변동의 각 국면별 고유 특징을 깊이 이해하여야 한다. 이를 바탕으로 가치형성요인분석이나 감정평가3방식의 적용 시, 시산가액조정시 현재 속해 있는 국면의 특징을 유의해서 평가활동을 전개해야 한다.

전형적인 목차이므로 이대로 암기(하지만 출제확률은 높지않으니 너무 정확하게 외을 필요 X)

### II. 부동산 경기변동

#### 1. 부동산 경기변동의 의의

부동산 경기변동이란 각 경제변수들이 일정한 주기를 갖고 변화하는 경제학적 현상을 말한다. 경기변동에는 순환적 경기 변동, 계절적 경기변동, 장기적, 무작위적 경기변동이 있다. 이 중에서 가장 중요하고 비교적 뚜렷하게 나타나고 있는 것이 순환적 변동이다. 경기순환이란 경제가 파형과 같이 상승운동과 하강운동을 반복하는 것이다.

#### 2. 부동산 경기변동의 특징

- ① 부동산의 연속성으로 일반경기에 비해 주기가 길고
- ② 부동산의 수요공급간에 불균형이 존재하여 진폭이 크며
- ③ 확장국면은 느리게 진행되나 수축국면은 빠르게 진행되는 우경사 비대칭형이며
- ④ 이사철 등의 계절적 불안정성과 주택정책 등에 의한 행정적요인에 의한 영향을 많이 받는다.

#### 3. 부동산 경기변동의 제 국면

##### (1) 확장국면

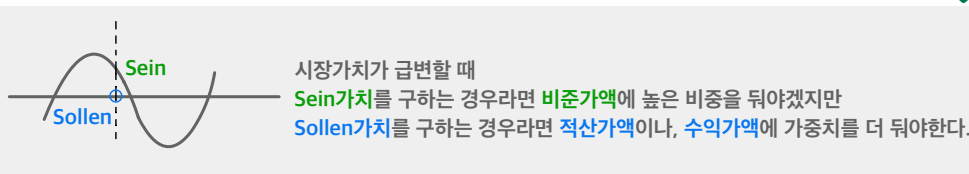
회복\*상향시장을 일컬으며, 회복시장은 부동산가격 하락이 중단\*반전하여 가격이 상승하고, 금리는 낮아 여유자금에 생겨 거래는 활기를 띠고 투기 및 투자심리가 작용한다. 상향시장에서는 부동산가격은 상승하며 거래가 활발하나, 후퇴가능성을 내포하고 있다.

##### (2) 수축국면

하향시장에서는 부동산가격이 하락하며, 거래는 한산하고 금리는 높아 여유자금 없고 공실\*공가율이 높다. 후퇴시장은 가격상승이 중단, 반전되어 경기가 후퇴하기 시작하며 거래는 한산해진다.

##### (3) 안정국면

부동산의 가격이 가벼운 상승을 보이거나 안정되어 있는 국면으로 부동산 고유의 국면이다. 이 시기에는 좋은 위치에 적당한 규모의 주택이 불황에 강한 모습을 보인다.



### III. 감정평가의 유의점

#### 1. 가격제원칙 관련

감정평가시 부동산 경기변동 제국면과 관련하여, 현재의 시장이 어디에 놓여 있는가에 대하여 전문성, 합리성에 근거하여 정확한 지적 및 장래 변동의 예측이 가능하여야 한다. 또한 각종 경기변동 지표의 종합적 고려로 당해 예측에 설득력을 부여할 수 있어야 할 것이며 이때 변동의 원칙, 예측의 원칙이 중요시된다.

#### 2. 지역\*개별분석시 유의사항

부동산시장의 국지성으로 인해 일반경기변동과 특정지역 또는 개별부동산의 경기변동상황이 상반될 수 있음에 유의해야 한다. 따라서, 전반적인 부동산 경기와 더불어 인근지역의 Life-cycle 등을 고려해야 하며, 지역적 경기변동을 중시해야 한다.

#### 3. 평가방식 적용과 관련

##### (1) 비교방식

- ① 사례선택시 사례자료는 경기순환의 각 국면에 따라 다르므로  
가급적 최신의 사례자료를 동일 국면에서 수집하여야 한다.
- ② 사정보정시 사례자료가 각 국면에 따라 특별한 사정이나 동기가 개입되어 있는지 여부를 파악해야 한다. 또한
- ③ 시점수정시 국면이 전환되는 경우 각 기간을 세분화하여 국면별로 다른 변동률을 적용한다.
- ④ 가치형성요인 비교시에는 지역요인, 개별요인 등 가치형성요인은 경기순환의 각 국면에서 어떻게 작용하는가를 파악, 예측함으로써 적절한 가격수준과 최유효이용을 파악하도록 해야 함에 유의한다.

##### (2) 원가방식

- ① 재조달원가 산정시에는 각 국면에 따라 건축비지수의 변동 등을 파악해야 한다. 또한
- ② 감가수정시에는 경기순환의 각 국면에 따라 기능적, 경제적 가치 감소부분을 적절히 파악하여 감가수정 작업시 반영해야 한다.

##### (3) 수익방식

- ① 순수익 산정시에는 경기순환의 각 국면이 현재 어떤 국면이고  
장래 어떻게 변동될 것인가 예측하여 순수익을 예측하여야 한다.
- ② 환원이율 산정시에는 환원이율은 지가와 역관계에 있으므로  
경기순환의 각 국면에 따라 적정하게 조정하여야 한다.

#### 4. 시산가액 조정 관련

- ① 최근의 물적, 위치적 유사자료 선택 여부, 변동국면에 맞는 요인분석 여부를 단계적으로 검토한다.
- ② 극단적인 호\*불황시에는 비준가액의 기준이 되는 사례가 불안정하므로  
원가, 수익방식에 비중을 두고 그 타당성을 검토한다.
- ③ 안정국면에서는 비준가액의 신뢰도가 높아지므로 상대적으로 높은 비중을 두어야 한다.

### IV. 결

부동산의 경기변동은 평가상 중요한 고려사항이나 아직 체계적인 경기측정지표가 개발되지 않은 실정이다. 현재 건축허가량이나 택지분양실적, 부동산 거래량 등의 각종 지표를 개별적으로 파악하여 경기변동을 측정하고 있으나, 종합적이고 과학적인 경기측정지표의 개발이 필요하다.

## 기출문제 6. 부동산가격지수와 관련하여, 다음을 설명하시오. (19회.20점)

(1) 부동산가격지수의 필요성과 기능을 설명하시오. (10점)

(2) 부동산가격지수를 산정하는데 사용되는 대표적인 계량모형인 특성가격모형(Hedonic price model)과 반복매매모형(Repeat sale model)의 원리와 각각의 장단점을 설명하시오. (10점)

### I. 서

부동산가격지수는 부동산 시장에 대한 투자성과를 측정할 수 있는 지표를 제공한다는 점에서 사회적 필요성이 강하게 제기되고 있다. 또한 가치평가활동에도 대상 부동산이 속해 있는 시장의 경기변동 상황을 정확히 파악할 수 있도록 지원한다는 측면에서도 유용성이 있다. 이러한 부동산가격지수는 특성가격모형 또는 반복매매모형을 통해 산정할 수 있는데, 각 모형은 나름의 장단점을 가지고 있으므로 그에 대한 깊은 이해가 필요하다.

### II. 물음#1

#### 1. 부동산가격지수의 의의

부동산의 가격변동을 나타내는 지수를 말한다. 기준연도의 가격을 기초로 하여 비교연도의 가격이 기준연도에 비해 얼마나 변화하였는가를 나타낸다.

#### 2. 부동산가격지수의 필요성

##### (1) 부동산 투자성과의 측정

부동산시장이 투자시장으로서의 성격이 강해짐에 따라 투자성과에 대한 공표와 평가가 이루어져야 하나, 부동산의 매도이익은 실제로 매도가 발생해야 측정할 수 있다는 문제점이 있었다. 따라서 부동산가격지수를 이용하여 보유중인 부동산의 매도이익을 추정하여 투자성과를 정확히 공시할 필요성이 있다.

##### (2) 정확한 경기변동 판단

부동산의 경기변동을 정확하게 측정해 줄 지표가 필요한 실정이나 현재는 건축허가량, 택지분양 실적, 부동산거래량 등을 종합하여 판단하고 있는 실정이다. 부동산가격은 모든 가치형성요인이 반영되어 형성되는 것이므로 부동산가격지수를 통해 경기변동을 정확히 측정할 필요성이 있다.

#### 3. 부동산가격지수의 기능

- ① 감정평가상 시점수정에 활용될 수 있다. 특히 구분소유권 부동산이나 복합부동산의 감정평가시 적절한 시점수정 자료가 없는 현실하에서 부동산가격지수를 적용하여 시점수정을 가하는 것이 가능할 것이다. 또한
- ② 부동산가격지수는 정책수립시 의사결정의 판단기준이 될 수 있다.

### III. 물음#2

#### 1. 특성가격모형의 원리와 장단점

##### (1) 원리

부동산을 물리적, 환경적, 지역적 특성 등 다양한 속성을 지닌 복합적인 재화라고 보고, 부동산의 가치를 이들 개별속성들에 대한 가치의 합이라고 보는 원리이다. 다만 개별속성만이 독립적으로 시장에서 거래되지 않기 때문에 다수의 부동산 거래사례를 수집하여 이를 다중회귀분석의 방법으로 분석하여 각 특성의 가치를 추정한다.

##### (2) 장단점

- ① 이론적이며 다수의 매매사례를 분석함으로써 객관적이라는 장점이 있다. 그러나
- ② 부동산 가격은 시간과 공간에 대한 영향을 크게 받기 때문에 헤도닉 가격함수에서 시간과 공간효과를 고려하지 않을 경우 오류가 발생한다.

#### 2. 반복매매모형의 원리와 장단점

##### (1) 원리

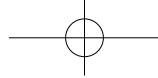
동일한 부동산이 반복되어 매매되는 경우 예를 들어 2010.1.1일에 1억에 부동산이 거래되고(1억을 기준가격 100으로 봄), 2010.12.31일에 1억1천만원에 다시 거래되었다면  $[(1\text{억}1\text{천만원} - 1\text{억})/1\text{억}]$ 으로 산정하여 가격지수는 110으로 나타내질 수 있다.

##### (2) 장단점

- ① 동일 부동산이 반복매매 된다면 실증적이다. 그러나
- ② 현실적으로 동일한 부동산이 재거래되는데 많은 기간이 소요되고, 거래가격에는 비정상적 요소가 개입되기 쉬워 부동산가격지수가 왜곡될 수도 있다.

### IV. 결

부동산가격지수가 충분한 자료에 근거하여 과학적으로 산출되어 공시된다면 부동산 시장에 대한 투자활성화를 가져올 수 있다고 보인다. 또한 부동산 시장에 대한 정책집행에도 중요한 판단기준을 제시할 것으로 보여 그 현실적 필요성이 강하게 요청된다. 다만 양 모델 중 우리나라의 시장상황이나 수집 가능한 자료의 범위 등을 고려하여 적합한 모델을 선택하여야 할 것으로 보인다.



기출문제 7. 최근 부동산시장에서 경제적, 행정적 환경변화가 나타나고 있다. 다음 물음에 답하시오. (40점)  
(3) 3방식에 따른 감정평가를 할 때 부동산 경기변동에 따른 유의사항에 대해 설명하시오. (32회.10점)

출제확률 낮다.

- 1) 논점 자체가 중요하지 않다.
- 2) 혹시 나온다면 배점10점
- 3) 21년도에 나왔기에 23,24년도에 안 나올 것 같다.

## I. 경기변동의 개념

부동산 경기변동이란 각 경제변수들이 일정한 주기를 갖고 변화하는 경제학적 현상을 말한다.

## II. 유의사항

### 1. 비교방식

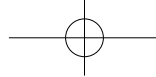
- ① 사례선택시 사례자료는 경기순환의 각 국면에 따라 다르므로 가급적 최신의 사례자료를 동일 국면에서 수집하여야 한다.
- ② 사정보정시 사례자료가 각 국면에 따라 특별한 사정이나 동기가 개입되어 있는지 여부를 파악해야 한다. 또한
- ③ 시점수정시 국면이 전환되는 경우 각 기간을 세분화하여 국면별로 다른 변동률을 적용한다.
- ④ 가치형성요인 비교시에는 지역요인, 개별요인 등 가치형성요인은 경기순환의 각 국면에서 어떻게 작용하는가를 파악, 예측함으로써 적절한 가격수준과 최유효이용을 파악하도록 해야 함에 유의한다.

### 2. 원가방식

- ① 재조달원가 산정시에는 각 국면에 따라 건축비지수의 변동 등을 파악해야 한다. 또한
- ② 감가수정시에는 경기순환의 각 국면에 따라 기능적, 경제적 가치 감소부분을 적절히 파악하여 감가수정 작업시 반영해야 한다.

### 3. 수익방식

- ① 순수익 산정시에는 경기순환의 각 국면이 현재 어떤 국면이고 장래 어떻게 변동될 것인가 예측하여 순수익을 예측하여야 한다.
- ② 환원이율 산정시에는 환원이율은 지가와 역관계에 있으므로 경기순환의 각 국면에 따라 적절하게 조정하여야 한다.



## 윤강사문제 1. 부동산 경기측정지표를 설명하시오. (10점)

### I. 개요

### II. 경기측정지표

- ① 건축허가량과 미분양재고량
- ② 주택거래량
- ③ 택지의 분양실적
- ④ 부동산금융의 상태
- ⑤ 공가율과 임료수준
- ⑥ 부동산의 가격변동

### 기출문제 3. 다음의 제시된 자료를 참고하여 물음에 답하시오. (29회.30점)

인구 1,000만의 대도시인 A시와 약 40분 거리에 있는 인구 30만 규모의 기성도시인 B도시를 연결하는 전철이 개통되었다. 전철의 개통은 B도시의 광역접근성 개선효과를 가져와 부동산시장 및 부동산가격에 변화를 줄 것으로 예상된다.

- (1) B도시에 새롭게 신설된 전철역세권의 지역분석에 대하여 설명하시오. (15점)
- (2) 전철개통으로 인한 접근성의 개선이 B도시의 유형별 부동산시장에 미치는 긍정적\*부정적 효과에 대하여 설명하시오. (15점)

#### I. 서

#### II. 물음#1

##### 1. 지역분석의 의의

지역요인을 분석하여 지역 내 부동산의 표준적 이용과 가격수준을 판정하는 작업을 말한다.

##### 2. 분석대상 지역의 확정

두 지역 사이에 대체경쟁 관계가 성립했고, A지역과 B지역을 묶은 지역이 동일 수급권이 되었다.

##### 3. 분석의 내용

지역요인분석 / 접근성

##### 4. 분석의 결과

###### (1) 표준적 이용

전철 개통으로 인해서 B도시에 전철 역세권에 표준적 이용이 변화할 수 있다는 것을 분석해야함

###### (2) 가격수준

전철 개통으로 인해서 B도시에 전철 역세권에 가격 수준이 변화할 수 있다는 것을 분석해야함

##### 5. 분석시 유의사항 "우리가 알고 있는 지역분석시 유의사항 내용 기재하면 됨 (일,인,동,행)"

###### (1) 일반적 요인의 지역지향성

일반적 요인은 부동산의 고정성으로 인해 지역의 자연적 조건과 결합하는 지역지향성을 갖는다. 따라서 지역범위로 축소된 일반적 요인이 지역분석의 대상이 된다.

###### (2) 명확한 인근지역의 경계설정

같은 용도지역이라도 규모에 따라 가격형성에 미치는 영향은 다르다. 그러므로 인근지역의 범위는 개별분석을 제약하고 1차적 가격수준을 결정하는 바, 자료의 수집정리와 현장답사를 통해 인근지역 범위를 명확히 해야 한다. 이때 지역범위가 너무 좁으면 사례선정이 어렵고, 너무 넓으면 가격의 정도가 낮아질 수 있다.

###### (3) 동태적 분석의 필요성

부동산이 지역요인은 부단히 변화하고 있으므로 그 가격은 장기적 배려하에 형성된다. 따라서 예측\*변동의 원칙하에 동태적으로 파악하여야 한다.

###### (4) 유사지역 동일수급권 분석의 동행

인근지역에 자료가 풍부하다 할지라도 분석범위를 넓혀 인근지역의 상대적 위치 및 동향을 명백히 할 때 정도 높은 가격을 구할 수 있다.

#### III. 물음#2

##### 1. 접근성의 개선

##### 2. 주거용 부동산시장에 미치는 영향

###### (1) 긍정적 영향

수요가 증가했고 집값이 올랐다. (긍정적 효과인지 의아하긴 함.)

###### (2) 부정적 영향

베드타운화 될 수도 있다.

##### 3. 상업용 부동산시장에 미치는 영향

###### (1) 긍정적 영향

역세권은 상권이 발달할 수 있다.

###### (2) 부정적 영향

B도시의 상권이 A도시에 밀리기 때문에, B도시 주민들이 전철타고 A도시에서 소비 (B도시 상권이 쇠퇴) [허프 모형으로 설명하자.]

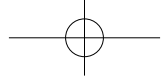
##### 4. 업무용 부동산시장에 미치는 영향

###### (1) 긍정적 영향

업무의 편의성이나 효율성이 증가하여 출장 등이 편해진다.

###### (2) 부정적 영향

사무실을 A지역으로 이전할 수 있다.



윤강사문제 1. 감정평가상 가격형성요인 분석으로 행해지는 지역분석에 대하여 다음 물음에 답하라. (30점)

(1) 지역분석의 의의와 필요성을 설명하라. (10점)

(2) 지역분석을 통해 파악하는 지역특성과 시장특성의 내용을 설명하라. (10점)

(3) 지역분석의 결과가 감정평가에서 어떻게 활용되는지 설명하고, 분석 시 유의사항을 설명하라. (10점)

지역요인 → 지역특성  
자연조건 + 일반요인

표준적사용  
가격수준

시장특성 ① 수급동향 (수요는 어떻게, 공급은 어떻게)

② 시장참가자의 속성 및 행동양식

결혼을 했나 안했나?  
대학은 나왔나 안나왔나?  
직업은 어떤 쪽이나?

이런 사람들이 거래에 있어서  
중요하게 생각하는 가치형성요인이  
무엇인가?

## I. 서

부동산은 지리적 위치의 고정성으로 인하여 특정 지역에 속하고 이 지역과 일정한 영향을 서로 주고 받는다. 따라서 부동산의 가치를 파악하기 위해서는 지역분석을 통해 이러한 상호관계를 파악할 필요성이 있다. 이는 구체적으로는 ① 지역자체의 용도적·기능적 특성과 ② 시장참가자의 속성과 행동양식을 분석함으로 판정된다. 이렇게 판정된 지역분석의 결과는 개별분석시, 감정평가3방법의 적용시, 시산가액조정시에 활용되므로 그 유의사항에 대하여 깊이 이해하고 있어야 한다.

## II. 설문1

### 1. 지역분석의 의의 "대상물건이 속한 지역의 가격수준 형성에 영향을 미치는 자연적·사회적·경제적·행정적요인"

지역요인의 분석을 통해 지역특성과 장래동향을 명백히 함으로써, 지역내 부동산의 표준적사용과 가격수준을 판정하는 작업을 말한다.

### 2. 지역분석의 필요성

#### (1) 부동산의 지역성 고려

지역성이란 개개 부동산은 그것이 속하는 지역의 구성분자로서, 그 지역과 의존, 보완 등의 관계 및 그 지역내 타 구성분자와 협동, 대체, 경쟁 등의 상호관계를 맺고, 이러한 관계를 통해서 그 사회적 및 경제적인 유용성을 발휘한다는 특성을 말한다. 이러한 지역성이 부동산의 가치형성에 미치는 영향을 지역분석을 통해 파악해야 한다.

#### (2) 최유효사용과 구체적 가격의 판정방향 제시

부동산의 구체적 가격은 최유효이용을 전제로 형성된다. 그런데 최유효이용은 인근지역의 표준적 사용의 제약하에 형성되므로 지역분석을 통해 표준적 사용과 가격수준을 파악할 필요성이 있다.

#### (3) 사례자료의 수집범위의 결정

지역특성이 동일 또는 유사한 지역의 종별에 대한 범위를 명백히하여 대체성 있는 사례자료의 수집범위를 밝혀준다.

## III. 설문2

### 1. 지역특성

#### (1) 개념과 분석내용

① 지역특성이란 어떤 지역이 다른 지역과 구별되는 특성을 말한다. 각 지역은 용도, 기능, 규모 등의 측면에서 개별적인 특성을 갖고 이러한 특성은 표준적 사용과 가격수준으로 현출된다. 따라서 ② 지역요인을 이루는 자연적·사회적·경제적·행정적 요인을 분석하여 그 지역이 어디에 위치하는지, 다른 지역과 비교하여 어떤 특성을 갖는지 등을 분석해야 한다.

#### (2) 구체적 예시를 통한 설명 구체적 예시는 반드시 쓰지 않아도 무방함! 분량이 허락한다면 쓰고, 허락하지 않는다면 X

- ① 신림동(현 대학동)은 고시촌으로서의 지역특성을 가지고,
- ② 서초동은 법률서비스가 집약되어 있는 특성을 가지고 있다. 또한
- ③ 청담동은 명품상업지로서의 지역특성을 갖는다는 점에서 다른 지역과 구별된다.

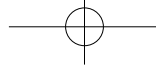
### 2. 시장특성

#### (1) 동일수급권의 시장참가자의 속성 및 행동

시장참가자가 어떠한 속성을 가지는가를 분석하는 것을 말한다. 예를 들어 ①상업용 부동산의 경우 주된 수요자층 및 공급자 층의 업종, 업태, 수요자가 속하는 지역적인 범위. ②주거용 부동산의 경우 주된 수요자층 및 공급자층의 연령, 가족구성, 소득수준 및 수요자가 속하는 지역적인 범위 등을 말한다. 또한 이러한 속성을 가진 시장참가자가 거래의 가부, 거래가격, 거래조건 등의 의사를 결정할 때 중시하는 가치형성요인의 내용 즉 행동양식을 분석한다.

#### (2) 동일수급권의 시장수급 동향

동일수급권에 속하고 용도·규모·품등 등이 대상부동산과 유사한 부동산의 수급 추이 및 동향과 그러한 수급동향이 대상부동산의 가치형성에 주는 영향의 내용 및 그 정도를 분석한다.



## IV. 설문3

### 1. 감정평가에서의 활용

#### (1) 개별분석에서 활용

개별분석이란 대상부동산의 구체적 가치형성에 영향을 미치는 개별적 요인을 분석하여 최유효 이용판정과 구체적 가격을 파악하는 것을 말한다. 지역분석을 통해 판정된 표준적 사용과 가격수준은 개별부동산의 최유효이용과 구체적 가격을 판정하는데 기준으로 활용된다.

#### (2) 감정평가3방법에서 활용

- ① 거래사례비교법에서는 사례자료의 수집, 시점수정 및 지역요인의 비교시에 활용된다.
- ② 원가법에서는 재조달원가의 산정시 건축동향 등의 파악에 활용되고 감가수정시 기능적\*경제적 감가액 파악시 활용된다.
- ③ 수익환원법에서는 지역분석을 통해 인근지역의 표준적인 순수익을 판단하고, 시장추출법에 의해 환원이율을 산정할 경우 등에 이용된다.

#### (3) 시산가격조정시 활용

시산가액조정이란

감정평가 각 방식의 적용에 의해 도출된 시산가액을 상호 관련시켜 재검토함으로써 평가 대상 부동산의 정상가격 등의 감정평가 결론을 도출하는 작업을 말한다.

- ① 시산가액의 재음미에서 지역분석의 적부, 각 수법에 공통되는 가치형성요인 판단의 정합성을 검토한다. 그리고
- ② 시산가액이 갖는 설득력의 판단에서 대상부동산의 지역분석결과와 각 수법의 적합성의 판단에서 활용된다.

### 2. 분석시 유의사항

#### (1) 일반적 요인의 지역지향성

일반적 요인은 지역의 자연적 조건과 결합하여 지역요인을 형성하는 지역지향성을 갖는다. 따라서 지역범위로 축소된 일반적 요인이 지역분석의 대상이 된다.

#### (2) 명확한 인근지역의 경계설정

같은 용도지역이라도 규모에 따라 가치형성에 미치는 영향은 다르다. 그러므로 인근지역의 범위는 개별분석을 제약하고 1차적 가격수준을 결정하는 바, 자료의 수집정리와 현장답사를 통해 인근지역 범위를 명확히 해야 한다. 이때 지역범위가 너무 좁으면 사례선정이 어렵고, 너무 넓으면 가격의 정도가 낮아질 수 있다.

#### (3) 동태적 분석의 필요성

부동산의 지역요인은 부단히 변화하고 있으므로 그 가격은 장기적 배려하에 형성된다. 따라서 예측\*변동의 원칙하에 동태적으로 파악하여야 한다.

#### (4) 유사지역 동일수급권 분석의 동행

인근지역에 자료가 풍부하다 할지라도 분석범위를 넓혀 인근지역의 상대적 위치 및 동향을 명백히 할 때 정도 높은 가격을 구할 수 있다.

## V. 결(관련문제)

근래 부동산시장이 수익성을 중시한 실수요중심의 거래로 구조적인 변화가 있어, 그에 따라 단순히 인근지역과 관계뿐 아니라, 더 광역적인 시장동향의 영향을 받아 부동산의 용도가 결정되고 가격이 형성되는 경향이 뚜렷해지고 있다. 일본은 2002년 기준개정을 통하여 시장분석의 필요성과 내용을 강화하였다. 그러나 우리나라의 관련 규정은 아직도 이에 대한 구체적 기준이 미비함으로 관련 이론의 연구와 법규정의 개선이 필요하다.



## 기출문제 1. 개별분석에 있어서의 표준적사용에 관하여 언급하여라. (76.토.10점)

### I. 개별분석의 의의

개별분석이란 지역분석에 의해 판정된 지역의 표준적 이용과 가격수준을 전제로 부동산의 개별성에 근거하여 가격형성의 개별적 요인을 분석하여 대상부동산의 최유효이용을 판정하고 대상부동산의 가격을 개별화\*구체화 시키는 작업을 말한다.

### II. 개별분석의 목적

#### 1. 최유효이용의 판정

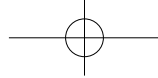
#### 2. 구체적 가격의 판정

#### 3. 감정평가3방법에서 활용

1) 비교방식에서의 활용 : 비교방식에서 사례선택시 위치의 유사성, 물적 유사성, 시점수정의 가능성, 사정 보정의 가능성이 있어야 하는데, 이중 **물적 유사성**은 개별분석의 결과를 활용하여 사례부동산을 비교분석한다. 또한 **비교과정**에서 개별분석의 결과가 활용된다.

2) 원가방식에서의 활용 : 원가법에서 **재조달원가**는 최유효이용상태를 기준으로 선정하므로 개별분석의 결과가 활용되며, 감가요인 중 내부적 요인에 의한 감가인 **물리적\*기능적 감가**는 개별분석의 결과를 기준으로 파악된다.

3) 수익방식에서의 활용 : 수익환원법 적용시 **순수익**은 최유효이용을 전제로 파악되므로, 대상부동산의 개별성에 기인한 개별분석을 통해 순수익을 산정해야 한다. 환원율을 구하는 **투자시장질적비교법** 등에서 개별부동산간 질적요소에 대한 **평점비교**에서 사용된다.



윤강사문제 1. 평가실무상 행해지고 있는 개별요인 비교작업의 문제점을 언급하고,  
이의 해결을 위하여 일정한 격차율표에 의해 개별요인 비교작업을 행하는 것의 유용성과 문제점을 논하라. (10점)

## I. 서

## II. 현업상 문제점

## III. 격차율표에 의한 보정

### 1. 유용성

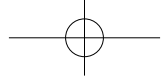
### 2. 문제점

#### (1) 부동산의 지역성\*개별성 반영의 한계

똑같은 개별요인이라 해도 그 개별요인이 어떠한 지역 환경(특성)하에서  
발현되느냐에 따라 증가요인이 되기도하고 감가요인이 되기도 한다.

ex) 신림동 언덕배기 집 : 감가요인  
평창동 언덕 위의 집 : 증가요인

#### (2) 세항목간의 상호작용 반영 한계



## 기출문제 3. 지역분석 및 개별분석의 필요성과 그 상호관계를 설명하시오. (4회.10점)

### I. 지역분석 및 개별분석의 의의 및 필요성

#### 1. 지역분석의 의의 및 필요성

지역요인의 분석을 통해 지역특성과 장래동향을 명백히 함으로써, 지역내 부동산의 표준적사용과 가격수준을 판정하는 작업을 말한다. 사례수집범위를 확정하고 후행하는 개별분석에서 대상부동산의 최유효이용과 구체적 가격을 판정하는데 전제를 제시한다.

#### 2. 개별분석의 의의 및 필요성

부동산의 개별성에 근거하여 가치형성요인 중 개별적 요인을 분석하여 대상부동산의 최유효이용을 판정하고 구체적 가격을 판정하는 작업을 말한다. 부동산은 자연적 특성으로서의 개별성 때문에 물리적으로 동일한 부동산은 없으며 각각의 개별성에 의해 가치형성요인이 다르게 작용하기 때문에 개별분석이 필요하다.

### II. 양자의 상호관계

#### 1. 성립근거상의 차이

부동산은 다른 부동산과 지역을 형성하고, 지역의 구성분자로서 타 부동산과 대체\*경쟁\*보완\*협동관계를 통해 위치가 결정된다는 지역성은 지역분석의 근거가 된다. 반면 부동산의 개별성, 용도의 다양성은 개별분석의 이론적 근거가 된다.

#### 2. 분석범위와 절차상 선후관계

지역분석은 대상지역에 대한 광역적\*거시적 분석인 반면, 개별분석은 대상부동산에 대한 국지적\*미시적 분석이다. 또한 최유효이용은 표준적사용하에서 결정되므로 지역분석은 개별분석의 선행하는 관계가 성립한다.

#### 3. Feed-Back관계

지역분석에 의한 표준적 사용과 가격수준 하에서 개별분석을 통해 최유효이용과 구체적 가격을 파악하게 되므로 지역분석은 개별분석을 지배하게 된다. 그러나 최유효이용의 집단적\*평균적 사용이 표준적 사용이므로 양자는 상호 Feed-back관계에 있다. 다만 부동산의 개별성으로 인하여 양자가 항상 일치하지는 않는다.

## 기출문제 4. 표준적 사용의 의미 및 특성을 최유효사용과 대비하여 설명하고, 상호관련성을 논하시오. (6회.20점)

### I. 서

부동산의 가격은 지역내 부동산의 표준적 사용과 가격수준의 제약하에서 부동산의 개별성에 근거하여 최유효이용을 전제로 구체적 가격이 형성된다. 따라서 부동산 가치의 정확한 판정을 위해서 표준적 사용이 최유효이용과 대비하여 갖는 의미와 특성을 파악하고, 양자의 상호관련성을 깊이 이해하여 감정평가시 고려하여야 한다.

### II. 표준적 이용의 의미와 특성

#### 1. 의의

##### (1) 표준적 이용

대상 지역에 속하는 개개부동산의 최유효이용을 집단적\*평균적으로 나타낸 이용방법으로 이는 대상지역의 특성과 위치를 나타내 준다.

##### (2) 최유효이용

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상토지를 합리적이고, 합법적인 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

#### 2. 표준적 이용의 특성

##### (1) 지역성에 근거

최유효이용이 부동산의 개별성에 근거하여 발생하는 이용상태임에 반해, 표준적 사용은 지역성에 근거하여 나타나는 이용상태이다. 지역성이란 부동산은 다른 부동산과 어떤 지역을 형성하고 지역내 다른 부동산과 상호관계를 유지하고 그 상호관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 정해진다는 특성을 말한다.

##### (2) 집단적\*평균적 이용상태

최유효이용이 개별부동산의 개별적\*독립적 이용상태임에 반해 표준적 사용은 지역내 부동산의 집단적\*평균적 이용상태를 나타낸다.

##### (3) 지역분석의 결과

최유효이용이 가치형성요인 중 개별요인을 분석한 결과인 반면에, 표준적 사용은 지역요인을 분석하여 도출한 지역의 이용상태이다.

##### (4) 지역내 가격수준의 전제

최유효이용이 개별부동산의 구체적 가격의 전제가 되는 이용임에 반해, 표준적 사용은 지역내 부동산의 가격수준 형성에 전제가 되는 이용상태이다.

### III. 표준적 이용과 최유효이용의 상호관련성

#### 1. 최유효이용의 피결정성 관계

지역분석의 결과 판정된 지역의 표준적 사용의 영향하에서 개별분석을 통해 대상 부동산의 최유효이용을 판정하게 되므로, 기본적으로 최유효이용은 표준적 사용의 영향 하에 있는 피결정성의 관계에 있다. 다만 부동산의 개별성으로 표준적 사용과 최유효이용이 반드시 일치하지는 않는다.

#### 2. Feed-back관계

개별부동산의 최유효이용의 집단적 이용상태가 표준적 사용이므로, 창조적 사용의 침입으로 개별부동산의 최유효이용이 변화하는 경우 지역의 표준적 사용도 변화하게 된다. 즉 표준적 사용은 최유효이용을 제약하는 동시에 최유효이용으로부터 영향을 받아 변화하게 되는 Feed-back관계가 성립한다.

### IV. 결

최근 건축기술의 발달과 생활양식의 다양화로 지역의 표준적 사용에 부합하지 않는 단일 이용이 증가하고 있다. 이에 일본부동산평가기준도 최근 개정을 통해 인근지역의 표준적 사용이 개별부동산의 최유효이용에 미치는 제약관계가 종전보다 약한 경우를 설명하고 있다. 이 경우 인근지역내에서 사례자료를 수집하는 것보다 동일수급권내 대체\*경쟁부동산을 사례자료로 수집하는 것이 보다 유사성이 높을 수 있음에 유의해야 한다.

## 기출문제 5. 감정평가에 있어 지역분석의 의의 및 필요성을 설명하고, 개별분석과의 상관관계를 기술하시오. (11회.20점)

### I. 서

부동산의 가격은 가치발생요인의 상호결합에 의해서 발생한다. 그러나 가치형성요인의 영향으로 부동산의 가격은 부단히 형성, 변화하는바, 부동산의 정확한 가치를 판정하기 위해서는 가치형성요인에 대한 분석이 중요하다. 가치형성요인은 감정평가절차상 지역분석과 개별분석을 통해 이루어진다. 이중 지역분석은 부동산의 고유 특성인 지역성에 의한 것으로 개별분석과 일정한 선후행관계와 피드백(Feed-back)관계를 형성하는 바 이하 관련내용을 기술한다.

### II. 지역분석의 의의 및 필요성

#### 1. 지역분석의 의의

지역분석이란 부동산의 가치형성에 영향을 미치는 지역요인의 분석을 통해 지역내 부동산의 표준적사용과 가격수준을 명백히 하는 작업을 말한다.

#### 2. 지역분석의 필요성

##### (1) 부동산의 지역성

부동산은 다른 부동산과 어떤 지역을 형성하고 지역내 다른 부동산과 상호관계를 유지하고 그 상호관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 정해진다는 지역성을 가지고 있다. 따라서 부동산의 가치형성과정에서 지역성이 미치는 영향을 파악하기 위해 지역분석이 필요하다.

##### (2) 표준적 이용과 가격수준의 파악

표준적 사용이란 인근지역에 속하는 개별부동산이 갖는 최유효이용의 집약적\*평균적인 사용방법을 말하고, 가격수준이란 지역내의 부동산의 평균가격을 의미한다. 개별부동산의 최유효이용과 구체적 가격은 이러한 표준적 사용과 가격수준의 제약하에 형성되기 때문에 반드시 지역분석시 표준적 사용과 가격수준이 파악되어야 한다.

##### (3) 사례자료의 수집범위의 결정

지역특성이 동일 또는 유사한 지역의 범위를 명백히 하여 대상부동산의 가치형성에 영향을 미치는 지역의 범위를 확정하고 대체성 있는 사례자료의 수집범위를 밝히기 위해 지역분석이 필요하다.

### III. 개별분석과의 상관관계

#### 1. 개별분석의 의의

부동산의 개별성에 근거하여 가치형성요인 중 개별적 요인을 분석하여 대상부동산의 최유효이용을 판정하고 구체적 가격을 판정하는 작업을 말한다.

#### 2. 지역분석과 개별분석의 관계

##### (1) 분석범위와 절차상 선후관계

지역분석은 대상지역에 대한 광역적\*거시적 분석인 반면, 개별분석은 대상부동산에 대한 국지적\*미시적 분석이다. 또한 최유효이용은 표준적사용하에서 결정되므로 지역분석은 개별분석의 선행하는 관계가 성립한다.

##### (2) 피드백(Feed-Back)관계

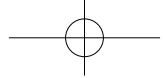
지역분석에 의한 표준적 사용과 가격수준 하에서 개별분석을 통해 최유효이용과 구체적 가격을 파악하게 되므로 지역분석은 개별분석을 지배하게 된다. 그러나 최유효이용의 집단적\*평균적 사용이 표준적 사용이므로 양자는 상호 Feed-back 관계에 있다. 다만 부동산의 개별성으로 인하여 양자가 항상 일치하지는 않는다.

##### (3) 성립근거상의 차이

부동산은 다른 부동산과 지역을 형성하고, 지역의 구성분자로서 타 부동산과 대체\*경쟁\*보완\*협동관계를 통해 위치가 결정된다는 지역성은 지역분석의 근거가 된다. 반면 부동산의 개별성, 용도의 다양성은 개별분석의 이론적 근거가 된다.

### IV. 결(관련문제)

최근 부동산시장이 자산시장(Asset market)으로서의 성격이 강해짐에 따라 부동산의 수익성을 정확히 평가해야 할 사회적 요청이 증가하고 있다. 이를 위해 가격형성요인 분석시 시장의 수요공급상황을 면밀히 분석하는 시장분석기법을 적극 활용할 필요성이 있다.



## 기출문제 6. 지역분석과 개별분석을 통하여 부동산가격이 부동산시장에서 구체화되는 과정을 설명하시오. (18회.20점)

“부동산 시장에서 수요와 공급의 만남에 의해서 결정된 균형가격은 사실 개별부동산의 구체적인 가격은 아니고,

지역적 차원의 가격수준을 의미하고, 이 수준을 전제해서 개별부동산의 구체적인 가격은 개별부동산의 개별성으로 인해서 개별적으로 형성된다.”

### I. 서

부동산의 고정성으로 인하여 특정 지역과 일정한 영향을 주고받는 지역성이 있다. 따라서 부동산의 가격은 일반재화와는 달리 지역적 차원의 가격수준의 영향하에서 개별부동산 차원의 구체적 가격이 형성되는 특징을 갖는다. 이를 감정평가사에는 지역분석과 개별분석을 통해 가격을 구체화시키게 된다.

### II. 지역분석을 통한 가격수준의 파악

#### 1. 지역분석의 의의 및 필요성

지역요인의 분석을 통해 지역특성과 장래동향을 명백히 함으로써, 지역내 부동산의 표준적 사용과 가격수준을 판정하는 작업을 말한다. 사례수집범위를 확정하고 후행하는 개별분석에서 대상부동산의 최우효이용과 구체적 가격을 판정하는데 전제를 제시한다.

#### 2. 부동산의 지역성으로 인한 가격수준의 형성

##### (1) 지역성의 의의

부동산은 자연적, 인문적 특성을 공유하는 다른 부동산과 함께 지역을 구성하고, 그 지역 및 지역내 타부동산과 일정한 관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 결정되는 특성을 말한다.

##### (2) 가격수준의 형성

#### 3. 지역분석을 통한 가격수준의 파악

### III. 개별분석을 통한 구체적 가격의 파악

#### 1. 개별분석의 의의 및 필요성

부동산의 개별성에 근거하여 가치형성요인 중 개별적 요인을 분석하여 대상부동산의 최우효이용을 판정하고 구체적 가격을 판정하는 작업을 말한다. 부동산은 자연적 특성으로서의 개별성 때문에 물리적으로 동일한 부동산은 없으며 각각의 개별성에 의해 가치형성요인이 다르게 작용하기 때문에 개별분석이 필요하다.

#### 2. 부동산의 개별성으로 인한 구체적 가격의 형성

##### (1) 개별성과 최우효이용의 의의

**부동산의 개별성** : 동일한 복수의 부동산은 없다는 것으로, 개별성의 특성은 부동산 가치형성 요인을 개별화 시키고, 부동산 가격\*수익 등을 개별화 시킨다.

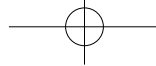
**최우효이용** : 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 부동산을 합법적이고 합리적이며 최고\*최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다.

##### (2) 구체적 가격의 형성

#### 3. 개별분석을 통한 구체적 가격의 파악

### IV. 결

지역분석과 개별분석은 가치형성요인을 분석하여 가격을 구체화시키는 중요한 단계이다. 다만 최근 부동산시장이 자본\*금융시장과의 연관성이 높아지고, 수익성을 중시한 투자가 이루어짐에 따라 시장분석을 강화하여 시장참가자의 속성 및 행동과 시장의 수급동향을 보다 엄밀히 분석할 필요가 있다.



## 기출문제 8. 인근지역 Age-cycle의 단계별 부동산 감정평가시 유의점 (12회.10점)

### I. 개요

인근지역이란 대상부동산이 속한 지역으로서 부동산의 이용이 동일적이고 가치형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역을 말한다. Age-cycle은 인근지역의 성쇠현상을 생태학적 관점에서 파악한 이론으로 각 국면의 특징을 이해하는 것이 중요하다.

### II. Age-cycle 단계별 부동산 감정평가시 유의점

#### 1. 성장기

- (1) 의의 및 특징  
개발기라고도 하며 어떤 지역이 처음으로 형성되어 가는 과정을 의미한다. 이 시기는 지가의 상승이 계속되고 투기현상이 일어나기 쉽다. 지역내 입지 경쟁이 치열해지며 지가 상승이 활발하다.
- (2) 감정평가시 유의점  
과거의 사례가격은 새로운 거래의 하한선을 나타내고, 투기성향 때문에 수집된 사례자료의 사정보정 작업에 유의해야 한다.

#### 2. 성숙기

- (1) 의의 및 특징  
지역이 안정화 단계에 이르고 지역의 기능이 자리 잡히는 시기이며 지가가 비교적 안정되고 가벼운 상승을 보이기도 한다. 부동산가격\*지역기능\*지역주민의 사회적\*경제적 수준이 최고수준에 이른다.
- (2) 감정평가시 유의점  
성숙기는 쇠퇴기의 전 단계이므로 언제 쇠퇴기가 도래할지에 대한 예측이 중요하며 이 시기에 과거의 사례가격은 새로운 거래의 기준가격 또는 하한선을 나타낸다.

#### 3. 쇠퇴기

- (1) 의의 및 특징  
건물이 점차 노후화되는 시기로서 주민들이 이동하기 시작하며 지가가 하락한다. 경제적 수준이 높은 주민의 유출이 시작되고 지가가 하락추세에 들어간다. 그리고 중고 부동산거래가 부동산 거래의 중심이 되고, Filtering 현상이 시작되어 사회적\*경제적 지위가 낮은 주민의 유입으로 지역의 지위도 함께 저하된다.
- (2) 감정평가시 유의점  
이 시기에 과거사례는 높은 수준으로 형성되어 있고 지가하락기이므로 현재 거래의 상한선을 나타내고 또한 경제적 내용연수가 다 되어가는 시기로서 감가액의 정도가 커지고 수익은 하락이 예상된다.

#### 4. 천이기

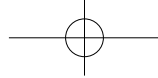
- (1) 의의 및 특징  
거주자가 주택을 팔고 교외로 나가는 시기로서 고소득층의 전출과 함께 낮아진 가격에 저소득층이 점차 진입하게 된다. 지역은 하나의 과도기단계로서 한 단계 낮은 수준의 주민이 유입되는 시기이다. 일시적인 부동산 가격의 상승현상도 보인다.
- (2) 감정평가시 유의점  
과거의 사례가격은 더욱 하락하게 되어 새로운 거래의 상한선이 되고 천이기에는 경제적 내용연수가 만료되어 감가수정시 잔존가격만 있는 경우가 생기며 수익도 급락하게 된다.

#### 5. 악화기

- (1) 의의 및 특징  
쇠퇴기나 천이기의 기간 동안 재개발이 없이 지역이 계속 악화되어 가는 시기로서 슬럼화 직전의 단계를 말하고 재개발이 이루어질 때까지 지가가 계속 하락한다.
- (2) 감정평가시 유의점  
감정평가시 재건축이나 재개발 가능성을 예측함으로써 부동산가격을 예측하여야 한다.

### III. 결

인근지역은 고정적\*경직적인 것이 아니라 유동적\*가변적인 바, 지역이 현재 처해 있는 상황에 대한 분석뿐만 아니라 다음 국면이 언제 도래할 것인지 예측하는 것이 필요하다. 이때 예측\*변동의 원칙에 근거하여 판단하여야 한다.



## 기출문제 9. 인근지역의 개념, 요건 및 경계와 범위를 설명하시오. (16회.10점)

### I. 인근지역의 개념

인근지역이란 지역분석의 대상지역 중 대상부동산이 속한 지역으로서, 용도적\*기능적으로 동질성이 인정되는 지역이며, 대상부동산의 가격형성에 직접적 영향을 미치는 지역이다.

### II. 인근지역의 요건

- ① 대상부동산이 속해 있어야 하고
- ② 대상부동산의 가격형성에 직접 영향을 주어야 한다. 또한
- ③ 지역내 부동산이 대상부동산과 상호 대체\*경쟁관계를 갖으며 용도적\*기능적으로 동질성을 가져야 한다.

“기본강의 때 하신 말씀 : 경계부분 전혀 중요하지 않음!”

### III. 인근지역의 경계와 범위

#### 1. 경계의 의의

부동산은 자연적 특성인 개별성으로 물리적 대체성이 인정되지 않으며 비동질적이나, 인문적 특성인 용도의 다양성으로 용도적\*기능적 측면에서 동질성이 인정된다. 따라서 인근지역이란 이러한 용도적 동질성이 인정되는 지역이고, 인근지역의 경계란 이러한 동질성이 인정되는 지역의 범위를 정하는 것이라 할 수 있다.

#### 2. 경계설정의 기준

일반적 기준으로는 토지이용형태, 이용상 편리성, 교통체계 등이 기준이 되며, 자연적 기준은 하천, 산악, 호수 등의 존재가 기준이 된다. 인문적 기준으로는 철도, 언어, 소득, 인종 등이 경계설정의 기준이 된다.

#### 3. 경계설정의 방법

- ① 토지이용의 유사성 정도, 구조의 유형, 건축기술의 형태, 유지비 등을 조사하여 지역의 물리적 특성 검토한다.
- ② 조사결과를 지도상에 표시하여 물리적 특성이 변화하는 지점을 연결한다. 이를 통해 물리적 특징의 변화와 일치하거나 그 근처에 있는 물리적 장애물을 확인할 수 있다.
- ③ 이렇게 설정된 예비적 경계를 인구통계 자료에 대비하여 대비 경계선을 검증하여 확정한다.

#### 4. 인근지역의 범위

대상부동산과 기능적\*용도적 대체성이 나타나는 지역의 최원방권역을 동일수급권이라고 한다. 인근지역은 이 동일수급권내에서 대체성이 가장 높게 나타나고 대상부동산의 가격형성에 1차적인 영향을 미치는 범위를 말한다. 인근지역의 범위를 넓게 파악하면 대상부동산과의 유사성이 낮아지고, 범위를 좁게 파악하면 유사부동산의 사례수집이 어렵게 되므로 적절한 범위설정이 중요하다.



★★ 출제확률은 낮는데, 기본적인 내용은 알 필요가 있다! 학습용 문제! 공부한 내용 정리하는 용도!

**윤강사문제 1. 지역분석시 감정평가시 용도적 관점에서 구분되는 지역**  
즉, 인근지역 및 유사지역과 동일 수급권을 대상으로 하는 바 이하 각 지역에 대한 물음에 답하여라. (20점)  
(1) 인근지역과 유사지역의 개념을 설명하고 상호 비교하라. (10점)  
(2) 동일수급권의 개념을 설명하고 그 분석 시 유의사항을 설명하라. (10점)

## I. 서

## II. 물음1

### 1. 각 지역의 개념

#### (1) 인근지역

대상부동산이 속한 지역으로서 부동산의 이용이 동질적이고 가치형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역을 말한다.

#### (2) 유사지역

대상부동산이 속하지 아니하는 지역으로서 인근지역과 유사한 특성을 갖는 지역을 말한다.

### 2. 양자의 비교

#### (1) 공통점

##### 1) 지역특성의 유사성

인근지역이 단독주택지역이면 유사지역도 단독주택지대

##### 2) 대체\*경쟁성

본건과 대체경쟁 관계가 형성된다.

#### (2) 차이점

##### 1) 대상물건의 포함여부

인근은 포함되는데, 유사지역은 포함되지 않는다.  
인근지역에만 본건 부동산이 소재한다.

##### 2) 지역요인 비교의 요부 → 필요하고 필요하지 않고

인근지역 내에서 사례를 선정하는 경우에는 지역요인비교가 불요하다.  
하지만 유사지역 내 사례는 지역요인비교가 필요하다.

##### 3) 사례의 신뢰성 차이

인근지역이 1차적 사례수집 범위이기 때문에,  
그리고 본건의 가격형성에도 직접적인 영향을 미치기 때문에  
인근지역의 사례가 유사지역의 사례보다 신뢰성이 더 높은 사례가 된다.

## III. 물음2

### 1. 개념

대상부동산과 대체\*경쟁 관계가 성립하고 가치 형성에 서로 영향을 미치는 다른 부동산이 존재하는 권역을 말하며, 인근지역과 유사지역을 포함한다.

### 2. 분석 시 유의사항 “교과서에 정리되어있는 내용 그대로 암기하면 됨!”

#### (1) 용도별 분석시 유의사항

인근지역과 유사지역의 대체, 경쟁관계를 고려하여 분석해야 한다.

#### (2) 복합부동산의 범위판정시 유의점

대상 부동산의 종류, 성격, 위치, 규모, 가격을 고려해야 한다.

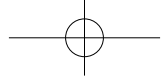
#### (3) 동태적 분석에 유의

예측\*변동의 원칙하에 동태적으로 파악하여야 한다.

#### (4) 후보지\*이행지 판정시 유의사항

후보지, 이행지 파악시 성숙도를 고려해야 한다.

## IV. 결



## 기출문제 2. 지역성에서 동일수급권에 이르기까지 단계적으로 설명하고, 토지의 용도별 동일수급권의 범위에 관하여 설명하시오. (20점)

### I. 서

### II. 동일수급권의 형성원리

#### 1. 지역성

##### (1) 의의

부동산은 고정성이 있기 때문에 그가 속한 지역 내에 타 부동산과 일정한 관계를 형성한다.

##### (2) 지역의 형성

이 지역성이 미치는 지리적 범위를 지역이라 한다.

#### 2. 인근지역의 형성

#### 3. 유사지역의 형성

#### 4. 동일수급권의 형성

“지역은 인근지역, 유사지역, 동일수급권으로 나뉜다.”

### III. 토지의 용도별 동일수급권

“중요한 내용 아니기 때문에  
교과서 내용참고하기! 암기하지 말 것”

#### 1. 주택지

일반적으로 도심으로부터 통근 가능한 지역의 범위와 일치한다. 그러나 지역적 선호, 지역의 명성\*품격, 주민수준 등에 의해 대체관계가 성립하는 범위가 좁아지는 경향이 있다.

#### 2. 상업지

상업 배후지를 기초로 성립한 상업수익과 대체성이 미치는 지역의 범위와 일치하는 경향이 있다. 고도상업지는 광역적인 배후지를 배경으로 성립, 보통상업지는 보다 좁은 배후지를 배경으로 성립하므로 동일수급권이 보다 적어 진다.

#### 3. 공업지

공업지의 경우 제품생산 및 판매비용의 경제성, 생산활동의 능률성이 공업지의 대체성을 판정하는 지침이 된다. 대공업지의 경우 대규모 수송수단에 있어 대체성이 있는 지역적 범위가, 중·소공업지의 경우 제품생산의 효율성, 판매비용의 경제성이 있어 대체성이 있는 지역적 범위와 일치한다.

#### 4. 농지

개인 농가에 의해 경영되는 사회에서는 농업경영주체가 경작할 수 있는 토지의 물리적 범위에는 일정한 한계가 생기는데 대체로 통작 가능거리의 2배를 반경으로 하여 동일수급권으로 이해함이 일반적이나, 농업에서 기업경영이 추진되고 있는 오늘날 이에 대한 배려가 있어야 할 것이다.

#### 5. 임지

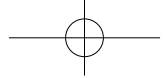
임지의 동일수급권을 일반적으로 당해 임지를 중심으로 하는 통상의 임업생산 활동이 가능한 지역의 범위내에 입지하는 임업경쟁 주체를 중심으로 하는 각각의 임업생산활동이 가능한 지역범위와 일치하는 경향이 있다.

#### 6. 예정지\*이행지

대상토지가 이행하리라 예견되어지는 토지종별의 동일수급권과 일치되는 경향이 있다. 그러나 성숙도가 낮은 경우 이행전의 종별의 동일수급권에 따른다.

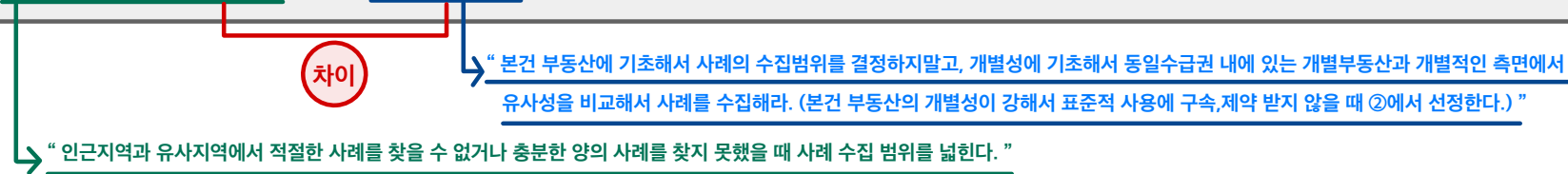
### IV. 결(분석시 유의사항)

- ① 인근지역과 유사지역의 대체, 경쟁관계를 고려하여 분석해야 한다.
- ② 대상 부동산의 종류, 성격, 위치, 규모, 가격을 고려해야 한다.
- ③ 후보지, 이행지 파악시 성숙도를 고려해야 한다.



출제 확률 낮음. 하지만 일본기준 내용이고 정답이 있는 텍스트이기 때문에 <지역분석>과 <개별분석> 관련해서는 일본기준에 가장 잘 나와있으니 답안을 쓸 때 이런 용어(표현)을 쓴다면 다른 수험생과 차별화 포인트가 될 수 있음!

기출문제 3. 감정평가시 필요한 사례자료는 원칙적으로 인근지역과 동일수급권내 유사지역에서 수집하여야 한다. 그러나 일정한 경우  
① 인근지역의 주변지역과 ② 동일수급권 내 대체\*경쟁부동산을 수집할 수 있는 바, 이러한 경우에 대해서 설명하라. (10점)



## I. 인근지역의 주변지역

### 1. 개념

대상부동산이 속한 지역으로서 부동산의 이용이 동질적이고  
가치형성요인 중 지역요인을 공유하는 지역을 말한다.

### 2. 사례를 선택하는 경우

원칙은 **인근지역** 내에서 사례를 선정한다. 그러나 인근지역 내에  
적절한 사례가 없거나 또는 충분한 사례가 없는 경우에는 **유사지역**으로 사례의 수집범위를 넓힌다.  
그런데 인근지역과 유사지역에서도 적절한 사례를 찾을 수 없거나  
또는 충분한 양의 사례를 수집할 수 없는 경우에는 **인근지역의 주변지역**으로까지 사례의 수집범위를 넓힌다.

## II. 동일수급권내 대체\*경쟁부동산

### 1. 개념

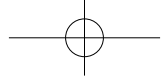
대상부동산과 대체\*경쟁 관계가 성립하고 가치 형성에 서로 영향을 미치는  
다른 부동산이 존재하는 권역을 말하며, 인근지역과 유사지역을 포함한다.

### 2. 사례를 선택하는 경우

본건 부동산에 기초해서 사례의 수집범위를 결정하지 말고, 개별성에 기초해서  
동일수급권 내에 있는 개별부동산과 개별적인 측면에서 유사성을 비교해서 사례를 수집한다.  
본건 부동산의 개별성이 강해서 표준적 사용에 구속, 제약 받지 않을 때 동일수급권 내에서 선정한다.

### 3. 구체적 예시를 통한 설명

주거지의 동일수급권은 일반적으로 도심으로부터 통근 가능한 지역의 범위와 일치한다.  
그러나 지역적 선호, 지역의 명성\*품격, 주민수준 등에 의해 대체관계가 성립하는 범위가 좁아지는 경향이 있다



출제가능성 거의 없는 논점

윤강사문제 1. 접근성의 개념과 그 양부의 판단기준을 설명하고,  
접근성의 중요성을 강조한 지가이론과 감정평가상 접근성이 어떻게 고려되는지 설명하시오. (20점)

## I. 서

## II. 접근성의 개념과 판단기준

### 1. 개념

대정도리

### 2. 판단기준

(1) 접근대상

(2) 접근정도

(3) 부동산의 용도

(4) 거리

일방통행, 횡단보도, 신호등 등

모두 접근성이 좋을수록 지가가 높게 형성된다는 같은 얘기(학자의 이름과 이론의 제목이 다를뿐)

## III. 접근성의 중요성을 강조한 지가이론

1. Marshall 도시지가이론

2. Hurd의 지가이론

3. Haig의 마찰비용이론

4. Alonso의 Penalty이론

## IV. 감정평가상 고려

### 1. 지역요인\*개별요인으로서 접근성

접근성이라고 하는 것은 지역요인이면서 개별요인이기도 하다.  
지역요인은 거시적 접근성을 말하는 것이고, 개별요인은 미시적 접근성을 말하는 것이다.

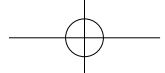
### 2. 평가3방식과 접근성

접근성에 따라 사례의 선택, 본건과 사례간에 접근성의 양부에 따라  
개별요인의 우열이 바뀌는데 그 우열에 따라 비교요인치가 바뀔 것이다.

### 3. 노선가식 평가와 접근성

노선가식 평가법은 접근성을 활용해서 계량적 모형으로 평가하는 방법이다.

## V. 결(분석시 유의사항)



## 제8장

# 3방식총론, 절차 및 보고서



최고최선 감정평가이론 필기노트

## 기출문제 4. 다음을 설명하고, 각각의 상호관련성에 대하여 논하시오. (29회.40점)

- (1) 부동산가치 발생요인과 부동산가격 결정요인 (10점)
- (2) 부동산가격 결정과정(메커니즘)과 부동산가치의 3면성 (10점)
- (3) 부동산가치의 3면성과 감정평가 3방식 6방법 (20점)

### \* 문제분석\*

역진적 귀납법 : ① > ② > ③

## (1) 부동산가치 발생요인과 **부동산가격 결정요인** (10점)

어떠한 교재에도 '부동산가격 결정요인'이라는 용어가 없음.

부동산 관련 통계 논문에서 사용되고 있는 용어 ex) 서울시 강남구 아파트의 가격결정요인

but 출제위원 강평: 많은 수험생들이 '가격결정요인'을 '가격형성요인'으로 잘못 작성된 답안지가 많았다.

출제자의 의도 :  
수요와 공급의 의미로  
사용하신 것 같다고 짐작됨

일 자  
지 사  
개 경  
행 행

수요요인: 인구수, 대출이자율, 사회구성원들의 소득수준, 행정적 규제..

공급요인: 건축비, 공급자 금융비용, 정부의 정책적 지원이나 지원, 분양가 상한제..

= 결국 가치형성요인. but 출제위원이 아니라고 했으니 아니라고 생각하고 풀어야함

③ 수요\*공급으로 문제 풀기

강남구 아파트의 가격은 무엇에 의해서 결정되는가?

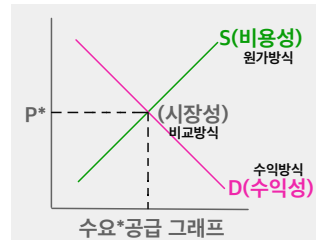
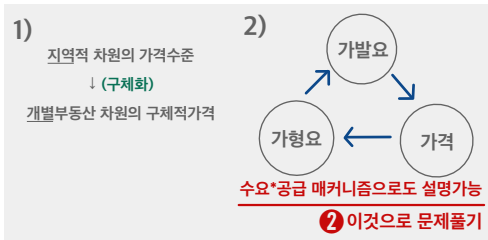
- ① 이자율
- ② 통화량
- ③ 학군
- ④ 정부규제

표현이 다른 사실상 같은 말

가격결정요인 : 무엇이 부동산의 가치에 영향을 미치는가?  
가격형성요인 : 무엇이 부동산 가격을 결정하는가?

## (2) **부동산가격 결정과정(메커니즘)**과 **부동산가치의 3면성** (10점)

※ 1)이나 2)로 풀면 부동산가치 3면성과 연결이 안됨



## (3) **부동산가치의 3면성과 감정평가 3방식 6방법** (20점)

만약에 <감정평가 3방식>만 나왔다고 한다면 목차에 1. 비교방식, 2. 원가방식, 3. 수익방식 으로 잡아주고 그 안에 가격을 구하는 내용으로 서술하면 됨.

but '6방법'이라고 했기 때문에 명시적으로 임료를 구하는 내용까지 물어보고 있는것임.

이럴때는 1. 비교방식 안에 (1) 거사비 (2) 임사비 목차잡고, 2. 원가방식 안에 (1) 원가법 (2) 적산법 이렇게 임료를 구하는 방법까지 목차를 별도로 잡아줘야함.

## I. 서

## II. 물음#1

### 1. 부동산 가치발생요인

#### (1) 효용

효용은 인간의 욕구를 만족시킬 수 있는 재화의 능력을 말한다. 주거용 부동산은 쾌적성, 상업용 부동산은 수익성, 공업용 부동산은 생산성의 형태로 나타난다.

#### (2) 유효수요

유효수요는 구매력이 뒷받침된 구매 의사를 말한다. 부동산의 고가성으로 인해 구매력까지 요구된다.

#### (3) 상대적 희소성

상대적 희소성은 인간의 욕망에 비해 그 공급량이 부족한 상태를 말한다. 일반재화의 절대적 희소성과 구분된다.

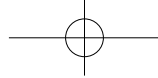
### 2. 부동산 가격결정요인

#### (1) 수요

효용과 유효수요는 수요측과 관련이 있고

#### (2) 공급

상대적 희소성은 공급과 관련이 있다.



## Ⅲ. 물음#2

### 1. 부동산가격 결정과정

#### (1) 단기에 수요에 의한 가격결정(수익성)

단기에는 수요에 의해서 가격이 결정된다. 이것은 수익성과 관련이 있다.

#### (2) 장기에 공급에 의한 가격결정(비용성)

장기에는 공급에 의해서 가격이 결정된다. 이것은 비용성과 관련이 있다.

#### (3) 수요와 공급에 의한 균형가격결정(시장성)

결국 부동산 가격은 전체적으로 보면 수요와 공급의 양자의 상호작용에 의해서 균형가격이 결정이 되는데, 이것은 수요공급 균형점이니까 시장성과 관련이 있다.

### 2. 부동산가치의 3면성

#### (1) 개념

가치3면성이란 부동산의 가치는 3가지 측면에서 접근할 수 있다는 속성을 말한다.

#### (2) 3방식으로 가치에 접근

- ① 시장성이란 <시장에서 유사한 부동산이 얼마에 거래가 되는가>,
- ② 비용성이란 <유사한 부동산을 만드는데 얼마 만큼의 비용이 드는가>,
- ③ 수익성이란 <수익의 크기와 부동산의 가치는 비례해야 한다는 사고방식>을 말한다.

## Ⅳ. 물음#3

### 1. 시장성과 비교방식

#### (1) 거래사례비교법

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

#### (2) 임대사례비교법

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 임대사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

### 2. 비용성과 원가방식

#### (1) 원가법

대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

#### (2) 적산법

대상물건의 기초가액에 기대이율을 곱하여 산정된 기대수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

### 3. 수익성과 수익방식

#### (1) 수익환원법

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

#### (2) 수익분석법

일반기업 경영에 의하여 산출된 총수익을 분석하여 대상물건이 일정한 기간에 산출할 것으로 기대되는 순수익에 대상물건을 계속하여 임대하는 데에 필요한 경비를 더하여 대상물건의 임대료를 산정하는 감정평가방법을 말한다.

## V. 결(관련문제 : 시산가액 조정의 필요성)

이론적으로 3면 등가성이 성립하므로 3자에 의한 시산가액이 일치해야 하나, 현실의 부동산 시장은 불완전경쟁시장이므로 3자간의 불일치가 발생한다. 따라서 최종 가치 결론을 제시하기 위해서 이들 간의 차이를 조정할 필요성이 생기는데 이를 시산가액조정이라 한다. 시산가액조정시 각 시산가액간 차이가 발생하는 이유를 규명하고, 각 시산가액이 갖는 설득력의 크기에 따라 적절한 가중치를 부여하는 것이 중요하다.

★★ 시험에 나올 확률이 높은건 아닌데 수험생이라면 알고있어야할 내용

**윤강사문제 1. 부동산 감정평가 3방식을 병용할 필요성을 설명하고, 단일방식에 의한 평가가 인정되는 경우란 어떤 경우인가 그 예를 들어보시오. (20점)**

## I. 서

부동산의 가격은 시장성\*비용성\*수익성의 가치3면성을 반영하여 형성되므로 감정평가시에도 이를 반영하는 것이 이론상 타당하다. 또한 실무적으로도 감정평가서비스의 질적 향상을 위하여 3방식 병용이 필요하다. 다만 예외적으로 단일방식에 의한 평가가 적절한 경우가 있으므로 이에 대한 고려가 필요하다.

암기

## II. 3방식 병용의 필요성 “3방식 병용의 필요성만으로 12점으로 나오진 않을거고”

### 1. 이론적 필요성

#### (1) 3면등가의 불성립

3면등가성이란 마셜의 경제이론으로 완전경쟁시장하에서는 시장성\*비용성\*수익성에 의한 가격이 일치한다는 것이다. 그러나 부동산시장은 그 자연\*인문특성으로 인하여 불완전 경쟁시장을 이룬다. 따라서 3방식 병용을 통해 가치3면성을 조화시킬 필요성이 있다.

#### (2) 평가방식의 특징과 유용성에 따른 한계

감정평가사에 의한 가치지적은 현실 부동산시장에서 균형가격의 역할을 대신 수행한다. 따라서 수요자와 공급자간에 합리적인 자원배분을 유도할 수 있는 정상적이고 합리적인 가격을 도출해야 하므로 가치3면성을 종합 고려할 필요가 있다.

#### (3) 상관조정의 원리

감정평가3방식은 각기 다른 이론적 근거와 평가기법을 가지고 있다. 따라서 각 방식의 장단점과 평가가격의 특성이 다른바 3방식 병용을 통해 각 방식의 장단점을 상호 보완할 필요가 있다. 예를 들어 지가고의 상황에서는 비준가액의 적절성을 수익가액으로 검증할 수 있을 것이다.

### 2. 실무적 필요성

#### (1) 감정평가의 신뢰성\*객관성 향상

단일평가방식에 의한 경우 대상물건의 성격 등과 맞지 않는 평가방식의 적용으로 인해 불합리한 결과가 나올 수 있다. 또한 자료의 부족\*오류 등의 문제로 적절치 못한 결과치가 나올 수 있다. 따라서 3방식 병용을 통해 가격의 합리성을 검토해야 한다.

#### (2) 컨설팅에서 활용

의뢰인의 의사결정을 보다 정확히 지원하기 위해 3방식 병용이 필요하다. 예를 들어 부동산 개발사업시 투자되는 비용가치보다 수익가치(투자가치)가 커야 사업의 개발타당성이 있을 것이며, 이때 비준가액이 이러한 투자의사결정의 합리성 검증역할을 수행할 수 있다.

#### (3) 부동산시장의 개방화\*국제화의 시대적 요청

3방식 병용을 통해 외국자본 등에 대한 감정평가서비스의 신뢰성을 높이고 국내시장의 수요자에게도 고품질의 평가서비스를 제공하고 감정평가업계의 질적 향상을 도모할 수 있다.

목차 1개

실제로 쓸 때는  
(1)(2)(3)을 넘버링  
처리해서 작성하자.

목차 1개  
나올 것

살 외우지 마세요~

완벽한 암기는 아니더라도 목차정도는 가볍게 암기하자.

## III. 단일방식에 의한 평가가 인정되는 경우

### 1. 불가능한 경우

#### (1) 특수목적부동산

시장성이 극히 제한되는 부동산이나 특수용도의 부동산은 3방식 병용이 제한된다. 예를 들어 공공청사, 하천, 기타 국유재산이나 임야 등과 같이 3방식 병용에 필요한 자료가 없는 경우가 있다.

#### (2) 자료의 신뢰성이 없는 경우

사레자료가 있다고 하더라도 오래된 건물의 비용자료처럼 너무 오래되었거나 시장의 급격한 변화로 신뢰성이 없는 경우이다.

### 2. 부적절한 경우

#### (1) 거래관행이 있는 부동산

현실 시장에서 일정한 거래관행이 있는 경우 타 방식에 의한 평가접근은 부적절하다. 예컨대, 아파트는 대지권과 건물부분을 일체로 거래하는 것이 관행이므로 비교방식은 적절하나 원가방식이나 수익방식은 거래관행에 부합하지 않는다.

#### (2) 대상 부동산의 성격

대상 부동산의 성격에 따라 특정방식에 의한 가치접근은 부적절 할 수 있다. 예를 들어 주거용 부동산은 수익성부동산이 아니므로 수익방식의 적용은 적절하지 않다. 또한 상업용부동산을 수익측면이 아닌 비용측면에서 접근하는 것도 부적절하다.

### 3. 기타

#### (1) 평가방식의 선택이 법령에 정해져 있는 경우

법령에 평가방식의 적용에 대해서 규정이 있는 경우 3방식 병용은 부정된다. 예를 들어 토지보상법 제70조 제1항(취득하는 토지의 보상은 표준지공시지가를 기준으로 평가한다고 규정)과 같이 특정 평가방식을 규정하는 경우, 타 방식에 의한 평가는 단지 적정성의 참고에 그친다.

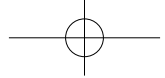
#### (2) 평가목적

평가목적에 따라 적합한 평가방식이 있을 수 있다. 예를 들어 보험가치의 평가시에는 원가방식의 적용이 타당할 것이다. 또는 최근의 REITs나 ABS, MBS 등 각종 금융상품의 평가시에는 그 평가목적상 수익방식(DCF법 등)의 적용이 타당하다 할 것이다. 이와 같은 경우 3방식 병용이 불필요할 수 있다.

#### (3) 의뢰인의 요청

평가의뢰자가 특정방식의 적용을 평가조건으로 약정한 경우 의뢰자의 의도에 따라 3방식 병용을 하지 않을 수도 있다.





굉장히 좋은 클래식한 문제 (응용문제가 나올 수 있음)

## 기출문제 3. 시산가격조정이 우리나라 현실에 맞지 않는 논거를 약술하시오. (1회.30점)

### I. 서

부동산의 가치는 시장성, 수익성, 비용성의 사고방식의 3면에서 접근하여 구하게 된다. 따라서 부동산의 정확한 가치를 구하기 위해서는 시산가격조정을 통해 이러한 가치3면성을 적절히 고려하여야 한다. 시산가격조정은 각 방식의 평가과정에 정당성과 객관성을 부여하며, 평가과정을 비판적으로 재검토함으로써 최종가치결론의 타당성을 제고한다.

그러나 시산가격조정의 필요성에도 불구하고 우리나라의 부동산시장 현실상 실무적으로 시산가격조정을 행하기에 어려운 점이 존재한다. 이에 우리나라 특유의 시장상황에서 비롯된 원인도 있고 다른 나라와 공통적인 원인도 있다.

따라서 보다 정도 높은 평가를 위하여 시산가격조정이 우리나라에 맞지 않는 논거를 살펴보고, 관련문제로서 이에 대한 해결책을 모색하는 것이 중요한 의미를 지닌다고 하겠다.

### II. 시산가격조정의 개념

#### 1. 시산가격조정의 의의

시산가격이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말한다. 이러한 시산가격을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가격조정이라 한다.

#### 2. 관련 규정의 검토

- **감칙 제12조** “감칙 제12조에서는 <주된 방법에 의하되, 다른 방법으로 구한 가격 등과 비교하여 합리성을 검토하여야 한다>고 규정하고 있다.”
- **부공법 제3조**
- **토지보상법시행규칙 제18조**

3가지 암기

### III. 시산가격조정의 필요성 이론적으로 필요한건데

#### 1. 3면등가의 한계

A. Marshall의 3면등가성은 완전경쟁시장, 정적 균형 하에서 성립한다고 하였으나, 부동산 시장은 부동산은 특성에 의해 불완전경쟁시장이므로 3면등가성이 성립할 수 없기 때문에 시산가격조정이 필요하다.

#### 2. 평가방식의 특징과 유용성에 따른 한계

각 평가방식은 서로 다른 사고를 기초로 하고 있어 각 방식의 한계와 적용대상의 구분이 있고, 경우에 따라서는 특정방법의 적용시 주관성이 많이 개입될 소지가 있기 때문에 특정방법에 의한 가격편의 현상을 막고자 시산가격조정이 필요하다.

#### 3. 상관\*조정의 원리

부동산 가격은 효용(수익성) 상대적 희소성(비용성) 유효수요(시장성)의 가치발생요인의 상호 유기적 결합에 의해 발생하는 바 가치발생요인의 유기적 관련성을 바탕으로 상관\*조정의 원리에 의한 시산가격조정이 요구된다.

### IV. 우리나라의 현실에 잘 맞지 않는 논거

우리나라 현실에서 그대로 적용하기에는 어려움이 있다.

#### 1. 지가고 현상에 따른 한계

비준가액! 적산가액, 수익가액!

우리나라의 경우 과거 급속한 경제성장과 더불어 지가고 급등하는 양상을 보여 왔다. 이로 인해 비준가액이 수익\*적산가액과 괴리되기 쉽다. 부동산 투자패러다임의 변화에 따라 점차 자본이득(capital gain)에서 소득이득(income gain)을 목적으로 하는 투자로 옮겨가고 있으나, 아직도 비준가액이 높게 형성되는 실정이다. 따라서 시산가격조정시 비준가액과 타 방식에 의한 가액을 합리적으로 조정하기 어렵다.

“집값이 빠르게 올라가기 때문에 비준가액(거래금액)이 높게 형성된다. 적산가액이나 수익가액은 비준가액이 올라가는 속도를 쫓아가지 못한다. 그래서 우리나라의 땅값은 비준가액으로만 설명이 가능하고, 적산가액이나 수익가액으로는 설명하기가 어렵다.라는 한계”

#### 2. 평가목적에 따른 한계

부동산의 평가에 있어서 그 목적에 따라 적절한 방식이 다를 수 있다. 예를 들어 시장성이 낮은 부동산을 보험 목적으로 평가한다면 적산가액의 신뢰성은 인정될 것이나 비준가액이나 수익가액은 적절성이 인정되기 어려울 것이다. 이 경우 신뢰성이 낮은 방식의 시산가격을 시산가격조정을 통해 반영하는 것이 적절치 않을 수 있다.

#### 3. 자료수집의 난이도에 따른 한계

“우리나라의 경우 특히 수익방식을 위한 수익자료를 구하는 것이 어렵다. (임대료나 임대료 경비 등 DB 구축이 미비하고 정보에 접근할 수가 없음).” 우리나라의 경우 부동산에 관해 특히 임대료, 환원이율 등의 수익자료의 구축이 미비한 실정이다. 정부당국의 임대사례조사 등을 통해 자료를 구축하고 있는 실정이지만, 아직 평가실무에 적용하기에 충분한 정도의 자료가 정리되지 않았다는 점이 한계점으로 지적된다. 따라서 특히 수익방식의 적용이 어렵다.

#### 4. 시산가격조정의 방법의 미비

“우리가 시산가격조정을 하려면 선행적으로 감정평가3방식을 병용해야 하는데, 평가목적에 따라 적절한 평가방식이 정해져있다. ex) 보합가치 구할 때: 적산가액이 가장 설득력이 높고, 타방식에 의한 가격에 설득력이 낮다.라는 것에 시산가격조정의 한계가 있다.”

#### 5. 대상물건의 성격에 따른 한계

“예를들어 주거용 부동산에 수익방식을 적용하는 것은 어색한 일. 상업용 부동산에 원가방식을 적용하는 것도 적절한 일이 아니다.”

대상 부동산의 성격에 따라 3방식 중 하나의 방식 또는 두 개의 방식만이 유용하고, 다른 방식은 적용이 부적절할 수도 있다. 예를 들어 주거용 부동산의 경우 수익방식의 적용은 부적절하다. 이 경우 특정방식에 의한 시산가격은 도출이 불가능하거나 매우 적절하지 않을 수 있다.

#### 6. 법규에 평가방법이 규정된 경우

“법규에 평가방법이 규정되어있는 경우라면 특정 방법만 적용하기 때문에 시산가격조정을 할 수가 없다. ex) 토지보상 시: 공시지가기준법” 예를 들어 보상평가시 부동산가격공시법에서 표준지공시지가를 기준으로 한 가격을 구하도록 법에서 평가방법을 규정하고 있는 경우에 타 방식에 의한 가격은 적용할 수 없게 된다. 이 경우 3방식 병용은 단지 검토의 의미로, 적정성의 참고에 그칠 것이다.

#### 7. 부동산시장의 불완전성

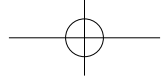
“우리나라의 경우에는 정부개입이 많다. 정부개입이 많다는 것은 시장을 더욱 더 왜곡시킨다.라는 것을 의미하는 것”

우리나라의 경우 부동산 정책의 일관성이 낮고, 개발공약이 남발되는 경향이 있다. 즉 정부 개입으로 인한 시장왜곡현상이 자주 발생하므로 부동산시장의 불완전성이 더욱 증대된다. 시산가격조정은 이론적으로 3면등가성에 기반하고 있으므로 부동산시장의 불완전성이 높을 수록 그 적용이 어려워진다.

### V. 결

시산가격조정의 중요성에 비추어 관련 규정의 내용이 추상적으로 규정되어 있는 문제점이 있다. 주된 평가방법에 의한 시산가격의 합리성 판단이나 가중치 부여시, 구체적으로 어떤 기준에 의해 판단하고 어떤 방법을 적용해야 하는지 보다 구체적인 규정이 필요하다.

꼼꼼하게 공부하자 나중에 응용문제 분명히 활용가능!



기출문제 4. 감정평가는 비교방식, 원가방식, 수익방식 중에서 대상물건의 성격 또는 평가조건에 따라 적절한 평가방식을 선택하여 결정하여야 한다. 이 경우 다음 사항에 관하여 논술하시오. (4회.40점)

(1) 각 평가방식의 ①이론적 근거를 설명하고, 이를 토대로 각 방식을 적용한 ②토지의 평가방법을 약술하시오. (20점)

(2) 3가지 평가방식을 병용하는 경우 각 ③시산가격을 조정하는 방법과 ④시산가격조정시 유의사항을 기술하시오. (20점)

## I. 서

## II. 물음#1

### 1. 비교방식

#### (1) 의의

시장성의 원리를 따르는 평가방식으로서 거래사례비교법에 의하여 대상물건의 가격을 구하는 방법과 임대사례비교법에 의하여 대상물건의 임료를 구하는 방법을 말한다.

#### (2) 이론적 근거 대체의 원칙 / 시장성의 사고방식 / 한계효용학파

① 전형적인 매도자는 유사매매가격의 가격 이하로는 팔려고 하지 않을 것이며, 매수자로 그 이상으로 사려고 하지 않을 것이라는 것(대체의 원칙)을 근거로 한다. 또한 ② 시장동향을 파악하여 시산가격을 구하는 방법으로 수요, 공급의 상호작용에 의해 결정되는 가격을 기준으로 행동하므로 시장성의 사고에 근거한다. 평가이론적으로는 ③ 수요, 공급 작용에서 재화와 가치를 파악한 신고전학파의 수요공급이론에 근거를 둔다.

#### (3) 토지의 평가방법

대상토지와 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례를 수집하여 대상토지의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 지역요인, 개별요인 등의 보정을 가하여 대상토지의 가격을 구한다. 사례토지는 대상토지와 용도지역, 이용상황 등에서 유사성이 있어야 하며, 시점수정은 지가변동률을 적용한다. 사례토지가 인근지역내에 소재하지 않는 경우에는 지역요인의 비교가 필요하고 개별요인의 비교는 최유효이용을 전제로 비교한다.

### 2. 원가방식

#### (1) 의의

비용성의 원리를 따르는 평가방식으로서 원가법에 의하여 대상물건의 가격을 구하는 방법과 적산법에 의하여 대상물건의 임료를 구하는 방법을 말한다.

#### (2) 이론적 근거 대체의 원칙 / 비용성의 사고방식 / 고전학파

① 사려깊은 매수자는 대상부동산과 동일한 효용과 기능을 제공하는 대체부동산의 생산비보다도 더 많은 가격을 대상부동산에 지불하지 않을 것이라는 것(대체의 원칙)을 근거로 하고 있다. 또한 ② 어느 정도 비용이 투입되었는가 하는 비용성에 근거한다. 평가이론적으로는 ③ 재화의 가치를 비용에서 구하는 고전학파의 생산비가치설에 근거를 둔다.

#### (3) 토지의 평가방법

원칙적으로 토지는 재생산이 불가능하므로 원가방식에 의해서 평가가 불가능하다. 그러나 인간에 의해 조성되는 토지의 경우 원가방식의 적용이 가능하다. 즉 ①조성지 또는 매립지의 경우에는 개발전 토지(소지)가격에 개발에 소요된 공사비와 부대비용 등을 가산하여 개발 후 토지가격을 구한다. ②택지후보지로서 성숙도가 높은 경우에는 조성완료후 택지가격에서 조성에 소요되는 공사비용을 차감하고 성숙도 수정을 한다. 그러나 성숙도가 낮은 경우에는 소지가격에 택지화의 가능성을 가산하여 토지가격을 구한다.

### 3. 수익방식

#### (1) 의의

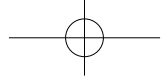
수익성의 원리를 따르는 평가방식으로서 수익환원법에 의하여 대상물건의 가격을 구하는 방법과 수익분석법에 의하여 대상물건의 임료를 구하는 방법을 말한다.

#### (2) 이론적 근거 대체의 원칙 / 수익성의 사고방식 / 신고전학파

① 소득을 많이 창출하는 부동산일수록 가치는 크고, 그렇지 못한 부동산일수록 가치는 작아진다는 것(수익성)에 근거한다. 또한 ② 장래기대이익의 현재가치로서 부동산의 가격을 파악하며, 대체부동산의 수익을 감안하므로 예측의 원칙과 대체의 원칙에 근거한다. 평가이론적으로는 ③ 재화의 가치는 수요자의 주관적 효용에 의해서 결정된다는 한계효용학파의 한계효용가치설에 근거한다.

#### (3) 토지의 평가방법

① 토지에서 발생하는 수익(지대)을 자본환원이율을 통해 영구환원하여 토지가격을 구하는 직접환원법이 있다. 또한 ② 복합부동산에서 발생하는 수익 중 토지만의 수익을 구분하여 토지환원율로 자본환원하는 잔여환원법이 있다.



\* 과거 시산가액 조정방법 (당시 실무기준이 없었음)

- (1) 가중평균하는 방법
- (2) 주방식의 합리성을 보조방식으로 검토하는 방법
- (3) 확률분석

출처가 있지는 않고 공부를 하고 있던 내용

이제는 감척이나 실무기준에 관련 내용이 보충이 됐기 때문에  
이제는 이렇게 쓰는게 적합하지 않고, 아래처럼 쓰도록 하자.

## III. 물음#2

### 1. 시산가액조정의 의의와 필요성

#### (1) 의의

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한  
중간적 가격을 말하고 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해  
조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

#### (2) 시산가액조정의 필요성

현실의 부동산시장은 불안전경쟁시장으로 A.Marshall의 3면등가성이 성립되기 어렵고,  
감정평가3방식은 각각의 장점과 단점을 가지고 있으며, 부동산의 가격은 효용, 상대적  
희소성, 유효수요의 가치발생요인3자의 상호 유기적 결합에 의해 발생하는바, 가치3면  
성을 적절히 조화시킬 시산가액조정이 필요하다.

### 2. 각 시산가액을 조정하는 방법

#### (1) 주방식의 합리성이 인정되는 경우

\* 관련규정에 주방식의 합리성이 인정되는 경우는  
주방식에 의한 시산가액을 최종평가액으로 결정을 내린다. \*

주된 방법에 의한 시산가액을 최종 감정평가액으로 결정한다. 이 경우 다른 방법으로 구한  
시산가액은 주된 방법에 의한 시산가액이 적절한지 판단기준을 제공하는 의미를 가지게 된다.

샘 :D

(1) 내용은 시산가액 조정을 조정하는 건 아님! Why? 3가지 시산가액 중 1가지로  
평가결론을 도출하는 것이기 때문! but 3가지 시산가액을 적절하게 섞어서 하나  
의 평가결론을 도출하기 때문에 '엄밀하게는' 시산가액 조정임

<샘 의견> 우리 문제에서 시산가액을 조정하는 방법? 합리성이 인정되는 경우도 같이 적자!

Why? 우리 채점은 negative 방식이 아닌 positive 방식으로 채점된다.

틀린 내용을 썼다고 해서 까진 않는다. 출제위원이 어떻게 생각하고

계신지 모르기 때문에 어떠한 내용을 뻔다라고 하는 것은 굉장히 리스크가 있다.

#### (2) 주방식의 합리성이 인정되지 않는 경우

이 경우 주된 방법 및 다른 감정평가방법으로 산출한 시산가액을 조정하여 감정평가액을 결정할 수  
있다고 규정한다. 감척상 구체적인 조정방법은 규정되지 않았으나 실무기준에서는 감정평가의 목적,  
대상물건의 특성, 수집한 자료의 신뢰성, 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 각 시산가액에 적절한  
가중치를 부여한다고 규정하고 있다.

샘 :D

주방식에 의한 합리성이 인정되지 않는 경우에는

다른 보조방식에 의한 시산가액과의 조정을 통해서 최종평가액을 도출해야한다.

조정기준(적,정,중,시)에 따라 어떤 시산가액에 더 높은 설득력(가중치)을 부여할 것인지를 결정해야 한다.

그런다음 3가지 시산가액을 가중평균하여 최종평가액을 도출하게 된다.

더 적절하고,  
더 정확하고,  
더 증거가 많고,  
시장상황에 부합하는

★★★★

합기(응용내용 아니고, 일본기준에 정답[5적부+1정합]이 있는 내용)

5가지의 적절성이 있는 판단과 1가지 정합성에 대한 판단

### 3. 시산가액조정시 유의사항

#### (1) 자료의 선택, 검토 및 활용의 적부

수집, 정리한 제 자료가 대상 부동산 평가에  
적합한가 여부와 자료내용의 검토 적정한 확률 여부를 재음미한다.

"평가할 때 선택한 자료를  
적절하게 선택하고, 검토하고, 활용했니?"

#### (2) 부동산 가격제원칙 활용의 적부

가격제원칙은 부동산 가격 형성과정상에 있어서의 기본적 원칙이며,  
평가의 전과정에 있어서 제원칙 활용의 적부는 평가액의 객관성을 좌우한다.  
특히 최우효이용원칙에 대한 활용의 적부는 매우 중요하다.

"너 가격제원칙 잘 활용했니?"

#### (3) 가치형성요인분석의 적부

일반경제사회에 있어서의 부동산의 위치와 가격수준에 영향을 주는 일반적 요인  
분석, 대상부동산이 속하는 지역의 지역적 특성을 파악하고 지가수준, 표준적사용  
및 장래동향을 명백히 하는 지역분석, 대상부동산의 개별요인을 분석하고 그 최우  
효이용을 판정하는 개별분석은 감정평가방식의 적용에 있어서 중요한 연관을 갖  
는 바 분석의 적부는 감정평가액 결정에 상당한 영향을 준다.

"가치형성요인 적절하게 분석했어?  
지역요인, 개별요인 알맞게 잘 분석했어?"

#### (4) 단가와 총액과의 관계

각 방식에 있어 채용되는 거래, 수익, 건설사례 등의 파악을 단가로 기준 삼는 경우  
총액과의 관계에서 오류가능성이 있는 바 이를 수정할 필요가 있다. 일반적으로 총  
액이 큰 것은 단가가 저하되는 경향이 있으나 고급주택, 광광수 토지의 경우 희소성  
으로 오히려 반대인 경우가 있다.

"일반적으로 대상물건의 면적과 규모가 커질수록 단가는 작아지고,  
반대로 면적과 규모가 작아질수록 단가는 올라가는 현상이 있는데,  
그런거에 대해서 적절하게 고려했어?"

자책분단  
시중서비스에 나오는 내용  
일본 기준에 내용  
플러스 알파

#### (5) 가치형성요인 판단의 정합성

= 일관성

비교방식 : 증가(+)요인  
요인 원가방식 : 증가(+)요인  
수익방식 : 감가(-)요인  
이라면 일관성이 깨진다.  
동일한 가치형성요인에 대한 분석결과와 각각의  
평가방식 내에서 동일하게 취급되어야 한다는 원칙

"어떠한 가격형성요인에 대한 판단이  
3가지 평가방법 내에서 일관되게 활용되었는가?"

#### (6) 각종 보정, 수정 등에 관한 판단의 적부

## IV. 결(관련문제)

토지의 가치는 시장성, 수익성, 비용성의 사고방식에 입각하여 감정평가3방식을 병용하여  
접근하는 것이 합리적이다. 그러나 토지의 경우 원칙적으로 조정지나 매립지 등이 아니면  
원가방식의 적용이 어렵고, 나지상태로는 수익이 발생하는 경우가 드문 바, 3방식 병용의  
어려움이 있다. 이 경우 적용가능한 범위내에서 평가방식 적용 후 시산가액조정을 해야 할  
것이다. 다만 이러한 문제점의 해결을 위하여 원가방식의 이론적 보완이나 수익자료의  
구축이 필요하다고 본다.

샘 :D

합리성이 인정되지 않는 경우에는 시산가액조정을 해야하는데, 구체적인 조정기준이나  
조정방법이 우리 법규정에 미비해서 평가상 혼란을 초래하고 있으니 구체적인 조정기준을  
마련할 필요가 있겠다.

기출문제 5. 근린형 쇼핑센터 내 구분점포(<집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률>에 의한 상가건물의 구분소유 부분)의 시장가치를 감정평가하려 한다. 인근에 경쟁적인 초대형 쇼핑센터가 입지하여, 대상점포가 소재한 근린형 쇼핑센터의 고객 흡인력이 급격히 감소하고 상권이 위축되어 구분점포거래가 희소하게 된 시장동향을 고려하여 다음 물음에 답하시오. (25회.35점)

- (1) 대상 구분점포의 감정평가에 거래사례비교법을 적용할 경우 감정평가방법의 개요, 적용상 한계 및 수집된 거래사례의 거래조건보정에 대하여 설명하고, 그 밖에 적용가능한 다른 감정평가방법의 개요 및 적용시 유의할 사항에 대하여 설명하시오. <sup>②</sup>  
(2) 적용된 각 감정평가방법에 의한 시간가액 간에 괴리가 발생되었을 경우 시간가액 조정의 의미, 기준 및 재검토할 사항에 대하여 설명하시오. (10점)

## II. 설문#1

### 1. 거래사례비교법의 개요

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다.

### 2. 적용상 한계

샘 :D

거래사례가 없거나 희소한 경우 본 방식의 적용이 불가능하거나 적절하지 않을 수 있다. 또한 수집된 사례에 급매 등의 사정이 개입되어 있을 수 있다. 또한 증별\*위치별 효용의 차이를 반영하여야 하나 그 객관적인 비교치를 구하기 어렵다.

- 1) 거래사례가 없거나 거래사례가 희소한 경우에는 적용가능성이 많이 제한되는 단점을 갖고 있다.
- 2) 희소한 거래사례라도 그 사례에 비정상적인 사정이 개입되어 있으면 적절한 거래사례비교법을 적용할 수가 없다.

### 3. 거래조건보정 <sup>1) 집기, 비품, 인테리어, 관리금 등이 거래금액에 포함되어 있었을 수 있고, 2) 급매 사례일 수도 있다.</sup>

#### (1) 비정상적 사정의 개입 가능성

급매, 당사자의 비정통성, 비정상적 출품기간, 관계자간의 거래 등 비정상적 사정이 거래가격에 포함되어 있는지 여부에 대해 고려해야 한다.

#### (2) 대상부동산과 유사성 "본건과 증별, 효용별 위치가 유사해야 한다."

구분소유권의 경우 동일 건물, 동일 단지내 물건이라 하여도 증별\*위치별 효용, 향\*조망에 따른 가치의 차이 등이 발생한다. 따라서 실거래가 분석시 이러한 부분의 유사성에 대해서도 검토해야 한다.

#### (3) 기타 보정사항

- ① 공장의 경우 기계\*기구 등의 가격,
- ② 인테리어 공사비,
- ③ 브랜드가치와 같은 무형적 요소 등이 거래가격에 포함되어 있는지 여부에 대해 고려해야 한다.

## 4. 그 밖의 다른 평가방법

### (1) 원가법

#### 1) 개요 "원가법에 의한 가액은 대지권에 대한 가액과 건물에 대한 가액의 합으로 이루어진다."

가격시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다.

### 2) 유의사항

샘 :D

토지와 건물의 합계액에 증별\*위치별 효용적수를 적용하여 해당 부분의 가치를 구한다. 다만 이 방식은 토지와 건물의 일체거래관행\*일체효용을 반영하지 못하고 시장경쟁력이 감퇴한 상가는 투입된 비용만큼의 가치도 갖지 못하므로 본 방식의 적용이 부적절하다.

거래가 매우 침체되어 있는 경우에는 극단적으로 대지권만의 가치도 하회하는 경우가 발생할 수 있다. 해당 문제에서 지상 건물로 인해 토지의 최우효이용이 제약 받고 있는 상황이므로 건부감가가 발생한다. 따라서 토지가치 산정시 지상건물로 인한 불리한 영향까지 고려해서 평가해야 한다.

### (2) 수익환원법

#### 1) 개요

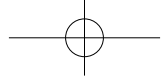
대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 가격시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

### 2) 유의사항

샘 :D

쇠락한 상가의 경우 건물내에 공실이 상당부분 존재하거나, 영업적자가 발생하고, 상가가 장기쇠퇴국면에 접어들고 극단적인 경우 관리비만 지불하는 조건으로 임대료를 받지 않는 경우도 있다. 따라서 장래 수익이 음(-)이 발생할 수도 있어 그 적용이 부적절할 수 있다.

극단적인 경우에 1) 공실상태이거나 2) 임대인의 입장에서 관리비, 세금, 대출 이자만 나가는 상황이 발생할 수 있기 때문에 이러한 경우 음(-)의 수익가치가 나타날 수도 있다. 이런 경우는 수익방식을 사용하지 못한다.



## Ⅲ. 설문#2

### 1. 의미

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말하고 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

적정증시

### 2. 기준

#### (1) 적절성

사용된 평가방법이 평가목적이나 사용처에 적절한지 여부를 판단한다. 평가방법의 적절성은 부동산의 유형과 시장의 성격등과 직접적인 관련이 있다. 적절성의 기준은 또한 사용된 자료에도 적용된다.

#### (2) 정확성

평가사는 자료의 정확성, 계산의 정확성 그리고 수정의 정확성 등을 검토하여 시산가액의 정확성을 측정한다. 이는 자료의 정확성에 크게 좌우된다. 시산 가치의 정확성은 무슨 방법으로 어떻게 수정했는가에 따라서도 차이가 난다.

#### (3) 증거의 양

적절성이나 정확성과 같은 질적인 기준들이 풍부한 증거자료에 의해 지지되고 있다고 하면 그것은 신뢰성이 있는 것으로 판단할 수 있다. 이것은 투입자료의 양이 적게 되면 진정한 가치가 위치하게 되는 신뢰구간의 폭이 그 만큼 넓어진다는 통계학적인 의미와 같은 맥락에서 이해될 수 있다.

#### (4) 시장상황

시장상황도 시산가액의 가중치를 정하는 조정기준으로 사용된다. 비용접근법에 의한 시산가액은 시장이 안정적일 때 상대적으로 신뢰성이 있으며, 시장상황이 급변하게 변화할 때는 평가사는 매매사례비교법과 소득접근법에 의한 시산가액에 상대적으로 더 많은 비중을 둔다. 그러나 이 경우에 있어, 평가사는 매매사례비교법에 의한 시산가액이 최선자료에 근거하여 수정된 것인지를 반드시 확인하여야 한다.

### 3. 재검토할 사항 (1) 비교방식

" 시험에서 한번도 물어보지 않은 내용.  
AI 내용으로 채우자. 교재 314 페이지 참고 "

- ① 사례와 평가대상 간에 위치적,물적 유사성이 있는지
- ② 매매사례의 수는 충분한지
- ③ 각종 보정은 시장근거에 의해서 행해졌는지 등을 구체적으로 재검토한다.

#### (2) 원가방식

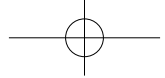
- ① 비용자료는 신뢰할 수 있는지
- ② 감가수정을 위해 사용된 자료들은 시장에서 신뢰할 만한 것들인지 여부
- ③ 감가수정 총액이 각 감가요인에 정확하게 배분되었는지 여부 등을 확인한다.

#### (3) 수익방식

- ① 충분한 임대사례가 있는지,
- ② 각종 수익자료가 시장증거에 의해 뒷받침되는지,
- ③ 일반회계자료가 부동산회계로 적절히 보정되었는지,
- ④ 환원율이나 할인율을 산정시 자본시장과의 관련성을 충분히 고려하였는지 등에 유의하여 재검토해야 한다.

교재 314p 내용





기출문제 6. 시산가액 조정에 관한 다음 물음에 답하시오. (17.감.30점)

(1) 시산가액 조정의 법적 근거에 관하여 설명하시오. (5점)

감칙 제14조~26조 물건별로 주된 평가방법을 정해둠 → 토지: 공시지가기준법 / 건물: 원가법 / 임대료: 임대사레비교법 / 자동차: 거래사레비교법

★(2) 시산가액 조정의 전제와 [감정평가에 관한 규칙]상 물건별 감정평가방법의 규정방식과의 관련성을 논하시오. (15점)

(3) 시산가액 조정 과정에서 도출된 감정평가액을 표시하는 이론적 방법에 관하여 설명하시오. (10점)

1) 점 추정치, 2) 구간가치, 3) 관계가치

## 2. 관련성

### (1) 감칙의 태도

감칙은 물건별로 주된 평가방법을 정해둠

### (2) 주된 방법에 의한 시산가액에 합리성이 있는 경우

주된 방법에 의한 시산가액에 합리성이 인정되는 경우에는 사실상 3면 등가성이 성립하는 경우이기 때문에 이럴 때에는 시산가액 **조정을 할 필요가 없고**, 주된 방법에 의한 시산가액으로 평가액을 결정하면 된다.

### (3) 주된 방법에 의한 시산가액에 합리성이 없는 경우

주된 방법에 의한 시산가액에 합리성이 인정되지 않는 경우는(3가지 사이의 괴리가 너무 큰 경우) 현실의 부동산시장에서 3면등가 불성립하게 된 경우에는 **조정**을 해서 **최종**평가액을 결정해야 한다.

## II. 물음#1

### 1. 감칙 제12조

주된 방법에 의하되, 다른 방법으로 구한 가격 등과 비교하여 합리성을 검토하여야 한다

### 2. 토지보상법 시행규칙 제18조

대상물건의 평가는 이 규칙에서 정하는 방법에 의하되, 그 방법으로 구한 가격 또는 사용료(이하 "가격등"이라 한다)를 다른 방법으로 구한 가격등과 비교하여 그 합리성을 검토하여야 한다.

### 3. 감정평가사법 제3조

## III. 물음#2

### 1. 시산가액 조정의 전제

#### (1) 완전경쟁시장 이론적 3면 등가성 성립

이론적이라면 3면 등가성의 원리가 성립하게 된다.

#### (2) 현실의 부동산시장에서 3면등가 불성립

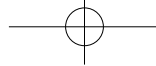
그런데 현실의 부동산시장에서 3면등가성이 불성립한다.

## IV. 물음#3

### 1. 점 추정치

### 2. 관계가치

### 3. 구간가치



## 윤강사문제 1. 시산가액조정에 대하여 다음 물음에 답하여라. (40점)

- (1) 시산가액조정 개념과 필요성에 대해서 설명하라. (10점)
- (2) 시산가액조정에 관한 우리나라의 현실 문제점을 검토하고 외국의 사례를 토대로 하여 합리적인 개선방안을 논하라. (20점)
- (3) 시산가액조정시 유의사항을 논하라. (10점)

### I. 서

### II. 설문1

#### 기본적인 암기사항

#### 1. 개념

##### (1) 의의

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말하고 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

##### (2) 이론적 근거

감칙 제12조에서 규정하는 방법으로 물건별 주된 방법으로 구한 시산가액과 다른 방법으로 구한 시산가액을 비교하여 합리성을 검토하도록 규정하고 있다.

#### 2. 필요성

##### (1) 3면등가성의 한계

A. Marshall의 3면등가성은 완전경쟁시장, 정적 균형 하에서 성립한다고 하였으나, 부동산 시장은 부동산은 특성에 의해 불완전경쟁시장이므로 3면등가성이 성립할 수 없기 때문에 시산가액조정이 필요하다.

##### (2) 평가방식의 특징과 유용성에 따른 한계

각 평가방식은 서로 다른 사고를 기초로 하고 있어 각 방식의 한계와 적용대상의 구분이 있고, 경우에 따라서는 특정방법의 적용시 주관이 많이 개입될 소지가 있기 때문에 특정방법에 의한 가격편의 현상을 막고자 시산가액조정이 필요하다.

##### (3) 평가의 객관성\*신뢰성 향상

### III. 설문2

#### 1. 우리나라의 현실적 문제점

##### (1) 관련규정의 내용

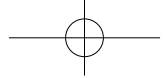
감칙 제12조 / 토지보상법 시행규칙 제18조 / 감정평가사법 제3조

##### (2) 평가관행

토지 : 공시지가기준법 / 건물 : 원가법 으로 개별평가

##### (3) 문제점

구체적인 시산가액조정의 구체적인 규정내용이 없고, 우리의 평가관행도 3방식을 모두 병행하고 있지 않고 특정방식 위주로 평가하고 있다.



## 2. 외국의 경우

### (1) 개요

### (2) 일본의 경우

- 1) 시산가액 또는 시산임료의 재음미
- 2) 각 시산가액 또는 시산임료가 갖는  
설득력의 판단

### (3) 미국의 경우

- 1) 재평가(Reevaluation)
- 2) 조정기준(Reconciliation Criteria)

“본받아서 개선하자.라는 내용”

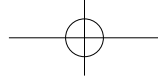
## 3. 합리적 개선방안의 모색

- (1) 3방법 병용의 원칙화
- (2) 세부적인 조정절차 마련
- (3) 구체적인 조정방법의 규정

## IV. 설문3 일본기준 5적부 1정합 내용 암기하기

1. 자료의 선택, 검토 및 활용의 적부
2. 부동산 가격제원칙 활용의 적부
3. 가치형성요인분석의 적부
4. 단가와 총액과의 관계
5. 가치형성요인 판단의 정합성
6. 각종 보정, 수정 등에 관한 판단의 적부





윤강사문제 1. 대상부동산의 확정\*확인과 관련하여 다음의 물음에 답하시오. (30점)

(1) 양자의 의의, 중요성, 관계를 설명하시오.

(2) 양자가 일치하지 않는 경우를 토지와 건물로 나누어 구체적으로 설명하고, 물적불일치의 처리방안을 설명하시오.

## I. 서

### II. 설문1

#### 1. 의의

##### (1) 확정

물건의 물적, 법적 사실관계를 확정하는 것  
(내가 평가하는 물건이 어떤 물건인지를 관념적으로 확정하는 것)

##### (2) 확인

실지조사를 통해 직접 확인하는 것

#### 2. 중요성

##### (1) 감정평가의 전제

내가 어떤 물건을 평가하는지를 정확하게 확정하고 그것이 실제로도  
그러한지 확인을 해야지만 당연히 올바르게 정확한 감정평가가 수행될 수 있음

##### (2) 평가활동의 능률화 등

어떤 것을 평가하는지 정확하게 확정되어야지만 평가활동이 능률적으로 이루어질 수 있다.

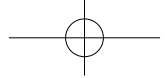
### 3. 양자의 관계

#### (1) 절차상 선후관계

[ 확정 : 선  
확인 : 후

#### (2) 내용상 관계

[ 확정 : 관념적, 형식적  
확인 : 현실적, 실질적



### Ⅲ. 설문2

#### 1. 물적불일치의 물건별 예시

##### (1) 토지의 경우

###### 1) 면적

대장상 면적과 현황 면적의 차이가 있다면, 둘 중 작은 것으로 평가(보수주의)한다. min(대장상100/현황90)

ex) 보고서상 기재 : 대장상 면적은 100이나, 현황 면적은 90으로 확인되어 90으로 평가했다.

만약 공부상 면적 보다 현황 면적을 더 크게 평가를 할 경우에는  
현황이 더 커지는 것에 대한 **합법적인 소명**이 있어야 된다.

###### 2) 지목

공부상 지목과 현황 지목(현실이용상황)이 다른 경우에는 **현실이용상황**을 기준한다.  
but 현실이용상황이 **불법적**이거나 **일시적인 이용상황**이면 안된다.

###### 3) 위치나 지번

토지의 경우는 위치나 지번이 달라지면 아예 다른 토지이므로 물건의 동일성이 인정되지 않아  
평가를 진행할 수 없다. 의뢰인에게 재확인 받거나 평가를 반려해야 한다.

###### 4) 정착물의 불일치

토지소유자와  
지상정착물의 소유자 [ 일치 : 정상평가 가능, 만약 지상건물이 행정적으로 등록하는 비용이 발생한다면 등록비용까지 고려하여 평가  
불일치 : 타인소유 건물이 지상에 소재하는 것이므로 이것으로 인한 **불리한** 영향을 고려하여 평가

##### (2) 건물의 경우

###### 1) 위치의 불일치

위치가 달라지면 아예 다른 건물이므로 평가를 진행할 수 없다.  
의뢰인에게 재확인 받거나 평가를 반려해야 한다.

###### 2) 구조 및 면적의 불일치

경미 : **경정가능**한지 파악해야 한다.  
(공부를 현황에 맞게 바꿀 수 있는지, 또는 현황을 공부에 맞출 수 있는지)  
중대 : 물건의 동일성이 인정되지 않기에 평가를 반려해야 되고,  
의뢰인에게 관련사항을 재확인 받아야 함

###### 3) 경과연수의 불일치

경과연수의 조정을 통해서 반영 가능하다.

###### 4) 기타 교과서에 내용 있음

#### 2. 물적불일치의 처리

##### (1) 동일성 판단기준

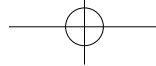
사회통념상 동일성이 인정되는지가 중요하다.  
실제적으로는 판례의 내용이 중요하다.

##### (2) 동일성이 인정되는 경우

경정비용을 고려하여 정상평가 가능한데

##### (3) 동일성이 인정되지 않는 경우

평가를 진행할 수가 없다.  
평가반려 해야 한다.



## 운강사문제 2. 감정평가의 절차에 대해서 설명하시오. (20점)

### I. 서

### II. 절차 기초대자자평평

암기

#### 1. 기본적 사항의 확정

감정평가의 기본적 사항 등을 의뢰인과 협의하여 결정하는 절차를 말한다. 기본적 사항의 확정은 감정평가의 기초가 되는 제반 사항을 결정하는 것으로서 확실한 자료 및 실지조사 결과에 기초하며, 의뢰인의 합법적이고 객관적인 요구에 따라 이행하여야 한다.

#### 2. 처리계획의 수립

대상물건의 확인에서 감정평가액의 결정 및 표시에 이르기까지 일련의 작업과정에 대한 계획을 수립하는 절차를 말한다. 이 단계는 능률적인 감정평가업무를 위한 목적 이외에도 의뢰인에게 감정평가 수임계약에 따른 업무 진행 상황을 보고하는 데에도 유용하다.

#### 3. 대상물건의 확인

대상물건을 감정평가할 때에는 실지조사를 하기 전에 사전조사를 통해 필요한 사항을 조사한다. 사전조사는 실지조사 전에 관련 서류 등을 통하여 대상물건의 범위와 상태를 확인하는 것이다. 실지조사는 현장을 방문하여 대상물건의 현황 등을 조사하는 과정으로 사전조사에서 확인할 수 없는 현장의 상황을 면밀히 조사하고 대상물건의 가치에 영향을 미치는 제반사항을 파악해야 한다.

#### 4. 자료수집 및 정리

대상물건의 물적사항\*권리관계\*이용상황에 대한 분석 및 감정평가액 산정을 위해 필요한 자료 등을 수집하고 정리하는 절차를 말한다. 자료의 종류는 대상물건의 물리적\*법적 상황 등을 확인하는 근거가 되는 확인자료, 가치형성요인 분석의 근거가 되는 요인자료, 감정평가방법의 적용에 필요한 사례자료로 구분된다.

#### 5. 자료검토 및 가치형성요인의 분석

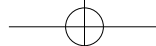
자료검토는 수집된 각종 자료가 대상물건의 감정평가 과정에서 필요\*충분한 자료인가 또는 감정평가목적이나 감정평가조건에 충족되는 자료인가를 판단하는 과정이다. 또한 가치형성요인의 분석은 가치형성요인의 상호작용에 의하여 나타나는 가치형성의 기본적 법칙성, 그리고 일반 경제동향 및 추이를 충분히 이해하여야 하며, 부동산시장의 경기별 유형에 맞는 사례자료의 선택 및 적용에도 유의하여야 한다.

#### 6. 감정평가방법의 선정 및 적용

대상물건의 특성이나 감정평가목적 등에 따라 적절한 하나 이상의 감정평가방법을 선정하고, 그 방법에 따라 가치형성요인 분석 결과 등을 토대로 시산가액을 산정하는 절차를 말한다.

#### 7. 감정평가액의 결정 및 표시

감정평가방법의 적용을 통하여 산정된 시산가액을 합리적으로 조정하여 대상물건이 갖는 구체적인 가치를 최종적으로 결정하고 감정평가서에 그 가액을 표시하는 절차를 말한다.



# 제9장

# 비교방식



최고최선 감정평가이론 필기노트

## 기출문제 4. 우리나라 토지평가방법과 거래사례비교법과의 관계를 설명하시오. (3회.20점)

**TIP!** A와 B의 관계를 써라.

1. A의 개념
2. B의 개념
3. A와 B의 관계 만약 <관계>만 가지고 쓸 내용이 많지 않을 경우에는
  - (1) A와 B의 공통점
  - (2) A와 B의 차이점
  - (3) A와 B의 관계

이렇게 내용을 채우자!

산탄총의 화양 안에만 들어오면 새를 많이 잡을 수 있다!



### I. 서

### II. 우리나라의 토지평가방법

1. 의의
2. 법적근거

“형식적으로 II. 안에 <우리나라의 토지평가방법>과 <거래사례비교법>이 같이 적어주는게 더 좋아보인다.”

### III. 거래사례비교법

1. 의의
2. 법적근거

### IV. 양자의 관계

1. 공통점
  - (1) 비교방식 논리
  - (2) 토지평가방법
  - (3) 가치형성요인 비교작업 수반

양자 모두 시,지,개의 비교작업을 수반한다.

### 2. 차이점

#### (1) 사정보정의 유무

- 공시지가 : 안함
- 거사비 : 함

#### (2) 적용대상의 차이

- 공시지가 : 오로지 토지만을 적용대상
- 거사비 : 토지, 건물, 동산, 구축물 등 거래사례가 있는 모든 대상

#### (3) 건부감가의 반영여부

- 공시지가 : 미반영
- 거사비 : 현실 거래사례를 비준해서 평가하기 때문에 건부감가가 반영된 사례를 비준할 수도 있다.

#### (4) 그 밖의 요인보정 여부

- 공시지가 : 함
- 거사비 : 안함

### 3. 관계

#### (1) 주된 방법과 보조방법의 관계

현재 우리 감칙에서 적절한 실거래가가 있는 경우에는 거래사례비교법을 이용해서 평가할 수 있다. 라고 되어있더라도 원칙적이고 주된 토지의 평가방법은 공시지가기준법이다. 공시지가기준법은 주된 방법, 거래사례비교법은 보조 방법의 관계이다.

#### (2) 합리성 검토의 관계

그러한 주된 평가방법인 공시지가기준법의 시산가액의 합리성을 거사비에 의한 시산가액으로 검토하는 관계가 있다.

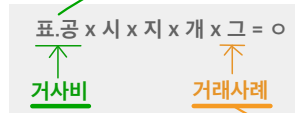
#### (3) 표준지평가방법으로서 거래사례비교법

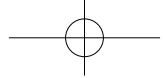
표준지 공시지가를 구하는 방법으로서 거사비법이 사용되는 관계로 밀접한 관련이 있다.

#### (4) 그 밖의 요인보정시 활용되는 관계

주된 평가방법인 공시지가기준법으로 토지를 평가하더라도 그 밖의 요인보정치를 구하는 과정에서 거래사례비교법의 논리가 활용되게 된다.

### V. 결





기출문제 5. 감정평가이론상 토지평가 방법에는 감정평가3방식이 있으나, 감정평가법령은 토지의 경우 표준지 공시지가를 기준으로 평가하도록 규정하고 있다. 다음의 물음에 답하시오. (24회.20점)  
1) 토지평가지 감정평가3방식을 적용하여 평가한 가격과 표준지 공시지가를 기준으로 평가한 가격과의 관계를 설명하시오. (10점)  
2) 표준지공시지가가 시장가치를 반영하지 못하는 경우, 표준지 공시지가를 기준으로 해야하는 감정평가에서 발생가능한 문제와 대책을 기술하시오. (10점)

## I. 서

### II. 설문#1

#### 1. 개념

##### (1) 3방식으로 평가한 가격

비준가액, 적산가액, 수익가액이 있다.

##### (2) 공시지가를 기준한 가격

#### 2. 관계

##### (1) 주된 방식과 부방식의 관계

주된 방식에 의한 가격과 부방식에 의한 가격이라는 관계가 있다.

##### (2) 합리성 검토의 관계(감칙 제12조 제2항)

주된 방식에 의한 가격을 부방식에 의한 가격으로 그 합리성을 검토하기 때문에 양자는 합리성 검토의 관계가 있다.

### III. 설문#2

#### 1. 공시지가기준법의 시장가치 미반영 문제

#### 2. 발생하는 문제

##### (1) 완전보상의 어려움

공시지가가 시장가치를 하회하기 때문에  
재산권의 객관적 가치를 완전하게 보상하지 못하는 문제점이 발생할 수 있고

##### (2) 감정평가의 신뢰하락

그로인해 감정평가의 신뢰성이 하락할 수 있다.

#### 3. 대책

##### (1) 그 밖의 요인 보정필요

##### (2) 공시지가 현실화

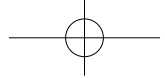
##### (3) 감정평가3방식의 적용가능성 확대

법에서 토지를 공시지가기준법을 주된 평가방법으로 평가하도록 규정하지 말고,  
감정평가3방식을 이용해서도 토지의 가치를 구할 수 있음에도 불구하고 이것을  
이용한 평가가 많이 제약받고 있기 때문에 이것과 관련된 관련 규정의 개정을  
통해서 3방식을 통한 적용가능성을 확대하자.

대부분의 수험생이 여기까지 작성한다.

이 문제에서 **감정평가3방식**도  
중요한 주제이기 때문에  
**3방식을 활용해서 토지평가를  
확대하자!** 라는 대책까지 적자!

### IV. 결



기출문제 6. 토지소유자 甲은 공익사업에 토지가 편입되어 보상액 통지를 받았다. 보상액이 낮다고 느낀 甲은 보상액 산정의 기준이 된 감정평가서 내용에 의문이 있어, 보상감정평가를 수행한 감정평가사 乙에게 다음과 같은 질의를 하였다. 이에 관하여 감정평가사 乙의 입장에서 답변을 논하시오. (31회.30점) **굉장히 중요한 문제**

(1) 감정평가서에는 공시지가기준법을 주방식으로 적용하여 대상토지를 감정평가하였다고 기재되어 있다. **개공 vs 표공**

甲은 대상토지의 개별공시지가가 비교표준지 공시지가보다 높음에도 불구하고 개별공시지가를 기준으로 감정평가하지 않은 이유에 관하여 질의하였다. (15점)

★★★★ 소설문2번 한정 (2) 甲은 비교표준지 공시지가가 시장가격(거래가격)과 비교하여 낮은 수준임을 자료로 제시하면서, 거래사례비교법을 주방식으로 적용하지 않은 이유에 관하여 질의하였다. (15점)

**공시지가기준법 vs 거래사례**  
(표공) (거래사례)

## I. 서

## II. 설문#1

### 1. 공시지가의 개념

#### (1) 표준지 공시지가

부동산가격공시법의 규정에 의한 절차에 따라 국토교통부장관이 조사\* 평가하여 공시한 표준지의 단위 면적당 가격을 말한다.

#### (2) 개별공시지가

표준지공시지가를 기준으로 하여 산정한 개별토지에 대한 단위면적당 가격이다.

### 2. 개별공시지가를 기준으로 감정평가하지 않은 이유

#### (1) 법적인 이유

**토지보상법 제70조**에서는 공시지가를 기준해서 공시지가를 구한다고 나와있음.

#### (2) 효력의 차이

표공 : 토지평가의 일반 기준  
개공 : 각종 세금과 부담금의 산정의 기준

#### (3) 정확도의 차이

표공 : 전문가인 평가사가 평가를 한 것  
개공 : 비전문가가 대량으로 산정한 것으로 정확도가 표공이 더 높을 수 밖에 없다.

## III. 설문#2

### 1. 법적인 이유

**토지보상법 제70조**

협이나 재결에 의하여 취득하는 토지에 대하여는

「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 공시지가를 기준으로 하여 보상한다.

### 2. 이론적 이유

#### (1) 해당 공익사업으로 인한 가격변동 배제

공시지가기준법에는

- 1) 적용공시지가의 선택,
- 2) 비교표준지의 선정,
- 3) 지가변동률,
- 4) 그 밖의 이용 보정

이러한 장치들을 통해서 해당 공익사업으로 인한 가격변동을 배제하고 있는데, 거래사례비교법에는 이러한 장치가 없어 **가격변동을 배제하는데 불리(미비)**하다.

#### (2) 건축물 등이 없는 상태를 전제로 평가

보상평가는 나지상정평가로 평가액을 구하는데, **표준지공시지가**는 나지상정으로 구해진 가격이기 때문에 표준지공시지가 그대로 적용해서 평가하면 나지상정 보상액이 나온다. but 거래사례비교법에서 거래사례는 건부감가가 반영된 거래사례금액일 수도 있기 때문에 거래사례는 반드시 나지상정이 아니기 때문에 보상평가액과는 맞지 않는 부분이 있다.

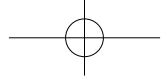
#### (3) 거래사례의 비정상성

공시지가 : 전문가가 구한 정상적인 가격  
거래사례 : 비정상적 사정이 개입되어 있기 때문에 부정확한 평가결론이 도출 될 수 있다.

#### (4) 그 밖의 요인 보정을 통해 정당보상 가능

공시지가기준법이 시세보다 낮다고 해도 우리는 그 밖의 요인 보정을 통해 보정을 할 수 있기 때문에 정당보상이 가능하다. 그래서 공시지가기준법으로 보상액을 구하는 것이 옳다.

어떤 시종의 예해집에도  
이러한 내용은 없으니 챙겨가자!



## 윤강사문제 1. 거래사례의 선택기준과 다수 사례의 수집 필요성을 설명하고 부동산 용도별로 사례선택 시의 고려사항을 설명하시오. (20점)

### I. 서

### II. 거래사례의 선택기준

#### 1. 사정보정의 가능성

#### 2. 시점수정의 가능성

#### 3. 위치의 유사성

#### 4. 개별적 유사성

“ 거의 비슷한 내용이지만 배점에 따라  
배점이 충분하다면 나눠서 작성하고,  
배점이 불충분한 경우에는 합쳐서 적자.”

### III. 다수 사례의 수집 필요성

#### 1. 사례자료의 <sup>양과 질의 문제</sup>비교가능성의 제고

본건과 유사성이 굉장히 높은 거래사례가 있으면 그것만 가지고 감정평가를 할 수 있다.  
but 부동산은 워낙 개별성이 강하기 때문에 본건과 유사성이 높은 사례를 찾는게 어려울 수가 있다.  
그런 경우에는 질적으로 다소 비교가능성이 낮은 사례라고 할지라도  
그러한 **사례가 양적으로 충분**하게 모아진다면 **질적인 부족함**을 **양적인 풍부함**으로 보충할 수 있다.

ex) 밥을 먹을 때

- 1) 아주 맛있는 밥을 조금 먹는 방법
- 2) 맛은 별로 없지만 배부르게 많이 먹는 방법
- 1)이든 2)든 비슷한 효용을 누릴 수 있다.

← 비유

#### 2. 감정평가의 과학화\*객관화 다수사례의 수집 필요성에서 반드시 와야할 키워드 (유사한 말 : 감정평가사의 주관개입 배제)

통계적 방법을 이용하여 과학적\*객관적으로 사정보정치 / 시점수정치 / 요인비교치를 구해낼 수 있다.

#### 3. 통계적 기법의 활용의 전제

다수 사례가 수집되면 통계적 기법을 활용할 수 있게 된다. 그래서 감정평가의 과학화\*객관화가 가능하다.

여기까지가 중요한 내용

### IV. 거래사례 선택시 용도별 고려사항

#### 1. 일반적인 주거용 또는 상업용 부동산

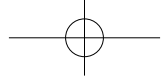
학군 / 향 / 일조\*조망 / 관공서,병원,학교 도로전면조건 / 배후지의 양과 질 / 고객유동성

#### 2. 기타의 부동산

호텔, 백화점 등 대규모 부동산은 사례의 수집 범위를 굉장히 광역적인 범위로 넓혀야  
할 것이고 호텔의 경우에는 호텔의 거래사례금액에는 호텔의 운영에 대한 영업권이나  
브랜드가치 등이 포함될 수 있기 때문에 이러한 요인에 대해서 고려가 필요하다.  
(즉, 호텔거래금액에는 순수한 호텔부동산만의 거래금액이 아니다.라는 얘기)

### V. 결(관련문제)





**기출문제 2. 토지시장에서 발생하는 불합리한 거래사례는 감정평가시 이를 적정하게 보정하여야 한다.  
현실적으로 보정을 요하는 요인은 어떠한 것이 있으며 이에 대한 의의와 그 보정의 타당성 여부를 논하시오. (12회.20점)**

#### 둘 다 관참음

일반적\*이론적인 형태로 답안작성 하지않고, 조금 더 개별적인 내용으로 답안지를 쓴다면?

#### ■ 보정을 요하는 요인은 어떠한 것이 있는가

- ① 철거비보정 → 철거비 보정이란 어떠한 내용이고, 왜 보정해야 되는지?
- ② 급매사례 → 급매사례란 어떠한 것이고, 이것을 왜 보정해야 되는지?
- ③ 강요에 의한 사례
- ④ 세금부담조건(양도세를 매수인 혹은 매도인이 부담하느냐)
- ⑤ 합병증가

## I. 서

분해법이란 감가요인을 물리적\*기능적\*경제적 요인으로 세분하고, 치유가능\*불가능 항목으로 세분하여 각각의 발생감가의 합계액을 감가수정액으로 하는 방법이다. 이 방법은 가장 상세하게 감가액을 구할 수 있는 방법이지만은 하나 각 감가요인의 정확한 측정이 어렵다. 특히 기능적 감가는 치유가능여부의 판단이 어렵고 그 유형별로 감가액 산정방법이 달라진다. 따라서 이하 정확한 평가를 위하여 기능적 감가에 대해 설명하고, 추가적으로 경제적 감가와 대조하여 그 개념을 보다 명확히 한다.

## II. 사정보정의 개관

### 1. 사정보정의 의의

사정보정이란 가격산정에 있어서 수집된 거래사례의 특수한 사정, 개별적 동기 또는 시장상황에 정통하지 못하여 그 가격이 적정치 아니할 때, 그러한 사정이 없었을 경우의 가격수준으로 정상화하는 작업을 말한다.

### 2. 거래사례비교법에서 사정보정의 의미

#### (1) 거래사례비교법의 의의

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다.

#### (2) 거래사례비교법에서 사정보정의 의미 “사전 정제작업”

거래사례비교법은 거래사례를 수집하여 거래사례와 대상물건간 가치형성요인 비교를 통하여 가격을 산출하는 과정을 거친다. 사정보정은 수집된 거래사례의 비정상적인 요소를 배제하는 절차이므로 거래사례비교법을 본격적으로 적용하기 전에 행하여지는 사전 정제작업의 의미를 가진다.

## III. 보정을 요하는 경우와 그 타당성

### 1. 보정을 요하는 요인

- ① 매수인과 매도인의 정보부족상태에서 발생한 거래,
- ② 부당한 압력에 의한 거래,
- ③ 비정상적인 금융조건에 의한 거래,
- ④ 투기적 요소가 개입된 거래,
- ⑤ 친인척간의 거래 등이 있다.

### 2. 보정요인의 의의

부동산시장의 불완전성으로 인하여 부동산정보가 비공개되어 있고, 거래당사자간에 개별적인 사정이 개입되기 쉽고, 각종 공적규제가 부동산시장을 왜곡하며, 우리나라의 경우 지가고 현상에 따른 투기적 시장행태가 만연하는 등 비정상적인 거래요소가 발생하게 된다는 점에서 비정상적인 요인들을 보정하는 의의를 찾을 수 있다.

### 3. 보정의 타당성

#### (1) 적정가격과 시장가치의 개념

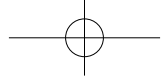
- ① 적정가격은 당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격이다. 또한
- ② 시장가치는 대상물건의 통상적인 시장에서 충분한 기간 거래된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 거래 당사자간에 통상 성립한다고 인정되는 적정가격을 말한다.

#### (2) 보정의 타당성 “우리가 구하는 적정가격 내지 시장가치는 정상적인 가격개념이기 때문에 정상적인 가격개념을 구하기 위해서는 이러한 비정상적인 사정이 배제되어야 한다. 따라서 사정보정 해야한다.”

감정평가는 부동산의 적정가격 또는 시장가치를 구하는 것을 목적으로 한다. 따라서 감정평가의 기준이 되는 거래사례가 ① 시장의 정상성 ② 거래의 자연성 ③ 당사자의 정통성을 결여하고 있는 경우 적정가격 또는 시장가치의 요건을 결하게 되므로, 이러한 거래사례는 배제하거나 보정을 하여야 한다.

## IV. 결(관련문제)

최근 계약자유의 원칙과 경제의 대형화로 인해 거래에 특수한 사정이나 개별적 동기가 개입되기 쉬우므로 사정보정의 중요성이 더욱 커지고 있다. 그러나 사정보정작업은 정형화하기 어려워 감정평가사의 주관이 개입되기 쉽다. 따라서 이의 해결을 위해 다수의 거래사례를 수집하여 가격의 정확도를 높여야 한다. 다만 무조건 많은 사례를 수집하는 것은 곤란하고 부동산정보시스템 등의 활용을 통해 인근지역 등의 분류를 명확히 하는 등 사례수집범위를 명확히 해야 한다.



**기출문제 3. 근린형 쇼핑센터 내 구분점포(<집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률>에 의한 상가건물의 구분소유 부분)의 시장 가치를 감정평가하려 한다. 인근에 경쟁적인 초대형 쇼핑센터가 입지하여, 대상점포가 소재한 근린형 쇼핑센터의 고객흡인력이 급격히 감소하고 상권이 위축되어 구분점포거래가 희소하게 된 시장동향을 고려하여 다음 물음에 답하시오. (25회.35점)**

**(1) 대상 구분점포의 감정평가에 거래사례비교법을 적용할 경우 감정평가방법의 개요, 적용상 한계 및 수집된 거래사례의 거래조건보정(Transaction adjustments)에 대하여 설명하고, 그 밖에 적용 가능한 다른 감정평가방법의 개요 및 적용시 유의할 사항에 대하여 설명하시오. (25점)**

## I. 서

시장경쟁력이 쇠퇴한 구분점포는 거래사례가 희소하고 수집된 거래사례에 급매 등의 사정이 개입되어 있어 적절한 가치를 구하기 힘들다. 또한 원가방식은 일체거래관행에 부합하지 못하고 수익방식은 음(-)의 수익가치를 가질 수도 있다는 점에서 각기 그 한계가 있다. 따라서 각 방식에 의한 시산가액을 조정할 필요성이 있는바 이때 적절성\*정확성\*증거의 양\*시장상황 등을 기준으로 각 시산가액의 차이를 조정하며 수집된 사례의 적절성, 비교요인의 정확성 등을 재검토하여 합리적인 가치결론을 제시해야 한다.

## II. 설문#1

### 1. 거래사례비교법의 개요

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다.

### 2. 적용상 한계

거래사례가 없거나 희소한 경우 본 방식의 적용이 불가능하거나 적절하지 않을 수 있다. 또한 수집된 사례에 급매 등의 사정이 개입되어 있을 수 있다. 또한 총별\*위치별 효용의 차이를 반영하여야 하나 그 객관적인 비교치를 구하기 어렵다.

### 3. 거래조건보정

#### (1) 비정상적 사정의 개입 가능성

급매, 당사자의 비정상적, 비정상적 출품기간, 관계자간의 거래 등 비정상적 사정이 거래가격에 포함되어 있는지 여부에 대해 고려해야 한다.

#### (2) 대상부동산과 유사성

구분소유권의 경우 동일 건물, 동일 단지내 물건이라 하여도 총별\*위치별 효용, 향\*조망에 따른 가치의 차이 등이 발생한다. 따라서 실거래가 분석시 이러한 부분의 유사성에 대해서도 검토해야 한다.

#### (3) 기타 보정사항

① 공장의 경우 기계\*기구 등의 가격, ② 인테리어 공사비, ③ 브랜드가치와 같은 무형적 요소 등이 거래가격에 포함되어 있는지 여부에 대해 고려해야 한다.

## 4. 그 밖의 다른 평가방법

### (1) 원가법

#### 1) 개요

가격시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다.

#### 2) 유의사항

토지와 건물의 합계액에 총별\*위치별 효용적수를 적용하여 해당 부분의 가치를 구한다. 다만 이 방식은 토지와 건물의 일체거래관행\*일체효용을 반영하지 못하고 시장경쟁력이 감퇴한 상가는 투입된 비용만큼의 가치도 갖지 못하므로 본 방식의 적용이 부적절하다.

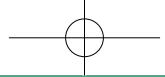
### (2) 수익환원법

#### 1) 개요

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 가격시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

#### 2) 유의사항

쇠퇴한 상가의 경우 건물내에 공실이 상당부분 존재하거나, 영업적자가 발생하고, 상가가 장 기쇠퇴국면에 접어들고 극단적인 경우 관리비만 지불하는 조건으로 임대료를 받지 않는 경우도 있다. 따라서 장래 수익이 음(-)이 발생할 수도 있어 그 적용이 부적절할 수 있다.



# 제10장

# 원가방식



최고최선 감정평가이론 필기노트

**윤강사문제 1. 재조달원가의 산정과 관련된 다음 물음에 답하여라. (20점)**  
**(1) 복제원가와 대치원가의 개념과 감정평가상 장단점을 설명하라. (10점)**  
**(2) 양자의 차이점을 설명하라. (10점)**

## I. 서

재조달원가란 현존하는 물건을 기준시점에 있어서 원시적으로 재생산 또는 재취득을 가정할 때 소요되는 적정원가의 총액을 말한다. 재조달원가는 실무상 복제원가와 대치원가로 구해지는데 바 양자의 장단점 및 차이점을 정확히 이해할 필요가 있다.

## II. 설문#1

### 1. 복제원가(Reproduction Cost) “복제원가는 물리적 동일성을 전제하고”

#### (1) 개념

대상물건의 물리적 측면에 착안하여, 동일한 모양, 구조, 원자재, 노동의 질을 갖는 복제품을 기준시점 현재 현행가격으로 재조달하는데 소요되는 비용을 말한다.

#### (2) 장단점

- ① 대상물건의 상태를 가장 유사하게 반영하므로 신뢰도가 높으나
- ② 기준시점과 건축시점간에 건축기법의 변화나 자재의 개발 등의 변동이 있거나, 관련자료가 없거나, 있다고 해도 과거 먼 시점의 자료일 때 일정한 한계가 있다.

### 2. 대치원가(Replacement Cost) “대치원가는 효용의 동일성을 전제한다.”

#### (1) 개념

대상물건의 기능적 측면에 착안하여, 대상물건과 동일한 효용을 가진 건물물 기준시점 현재의 모양, 구조, 원자재 노동자의 질로 재조달하는데 소요되는 비용이다.

#### (2) 장단점

- ① 일반적으로 재생산비용보다 적게 소요되고 물건의 복제가 불가능한 경우 유용하다. 또한, 기존구조물의 대상물건 가치에 대한 기여도를 잘 반영하며, 기능적 감가의 일부가 이미 반영되어 있다.
- ② 동일한 효용의 판단이 곤란하고 주관개입의 문제가 있다.

## III. 설문#2

### 1. 개념상 차이 복제원가 : 물리적 동일성 대치원가 : 효용의 동일성

복제원가는 대상물건과 동일한 복제품을 만드는데 드는 물리적 측면의 원가이고, 대치원가는 동일한 효용(기능)을 갖는 물건을 만드는데 드는 원가로 효용측면에서 파악된 원가이다.

### 2. 원가의 크기

대치원가는 기능적 감가의 일부를 반영하고 있으므로 일반적으로 복제원가보다 작다. 왜냐하면 과잉부분까지 복제한다고 전제하기 때문이다.

### 3. 이론적 우수성 및 실무상 정확성

대치원가

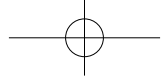
복제원가

### 4. 감가수정의 차이

- 복제원가 : 물, 기, 경 모두 필요
- 대치원가 : 기능적 감가 이미 반영되어 있기 때문에 물, 경만 필요

## IV. 결(병용필요성)

복제원가도 ~한 장단점이 있고, 대치원가도 ~한 장단점이 있으니 양자를 병용을 해서 정확한 재조달원가를 구할 수 있겠다.



**기출문제 10. 복성식평가법에 있어서 감가수정의 방법은 내용연수를 표준으로 하는 방법과 관찰감가법의 두 가지가 있다. 이러한 감가수정을 하는 이론적 근거를 관련원칙을 들어 서술하고, 두 방법의 장단점과 실무상 양자를 병용해야 하는 이유를 설명하시오 (9회.20점)**

## I. 각 방법의 의의

### 1. 내용연수법

대상부동산의 경제적 잔존내용연수에 착안하여 감가액을 구하는 것으로 정액법, 정률법, 상환기금법이 있다.

### 2. 관찰감가법

평가대상이 되는 부동산의 상태를 면밀히 관찰하여 평가사의 종합적 판단으로 적절한 감가상각률을 적용하여 감가상각하는 방법을 말한다.

## II. 감가수정을 하는 이론적 근거

### 1. 최유효이용의 원칙

감가수정은 최유효이용의 상태에서  
현황이 얼마나 효용이 감소했는가를 경제가치의 감소분으로 측정하는 것이기 때문에  
물,기,경 구분 하지않고 감가수정 그 자체를 크게 파악을 하면 <최유효이용상태 - 현황 = 감가수정액>이 나온다.

### 2. 변동\*균형\*적합의 원칙

감가수정을 세부적으로 나누면  
물,기,경으로 나눌 수 있는데  $\left[ \begin{array}{l} \text{변동: 물리적감가} \\ \text{균형: 기능적감가} \\ \text{적합: 경제적감가} \end{array} \right)$  각각의 가격제원칙 적어주면 됨

### 3. 기타 가격제원칙 “변동\*균형\*적합의 원칙 외의 나머지 가격제원칙 기재”

$\left[ \begin{array}{l} \text{물: 예측의 원칙} \\ \text{기: 수익배분의 원칙, 수익체증제감의 원칙, 기여의 원칙} \\ \text{경: 외부성의 원칙} \end{array} \right)$

## III. 두 방법의 장단점

### 1. 내용연수법의 장단점

#### (1) 장점

산식에 의해서 일률적으로 감가하기 때문에 객관적이다.  
간편하다.

#### (2) 단점

실제의 감가와 괴리가 발생한다.  
물리적 감가를 하기에는 유용하지만 기능적\*경제적 감가를 하기에는 부적합하다.

### 2. 관찰감가법의 장단점

#### (1) 장점

기능적\*경제적 감가를 반영할 수 있다.  
실제 감가와 괴리를 줄일 수 있다.

#### (2) 단점

주관개입이 가능하다.

## IV. 양자를 병용해야 하는 이유

#### 4. 원가법에 관하여 다음 사항을 설명하시오. (7회.20점)

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| (1) 다음 공식의 차이점                    | (2) 발생감가의 의미와 구하는 방법             |
| 가. $D_n = C(1-R)\frac{n}{N}$      | (3) 회복불가능한 기능적 감가상각의 감가액을 구하는 방법 |
| 가. $D_n = C(1-R)\frac{(N-n')}{N}$ | (4) 중고주택의 감정평가상 현실적 모순점          |
| 가. $D_n = C(1-R)\frac{n}{(n+n')}$ |                                  |

### II. 물음#1

#### 1. 의의

대상기업의 유·무형의 개별자산의 가치를 합산하여 감정평가하는 방법

#### 2. 각 방법의 차이점

### III. 물음#2

#### 1. 발생감가(Accrued Depreciation)의 의의

#### 2. 발생감가를 구하는 방법

직접법 : 내용연수법

간접법 : 관찰감가법, 분해법, 임대료손실 환원법, 시장추출법

### IV. 물음#3

#### 1. 회복불가능한 기능적 감가의 의의

평가시점을 기준으로 물리적 또는 경제적으로 치유가 불가능한 항목으로 인한 감가를 말한다. 회복불가능이라 함은 물리적, 기술적으로 불가능한 것이거나 경제적으로 치유비용보다 치유 후 수익이 더 작아 경제적 합리성이 없는 경우를 말한다.

#### 2. 구하는 방법

결핍 : (치-신)  
대체 : (기-발)+(치-신)  
과잉 : (기-발)+(치)  
가능 : 치유비용  
불가능 : 가치손실

### V. 물음#4

#### 1. 재조달원가 산정시 모순점

재조달원가는 복제원가로도 구할 수 있고, 대체원가로도 구할 수 있는데 각각의 현실적 단점이 있기 때문에 정확한 재조달원가를 구하는데 어려움이 있다.

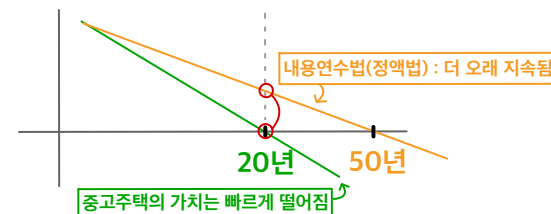
#### 2. 감가수정시 모순점

- (1) 정확한 내용연수의 판단이 어렵다. (전 내용연수의 판단도 어렵지만, 잔존 내용연수의 판단도 어렵다.)
- (2) 관찰감가법의 경우에는 주관개입이 가능하다.
- (3) 리모델링된 경우 내용연수의 조정이 어렵다.

#### 3. 현실적 모순점 플러스 알파

“ 항상 답안지는 이론적인 내용을 먼저 적은 다음, 현업적(실무적)인 내용의 순서로 기재하기 ”

\* 현업적인 내용



우리가 적용하는 내용연수법, 즉 정액법은 건물의 가치가 더 오래 지속되는 것으로 가정하기 때문에 일정한 시간이 지났을 때 건물의 가치의 괴리가 커지게 된다.

기출문제 5. 최근 부동산시장 환경변화로 부동산감정평가에서 고려할 사항이 늘고 있다.  
 감정평가 원리 및 방식에 대한 다음 물음에 답하시오. (25회.10점)  
 (1) 리모델링된 부동산에 대한 감정평가3방식을 적용하여 감정평가할 때 유의할 사항을 설명하시오. (10점)

3방식이라고 했기 때문에 이 표현을 존중한다면? 아래처럼 목차를 쓸 수도 있음

- II. 원가방식
- III. 수익방식
- IV. 비교방식

사실상 답안지의 내용은 별 차이는 없지만  
 이렇게 목차를 잡는 것도 좋을 수 있음

## I. 서

리모델링이란 건물의 기능과 효능을 고도화하는 대규모의 개보수공사를 말한다.  
 최근 부동산의 가치증진을 위해 리모델링이 많이 행해지고 있다.  
 그런데 리모델링된 부동산은 공부상 내용과 현황이 불일치하여 감정평가상 각종 판단을 어렵게 한다.

## II. 원가법 적용시 유의사항

### 1. 의의

대상기업의 유\*무형의 개별자산의 가치를 합산하여 감정평가하는 방법

### 2. 유의사항

- ① 재조달원가 산정시 리모델링 비용은 자본적 지출로서 재조달원가에 가산해야 한다.
- ② 감가수정에 있어서 내용연수법을 사용할 경우 대상 부동산의 경과연수 산정시 유의해야 한다.  
 즉 리모델링으로 인해 유효경과연수가 줄어들었을 경우가 발생할 수 있으므로  
 이에 유의해야 하며 유효경과연수법이나 미래수명법을 사용하는 것이 타당할 수 있다.

재조달원가 : + **자본적지출**(리모델링비용)  
 감가수정 : **내용연수의 조정**

## III. 수익환원법 적용시 유의사항

### 1. 의의

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을  
 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

### 2. 유의사항 " 리모델링 비용은 자본적지출이기 때문에(수익적지출X) 영업경비(OE)에 포함시키면 안된다. "

리모델링이 소요된 비용은 자본적 지출이므로 이를 영업경비에 포함시켜서는 안된다.  
 즉 영업경비(유지수선비)로 보게 되면 대상부동산에 대해 투자할수록  
 수익이 작게 산정되어 결과 가격이 작아진다는 모순으로 발생하게 된다.

## IV. 거래사례비교법 적용시 유의사항

### 1. 의의

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여  
 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과  
 정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

### 2. 유의사항

- ① 사례선정시 리모델링 상태를 감안하여 물적유사성을 판단해야 한다.
- ② 건물의 개별요인 비교에 있어서 잔가율 보정시 잔존내용연수  
 항목 산정에서 리모델링에 따른 내용연수를 고려하여 적용한다.

리모델링 된 경우에 사례를 수집할 때 사례와 본건간에 물적 유사성의 차이가  
 발생할 수 있기 때문에 **물적 유사성에 유의**할 필요가 있고

and 리모델링을 하게되면 본건과 사례의 '우열'이 바뀔 수 있으므로  
 개별요인비교시 본건과 사례의 **물적 우열 관계**를 판단할 때 **유의**할 필요가 있다.

## V. 결

**윤강사문제 1. 건물의 감정평가는 원가법을 주된 방법으로 하여 재조달원가에서 감가수정액을 차감하여 행한다.**  
**이때 건물의 감가수정시 행하는 내용연수의 조정과 관련하여 이하 물음에 답하여라. (20점)**  
**(1) 건물에 증축을 한 경우 증축부분의 내용연수 조정에 대하여 설명하라. (10점)**  
**(2) 내용연수 조정법으로서 유효연수법과 미래수명법을 설명하라.(10점)**

## I. 서

감가수정이란 대상물건에 대한 재조달원가를 감액하여야 할 요인이 있는 경우에 물리적 감가, 기능적 감가 또는 경제적 감가 등을 고려하여 그에 해당하는 금액을 재조달원가에서 공제하여 기준시점에 있어서의 대상물건의 가액을 적정화하는 작업을 말한다. 정확한 적산가치의 산출을 위하여 내용연수 조정방법에 대하여 논의할 필요가 있다.

## II. 설문#1

### 1. 개념

신축 후 추가투자, 보수관리, 리모델링 등과 같은 건물의 변동사항(**감가의 개별성**)을 반영하기 위해 감정평가사가 객관적으로 판단하여 내용연수를 조정하는 것을 말한다.

### 2. 조정의 필요성

기존건물에 증축이 이루어진 경우 증축부분은 독립하여 존재하는 것이 아니라 **기존건물의** 일부분으로서 기능하는 것이기 때문에 이러한 **중속성**을 반영할 필요가 있다.

### 3. 경제적 내용연수 기준

감가수정시 물리적 내용연수를 기준으로 하는 것이 아니라 해당 건물이 경제적 유용성을 발휘할 수 있는 기간인 경제적 내용연수를 기준으로 한다.

### 4. 한계로서 기존부분의 내용연수

증축부분의 내용연수가 남아 있다 하더라도 증축부분은 기존부분과 운명을 같이 하는 것이기 때문에 **증축부분의 내용연수**는 **기존부분의 수명(잔존내용연수)**을 **한계**로 한다.

### 5. 내용연수 조정방법

- ① 증축부분의 **전 내용연수**는 < **기존부분의 잔존내용연수** + **증축부분의 경과연수** >로 하며,  
② 증축부분의 **감가누계액**은 < **재조달원가** x **증축부분의 경과연수/증축부분의 전내용연수** >으로 한다.

$$\therefore \frac{\text{증축부분의 경과연수}}{\text{기존부분의 잔존내용연수} + \text{증축부분의 경과연수}}$$

## III. 설문#2 교재 360 페이지 참고

### 1. 유효연수법

#### (1) 의의

대상부동산에 대한 증개축을 고려한 유효연수(실질적인 경과연수)로 감가수정을 하는 방법이다.

#### (2) 조정방법

전 내용연수에서 장래보존연수를 차감한 유효경과연수로 경과연수를 조정한다.

#### (3) 적용대상

건물의 구조를 개량, 냉난방시설 등과 같은 새로운 부가물, 증치물이 설치된 경우에 적용된다.

### 2. 미래수명법

#### (1) 의의

유효경과연수는 알 수 없으나 잔존내용연수를 알 수 있는 경우 실제경과연수와 잔존내용연수의 합을 전체내용연수로 삼아 감가수정을 행하는 방법이다.

#### (2) 조정방법

실제경과연수에 장래보존연수를 합산하여 구한 내용연수를 전체내용연수로 조정한다.

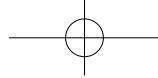
#### (3) 적용대상

전체내용연수가 짧은 부동산, 오래된 부동산, 모텔, 리조트, 공업용 건물 등 특수 부동산에 적용된다.

## IV. 결

감가의 개별성을 반영하기 위해 내용연수의 조정을 행한다고 해도 내용연수법 자체의 한계가 존재한다. 따라서 분해법, 시장추출법, 임대료손실환원법 등 기타 방법에 의한 감가수정을 병용하여 정확한 감가수정을 도모할 필요성이 있다.





### 기출문제 3. 경제적 감가수정 (12회.10점)

#### I. 경제적 감가의 의의 및 유형

#### II. 산정방법

##### 1. 임대료손실환원법

외부의 불리한 효과로 인해서 임대료가 얼마나 하락했는가로서 구할 수 있고

##### 2. 대쌍자료분석법

이러한 외부의 불리한 효과가 있는 부동산과 없는 부동산간에 격차를 구해서도 구할 수 있다.

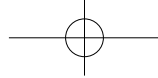
#### III. 유의사항

##### 1. 토지\*건물 할당에 유의

토지에도 경제적 감가가 발생한다.

##### 2. 원가법 적용시 유의

토지의 가치를 별도로 구하는 경우에 이미 경제적 감가가 반영되어서 토지 가치가 구해지는 경우가 있기 때문에 그런 경우에는 이중감가 하면 안 된다.



하나가 아니라 두 가지를 물어보는 것! 둘 다 적어야 함!

기출문제 4. 건물의 <sup>②</sup>치유불가능한 <sup>①</sup>기능적 감가의 개념과 사례를 기술하고,  
이 경우 감정평가시 고려해야 할 사항에 대하여 설명하시오. (17회.10점)

## I. 치유불가능한 기능적 감가의 개념

### 1. 기능적 감가요인의 의미

건물의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치의 손실로서, 기술 진보, 디자인이나 시대적 감각의 변화, 새로운 원자재의 개발, 설계불량, 설비과잉\*부족, 건물과 부지의 부적합, 형식의 구식화, 능률의 저하 등으로 발생한다.

### 2. 치유불가능의 개념

치유가능성은 물리적\*경제적\*법률적인 관점에서 그 치유가 가능한지를 판단한다. 치유불가능이란

- ① 물리적\*법률적으로 그 치유가 허용되지 않거나
- ② 경제적인 측면에서 치유로 인한 가치증분이 투입비용을 능가하지 못하거나 다른 항목의 가치하락방지분이 치유에 투입된 비용을 상회하지 못하는 경우를 말한다.

## II. 사례

### 1. 결핍으로 인한 기능적 감가상각

ex) 규모 대비 엘/베 4대 필요한데 2대 밖에 없다. 그로인한 임대료 손실

### 2. 과잉으로 인한 기능적 감가상각

ex) 엘/베가 4대면 충분한데 7대가 있다. 3대가 과잉

### 3. 대체로 인한 기능적 감가상각

ex) 엘/베가 있긴 있는데 너무 느려서 나타나는 손실

“만약 배점이 부족하다면  
결핍, 과잉, 대체 3가지를  
적절하게 합쳐서 서술하자!”

(기-발)+(치-신)

## III. 감정평가시 고려사항 “분해법이 이론시험에 나오는 경우에는? 결국 산식을 제시해주고, 그 산식에 대한 설명을 하면 됨!”

### 1. 결핍으로 인한 기능적 감가상각액 추계시

(치-신)에 대해 설명하면 됨. ‘치’는 뭐고 ‘신’은 뭐다.라고 서술하면 됨.

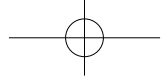
### 2. 과잉으로 인한 기능적 감가상각액 추계시

(기-발)+(치)에 대해 설명하면 됨. why 신축시 비용은 고려하지 않는지에 대해 설명해주면 됨.

### 3. 대체로 인한 기능적 감가상각액 추계시

(기-발)+(치-신)에 대해 설명하면 됨. ‘치’, ‘신’은 얘기했으니 ‘기’, ‘발’에 대해서만 추가 서술하면 됨.

1. 결핍  
2. 대체  
3. 과잉  
순으로  
기재하기



## 윤강사문제 1. 분해법과 관련하여 다음 물음에 답하여라. (40점)

- (1) 기능적 감가요인의 개념과 그 치유가능여부의 판단기준을 설명하라. (10점)
- (2) 치유가능한 기능적 감가 중 시설물의 결핍과 과잉으로 감가가 발생하는 경우에 대해 감가액 산출방법을 각각 설명하라. (15점)
- (3) 기능적 감가요인과 경제적 감가요인의 차이점 및 양자의 관계를 설명하라. (15점)

### I. 서

분해법이란 감가요인을 물리적\*기능적\*경제적 요인으로 세분하고, 치유가능\*불가능 항목으로 세분하여 각각의 발생감가의 합계액을 감가수정액으로 하는 방법이다. 이 방법은 가장 상세하게 감가액을 구할 수 있는 방법이지만은 하나 각 감가요인의 정확한 측정이 어렵다. 특히 기능적 감가는 치유가능여부의 판단이 어렵고 그 유형별로 감가액 산정방법이 달라진다. 따라서 이하 정확한 평가를 위하여 기능적 감가에 대해 설명하고, 추가적으로 경제적 감가와 대조하여 그 개념을 보다 명확히 한다.

### II. 설문1

#### 1. 기능적 감가요인

건물의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치의 손실로서, 기술진보, 디자인이나 시대적 감각의 변화, 새로운 원자재의 개발, 설계불량, 설비과잉\*부족, 건물과 부지의 부적합, 형식의 구식화, 능률의 저하 등으로 발생한다.

#### 2. 치유가능여부의 판단기준

##### (1) 개요(복합적 판단기준)

부동산은 물리적\*경제적\*법률적 제 측면에서 고찰해야 하는 복합개념이다. 따라서 치유가능성의 판단도 이러한 복합개념을 고려해야 하고 각 측면을 모두 충족시켜야 치유가능하다.

##### (2) 물리적 측면

물리적\*건축공학적으로 가능해야 한다.  
예를 들어 건물의 층고를 변경하는 것은 사실상 어렵다.

##### (3) 경제적 측면

- ① 치유에 투입되는 비용보다 치유로 인한 가치상승분이 크거나
- ② 치유에 투입되는 비용보다 다른 부분의 가치하락을 그 이상 방지할 수 있다면 경제적 타당성이 있다.

##### (4) 법률적 측면

치유행위가 법률적으로 허용되는 내용이어야 한다.  
예를 들어 전유면적을 높이기 위해 법상 반드시 필요한 화재대피면적을 줄이는 것은 허용되지 않는다.

### III. 설문2 “(기-발)+(치-신)”

#### 1. 결핍으로 인한 치유가능 기능적 감가

##### (1) 개념

다른 부동산은 가지고 있는 어떤 시설물을 본건이 가지고 있지 않기 때문에 발생하는 가치감소를 말한다.  
예를 들어 공기정화시설이 없어서 임대료의 하락이 발생하는 경우가 있다.

##### (2) 감가액 산출방법 “(치-신)을 고려”

<치유비용 - 신축시 설치비용>으로 감가액을 구한다.  
치유비용이란 <기존설비제거비용 - 기존설비폐재가치 + 적정한 해당항목 설치비용>으로 구성된다.  
결핍으로 인한 경우에는 기존 시설물이 없으므로 결핍된 항목의 신축시 설치비용보다 실제 더 많이 드는 초과비용이 감가액이 된다.

#### 2. 과잉으로 인한 치유가능 기능적 감가

##### (1) 개념

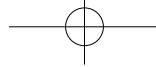
본건에 어떤 시설물이 다른 부동산에 비해서 초과설치 되었지만 그 초과된 부분이 대상부동산의 가치를 증진시키지 못하는 경우를 의미한다. 예를 들어 냉난방설비가 필요이상으로 설치된 경우가 있다.

##### (2) 감가액 산출방법 “(기-발)+(치)를 고려”

<기존항목의 재조달원가 - 이미 공제된 물리적 감가상각액 + 치유비용 - 신축시 설치비용>으로 구한다.  
과잉항목은 기존의 어떤 시설물이 있으므로 그 시설물의 잔존가치는 그대로 감가액이 되고 거기에 치유에 따른 초과비용이 가산된다. 다만 과잉부분만의 재조달원가를 구하는 경우에는 신축시 설치비용을 차감하지 않는다.

#### 3. 양자의 차이점 “(1) 기존 시설물이 있냐 없냐의 차이 { = (기-발)부분이 있냐 없냐가 가장 중요한 차이 } (2) 신축시 설치비용을 하냐 하지않냐의 차이”

기존시설물의 존재여부가 양자의 근본적인 차이이다.  
따라서 기존 시설물의 적산가치가 감가액으로 반영되느냐의 여부가 양자의 차이점이 된다.



## IV. 설문3

### 1. 경제적 감가요인의 개념

대상부동산 자체와는 상관없는 어떤 외부적인 힘에 의해 발생하는 가치의 손실분을 의미하며, 인근지역의 쇠퇴, 주위환경의 부적합, 시장성 감퇴, 지역지구제, 최유효이용의 변화 등에 의해 발생한다.

### 2. 양자의 차이점

#### (1) 부동산 특성

샘 :D  
↓  
기능적 감가는 부동산의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치손실로서 개별 부동산의 특성에 따라 다르게 나타나므로 개별성과 관련된다.  
경제적 감가는 인근지역과의 관계에서 발생하므로 부동산의 지역성 및 고정성과 관련이 있다.

기능적 요인 : 개별성과 관련 있음  
경제적 요인 : 지역성과 관련 있음

#### (2) 치유 가능성 및 감가대상

샘 :D  
↓  
기능적 감가는 투입비용과 효용과의 관계에 의해 치유가능\*치유불가능이 모두 나타나며, 대부분 건물에 귀속되는 경향이 있다. 그러나 경제적 감가는 인근 주위환경에 의한 영향으로서 항상 치유불가능이며, 건물뿐 아니라 토지에도 배분된다.

기능적 감가 : 치유가능성 - 치유 가능, 불가능 모두 있음 / 감가대상 - 건물만 대상  
경제적 감가 : 치유가능성 - 불가능만 있음 / 감가대상 - 토지와 건물 모두 대상

#### (3) 가격제원칙의 적용상 차이

샘 :D  
↓  
기능적 감가는 내부 측면의 균형의 원칙, 수익체증체감의 원칙, 기여의 원칙 등과 관련된다. 그러나 경제적 감가는 외부 측면의 적합의 원칙, 외부성의 원칙 등과 관련된다.

기능적 감가 : 내부적 측면의 가격제원칙이 관련있는데 특히 주인공인 **균형의 원칙**(반드시 기재), 그리고 내부적 측면의 원칙을 모두 적어도 됨  
경제적 감가 : 적합의 원칙

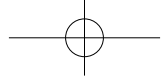
### 3. 양자의 관계(유기적\*복합적 관계)

샘 :D  
↓  
기능적 감가와 경제적 감가는 개념상으로 명확히 구분될 수 있으나 현실적으로는 상호 유기적\*복합적 관계를 갖고 나타나므로 이에 대한 주의가 요구된다. 또한 기능적 감가와 경제적 감가는 서로를 가속화시키는 점에도 유의해야 한다.

이론적으로는 기능적, 경제적 감가가 엄밀하게 별개의 것으로 구분되는 것처럼 보이나 실제로는 기능적감가와 경제적감가는 매우 **긴밀하게 얽혀있다**.

## V. 결(분석시 유의사항)

분해법 적용시 ① 건물의 재조달원가를 대체비용으로 구하는 경우 기능적 감가는 이미 반영되어 있다는 점 ② 어떤 경제가치의 하락요인이 어떤 감가요인에 의해서 발생하는지 또한 각 감가요인의 상호복합작용에 의한 것인지에 대해 면밀히 고찰해야 하는 점 ③ 이중감가의 오류를 범하지 않는 것 등에 유의해야 한다.



윤강사문제 2. 건물의 치유불가능한 기능적 감가의 개념과 사례를 기술하고,  
이 경우 감정평가시 고려해야 할 사항에 대하여 설명하시오. (10점)

## I. 개념

### 1. 기능적 감가요인의 의의

건물의 기능적 효용이 변화함으로써 발생하는 가치의 손실로서, 기술 진보, 디자인이나 시대적 감각의 변화, 새로운 원자재의 개발, 설계불량, 설비과잉\* 부족, 건물과 부지의 부적합, 형식의 구식화, 능률의 저하 등으로 발생한다.

### 2. 치유불가능한 개념

치유가능성은 물리적\*경제적\*법률적인 관점에서 그 치유가 가능한지를 판단한다.  
치유불가능이란 ① 물리적\*법률적으로 그 치유가 허용되지 않거나 ② 경제적인 측면에서 치유로 인한 가치증분이 투입비용을 능가하지 못하거나 다른 항목의 가치하락방지분이 치유에 투입된 비용을 상회하지 못하는 경우를 말한다.

## II. 사례

### 1. 결핍 또는 부적절로 인한 경우

ex) 규모 대비 엘/베 4대 필요한데 2대 밖에 없다. 그로인한 임대료 손실

### 2. 과잉으로 인한 경우

ex) 엘/베가 4대면 충분한데 7대가 있다. 3대가 과잉

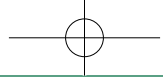
## III. 감정평가시 고려사항

### 1. 결핍으로 인한 기능적 감가상각액 추계시

(치-신)에 대해 설명하면 됨. '치'는 뭐고 '신'은 뭐다.라고 서술하면 됨.

### 2. 과잉으로 인한 기능적 감가상각액 추계시

(기-발)+(치)에 대해 설명하면 됨. why 신축시 비용은 고려하지 않는지에 대해 설명해주면 됨.



# 제11장

# 수익방식



최고최선 감정평가이론 필기노트

## 기출문제 1. 수익환원법에 있어서 아래 물음에 답하라. (75.공.50점)

- (1) 순수익의 의의와 구하는 방법은?
- (2) 환원이율의 의의를 말하고 기대이율과의 차이점에 대하여 설명하라.
- (3) 수익환원법에 있어서 예측의 원칙이 적용하는 이유를 설명하라.
- (4) 건물잔여법이 건물투자액의 과대 또는 과소를 검토하는데 **유익한 이유**를 설명하라.

내용 자체가 중요한건 아님(출제확률 극히 희박)

(투자액, 원가법에 의한 적산가액)

$$\text{부동산 전체 NOI} - \text{토지귀속NOI} = \text{건물귀속NOI} \div \text{건물R} = \text{건물V} \quad \text{건물C}$$

$110 > 100 \rightarrow \text{과소투자}$  100의 비용을 들여서 가치가 110이 나옴  
 $90 < 100 \rightarrow \text{과대투자}$  100의 비용을 들여서 90밖에 가치가 안나옴

건물잔여법에 의한 수익가치를 건물에 대한 투자액 또는 건물의 적산가액과 대소관계를 비교하면 이 건물의 과대\*과소 투자여부를 판단할 수가 있다.

### 1. 목적

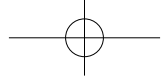
### 2. 전제기간

### 3. 종별 차이

### 4. 종류

### 5. 최유효이용 전제여부

|               | 환원이율          | 기대이율 (이론상 적산법을 전제) |
|---------------|---------------|--------------------|
| 1. 목적         | 수익가치를 구하는 것   | 임료를 구하는 것(적산법)     |
| 2. 전제기간       | 전 내용연수        | 임대차 기간             |
| 3. 종별 차이      | 차이 O          | 차이 X               |
| 4. 종류         | 상각전/후, 세공제전/후 | 항상 상각후, 세공제전       |
| 5. 최유효이용 전제여부 | 최유 전제         | 계약감가를 고려           |



출처 : 안정근 교수님 책

## 기출문제 6. 부동산감정평가의 수익환원에 관하여 다음 사항을 논술하시오. (3회.40점)

- (1) 자본환원이론의 발달과정
- (2) 수익가격과 가격원칙과의 관계
- (3) 자본환원이론의 구조이론 **출제확률없음** 과거에는 감칙에 환원이율 산정규정이 있었는데, 지금은 없음
- (4) 동태적 부동산 시장에서의 자본환원이율의 결정방법을 논하고 감정평가의 규칙에서 정한 기준에 관한 언급

### I. 서

### II. 물음#1 "연도를 외우려고 애쓸필요는 없고, 4단계로 구분해서 수익환원법의 발달과정을 정리할 수 있구나. 키워드 정도로 기억하자."

#### 1. 1900년대 초기까지

**화폐의 시간가치, 복리연금현가표** 이런것들이 연구되고 만들어지던 시대  
/ 가치의 정의가 확립됨 (**가치는 장래 편익의 현재합**)

#### 2. 1900년대 초기에서 1959년 이전까지

주로 토지와 건물의 결합으로 봤기 때문에, 환원이율도 토지환원율 건물환원율을 사용함.  
즉 **물리적 측면**을 중시했다.  
(반대로 말하면, 부동산을 **아직 금융적으로 바라보지 못했다.**)

#### 3. 1959년에서 1970년대 중반까지

부동산을 금융적인 관점으로 바라보게 되었고,  
부동산을 토지와 건물이 아닌 **지분**과 **부채**로 바라보게 되었다.  
**저당대부를 고려**해서 환원이율을 구하게 되었다.

#### 4. 1970년대 중반부터 현재까지

**DCF법**이 연구되고 도입되고 있다.

### III. 물음#2

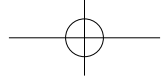
#### 1. 최유효이용의 원칙

#### 2. 예측\*변동의 원칙

#### 3. 대체의 원칙

#### 4. 수익배분의 원칙





옛날에 나온 문제이긴 하지만 꽤 중요한 문제, 수익환원법에 대해 전반적으로 다뤄주고 있는 문제! 수익방식 문제의 클래식 문제임!

## 기출문제 8. 최근 상업용 부동산의 가치평가에서 수익방식의 적용이 중시되고 있는 바 수익방식에 대한 다음 사항을 설명하시오. (13회.40점)

- (1) 수익방식의 성립근거와 유용성
- (2) 환원이율과 할인율의 차이점 및 양자의 관계
- (3) 할인현금수지분석법의 적용시 재매도가격의 개념 및 구체적 산정방법
- (4) 수익방식을 적용하기 위한 조사자료 항목을 열거하고 우리나라에서의 수익방식 적용의 문제점

### I. 서

수익방식은 대체의 원칙과 수익성의 사고방식에 근거한 평가방식이다. (소설문#1)  
수익방식은 순수익을 환원율로 환원하는 직접환원법과 현금흐름을 할인율로 할인하여 수익가치를 구하는 할인현금수지분석법으로 구분된다. 최근에는 할인현금수지분석법의 이론적 타당성과 실무의 정확성이 인정되어 사회적으로 그 활용이 강하게 요청된다. (소설문#2)  
그러나 할인현금수지분석법을 통해 정확한 부동산의 가치를 구하기 위해서는 기간말 재매도가치의 정확한 산출이 필수적이다. 상대적으로 정확한 예측이 가능한 보유기간내 현금흐름에 비해 기간말 재매도가치는 그 금액이 클 뿐만 아니라 기준시점도 보유기간말이라는 점에서 정확한 판정이 어려운 문제가 있다. (소설문#3)  
이러한 어려움은 수익방식을 적용하기 위한 자료수집이 어렵다는 점에서 더욱 가중되는 바, 이하 관련내용을 설명한다. (소설문#4)

### II. 물음#1

#### 1. 수익방식의 의의

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 수익환원법과 필요제경비를 감안하여 임료를 구하는 수익분석법이 있다.

#### 2. 수익방식의 성립근거

##### (1) 수익성의 사고방식

소득을 많이 창출하는 부동산일수록 가치는 크고, 그렇지 못한 부동산일수록 가치는 작아진다는 것에 근거한다.

##### (2) 예측과 대체의 원칙

장래기대이익의 현재가치로서 부동산의 가격을 파악하며, 대체부동산의 수익을 감안하여 가격이 결정되므로 예측의 원칙과 대체의 원칙에 근거한다.

##### (3) 이론적 근거(신고전학파) “기본서에 한계효용학과 내용이 적혀있는데, 이것을 신고전학과 내용으로 수정하자.”

수요, 공급 작용에서 재화와 가치를 파악한 신고전학파의 수요공급이론에 근거를 둔다.

#### 3. 수익방식의 유용성

- ① 수익성에 따른 수요자측면의 가격으로 이론적이며 가격의 본질에도 부합한다.
- ② 수익이 발생하는 모든 부동산 평가에 적용된다.
- ③ 임대용 부동산의 평가에 유용하다.
- ④ 평가사의 주관이 배제된다.
- ⑤ 오늘날 가치추계, 비가치추계에 있어 강한 현실적인 필요성이 요구되는 측면에서 유용성이 있다.

### III. 물음#2

#### 1. 환원이율과 할인율의 의의

- 환원율 : 순수익을 기준시점의 경제적 가치로 환산하기 위하여 적용하는 적절한 율을 말한다.
- 할인율 : 미래의 현금흐름을 현재가치로 환산하기 위하여 적용하는 수익률로 투자자가 어떤 투자안에 투자를 하기 위한 최소한의 요구수익률이다.

#### 2. 환원이율과 할인율의 차이점

##### (1) 적용기간

- 환원율 : 복기에 적용
- 할인율 : 단기에 적용

##### (2) 자본회수율의 반영여부

- 환원율 : 회수율 포함
- 할인율 : 회수율 미포함

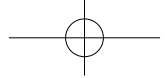
##### (3) 성격

- 환원율 : 소득률의 성격
  - 할인율 : 수익률의 성격
- “소득률과 수익률의 차이는 자본회수율이 포함되어있냐 없냐의 차이일뿐”

#### 3. 양자의 관계

$$\text{환원율} = \text{할인율} + \text{회수율}$$

자본회수율이 0 이라고 한다면 환원율과 할인율 양자가 일치하는 관계가 있는데, 언제 자본회수율이 0이 되냐면 기간말 가치변동이 없다면 자본회수율이 0이 된다.



## IV. 물음#3

### 1. 할인현금수지분석법(DCF)의 의의 및 배경

- ① DCF 분석법이란 장래 매기간 기대되는 현금수지를 현재가치로 환원하여 대상부동산의 시장가치를 구하거나 투자 의사결정에 활용되는 기법이다. 현금수지란 부동산 투자로 인한 현금유입과 현금유출을 일컫는 말이지만, 통상적으로 그 차이를 지칭하는 의미로 사용된다.
- ② 이는 안정화된 대표적 순수익으로 자본환원하는 직접환원법의 부정확성 및 세금효과를 간과하는 저당지분환원법을 비판하면서 Wendt에 의해 제창되었다.

### 2. 재매도가격의 개념

일정기간동안 대상부동산을 보유한 후 이를 매도한 경우 이 매도가격을 말한다.

### 3. 재매도가격의 구체적 산정방법

#### (1) 내부추계법

(※ 의의 : 기간 말이나 기간 말 다음 해의 순영업소득(NOI)을 적절한 자본환원율로 할인하여 재매도가격을 추계하는 방법)

$NOI_{n+1} / \text{기출R}$  기간말 재매도가격을 구하는 그 근거가 내부흐름에서 나왔기 때문에 내부추계법이라고 하는 것임

#### (2) 외부추계법

(※ 의의 : 과거의 가치의 변화나 각종 변수와 가치와의 관계 등을 고려하여 기간말 대상 부동산의 가치를 추계하는 방법)

기초 부동산 V 이러한 경제 데이터들은 본건 부동산 외부에 있는 경제 데이터를 불러와서 적용하기 때문에 경제변수 고려하여 과거 부동산 가격 변동 추세를 고려

## V. 물음#4

### 1. 수익방식을 적용하기 위한 조사자료 항목 “수익자료, 비용자료 열거하면 됨”

수익방식의 적절성은 순수익, 환원율, 환원방법의 적정성에 의해 결정되는 바, 순수익의 추정을 위한 대상부동산의 정상적인 상태에서의 3년 이상의 수익실적, 유사부동산의 수익자료 등과 운영경비 산정을 위한 소멸성보험료, 공공금, 관리 및 수선비 등의 비용자료가 필요하다. 환원율, 할인율을 추정하는데 필요한 자료는 자본수익률, 기대수익률, 요구수익률과 조소득승수, 정기예금이자율 등이 있다.

#### 암기(살아있는 논점)

### 2. 우리나라에서의 수익방식 적용의 문제점

#### (1) 부동산 시장의 구조적 불안정성 “우리나라는 정부의 정책 개입이 너무 많기 때문에 시장을 왜곡시킨다.”

우리나라는 지난 경제개발과정에서 부동산산업이 개발분야가 아닌 투기분야로 전락하였고 사회문제까지 확산되었다. 그러나 이를 억제하기 위한 각종 부동산 정책도 그 일관성이 없는 등 부동산시장의 구조적 불안정성하여 예상되는 장래 순수익과 적절한 환원율 파악이 어려운 바 수익방식의 적용이 어렵다.

#### (2) 수익환원율에 대한 이해부족

우리나라 부동산 감정평가에서 그동안 수익환원율의 중요성은 계속 인식하면서도 여러 가지 제반 여건의 미성숙으로 활용의 빈도가 그리 많지 않았다. 그리하여 평가업계 및 관계기관 또한 이 방법에 대한 기초연구 구마져 깊게 되지 않았고 아직 이해의 정도가 미흡한 실정이다.

#### (3) 수익자료의 미비

우리나라는 자가상승을 노려 임대수익보다는 매도를 통한 자본이득을 목적으로 한 투자관행이 널리 퍼져 있다. 이에 따라 임대차계약보다는 우리나라 고유의 전세제도가 발달하여 있는 등 순수익 산정에 필요한 수익자료가 비공개되어 자료수집에 어려움이 있다.

#### (4) 환원이율 산정의 어려움 “감치(관련 규정)에서 환원이율을 어떻게 구하라는 규정이 없기 때문에 자유로운 환원이율 산정방법을 인정할 수도 있지만 한편으로는 평가상 혼란을 초래하기도 한다.”

환원율은 대체 투자대상인 주식, 국, 공채, 예금등의 금융자산과 수익성에 관하여 대체\*경쟁관계가 성립한다. 그러므로 환원율은 금융시장에서의 이자율과 밀접한 관련성을 갖는다. 그러나 우리나라의 경우 그동안 관치금융 및 금리정책의 빈번한 변동으로 적절한 환원율 산정에 어려움이 많다.

#### (5) 평가 방법상 어려움 “우리나라의 평가 관행은 개별평가 원칙이다. (토지는 공시지가기준법, 건물은 원가법으로 구하여 합쳐서 평가) 이런 개별평가 원칙 때문에 수익방식 적용이 더 어렵다.”

부동산가격공시법과 감치 등 관련규정에서 토지의 평가는 표준지공시지가를 기준으로 평가하도록 규정하고 있고, 토지와 건물을 개별적으로 평가하는 방식을 원칙으로 규정해 놓는 등 수익방식을 적용할 수 있는 경우를 제한적으로 규정하고 있다.

#### (6) 수익가격과 비준가격의 괴리(시산가격 조정의 어려움) “지가고 현상으로 수익가격과 비준가격의 괴리가 발생할 수 있다.”

우리나라 부동산 시장과 같이 부동산 가격의 변동이 매우 심하고 투기성향이 강한 불안정한 상태에서는 비용성 측면에서 접근한 적산가액, 시장성측면에서 접근한 비준가액, 수익성측면에서 접근한 수익가액간의 격심한 괴리가 발생하므로 3방식에 의한 시산가액조정 작업도 어려움이 있다.

## VI. 결

## 기출문제 9. 부동산의 가치는 여러 가지 요인에 의해 영향을 받기 때문에 감정평가사는 대상부동산의 개별적 특성뿐만 아니라 정부의 정책과 부동산시장변화에 대해서도 이해할 필요가 있는바, 다음 물음에 답하시오. (22회.40점)

(2) 최근 수익형 부동산에 대한 관심이 확산되고 있는데 수익형 부동산의 **특징**과 그 가격형성 원리에 대해 설명하시오. (15점)

(3) **수익형 부동산의 평가방법**에 대해 설명하시오. (10점)

운영이득 + 자본이득

※ 운영이득의 비중이 큰 부동산 = 수익형 부동산(매달 월세 수익이 발생한다.)

### I. 서

최근 수익형 부동산에 대한 투자가 확산되고 있다. 수익형 부동산은 임대수익을 중시하며 공간시장에서 임대료가 결정되고 자산시장에서 환원이율이 결정되어 가치가 결정되는 특징이 있다. 따라서 감정평가3방법으로 수익형 부동산 평가시 이러한 특징 및 가치형성원리를 고려할 필요가 있다.

### III. 설문#2

#### 1. 의의 및 배경

운영이득 창출을 주목적으로 하는 부동산을 말하며 이에 대표적인 상가, 오피스, 원룸, 도시형 생활주택, 오피스텔 등이 있다. 최근 인구감소와 주택보급률의 증가, 경기침체, 베이비부머 세대의 은퇴와 맞물려 새로운 투자처로 각광받고 있다.

#### 2. 특징

##### (1) 운영이득 중시

지가상승을 통한 자본이득을 기대하기 어려워지자 최근에 수익형 부동산에 대한 투자는 운영이득을 중시하는 특징이 있다.

##### (2) 주거용 부동산도 포함

종래에 주거용 부동산은 비수익성 부동산으로 분류되는 것이 일반적이었으나 최근에 1\*2인 가구의 증가, 이혼율의 증가 등으로 소형 주택에 대한 수요가 증가하여 원룸, 고시텔, 도시형 생활주택 등이 수익형 주거용 부동산으로 중요한 비중을 차지하게 되었다.

##### (3) 임대차관리의 중요성

“임대차 관리의 양부에 따라 부동산에서 얻어지는 순수익의 크기가 달라질 수 있다.”

동일한 규모와 위치를 가진 수익형 부동산이라도 임차인 혼합, 관리상태 양부 등에 따라 수익창출 능력이 달라진다.

##### (4) 가치상각이 빠른 점

많은 수익형 부동산은 높은 용적률에 낮은 전용률을 가지고 있어 대지지분이 적은 특징이 있다. 따라서 부동산의 가치구성 중 건물의 비중이 커서 감가상각이 빠르게 진행되는 특징이 있다. 이는 수익형 부동산의 투자위험으로 작용한다.

### 3. 가격형성원리

#### (1) 개요

수익형 부동산도 기본적으로 일반 부동산과 같이 지역적 차원의 가격수준이 개별부동산 차원의 구체적 가격으로 수렴하는 원리를 가지고 있다. 그러나 수익형 부동산은 투자대안으로서 다루어 진다는 점에서 <수익가치형성원리>를 중점적으로 설명한다.

#### (2) 공간시장에서 임대료의 결정

공간시장이란 토지 또는 건물과 같은 부동산 그 자체를 사용하기 위한 시장을 말한다.

수익형 부동산을 사용하고자 하는 수요자가 주어진 공간공급량을 두고 경쟁하는 과정에서 임대료가 결정된다.

#### (3) 자산시장에서 환원이율의 결정

자산시장이란 부동산과 관련된 자산의 현금흐름과 관련된 시장이다. 자산시장은 부동산의 환원이율이 결정되는 시장으로 자본시장에서 증권과 채권과 같은 유형의 자본자산들과 경쟁관계를 형성하며 결정된다.

#### (4) 가격의 결정

부동산의 (수익)가치는 기본적으로 <임대료/환원이율>으로 결정된다.

따라서 공간시장과 자산시장의 변화는 부동산가치의 변화를 초래한다.

예를 들어 만약 공간시장에 초과수요가 있다면 임대료는 상승하여 부동산가치는 상승할 것이다.

### IV. 설문#3

#### 1. 개요

상기 가치형성원리에서 보듯이 수익형 부동산의 가치평가는 원칙적으로 수익환원법이 주된 방법이 된다. 다만 거래가 활발한 경우에는 거래사례비교법이 유효할 것이고, 보험가치나 과세가치를 구하는 경우에는 원가법이 적절할 수 있다.

#### 2. 수익환원법

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다. 수익형 부동산이 창출하는 수익을 적절한 환원이율로 환원하여 가치를 구하게 된다. 이 방식은 가치본질에 부합하나 환원이율의 파악이 어렵다는 특징이 있다.

#### 3. 거래사례비교법 “거래사례가 빈번한 경우에는 거래사례비교법도 유용한 평가방법이 될 수도 있다.”

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다. 본건과 유사거래사례를 수집하여 시점수정, 지역요인, 개별요인 비교 등을 거쳐 가치를 구하게 된다. 이 방식은 간편하고 실증적이나 유사거래사례 수집과 비교과정이 어렵다는 특징이 있다.

#### 4. 원가법 “이론적으로 원가법으로도 평가할 수 있지만, 현실의 거래관행에 부합하지 않아 설득력이 떨어지는 부분이 있다.”

대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

토지와 건물의 가치를 별도로 구하여 합산하고 이에 감가수정을 하여 가치를 구한다.

이 방식은 객관적인 장점이 있으나 시장거래관행에 부합하지 않고 일체적 효용을 반영하지 못한다는 단점이 있다.

## 기출문제 10. 최근 수익성 부동산의 임대차시장에서는 보증부월세가 주된 임대차 계약형태로 자리를 잡고 있다. 이 수익성 부동산을 수익환원법으로 평가하고자 할 때, 다음 사항에 대하여 답하시오. (23회.30점)

- (1) 이 수익성 부동산의 평가절차에 대해서 설명하시오. (10점)
- (2) 보증금의 처리 방법과 문제점에 대해서 논하시오. (20점)

### I. 서

최근 베이비붐세대의 은퇴, 지가하락, 저금리조 등으로 인해 수익형부동산에 대한 사회적 관심이 높다. 수익성 부동산의 평가시 보증금을 어떤 성격의 자금으로 보느냐에 따라 그 운용이익과 수익가액이 달라지므로 그 처리방법에 대한 검토가 필요하다. 그러나 현실적으로 이에 대한 확립된 이론이나 규정내용이 없어 평가의 기준이 미비한 문제점이 존재한다.

### II. 문#1(감칙 제8조)

①번 방법과 ②번 방법 중 뺄이 추천하는 방법은? ①번 방법!  
Why? ①이 평가 절차라는 것은 명백하기때문에 더 안전!!

① “평가절차 ‘기초대자자평평’인데 10점 분량이기 때문에

4개 정도의 목차를 잡아 적절하게 목차를 합쳐서 서술할 필요 있다.”

“이렇게 기재 안하고 이 문제의 문맥에  
또는 출제의도에 부합하는 목차를 쓴다면?”

#### 1. 기초절차

#### 2. 자료수집 및 정리

#### 3. 가치형성요인 분석

#### 4. 평가방법의 적용 및 최종가치결정

1. 순수의 또는 미래의 현금흐름을 산정
2. 환원이율 구하기
3. 1번과 2번을 이용한 수익가치(V)를 구하기

핵심

### 2. 문제점

#### (1) 운용이율의 결정

##### ① 문제의 소재

보증금의 성격을 어떻게 상정하는지에 따라 운용이율이 달라지고 이에 따라 운용이익과 수익가액이 달라지므로 문제가 된다.

##### ② 대상부동산의 사업자금에 총당한다는 시각

보증금을 은행의 대출금과 같이 차입으로 보아 이것을 부동산경영에 필요한 자금으로 사용한다는 관점이다. 따라서 보증금은 대출금리와 같은 이율로 운용되는 것으로 보게 된다. 그러나 이 방법은 대출금리는 차입자의 대출신분에 따라 차이가 발생한다는 점에서 문제가 있다.

##### ③ 금융상품 등 포트폴리오로 운용한다는 시각

여러 개의 자산에 분산투자하여 투자위험을 낮추는 것을 포트폴리오라고 한다. 소유자는 부동산과 금융상품에 분산투자한다고 전제하여 금융상품의 투자수익률을 보증금의 운용이율로 적용하는 방법이다. 그러나 이 방법은 투자금융상품의 성격 (원금보장형인지 위험추구형인지 등)에 따라 수익률이 달라지므로 문제가 있다.

##### ④ 원금보장형으로 운용한다는 시각

계약 만료시 임대인에게 반환할 보증금이 안전하다는 것을 분명히 하기 위해 국공채 등 원금보장형 상품을 구입하여 운용한다는 시각이다. 원금보장형 이율로서 국공채, 은행 정기예금 등을 적용하는 방법이다. 그러나 이 방법은 합리적인 투자자라면 최대수익을 추구한다는 투자행태에 부합하지 않는 문제점이 있다.

#### (2) 지역별\*용도별 운용이율 상이

임대사채조사사업에서도 보증금운용이율(실무상 전환율)을 조사하여 수집하고 있다. 이때 지역별\*용도별로 관행적으로 적용되는 운용이율이 상이한 바, 그 결정에 어려움이 있다.

#### (3) 신축건물과 노후건물의 차이

신축건물의 경우에는 본건 부동산에 대한 대출을 상환하는데 쓰이는 것으로 보는 것이 합리적이고, 반대로 노후건물의 경우에는 대출이 없거나 매우 적기 때문에 이러한 시각으로 보는 것이 아니라 다른 시각으로 운용하는 것이 맞겠다.”

신축건물의 경우 건축비용이나 은행대출금의 상황이 중요하므로 이러한 부담이 적은 노후건물에 비해서 보증금의 비중을 높이거나 심지어 순전히 전세로 임대차계약을 맺는 경향이 있다. 즉 부동산의 경과연수에 따라 보증금과 월세의 비중이 달라지므로 표준적인 보증금과 월세의 비율파악이 어렵다.

#### (4) 보증금의 성격 변화

과거 지가금동시에는 전세제도를 활용하여 투기자금으로 사용하였으므로 보증금의 비중이 매우 높고 그 성격이 부동산사업자금의 성격이었으나, 최근에 지가가 안정 또는 하락하는 시기에는 지가상승을 기대하기 어렵고 또 저금리조로 보증금 운용이익이 낮은바 보증금의 비중이 매우 축소되어 월세미지급에 대비하기 위한 담보수단으로 점차 변화하고 있어 이러한 성격변화를 감성평가시 고려해야 한다.

플러스 알파  
(뺄이 쓰신 내용)

### III. 문#2 “중요한 얘기 아니고, 다시는 시험에 나오지 않는다.”

#### 1. 보증금의 처리방법

##### (1) 운용익만 계상하는 방법

보증금은 만기에 반환하기 때문에 그 운용익만 계상하는 방법이다.

- ① 직접환원법의 경우 장래 발생할 것으로 예측되는 운용익이나 장기에 걸친 운용익을 표준화한 운용익을 총수익에 계상한다.
- ② DCF법의 경우 각기에 발생할 것으로 예측되는 운용익을 당해 발생기에 계상한다.

##### (2) 전액을 계상하는 방법

보증금 전액을 수수시에 수입 또는 지출로서 계상하는 방법이다.

DCF법에서 경우 보증금 등이 입금되는 시기에 당해 입금액을 총수익으로 계상하고, 지급되는 시기에 지급액을 총비용으로 계상한다.

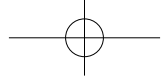
따라서 매기 보증금 운용이익이 계상되지는 않으나

<보증금 유입시의 현금유입의 현재액과 보증금 반환시의 현금유출의 현재액의 차이>가 결국 보증금을 할인율로 운용한 것과 동등한 결과를 발생시킨다.

### IV. 결

평가법인의 평가전례는 가격자료 중심적이어서 임료자료는 매우 부족한 실정이다.

반대로 중개법인 등의 경우 임대차 관련 정보는 풍부하나 전문가에 의해 보정된 합리적 가격자료는 부족하다. 따라서 수익성부동산의 보다 정확한 가치판정을 위하여 관련 업체(중개업체 등)와 데이터베이스를 공유하는 방안을 모색할 필요성이 있다.



## 기출문제 3. 수익환원법을 적용함에 있어서 순수환원이율에 추가되는 투자위험도의 유형과 반영방법에 대하여 설명하시오. (10회.10점)

### I. 수익환원법과 환원율의 개념

#### 1. 수익환원법의 의의

수익환원법이란 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

#### 2. 환원율의 중요성과 구조

환원이율이란 대상 부동산이 장래 산출할 것으로 기대되는 표준적\*객관적인 순수익과 그 부동산가격과의 비율을 말한다. 환원이율은 수익환원법에서 대상부동산의 수익성과 위험성을 나타내며 가치를 본질적으로 결정하는 요소이다. 환원이율은 이론적으로 순수한 시간에 대한 가치인 무위험률과 부동산의 특성으로 인한 위험률의 합으로 구해진다.

### II. 순수환원율에 추가되는 투자위험도의 유형

- ① 부동산에서 발생하는 수익의 불확실성,
- ② 환금성이 낮아 처분의 어려움,
- ③ 물리적 자산으로서 관리의 어려움 등이 환원이율의 상승요인으로 반영된다. 반면에
- ④ 타 재산에 비해 도난, 멸실 등의 위험이 적은 자금의 안전성은 환원이율의 하락요인으로 반영된다.

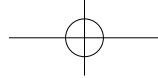
### III. 반영방법

#### 1. 비체계적인 방법

단기의 자본회수기간을 적용하거나, 현재가치 계산에 위험할증률을 더하는 방법, 편익과 비용에 일정 비율을 빼거나 더하는 방법 등이 있다.

#### 2. 체계적인 방법

위험에 대한 확률분포를 분석하는 방법이 있고, 감응도 분석을 행하거나 게임이론을 이용한 선택규칙의 적용 등의 방법이 있다.



## 기출문제 4. 자본회수율과 자본회수방법 (12회.10점)

### I. 자본회수율

소득접근법이란 장래기대되는 수익을 적절한 자본환원율로 환원하여 부동산의 시장가치를 구하는 방법이다. 자본환원율은 순수익을 가치로 변환시키는 비율로서 자본수익률과 자본회수율로 이루어진다. 자본회수율은 감가상각에 대한 대가로서 부동산을 전내용연수동안 보유하는 경우 기간말 건물가치가 '0'이 되므로 투자자본의 회수가 필요하다. 다만 부동산의 유형에 따라 적합한 자본회수방법이 다른바 이하에서 설명한다.

### II. 자본회수방법

#### 1. 전통적 자본회수방법

##### (1) 직선법

순영업소득은 매기간 감소하고, 회수액은 재투자되지 않고 대상부동산의 경제적 수명동안 적립한다고 가정한다. 매년 일정한 액수를 순영업소득에서 자본회수분으로 할당하고, 재투자자 없으므로 단리가 적용된다.

##### (2) 호스콜드법

매기간 순영업소득은 일정하고 자본회수액에 대한 재투자율은 투기율이 아니라 안전율 즉, 위험이 수반되지 않는 투자에 대한 수익율로 재투자된다고 가정한다. 기간말의 원리금합계와 건물가치와 동일하게 회수액을 할당한다.

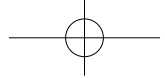
##### (3) 인우드법

매기간 순영업소득은 일정하고, 동종수익률( $r$ )로 재투자되며 회수액은 동종사업에 재투자됨을 가정한다. 매기간 건물소득에서 건물에 대한 자본소득을 제한 나머지를 동일한 수익률로 건물의 경제적 내용연수까지 복리로 적립하여 투자된 자본을 기간 말에 모두 회수하는 방법이다.

#### 2. 현대적 자본회수방법

자본환원방법에는

- ① 상각의 유,무에 따라 직접법과 다른 방법이 구별되고
- ② 상각부분에 이자가 발생하는가에 따라 직선법과 기타 방법이 구별되고
- ③ 상각부분에 대한 이자율 크기에 따라 연금법과 상환기금법이 구별되나, 결국 3방식은 위치 차이만 존재할 뿐 기본사고는 동일하다.



기출문제 7. 감정평가사 甲은 乙주식회사가 소유한 △△동 1번지 소재 업무용빌딩과 △△동 1-1번지  
나지상태의 토지에 대하여 재무보고목적의 감정평가를 진행하려 한다. 다음 물음에 답하시오. (16.감.30점)

2) 甲은 △△동 1번지 소재 업무용빌딩에 대하여 할인현금흐름분석법(discounted cash flow method)을 적용하려 한다.  
이 때 적용할 할인율(discount rate)과 최종환원율(terminal capitalization rate)을 설명하고, 업무용 부동산시장의 경기변동과 관련하여 양자의 관계를 설명하시오. (15점)

### Ⅲ. 물음#2

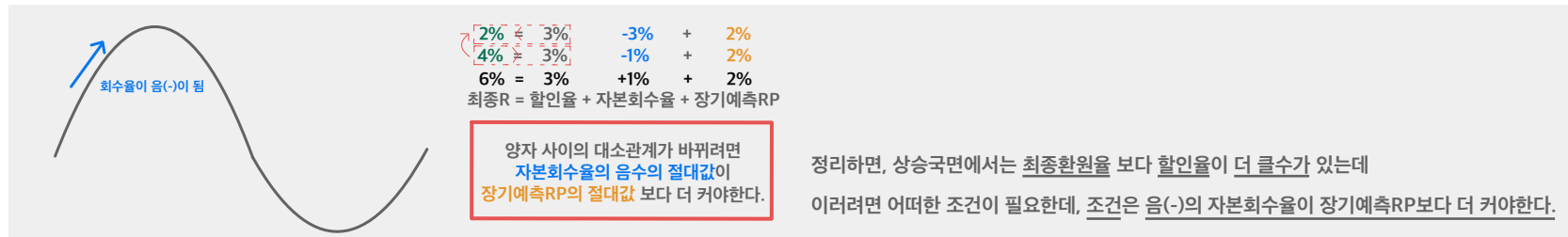
#### 1. 개념

- (1) 할인율
- (2) 최종환원율
- (3) 양자의 관계

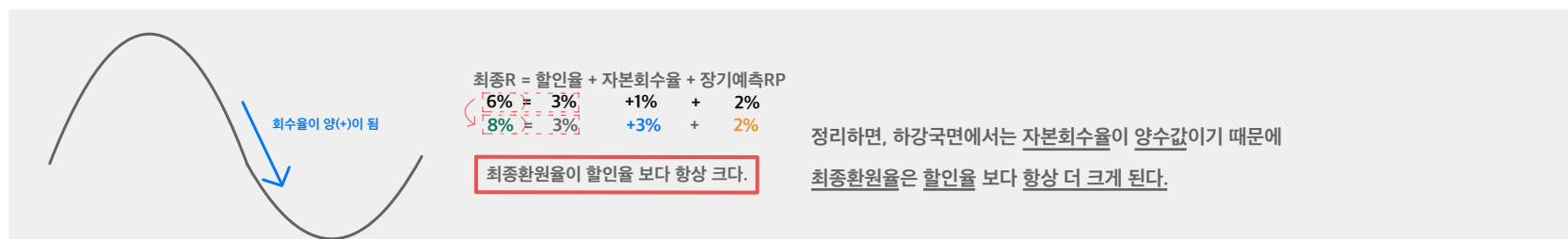
최종R = 할인율 + 자본회수율 + 장기예측RP

#### 2. 경기변동과 관련하여 양자의 관계

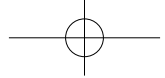
##### (1) 상승국면



##### (2) 하강국면







**윤강사문제 1. <감정평가실무기준>에 규정하고 있는 환원율과 할인율의 산정방법과 관련하여 다음 물음에 답하시오. (40점)**

- (1) 환원율과 할인율의 개념에 대해서 설명하고 양자의 차이점 및 관계에 대하여 설명하시오. (10점)  
(2) 직접환원법에 적용되는 환원이율을 구하는 방법에 대하여 설명하시오. (15점) (2), (3) 내용은 단순 암기로 바르는 문제라 출제확률은 희박한데, 학습용문제  
(3) 할인현금흐름분석법에 적용되는 할인율을 구하는 방법에 대하여 설명하시오. (10점)  
(4) 실무상 환원율 및 할인율 결정 시 유의사항에 대하여 설명하시오. (5점)

**I. 서**

**II. 설문#1**

**1. 개념**

**2. 환원이율과 할인율의 차이점**

(1) 적용기간

(2) 자본회수율의 반영여부

(3) 성격

**3. 양자의 관계**

**III. 설문#2**

**1. 의의**

**2. 환원이율 구하는 방법**

(1) 시장추출법

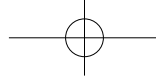
(2) 요소구성법

(3) 투자결합법

(4) 유효총수익승수법

(5) 시장에서 발표된 환원율





#### IV. 설문#3

##### 1. 의의

##### 2. 구하는 방법

##### (1) 투자자조사법

##### (2) 투자결합법

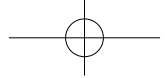
##### (3) 시장에서 발표된 할인율

#### V. 설문#4

##### 1. 자본시장과의 대체관계 고려

##### 2. 지역성\*개별성 고려

#### VI. 결



기출문제 1. 수익성 부동산의 가치는 할인된 현금수지(discounted cash flow)와 순운영소득(net operating income)을 이용하여 구할 수 있고, 이 가치들은 대부기관의 담보가치 결정 기준이 된다. 다음 물음에 답하시오. (14회 20점)

- (1) 두 평가방법으로 구한 부동산의 담보가치를 비교하여 설명하시오. **비문** → 두 가지 자본환원방법을 비교하여 설명하라.  
(2) 담보가치의 결정에서 고려해야 할 사항들에 대하여 설명하시오.

| 과정을 설명하라는 말임 |         |
|--------------|---------|
| ① DCF        | ② 직접환원법 |
| 과정           | 과정      |
| 10억          | 10억     |

Q. 양자의 차이가 있지 않을까요? 오해하고 있는 것! 일본기준에 정확하게 언급되어 있음!

“두 방법 모두 동일한 수익가치를 지향한다.” (다만 수익가치에 접근하는 과정이 다를뿐!)

Q. 그런데 왜 DCF법이 직접환원법 보다 더 우수한 평가방법으로 인정을 받나요? DCF법은 설명력이 우수하기 때문!

## I. 서

## II. 물음#1

### 1. 개요

#### (1) 담보가치의 의의

금융기관 등이 대출에 대한 담보취득을 목적으로 담보대상물건의 상태나 사실관계를 조사·확인하여 담보대상물건의 경제적 가치를 가액으로 표시한 것을 의미한다.

#### (2) 소득접근법으로 부동산의 담보가치를 구하는 방법

미래수익을 예측하여 수익의 크기에 근거해서 담보가치를 구하면 됨.

## 2. 담보가치의 비교

### (1) 유사점

둘 다 모두 수익성에 근거해서 담보가치를 구한다.  
수익성이 높은 부동산이 더 높은 가치를 가지게 된다.

### (2) 차이점

#### ① 산정방식의 차이

DCF : 복귀의 현금흐름을 현가합을 해서 가치를 구한다.  
직접환원법 : 안정화된 순수익을 자본환원해서 환원이율로 환원해서 가치를 구한다.

#### ② 저당조건과 세금효과의 고려여부

DCF법 : DS나 세금까지 고려한다. ← “이것들을 고려하는지 고려하지 않는지에 대한 차이점이 존재한다.라는 내용 적으면 됨!”  
직접환원법 : NOI법이기 때문에 DS와 세금까지 가기 전임

## III. 물음#2 기존내용대체

### 1. 채권회수안전성

담보가치를 고려할 때 당연히 채권회수의 안정성을 고려해서 보수적으로 평가해야된다.

### 2. 단기처분전제

담보가치라고 하는 것은 출품기간의 합리성을 전제하는게 아닌 단기처분을 전제한다.

### 3. 금융기관과 협약준수

담보가치는 금융기관과의 협약이 중요하기 때문에 준수해야된다.

### 4. 담보적격성 판단

담보가치를 평가할 때는 내가 평가하는 대상의 담보적격성도 같이 판단이 이루어져야한다.  
ex) 학교, 병원 등 관련 법률에 의해 담보취급이 아예 안되는 물건들이 있고, 하천이나 도로 등 담보가치가 아예 없는 물건도 있다.

## IV. 결

18회 때 나오고 안 나왔기 때문에 나올 때가 된 문제이지만 나온다고 해도 10점 약술문제를 벗어나지 않을 것 같다!

## 기출문제 2. 동적 DCF(dynamic discounted cash flow)분석과 정적 DCF(static discounted cash flow)분석법의 비교 (18회 10점)

### I. 의의

#### 1. 정적DCF의 의의

미래현금흐름을 할인율로 **현재가치**에 기간말 **재매도가치** 복귀액의 **현재가치**를 합하여 대상 부동산의 **투자가치**나 **시장가치**를 **평가**하는 기법이다.

#### 2. 동적DCF의 의의

할인현금수지분석법의 일종으로,  
미래환경의 **변동성**을 **변수**로 감안하여  
**투자**를 **결정**하거나 **가치평가**를 하는 방법이다.

### II. 양자의 공통점

보유기간 동안의 현금흐름 예측과 기간말의 복귀액 또는 재매도가치  
이 2가지를 예측해서 이것들의 현재가치로 부동산가치를 구하는 로직은 동일하다.  
그리고 환원율이 아니라 할인율을 이용해서 미래현금흐름을 현재가치를 한다는 것도 동일하다.  
기간말 재매도가치를 구해야하기 때문에 자본회수율을 고려하지 않는다는 것도 동일하다.

### III. 양자의 차이점

#### 1. 다양한 시나리오 반영가능

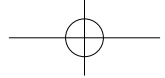
동적 DCF법 : **여러가지 시나리오**에 근거해서 여러가지 경우의 수의 수익가치를 구해보기  
때문에 수천수만가지의 결과를 얻을 수 있어 다양한 시나리오를 반영할 수 있다.

#### 2. 할인율의 산정가능 윤동근 평가사님 논문내용

동적DCF법은 **할인율 자체도 구할 수 있는** 평가방법이다.

#### 3. 확률분포로 결과치 제시

그러한 결과치가 **확률분포**로 제시가 된다.  
따라서 동적DCF법이 우리 시장가치의 개념정의인  
**최빈치개념**에 가장 부합한 평가방법이라는 것도 알 수 있다.



## 윤강사문제 1. DCF법에서 보유기간을 설정하는 이유와 보유기간 설정시 유의사항을 설명하라. (10점)

### I. 개요

DCF법이란 장래 매기간 기대되는 현금수지를 현재가치로 환원하여 대상부동산의 시장가치를 구하거나 투자액과 비교하여 투자의사결정에 활용되는 기법이다. DCF법에서는 보유기간을 명시한 후 소득흐름과 복귀액을 할인하여 합산하므로 보유기간에 대한 이해가 중요하다.

### II. 보유기간을 설정하는 이유

“현실의 투자자들의 투자 행태에 부합하기 때문이다.  
부동산 투자자들은 전형적인 보유기간동안 보유를 하다가 그 보유기간 후에 매각하는게 일반적인 행태이다.”

전형적인 투자자는 부동산의 전 시산가액기간 동안 부동산을 보유하는 것이 아니라 일정기간 보유 후 매도하는 것이 일반적이다. 따라서 DCF법의 적용시에도 이러한 투자자의 행태를 반영하기 위해 보유기간을 설정하는 것이 필요하다.

### III. 유의사항

#### 1. 정확도가 높은 예측기간일 것

“우리가 현금흐름을 예측해야되기 때문에 현금흐름을 가급적 또는 비교적 정확하게 예측할 수 있는 기간까지만 설정하는 것이 맞기 때문에 정확도가 높은 예측기간이어야 한다.”

보유기간은 매기 순수익 및 복귀가격에 대한 정도 높은 예측이 가능한 기간으로 결정해야 하며 전형적인 투자자가 상정하는 기간의 파악이 가능한 경우에는 그 기간을 표준으로 설정한다.

#### 2. 부동산 투자의 보유기간을 참고할 것

“시장의 전형적인 보유기간이나 투자관행을 참고해야한다.”

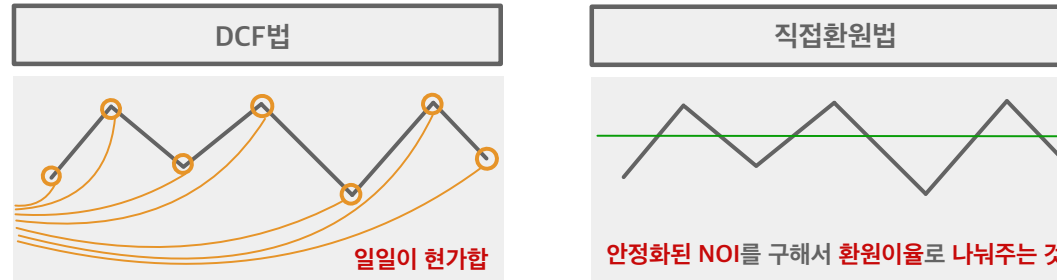
예를 들어 부동산투자회사의 경우 계획기간 후에 특정자산을 매각하는 경우가 많은데 당해 계획기간을 보유기간으로 하여 DCF법을 적용하는 것이 유용한 경우가 많다.

#### 3. 단위기간

“연 단위가 일반단위이지만 부동산이 안정화가 안 된 경우에는 분기단위나 월단위로도 가능하다.”

보유기간은 일반적으로 연간 단위로 파악되나 순수익의 변동이 큰 경우에는 월간 단위로 순수익을 파악하는 것이 바람직한 경우가 있다. 예를 들어 신축후 임대료(점유율)이 안정되지 않은 부동산은 월간 또는 분기별로 현금흐름을 파악하는 것이 유용하다.

## 윤강사문제 2. DCF법의 우수성을 직접환원법과 대조하여 설명하고 적용대상의 차이를 설명하라. (10점)



### I. 의의

- ① 직접환원법이란 환원이율을 소득률(Income rate)을 사용하는 방법으로, 한해를 기준으로 추계된 안정화된 순영업소득(NOI)을 자본환원율로 환원하는 방법이다.
- ② DCF법이란 여러 해의 미래소득을 현재가치로 할인해서 대상부동산의 가치를 구하는 방법을 말한다.

### II. DCF법의 우수성

#### 1. 전제된 가정의 현실성

투자자는 일정기간을 보유하고 부동산 전체 소득보다는 지분소득에 관심을 두기 때문에 소득흐름, 가치흐름, 가치변동, 보유기간을 명백히 반영하는 DCF법이 시장거래특성을 보다 현실적으로 반영하고 있다.

#### 2. 설명력의 차이

“가치의 결론에 이르는 과정을 자세하게 세분화해서 보여주기 때문이다. 설명력이 우수해서 투자자 보호에 유리하기 때문이다. (일본기준내용)”

원칙적으로 직접환원법과 DCF법은 매기 순수익 및 가격의 변동예측이 적절하게 평가과정에 고려되는 경우에는 양자에 수법상 우열이 있다고 말하기 어렵다. 그러나 DCF법에서는 매기 순수익과 복귀가격이 구분되어 명시되어 의뢰인에게 장래 수익변동에 대한 자세히 설명할 수 있으므로 투자자 보호의 관점에서 유용하다.

#### 3. 투자대안의 분석

DCF법은 시장가치 뿐만 아니라 투자가치산정도 가능하고, 주어진 조건하에서 투자자의 지분수익률의 변동도 파악할 수 있다.

### III. 적용대상의 차이

#### 1. 직접환원법

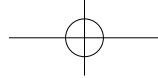
“안정화 작업을 거치기 때문에 소득과 가치의 변동이 안정적인 부동산에 적용하기에 유용하다. 그리고 자본회수율까지 고려하기 때문에 보유기간이 장기인 부동산에 적용하기에 적합하다.”

평가시점 당시의 객관적으로 검증된 비교부동산으로부터 수익가치를 구하므로 현재시점의 객관적인 <시장가치>를 구하는데 유용하다. 소득\*가치변화를 암묵적으로만 반영하는 바 안정시장에서는 유효한 방안이라 할 수 있다. 그러나 처음 임대 시작되는 부동산, 소득이 불규칙적이거나 소득과 가치가 동일한 방향으로 변동하지 않는 부동산 시장에서는 적용이 곤란하다.

#### 2. DCF법

“불안정적인 부동산에도 적용할 수 있고, 보유기간이 짧을수록 기간말 재매도가치를 더 정확히 구할 수 있기 때문에 상대적으로 단기인 부동산에 더 적용하기가 적합하다.”

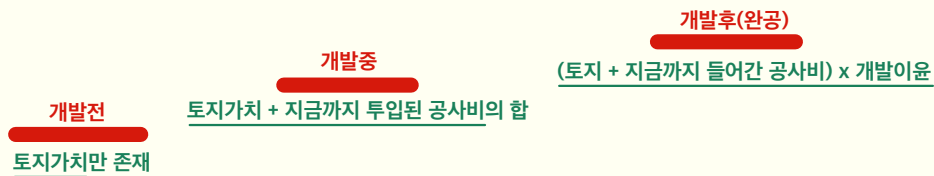
시장상황과 더불어 투자자의 투자행태, 기대수익 및 투자효과를 반영하여 가치를 평가하므로 현재시점의 시장가치보다는 주관적인 미래의 <투자가치>를 평가하는 방법으로 선호되고 있다. 또한 주어진 조건하에서는 수익률의 변동도 파악할 수 있다. 그러나 극도로 불안정한 시장, 투기적인 시장, 부동산 보유기간이 지나치게 짧거나 긴 시장, 운영소득보다는 자본소득이 우세한 시장에서는 적용이 곤란한 문제가 있다.



### 윤강사문제 3. 개발이 예정되어있는 부동산 예정부동산과 문제부동산의 가치추계에 대하여 설명하시오. (10점)

분양이나 임대 안정수준에 이르지 못한 부동산, 그리고 개발의 위험이 매우 큰 부동산

예정부동산은 가치를 구할 때 **개발단계**에 따라 **3단계**로 **가치**가 나타나게 된다.



## I. 개설

## II. 예정부동산의 가치추계

### 1. 예정부동산의 의미

개발이 예정되어있는 부동산

### 2. 예정부동산의 가치추계

예정부동산을 분양하는 경우 판매총액을 추정해야 하며, 임대 운영할 경우 임대료에 따른 순현금흐름에 기초하여 예정부동산의 준공시점의 시장가치를 추정해야 한다. 임대료에 따른 현금흐름은 다시 보유기간 동안의 현금흐름과 보유기간 말 프로젝트 매각에 따른 현금흐름으로 나누어 수익가치를 구한다.

### 3. 가치추계시 유의사항

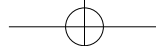
## III. 문제부동산의 가치추계

### 1. 문제부동산의 의미

분양이나 임대 안정수준에 이르지 못한 부동산, 그리고 개발의 위험이 매우 큰 부동산

### 2. 문제부동산의 가치추계

분양이나 임대 안정수준에 이르지 못했기 때문에 어느 정도의 분양가와 임대료를 받아야겠느냐 하는 것을 **시장분석**에 의해서 더욱 더 철저하게 분석을 해야한다. 그리고 내가 공급하는 부동산이 어느 정도나 분양이나 임대가 될 수 있을지도 알아야되니까 **흡수율분석**도 필요하다. 그리고 조금 더 **보수적**인 관점에서 평가할 필요가 있다(**뺄 의견**).



# 제12장

# 기타방식



최고최선 감정평가이론 필기노트

## 기출문제 1. 감정평가방법에 있어 통계적 평가기법의 의미와 활용상의 문제점을 설명하시오. (3회.10점)

### I. 통계적 평가방법의 의의

“법상 의의가 아니기 때문에 학문적으로 필요한 개념요소가 언급되면 되는 것이지 교과서에 나와있는 표현을 정확하게 암기할 필요까지는 없음.”

대량의 데이터를 처리해서 다중회귀분석모형을 이용해서 부동산의 가치를 구하는 것이다.

### II. 활용상의 문제점

#### 1. 전문가적 판단의 배제

컴퓨터가 단순한 데이터의 처리를 통해서 부동산의 가치를 구하는 것이기 때문에 여러가지 전문가적 판단이 배제된다. 전문가적 판단이라는 것은 굉장히 광범위한 범위에 퍼져있는데, 왜 광범위한 범위에 퍼져있냐면 **첫번째로** 사람인 감정평가사가 평가를 할 때에는 맨 처음에 어디까지가 인근지역이고 어디가 유사지역이고 어디까지가 동일수급권으로 확정할 지는 **인간의 사,경,행 관점에서의 종합적인 판단**하에서 **사례수집범위를 확정**하는 것이다. **그런 다음** 그 사례를 수집할 때 본건과 유사성이 있는 사례인지 아닌지 역시 **위,물,시,사 관점에서도 판단**을 하여 시장에 있는 다수의 사례 중에서 본건 평가에 적용할 유사성이 인정되는 **사례를 수집 또는 선택**한다. **그런 다음** 평가의 과정 내에서 비교방식, 원가방식, 수익방식에 **각종 보정,수정,비교 판단**에서도 전문가적 판단이 필요하며, 이렇게 산출된 3가지 시산가액을 **최종적인** 평가결론으로 도출하기 위해서 **시산가액조정**을 할 때에도 역시 **인간의 전문가적 판단**이 개입된다. 이렇게 각 단계에서 인간의 전문가적인 판단이 개입되게 되는데 **통계방식**은 컴퓨터가 하는 **단순한 수리적 계산**이기 때문에 이러한 **전문가적 판단**이 배제된다.

#### 2. 자료수집의 난이

- (1) 부동산 **경기침체** 시에 필요한 만큼의 자료수집이 어렵다.
- (2) 부동산의 종별과 유형에 따라서 사례수집이 어려운 부동산이 있다. ex) **비도시지역, 전/답/임야**
- (3) 수익자료와 비용자료 **DB**가 구축이 되어있지 않기에 자료를 구하기 어렵다.  
(거래의 은밀성 얘기를 해도 좋고, 그리고 우리가 통계방식으로 뭔가를 돌리려면 특성변수도 많이 알아야되는데 예를들어 어떤 아파트가 얼마에 거래가 됐다는 것만 안다고 되는게 아니라 그 아파트가 갖고 있는 여러가지 특성에 대해 여러가지 많이 알고 있어야 한다. ex) 창, 방갯수, 일조, 조명, 프라이버시, 학군 등)

#### 샘이 추가한 목차

#### 3. 지역성과 개별성의 반영한계

통계적 평가기법은 부동산 가격형성요인을 **개별적**으로 분석하여 가치를 추정하는 바 부동산이 그가 속한 지역과 일정한 관계를 형성하는 **지역성**을 반영하는 것은 어렵다.  
(지역요인을 고려하지 못하는 것은 아니니 오해하지 않도록)

#### 4. 분석과정 중 오류가능성

통계방식 자체가 갖고 있는 통계학적인 모형의 한계나 오류를 말하는 것이다.



## 기출문제 2. 계량적 부동산평가법인 회귀분석의 개념, 결정계수 및 유의수준에 관하여 각각 약술하시오. (9회.10점)

### I. 회귀분석의 개념

#### 1. 정의

회귀분석법은 부동산의 시장가치에 영향을 주는 여러 가지 변수들을 통계적으로 분석, 변수들과 부동산 가치와의 관련성을 종합적으로 고찰하여 대상부동산의 시장가치를 추계하는 방법이다.

#### 2. 종류

- ① 한 개의 독립변수와 종속변수와의 관계를 분석하는 **단순회귀모형**과
- ② 여러 개의 독립변수와 종속변수와의 관계를 분석하는 **다중회귀분석모형**이 있다.

“기본강의 때 긴 시간 강의 했기에 기본강의 참고하기”

### II. 결정계수 “수식 : $R^2 = \text{회귀변량} / \text{총변량} = \text{회귀식에서 설명되는 변량} / \text{종속변수의 총변량}$ ”

결정계수란 종속변수들이 독립변수의 변화정도를 얼마만큼 설명해 줄 수 있는지를 나타내는 지표를 말한다. 이러한 결정계수는  $R^2$ 로 표시되는데 결정계수가 높을수록 평가모형은 시장가치를 그만큼 정확하게 추계할 수 있다. 분석된 회귀식이 평가목적으로 사용되기 위해서는 결정계수가 적어도 0.9이상은 되어야 한다.

### III. 유의수준 “유의수준에 관해서 약술하라고 문제가 나왔기 때문에 다시 출제되기 어렵다. 신경쓰지말자.” “불의타는 나도 못 쓰고 너도 못 쓰고~ 이것은 그냥 없는 문제다.”

귀무가설  
대립가설  
1종 오류  
2종 오류

으로 설명이 필요한데,  
그러려면 내용이 너무 deep 해지고,  
구체적인 약술문제가 나왔기 때문에  
제출제가 어려우므로 내용설명은 생략함!

통계방식 중에서 가장 중요한 문제, 클래식한 문제, 꼼꼼하게 대비하자!

기출문제 3. 개별부동산을 평가함에 있어 통계적 평가방법에 의한 가격이 **사람이 평가** 전통적인 감정평가3방식에 의한 가격보다 정상가격과의 차이가 크게 나타날 가능성이 있다. 그 이유를 설명하시오. (18회.30점)

우리는 감정평가사 시험을 보는 것이므로 모든 답안지의 입장은 감정평가사와 감정평가 업계의 입장에서 서술해야함!

## I. 서

시장가치란 대상물건의 통상적인 시장에서 충분한 기간 거래된 후 그 대상물건의 내용에 정당한 거래 당사자간에 통상 성립한다고 인정되는 적정가격을 말한다. 다만 부동산의 자연·인문특성으로 인하여 부동산의 시장가치는 시장내에서 자동으로 성립하지 않아 전문가에 의한 가치지정이 필요하게 된다. 최근 시장가치를 객관적·과학적으로 접근하기 위한 시도로써 통계적 방식의 평가방법이 활용되고 있다. 그러나 통계적 평가방법은 전문가적 판단이 결여되어 있을 뿐만 아니라 부동산의 고유특성을 온전히 반영하지 못하여 시장가치와 크게 괴리될 가능성이 있다.

## II. 양 방법에 의한 시장가치의 평가

### 1. 통계적 평가방법에 의한 시장가치의 평가

#### (1) 통계적 평가방법의 의의

부동산의 시장가치에 영향을 주는 여러 가지 변수들을 통계적으로 분석, 변수들과 부동산가치와의 관련성을 수리적으로 고찰하여 대상부동산의 가치를 추계하는 방법을 말한다.

#### (2) 평가방법

평가대상부동산과 비교가능성이 있는 유사한 부동산의 매매사례자료를 수집하고, 대상물건의 가치형성에 중요한 영향을 미친다고 판단되는 특성변수를 선정하여 전산입력한다. 입력된 자료를 통계적으로 분석하고 결과에 대해 통계적 유의성을 검증하여 평가모형을 확정한다. 이 평가 모형의 대상물건의 현황자료를 입력하여 가격을 구하게 된다.

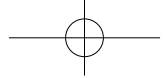
### 2. 전통적인 감정평가3방식에 의한 시장가치의 평가

#### (1) 전통적인 감정평가3방식의 의의

대체의 원칙과 시장성, 비용성, 수익성의 사고방식에 따라 부동산의 경제적 가치를 판정하는 비교방식, 원가방식, 수익방식을 말한다.

#### (2) 평가방법

- ① 비교방식은 대상과 유사한 물건의 거래사례를 수집하여 가치형성요인의 비교작업을 거쳐 비준가액을 구한다. 또한
- ② 원가방식은 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 기준시점 현재 가치는 적산가액을 구하고
- ③ 수익방식은 장래 대상물건이 발생할 것으로 기대되는 순수익을 환원이율 또는 할인율로 환원 또는 할인하여 수익가액을 구한다.
- ④ 최종적으로는 이 3가지 시산가액을 조정하여 가격을 구하게 된다.



### Ⅲ. 시장가치와 차이가 나는 이유

#### 1. 전문가적 판단의 결여

“전문가적 판단이 결여되어있어서 차이가 많이 난다.  
차이가 난다라는 말은 통계방식에 의한 산정이 틀렸다 라는 말이다.”

부동산의 자연\*인문특성으로 인해 가치형성요인이 다양하고 그에 따라 가치형성과정이 복잡하다.  
따라서 부동산의 가격은 부동산의 법률적\*기술적\*경제적 측면을 복합적으로 판단할 수 있는 전문가에 의해서 판단되어야 한다.

#### 2. 시산가액조정절차의 결여

##### (1) 시산가액조정의 의의

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말한다.  
이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 시산가액조정이라 한다.

##### (2) 가격3면성과 시산가액조정 절차의 필요성

3방식을 적용하면 3가지 시산가액의 조정절차가 필요한데 통계방식은 시산가액 **조정절차가 없다.**  
부동산의 가격은 시장성, 비용성, 수익성의 가치3면성의 상호 관련하에서 형성된다.  
따라서 시산가액조정 절차를 통해 이러한 가치3면성을 대상부동산의 성격, 수집된 자료의 신뢰성, 평가목적 등을 고려하여 적절히 조화시켜 부동산의 진정한 가치를 파악할 필요성이 존재한다.

뺨은 이렇게 적어주는 것이 답인지 쓰기에 제일 깔끔하고 좋다!라고 생각하심!  
(또는 **미비하다.** 또는 시산가액 조정절차가 있다하더라도 그 절차에서 **단순한 산술평균**이나 **단순한 형식적인 가중평균**만 가능하지 전문가적 판단은 개입되지 못한다! 라는 논조로 어떻게든 비판을 해야 함!

##### (3) 통계적 평가의 한계

전통적인 감정평가3방법은 가치3면성을 각기 반영하는 시산가액을 도출하여 시산가액조정 절차를 통해 적절히 조화시킬 수 있으나, 통계적 방식은 이러한 시산가액조정 절차가 결여되어 있어 가치3면성을 적절히 고려할 수 없어, 진정한 시장가치와 괴리되는 경우가 많다.

### 3. 부동산의 지역성 반영 한계

#### (1) 지역성의 의의

지역성이란 부동산은 다른 부동산과 어떤 지역을 형성하고 지역 내 다른 부동산과 상호관계를 유지하고 그 상호관계를 통하여 사회적, 경제적, 행정적 위치가 정해진다는 특성을 말한다.

#### (2) 통계적 평가의 한계

부동산은 일반재화와는 달리 부동산이 속한 지역과 일정한 상호관계를 이루며 지역의 가격수준의 제약하에서 구체적 가격이 형성되는 특성을 갖고 있다. 그러나 통계적 방식은 이러한 지역성을 반영하지 못하고 일반재화와 마찬가지로 개별부동산만을 독립적으로 판단하므로 그 결과액이 시장가치와 괴리될 수 있다.

### 4. 가치형성요인의 변화가능성 반영 불가

부동산의 가격은 고정된 것이 아니라 가치형성요인의 변화에 따라 부단히 변화하는 특성을 갖고 있다. 따라서 부동산의 가격은 시장참가자들의 장기적 배려하에 형성된다. 그러나 통계적 방식은 특정 시점의 자료만으로 부동산의 가격을 판단하므로, 부동산의 장래 변화가능성을 반영하지 못해 시장가치와 괴리될 가능성이 있다.

통계방식은 DB를 분석해서 부동산의 가치를 추정하는 것이다. 여기서 **DB**라고 하는 것은 모두 **과거의 역사적 사실**이다. 그런데 감정평가는 최우효이용을 판정하거나 감가수정시 잔존내용연수를 판단하는 등의 부동산 장래의 동향을 예측, 즉 **미래에 대한 예측도 필요**하다. 전통적인 감정평가3방식에서는 전문가가 가치형성요인을 분석하면서 장래동향까지도 전문가적 판단으로 예측할 수 있는데 **통계방식 DB만으로는 분석을 통해서 이러한 미래에 대한 합리적인 예측이 안 된다.**

### 5. 통계적 방식 자체의 오류가능성

“통계모형 자체의 수학적 오류가능성이 있을 수 있다. (신뢰도의 문제)”

통계적 방식의 정확성은 자료수집, 모형설정, 분석의 정확성, 신뢰성 검증의 정도에 달려 있다. 그러나

- ① 자료의 비공개성으로 자료수집이 어렵고
- ② 복잡한 가치형성요인을 반영할 수 있는 모형설정이 어렵다.

### 6. 기타 교과서에 내용 있음

- ① 부동산 가치형성의 일반원리인 가격제원칙의 반영이 어렵고
- ② 부동산이 일반재화와는 달리 공간재로서 인간생활의 환경이 되는 특성을 반영하기 어렵다.

## Ⅳ.결

서브프라임 모기지 사태 이후에 나왔던 문제! 지금도 경제위기라고 할 정도로 시대적인 상황이 맞다고 보기에 지금 시점에서 출제가 유력한 논점!

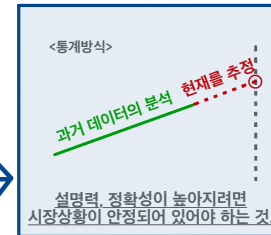
#### 기출문제 4. 부동산 감정평가시 다양한 평가방법이 있고 정확한 가격 평가를 위해서는 경제적상황의 변화도 고려해야 할 필요가 있다. 다음의 물음에 답하시오. (22회.30점)

- (1) 감정평가에 사용될 수 있는 계량적(정량적)방법인 특성가격함수모형(Hedonic Price Model)에 대해 설명하고, 감정평가사의 주관적 평가와 비교하여 그 장·단점을 논하시오. (10점)  
(2) 최근의 세계경제 위기가 국내 부동산시장에 미치는 영향을 기술하고, 이러한 영향 하에서 부동산 감정평가를 할 경우 비교방식, 원가방식, 수익방식별로 유의점을 논하시오. (20점)

##### \* 문제의 논리 흐름

(물음1) 계량적평가모형은 인간의 주관적평가와 비교하여 ~한 장·단점이 있다.

- 단점** (1) 충분한 양의 시장자료가 필요  
(2) 시장상황이 안정적일 때 유용성 또는 정확성↑



but (물음2) **현재 경제위기** 부동산시장의 경기가 침체 So 충분한 양의 자료를 구할 수 없다. 감정평가사에 의한 평가가 필요 3방식 적용할 때의 유의점이 있음

2011년 당시 미국의 4위의 투자은행인 리만 브라더스 은행이 망함!

이 강의를 녹화하는 23년 3월 기준, 직전에 미국의 16위 은행인 실리콘 밸리가 파산했고, 몇몇개의 중소은행이 연쇄적으로 파산중임! So 출제 가능성 있음

## I. 서

부동산을 둘러싼 환경은 끊임없이 변화하기 때문에 감정평가시 이를 고려해야 한다. 최근에 감정평가의 과학화\*객관화 방안으로 특성가격함수모형이 유력한 대안으로 활용되고 있고 이 방법은 객관적이고 대량처리가 가능하다는 장점이 있다.

그러나 세계경제위기 상황에서 급격한 경기침체와 그로 인한 거래위축의 상황에서는 통계방식의 적용이 곤란하여 전문가의 주관적 평가법이 유용할 수 있다.

다만, 주관개입의 최소화를 위해 이러한 시장상황 반영에 특히 유의해야 한다.

## II. 설문#1

### 1. 개념

#### (1) 의의

부동산의 시장가치에 영향을 주는 여러 가지 변수들을 통계적으로 분석, 변수들과 부동산 가치와의 관련성을 수리적으로 고찰하여 대상부동산의 가치를 추계하는 방법을 말한다.

#### (2) 평가방법

평가대상부동산과 비교가능성이 있는 유사한 부동산의 매매사례자료를 수집하고, 대상물건의 가격형성에 중요한 영향을 미친다고 판단되는 특성변수를 선정하여 전산입력한다. 입력된 자료를 통계적으로 분석하고 결과에 대해 통계적 유의성을 검증하여 평가모형을 확정한다. 이 평가모형의 대상물건의 현황자료를 입력하여 가격을 구하게 된다.

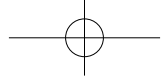
### 2. 장점 " 객관적이고 대량평가 가능하다. "

- ① 비교과정에서 발생할 수 있는 주관개입을 최소화 할 수 있으며
- ② 다수 사례를 수집하여 분석함으로써 실증적인 결과를 도출하여 신뢰성이 높고
- ③ 대량평가에 유용하여 과세평가 등에 활용될 수 있으며
- ④ 일조권, 조망권 등의 비시장재화의 감정평가에 유용한 대안적 평가법으로 사용될 수 있다.

### 3. 단점 " (1) 충분한 양의 시장자료 필요 (2) 시장상황이 안정적일 때 유용성 ↑ "

- ① 시장성에 중점을 둔 방식으로 가치3면성을 반영하지 못하고
- ② 이에 따라 시산가액조정 절차가 결여되어 있다.
- ③ 또한 부동산의 가치가 그 지역과 일정한 관계를 형성하며 결정된다는 지역성을 반영하지 못하고
- ④ 세계경제위기와 같이 새롭게 대두된 가치형성요인의 영향과 그 의미를 고려하지 못한다.
- ⑤ 경제위기와 같은 경기침체시에 거래사례가 희소해지면 통계방식의 적용이 근본적으로 곤란해진다.

인간의  
주관적  
평가와  
비교하여  
장단점  
서술



## Ⅲ. 설문#2

### 1. 세계경제위기의 개념

2008년 미국의 서브프라임 모기지 부실사건을 시작으로 유럽국가의 부도위험으로 확산된 세계적 경제불황을 말한다. 이로 인해 전 세계적 소비감소, 고용감소, 국가부채증가 등의 문제가 발생하고 있다. 우리나라와 같이 대외경제 의존도가 높은 나라의 경우 매우 중대한 영향을 받고 있다.

### 2. 부동산시장에 미치는 영향

#### (1) 담보대출축소(수요감소) “담보대출이 축소되니까 유효구매력이 감소한다.”

경기침체로 인하여 국민소득과 부동산가치가 감소하여 대출상환능력이 감소하고 있다. 따라서 금융권에서는 가계담보대출의 규모를 줄여나가고 있다. 이는 부동산의 유효구매력 감소로 이어져 수요를 감소시킬 것이다.

#### (2) 개발사업 제한(공급감소) “여러가지 개발사업의 수익성이 안나오니 개발사업도 많이 stop되고 공급이 제한된다.”

경제위기로 개발사업에 필요한 자금을 융통하기 어려워지거나 개발 후 분양이나 임대 어려움 것으로 예상됨에 따라 경제적 타당성을 갖추기 어려워 질 것이다. 따라서 많은 개발사업들이 지연되거나 취소될 것이다.

## 3. 3방식 적용시 유의사항

### (1) 비교방식 “거래사례가 희소해질 것이고, 매매와 같은 수집된 거래의 사정 개입이 있을 수 있다.”

경기침체로 부동산시장 내에서 금융부담이 증가하여 각종 부동산거래나 개발활동이 침체된다. 따라서 거래사례의 수집이 어려워진다. 또한 이자율의 변화에 따라 부동산 거래가격의 현금등가액이 변화하므로 사례분석시 고려해야 한다.

### (2) 원가방식

#### ① 토지가치에서 고려 “D↓ 토지에 대한 수요가 감소할거니까 토지의 가치가 하락한다.”

사적, 공적 주체의 금융부담을 증가시켜 부동산과 관련된 금융비용과 세금의 증가를 야기한다. 따라서 수요의 감소로 인하여 토지가격은 하락하게 된다.

#### ② 재조달원가에서 고려 “C↑ 이러한 시장상황에서는 부동산개발사업의 리스크가 굉장히 커지기 때문에 대출이자율이 상승해서 공급자비용이 증가한다.”

건설과정에서 소요되는 금융비용, 원자재나 인건비 등의 상승을 야기한다. 따라서 재조달원가 산정시 이러한 비용증가를 고려해야 한다. 이런 성격의 가격사용을 비용으로 인한(Cost-push) 인플레이션이라고 부른다.

#### ③ 감가수정에서 고려 “감가수정 = C↑ - 가치↓ 감가수정은 비용에서 가치를 뺀 것 (감가수정 = 비용 - 가치) 비용은 올라가는데 가치는 하락하기 때문에 감가수정도 커지게 된다.”

감가상각은 비용과 가치의 차이로 묘사된다. 재조달원가의 상승을 가져오는데 반해 영업경비의 증가로 인해 부동산에서 발생하는 순수익은 감소하게 된다. 따라서 부동산의 가치가 감소하게 되어 비용과 가치의 격차인 감가수정액의 크기가 커진다.

### (3) 수익방식

#### ① 현금흐름에서 고려 “R↓ 시장상황이 안좋으면 임대료가 하락할 것이고, 공실율은 증가하게 된다. 그에따라 임대료 수입은 감소한다.”

인플레이션에 영향을 미쳐 부동산에서 얻어지는 현금흐름의 크기에 영향을 미친다. 일반적으로 이자율의 상승은 부동산으로부터 기대되는 장래 편익의 감소를 초래한다. 기대되는 편익의 정확한 예상을 위해서는 부동산, 자본, 화폐시장을 통해 얻어질 수 있는 가장 완전한 정보에 기준을 두어야 하고 논리적이고 적절한 방법이 사용되어야 한다.

#### ② 할인율에서 고려 “r(or y)↑ 부동산의 투자위험이 증가하기 때문에 리스크 프리미엄이 상승하여 할인율은 상승한다.”

할인율은 부동산에서 얻어지는 현금흐름을 현재하는 율을 말한다. 이러한 할인율은 화폐시장이나 자본시장의 부동산의 투자위험을 감안하여 결정되므로 이자율의 상승은 할인율의 상승을 야기한다.

실거래가를 통계적 모형으로 분석을 해서 감정평가를 대체할 수 있을것도 같은데 왜 감정평가가 아직도 필요한지에 대한 물음 → 18회 1번과 비슷함

### 기출문제 5. 감정평가와 관련한 다음의 물음에 답하시오. (31회.40점)

시장가치와  
실거래가의 비교

(2) 시장가치와 시장가격(거래가격)의 개념을 비교하여 설명하고, 다양한 제도를 통해 시장가격(거래가격)을 수집·분석할 수 있음에도 불구하고 감정평가가 필요한 이유에 관하여 논하시오. (20점)

→ 통계적 방식을 의미

## Ⅲ. 물음#2

### 1. 시장가치와 시장가격의 비교

#### (1) 개념

**시장가치** : 통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정당한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

**시장가격(거래가격)** : 부동산시장에서 매도자와 매수자 사이에 실제로 이루어진 거래금액을 말한다.

#### (2) 당사자의 정통성 여부

**시장가격** : 비정통한 당사자 사이에 이루어진 거래일 수 있다.  
ex) 외지인에 의해서 이루어진 거래

#### (3) 출품기간의 합리성 여부

**시장가치** : 출품기간의 합리성 전제  
**시장가격** : 급매나 지나치게 출품기간이 긴 사례가 있을 수 있다.

#### (4) 비정상적 사정의 개입여부

**시장가치** : 비정상적 사정개입 배제  
**시장가격** : 비정상적 사정이 개입되어 있을 수 있다.

#### (5) 최빈치 여부

**시장가치** : 최빈치 개념  
**시장가격** : 최빈치 개념이 아니다.

## 2. 감정평가가 필요한 이유

### (1) 균형가격의 지적 필요성

불완전한 부동산 시장에서 성립된 시장가격은 균형가격이 아니기 때문에 자원배분기능을 효율적으로 수행하지 못한다.  
그래서 시장가격을 쫓아서 부동산 활동을 할 순 없기에 균형가격을 지적할 필요성이 있다.

### (2) 감정평가의 기능

우리가 지정한 균형가격이 우리사회 내에서 정책적, 경제적 기능을 수행하기 때문이다.

### (3) 계량적 평가모형의 한계

시장가격을 통계적 모형으로 분석해서 도출하는 계량적 평가모형은 일정한 한계점을 갖고 있기 때문이다.

### (4) 가치3면성 반영(자산가액조정)

감정평가는 3면성을 반영하는데, 시장가격은 1면성(시장성) 밖에 반영하지 못한다.

### (5) 사례자료가 부족한 경우

사례가 부족한 시기(부동산 경기침체)나 지역(비도시지역)이나대상물건의 경우에는 통계방식을 적용할 수가 없다.

## 윤강사문제 1. 대량평가(mass appraisal)와 개별평가(single-property appraisal)의 차이점을 설명하라. (10점)

출처 : 안정근 교수님 책

### I. 개념

#### 1. 대량평가

부동산 집단에 대해서 평가를 하는 것이다. 대표적으로 과세평가가 있다.

#### 2. 개별평가

한 개의 물건에 대해서 평가를 하는 것이다.

### II. 양자의 차이점

#### 1. 시장지역분석

#### 2. 부동산분석(개별분석)

#### 3. 품질관리

|             | 대량평가                               | 개별평가                                |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 시장지역분석      | 지역요인이 부동산 집단에 어떠한 영향을 미치는지를 분석한 내용 | 지역요인이 개별 부동산에 어떠한 영향을 미치는지를 분석한 내용  |
| 부동산분석(개별분석) | 비준표에 의해 대량으로 작업이 수행됨               | 본건과 사례간 개별요인의 우열을 비교 (1개)           |
| 품질관리        | 신뢰성이 중요 + 균일한 결과가 나와야함(균일성)        | 하나의 물건에 부동산 가치를 정확하게 구했는지의 신뢰성이 중요함 |

### 윤강사문제 3. 최근 감정평가의 과학화\*객관화 방안으로 통계적 방식으로 부동산의 가치를 구하는 대량평가의 중요성이 높아지고 있다. 이하 관련 물음에 답하시오. (20점)

- (1) 대량평가와 개별평가의 개념을 설명하고 양자를 비교하시오. (10점)  
(2) 대량평가는 ① 평가문제 정의 ② 데이터 수집 ③ 시장분석 ④ 최우효이용 분석 ⑤ 계수추정/모형검증의 절차로 이루어진다. 각 단계마다 그 내용을 설명하고 감정평가사에 의해서 행해져야 하는 이유를 논하시오. (10점)

## I. 서

대량평가는 개별평가와 전문가에 의해서 가치3면성이 고려된다는 공통점이 있지만 평가의 규모, 참여자, 시장분석의 측면에서 차이점이 있다. 대량평가의 각 절차마다 필요한 분석은 부동산과 시장지역에 대한 전문가적 판단을 요구한다. 따라서 정확한 평가를 위하여 이에 대한 논의의 필요성이 있다.

## II. 문#1

### 1. 개념

- ① 대량평가는 특정 시점을 기준으로 일단의 부동산집단을 통계학적 방법을 통하여 체계적으로 평가하는 것을 말한다.  
② 특정 부동산을 감정평가3방법으로 평가하는 것을 말한다.

### 2. 차이점

#### (1) 대상

대량평가는 **대규모 집단**을 대상으로 하나  
개별평가는 **소수의 물건**만을 대상으로 한다.  
과세평가는 개별공시지가 산정의 경우 **전 국토**에 대하여 산정이 이루어진다.

#### (2) 참여자

대량평가는 관련 비전문가(공무원)와 감정평가사가 각 단계에서 **협업**이 이루어지지만  
개별평가는 **모두 감정평가사**에 의해서 수행된다.

#### (3) 시장분석

대량평가는 **부동산집단**에 대한 특성요인조사, 수급상황분석이 이루어지지만  
개별평가는 **개별물건**에 대한 분석이 이루어진다는 차이점이 있다.

### 3. 공통점

#### (1) 전문가에 의한 평가필요성

양자 모두 감정평가 결과의 경제적\*정책적 기능이 중요한  
**사회성\*공공성**이 있으므로, **전문가에 의한 가치지정이 필요**하다.

#### (2) 감정평가3방법 모두 활용

대량평가도 비용자료, 거래자료, 수익자료를 활용하고, 감정평가3방법의 모형을 설정하여 분석할 수 있다. 즉 **가치3면성을 반영**할 수 있다는 공통점이 있다.

## III. 문#2

### 1. 평가문제 정의

평가목적, 대상물건의 종별과 유형, 소재지, 평가대상 권익 등이 무엇인지 확정하는 단계이다. 부동산의 복잡성으로 전문가만이 평가문제를 명확히 정의할 수 있다.

### 2. 데이터 수집

사회적\*경제적\*행정적\*자연적 **요인자료**와 **사례자료**(거래\*원가\*수익) 등을 수집한다. 수집된 자료에 비정상적 사정이 개입되어 있는지 분석하여 대표성이 낮은 자료는 분석에서 제외시켜야 하기 때문에 전문가적 판단이 요구된다.

### 3. 시장분석

시장분석은 부동산가치에 어떤 요인들이 영향을 미치는지 분석하는 단계이다. 대상부동산이 소재하는 시장지역에 대한 **일반적인 분석**에서 대상부동산 자체의 **미시적 분석**이 이루어진다. 따라서 시장분석 기법에 정통하지 않은 비전문가에 의해서는 적절한 수행이 어렵다.

### 4. 최우효이용 분석

최우효이용이란 객관적으로 보아 양식의 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상토지를 합리적이고, 합법적인 **최고최선의 방법**으로 이용하는 것을 말한다. 부동산의 가치는 최우효이용을 전제로 형성되기 때문에 이 분석이 필요하다. 그런데 최우효이용은 **물리적\*경제적\*법률적 타당성**을 갖춘 이용이므로 각 측면의 분석에서 감정평가사에 의한 전문적 판단이 필요하다.

### 5. 계수추정/모형검증의 절차

추정된 계수는 시장상황을 잘 반영하는지, 조정실거래가로부터 관찰되던 경향이 대량평가의 결과물에서도 잘 나타나는지 등을 검토하여 모형의 정확성을 검증하는 절차이다. 이러한 판단은 지역부동산 시장을 지속적으로 관찰한 감정평가사가 아니면 판단이 불가능하다.

## IV. 결

대량평가는 전문가에 의한 평가를 대체하는 것이 아니라 지원하는 도구이다. 또한 최근의 환경오염 관련평가, 집단소송 관련평가 등의 평가수요에서 대량평가기법을 요구하는 경향이 강해지고 있다. 따라서 이러한 사회적 수요에 부응하기 위해서 관련 기법의 연구가 필요하다.

회귀계수  
X1



**기출문제 1. 광평수 토지란 해당 토지가 속해 있는 시장지역에서 일반적으로 사용하는 표준적 규모보다 훨씬 더 크다고 인식되는 토지로서, 최근에 대단위 아파트 단지개발 및 복합용도개발 등으로 인해 광평수 토지에 대한 감정평가가 증가하고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (20점)**

- (1) 광평수 토지면적이 해당 토지의 가치에 미치는 영향을 감가와 증가로 나누어 설명하시오. (10점)  
(2) 광평수 토지의 최우효이용이 단독이용(single use)인 경우 감정평가방법에 대해 설명하시오. (10점)

감정평가방법은 **항상 기본적으로 <감정평가3방법>**이 나와줘야 됨!  
3방법은 일단 적어주고, **플러스 기타방법까지** 적어주는게 좋음!  
**광평수 토지와 개발법**은 마치 '예측-변동의 원칙'처럼 **하나의 섯메뉴로 기억**을 하면 됨!

## I. 서

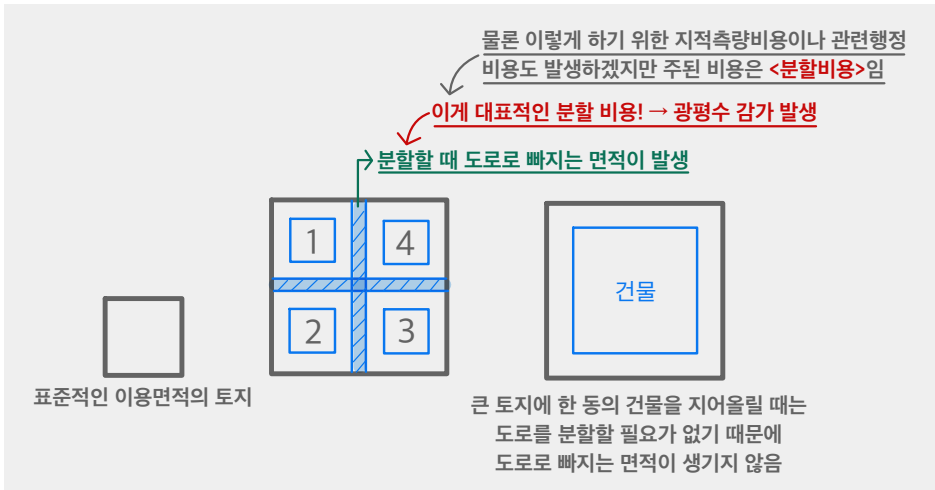
## II. 물음#1

### 1. 증가요인

- 최소성** : ex) 삼성동 한전부지 현대차 매입  
(정몽구 회장님 : 서울시 내 이러한 위치에 이만한 사이즈의 광평수 토지가 없다.)  
**대규모 개발 가능성** : ex) 백화점, 쇼핑센터 등

### 2. 감가요인

- 수요가 제한됨** : ex) 백화점이나 쇼핑센터, 호텔과 같이 대규모 개발 사업자에게만  
필요한 땅이기 때문에 일반적인 수요가 아니어서  
**분할 비용**이 발생하게됨 : ex) 땅이 너무 커서 적당한 크기로 잘라서 사용해야되는 경우



## III. 물음#2

### 1. 단독이용의 개념

인근지역의 표준적 이용상황과 다른 이용으로 혼자 다르게 이용되는 것을 말한다.  
대규모 쇼핑센터 같은 것들이 단독이용에 해당 된다.

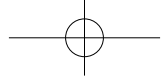
### 2. 감정평가3방법 “기본적인 감정평가3방법 내용 서술”

### 3. 개발법

- 분양할 경우 : **분양수입**  
임대할 경우 : **임대수익/R** - **개발비용(C)** = 광평수 토지가치(V)

임대수익을 **자본환원**하면  
**개발후 가치**를 구할 수 있다.

## IV. 결



재무보고 목적의 공정가치를 물어왔기 때문에 <공정가치>가 **논점인 것처럼 보일 수** 있지만, '가격론'에 대한 문제가 **아님!** 답안작성 시 '공정가치의 개념' 등을 쓰면 **논점 이탈**이다! 이 문제의 핵심은 <광평수 토지>이다.

**윤강사문제 1. A기업은 대규모 공장부지를 보유하고 있고 이 자산을 재무보고 목적으로 공정가치를 평가하려 한다. 이때 적용할 수 있는 적절한 평가방법과 각 평가방법 적용시 유의사항을 구체적으로 논하시오. (20점)**

## I. 서

## II. 평가방법

### 1. 거래사례비교법

#### (1) 의의 및 평가방법

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

#### (2) 유의사항

광평수 토지는 **사례자료가 희소**하여 사례수집이 어려울 수 있어 **사례수집 범위를 넓힐 필요**가 있다.  
기업간 거래가 많기 때문에 거래금액에 **합병증가(시너지 효과)** 같은 요소가 개입되어있지 않은지 **보정이 필요**하다.

### 2. 원가법

#### (1) 의의 및 평가방법

비용성의 원리를 따르는 평가방식으로서 원가법에 의하여 대상물건의 가격을 구하는 방법과 적산법에 의하여 대상물건의 임료를 구하는 방법을 말한다.

#### (2) 유의사항

조성된 공장부지인 경우에는 **비용 항목의 적절성**을 검토해야 한다.  
**재무보고 목적의 공정가치를 평가**하는 목적에 비추어봐서 원가법에 의한 시산가액은 주된 방법에 의한 시산가액으로는 **인정되기 어렵다**.

### 3. 수익환원법

#### (1) 의의 및 평가방법

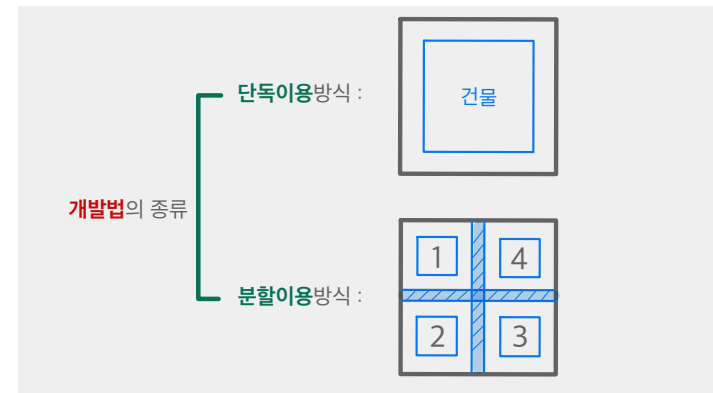
수익성의 원리를 따르는 평가방식으로서 수익환원법에 의하여 대상물건의 가격을 구하는 방법과 수익분석법에 의하여 대상물건의 임료를 구하는 방법을 말한다.

#### (2) 유의사항

**토지잔여법**으로 토지의 수익가액을 구하는 경우에는 경영상태의 양부에 따라서 토지가치가 달라지기 때문에 **각 생산요소**에 적절한 요소소득이 **배분**해줘야 한다.  
**사례추출법**이 **어려울 것**이다.  
→ **금융시장의 이자율을 고려**하여 **환원율이나 할인율을 결정**해야 할 것이다.

### 4. 개발법

#### (1) 의의 및 평가방법



#### (2) 유의사항

**시장분석결과**에 근거해서 판단해야 된다.  
예상되는 **분양수입**이나 **임대료수입**에 대한 **합리적인 예측**과 **적절한 개발비용의 산정**도 중요하다.

## III. 결

## 윤강사문제 2. 개발법(Development approach)에 대해 설명하라. (10점)

### I. 개설 1. 의의

개발법은 대상획지를 개발하였을 때 예상되는 분양대금에서 개발비용을 제외한 나머지를 대상획지의 시장가치로 평가하는 방법이다.

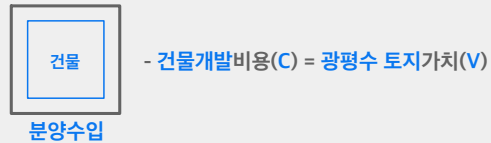
### 2. 적용분야 “광평수 토지에 적합성이 높다.”

획지면적이 인근지역의 표준적인 토지면적에 비하여 큰 경우에 당해 토지를 평가하기 위해서 적용되는 방법으로 유용하다.

### II. 개발법의 구분

#### 1. 건물(APT 등) 신축개발 전제

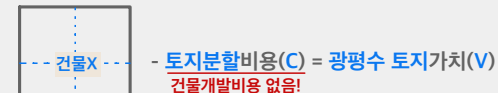
광평수 토지를 입체이용하는 것이 합리적이라고 인정되는 경우에는 기준시점의 당해 획지에 최유효이용의 건물이 신축될 것을 상정하고, 분양대금에서 개발비용을 공제하여 얻은 가격을 토지의 시장가치로 한다.



광평수 토지 위에 건물을 지었을 때 분양수입이 들어오는데 이 분양수입에서 건축에 들어가는 개발비용을 빼주면 광평수 토지가치가 나온다.

#### 2. 토지구획개발법

분할이용을 하는 것이 합리적이라고 인정되는 경우에는 기준시점에 당해 획지를 구획하여 표준적인 택지로 할 것을 상정하고, 분양대금에서 개발비용을 공제하여 얻은 가격을 시장가치로 한다.



광평수 토지 위에 건물을 짓지 않고, 토지를 표준적인 이용면적으로 잘라서 '토지'를 분양한다.

### III. 타 평가방식과의 관계(복합적 방법)

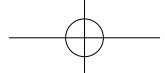
총분양대금은 주로 거래사례비교법과 수익방식을 이용하여 구하고, 개발비용은 원가법을 이용하게 된다. 또한 수익에서 비용을 차감하여 가격을 구하는 사고방식은 수익방식이다. 따라서 개발법에는 3방식이 혼용되고 있음을 알 수 있다. 또한 분양대금, 개발비용은 소지의 기준시점 이후에 발생하는 현금수입, 현금지출이므로 기준시점으로 할인하여야 한다. 따라서 개발법은 DCF법의 응용사례라고도 할 수 있다.

$$\text{현 상태(광평수)의 토지가치} = \frac{\text{개발후 가치} - \text{개발비용}}{(1+r)^n}$$

현가합 (1+r)<sup>n</sup> 수익방식

비교방식(분양) : 분양을 하게되면 '비교방식'에 의해 분양수입을 구하게 될 것  
수익방식(임대) : 임대를 놓는다면 예상되는 임대료 수익을 자본환원해서 수익가치를 구하게 될 것  
원가방식

∴ 개발법은 감정평가3방법이 모두 들어가있는 종합적인 평가방법이다.

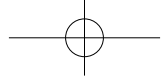


## 제13장

# 임대 및 임대차평가



최고최선 감정평가이론 필기노트



## 기출문제 4. 최근 부동산시장에서 임료의 감정평가가 점차 중요시되고 있다. 이에 있어 다음 사항을 논하시오. (9회.40점)

- 1) 가격과 임료의 관계
- 2) 신규임료와 계속임료의 평가방법과 유의점
- 3) 부가사용료와 공익비의 차이점과 이들의 실질임료 산정시 처리방법
- 4) 임료의 시산가격 조정시 유의점

### I. 서

부동산의 자연특성은 영속성으로 인해 그 경제가치가 가격과 임료로 구분된다. 최근 부동산시장의 투자패러다임이 자본이득(capital gain)을 얻으려는 행태에서 운영이득(income gain)을 기대하는 행태로 변화함에 따라 운영이득인 임료의 평가가 중요시되고 있다. 그런데 임대차는 매매계약과는 달리 계속적인 계약관계가 성립하기 때문에 임료가 신규임료와 계속임료로 구분되는 특징을 가지고 있다. 또한 경비항목에 대한 처리방법이 임료의 크기에 영향을 미치는 특징도 가지고 있다. 따라서 임료의 시산가격 조정시에는 일반적인 유의사항 외에 이러한 특징도 고려하여야 한다.

### II. 물음#1

#### 1. 가격과 임료의 의의

##### (1) 가격의 의의

내용연수 전기간에 걸쳐 부동산을 사용\*수익함으로써 발생하는 경제가치를 현금으로 표시한 교환의 대가를 말한다.

##### (2) 임료의 의의

임대차 기간동안 사용\*수익함으로써 발생하는 경제가치로서 용역의 대가를 말한다.

#### 2. 부동산의 경제가치가 가격과 임료로 구분되는 근거

일반재화는 기간의 경과나 사용에 따라 소모되는 특성을 가지고 있으나 부동산은 자연특성으로서 영속성을 가지고 있다. 따라서 부동산은 임대차의 대상이 될 수 있으므로 가격과 임료로 그 경제가치가 구분되게 된다.

#### 3. 가격과 임료의 관계(원본과 과실의 관계) 제일 중요한 내용

임료는 부동산이 지니는 원본가치의 사용\*수익에 대한 대가로서 당해 부동산의 경제가치를 파악함으로써 구할 수 있다. 동시에 부동산의 가격은 매기간 동안의 임료를 적정하게 파악함으로써 구할 수 있다. 즉 가격과 임료사이에는 원본과 과실의 관계가 성립한다.

### III. 물음#2

#### 1. 신규임료와 계속임료의 의의

일본기준에 있는 내용

- ① 신규임료란 기준시점 현재의 대상 부동산의 경제가치에 부응하는 정상실질임료를 말한다.
- ② 계속임료란 기존 임대차 계약에 수반하여 임료를 개정하는 경우의 적정한 임료를 말하는 것으로 한번 임대차 계약을 체결하면 그 계약의 해지가 곤란하고 시장이 제한된다는 측면에서 한정임료의 개념을 가지고 있다.

#### 2. 평가방법 "배점이 충분하지 않기 때문에 소목차로 나눌수는 없고 하나의 목차 내에서 넘버링 처리하여 서술!"

##### (1) 신규임료의 평가방법

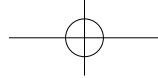
- ① 유사신규임대사례를 수집하여 대상과의 비교를 거쳐 비준임료를 산정하는 **임대사례비교법**
- ② 대상물건의 기초가격(원본가치)을 산정하고 기대이율을 적용하고 필요제경비를 가산하여 적산임료를 구하는 **적산법**
- ③ 일반기업경영에 의해 산출된 총수익을 분석하여 대상의 순수익에 필요제경비를 가산하여 수익임료를 구하는 **수익분석법**

##### (2) 계속임료의 평가방법

- ① 정상실질임료와 실제실질임료간의 차액을 실제실질임료에 가감하여 구하는 **차액배분법**
- ② 투하된 투자자본(기초가격)에 계속임료이율을 곱하여 구한 금액에 필요제경비를 가산하여 구하는 **이율법**
- ③ 임대용 부동산의 필요제경비 변동, 임료수준의 변동 등의 적정한 변동률(슬라이드지수)을 파악하여 현행 임료에 곱하여 계속임료를 산출하는 **슬라이드법**
- ④ 동 유형의 계속 임료의 사례자료를 기초로 하여 사례와 대상의 비교과정을 통해 계속임료를 산정하는 **임대사례비교법**

#### 3. 평가시 유의점

신규임료는 신규실질임료를 기준해야하고  
신규임료와 계속임료의 종류를 구분해야하며  
본건과 사례의 임대차계약내용에 유사성도 따져봐야 한다.



## IV. 물음#3

### 1. 의의

**부가사용료** : 수도광열비, 냉난방비 등의 전유부분의 유지·관리에 사용되는 비용

**공익비** : 청소비, 승강기설치비, 주차장비 등의 공용부분의 유지·관리에 사용되는 비용

### 2. 양자의 차이점

**부가사용료** : 전유부분에서 발생하는 비용, 임차인 단독 부담

**공익비** : 공용부분에서 발생하는 비용, 임차인이 타 임차인과 함께 부담

### 3. 실질임료 산정시 처리방법

실비초과액은 실질임료를 이룬다.

그 어떠한 교과서에도 **시산임료 조정시 유의사항**이라는 목차는 없는데  
백지로 내면 안되고 **내가 알고 있는 관련 내용인 시산가액 조정에 대한 유의사항**을 쓰면 됨!  
이렇게 적었을 때 조금 마음에 걸리거나 **플러스 알파**를 노린다면? **임료와 관련된 내용을 한 줄만 더 적으면 됨!**

## V. 물음#4

### 1. 임료의 시산가액조정의 의의

### 2. 임료의 시산가액조정시 유의사항

자칫분단

(1) **자료**의 선택, 검토 및 활용의 적부

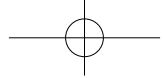
(2) 부동산 가격제한**칙** 활용의 적부

(3) 가치형성요인**분석**의 적부

(4) **단가**와 총액과의 관계

(5) 기타 유의사항

## VI. 결(관련문제 : 현행 감칙규정의 문제점)



이재우 평가사님 논문을 토대로 만든 연습용 문제

**윤강사문제 1. 임료평가에서 적산법은 실무상 널리 활용되고 있는 방법으로, 실무에서는 이론상 적산법과는 별개로 그 기본산식은 같지만 접근방법이 다른 새로운 방법이 일반적으로 적용되고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (30점)**

- (1) 이론상 적산법과 실무상 적산법에 있어서의 기초가격, 기대이율에 대하여 설명하시오. (20점)  
(2) 실무상 적산법에 있어 기대이율은 부동산의 용도와 이용계약여부에 따라 달리 산정된다. 그 이유를 설명하시오. (10점)

## I. 서

### II. 설문#1

#### 1. 이론상 적산법

- (1) 기초가격
- (2) 기대이율

#### 2. 실무상 적산법

- (1) 기초가격
- (2) 기대이율

#### 3. 양자의 차이

### III. 설문#2

#### 1. 부동산의 용도에 따른 기대이율의 변화

- (1) 부동산의 용도별 가치구성비율의 변화
- (2) 부동산의 용도별 기대이율의 변화

#### 2. 이용계약여부에 따른 기대이율의 변화

- (1) 임대차계약으로 인한 최유효이용 제약
- (2) 기대이율의 변화

## IV. 결

## 윤강사문제 2. 기대이율과 환원이율의 차이점에 대해 약술하라. (10점)

### I. 의의

#### 1. 기대이율

임대차에 제공되는 대상물건을 취득하는 데에 투입된 자본에 대하여 기대되는 임대수익의 비율을 말한다.

#### 2. 환원이율

순수익을 기준시점의 경제적 가치로 환산하기 위하여 적용하는 적용하는 율을 말한다.

### II. 차이점

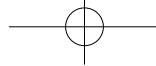
1. 목적
2. 전제기간
3. 종별 차이
4. 종류
5. 최유효이용 전제여부



“교재 466 페이지 표가 복잡하다면 아래 5가지 목차로 정리하자.”

|                 | 기대이율                                       | 환원이율                |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 시장지역분석          | 적산법에서 임료를 구하는 것                            | 수익환원법에서 수익가치를 구하는 것 |
| 부동산분석<br>(개별분석) | 임대차 계약기간                                   | 전 내용연수(N)           |
| 품질관리            | 없다.                                        | 있다.                 |
| 종류              | 항상 상각후, 세공제전<br>why? 필요제경비에 감가상각비가 별도로 있어서 | 상각전/후, 세공제전/후       |
| 최유효이용<br>전제여부   | 전제 X                                       | 전제 O                |





## 기출문제 1. 계속임료의 각 평가방법에 대한 특징과 그 문제점을 설명하시오. (3회.10)

계속임료는 우리 감칙에는 관련 내용이 없고, 일본 기준에 있는 내용인데, 그래도 우리 시험에 출제가 됨.

but 중요하게 출제가 되지는 않고, 현재 출제확률 거의 없다고 봄!

3회 10점 문제로 아주 간단하게 기본적인 내용만 대비를 해놓는다면 혹시 2~3% 이하의 확률도 출제 시 무난하게 답할 수 있음.

### I. 계속임료의 의의

기준 임대차 계약에 수반하여 임료를 개정하는 경우의 적정한 임료

#### 차이슬임

### II. 각 평가방법의 특징과 문제점

#### 1. 차액배분법

정상실질임료와 실제실질임료간의 차액을 계약내용, 계약체결 경위 등을 종합적으로 판단하여 이를 실제실질임료에 가감하여 구한다.

#### 2. 이율법

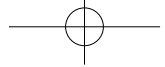
투하된 투자자본(기초가격)에 계속임료이율을 곱하여 구한 금액에 임대차를 계속하는데 필요한 필요제경비를 가산하여 구한다.

#### 3. 슬라이드법

임대용부동산의 필요제경비 변동, 임료수준의 변동 등의 적정한 변동률 (슬라이드지수)을 파악하여 현행 임료에 곱하여 계속임료를 산출한다.

#### 4. 임대사례비교법

동 유형의 계속 임료의 사례자료를 기초로 하여 사례와 대상의 비교과정을 통해 계속임료를 산정한다.



### 이 문제의 핵심 Point!

'지상권이 설정된 토지는 동일한 토지인데, 동일한 토지에 대해서 **담보목적**으로 평가할 때와 **보상목적**으로 평가할 때 **원가 분명히 다른 차이점**이 있구나!' 라고 머릿속에 **염두**해두고 그 **차이점**이 **뭘까** 생각을 해야한다!

## 기출문제 2. 지상권이 설정된 토지가 시장에서 거래되고 있다. 이와 관련된 다음 물음에 답하십시오. (20회.40점)

- (1) 위 토지의 담보평가시 유의할 점과 감가 또는 증가요인을 설명하십시오. (15점) ← 구체적으로 무엇에 대해 쓰라고 했음 / 15점이므로 구체적으로 서술하기
- (2) 위 토지의 보상평가시 검토되어야 할 주요 사항을 설명하십시오. (10점) ← 검토되어야(고려) 할 중요한 내용이 있으면 다 쓰라고 했기에 애매함 / 10점이므로 소설문 (1)에서 쓴 내용은 배제하고 서술하기
- (3) 감정평가목적에 따라 감정평가액의 차이가 발생할 수 있는 이유를 감정평가의 기능과 관련하여 논하십시오. (20점)

→ 가치다원론

인정하는 이유? 가치다원론을 인정해야지만 다양한 사회적 평가수요에 부응할 수 있기 때문

→ 정책적 기능(보상평가)

→ 일반 경제적 기능(담보평가)

→ 기능을 2가지로 나눈 이유? '가치다원론을 인정해야지만 다양한 사회적 평가수요에 부응할 수 있다.'라고 1줄 써버리면 20점 배점을 못 채움! 배점이 충분하기에 감정평가 기능도 정책적 기능과 일반 경제적 기능 2가지로 나누어서 '제대로', '자세히' 설명해야되는 문제구나. 알아야 함!

## I. 서

## II. 물음#1

1. 지상권의 개념
2. 지상권설정의 효과

지상권이 설정되면 토지를 사용·수익할 수 있는 권리를 가지게 된다.

## 3. 담보평가시 유의할 점

### (1) 담보적격성 여부

지상권이 설정된 토지를 담보로 잡을 수 있는 것인지  
즉 담보적격성이 있는지에 대해서 금융기관과 협의가 필요하다.

### (2) 저당권자가 채권확보를 위하여 설정한 지상권의 경우

저당권자가 채권확보를 위하여 설정한 지상권의 경우에는 별도의 감가를 하지 않는다.

## 4. 감가요인 및 증가요인

### (1) 지상권의 가치

$$\text{지상권의 가치} = [(P \times R) + C - L] \times \frac{(1 + r)^n - 1}{r \times (1 + r)^n}$$

P : 토지의 시장가치, R : 적정기대이율, C : 필요제경비  
L : 실제지불임료(또는 지상권의 지료), n : 지상권의 존속기간, r : 이율

### (2) 감가요인

100 정상지료 > 80 실제지료 ← 감가요인 (이러한 토지는 지상권이 설정되지 않은 토지에 비해서 가치가 하락하게 된다.)

### (3) 증가요인

80 정상지료 < 100 실제지료 ← 증가요인

∴ 정상지료와 실제지료의 대소에 따라서 지상권이 설정된 토지 가치는 증가가 될 수도 있고, 감가가 될 수도 있다.

### 소설문 (3)

→ 담보평가는 <담보 대상물의 경제가치를 평가하는 것>으로 안전한 대출을 위해 담보 대상물의 경제가치에 비례하여 담보평가액을 평가해야 한다.

즉 감가요인이 있다면 감가를 해서 담보 대상물의 경제가치를 평가하고,

증가요인이 있다면 증가를 해서 담보 대상물의 경제가치를 평가하는 것이 맞다.

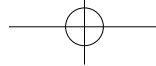
→ 보상평가는 <피 수용자가 가지고 있는 재산권의 객관적 가치를 완전하게 보상해주는 것>으로

피 수용자의 권리보호를 위해 유리한 요인만 반영을 해주고 불리한 요인은 반영하지 않는다.

why 담보평가는 증가와 감가를 모두 반영을 하고, 보상평가는 감가만 반영하나?

또 이렇게 평가하는게 감정평가의 기능과 어떠한 관계가 있나? 하는 내용까지 연결시켜줘야 함!

→ 보상평가는 토지가치에서 소유권 외의 권리의 가치를 차감하고 남은 금액으로 보상을 하도록 규정하고 있다.  
이렇게 평가해야지만 <피 수용자의 완전보상>이 이루어질 수 있기 때문에 정책적 기능이 수행 될 수 있다.



### Ⅲ. 물음#2

#### 1. 보상평가액의 결정논리(담보평가와의 차이)

##### (1) 관련규정(토지보상법 시행규칙 제29조)

<토지보상법 시행규칙> 제29조에 따라 지상권이 설정되지 않은 상태의 대상토지 가치에서 지상권의 가치를 차감하여 토지를 감정평가한다.

##### (2) 보상평가액의 결정

###### ① 담보평가 +, -

담보 대상물의 경제가치에 비례하여 담보평가액을 평가해야 한다.

증감가요인이 있다면 증감가를 해서 담보 대상물의 경제가치를 평가한다.

###### ② 보상평가 - 보상액 = 토지 가치 - 소유권 외의 권리의 가치(감가요인)

지상권이 설정되어있지 않은 상태의 토지가치를 구하여

소유권 외의 권리의 가치를 차감하고 남은 금액으로 보상을 하도록 되어있다.

소유권 외의 권리는 양(+의 값)만 갖기 때문에 보상평가에서는 '감가요인'으로만 작용한다.

→ 소설문 (1)과 소설문 (2)의 가장 큰 차이점

#### 2. 지료의 등기가 있는지 여부

##### (1) 지료의 등기가 없는 경우

지료의 등기가 없는 경우에는 무상의 지상권으로 간주가 된다.

무상의 지상권으로 간주가 되면 지상권 설정기간 동안

정상임료의 현가합을 한 것만큼 지상권의 가치로 인정이 된다.

아무런 지료를 받고 있지 않기 때문

##### (2) 지료의 등기가 있는 경우

지료의 등기가 있는 경우에는 지료 증감 청구권이 인정되기 때문에

이 때에는 지상권의 가치가 없는 것으로 평가한다.

#### 3. 별도로 평가하지 않는 지상권

##### (1) 저당권에 부대하여 설정된 지상권

##### (2) 법정지상권

“배점이 10점이기 때문에 4번 내용까지 쓰면 배점 오버되어

4번 내용은 플러스알파 내용의 성격이지 문제가 직접적으로 요구한 내용은 아님!

답안지의 내용에 오지 않아도 상관없는데 관련 내용이기 때문에 공부용으로 넣은 것임.”

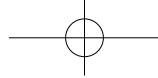
#### 4. 지상권의 정확한 가치평가(평가방법)

##### (1) 양도성이 있는 경우 거래사례비교법

##### (2) 지상권이 설정되지 않은 토지가치 - 설정된 토지가치

##### (3) 장래기대이익(지료의 차이)의 현재가치로 감정평가

##### (4) 권리설정계약을 기준으로 평가



## IV. 물음#3

### 1. 감정평가의 기능

#### (1) 정책적 기능

##### 1) 국토자원의 효율적 관리

##### 2) 손실보상과 조세부과의 기준

#### (2) 경제적 기능

##### 1) 부동산자원의 효율적 배분

##### 2) 시장참여자의 의사결정 지원

## 2. 차이가 발생할 수 있는 이유

### (1) 가치다원론의 개념

### (2) 가치다원론의 인정필요성

### (3) 평가목적별로 차이가 발생하는 이유

#### 1) 정책적 기능과 관련

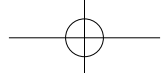
보상평가는 토지가치에서 소유권 외의 권리의 가치를 차감하고 남은 금액으로 보상을 하도록 규정하고 있다. 이렇게 평가해야지만 피 수용자의 완전보상이 이루어질 수 있기 때문에 정책적 기능이 수행 될 수 있다.

#### 2) 일반경제적 기능과 관련

담보평가는 <담보 대상물의 경제가치를 평가하는 것>으로 안전한 대출을 위해 담보 대상물의 경제가치에 비례하여 담보평가액을 평가해야 한다. 즉 증감요인이 있다면 증감을 해서 평가를 해야지만 담보물의 적절한 경제가치를 평가할 수 있다.

## V. 결

담보평가는 일반경제적 목적의 평가이고, 보상평가는 정책적 목적의 평가이니까 이렇게 동일한 토지라고 해도 사적평가인 담보평가와 공적평가인 보상평가시에 고려되어야하는 사항이 달라 평가의 내용이 달라지기 때문에 각기 다르게 평가하는 것이 감정평가의 기능에 도움이 된다.



### 기출문제 3. 감정평가목적에 따라 감정평가금액의 격차가 큰 경우가 있다. 다음 물음에 답하시오. (26회.30점)

실무 약술 문제, 실무와 이론의 통합화

- 1) 보상평가, 경매평가, 담보평가의 목적별 평가방법을 약술하고, 동일한 물건이 감정평가목적에 따라 감정평가금액의 격차가 큰 사례 5가지를 제시하고 그 이유를 설명하시오. (20점)
- 2) 주거용 건물을 신축하기 위해 건축허가를 득하여 도로를 개설하고 입목을 벌채중인 임야를 평가하고자 한다. 개발 중인 토지의 평가방식은 공제방식과 가산방식이 있다. 공제방식은 개발 후 대지가격에서 개발에 소요되는 제반비용을 공제하는 방식이고, 가산방식은 소지가격에 개발에 소요되는 비용을 가산하여 평가하는 방식이다. 두 가지 방식에 따른 감정평가금액의 격차가 클 경우 보상평가, 경매평가, 담보평가에서 각각 어떻게 평가하는 것이 더 적절한지 설명하시오. (10점)

## I. 서

## II. 문#1

### 1. 목적별 평가방법

- (1) 보상평가
- (2) 경매평가
- (3) 담보평가

### 2. 격차가 큰 사례

#### (1) 해당 공익사업으로 인한 개발이익 반영여부

보상평가는 해당 공익사업으로 인한 개발이익을 반영하지 않는다.  
but 담보평가, 경매평가는 반영한다.  
다만 담보평가는 조금 더 보수적으로 개발이익의 크기를 반영해야 된다.

#### (2) 제시외건물이 소재하는 경우

담보평가는 제시외건물을 평가하지 않는게 원칙이다. why 담보권 설정이 불가능하기 때문이다.  
경매평가는 동일소유자의 것이 확인된다면 평가하고, 취득가로만 평가한다.  
보상평가는 행위제한일 전에 지어진 것이라면 평가 하고,  
이전비와 취득비를 비교해서 둘 중 작은 것으로 보상하는게 원칙이다.  
∴ 똑같이 평가를 하더라도 경매평가와 보상평가의 평가금액은 달라질 수 있다.

#### (3) 사실상 사도(현황 도로)

담보평가는 원칙적으로 환가성이 없어서(=경제성이 떨어져서) 담보평가하지 않는다.  
경매평가, 보상평가는 인근 토지평가금액에 1/3 이내로 평가한다.

#### (4) 타인소유 건물등이 소재하는 토지

담보평가는 원칙적으로 평가하지 않는다.  
다만 지상건물의 철거를 전제로 하는 경우에는 정상평가 가능하다.  
경매평가는 지상토지에 미치는 불리한 영향을 고려해서 평가한다.  
보상평가는 지상의 건물이 없는 상태로 평가를 하는 것이 원칙이기 때문에 타인소유 건물이 있고  
없고에 관계없이 건물이 없는 것을 전제로 평가한다. 다만 타인소유 건물이 지상에 소  
재 시 소유권 외의 권리가 설정되어있는 경우에는 소유권 외의 권리의 가치를 토지보  
상법 시행규칙 제29조에 따라 토지가치에서 차감해서 보상평가하게 된다.

#### (5) 개별적 계획제한

보상평가는 개별적 계획제한을 반영하지 않는다.  
담보평가, 경매평가는 반영을 해서 평가를 한다. 그리고  
담보평가, 경매평가는 가까운 장래에 보상금 지급이 예정되어 있다면 예정보상가로 평가가 가능하다.

## 소설문 #2

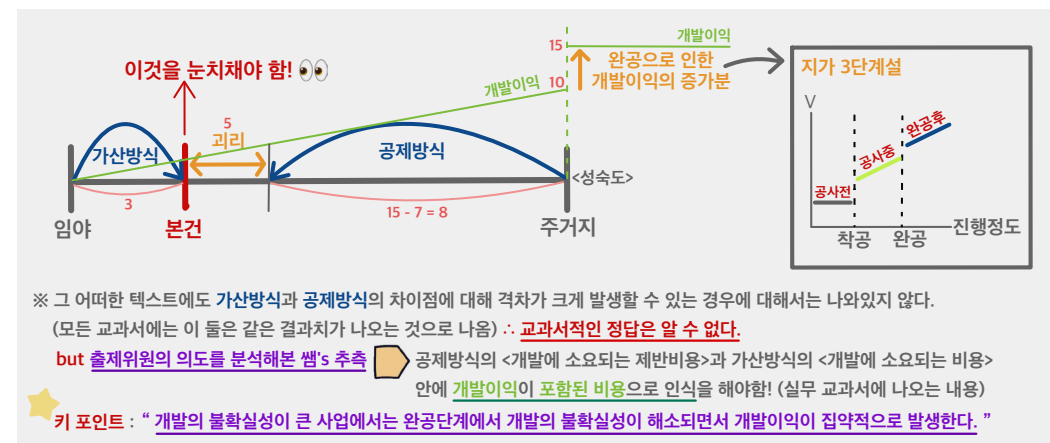
많은 수험생들이 문제를 읽을 때 이 내용 읽을 때 이 부분은 까먹는다.

문제를 풀 때 ① 건축허가를 득했음

중요한 단서! ② 입목을 벌채중인 임야 : 주거지로 되기 위한 갈 길이 멀고, 벌채중이므로 성숙도가 매우 낮은 상태

## III. 문#2

### 1. 차이가 발생하는 이유



### 2. 보상평가(가산방식)

개간비 평가규정을 유추 적용해서 개간비가 들어간 토지는 소지 가격에  
개간비가 들어간 비용을 더 얹어서 보상하도록 하는 가산방식을 적용하는게 맞겠다.

### 3. 경매평가(공제방식)

경매평가는 기본적으로 법원경매와 관련해서 이루어지는 평가이긴 하지만 평가의 내용은  
일반적인 사적평가 내용과 차이가 없다. 시장참여자들은 완공단계에서의 개발이익을 전제로  
해서 본인들의 입찰가를 결정하기 때문에 경매평가에서는 공제방식으로 평가하는게 적절하겠다.

### 4. 담보평가(가산방식)

담보평가는 보수적으로 평가해야 하기 때문에 개발이익을 모두 인정할 순 없고,  
가산방식으로 평가하는 것이 더 적절하겠다.

## IV. 결

## 윤강사문제 1. 담보평가에 대한 다음 물음에 답하여라. (20점)

(1) 담보평가의 의의 및 중요성 (2) 담보평가의 원칙 및 적격요건 (3) 담보평가와 일반평가의 차이점

실제로는 담보가치와 시장가치의 차이점을 물어볼 확률이 더 높다.

### I. 서

담보평가는 담보물의 경제가치를 평가하는 것으로 일반경제사회에서 대부금융을 통한 자금공급에서 수행하는 역할이 크다. 이러한 담보평가는 채권회수의 안전성을 기하기 위하여 감정평가의 원칙과 담보물의 적격요건 및 일반평가와의 차이점을 명확히 이해할 필요가 있다.

### II. 설문1

#### 1. 의의

금융\*보험\*신탁회사 등이 대출을 실시할 경우 융자액을 결정하기 위한 목적이므로 담보물의 경제가치를 감정평가하는 것을 말한다.

#### 2. 중요성 “up 감정 관련 문제 출제 가능성 있음 → 직업윤리로도 물어볼 수도 있음!”

##### (1) 사회전체 측면 “적정한 담보가치를 평가해야지만 담보 사고를 예방할 수 있다. ex) 전세가 up 평가”

과대평가는 금융기관의 부실화를 야기하고  
과소평가는 경제전반을 침체시키므로 적절한 가격을 지적하는 것이 중요하다.

##### (2) 평가주체 측면

부실담보평가로 인하여 손해배상책임이 발생하게 되면  
감정평가사로서 명예실추와 경제적 부담이 발생하므로 정확한 담보평가가 중요하다.

### III. 설문2

#### 1. 원칙

##### (1) **확인주의**\***보수주의**

① 담보대상물건에 대한 물적현황 및 권리관계 등을 반드시 확인하여야 한다. 또한 ② 담보는 완전한 채권회수를 목적으로 하는 것인바 보수적인 관점에서 미래의 불확실성을 충분히 감안하여야 한다.

##### (2) **처분주의**\***현황주의**

① 담보평가는 채권기간 중 원하는 때에 적절한 금액으로 조기에 환가처분할 수 있는바 관점에서 접근하여야 한다. 또한 ② 담보평가는 공부상 지목이나 용도에 상관없이 현실적이고 적절한 현황을 기준으로 평가한다.

##### (3) **준칙주의**

금융기관과 감정평가에 관한 업무협약을 체결한 경우에는  
협약내용을 준수하여 담보감정평가를 하여야 한다.

#### 2. 적격요건

- ① 법적 하자가 없는 <적법성>,  
② 쉽게 감가\*소멸되지 않는 <안전성>,  
③ 가격변동, 권리변동이 없을 <확실성>,  
④ 환가처분이 용이할 <유동성>,  
⑤ 취득 후 담보관리가 용이할 <관리의 용이성>,  
⑥ 저당권 설정등기를 할 수 있을 <등기능력> 등의 요건이 있어야 한다.

### IV. 설문3

#### ① 가격의 종류

일반평가는 시장가치를 구한다. 그러나 담보평가는 시장가치로 구함이 원칙이나 대상물건의 성격, 특수한 조건 등이 수반되는 경우에는 특정가격으로 구할 수 있다.  
실무적으로 담보평가는 시장가치보다 채권회수리스크가 고려되어 낮게 평가됨이 일반적이다.

일반평가 : 시장가치로 구하는게 원칙  
담보평가 : 담보가치로 구하는게 원칙

#### ② 감정평가서의 활용기간

일반평가의 경우 그 목적의 한도내에서 한시적으로 활용하지만,  
담보평가의 경우는 담보대출이 상환될 때까지 지속적으로 관리\*활용된다.

#### ③ 평가목적

일반평가는 평가대상 물건의 경제적 가치판단에 중점을 두지만,  
담보평가의 경우는 그 외에도 담보의 적격성판단에 중점을 둔다.

일반평가 : 경제적 가치를 평가하는 것  
담보평가 : 경제가치 평가 + 채권회수 평가 + 담보적격여부 판단

#### ④ 기준시점

#### ⑤ 현황평가기준의 판단

일반평가는 현황을 기준으로 하나,  
담보평가를 담보권의 안정성에 근거하여 적법성에 기초한 현황기준으로 평가한다.

일반평가 : 현황평가 원칙  
담보평가 : 적법한 현황평가 원칙

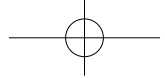
### V. 결(관련문제)

종래의 담보평가는 유형자산에 중점을 두었으나 최근 시장환경의 변화와 가치평가방법의 고도화를 배경으로 지적재산권과 같은 무형자산의 담보설정 필요성이 제기되고 있다.  
평가업역 확대와 사회적 수요의 충족을 위해 관련 이론을 연구할 필요성이 있다.

확보처현준

맞는 얘기

설명력이 높은  
내용이 아니라서 생략



## 기출문제 4. 기업평가에 있어서 영업권가치와 지적재산권가치를 설명하고 이와 관련된 발생수익의 원천 및 평가방법을 서술하시오. (9회.20점)

### I. 서

### II. 영업권가치와 지적재산권가치

#### 1. 의의

##### (1) 영업권의 의의 "우수한 종업원, 고객과의 관계, 브랜드의 명성과 평판 등에 의해 초과수익이 발생수익의 원천이다."

기업이 다른 동종의 기업들에 비하여 초과수익력을 가질 경우 그 배타적 영리기회를 가질 수 있는 권리를 말한다. 영업권이 생기는 원인은 입지조건\*생산기술\*조직의 우수성, 상호\*상표\*상품에 대한 신용, 거래선이나 단골과의 특수관계, 제조\*판매면에서의 법적\*경제적 독점성, 고객 등 이해자 집단의 호의, 기업의 역사 등이 있는데, 이것들이 결합하여 초과수익력이 되는 것이 보통이다.

##### (2) 지적재산권의 의의 "배타적 독점권을 준다. 지적재산권이 없는 사람은 그 지식을 활용할 수 없다. 이 부분으로 초과수익이 발생하는 것이다."

발명\*상표\*디자인 등의 산업재산권과 문학\*음악\*미술 작품 등에 관한 저작권 총칭이다. 그 종류로는 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 등의 산업재산권, 저작권, 산업저작권, 정보재산권 등의 신지적재산권 등이 있다.

#### 2. 발생수익의 원천

영업권은 입지의 양호함\*생산기술\*조직의 우수성 등이 결합하여 타 기업에 비하여 초과수익을 얻는 것을 그 수익으로 한다. 그리고 지적재산권의 경우에는 법 또는 제도적으로 특정 기업만이 누릴 수 있도록 함으로써 그것으로부터 창출되는 독점력에 의해 다른 기업보다 초과수익을 누림으로써 수익을 발생시킨다.

### III. 평가방법 "옛날에는 구분이 없었기 때문에 일반적인 3방법으로 아래처럼 서술했지만, 현재는 영업권과 지적재산권 각각 내용을 서술해야 함!"

#### 1. 평가의 근거규정(감칙 제23조)

영업권, 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 전용촉선이용권, 그 밖의 무형자산을 감정평가할 때에 수익환원법을 적용하여야 한다고 규정하고 있다.

#### 2. 무형자산의 평가방법

##### (1) 비용접근법(Cost Approach)

샘 : D <무형자산의 공정시장가치 = 무형자산의 재조달원가 - 물리적, 기능적, 경제적 감가액>이다. 새로운 자산을 구입, 개발하는 비용 및 그 자산의 내용연수가 그 기간 동안 얻을 수 있는 이익의 경제가치와 일치한다고 가정하며 특정 무형자산의 개발비용에 대한 역사적 비용을 현재의 화폐가치로 환산하여 재조달원가를 산정한다는 것과 지적재산이나 무형자산과 같은 특수한 자산은 특정 사업 이외에는 거의 이용되지 않고, 경쟁업체의 등장으로 경제적 감가가 크므로 이에 유의해야 한다.

① 기준시점에서 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용에서 감가요인을 파악하고 그에 해당하는 금액을 공제하는 방법 ② 대상 무형자산의 취득에 든 비용을 물가변동을 등에 따라 기준시점으로 수정하는 방법

##### (2) 시장접근법(Market Approach)

샘 : D 유사 무형자산의 사례를 수집하여 대상 무형자산과 비교 후 요인보정 등의 절차를 거쳐 가치를 산정하는 방법 등을 말한다. 특정 지적재산권 만의 거래가 드물고, 거래조건이 명확치 않아 비교가능성의 확보가 무엇보다도 어려운 문제가 있으며 비교가능성 확보를 위해 고려해야 할 중요 요소로는, 유사산업분야 여부, 이익과다, 시장점유율, 신기술의 내용, 진입장벽의 높이, 시장전망, 법적보호가능성, 경제적 잔존 내용연수 등에 유의해야 한다.

① 영업권이 다른 자산과 독립하여 거래되는 관행이 있는 경우에는 같거나 비슷한 업종의 영업권만의 거래사례를 이용하여 대상 영업권과 비교하는 방법  
② 같거나 비슷한 업종의 기업 전체 거래가격에서 영업권을 제외한 순자산가치를 차감한 가치를 영업권의 거래사례 가격으로 보아 대상 영업권과 비교하는 방법  
③ 대상 기업이 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장되어 있는 경우에는 발행주식수에 발행주식의 주당가격을 곱한 가치에서 영업권을 제외한 순자산가치를 차감하는 방법

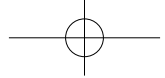
##### (3) 소득접근법(Income Approach)

샘 : D 로열티면제법, 이윤분할법, 초과이익환원법, 매수가격잔여법 등의 방법이 있고, 장래 기대이익을 현금화하는 경우 직접환원법과 DCF법이 있다. 경제적 가치의 예측가능성, 경제적 이익의 지속기간, 경제적 이익의 장래증감 여부, 수반되는 위험분석 등이 중요하다.

① 대상 기업 전체의 순수익을 같은 업종 다른 기업의 정상수익률로 환원한 수익가치에서 영업권을 제외한 순자산의 가치를 차감하는 방법  
② 대상 기업이 달성할 것으로 예상되는 지속가능기간의 초과수익을 현재가치로 할인하거나 환원하는 방법

### IV. 결(관련문제)





이 문제는 형식적으로는 비상장 기업의 주식평가 문제이지만 실질적인 내용은 무형자산의 평가 내용이다!

주식평가를 할 때 맨 처음 판단해야 할 사항 : 이 기업이 **상장기업인지 비상장기업인지를 판단해야 함!**

**비상장기업이니까 감칙에 규정된 순자산가치법으로 평가하면 됨!**

**기출문제 5. 향후 전자제품을 개발·생산·판매하기 위하여 설립된 비상장 영리법인인 A기업은 설립 후 자본금 전액을 기술개발에 지출하여 당해 금액을 무형자산으로 계상하였다(다른 자산·부채는 없음). 당해 기업의 주식가치를 평가하고자 한다. 적합한 평가방법 및 근거를 구체적으로 설명하고 장·단점을 설명하시오. (19회·20점)**

무형자산 = 순자산  
주식수

## I. 서

경제구조가 발전함에 따라 기업가치에 대한 평가수요도 증가하고 있는 실정이다. 특히 IFRS제도의 도입으로 기업가치의 평가에서 감정평가가 차지하는 역할이 매우 확대되고 있다. 이러한 사회적 평가수요를 충족시키기 위하여 적절한 기업가치 평가방법을 모색할 필요성이 있다. 그러나 기업은 부동산과는 달리 유형자산 뿐만 아니라 다양한 무형자산을 보유하고 있고 또한 이 무형자산의 경제적 비중이 유형자산의 비중을 넘어서는 경우도 많이 있다. 따라서 기업의 주식가치를 정확히 평가하기 위해서는 적합한 무형자산의 평가방법을 모색하는 것이 중요하다. 특히 비상장기업은 주식의 공개된 거래시장이 없으므로 평가현실상 문제점이 많은 바 이하 관련내용을 검토한다.

## II. 비상장주식의 평가방법 검토

### 1. 근거규정 검토(감칙 제24조 제1항 제2호)

동조는 비상장주식의 평가방법을 규정하면서, ①당해 회사의 수정대차대조표를 만든 후 자산총계에서 부채가치를 차감하여 자본가치를 구한 후 발행주식수로 나누어 주식가치를 구하는 방법을 원칙으로 규정하고 있다.

### 2. 사안의 경우

당해 기업은 비상장법인으로서 무형자산이외에 다른 자산·부채가 존재하지 않으므로 자본가치는 결국 무형자산의 가치와 일치하게 된다. 따라서 무형자산의 가치를 구한 후 발행 주식수로 나누어 당해 기업의 비상장주식가치를 구한다.

## III. 자본가치(무형자산)의 적합한 평가방법 검토

### 1. 문제의 소재

순자산 = 무형자산

A기업의 자본가치를 이루는 무형자산의 가치는 기본적으로 시장성, 비용성, 수익성의 3가지 측면에서 접근할 수 있다. 사안에서는 무형자산의 특성을 고려했을 때 어떤 평가방법이 가장 적합한지가 문제된다.

### 2. 평가의 근거 검토

#### (1) 법적 근거의 검토 “ 감칙 제23조에 영업권의 감정평가는 수익환원법에 의한다. ”

감칙 제23조 제3항은 영업권의 평가는 수익환원법에 의한다고 규정하고 있다. 또한 기타의 무형자산은 영업권의 평가방법(수익환원법)을 준용하거나 영업권에 포함하여 행하도록 규정하고 있다. 따라서 무형자산의 평가방법은 수익환원법이 주방법이 된다.

#### (2) 이론적 근거의 검토 “ 이론적으로도 수익환원법으로 평가하는게 맞다. ”

① 거래사례비교법은 유사기업의 거래사례를 구하기 힘들고, 가치형성요인비교가 어렵다는 점에서 적합하지 않고 ② 원가법은 무형자산은 투입된 비용과 무형자산의 가치가 괴리되기 쉽고, 적절한 감가수정이 어려워 적합하지 않다. 다만 ③ 수익환원법은 장래 수익을 발생하는 무형자산의 특성을 잘 반영할 수 있으므로 적합하다고 본다.

## 3. 사안의 경우

### (1) 주방법으로서 수익환원법

상기와 같이 감정평가의 법적, 이론적 근거를 검토한 결과 수익환원법에 의한 평가가 가장 적합하다고 본다. 수익환원법은 대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적정한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

### (2) 수익환원법에 의한 구체적 평가방법

① 직접환원법은 무형자산으로부터 장래 발생할 안정화된 순수익을 환원이율로 자본환원하여 수익가치를 구한다. 반면 ② 보수이익환원법은 장래 발생할 현금흐름을 할인율로 할인하여 현가합한 가액에 기말복귀가치의 현가액을 더하여 무형자산의 가치를 구하게 된다.

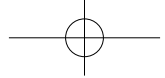
### (3) 수익환원법의 장단점

① 이론적으로 가치의 본질에 가장 부합하며, 장래 일정기간 동안 수익을 발생시키는 무형자산의 특성을 잘 반영한다. 다만 ② 무형자산으로부터 장래 발생할 수익의 크기와 발생시기 등의 예측이 어렵고, 적절한 환원이율이나 할인율의 산정이 어렵다는 단점이 있다.

## IV. 결

현실적으로 기업은 다양한 유형자산과 무형자산으로 구성되어 있다. 그런데 비상장기업의 경우 주식이 거래될 수 있는 공개되고 객관적인 거래시장이 존재하지 않아 재무적 접근이 어렵고, 유사기업의 거래사례를 포착하기 어려워 평가의 어려움이 많다. 따라서 비상장주식평가법에 대한 이론적·실무적 연구가 필요하다고 본다.





준케이싱 문제    영업부분의 가치와 비영업부분의 가치를 비교하는 것이 포인트!

**기출문제 6. 비상장법인 A주식회사는 특허권을 가지고 전자제품을 제조 판매하는 공장과 임대업에 사용하는 업무용빌딩을 소유하고 있다. A주식회사는 2009년 전자제품부분에서 50억원, 임대업에서 20억원의 당기순이익을 얻었다. A주식회사의 주식을 평가하고자 한다. (21회30점)**

① 판단근거    영업부분    비영업부분

② 판단근거    혼합법

- (1) 본건 평가와 관련하여 감정평가에 관한 규칙이 인정하는 2가지 방법 및 그 장, 단점을 논하시오. (15)  
(2) 감정평가에 관한 규칙에서 규정하고 있지 않은 주식평가방법(양 방법을 혼합한 방법포함)들을 예시하고, 평가이론의 관점에서 동 규칙외의 방법에 의한 평가의 타당성을 논하시오. (15)

## I. 서

비상장주식이란 증권거래소에 상장되지 않은 주식을 말한다. 비상장주식은 객관적인 시장가격이 없어 상속·증여시 적절한 과세를 어렵게 하는 등 다양한 문제를 야기하고 있다. 이에 과거 감칙은 비상장주식의 평가방법으로 순자산가치법과 수익환원법을 규정하고 있다. 그러나 현 규정내용은 가치3면성을 반영하지 못하고 우리나라와 같이 비영업용 자산(사안의 임대용 건물)의 비중이 큰 현실을 제대로 반영하지 못하므로 대안적 방법을 모색할 필요성이 있다.

## II. 설문1

### 1. 과거 감칙 제31조 제2호의 규정내용

#### (1) 순자산가치법

당해 회사의 자산·부채 및 자본항목을 평가하여 수정대차대조표를 작성한 후 자산총계에서 부채총계를 공제한 기업체의 순자산가치를 발행주식수로 나누어 주식가격을 구하는 방법이다.

#### 2. 각 방법의 장단점

##### (1) 순자산가치법 2

- ① 장점 : ㉠ 재무제표를 기반으로 가치를 추계하므로 객관적으로 설명력이 높다.  
          ㉡ 상대적으로 간단하여 기본적인 평가방법으로 사용되고 있다.  
② 단점 : ㉠ 정적 대차대조표를 중심으로 분석하고 기업영업의 정지 또는 청산을 전제하고 있어 영속기업의 가치를 제대로 반영하지 못한다.  
          ㉡ 무형자산의 적절한 가치를 추계하는데 한계가 있다.  
          ㉢ 평가자가 개별자산의 평가에 정통하지 못한 경우 전문가에게 의존할 필요가 있다.

##### (2) 수익환원법 3

- ① 장점 : ㉠ 이론적으로 가치본질에 부합하고  
          ㉡ 유·무형의 자산을 총괄하여 평가할 수 있다. 또한  
          ㉢ 영업권, 특허권 등의 무형자산의 가치를 잘 반영할 수 있다.  
② 단점 : ㉠ 기업의 장래 현금흐름의 예측에 한계가 있으며  
          ㉡ 기업의 다양한 사업상 위험을 계량화하여 할인율에 반영하기 곤란하다. 또한  
          ㉢ 현금흐름 예측기간 중에도 인플레이션, 자본구조의 변화 등으로 인하여 할인율이 변하게 된다.

순 손익가치와 순 자산가치를 각각 3대2의 비율로 가중평균한 가액에 의한다.  
순 손익가치는 수익환원법에 의한 가치로 얘기할 수 있고, 순 자산가치는 순 자산가치법에 의한 가치로 얘기할 수 있다.

### 3. 소결(규칙외 평가방법의 모색필요성)



### III. 설문2 "구체적인 내용의 물음은 재출제되기 어렵지만 수험생의 입장에서 한 번은 정리해둘 필요 있음."

#### 1. 감칙외 타 관련규정의 내용

##### (1) 상속세 및 증여세법에 의한 평가법(혼합법)

- ① 순순익가치와 순자산가치를 각각 3과 2의 비율로 가중평균한 가액에 의한다고 규정하고 있다.
- ② 순순익가치는 1주당 최근 3년간 순순익가액의 가중평균액을 국세청장이 고시하는 이자율로 나눈 금액을 말한다.
- ③ 순자산가치는 총자산에서 총부채를 차감한 순자산을 발행주식수로 나눈 금액을 말한다.

##### (2) 국유재산법에 의한 평가법

순자산가치법과 수익가치법, 상대가치법을 규정하고 있다.  
순자산가치법과 수익가치법은 감칙내용과 유사하다.  
상대가치법은 유사기업의 주가에 가중치를 적용하는데  
가중치는 유사기업과 본건 기업의 1주당 순이익과 1주당 순자산액의 비율의 산술평균치로 한다.

샘 :D

$$\text{유사기업주가} \times \left[ \frac{\text{본건 1주당 순이익}}{\text{사례 1주당 순이익}} + \frac{\text{본건 1주당 순자산액}}{\text{사례 1주당 순자산액}} \times \frac{1}{2} \right] = \text{본건}$$

순자산가치법, 수익가치법, 상대가치법 3가지를 모두 규정하고 있다.  
국유재산법에서는 기본적으로는 비교방식(시장성의 사고방식이 활용)인데, 비교요인으로써  
[1번째 : 1주당 순이익을 활용하고(수익성의 사고방식을 반영)], [2번째 : 1주당 순자산액을 활용  
(비용성의 사고방식이 반영)]되고 있기 때문에 사실은 이것도 일종의 혼합법의 성격이 있다.

##### (3) 소결(본 방법의 타당성 여부)

상기 규정내용은 감칙과 기본적 유사성이 있다. 또한 본건 기업은 국유재산이 아니고  
평가목적이 과세가치산정을 위한 평가도 아니므로 본 평가법에 의한 평가는 적절하지 않다.

샘 :D

상속세 및 증여세법에 의한 평가는 상속세를 매기거나 증여세를 매길 때 하는 것인데,  
본건은 그런 경우가 않기 때문에 적절하지가 않다. 그리고 본건의 기업이 국유재산도  
아니기 때문에 국유재산법에 의한 평가법도 적절하지가 않다.

## 2. 이론적 평가방법 모색

### (1) 경제적 부가가치법(EVA법)

EVA란 세후영업이익에서 자본비용(cost of equity)을 차감한 후에 성취한 이익을 금액으로 나타낸것이다. EVA는 자본비용의 기회비용적 성격을 명확히 하여 주주이익의 극대화를 도모할 수 있다는 장점이 있다. 이 방법에 의해 자본비용액의 현재가치와 초과이익(EVA)의 현재가치를 합한 금액으로 기업가치를 구할 수 있다. 구체적으로 자본비용, 투자자본 등을 알 수 있는 경우 적용가능하다.

### (2) 옵션가치평가법

자산옵션모형을 이용하여 미래의 상황변화에 따른 의사결정의 변경가능성을 반영하여 기업의 가치를 구하는 방법이다. 본 방법은 대상기업이 당장에는 별로 가치가 없으나 미래에 가치창출 잠재력이 있는 투자안의 가치를 평가하는데 유용하다. 그러나 본건은 불확실성이 높은 유전이나 천연자원개발 기업이 아니므로 옵션가치평가법도 적합하지 않다.

→ 기본강의 때 샘 :D 거사비라고 생각하기! "설문#1에서 비용접근법, 수익접근법이 나왔는데 시장접근법이 빠져있기 때문에 넣은 내용임!"

### (3) 상대가치평가법

대상기업과 유사성이 있는 다수의 거래사례를 수집하여 비교\*보정과정을 거쳐 본건의 가격을 구하는 방법이다. 이 방법은 시장성을 반영하여 실증적이고 설득력이 풍부하나, 유사기업의 발견이 어렵고 객관적인 비교\*보정이 곤란하다는 단점이 있다. 사안의 경우 유사한 기업거래 사례를 수집하기 어려워 상대가치평가법은 부적절하다.

## 3. 소결

본건은 특허권(무형자산)을 가지고 있어 순자산접근법도 적합하지 않으므로 수익방식 중 현금흐름 할인모형에 의한 평가가 가장 적합하다. A기업은 특허권의 존재와 영업이익의 크기로 보아 전자제품제조업이 주영업분야로 보이므로 당해 부문의 영업이익을 자본환원한 <영업가치>에 임대업에서 발생한 영업이익을 자본환원하여 구한 <비영업부문의 가치>를 가산하여 <전체 기업가치>를 구할 수 있다. 이를 발행주식수로 나누면 주식가치가 된다.

## IV. 결(관련문제)

기업가치평가는 기업이 우리 사회에서 차지하는 영향력이 커짐에 따라 그 평가수요도 증가하고 있으나 평가업계는 이에 부응하지 못하고 있는 실정이다. 이의 개선을 위하여 부동산의 감정평가와는 다른 기업가치평가의 특성을 연구하여 현행 감칙규정에 보다 다양한 평가방법을 규정할 필요가 있다.

샘 :D

영업부분은 전자제품 부문이며, 비영업부분은 임대업 부문이다.

이렇게 판단한 첫번째 근거는 특허권의 존재이다. 임대업을 주 사업으로 하는 회사가 전자제품과 관련된 특허권이 있다는 것에 개연성이 떨어진다. 특허권은 고도의 기술이 있어야지만 획득할 수 있는 것이기 때문에 당연히 전자제품을 주 영업분야로 하는 회사여야지만 특허권을 갖고 있다고 할 수 있다.

두번째 근거는 당기 순이익의 크기이다. 전자제품부문이 50억원, 임대업이 20억원으로 당기순이익이 전자제품부문이 더 크기 때문에 전자제품부문이 주 사업분야라고 판단했다. 전자제품부문 50억원을 현재가치를 하면 영업부분의 가치가 나오고, 임대업 20억원을 현재가치를 하면 비영업부분의 가치가 나오기 때문에 영업부분의 가치와 비영업부분의 가치의 합을 해야 전체부분의 영업가치를 구할 수 있고 전체영업가치에서 주식 수로 나누어 1주당 가액을 구하도록 평가하겠다.

## 기출문제 7. 부동산업을 법인형태로 영위하는 경우, 해당법인의 주식가치 평가방법을 설명하시오. (24회.10점)

주식회사형태

상장기업  
비상장기업

← 첫번째 갈림길!  
이 내용을 안 썼을 경우? 그 답안은 4점밖에 못 받을 것임.

### I. 서

주식이란 기업가치를 표상하는 유가증권을 말한다.  
주식은 상장된 경우와 비상장된 경우 평가방법이 달라진다.  
감칙 제24조 제1항에서 평가방법을 규정하고 있다.

### II. 상장법인이 경우 "상장법인은 기준시점 이전 30일間に 가중평균 거래금액으로 구한다."

상장주식을 감정평가할 때에는 거래사례비교법을 적용하여야 한다.  
이때 대상 상장주식의 기준시점 이전 30일간 실제거래금액의  
합계액을 30일간 실제 총 거래량으로 나누어 감정평가한다.

### III. 비상장법인인 경우

#### 1. 개요

해당 회사의 자산\*부채 및 자본 항목을 평가하여 수정재무상태표를 작성한 후  
기업체의 유\*무형의 자산가치(이하 "기업가치"라 한다)에서 부채의 가치를 빼고  
산정한 자기자본의 가치를 발행주식 수로 나눈다.

#### 2. 기업가치의 평가 "우리 감칙에서는 순자산가치 평가법으로 평가하게 되어있다."

기업가치는 가치3면성에 따라

- ① 유사한 기업의 거래사례나 주식가격을 비준하거나
- ② 개별 자산의 가치의 총합으로 구하거나
- ③ 대상기업이 발생하는 미래 현금흐름의 현재가치로 구할 수 있다.

문제가 물어보고 있는 내용

→ 플러스 알파

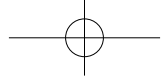
#### 3. 부동산법인의 특성 반영 필요

샘 :D

부동산법인은 유형재산(부동산)의 보유가 다른 업종의 기업보다 상대적으로  
많아 자산가치의 비중을 상대적으로 높여 기업의 특성을 반영할 필요가 있다.

부동산업을 하는 법인이기 때문에  
유형자산의 비중이 높을 것이기 때문에  
비용접근법에 의한 시산가액에 설득력이 높다.

100% 맞는 서술은 아닌 것이 '부동산업'이 '중개업'인지 '감정평가업'인지 '개발업'인지 **알 수가 없다.**  
어떤 업을 하는 부동산 회사인지를 확실히 모르기 때문에 이 목적은 무리수인 성격이 있지만,  
**플러스 1점정도 가점**을 받았을거라 생각을 하여(**positive 채점방식**) 쌤이 수험생이라면 **쓰신다**고 하심!



기출문제 8. 지식정보사회로의 이행 등에 따라 기업가치 중 무형자산의 비중(Portion)이 상대적으로 증가하고 있다.  
『감정평가 실무기준』에 규정하고 있는 계속기업가치(going concern value)의 감 정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (16.감40점)

- (1) 기업가치의 구성요소를 설명하고, 기업가치의 감정평가 시 유의사항을 설명하시오. (10점)  
(2) 기업가치의 감정평가에 관한 이론적 배경과 감정평가방법을 설명하고, 각 감정평가방법 적용시 유의사항 및 장단점을 설명하시오. (20점)  
(3) 기업가치의 감정평가에 있어서 시산가액 조정에 대하여 설명하고, 조정된 기업가치에 대한 구성요소별 배분방법에 관해 설명하시오. (10점)

## I. 서

### II. 설문#1

#### 1. 기업가치의 구성요소

- (1) 부채가치 + 자본가치
- (2) 유형자산 + 무형자산
- (3) 영업가치 + 비영업가치

※ 감정평가 실무기준 해설서 내용  
■ 경제적 재무재표로 변환을 해야 된다.  
■ 전문가적 자질이 필요하다.  
■ 직업윤리가 필요하다.  
■ 비 재무적 분석이 필요하다.

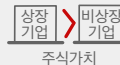
#### 2. 감정평가시 유의사항

" 감정평가 실무기준상 내용만 썼어도 10점 충분히 채웠을거지만 플러스 알파 특점을 위해 아래 안정근 교수님 책 내용을 보충하자. "

■ 통제권 결여 할인 : 소수지분권의 경우에는 기업경영에 대한 의사결정권이나 통제권 결여에 따른 할인을 해주어야 한다.



■ 시장성 결여 할인 : 비상장기업은 상장기업에 비해서 주식가치가 할인되어서 거래가 된다.



∴ 내가 갖고 있는 주식이 통제권을 갖고 있는 **다수지분**인지 아니면 통제권이 없는 **소수지분**인지에 따라 **통제권 결여 할인**을 해주어야할지를 유의해야하고, 내가 평가하는 주식이 **상장법인**의 주식인지 **비상장법인**의 주식인지에 따라서도 **시장성 결여 할인**을 해주어야할지도 판단을 해야한다.

#### ※ 그 외 안교수님 책 내용

- 1) 기업가치평가 시에는 평가대상을 명확히 해야 된다.  
(지분에 대한 평가인지, 기업가치에 대한 평가인지, 그 회사가 갖고 있는 개별자산에 대한 평가인지 등)
- 2) 가치 전제를 명확하게 설정해야 된다.  
(계속기업을 평가하는건지 청산가치를 평가하는건지)

### III. 설문#2

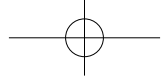
#### 1. 이론적 배경

##### (1) 장래 수익의 현가합

기업도 장래 수익의 현가합으로 구할 수 있다는 뜻이고

##### (2) 가치3면성

기업도 부동산과 마찬가지로 가치3면성(시장성,비용성,수익성)에서 가치에 접근할 수 있다.



## 2. 감정평가방법

### (1) 수익환원법

#### 1) 의의

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

#### 2) 유의사항

현금흐름을 추정할 때 예측기간은 5년 이상 충분히 길게 하여야 하며, 과거 장기간의 추세 분석을 바탕으로 기업이 속한 산업의 경기순환주기를 결정하는 경우 경기순환주기상 중간점에서의 이익수준에 근거하여 영구가치를 산출하여야 한다. 또한 영구가치 산출시 적용하는 영구성장률은 과거 5년치 평균성장률을 넘지 않도록 추정한다. 환원율이나 할인율은 감정평가 대상으로부터 기대되는 현금흐름이 발생하는 시점, 위험요소, 성장성 및 화폐의 시간가치 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.

자본환원율이나 할인율은 감정평가시에 사용되는 이익 또는 현금흐름의 정의와 일관성이 있어야 한다. 예를 들어 세전이익에는 세전환원율을 적용하여야 하며, 세후 이익에는 세후 환원율을 적용하여야 한다. 또한 주주에 귀속되는 잉여현금흐름이나 배당금에는 자기자본비용을 기업전체에 귀속되는 잉여현금흐름은 가중평균자본비용을 사용하여 할인하여야 한다.

#### 3) 장단점

① 이론적으로 가치의 본질에 가장 부합하며, 장래 일정기간 동안 수익을 발생시키는 무형자산의 특성을 잘 반영한다. 다만 ② 무형자산으로부터 장래 발생할 수익의 크기와 발생시기 등의 예측이 어렵고, 적절한 환원율이나 할인율의 산정이 어렵다는 단점이 있다.

### (2) 거래사례비교법

#### 1) 의의

대상물건과 가치형성요인이 같거나 비슷한 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정, 시점수정, 가치형성요인 비교 등의 과정을 거쳐 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

#### 2) 유의사항

거래사례비교법을 적용할 경우 감정평가 과정에서 비교기준의 역할을 충실히 할 수 있는 비교대상의 선정이 가장 핵심이다. 거래사례비교법을 적용할 때 사용되는 유사기업은 대상기업과 동일한 산업에 속하거나, 동일한 경제요인에 의해 영향을 받는 산업에 속해야 한다. 유사기업의 선정을 위해서는 합리적인 갯군이 설정되어야 하며, 선정과정에서 고려해야 할 요소들은 다음과 같다. ① 사업 특성상의 정성적\*정량적 유사성 ② 유사기업에 대하여 입수 가능한 자료의 양과 검증가능성 ③ 유사기업의 가격이 독립적인 거래를 반영하는지 여부

#### 3) 장단점

### (3) 원가법

#### 1) 의의

대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가 방법을 말한다.

#### 2) 유의사항

원가법은 대상기업이 영업활동을 수행하지 않고 부동산이나 타 회사의 지분을 보유함으로써 이익을 얻는 지주회사이거나 청산을 전제로 한 기업인 경우에 적절한 감정평가방법이다. 계속기업을 전제로 한 가치평가에서 원가법만을 유일한 방법으로 적용해서는 안되며, 만일 원가법을 적용하여 감정평가한 경우에는 그에 대한 정당한 근거를 제시하여야 한다.

#### 3) 장단점

## IV. 설문#3

### 1. 시산가액 조정

#### (1) 시산가액 조정의 개념

시산가액이란 감정평가 각 방식을 적용해 구한 가격으로 감정평가액을 산출하기 위한 중간적 가격을 말하고 이러한 시산가액을 비교 검토하여 최종 평가액을 산출하기 위해 조정하는 과정을 말한다.

#### (2) 조정기준

- 적정증시**
- 적절성** : 사용된 평가방법이 평가목적이나 사용처에 적절한지 여부를 판단한다.
  - 정확성** : 평가사는 자료의 정확성, 계산의 정확성 그리고 수정의 정확성 등을 검토하여 시산가액의 정확성을 측정한다.
  - 증거의 양** : 적절성이나 정확성과 같은 질적인 기준들이 풍부한 증거자료에 의해 지지되고 있다고 하면 그것은 신뢰성이 있는 것으로 판단할 수 있다.
  - 시장상황** : 시산가액의 가중치를 정하는 조정기준으로 사용된다.
    - ex) 시장상황이 급변할 때, Sein 가치를 구한다면 그 때는 '비준가액'의 신뢰성이 높고, 소득접근법이나 원가법에 의한 시산가액은 신뢰성이 낮다. why? 임료의 지행성이 있기 때문임! (Sollen 가치는 정반대)

### 2. 조정된 기업가치의 구성요소별 배분방법

#### (1) 지분가치 = 총기업가치 - 부채가치 (먼저)

#### (2) 무형자산 = 총기업가치 - 유형자산 (먼저)

## V. 결

WACC 문제는 이 문제로 대비하자!

**윤강사문제 1. 기업가치를 정확히 평가하기 위해서는 적절한 할인율의 산정이 중요하다.**  
**이하 WACC (Weighted Average Cost of Capital, 가중평균자본비용)의 개념과 구성요소를 설명하고,**  
**이것의 활용상 유용성과 문제점에 대해서 설명하라. (20점)**

## I. 서(개념)

## II. 가중평균자본비용의 계산

### 1. 자기자본비용

#### (1) 의의

주식을 발행하여 자금을 조달하는 대가로 지급하는 비용을 의미한다.

#### (2) 구하는 방법

##### 1) CAPM모형

$$K_e = R_f + \beta_e[E(R_m) - R_f]$$

$R_f$ : 무위험자산의 수익률,  $E(R_m) - R_f$ : 시장위험프리미엄  
 $\beta_e$ : 주식의 체계적 위험(개별주식의 수익률이 시장수익률의 변동에 어느 정도 민감하게 반응하는가)

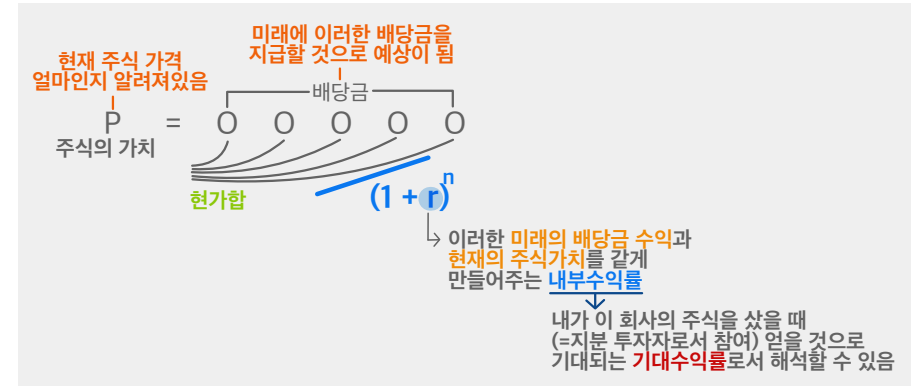
개별주식의 체계적 위험  $\beta$ 를 알고 있다면, 증권시장에서 균형상태에서 얻을 수 있는 해당 주식에 대한 기대수익률을 찾을 수 있다. 증권시장선은 미래의 **기대수익률**과 **체계적 위험**의 관계를 나타내므로 증권시장에서 얻을 수 있는 기대수익률은 현재의 개념으로 본 자본비용이 된다. CAPM모형이 현실적으로 타당하다는 가정과 과거자료를 기초하여  $\beta$ 와 증권시장선을 구하여 미래의 증권시장선으로 사용하였는데 이는 과거의 유사한 현상이 앞으로 일정기간 발생하리라는 가정하에서만 타당한 방법이다. APT(차익거래가격결정이론)이 성립할 경우 이를 이용하여 계산할 수도 있다.

##### 2) APT모형

※ 다중회귀분석  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$   
 APT 가격  $Y$ : 수익률,  $X_1, X_2, \dots, X_n$ : 독립변수 (중요한 요인)  
 ※ APT 모형  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$   
 (다중회귀분석과 유사)  $Y$ : 수익률,  $X_1, X_2, \dots, X_n$ : 공통요인 (공통요인)

**APT 모형**은 어떤 자산의 **수익률**과 그 수익률에 영향을 미치는 **공통요인들**간의 **관계**를 나타내는 것이다. 먼저 공통요인이 어떠한 것들이 있는지를 선정을 해야되고, 그러한 공통요인들이 변화했을 때 해당 자산의 수익률에 얼마나 영향을 미치는지 그 크기를 구하여 이것들의 관계를 이용해서 어떤 자산의 수익률을 구하는 방법이다. CAPM 모형 보다 더 일반화된 모형이다.

### 3) 배당평가모형



비상장기업의 주식가치평가할 때 유용하게 사용되는 방법이다. 주식과 배당금의 관계를 이용해서 **내부수익률**을 구하는데 이 내부수익률은 이 주식의 **기대수익률**이 되고, 바로 이 주식의 기대수익률이 이 주식을 투자하는 자본에 대한 **기회비용**으로서 평가가 된다.

### 2. 타인자본비용(cost of debt)

#### (1) 의의

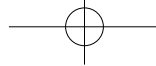
기업이 타인자본, 즉 부채를 사용할 때 지급하여야 하는 대가이다.

#### (2) 구하는 방법 “매년 지급하는 이자비용의 원금에 대한 비율인 이자율을 이용하여 계산된다.”

타인자본비용은 매년 지급하는 이자비용의 원금에 대한 비율인 이자율을 이용하여 계산된다. 타인자본비용 계산 기준시점은 조달시점에 따라 이자율이 달라질 수 있다. 자본비용을 계산하는 목적은 현재의 의사결정을 위한 것이므로 현재시점을 중심으로 새로운 자본의 조달을 가정하여 비용을 계산해야 한다. 즉, 현재의 의사결정에서 중요한 것은 현재 타인자본을 조달할 때의 이자율이다.

### 3. 가중평균자본비용(WACC)

기업의 미래현금흐름을 평가하는 할인율로 사용되는데 타인자본비용과 자기자본비용을 총자본에서 각 원천별 자본이 차지하는 비율로 가중하여 계산된다.



## Ⅲ. 활용상 유용성과 문제점

### 1. 유용성

#### (1) 기업가치 평가

자본비용은 기업의 미래현금흐름을 현재가치로 측정할 때 할인율로 사용되어 기업이 보유한 자산의 가치 즉, 기업가치를 파악할 수 있게 한다.

#### (2) 투자의사 결정

새로운 투자를 할 때, 투자로부터 기대되는 현금흐름의 현재가치를 계산하기 위한 할인율로 이용된다. 이때, 두 가지 조건이 충족되어야 한다. ① 새로운 투자안의 경영위험이 기존기업의 경영위험과 동일하여야 한다. ② 새로운 투자후에도 기존기업의 목표부채비율은 같아야 한다.

기업이 조달한 자금이 자기자본에서 몇 퍼센트, 타인자본에서 몇 퍼센트 **각각 몇 퍼센트 조달 되었는지가 반영**되어 있고, 그리고 각각의 출처마다 **자본비용이 반영**되어 있기 때문에 그 **기업의 운영**함에 있어서 또는 **어떠한 투자**를 함에 있어서 그 자금의 기회비용이 반영되어 있어 **할인율로서 적용**할 수 있다.

### 2. 문제점

#### (1) 시장가치기준

자기자본비용과 타인자본비용의 구성비율대로 가중평균을 해주어야 하는데, 가중평균을 할 때 **‘장부가치’기준**이 아니라 **‘시장가치’를 기준으로 가중평균**을 해줘야 한다는 것

#### (2) 구성비율변화 반영필요

자기자본과 타인자본에 구성비율이 시간에 따라 변화할 수가 있다. 특히나 **타인자본** 매출이 원리금 상환조건의 경우에 시간이 지날수록 상환하는 **원금의 비중이 증가**해 **타인자본이 차지하는 비중이 작아지기 때문에** 양자 사이의 변화하는 자본구조의 변화를 반영할 필요가 있다.

## IV. 결



## 윤강사문제 2. 기업가치평가와 부동산평가를 비교하시오. (10점)

### I. 개요

### II. 양자의 비교

#### 1. 공통점

##### (1) 가치3면적 접근 “기업가치평가와 부동산평가 모두 가치3면적 접근이 이루어지고”

가치3면성이란 재화의 가치는 시장성, 수익성, 비용성의 상호 결합으로 형성된다는 것이다.  
양 평가 모두 이러한 가치3면성을 고려하여 기본적으로 비교방식\*수익방식\*원가방식으로 접근한다.

##### (2) 시산가격조정의 필요 “따라서 시산가격조정이 필요하고”

구체적인 평가상황이나 평가목적마다 적절한 평가결론을  
도출하기 위하여 각 시산가격을 적절하게 조정할 필요성이 있다.

##### (3) 전문가적 판단의 필요 “복잡하고 어렵기 때문에 전문가적 판단이 필요하다.”

양 평가는 모두 국민경제의 비중이 크고 평가시 고려해야 할 가치형성요인이  
복잡\*다양하다는 측면에서 가치추계에 대한 전문적 지식이 필요하다.

#### 2. 차이점

##### (1) 평가대상 “부동산은 주로 유형자산의 평가가 이루어지는데, 기업가치는 유형+무형자산의 평가가 이루어진다.”

- ① 부동산평가는 유형자산에 대한 평가인데 반해
- ② 기업가치평가는 유형자산 외에도 특허권, 영업권과 같은 무형자산에 대한 평가가 포함된다.

##### (2) 최유효이용의 전제여부 “부동산은 최유효이용을 전제로 하는데, 기업가치는 최유효이용을 전제하지 않는다. why? 최유효이용이라고 하는 것은 부증성과 용도의 다양성이라고 하는 부동산의 고유특성 때문에 파생되는 특징이기 때문”

- ① 부동산은 부증성과 용도의 다양성으로 인하여 최유효이용을 전제로 가격이 형성된다.  
따라서 최유효이용의 원칙은 부동산평가의 가치전제가 되나
- ② 기업은 자연특성이 없어 최유효이용을 전제하지 않는다.

##### (3) 구하는 가격개념 “부동산은 시장가치를 구하는게 원칙이고, 기업가치는 계속기업가치로 구하는게 원칙이다. (공정가치로 평가한다고 해도 크게 틀린 말은 아닐 것임)”

- ① 부동산의 평가는 시장가치(market value)를 구하는 것을 원칙으로 하나
- ② 기업가치평가는 공정가치(fair value)평가가 원칙이다.

##### (4) 구체적 평가요소의 차이 “부동산은 토지와 건물에 평가요소가 되나, 기업가치는 [유형+무형자산] or [지분+부채]가 평가요소가 된다.”

- ① 기업가치평가(전자)는 유사기업의 사례를 수집하여 매출액, 재고자산 등에 비추어 비교\*보정을  
행하나 부동산평가(후자)는 부동산의 거래사례를 수집하여 물적\*위치적 차이를 보정한다.
- ② 전자는 기업자산을 자산과 부채로 나누어 접근하나, 후자는 토지와 건물로 구분하여 평가한다.
- ③ 전자는 기업잉여현금흐름(FCFF)를 가중평균자본비용(WACC)로 자본환원하나, 후자는 순영업  
소득(NOI), 세전지분복귀액(BTCF), 세후지분복귀액(ATCF)을 자본환원한다.



특별한 문제가 아니라 우리 실무기준과 교과서에 있는 기업가치평가와 관련된 기본적인 내용들을 정리하고 연습할 수 있도록 만든 학습용 문제!

### 윤강사문제 3. <감정평가실무기준>의 규정에 근거하여 기업가치평가와 관련한 다음 물음에 답하여라. (40점)

- (1) 기업가치평가와 부동산 감정평가를 비교하라. (10점)
- (2) 비상장기업의 주식평가방법에 대하여 설명하라. (10점)
- (3) 비상장기업의 기업가치를 평가하는 경우 그 평가방법과 평가시 유의사항을 설명하라. (20점)

#### I. 서

기업가치의 평가도 부동산 평가와 같이 가치3면적 접근을 하게 되나 부동산과 달리 물리적 특성이 아니라 영업적 측면에서 고찰이 필요하고 다양한 자산의 합으로 구성되어 있다는 차이점이 있다. 특히 비상장기업의 주식가치는 객관적인 시장증거의 발견이 어려워 각종 사회문제를 야기하는 바 그 평가방법을 고찰할 필요성이 있다. 현재 우리 법규는 이에 대해 기업가치에서 부채가치를 차감하여 구하게 하는 바, 주된 방법인 수익환원법과 그 외 보조방법에 대해서 검토할 필요가 있다.

#### II. 설문#1

##### 1. 공통점

##### (1) 가치3면적 접근

가치3면적이란 재화의 가치는 시장성, 수익성, 비용성의 상호 결합으로 형성된다는 것이다. 양 평가 모두 이러한 가치3면적을 고려하여 기본적으로 비교방식\*수익방식\*원가방식으로 접근한다.

##### (2) 시산가격조정의 필요

구체적인 평가상황이나 평가목적마다 적절한 평가결론을 도출하기 위하여 각 시산가격을 적절하게 조정할 필요성이 있다.

##### (3) 전문가적 판단의 필요

양 평가는 모두 국민경제의 비중이 크고 평가시 고려해야 할 가치형성요인이 복잡\*다양하다는 측면에서 가치추계에 대한 전문적 지식이 필요하다.

##### 2. 차이점

##### (1) 평가대상

- ① 부동산평가는 유형자산에 대한 평가인데 반해
- ② 기업가치평가는 유형자산 외에도 특허권, 영업권과 같은 무형자산에 대한 평가가 포함된다.

##### (2) 최우효이용의 전제여부

- ① 부동산은 부증성과 용도의 다양성으로 인하여 최우효이용을 전제로 가격이 형성된다. 따라서 최우효이용의 원칙은 부동산평가의 가치전제가 되나
- ② 기업은 자연특성이 없어 최우효이용을 전제하지 않는다.

##### (3) 구하는 가격개념

- ① 부동산의 평가는 시장가치(market value)를 구하는 것을 원칙으로 하나
- ② 기업가치평가는 공정가치(fair value)평가가 원칙이다.

##### (4) 구체적 평가요소의 차이

① 기업가치평가(전자)는 유사기업의 사례를 수집하여 매출액, 재고자산 등에 비추어 비교\*보정을 행하나 부동산평가(후자)는 부동산의 거래사례를 수집하여 물적\*위치적 차이를 보정한다. ② 전자는 기업자산을 자산과 부채로 나누어 접근하나, 후자는 토지와 건물로 구분하여 평가한다. ③ 전자는 기업잉여현금흐름(FCFF)를 가중평균자본비용(WACC)로 자본환원하나, 후자는 순영업소득(NOI), 세전지분복귀액(BTCF), 세후지분복귀액(ATCF)을 자본환원한다.

(2)번과 (3)이 유사해 보이지만  
(2)번은 **주식평가방법**을 물어왔고  
(3)번은 **주식평가방법에 들어가는 기업가치 평가방법**에 대해서 물어보고 있는 것!

#### III. 설문#2

##### 1. 개념

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에서 규정하고 있는 주권상장법인을 제외한 법인의 주권을 의미한다.

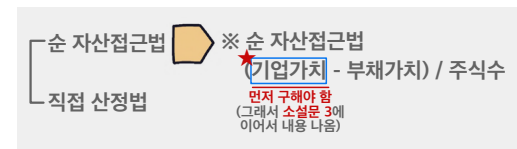
##### 2. 관련 규정 검토

##### (1) 감칙 제24조 제1항 순자산접근법

해당 회사의 자산·부채 및 자본 항목을 평가하여 수정재무상태표를 작성한 후 기업체의 유·무형의 자산가치(기업가치)에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본의 가치를 발행주식 수로 나누어 구한다고 규정하고 동조 제3항에서 기업가치를 감정평가할 때에 수익환원법을 적용하여야 한다.

##### (2) 실무기준

해당 회사의 자산·부채 및 자본 항목을 평가하여 수정재무상태표를 작성한 후 기업체의 유·무형의 자산가치(기업가치)에서 부채의 가치를 빼고 산정한 자기자본의 가치를 발행주식 수로 나누어 구한다고 규정하고 동조 제3항에서 기업가치를 감정평가할 때에 수익환원법을 적용하여야 한다.



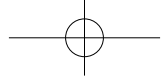
##### 3. 평가방법의 검토

##### (1) 주방식으로 순자산접근법

감칙과 실무기준의 규정에 의거하여 순자산접근법을 주방식으로 적용하게 된다. 이때 기업가치는 수익환원법에 의하나 이것이 적절하지 않은 경우 원가법, 거래사례비교법 등 다른 방법이 적용가능하다.

##### (2) 보조방식으로 직접산정법

대상 주식의 거래가격이나 시세 또는 시장배수 등을 파악할 수 있는 경우에는 기업가치의 산정 과정을 거치지 않고, 비상장주식의 가치를 직접 산정할 수 있다.



## IV. 설문#3 “실무기준 해설서 충실하게 공부하신 분이라면 답안작성 가능함!”

### 1. 주된 방법으로 수익환원법

#### (1) 할인현금흐름분석법

##### 1) 의의

할인현금흐름분석법을 적용할 때에는 대상 기업의 현금흐름을 기준으로 한 **단계별 예측기간의 영업가치와 예측기간 후의 영구영업가치를 합산하여 전체 영업가치**를 산정한 후, **비영업용 자산가치**를 더하여 **기업가치**를 산정한다.

##### 2) 현금흐름의 산정

현금흐름은 기업의 영업활동으로 인하여 발생하는 영업이익을 기준으로 **추정재무제표에 의한 실질적인 영업이익에서 법인세를 차감하여 세후영업이익**을 산정한 후 다음의 사항을 가감하여 산정한다. ㉠ **감가상각비 등 비현금항목** ㉡ **영업부문 순운전자본증감액 및 순투자금액**

##### 3) 할인율의 산정

할인율은 타인자본과 자기자본에 대한 **자본비용**을 각 자본의 **시장가치**를 기준으로 한 **가중평균 자본비용(WACC)**을 적용하는 것을 원칙으로 하되, 필요하면 적절한 다른 방식으로 구하여 적용할 수 있다.

#### (2) 직접환원법

대상기업의 **단일 연도의 예상이익 추정액**이나 **몇 년간의 예상이익의 연평균액**을 **환원율**로 환원하여 기업가치를 감정평가하는 방법이다.

#### (3) 옵션평가모형

옵션평가모형을 적용할 때는 환경변화에 의한 경영자의 의사결정에 따라 변동하는 **미래현금흐름**과 **투자비용**을 감안하여 대상기업의 가치를 감정평가한다.

#### (4) 유의사항

현금흐름을 추정할 때 예측기간은 **5년 이상 충분히 길게** 하여야 한다. 환원율이나 할인율은 감정평가 대상으로부터 기대되는 **현금흐름이 발생하는 시점, 위험요소, 성장성 및 화폐의 시간가치** 등을 **종합적으로 고려**하여 결정하여야 한다. 그리고 감정평가시에 사용되는 **이익 또는 현금흐름의 정의와 일관성**이 있어야 한다.

## 2. 거래사례비교법

### (1) 유사기업이용법

대상 기업과 비슷한 상장기업들의 **주가**를 기초로 **산정된 시장배수**를 이용하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법을 말한다.

### (2) 유사거래이용법

대상기업과 비슷한 기업들의 **지분**이 기업인수 및 합병거래시장에서 **거래된 가격**을 기초로 **시장배수**를 산정하여 대상 기업의 가치를 감정평가하는 방법을 말한다.

### (3) 과거거래이용법

대상기업 지분의 **과거 거래가격**을 기초로 **시장배수**를 산정하여 대상기업의 가치를 감정평가하는 방법을 말한다.

### (4) 유의사항

- ① 사업 특성상의 **정성적·정량적 유사성**
- ② 유사기업에 대하여 입수 가능한 **자료의 양과 검증가능성**
- ③ 유사기업의 **가격이 독립적인 거래를 반영**하는지 여부

## 3. 원가법

### (1) 평가방법

대상기업의 **유·무형의 개별자산의 가치**를 **합산**하여 감정평가한다.  
이때 모든 자산은 **기준시점에서의 공정가치**로 **측정**되어야 한다.

### (2) 유의사항

**원가법**은 대상기업의 영업활동을 수행하지 않고 부동산이나 타 회사의 지분을 보유함으로써 이익을 얻는 지주회사이거나 청산을 전제로 한 기업인 경우에 적절한 감정평가방법이다.  
**계속기업**을 전제로 한 가치평가에서 원가법만을 유일한 방법으로 적용해서는 안된다.  
만일 원가법을 적용하여 감정평가한 경우에는 그에 대한 **정당한 근거를 제시**하여야 한다.

## V. 결

기업가치를 감정평가할 때에는 전문가로서 가치평가원칙과 이론에 대한 일정 수준의 지식, 관련 자료를 파악·수집·분석할 수 있는 능력, 적절한 가치평가접근법 및 평가방법을 적용할 수 있는 기술, 가치의 추정치를 결정할 때 전문가적 판단을 할 수 있는 자질을 갖추어야 한다. 또한 가치평가업무를 수행할 때 공정한 자세를 유지하여야 하고, 가치평가업무를 수행하는 과정에서 객관성을 유지해야 한다.

## 기출문제 4. 최근 지식재산권에 대한 관심이 높아지면서 지식재산권에 대한 감정평가 수요도 증가하고 있다. 지식재산권 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (33회, 40점)

- 물음1) 감정평가 실무기준상 지식재산권의 개념 및 종류, 가격자료에 대해 설명하시오. (10점) ← 감정평가 실무기준을 얼마나 꼼꼼하게 보고 외웠는가 암기 문제  
 물음2) 감정평가 3방식의 성립근거와 각 방식간의 관계에 대해 설명하시오. (10점) ← 사실 지식재산권에 대한 물음이 아니라 일반적인 3방식 총론(3방식 병용에 대한 논의, 시산가액조정에 대한 방법)에서 다루었던 내용  
 물음3) 감정평가 실무기준상 감정평가 3방식에 따른 지식재산권의 평가방법을 설명하며, 각 방식 적용 시 유의사항에 대해 설명하시오. (20점)  
 ↳ 실무기준, 실무기준해설서에 내용이 없거나 거의 없음! (변별력 차이)

### I. 서 (4점) 뺀이 창작한 내용이 아니라 실무기준해설서 맨 앞부분에 나와있는 논점의 중요성 내용임!

현대 시대에는 종래의 유형자산 이외에도 다양한 무형의 권리가 존재한다. 특히 최근에는 산업사회에서 지식사회로 탈바꿈하면서 무형자산의 중요성이 부각되고 있다. 특히 정보화로 대표되는 IT기술 등의 발달로 특허에 관한 독점적 권리를 주장하게 되며, 이에 따른 분쟁도 점차 증대되는 추세이다.

꼭 이것만 쓰라는 건 아니고 이런 내용이 와주면 된다는 말임!

### II. 물음#1 (8점) 이미 시험에서 디테일하게 물어본 문제라 재출제되기 어려운 물음

#### 1. 개념 (2점)

통상 발명, 상표, 디자인 등의 산업재산권과 문학, 음악, 미술 작품 등에 관한 저작권을 총칭하는 개념으로, 이를 지적재산권 또는 지식소유권이라 칭하기도 한다.

#### 2. 종류 (2점)

특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권

#### 3. 가격자료

##### (1) 특허권

거래사례 : 특허권의 거래가격 등  
 비용자료 : 특허권의 취득을 위해 드는 비용 등  
 수익자료 : 수익력 추정자료, 수익률, 라이선스계약에 따른 수익 및 실시료율, 재무제표 등  
 시장자료 : 경제성장률, 물가상승률, 금리, 환율 등  
 그 밖에 감정평가액 결정에 참고가 되는 자료

##### (2) 상표권

거래사례 : 상표권의 거래가격 등  
 비용자료 : 상표권의 취득을 위해 드는 비용 등  
 수익자료 : 상표권 사용수익, 수익률, 라이선스계약에 따른 수익 및 실시료율, 재무제표 등  
 시장자료 : 경제성장률, 물가상승률, 금리, 환율 등  
 그 밖에 감정평가액 결정에 참고가 되는 자료

##### (3) 저작권

거래사례 : 저작권의 거래가격 등  
 비용자료 : 저작권의 취득을 위해 드는 비용 등  
 수익자료 : 저작권 사용수익, 수익률, 라이선스계약에 따른 수익 및 실시료율, 재무제표 등  
 시장자료 : 경제성장률, 물가상승률, 금리, 환율 등  
 그 밖에 감정평가액 결정에 참고가 되는 자료

지식재산권에 대한 문제이기 때문에 뭔가 지식재산권 평가의 고유한 유의사항인 것 같지만 그냥 우리가 생각할 수 있는 <일반적인 감정평가 3방식의 유의사항> 또는 <무형자산 평가의 유의사항>을 적어주면 된다!

#### 수험생간에 점수의 격차가 발생한다면?

- 첫번째 : “물음1번과 물음3번에 <유의사항> 제외한 내용인  
실무기준에 나와있는 부분 얼마나 충실하게 꼼꼼하게 학습이 되어있었어?”  
 두번째 : “물음2번 감정평가3방식의 성립근거와 각 방식 간의 관계에 대해 설명하시오라고 묻고 있는데 감정평가이론의 가장 기초적인 내용인데 이거 얼마나 썼어?”  
 세번째 : “물음3번에 유의사항은 실무기준이나 해설서에 나와있지 않은데 유의사항 어떻게 또는 얼마나 잘 썼어?” (대부분 여기서 갈림)

### III. 물음#2

#### 1. 성립근거 “성립근거는 항상 2가지의 합으로 이루어져 있음! 3방식 총론 맨 앞부분에 나오는 내용”

##### (1) 비교방식

시장성의 사고방식, 대체의 원칙

##### (2) 원가방식

비용성의 사고방식, 대체의 원칙

##### (3) 수익방식

수익성의 사고방식, 대체의 원칙

#### 2. 각 방식의 관계

각 방식은 나름의 **유용성과 한계**가 있으며, 서로간 장단점이 있기 때문에 **상호 보완관계**이고, 감정평가3방식을 병용함으로써 어떠한 재화의 **가치 3면성**을 반영할 수가 있다.

이론 답안 중 <유의사항> 작성시 TIP!

- ① **특별히 중요한 점**이라고 이해하면 됨! “A를 감정평가할 때 특별히 고려해야할 점이 뭐야?”  
ex) ‘거사비’는 다른 방법과 다르게 ‘거사비’만의 ‘특징’인 <사례의 선정> and <사정 보정>이다.
- ② **특별히 어려운 점**이라고 이해하면 됨! “수익환원법을 적용할 때 뭐가 제일 어려울까?”  
ex) 수익환원법은 <적절한 환원율과 할인율의 산정>이 제일 어렵다.

## IV. 물음#3

### 1. 수익환원법

#### (1) 개념

미래수익을 적절한 환원율이나 할인율로 그 지식재산권의 가치를 구하는 것이다.

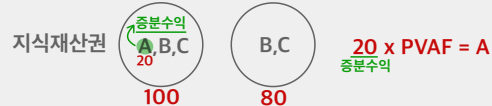
#### (2) 평가방법 “실무기준과 해설서 내용 최대한 정확히 서술해야함!”

- ① 해당 지식재산권으로 인한 현금흐름을 현재가치로 할인하거나 환원하여 산정하는 방법
- ② 기업전체에 대한 영업가치에 해당 지식재산권의 기술기여도를 곱하여 산정하는 방법

#### (3) 유의사항(해설서에 없음, 기술평가기준 운영지침, 산업통상자원부)

- ① 대상기술의 사업화로 인해 발생하는 매출액의 추정으로부터 시작되며, 이는 **평가참여자의 합의**를 바탕으로 하여야 한다.
- ② 수익접근법에서 대상기술의 식별 및 분리가 가능한 합리적인 방법이 전제될 경우 **증분수익법**의 활용이 가능하다.

그 기술이 있음으로 인해서 없었을 때에 비해서 돈을 더 벌게 되는 것을 ‘증분수익’이라 하는데 그 ‘증분수익’을 **현가함으로서 그 기술의 가치를 구한다.**



샘이 일반적인 내용 작성한 것 - ③ 결국에는 **미래 수익의 예측, 적절한 환원율이나 할인율의 산정, 타 무형자산과의 구분** 등이 유의사항이 됨.

## 2. 거래사례비교법

#### (2) 평가방법

- ① 비슷한 지식재산권의 거래사례와 비교하는 방법
- ② 매출액이나 영업이익의 등에 시장에서 형성되고 있는 실시료율을 곱하여 산정된 현금흐름을 할인하거나 환원하여 산정하는 방법

#### (3) 유의사항(해설서에 없음, 기술평가기준 운영지침, 산업통상자원부)

- ① 거래사례에서의 거래조건과 평가목적 등이 다를 수 있으므로 비교 대상과 유의한 차이가 있을 때에는 **적절히 차이를 조정**하여 평가하여야 하며,
- ② 유사성의 판단 기준과 차이를 조정할 경우에는 그 **근거를 명시**하여야 한다.
- ③ 시장접근법은 시장에서 동일기술에 대한 거래사례가 **없거나** 유사기술에 대한 거래사례가 **부족한** 경우에는 **적용하지 아니한다.** → 사정 보정과 내용 유사함.
- ④ 시장접근법을 사용함에 있어 거래사례를 확인할 수 있고 가격에 대한 정보를 이용할 수 있더라도, **가격에 대한 적절한 조정이 어렵거나** 대상기술의 차별화된 특성을 반영하는 데 필요한 조정률을 결정하는 것이 어려운 경우에는 다른 평가방법을 적용하여 얻어진 평가결과를 비교 검토하기 위한 참조방법으로 사용될 수 있다.
- ⑤ 결국에는 사례의 선정, 정상화, 비교\*보정, 충분한 시장자료에 근거 등이 유의사항이 됨.

## 3. 원가법

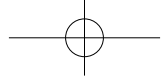
#### (2) 평가방법

- ① 기준시점에서 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용에서 감가요인을 파악하고 그에 해당하는 금액을 공제하는 방법
- ② 대상 지식재산권을 제작하거나 취득 하는 데 들어가는 비용을 물가변동률 등에 따라 기준시점으로 수정하는 방법

#### (3) 유의사항(해설서에 없음, 기술평가기준 운영지침, 산업통상자원부)

- ① 원가접근법을 사용하는 경우에는 완성시점과 평가시점 사이에서 발생한 **물리적 마모**, 기능적 진부화, 기술적 진부화, 경제적 진부화와 같이 물리적인 용도나 유효성이 약화되어 가는 것 등의 진부화 수준을 고려하여야 한다.
- ② 원가접근법을 사용하기 위해서는 **역사적 원가, 재생산원가, 대체원가** 등 상세한 원가 정보가 필요하다. → 재조달원가
- ③ 적절한 **재조달원가, 감가수정**이 유의사항이 되면, 주된 평가방법으로 사용되지 못한다.

## V. 결 4점



## 윤강사문제 1. 지식재산권의 평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (40점)

- (1) 지식재산권의 개념을 설명하고, 가치평가와 관련하여 지식재산권의 경제적 특성에 대해 설명하시오. (10점)
- (2) 감정평가실무기준상 지식재산권의 평가방법을 설명하시오. (20점)
- (3) 지식재산권을 대상으로 담보목적의 감정평가 업무를 수행할 경우, 지식재산권의 담보적격성에 대해 논하시오. (10점)

### I. 서

현대 시대에는 종래의 유형자산 이외에도 다양한 무형의 권리가 존재한다. 특히 최근에는 산업사회에서 지식사회로 탈바꿈하면서 무형자산의 중요성이 부각되고 있다. 특히 정보화로 대표되는 IT기술 등의 발달로 특허에 관한 독점적 권리를 주장하게 되며, 이에 따른 분쟁도 점차 증대되는 추세이다. 따라서 지식재산권의 개념과 감정평가기법에 대해서 살펴볼 필요성이 있다.

### II. 문#1

#### 1. 지식재산권의 의의

특허권·실용신안권·디자인권·상표권 등 산업재산권 또는 저작권 등 지적창작물에 부여된 재산권에 준하는 권리를 말한다.

암기

#### 2. 경제적 특성 “지식재산권에만 적용되는 내용이 아니라 무형자산 전체에 적용되는 공통적인 총론적인 내용임!”

##### (1) 비경합성과 네트워크효과

지식재산권은 사용으로 그 본질이 상각이나 마모되지 않는다.  
또한 어떤 한 주체의 사용과 다른 주체의 사용이 경합하지 않는 비경합성을 지닌다.  
오히려 많은 주체가 사용할 수록 그 가치가 높아지는 네트워크효과를 가지기도 한다.

비경합성 : 어떤 사람의 소비가 다른 사람의 소비가능성을 제한하지 않는 특성  
네트워크효과 : 어떠한 기술은 사용하는 사람이 많아질수록 그 유용성이 증가한다.  
ex) 오피스 프로그램, 한글 프로그램, 핸드폰 등

##### (2) 개발의 불확실성

지식재산권은 개발에 소요되는 비용이 크고 효과도 불확실하다.  
따라서 투하비용만으로 가치평가가 곤란하다.

일정한 개발비용을 투입한다고해서 반드시 그 개발이 성공하는 것도 아니고, 그리고 그 투입한 비용과 그렇게해서 만들어진 기술의 가치가 반드시 일치하지도 않는다. ex) 신약개발

##### (3) 적정가격 형성의 어려움

지식재산권의 거래시장이 소수의 당사자들로 참여가 제한되어 있어 공개경쟁시장에서 형성되는 적정 가격의 성립이 어렵다. 즉 한정시장에서 당사자간의 이해관계에 따라 개별적으로 가격이 형성된다.

지식재산권이라고 하는 것은 특정기업에만 필요한 경우가 많다.  
ex) 반도체를 만드는데 필요한 기술은 찰떡 초코파이를 만드는 기업에는 쓸모가 없다. 🍪

### III. 문#2

#### 1. 실무기준상 규정내용

지식재산권을 평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.  
그러나 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 거래사례비교법이나 원가법으로 할 수 있다고 규정하고 있다.

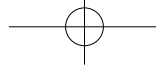
#### 2. 수익환원법

##### (1) 현금흐름을 할인하거나 환원하는 방법

- 기업이나 개인이 창출하는 전체 현금흐름에서 지식재산권만의 현금흐름이 파악되고, 이에 대한 할인율과 환원율을 구할 수 있는 경우에 적용하는 감정평가방법이다.  
여기서 중요한 것은 지식재산권의 현금흐름을 파악하는 것으로 다음과 같은 방법이 적용될 수 있다.
- ① 해당 지식재산권으로 인해 절감 가능한 사용료를 기준으로 산정하는 방법
  - ② 해당 지식재산권으로 인해 증가된 현금흐름을 기준으로 산정하는 방법
  - ③ 기업의 총이익 중에서 해당 지식재산권에 일정비율을 배분하여 현금흐름을 산정하는 방법이 있다.

##### (2) 기술기여도를 곱하여 산정하는 방법

- 기업전체에 대한 영업가치를 산정하고, 산정된 영업가치를 기준으로 해당 지식재산권의 기술 기여도를 곱하여 산정하는 방법을 말한다. 여기서 기술기여도는 기업의 경제적 이익창출에 기여한 유·무형의 기업 자산 중에서 해당 지식재산권이 차지하는 상대적인 비율을 말한다.  
즉, 이 방법에서는 기술기여도를 측정하는 것이 무엇보다 중요하며, 산정방법은 다음과 같다.
- ① 비슷한 지식재산권의 기술기여도를 해당 지식재산권에 적용하는 방법
  - ② 산업기술요소\*개별기술강도\*기술비중 등을 고려한 기술요소법



### 3. 거래사례비교법

#### (1) 유사 거래사례와 비교하는 방법

동종 또는 유사한 지식재산권이 실제 거래된 사례가 있는 경우에는 거래사례비교법을 적용할 수 있다.  
다만, 현실적으로 지식재산권은 배타적이고 독점적인 권리이기 때문에 완벽히 동일한 유사 거래는 존재하지 않을 수 있으나, 비슷하다고 여겨질 만한 지식재산권이 존재하고 실제 거래된 경우에는 거래사례비교법은 유용한 감정평가방법이 될 수 있다.

#### (2) 매출액이나 영업이익에 실시료율을 적용하고 환원하는 방법

매출액이나 영업이익 등에 시장에서 형성되고 있는 실시료율을 곱하여 산정된 현금흐름을 할인하거나 환원하는 방법을 말하며, 여기서 실시료율은 지식재산권을 배타적으로 사용하기 위해 제공하는 기술사용료의 산정을 위한 것으로, 사용기업의 매출액이나 영업이익 등에 대한 비율을 말한다.

##### 실시료율 산정 시 고려사항

- ① 지식재산권의 개발비,
- ② 지식재산권의 특성,
- ③ 지식재산권의 예상수익에 대한 기여도,
- ④ 실시의 난이도,
- ⑤ 지식재산권의 사용기간 및,
- ⑥ 그 밖에 실시료율에 영향을 미치는 요인 등이다.

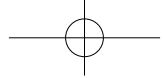
### 4. 원가법

#### (1) 새로 취득하기 위한 예상비용에 감가수정 하는 방법

대상 지식재산권을 기준시점에 새로 취득하기 위해 필요한 예상비용,  
즉 재조달원가를 산정하고 이에 적용될 수 있는 감가요인을 파악하여 감가수정의 방식으로 감정평가하는 방법이다.

#### (2) 제작 또는 취득에 소요된 비용을 물가변동률 등으로 수정하는 방법

대상 지식재산권을 제작하거나 취득하는 데 들어간 비용을 파악하고 기준시점까지의 물가변동률 등을 적용하여 수정하는 방법이다.



## IV. 문#3

### 1. 판정의 필요성

샘 :D

담보감정평가시에는 담보물의 경제적 가치 외에도 물건이 담보물로서 적격성이 있는지를 검토해야 한다.  
담보물은 적법성, 이전가능성, 가치기여도 및 수익창출성, 권리관계 등 다양하게 검토해야 한다.

암기

### 2. 적격성 판정 논의

#### (1) 적법성 및 이전가능성

샘 :D

담보물은 채무불이행시 처분에 의해 환가해야 한다. 따라서 적법하게 성립되어 법에 의해 보호를 받을 수 있어야 한다.  
법에 의해 보호를 받지 못한다면 처분 또는 법에 의해 보호받기 어려울 수 있다. 한편, 처분은 권리의 이전가능성을 전제로 한다고 볼 수 있다.  
하나의 경제주체에서 다른 경제주체로 이전이 될 수 있다는 것은 거래를 통해 환가가 가능하다는 것을 의미한다.  
따라서 담보물은 적법한 절차를 거쳐 거래를 통한 권리 이전가능성이 있어야 한다.

적법하게 형성된 것이어야 법적보호를 받을 수 있다. 그래야지만 혹시 채무자가 돈을 갚지 못 했을 때 환가처분이 가능하기 때문이다. **(적법성)**  
법적으로도 이전가능성이 있어야 하지만, 기술적으로도 이전가능성이 있어야 한다. **(이전가능성)**

#### (2) 식별성 및 가치기여성

샘 :D

담보물에 의해 부가되는 가치가 인정될 수 있어야 한다. 무형자산의 속성상 이 부분이 쉽게 판별되지 않을 수도 있다.  
그러나 최대한 가능한 범위 내에서 무형자산의 유무에 따른 가치기여도가 어느 정도 달라지는지를 판단할 수 있어야 한다.

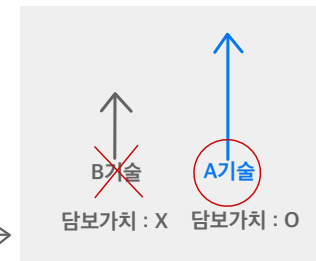
여러 기업들이 갖고 있는 지식재산권 중에서 각각의 재산권이 다른 지식재산권과 구별 식별될 수 있어야 한다. **(식별성)**  
지식재산권을 갖고 있음으로 인해서 지식재산권이 없을 때 보다 기업의 가치가 높아지거나 수익이 더 증가하는 것이 확인이 되어야 한다. **(가치기여성)**

#### (3) 타 지식재산권 대비 지속가능성 및 우월성

샘 :D

담보물은 경제적 가치를 지녀야 한다.  
담보물은 그 경제적 가치를 기초로 대출에 대한 거래관계가 형성되기 때문이다.  
무형자산의 경제적 가치는 자산이 갖는 속성상 장래 일정기간 지속될 수 있어야 한다.  
그러나 경쟁이 심화된 시장에서는 무형자산에 의한 경제적 효과가 지속가능성이 높지 않고 타 무형자산에 비해 상대비교우위가 있다고 보기도 어렵다.  
따라서 담보물에 대해서 적격성을 판정할 때에는 이러한 점들을 고려해야 한다.

다른 지식재산권 대비해서 지식적 또는 기술적 우월성이나 지속가능성이 인정되어야지만 담보물로서 담보를 잡을 수 있다.



## V. 결

지식재산권의 경제적 중요성은 날로 커지고 있는데 이에 대한 자료의 구축이나 기법의 개발은 미미한 실정이다.  
이로 인해 현업에서는 인접 직역과의 충돌이 발생하고 있다.  
따라서 관련 전문가(변리사, 기술사 등)와 연계하여 사회적 수요를 충족시킬 수 있는 보다 구체화된 평가기법 개발이 필요하다.



## 윤강사문제 2. 무형자산의 개념과 평가방법을 설명하고, 현실적으로 무형자산의 대한 평가가 어려운 이유에 대해서 논하라. (20점)

### II. 무형자산의 개념과 평가방법

#### 1. 개념

물리적 실체가 없는 것으로서, 미래의 경제적 효익을 표상하는 자산 또는 기업에 권리나 특권을 허용하여 업체와 분리되어 존재하기 곤란한 자산 등 여러 개념요소가 통용되고 있다.

#### 2. 평가방법

##### (1) 수익환원법

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적정한율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

##### (2) 거래사례비교법

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다. 본건과 유사한 무형자산의 거래사례를 수집하여 본건의 현황에 맞게 각종 비교.보정을 가하여 가치를 구할 수 있다.

##### (3) 원가법

기준시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다. 무형자산의 개발에 투입된 비용의 총액에 감가수정을 하여 가치를 구한다.

### III. 평가가 어려운 이유

#### 1. 무형자산의 평가대상으로서의 특징

##### (1) 비교방식 적용시

무형자산의 경우 특정기업에 대해서만 그 가치가 있으며, 독점적 지위를 누리는 경우 그 대체성의 미비로 비교방식의 적용이 불가능한 점이 있다.

##### (2) 원가방식 적용시

무형자산은 투하된 비용보다 부가가치를 훨씬 더 발생시킬 수 있으므로 단지 투하된 비용만으로 가치를 결정할 수 없으며, 내용연수를 결정하기 힘들기 때문에 감가상각의 어려움도 있다.

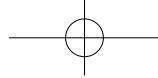
##### (3) 수익방식 적용시

무형자산은 미래의 경제적 효익발생의 불확실성이 내포되고, 그 가치의 변동이 심하므로 장래 기대이익을 자본환원하여 수익가액을 결정하기가 현실적으로 어려우며, 환원율의 결정에 있어서도 대체성의 미비로 어려움이 존재한다.

#### 2. 감정평가의 목적상

① 감정평가의 목적이 보상과 담보, 경매평가가 주를 이루고 있어, 현실적으로 무형자산의 평가가 잘 이루어지지 않고 있다. 즉, ② 보상평가시 장래기대이익은 보상의 대상이 되지 못하고, ③ 담보평가의 경우에는 안전성을 전제로 하므로 무형자산의 평가가 어렵다. ④ 경매평가의 경우에는 처분가치 내지 청산가치를 산정하므로, 장래기대이익의 발생을 목적으로 하는 무형자산의 평가는 이루어지지 않는다. 즉, 계속기업가치의 평가가 이루어지지 않는 한 무형자산의 평가는 이루어지지 않는 것이다.





**기출문제 1. 부동산의 가치는 여러 가지 요인에 의해 영향을 받기 때문에 감정평가사는 대상부동산의 개별적 특성뿐만 아니라 정부의 정책과 부동산시장변화에 대해서도 이해할 필요가 있는 바, 다음 물음에 답하시오. (22회.40점)**

(1) 최근 전력난을 완화하기 위한 초고압 송전선로 설치가 빈번하게 발생하고 있으며 이를 둘러싼 이해관계자의 갈등도 증폭되고 있는데, 이와 관련된 선하지의 보상평가방법과 송전선로 설치에 따른 '보상되지 않는 손실'에 대해 설명하시오.(15점)

평가이론 시험에서는 **보상평가**와 관련한 논점은 거의 출제가 안되는데  
**선하지**는 당시 엄청난 사회적 이슈로 딱 한번 11년도에 기출됐었음.  
따라서 지금은 안나옴! 넘어가도 되는 문제!

## I. 서

## II. 설문#1

### 1. 선하지의 의의

### 2. 선하지의 보상평가방법

#### (1) 철탑부지

#### (2) 송전선로의 영구적 사용

#### (3) 송전선로의 한시적 사용

### 3. 보상되지 않은 손실

#### (1) 문제의 소재

#### (2) 생태계파괴

#### (3) 전자파 위험

#### (4) 타인토지의 무단 점유와 사용

중요한 문제 X, 재출제 가능성 X

## 기출문제 2. 소지가격에 대하여 약술하시오. (5회.10점)

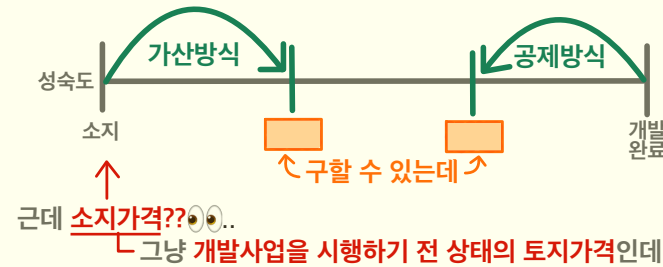
### I. 개요

### II. 성숙도의 판단

1. 성숙도 판단의 중요성
2. 성숙도의 판단시 고려사항

### III. 소지가격의 평가방법

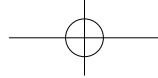
1. 성숙도가 높은 경우
2. 성숙도가 낮은 경우



그냥 개발사업을 시행하기 전 상태의 토지가격인데...??

아~ 문제가 소지가격을 묻고 있지만, 사실상 '후보지'나 '이행지'의 개념으로 답을 해야겠다!

출제위원의 의도 : 토지의 이용이 전환될 때 성숙도에 따라서 소지의 가격이 어떻게 되는지를 묻고싶은 것 같음



## 윤강사문제 1. 예정지와 이행지의 감정평가에 대한 다음 물음에 답하시오. (20점)

- (1) 예정지와 이행지의 개념을 설명하고 양자를 비교하시오. (10점)  
(2) 예정지와 이행지의 성숙도 판정시 유의사항을 설명하고, 성숙도에 따른 평가방법을 논하라. (10점)

### I. 서

### II. 설문1

#### 1. 개념

##### (1) 예정지(후보지)

대분류 상호간에 용도가 바뀌고 있는 토지를 예정지 또는 후보지라고 한다.

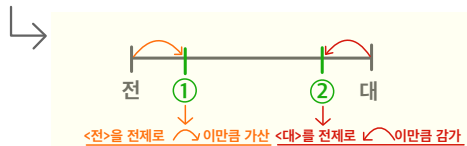
##### (2) 이행지

소분류 내에서 이용이 전환되고 있는 토지를 이행지라고 한다.

#### 2. 양자의 비교

##### (1) 공통점

- ① 현재 어떤 용도에서 다른 용도로 전환되고 있는 토지라는 점,
- ② 토지의 용도에 따른 종별 분류라는 점,
- ③ 이행의 정도에 따라(성숙도가 높냐 낮냐) 가격형성요인이 달라진다.



##### (2) 차이점

예정지(후보지)는 대분류 간 이용의 전환이고,  
이행지는 소분류 내에서 이용의 전환이 이루어진다.

### III. 설문2

#### 1. 성숙도의 개념 및 판정시 유의사항

##### (1) 개념

##### (2) 유의사항

##### 1) 일반적 유의사항

표준기 제27조 암기를 권장하나, 너무 어려우면 1~2개라도 암기하자!

##### 2) 구체적 유의사항(표준지 조사평가기준 제27조)

- ★ (택지화 등을 조장하거나 저해하는 행정상의 조치 및 규제 정도, 인근지역의 공공시설의 정비동향, 인근에 있어서의 주택, 점포, 공장 등의 건설동향, 조성의 난이와 그 정도, 조성 후 택지로서의 유효이용도 등을 통해 판단한다.)

#### 2. 성숙도에 따른 평가방법

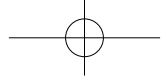
##### (1) 성숙도가 낮은 경우

이행 전을 전제로 해서 성숙도 가산을 해준다.

##### (2) 성숙도가 높은 경우

이행 후를 전제로 해서 성숙도 감가를 해준다.

### IV. 결(분석시 유의사항)



## 기출문제 1. 구분소유부동산의 감정평가에 대하여 다음 사항을 설명하시오. (7회.20점)

- (1) 구분소유권의 특징·성립요건과 대지권
- (2) 구분소유부동산의 평가방법

### I. 서

건축기술의 발달에 따른 토지이용의 고층화, 생활양식의 변화 등으로 오늘날 구분소유권은 우리사회에서 보편적인 부동산의 권리유형이 되었다. 다만 구분소유권은 토지와 건물을 별개로 취급하는 우리의 전통적인 관념과는 차이가 있으므로 그 특징과 평가방법 등에 대해 검토할 필요성이 있다.

### II. 물음#1

#### 1. 구분소유권의 의의

일동의 건물 중 구조상 구분된 수개의 부분이 독립한 건물로 사용될 수 있을 때 그 각 부분을 별개의 부동산으로 소유하는 것을 건물의 구분소유라 한다. 구분소유권이란 구분건물을 목적으로 하는 소유권을 말한다.

#### 2. 구분소유권의 특징

우리나라는 토지와 건물이 별개의 물건인데, 구분소유권이라고 해서 토지와 건물을 묶어서 1개의 물건으로 취급하는 것이 특징이다.

#### 3. 구분소유권의 성립요건

구조상·이용상 독립성이 있어야 하고, 그것을 구분건물로 하겠다라는 의사표시 즉, 구분등기가 있어야 한다.  
다가구주택 **구분등기 내용까지 있어야 정확한 서술임!**

#### 4. 대지권

구분소유자가 전유부분의 소유를 위해서 건물의 대지에 대해 가지는 권리를 대지권이라 한다. 원칙적으로 소유권이지만, 반드시 소유권이어야 하는 것은 아니고 기타, 지상권, 전세권, 임차권 등 다른 권리도 대지권이 될 수가 있다.

### III. 물음#2 “평가방법은 항상 ‘감정평가3방법’ 쓰면 됨!”

#### 1. 개요

전유부분과 공용부분으로 이루어진 건물가격에 대지사용권의 합으로 구성되나, 대지사용권은 공용부분과 용도상 불가분 관계에 있고 일체로 거래되는 관행이 있으므로 일괄평가한다.

#### 2. 거래사례비교법

유사한 거래사례의 비교사례를 비준해서 평가할 수 있는데, 총별·호별 효용비에 따라 비교를 해줘야 한다.

#### 3. 원가법

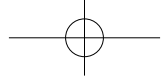
토지 전체와 건물 전체의 가격을 구한 다음 합산한 전체 부동산 가액에서 총별 효용비와 호별효용비를 적용해서 해당 물건의 가치를 구해야 한다.

#### 4. 수익환원법

구분소유부동산에서 발생하는 순수익을 자본환원해서 가치를 구할 수 있다.

### IV. 결

구분소유권의 평가시 구분소유부분의 내용연수는 건물의 전체내용연수보다 장기일 수 없음에 유의해야 한다. 또한 총별\*위치별 효용비나 총별\*위치별 지가배분비 등의 산정시 시장증거에 입각하여야 시장가치에 접근할 수 있다고 본다.



① 진짜 없는 경우 ② 있는데 등기만 안 된 경우

계속 이슈 되고 있기 때문에 출제확률 높다! 이 논점은 응용되기가 힘들! 그래서 쌤's 예시답안을 그대로 암기하자!



## 윤강사문제 1. 집합건물(공동주택, 구분점포 등)의 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (30점) (2011년 21기 연수 종합시험문제 응용)

- (1) 대지권 미등기된 집합건물의 감정평가시 대지권 미등기의 유형과 그에 따른 평가방법과 감정평가시 유의사항을 기술하시오. (20점)  
(2) 벽체가 없어 구조상 독립성이 없는 구분점포(소위 오픈상가)가 구분소유권으로 인정되기 위한 <집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률>상 요건을 설명하고, 감정평가시 관련 판례를 검토하여 감정평가시 유의사항을 기술하시오. (10점)

### I. 서

### II. 물음#1

#### 1. 대지권이 없는 경우 “건물만의 가치로 평가해야 함”

① 국공유지에 건축된 구분건물 ② 토지를 일정기간 임차하여 지은 구분건물 ③ 대지권 대금을 미납한 경우에는 대지권을 가지고 있지 않다. 따라서 이 경우에는 건물만의 가액을 감정평가한다.

#### 2. 대지권이 추후 정리될 경우

##### (1) 대지권 미등기의 원인(유형) “여러가지 분쟁과 절차의 지연 등으로 대지권의 정리가 늦게 되는 경우가 있다.”

아파트와 같은 대규모 집합건물의 경우, 대지의 분\*할필 및 한지절차의 지연, 각 세대당 지분비율 결정의 지연, 토지에 대한 분쟁 등으로 인하여 전유부분에 대한 소유권이전등기만 경료되고, 대지사용권 등기는 상당기간 지체되어 대지사용권이 미등기된 구분건물이 발생할 수 있다.

→ 교과서에 있는 판례 암기 필요

##### (2) 판례의 태도 “등기가 안되어있다 하더라도 대지권에 대한 분양대금을 납부했다면 분양자는 대지권에 대한 권리를 갖는다.”

집합건물의 건축자로부터 전유부분과 대지부분을 함께 매수하여 그 대금을 모두 지급함으로써 소유권 취득의 실질적 요건은 갖추었지만 전유부분에 대한 소유권이전등기만 경료받고 대지부분에 대하여는 소유권이전등기를 받지 못한 경우, 매수인은 매매계약의 효력으로써 건물의 대지사용권을 갖는다고 판시하였다.

##### (3) 평가방법 “대지권의 가치와 전유부분의 가치를 포함해서 평가해야 한다.”

대지사용권이 추후에 정리될 것을 전제로 하여 적절한 대지사용권을 포함한 가격으로 형성되는 경우에는 분양계약서 등 관계서류에 의하여 지분면적을 확인하여 토지\*건물을 일체로한 비준가액으로 구한다. 다만 평가의견란에 지분면적이 확정될 경우 그 증감에 따라 감정평가액도 변동될 수 있다는 요지를 명기한다.

#### 3. 평가시 유의사항

##### (1) 대지권 없음과의 구별 “대지권이 없는 경우와 대지권이 있는데 등기만 안된 경우를 잘 구별해야 된다.”

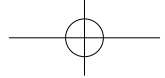
양자 모두 등기부상에 대지권에 대한 표시가 없는 것은 공통이나, 대지권없음의 경우 대지사용권이 존재하지 않는 경우이므로, 절차상의 지연으로 인한 대지권미등기와는 구별되어야 한다.

##### (2) 대지권미등기의 사유 조사 “대지권 미등기가 발생한 경우에는 이러한 미등기가 왜 발생한 것인지 그 사유를 조사해야 된다.”

대지권이 미등기된 사유를 최대한 조사하여 보고서에 기술하고 그 유형에 따라 감정평가한다. 또한 규약으로 전유부분과 대지권의 분리처분가능규정이 있는지도 확인한다.

##### (3) 지분변동가능성 고려 “적정 면적을 전제로 평가를 하는데, 최종적으로 등기가 되면서 예정되었던 면적의 변동이 발생할 수 있다. 그에 따라 평가액도 바뀔 수 있다.”

대지사용권을 수반하지 않은 구분건물의 감정평가시에는 향후 대지사용권에 대한 지분변동가능성에 따라 부동산의 가치가 영향을 받을 수 있으므로, 이와 관련된 내용을 감정평가서에 기재하도록 한다.



### Ⅲ. 물음#2

#### 1. 개념

##### (1) 구분점포(오픈상가)의 의의

건물부분이 구조상 독립되어 있지 않더라도 집건법이 규정하는 일정한 요건을 갖추고, 이용상 구분된 경우에는 건물의 일부분을 구분소유권의 객체로 하는 것을 말한다.

##### (2) 인정취지 “상업 건물들이 전시장성을 높이고 매출을 높이기 위해서 벽체가 없는 형태로 대규모 복합상가를 운영하기 때문에 그러한 사회적 트렌드에 맞춰서 오픈상가를 인정해 주는 것이다.”

사회·경제적 환경의 변화로 인하여 건물의 구조나 이용형태가 다양해지고 있다. 대형쇼핑몰과 같이 이용의 특성상 경계벽이 존재하기 어려운 경우에도 재산권 행사를 보장하기 위하여 구조상 독립성을 완화한 것이다.

#### 2. 요건 “『집건법』상에 나오는 ‘요건’ 정확하게 알기 필요! 과거에 있던 ‘면적 요건’은 현재 삭제되었으니 오해 없도록 하자.”

##### (1) 용도

구분점포의 용도가 판매시설 또는 운수시설이어야 한다.

##### (2) 경계표지

- ① 경계를 명확하게 알아볼 수 있는 표지를 바닥에 견고하게 설치할 것.
- ② 구분점포별로 부여된 건물번호표지를 견고하게 붙일 것이 요구된다.

#### 3. 관련판례 **중요한 판례**

샘 :D

인접한 구분건물 사이에 설치된 경계벽이 일정한 사유로 제거됨으로써 각 구분건물이 구분건물로서의 구조상 및 이용상의 독립성을 상실하게 되었다고 하더라도, 각 구분건물의 위치와 면적 등을 특정할 수 있고 사회통념상 그것이 구분건물로서의 복원을 전제로 한 일시적인 것일 뿐만 아니라 그 복원이 용이한 것이라면, 각 구분건물이 구분건물로서의 실체를 상실한다고 쉽게 단정할 수는 없고, 아직도 그 등기는 구분건물을 표상하는 등기로서 유효하다고 해석해야 한다(대법원 1999.6.2.자 98마1438 결정)

구조상·이용상 독립성을 갖춰야 하기 때문에 『집건법』상의 요건을 충족해야 된다. 만약 『집건법』상의 요건을 충족하지 못 할 경우 구분건물로 인정되지 못하기 때문에 설사 이것을 전제로 낙찰까지 되었다 해도 그러한 낙찰은 무효이다.

#### 4. 유의사항

##### (1) 튜상가와의 구별

“오픈상가는 처음부터 벽체가 없었던 상가이고, 튜상가는 처음에는 벽체가 있게 지었는데 나중에 벽체를 튜 것이다. 그래서 튜상가는 기존에 벽체가 있었던 상가이기 때문에 벽체의 회복이 더 쉽게 인정이 될 수 있다.”

튜상가는 분양시 벽체가 존재하였으나 평가시점에 벽체가 없는 상태라는 점에서 분양시부터 벽체가 없는 오픈상가와 구별된다.

##### (2) 상가위치 파악 “벽체가 없다보니 본건의 정확한 위치를 찾는 것이 어려울 수 있다.”

건축물대장상 도면 또는 관리사무실이나 상가변영회에 비치된 도면 등에 의거하여 평가대상물건의 정확한 위치를 확인하여야 한다.

##### (3) 요건불충족 오픈상가의 평가반려

상기에서 요구되는 오픈상가의 요건을 충족하지 못하는 물건은 의뢰인에게 감점평가 진행여부를 확인하고, 의뢰인의 확인없이 평가를 반려함이 타당하다.

## 기출문제 1. 일단지(一團地)평가에 관한 다음 물음에 답하시오. (20회.20점)

- (1) 일단지의 개념과 판단시 고려할 사항에 대하여 설명하시오. (10점)  
(2) 일단지평가가 당해 토지가격에 미치는 영향을 설명하고, 일단지평가의 사례 3가지를 서술하시오. (10점)

### I. 서

### II. 물음#1

#### 1. 일단지의 개념(표조기 제20조)

용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지를 말한다. 용도상 불가분이란 함은 일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적, 경제적, 행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성측면에서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.

#### 2. 일단지 판단시 고려할 사항

##### (1) 용도상 불가분 관계여부의 판단

일단으로 이용되는 것이 통상인의 관점에서 객관적인 경제적 타당성을 가져야 한다. 만약 관계 법령에 어긋나는 이용이거나 일단으로 이용하는 것이 대상 토지의 경제가치형성에 감가가 된다면 일단지로 볼 수 없다.

##### (2) 관계 법령에 의한 인허가 여부

일단의 토지 상에 건축물의 신축, 공익사업의 시행, 기타 개발계획이 예정되어 있는 경우에는 관계 법령에 의한 인허가가 발령되기까지는 일단지로 볼 수 없으므로, 관계 인허가의 발령여부를 고려해야 한다.

##### (3) 일시적 이용상황인지 여부

2필지 이상의 토지가 하나의 이용에 제공되고 있더라도 테니스장, 간이창고, 골재야적장 등과 같이 주위환경 등의 사정으로 보아 현재의 이용이 일시적인 이용상황으로 인정되는 경우에는 이를 일단지로 보아서는 안된다.

### III. 물음#2

#### 1. 일단지 평가가 토지가격에 미치는 영향

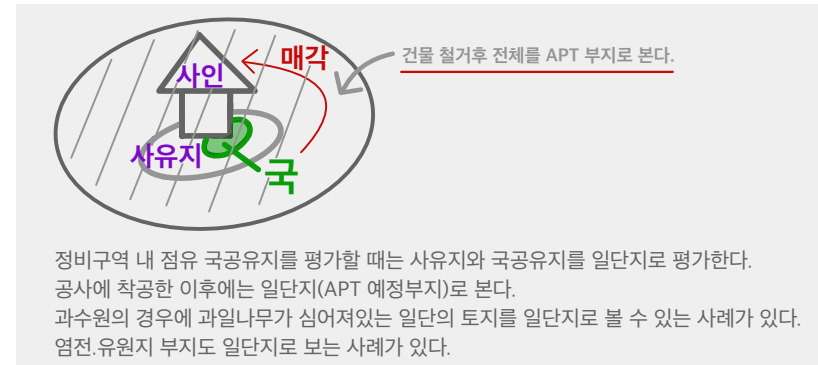
일단의 토지로 보게되면 면적, 형상, 도로접면조건 등 개별요인이 바뀌기 때문에 당연히 토지가격이 영향을 받게 된다.

#### 2. 일단지평가의 사례 3가지

##### (1) 하나의 건축물이 있거나 건축허가가 있는 경우

= 공사에 착수한 때

##### (2) 정비구역 내 점유국공유지



##### (3) 골프장의 개발지와 원형보전지

### IV. 결

# 윤강사문제 1. 토지는 인접지간에 일단지 이용을 통해 그 경제가치를 극대화할 수 있는 바, 감정평가시 일 단지에 대한 판단은 매우 중요하다. 이하 일단지와 관련한 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) <표준지 조사평가기준> 제20조의 일단지평가에서 일단지의 개념을 설명하고, 이것이 <감칙> 제7조 제2항의 일괄감정평가와 개념상 차이에 대해서 설명하라. (10점)
- (2) 일단지 판정기준에 대해서 설명하라. (10점)
- (3) 인접한 토지가 일단지로 인정되는 경우 가치상승요인에 대해서 설명하라. (10점)

→ why 가치상승요인만 물어보고 가치하락요인은 물어보지 않았나? → 가치가 하락할 경우에는 일단지로 이용하지 않을 것이기 때문!

## I. 서

토지의 일단지 판정여부는 토지가치형성에 큰 영향을 미치기 때문에 단순히 일체거래만으로는 성립되지 않고 용도상 불가분의 관계가 인정되어야 한다. 또한 정확한 판정을 위해 지목\*토지소유자 등의 동일성 여부 등의 보완적인 판단기준을 검토할 필요가 있다. 일단지로 인정되면 면적, 형상, 도로접면조건을 일단지를 기준으로 판단한다. 따라서 개별요인상 가치상승요인이 발생한다. 최근 정부는 이러한 일단지의 가치상승요인을 이용하여 건 축활동을 장려하기 위해 일단지개발시 용적률 인센티브를 부여하고 있다. 제도정착을 위 해 토지의 가격, 기여도, 개발타당성 등에 대한 엄밀한 검토가 평가사에게 요구된다.

## II. 문#1

### 1. 일단지의 개념 "용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지를 말한다."

#### (1) 의의(표준지조사평가기준 제20조)

용도상 불가분의 관계에 있는 2필지 이상의 일단의 토지 중에서 대표성이 있는 1필지가 표준지로 선정된 때에는 그 일단지를 1필지의 토지로 보고 평가한다.

#### (2) 용도상 불가분의 의미

용도상 불가분이라 함은 일단지로 이용되고 있는 상황이 사회적, 경제적, 행정적 측면에서 합리적이고 당해 토지의 가치형성측면에 서도 타당하다고 인정되는 관계에 있는 경우를 말한다.

## 2. 감칙과의 차이

### (1) 일괄감정평가의 개념(제7조 2항)

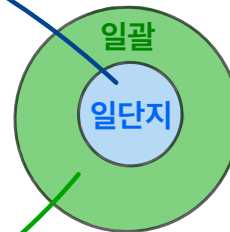
① 용도상 불가분 경우 ② 일체로 거래되는 경우에 일괄감정평가 할 수 있다.

### (2) 개념상 차이(포함관계)

일괄평가는 일체로 거래되는 경우를 포함하고 있기 때문에 개념상 차이가 난다.

### (3) 차이가 나는 이유

인접 토지의 일체거래여부는 외부에서 객관적으로 확인할 수 없으므로, 표준지의 조사\*평가의 목적 등 비추어 일체로 거래되는 조건을 붙인 경우에는 표준지로서의 대표성 등이 상실되기 때문이라고 할 수 있다.



## III. 문#2

### 1. 공부상 지목의 동일성 여부

공부상 지목의 동일성 요구되지 않는다.

### 2. 토지소유자의 동일성 여부

※ 참고 : 감정평가이론에서는 일단지 여부를 판정하는 고려사항이 아니지만, 실제 판례에서는 토지소유자의 동일성 여부를 하나의 고려사항으로 삼고 있다.

일단지의 판단기준과 토지소유자의 동일성 요구되지 않는다.

### 3. 일시적 이용상황의 고려

일시적 이용상황은 일단지로 보지 않는다.

### 4. 일단지로 인정되는 시점

공사를 착수한 때부터 일단지로 보는 것이 일반적이다.

## IV. 문#3

### 1. 개요

두 필지 이상의 토지가 일단지로 인정되면 개별요인을 개별토지가 아니라 일단지로서 평가하게 된다. 따라서 개별요인이 향상됨으로 인하여 토지가치가 증가하게 된다.

### 2. 면적

면적이 넓어져 광평수 토지로 이용될 수 있다.

광평수

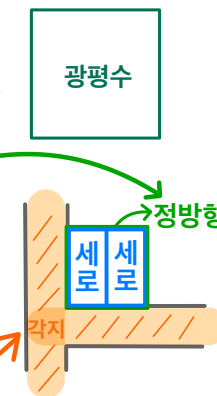
### 3. 형상

형상이 더 좋아질 수 있다.

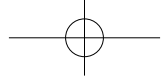
정방형

### 4. 도로접면조건

도로접면조건이 더 좋아질 수 있다.



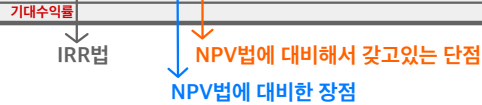




경영학 파트에서 '위험'과 '불확실성'을 엄격하게 구분하는 견해도 있지만 일반적으로는 엄격하게 구분하지는 않음!  
 but 이 문제는 '위험'과 '불확실성'에 대해 설명하라고 했기 때문에 구분해서 설명을 해야되는구나!!! 라는 느낌을 가져야 함!

### 기출문제 3. 다음 질문에 답하시오. (14회.20점)

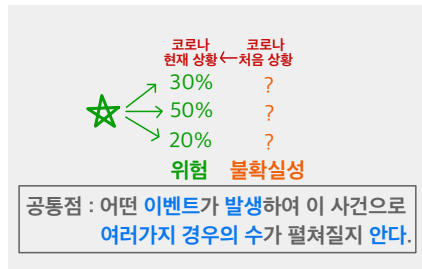
- (1) 부동산 투자, 개발에서의 위험과 불확실성에 대하여 설명하고, 이를 검증 혹은 고려할 수 있는 방법에 대하여 설명하시오.  
 (2) 내부수익률의 장단점에 대하여 설명하시오. ← 사실상 IRR법과 NPV법의 비교문제라고 볼 수 있는 문제!



## I. 서

## II. 물음#1

### 1. 위험과 불확실성의 의의



- ① 위험은 의사결정자가 일어날만한 각각의 결과에 대한 가능성을 예측하기에 충분한 정보를 가지고 있는 상황이며 확률을 예측할 수 있는 상황이다.  
 ② 불확실성은 의사결정자가 발생가능한 결과를 예측할수는 있으나 예측에 의해서 필요한 정보가 불충분하여 경우의 수의 확률은 예측할 수 없는 상황이다.

### 2. 위험과 불확실성의 검증 또는 고려방법

위험의 검증방법과 불확실성의 검증방법을 나누어 작성하는 것이 출제의도에 부합하지않나 생각하는데 자신이 없다면 묶어서 <위험과 불확실성의 검증 또는 고려하는 방법>이라고 그냥 통목차로 나가고 무방함.

#### (1) 위험의 검증방법

위험의 크기는 분산이나 표준편차의 크기로 측정할 수 있다.

- 위험의 고려방법은 ① 위험한 투자안을 제외시키는 방법이 있고,  
 ② 수익을 보수적으로 예측하는 방법이 있고,  
 ③ 위험할증률을 가산하는 방식이 있다. (위험할증률법)

#### (2) 불확실성의 검증방법

초유의 사태이기 때문에 그렇게 될 확률이 얼마인것 같다고 예측하는 것은 어쩔수 없이 주관적일 수 밖에 없다.  
 불확실성의 검증방법으로는 주관적인 확률의 부여를 아무나 하면 안되기 때문에, 관련 전문가들의 회의를 거쳐 주관적인 확률을 부여할수 있는데 이것을 델파이 기법이라고 한다. 그리고 델파이 기법과 유사한 내용으로 참여한 사람들이 자신의 생각과 아이디어를 얘기하는 브레인스토밍 기법도 있다. 그리고 그 사건과 관련된 직접적인 데이터는 아니지만 최대한 연관된 데이터를 활용하는 빅데이터 분석기법으로 불확실성을 검증할 수 있다.

## III. 물음#2

### 1. 내부수익률의 의의

① 투자자본의 현가와 매기간 현금유입 및 기말복귀가치 합과 일치시키는 할인율이며 전체 소유기간 동안에 걸쳐 주어진 자본투자로부터 발생하는 수익률로 ② 투자에 대한 내부수익률은 투자의 장래편익의 현재가치를 투자금액과 같게 하는 수익률로서 투자 종료시 재매각등을 포함하여 기대되는 모든 편익에 사용된다.

### 2. 투자의사결정의 기준

투자의사결정에 기준으로 사용된다.

### 3. 내부수익률의 장점

- ① 화폐의 시간가치를 고려한다.  
 ② 대상투자안에서 도출이 된다.  
 ③ 수익률을 사용한다.

### 4. 내부수익률의 단점

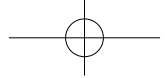
- ① 내부수익률이 존재하지 않거나 복수의 내부수익률이 존재할 수 있다.  
 ② 재투자 수익률 가정에 불합리성이 있다.  
 ③ 가치가산성이 성립하지 않는다.  
 ④ 부의 극대화를 달성할 수 없다.

$$\frac{IRR(A\text{투자안})}{5\%} + \frac{IRR(B\text{투자안})}{6\%} \neq \frac{IRR(A\text{투자안} + B\text{투자안})}{11\%} \rightarrow \text{가치가산성 성립} \times$$

$$\frac{NPV(A\text{투자안})}{50\text{억}} + \frac{NPV(B\text{투자안})}{30\text{억}} = \frac{NPV(A\text{투자안} + B\text{투자안})}{80\text{억}} \rightarrow \text{가치가산성 성립} \bigcirc$$

why 가치가산성이 중요한가? 부의 극대화를 달성할 수 있나 없냐가 갈리기 때문!

## IV. 결



## 윤강사문제 1. 부동산투자분석기법으로서 NPV법과 IRR법의 개념과 의사결정기준을 설명하고 양자를 비교하시오. (20점)

### I. 서

### II. 양자의 개념과 의사결정기준

#### 1. NPV법

##### (1) 의의

순현재가치법이란 부동산투자에 투입되는 비용의 현재합과 창출되는 수익의 현재합의 차이를 비교하여 경제적 타당성을 분석하는 방법을 말한다.

##### (2) 의사결정기준

순현재가치(NPV값)가 (+)이면, 대상부동산으로부터 창출되는 수익으로 투자자의 요구수익률을 충족시키고도 남는다는 것을 의미하므로 투자타당성이 있으며, (-)인 경우는 타당성이 없는 것으로 분석된다.

#### 2. IRR법

##### (1) 의의

투자에 대한 내부수익률과 요구수익률을 서로 비교하여 투자결정을 하는 방법이며, 내부수익률이란 투자에 대한 현금수입의 현재가치와 현금지출을 같게 만드는 할인율, 즉 순현재가치(NPV)를 0으로 만드는 수익률을 말한다.

##### (2) 의사결정기준

산식으로부터 내부수익률(r)을 구하여 투자자의 요구수익률과 비교하여 타당성을 검토한다. 즉, 내부수익률이 요구수익률보다 크면 타당성이 인정되고 내부수익률보다 요구수익률이 크면 타당성은 없어진다.

★  
암기

### III. 양자의 비교 “목차 정도만 암기하면 이 문제가 나왔을 때 내용을 채우는 것은 어렵지 않을 것!”

#### 1. 공통점

##### (1) 확실성하의 투자분석

1차년도에 얼마 2차년도에 얼마 3차년도에 얼마의 수익과 비용이 발생할것인가를 예측할 수 있는 상태에서의 투자분석이기때문에 확실성하의 투자분석이다.

##### (2) DCF기반

양자 모두 미래의 수익과 비용을 현재합을 해서 현재의 가치를 구하는 논리이기 때문에 DCF법 기반임을 알 수 있다.

##### (3) 독립투자안에서 분석결과와 동일성

한개의 투자를 놓고서 이것을 할거나 말거나에 대한 의사결정은 동일한 결과가 나온다는 것이다.

#### 2. 차이점

##### (1) 재투자수익률 가정의 차이

NPV법은 투자안으로부터 유입되는 현금이 자본비용과 동일한 수익률로 재투자된다고 가정하고, IRR법은 내부수익률로 재투자된다고 가정한다. 그러나 시장 상황에 따라 그 투자안의 수익률이 더 나빠지는 경우에도 동일 투자안에 재투자한다는 IRR법의 가정은 불합리하다.

##### (2) 가치가산성의 원리 성립여부

가치가산성의 원리란 여러 개의 투자안을 복합적으로 평가한 가치가 개별 투자안들을 독립적으로 평가한 가치의 합과 같아지는 것을 말한다. NPV법은  $[NPV(A+B)+NPV(B)]$ 가 성립하나 IRR법은 그렇지 않다.

##### (3) 상호 배타적 투자안에서 다른 분석결과

① 투자규모가 현저한 차이가 있거나, ② 투자수명의 상이 및 ③ 현금흐름의 양상이 현저히 상이한 경우에는 다른 결과가 나타날 수 있다. 이는 양 방법의 재투자수익률의 가정이 다르기 때문이다.

##### (4) 복수 또는 부존재하는 경우의 내부수익률

현금흐름의 방향이 바뀌거나 여러번 바뀌는 비정통현금흐름의 경우에는 IRR이 복수로 존재하거나 존재하지않는 경우가 있는데 이는 경제적으로 의미가 없다.

### IV. 결

이론 보다 실무에서 계산문제로 나올 것 같음! 이론에서는 목차 정도 암기하자!

운강사문제 2. 부동산의 투자의사결정은 순현재가치법(NPV법)과 내부수익률법(IRR법)이 대표적으로 활용 된다.  
이때 두 방법이 서로 다른 투자분석결과가 나오는 경우와 그 이유 및 해결방법에 대하여 설명하라. (30점)

## I. 서(개념)

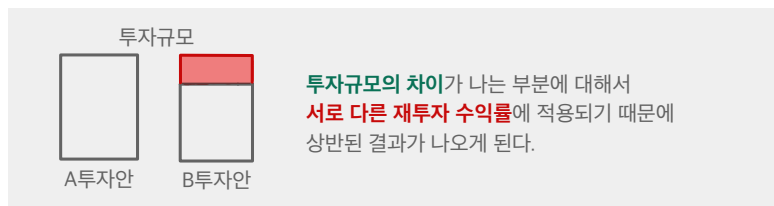
## II. 양 방법의 결과가 상반되는 경우

### 1. 개요

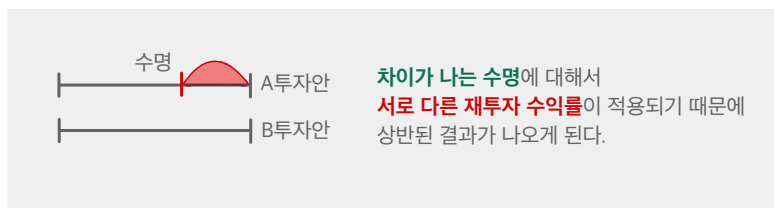
→  
암기

이해하고 작성하나 암기해서 작성하나 크게 차이 없음!  
키워드 : <서로 다른 재투자 수익률> 내용만 들어가면 됨

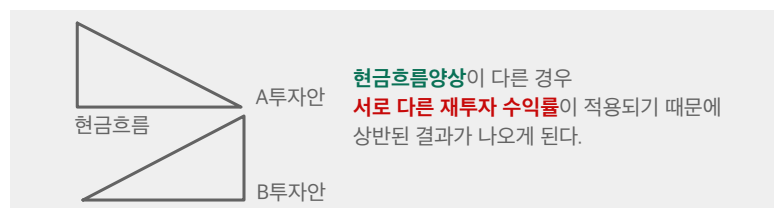
### 2. 투자규모가 다른 경우



### 3. 투자수명이 다른 경우



### 4. 현금흐름양상이 다른 경우



## III. 해결방법

### 1. 증분(Incremental) NPV법\*IRR법

이 방법은 두 투자안의 기간별 현금흐름의 차이를 이용하여 구한 NPV와 IRR을 의미한다.

- ① 증분NPV가 0보다 크면 투자안B를 선택하고, 0보다 작으면 투자안A를 선택한다. 그리고
- ② 증분IRR이 자본비용보다 크면 증분NPV가 0보다 크므로 투자안B를 선택하고 반대의 경우에는 투자안A를 선택한다.

### 2. 수정 IRR법(MIRR : Modified IRR)

NPV와 IRR법의 평가결과가 상반되는 이유인 재투자수익률을 동일하게 하여 IRR을 구함으로써 평가결과의 상반된 문제를 해결할 수 있다. 즉 동일한 재투자수익률로 현금흐름의 미래가치의 합에 의하여 IRR을 구하여 IRR이 더 큰 투자안을 선택하는 것이다.

## IV. 결

### 윤강사문제 3. 확률분석(probability analysis)에 대해 설명하시오. (10점)

#### I. 개요

부동산시장은 불완전 경쟁시장이고 또 우리의 시장가치도 최빈치 개념이기 때문에 확률분석이 필요하다.

#### II. 기능(필요성)

부동산 평가나 부동산 투자분석에서 활용되는 많은 자료들은 불확실성을 내포하고 있다.

#### III. 적용



임대료의 변동, 공실율의 변동, 영업경비의 변동, 환원율의 변동 등 각각의 투입변수들의 확률분포를 구하여 그 확률분포를 DCF법에 집어넣으면 그 결과치가 존재할 수 있는 확률분포를 도출해낼 수 있다.

#### IV. 관련평가기법

다중회귀분석, 몬테카를로 시뮬레이션 기법(기본적으로 난수를 발생시키는 분석기법)

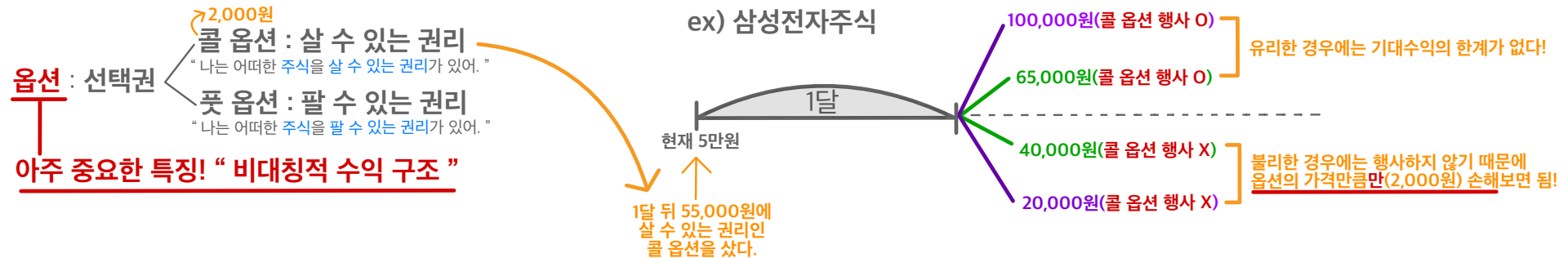
이름 정도만 알아두기

→ 어느한쪽에 치우치지않은 데이터에 근거해서 모든 경우의 수를 분석할 수 있게 된다.

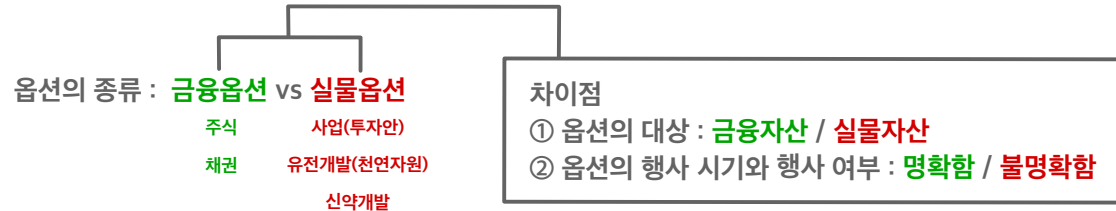
불확실성이 높은 사업에는 옵션을 가지고 사업에 진입을 한다!

## ※ 실물옵션 : “ 잘 되면 할거고, 안 될것 같으면 안 할거다. ”

### 옵션에 대한 설명

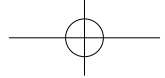


### why 그냥 옵션이라고 하지않고 실물옵션이라고 하는가?



## ※ 전통적인 NPV법 : “ 잘 되면 다행이고, 안 되면 어쩔 수 없다. ”

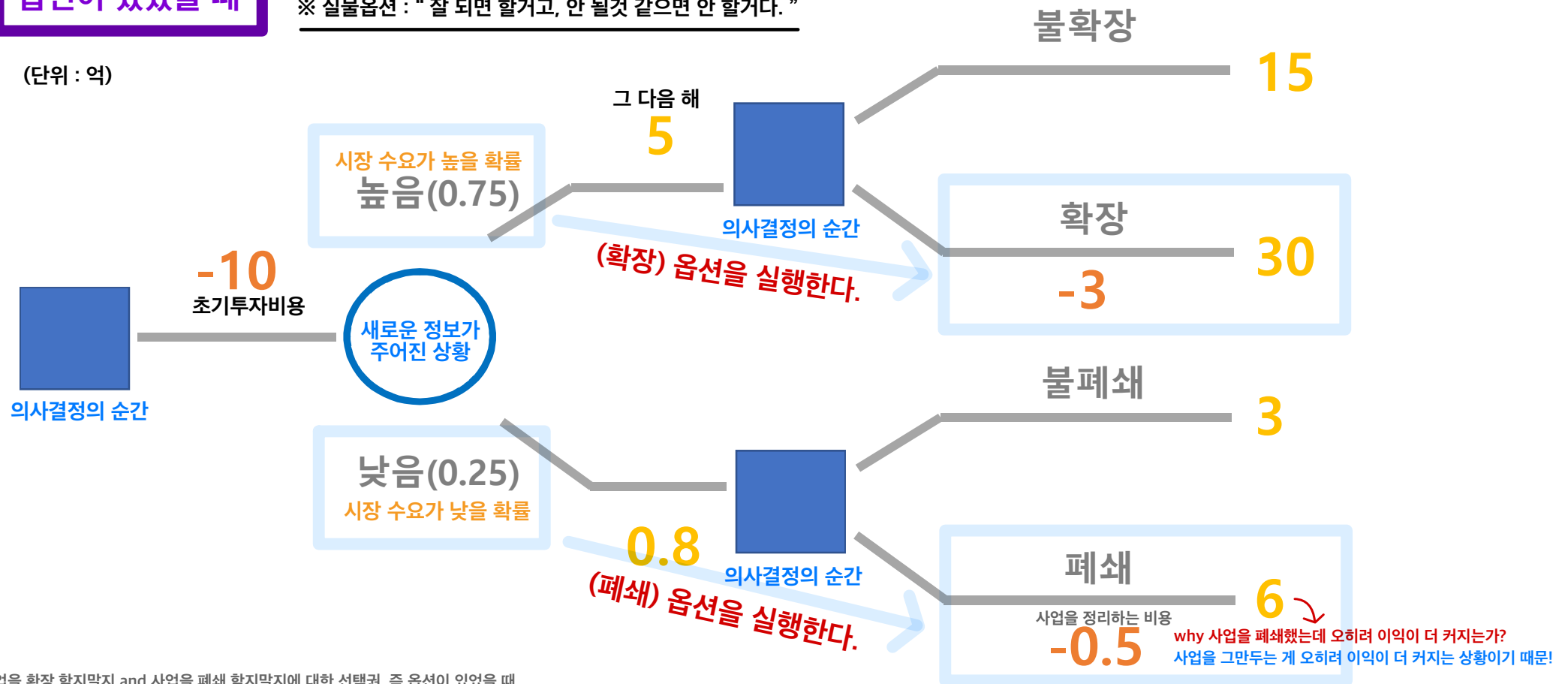




## 옵션이 있었을 때

※ 실물옵션 : “ 잘 되면 할거고, 안 될것 같으면 안 할거다.”

(단위 : 억)



사업을 확장 할지말지 and 사업을 폐쇄 할지말지에 대한 선택권, 즉 옵션이 있었을 때

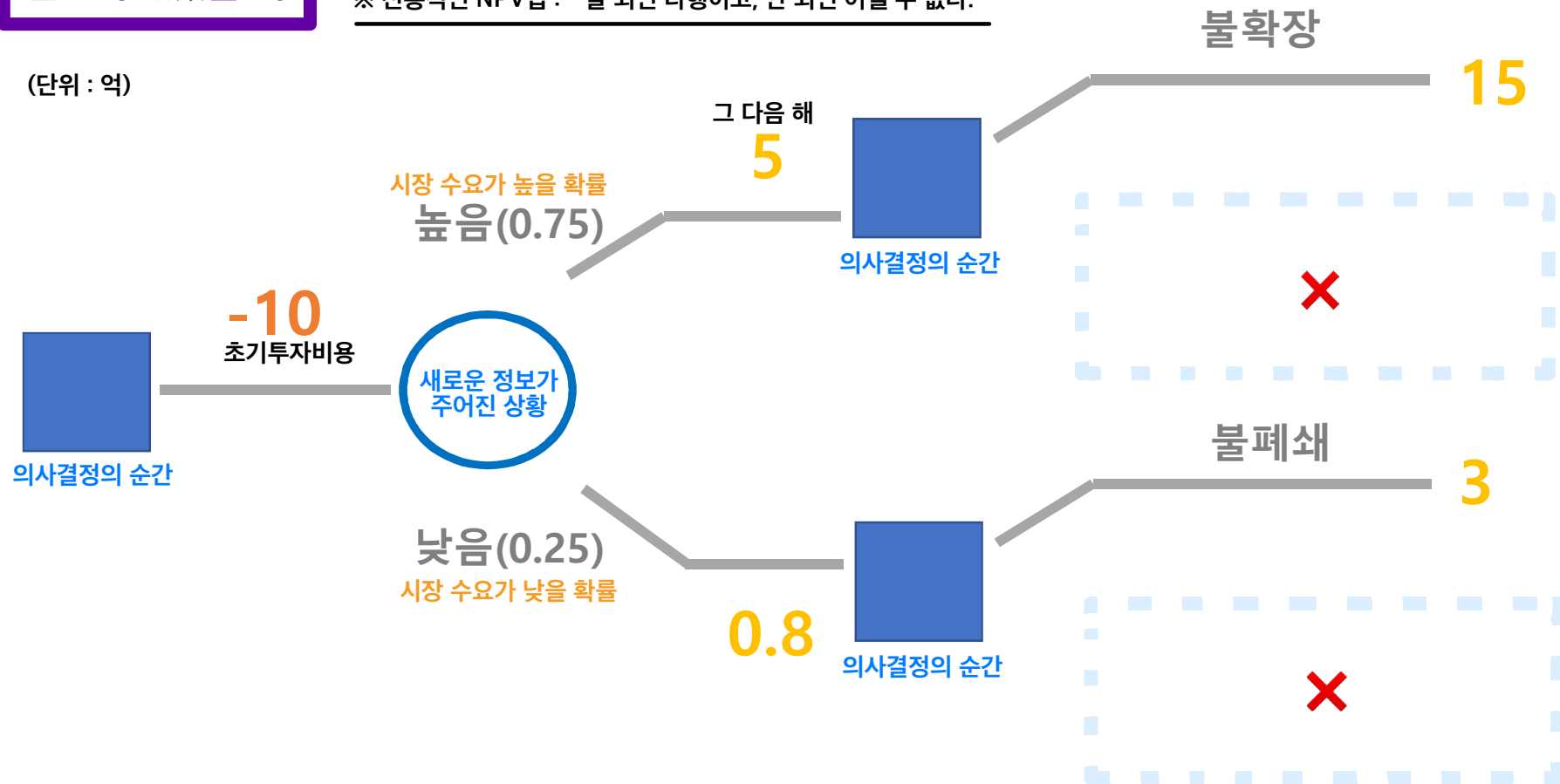
실물옵션을 적용한 NPV 초기투자비용 시장 수요가 높을 확률 시장 수요가 낮을 확률

$$NPV = -10 + [(0.75 \times 32) + (0.25 \times 6.3)] \div 1.1 = 13.25$$

## 옵션이 없었을 때

※ 전통적인 NPV법 : “잘 되면 다행이고, 안 되면 어쩔 수 없다.”

(단위 : 억)



옵션이 없는  
전통적인 NPV

$$NPV = -10 + [(0.75 \times 20) + (0.25 \times 3.8)] \div 1.1 = 4.5$$

따라서

옵션이 있었을 때 = 13.25 억  
옵션이 없었을 때 = 4.5 억

8.75억 ← 옵션의 가치

옵션이 고려되지 않은 전통적인 NPV

옵션이 고려된 NPV

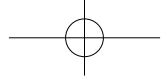
$$\text{확장된 NPV} = \text{정적인 NPV} + \text{O.P.}$$

expanded static option premium

13.25 억

4.5 억

8.75 억



## 운강사문제 4. 부동산투자자의사결정에서 NPV법의 한계를 지적하고 실물옵션의 적용필요성을 설명하라. (10점)

### I. 실물옵션의 개념

전통적으로 금융자산을 대상으로한 옵션을 실물자산에 적용시킨 것을 말한다.

### → II. NPV법의 한계

반대

부동산투자는 굉장히 불확실한 상황 하 투자인데 전통적인 NPV는 이러한 불확실성을 반영할 수 없다.  
사업에 이미 투자한 돈은 회수하지 못하기 때문에(비가역성) 부동산 투자자는 매번 투자할 때마다 투자여부에  
신중할 수 밖에 없어 투자시기를 결정할 수 있어야 하지만 불가능하다. 투자에 대한 유연성을 고려할 수가 없다.

### III. 실물옵션의 적용필요성

#### 1. 부동산투자의 불확실성 반영

부동산투자는 굉장히 불확실성 상황 하 투자인데 이 불확실성을 반영할 수 있다.

#### 2. 비가역성 반영

투자시기에 대한 선택권을 반영할 수 있다.

#### 3. 유연성

투자에 대해 유연성을 부여할 수 있다.



실물옵션에 대한 완전체 문제! 📌

윤강사문제 5. 세계화가 급속히 이루어지고, 산업\*기술\*영역 간 융복합 추세가 강화되고, 정보통신기술에 기반한 네트워크(network)의 발달에 따른 연결성이 증대되면서 불확실성은 더욱 커져가고 있다. 이처럼 부동산시장환경의 불확실성이 높아짐에 따라 전통적 투자분석기법인 NPV법의 한계를 극복할 대안적 분석기법이 사회적으로 요청되고 있다. 이하 실물옵션과 관련한 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 부동산투자자의사결정에서 NPV법이 불확실성을 반영하는데 가지는 한계를 설명하라. (10점)
- (2) 실물옵션의 개념, 특징, 불확실한 상황에서 적용필요성, 금융옵션과의 차이를 설명하라. (10점)
- (3) 실물옵션의 종류를 설명하라. (10점)

## I. 서

### II. 문#1

#### 1. 불확실성 반영 한계

부동산투자는 굉장히 불확실한 상황 하 투자인데 전통적인 NPV는 이러한 불확실성을 반영할 수 없다.

#### 2. 비대칭적 수익구조 반영한계

사업에 이미 투자한 돈은 회수하지 못하기 때문에(비가역성) 부동산 투자자는 매번 투자할 때마다 투자여부에 신중할 수 밖에 없어 투자시기를 결정할 수 있어야 하지만 불가능하다.

#### 3. 유연성 고려불가

투자에 대한 유연성을 고려할 수가 없다.

### III. 문#2

#### 1. 실물옵션(Real Options)의 개념

##### (1) 개념

전통적으로 금융자산을 대상으로한 옵션을 실물자산에 적용시킨 것을 말한다.

##### (2) 전통적 관점과의 차이

투자의 유연성, 투자의 불확실성을 고려할 수가 있다.

#### 2. 특징(비대칭적 수익구조)

유리한 경우에는 기대수익의 한계가 없고, 불리한 경우에는 옵션을 행사하지 않기 때문에 옵션의 가격만큼만 손해를 보는 <비대칭적 수익 구조>를 가지고 있다.

#### 3. 적용필요성

##### (1) 부동산투자자의 불확실성 반영

부동산투자는 굉장히 불확실성 상황 하 투자인데 이 불확실성을 반영할 수 있다.

##### (2) 비가역성 반영

투자시기에 대한 선택권을 반영할 수 있다.

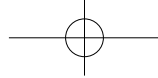
##### (3) 유연성

투자에 대해 유연성을 부여할 수 있다.

#### 4. 금융옵션과의 차이

금융옵션은 금융자산을 대상으로 하고, 실물옵션은 실물자산을 대상으로 한다.

금융옵션은 행사 시기나 행사 여부가 명확하게 판단이 되지만, 실물옵션은 그렇지 않다.



#### IV. 문#3

##### 1. 권리의 종류에 따라

콜 옵션 : 살 수 있는 권리  
풋 옵션 : 팔 수 있는 권리

##### 2. 권리의 행사시기에 따라 중요하진 않음!

미국형 옵션, 유럽형 옵션

##### 3. 권리의 내용에 따라 이러한 종류들이 있다라는 것만 눈으로 봐두면 됨!

###### (1) 연기옵션

현재 보유하고 있는 설비자산이나 토지에 대한 개발시기를 늦출 수 있는 옵션

###### (2) 단계적 투자옵션

투자 후 상황변화에 따라 후속 투자의 규모나 철수 등에 대한 선택이 가능한 옵션

###### (3) 규모변경옵션

시장상황이 좋지 않은 경우에는 생산설비를 확장할 수도 있고, 그렇지 않은 경우에는 축소할 수도 있는 옵션

###### (4) 포기옵션

시장상황이 악화되면 현재의 자산을 재판매시장에서 처분하고 떠날 수 있는 옵션

###### (5) 전환옵션

생산투입물을 변환하거나, 시장상황에 따라 산출물을 변환시킬 수 있는 옵션  
ex) 축구공 만들다가 농구공을 만들, 여성복을 만들다가 남성복을 만들

###### (6) 성장옵션

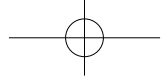
미래 성장기회 확보를 위해 선행투자가 필수적인 옵션

###### (7) 복합 연계옵션

독립적으로 옵션이 존재할 경우보다 복합적으로 옵션이 존재할 경우 옵션의 가치가 달라질 수 있는 옵션

**법상 의의가 아니기에 내용을 그냥 아래처럼 풀어서 쓰면됨!!**

- 사업을 연기하거나
- 단계적으로 투자할 수 있는 옵션이거나
- 규모를 바꿀 수 있는
- 포기할 수 있는
- 사업을 바꿀 수도 있는
- 확장옵션과 유사한 내용
- 위에 있는 옵션 2~3가지가 결합된 옵션



포트폴리오 이론은 평가이론 보다 실무에서 계산문제로 나올 확률이 높다! 감정평가시험에 재무관리 or 부동산 투자관련 금융적 기법들이 계속 출제될 확률이 높아질것임!

## 기출문제 1. 포트폴리오이론의 개념을 설명하고 포트폴리오 위험과 구성자산수와의 관계를 기술하시오. (11회.10점)

### I. 포트폴리오이론의 개념

투자결정시 여러 개의 자산에 분산투자함으로써 하나에 집중되어 있을 때 발생할 수 있는 위험을 제거 하여 분산된 자산으로부터 안정된 결합편익을 획득하도록 하는 자산관리의 방법이나 원리를 의미한다.

### II. 포트폴리오의 위험의 구성

#### 1. 체계적 위험

시장 전체에 작용하는 위험으로 포트폴리오를 어떻게 구성한다고 해도 피할 수 없다.

#### 2. 비체계적 위험

투자 대상에 개별적으로 작용하는 위험으로 포트폴리오를 구성하면 비체계적 위험은 감소한다.

ex) **아이스크림 사업** : 비가 오면 장사가 안된다는 고유의 투자위험

**우산 사업** : 날씨가 좋으면 장사가 안된다는 고유의 투자위험

### III. 위험과 구성자산수와의 관계

#### 1. 위험과 상관관계

상관관계가 -1에 가까울수록 위험분산효과가 커진다.

#### 2. 위험분산효과

상관관계가 -1에 가까울수록 위험분산효과가 커져서

구성자산수가 많아질수록 비체계적위험이 감소하게 된다.

우리가 아무리 분산투자를 많이 한다고해도 체계적 위험은 불변이다.

너무 제대로 물어본 문제라 레버리지효과는 감정평가이론에서 다시 나오기 어렵다!

## 기출문제 1. 부동산투자에서는 부채금융(debt loan)을 이용하여 지분에 대한 수익률을 변동시킬 수 있다. 다음 질문에 답하시오. (14회,20점)

- (1) 지분에 대한 수익률(rate on equity or equity yield rate)과 자본에 대한 수익률(rate of return on capital)의 상관관계에 대하여 설명하시오.  
(2) 정(+)의 지렛대효과(positive or plus leverage effect)가 나타나는 경우와 부(-)의 지렛대효과(negative or minus leverage effect)가 나타나는 경우를 비교하여 설명하고, 중립적 지렛대 효과(neutral leverage effect)는 어떤 경우에 발생하는가를 설명하시오.

### I. 서

오늘날 부동산투자에 있어서 부채금융을 사용하는 것이 일반적이다. 부채금융의 사용을 통해서 지분수익률을 증대시킬 수 있는 레버리지효과를 의도할 수 있기 때문이다. 따라서 부동산의 투자분석시에도 이러한 부채금융의 사용이 자본수익률과 지분수익률에 미치는 영향을 정확히 파악할 필요가 있다. 이를 통해 투자부동산에서 발생하는 레버리지효과의 종류를 파악하여 적절한 투자의 사결정을 내릴 수 있도록 해야 한다.

### II. 질문#1

#### 1. 의의

수익률이란 투하된 자본에 대한 수익의 비율로서 ① 지분수익률이란 지분투자액에 대한 지분수익의 비율을, ② 자본수익률이란 전체 투자자본(지분+부채)에 대한 수익의 비율을 말한다.

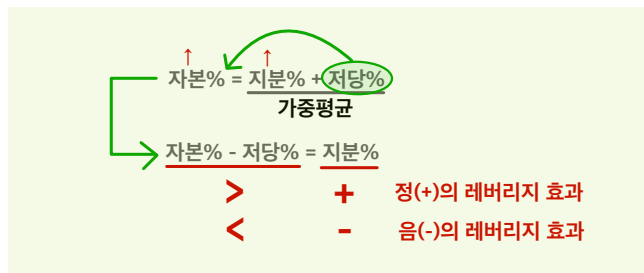
#### 2. 양자의 상관관계

##### (1) 산식구조

지분에 대한 수익률은 <지분수익 / 지분투자액>이고, 자본에 대한 수익률은 <지분수익 + 지분투자액 x 저당비율 x 저당수익률>이다. 즉 자본수익률은 지분수익률과 저당수익률의 가중평균치로 구성된다.

##### (2) 양자의 상관관계

자본에 대한 수익률은 지분수익률과 저당수익률의 가중평균치로 구해진다.



### III. 질문#2

#### 1. 개요

지렛대효과란 차입금의 사용이 지분수익을 증가 또는 감소시키는 효과를 말한다. 지렛대효과는 자본수익률과 지분수익률, 저당수익률 간의 관계에 따라서 정(+), 부(-), 중립적 효과로 구분된다.

#### 2. 정(+)의 레버리지효과가 나타는 경우

차입금의 사용이 지분투자자의 수익을 증대시키는 방향으로 작용하는 것을 정(+)의 레버리지효과라고 한다. 자본수익률은 저당수익률과 지분수익률의 가중평균이므로, 자본수익률이 저당수익률보다 크면 지분환원율이 자본환원율보다 크게 되어 정(+)의 레버리지효과가 나타난다.

#### 3. 부(-)의 레버리지효과가 나타는 경우

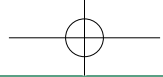
차입금의 사용이 지분투자자의 수익을 감소시키는 방향으로 작용하는 것을 부(-)의 레버리지효과라고 한다. 자본수익률이 저당수익률보다 작으면, 지분수익률이 자본수익률보다 작아지므로 부(-)의 레버리지효과가 나타난다.

#### 4. 중립적 레버리지효과가 나타는 경우

차입금의 사용으로 지분투자자의 수익에 변화를 주지 못하는 것을 중립적 레버리지라고 한다. 자본수익률이 저당수익률과 같으면 지분수익률과 자본수익률이 같아지는 중립적 효과가 발생한다.

### IV. 결

오늘날 투자이론에서는 투자수익이 기대치에서 변동될 가능성을 위험으로 간주하는 바, 레버리지의 사용은 현금수지의 변동을 증폭시켜 위험을 증가시키며, 이러한 위험은 대부비율이 높을수록 커진다. 레버리지효과 분석은 부동산 투자의 위험수준과 같은 그 위험을 기꺼이 감수하려는 투자자의 요구수익률과의 관계를 분석할 수 있어 중요한 의미를 갖는다.

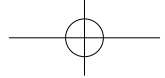


# 제16장

# 부동산금융론



최고최선 감정평가이론 필기노트



**기출문제 1. 부동산 유동화를 위하여 다양한 부동산 증권화의 방안들이 논의되고 있다.  
이와 관련하여 부동산 증권화의 도입배경, 원리 및 평가기법을 논하시오. (10회.30점)**

## I. 서

부동산의 고가성으로 소액투자가 어려워 시장참여자가 제한되었고 또한 금융기관의 자금한계로 장기적 금융활동이나 대규모 자본마련이 어려운 문제점이 있었다. 이에 부동산이나 부동산에 대한 채권을 유동화하는 금융기법이 논의되고 있다. 이러한 부동산유동화\*증권화는 부동산시장 뿐만 아니라 감정평가업계에도 미치는 영향이 클 것으로 판단된다. 이하 관련 내용을 알아본다.

## II. 부동산 증권화의 방안

### 1. 의의

금융기관 및 기업 등이 보유하고 있는 부동산이나 부동산채권을 유동화자산으로 집합(Pooling)하여 이를 바탕으로 증권을 발행하고, 유동화자산으로부터 발생하는 현금흐름으로 발행증권의 원리금을 상환하는 금융기법을 말한다.

### 2. 도입배경 “기업, 구조조정, 부동산투자의 선진화, 외국자본의 유입”

부동산투자회사법의 시행은 ① 일반서민도 소액으로 부동산에 투자할 수 있게 되어 그동안 지가상승의 일부 상위계층만 누리왔던 문제를 해결할 수 있고, ② 부동산 경기침체와 구조조정과정에서 기업과 금융기관이 보유하고 있던 대규모 부동산의 처분을 용이하게 하여 기업구조조정을 원활하게 한다. 또한 ③ 부동산 개발을 위한 새로운 자금공급수단이 될 수 있다. 그 외 ④ 부동산 개발의 전문성 제고 ⑤ 부동산 공급확대 ⑥ 우리나라 금융산업의 경쟁력 강화 등의 부수적 효과를 기대할 수 있다.

### 3. 원리

자산보유자가 보유자산 중 일부를 조합하고, 유동화자산을 증권발행을 목적으로 설립한 유동화전문회사(SPC)에 완전매각한다. 그 후 유동화자산을 양도받은 유동화전문회사는 자산유동화증권을 발행하여 투자자에게 판매하고, 유동화자산의 관리\*운영\*처분에 의한 수익으로 발행증권의 원리금을 상환하게 된다.

## III. 평가기법

### 1. 정확한 감정평가의 필요성

부동산의 증권화는 부동산이나 부동산채권을 기초로 증권을 발행하여 투자자를 모집하는 것이므로, 그 기초자산이 되는 부동산의 투자가치를 정확히 평가하는 것이 중요하다.

### 2. 주된 평가방법

#### (1) 수익환원법의 의의

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익 또는 미래의 현금흐름을 적절한 율로 환원 또는 할인하여 기준시점에 있어서의 평가가격을 산정하는 방법을 말한다.

#### (2) 수익환원법이 적합한 이유 “부동산 투자 목적이기 때문에 그 부동산이 얼마만큼의 투자가치를 가지는가를 판정해야 하니까 수익환원법이 가장 적합한 방법이다.”

부동산증권화가 대상 부동산의 수익성에 기반하여 증권을 발행하는 것이므로, 부동산의 수익성을 가장 잘 반영하는 수익환원법에 의한 평가가 가장 적절하다. 일본도 부동산평가기준에서 부동산증권화와 관련한 평가시에는 DCF법에 의한 평가액을 직접환원법에 의한 평가액으로 검증하라고 규정하여 수익방식을 주된 평가방법으로 규정하고 있다.

### 3. 부수적 평가방법

#### (1) 거래사례비교법

대상물건과 동일성 또는 유사성이 있는 물건의 거래사례와 비교하여 대상물건의 현황에 맞게 사정보정 및 시점수정 등을 가하여 가격을 산정하는 방법을 말한다. 증권화 대상부동산과 유사성이 있는 물건의 거래사례를 수집하여 비교과정을 통해 본건의 가치를 구할 수 있다.

#### (2) 원가법

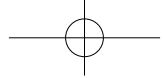
기준시점에서 대상물건의 재조달원가에 감가수정을 하여 대상물건이 가지는 현재의 가격을 산정하는 방법을 말한다. 다만 원가법에 의한 가격은 대상부동산의 수익성, 투자성을 잘 반영하지 못한다는 점에서 적절치 않은 경우가 많다.

### 4. 투자분석기법 “NPV, IRR법 등이 활용되어야 한다.”

부동산증권화에서는 경제가치의 결정 뿐만 아니라 투자타당성 등에 대한 컨설팅이 요청되는 경우가 많다. 이에 DCF법이나 NPV\*IRR법과 같은 투자분석기법을 통해 보다 정확한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원할 수 있다.

## IV. 결

부동산증권화의 도입은 우리나라 부동산 시장 뿐만 아니라 평가업계에도 큰 영향을 미칠 것이다. 제도의 성공적인 정착을 위해 수익성을 보장할 수 있고 투기를 억제할 수 있는 장치가 보완되어야 할 것이고, 평가업계에서도 선진 평가기법 특히 투자분석기법에 대한 연구가 수반되어야 할 것이다.



부동산 증권화 관련해서 이 정도 내용이면 혹시 시험에 나올 수 있는 내용까지 대비한 것임!

## 윤강사문제 1. 최근 부동산투자환경의 변화로 부동산증권화가 활발히 진행되고 있다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 부동산증권화의 개념과 부동산시장에 미치는 영향에 대해서 설명하시오. (10점)
- (2) 부동산시장과 화폐\*자본시장이 이자율을 매개변수로 하여 통합화되고 있는 매커니즘을 설명하라. (10점)
- (3) 부동산증권화 관련 감정평가3방법 적용시 고려해야될 사항을 설명하시오. (10점)

### I. 서

부동산증권화로 인하여 부동산시장에 간접투자방식의 길이 열리고 시장의 선진화가 진행되고 있다. 이러한 흐름속에서 정확한 감정평가를 위해서는 자본시장과 부동산시장이 이자율을 매개변수로 하여 자금이 이동하는 할당적 효율성의 매커니즘을 정확히 이해할 필요가 있다. 이러한 이해를 감정평가3방법에서 구체적으로 활용해야 하는데 증권화대상 부동산의 대규모성\*복잡성을 고려해야 한다.

### II. 물음#1

#### 1. 개념

일반적으로 부동산증권화는 부동산 또는 관련채권이 중개기관을 거쳐 유가증권으로 전환되는 과정을 말한다. 이와 유사한 개념으로 자산유동화란 용어가 있는데 자산유동화란 보유하고 있는 자산을 기초로 채권이나 증권을 발행하여 자산의 유동성을 제고하는 방법을 말한다.

#### 2. 부동산시장에 미치는 영향

##### (1) 부동산산업의 선진화 및 대외경쟁력 확보

부동산증권화를 통해 국내 부동산산업계의 대형화\*선진화를 촉진시켜 대외경쟁력을 확보하고, 부동산투자를 개인에 의한 투기적 투자에서 전문가에 의한 건전한 자산운용으로 전환하므로 부동산 자산의 수익성 제고, 부동산시장의 투명성 및 효율성을 확보하여 탈세 예방이 가능하다.

##### (2) 일반국민에게 새로운 부동산 투자기회 제공

증권화의 도입으로 일반국민이 부동산거래에 따르는 복잡한 절차나 지식이 없이도 소액 자금으로 부동산에 투자할 수 있는 기회를 제공함은 물론 부동산 소유의 편중현상을 완화할 수 있다.

##### (3) 종합부동산업으로의 이행 촉진

그동안 부동산업은 감정평가, 중개, 관리, 컨설팅, 개발 등 단편적인 서비스를 제공하여 왔다. 그러나 부동산증권화 과정에서 부동산에 대한 다양한 서비스가 요구되므로 부동산업의 종합화를 촉진할 것이다.

### III. 물음#2

#### 1. 각 시장의 개념

##### (1) 부동산시장

경쟁적 이용에 의한 공간배분 및 토지이용패턴을 결정하고 부동산의 교환 및 가격결정을 행하는 공간이다. 다만 부동산의 특성으로 인해 부동산시장은 불완전성을 띄고, 자원의 효율적 배분에 방해를 받는다.

##### (2) 화폐시장과 자본시장

- ① 화폐시장(money market)이란 단기(만기일이 1년 이내)통화증서를 거래하는 시장을 말한다.
- ② 자본시장(capital market)이란 중장기(만기일이 1년 이상)통화증서를 거래하는 시장을 말한다. 다만
- ③ 화폐시장과 자본시장은 둘 다 다양한 조건에 따라 자금이 거래되며 부동산을 포함한 모든 경제행위에 대한 자본의 원천이므로 그 차이가 확실하게 정의될 수가 없다.

#### 2. 각 시장의 매개변수인 이자율

##### (1) 이자율의 개념

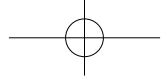
이자율이란 자본에 대한 기회비용을 의미하며 (이자/원금)의 비율로 나타낸다. 이자율은 화폐시장이나 자본시장에서 자본거래를 통해 수익을 얻고자 하는 시장참여자의 경쟁을 통해 결정된다.

##### (2) 이자율을 매개로 한 통합매커니즘

자본시장과 부동산시장 간에 자금의 유입 또는 유출은 양 시장의 수익률의 상대적인 크기에 의해 결정된다. 예를 들어, 부동산시장의 수익률이 자본시장의 수익률인 시장이자율보다 높다면 자본시장에서 부동산시장으로 자금이 유입되게 된다. 즉 양 시장의 연결 고리의 역할을 시장이자율이 행하게 된다. 이와 같은 매커니즘으로 양 시장은 투자의 대체\*경쟁관계가 성립하며 통합화가 이루어지게 된다.

샘 :D

부동산 증권화라고 하는 것이 부동산시장과 자본시장을 더 가깝게 만들어주는 역할을 한다. 왜냐하면 부동산을 대상으로 주식을 발행하기 때문에 사실상 부동산이라는 실물자산을 주식이라고하는 금융자산화시켜주는 장치이다. 그래서 부동산 증권화가 활발하게 이루어지면 부동산시장과 자본시장의 통합화가 더욱 더 가속화된다.



## IV. 물음#3

### 1. 거래사례비교법

#### (1) 사례수집

부동산 증권화 대상 자산들은 **대규모·업무용·상업용 부동산**이 많다보니 사례수집범위를 인근지역으로 한정하면 충분한 사례를 수집할 수 없는 경우가 많다. 그래서 **동일수급권 범위 내 대체·경쟁 부동산으로 사례수집범위를 넓힐 필요**가 있다. 부동산 증권화가 이루어지면 **소액투자**가 가능해지기 때문에 **거래가 활발**해지면서 **거래사례가 더 증가**할 수 있다.

#### (2) 사례보정\*비교시

호텔이나 백화점, 빌딩 등의 부동산을 거래할때 순수한 부동산만의 대금이 아니라 그것과 결합된 **비부동산 가치구성요소**(건물안에 설치되어있는 각종 동산의 가격, 브랜드 가치 같은 무형자산)가 **거래금액에 포함되어있는** 경우가 있는데 이럴 경우 **사례의 보정과 수정에 유의**해야 된다.

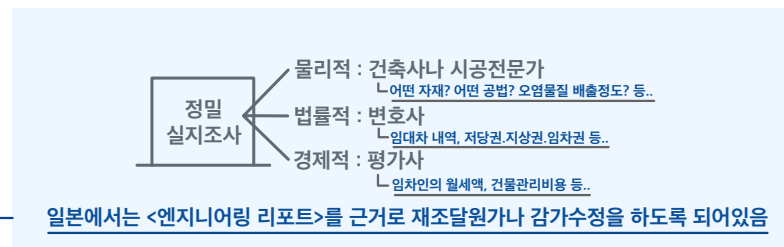
### 2. 원가법

#### (1) 재조달원가 산정시

대규모 복합부동산인 경우에는 **실지조사**를 통해서 설비,자재,구조 등을 면밀하게 분석을 해야된다.

#### (2) 감가수정시

대상물건의 물리적,법적인 상황을 면밀히 분석하여 물,기,경 **감가요인**을 분석해야된다. **관련 전문가의 도움이나 자료**를 구해야하는 경우가 있을 수 있다.



→ 우리나라는 이러한 관련 규정이 없어서 <엔지니어링 리포트>라는 말을 직접 쓰기는 곤란하겠으나, “일본기준에서는 엔지니어링 리포트를 작성하도록 되어있는데 우리도 대상부동산을 정밀하게 실지조사를 실시한 다음에 그 결과 보고서를 근거로해서 재조달원가나 감가수정을 할 수 있겠다.” 라고 서술 가능!

### 3. 수익환원법

#### (1) 순수익 산정시

제시된 **투자계획**(운용계획)에 따라 수익과 비용을 산정해야 된다. 대형 부동산인 경우에는 **특별 임차인**(ex. 스타벅스, CGV, 유니클로 등)의 임대차 내용조건까지 고려해서 순수익과 비용을 산정해야 할것이다.

#### (2) 환원이율\*할인율 산정시

자본시장의 이자율과 대체,경쟁 관계를 고려해서 적절한 환원율과 할인율을 산정해야하며 부동산 투자의 위험까지 고려해야 한다.

### 4. 시산가격조정시

설명력이 높은 **DCF법**을 **표준**으로 하고(주된 방법), 이 시산가액을 **직접환원법**에 의한 시산가액으로 **합리성을 검토**해서 **수익가액**을 결정한다. 이렇게 결정된 수익가액을 거사비나 원가법에 의한 시산가액으로 **합리성 검토**를 하여 **최종 평가액 결정**하면 된다.

## V. 결

부동산증권화가 부동산시장 및 부동산가치에 미치는 영향이 증대되어 감정평가시 이를 깊이 이해할 필요가 있다. 이러한 사회적 필요에 의해 일본은 최근 기준개정을 통해 <증권화 대상 부동산의 감정평가>에 대해 자세한 규정을 신설하였다. 그러나 우리나라는 이에 대한 기준이 미비한바 이론과 법규정의 개선이 요구된다.



## 기출문제 1. 최근 부동산투자회사법(일명 REITs)법이 시행되었다. 부동산투자회사제도의 의의와 제도 도입이 부동산시장에 미칠 영향에 관하여 논하시오. (12회.20점)

### I. 서

부동산은 그 자연\*인문특성으로 인하여 부동산시장은 불완전경쟁시장의 특성을 갖게 된다. 이로 인해 소수의 시장참가자만이 지가상승의 이익을 향유하거나 부동산정보가 공개되지 않는 등 많은 문제점으로 부동산시장이 발달하는데 어려움이 컸다. 그러나 최근 부동산투자회사제도가 도입되면서 부동산시장의 불완전성이 극복되고 투자패러다임이 변화할 것으로 기대되는 바, 이하 관련내용을 논한다.

### II. 부동산투자회사제도의 의의

#### 1. 의의

REITs 제도란 다수의 투자자로부터 자금을 모아서 부동산 소유지분이나 주택저당담보부증권(MBS)에 투자하거나 부동산 관련 대출 등으로 운영하여 얻은 수익을 투자자에게 되돌려 주는 제도이다.

#### 2. 도입배경 및 필요성

부동산투자회사법의 시행은 ① 일반서민도 소액으로 부동산에 투자할 수 있게 되어 그동안 지가상승의 이익을 일부 상위계층만 누려왔던 문제를 해결할 수 있고, ② 부동산 경기침체와 구조조정과정에서 기업과 금융기관이 보유하고 있던 대규모 부동산의 처분을 용이하게 하여 기업구조조정을 원활하게 한다. 또한 ③ 부동산 개발을 위한 새로운 자금공급수단이 될 수 있다. 그 외 ④ 부동산 개발의 전문성 제고 ⑤ 부동산 공급 확대 ⑥ 우리나라 금융산업의 경쟁력 강화 등의 부수적 효과를 기대할 수 있다.

#### 3. 구조와 원리

부동산투자회사가 주식을 발행하여 다수의 투자자를 모집하고 부동산의 운용은 자산운용회사에 위탁한다. 자산운용회사가 부동산의 관리, 운용을 통해 수익을 발생시키면 그 수익을 투자자에게 배당의 형태로 배분한다. 이 과정에서 증권거래소, 신용평가회사, 부동산평가회사 등 다양한 이해관계인이 개입하게 된다.

#### 4. 특징

부동산투자회사는 ① 투자자에게 지불하는 배당금을 비용으로 공제하고, 잉여이익에 대하여만 통상의 법인세가 부과되므로 절세효과가 높은 상품이다. 또한 ② 투자단위가 소액이어서 유동성이 크며 ③ 위험분산을 목적으로 여러 종류의 부동산을 소유할 수 있는 바, 분산투자를 통한 포트폴리오를 구성함으로써 투자에 따른 위험을 줄일 수 있는 특징이 있다.

### III. 제도 도입이 부동산시장에 미칠 영향

#### 1. 부동산시장의 의의

부동산이란 "부동산에 대한 수요와 공급이 상호작용하여 가격을 형성하는 장소" 또는 "유사한 부동산과 대체\*경쟁의 과정에서 그 가격이 균등해지는 경향이 있는 지리적 구역"으로 정의된다.

#### 2. 부동산시장에 미칠 영향

##### (1) 부동산 금융의 활성화

REITs 제도를 통해 자본시장의 막대한 자본이 유입될 수 있으므로 부동산금융의 재원이 보다 풍부해질 것이다. 또한 이와 관련한 파생적 금융상품이나 금융기법이 개발되어 부동산 금융시장이 종전보다 활성화 될 것이다.

##### (2) 자본시장과의 통합화 가속

자본투자자는 보다 높은 수익을 창출하는 곳에 자금을 투자하여 더 높은 수익을 올리려 한다. REITs 제도의 시행으로 부동산시장도 투자수익률을 공시할 수 있게 된다. 이에 따라 자금이 자본시장과 부동산시장의 투자수익률을 비교하여 더 높은 곳으로 이동함으로써 양 시장은 투자수익률을 매개로 연계된다.

##### (3) 부동산시장내 정보공개효과

REITs 제도는 사업계획을 수립하기 위해 부동산정보를 수집하고, 투자자에게 설명하는 과정에서 부동산정보가 공개된다. 또한 투자성과를 측정하기 위해서 투자수익률 정보도 공개되는 등 부동산시장내에 정보제공기능을 수행하여 부동산시장의 불완전성을 보완할 것이다.

##### (4) 부동산 투자패러다임의 변화

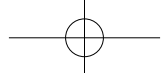
종전에 부동산 투자는 지가상승을 기대하여 직접투자의 형태로 자본이익(Capital gain)을 목적으로 하는 투자였다. 그러나 REITs 제도의 도입으로 간접투자의 형태로 운영이익(Income gain)을 중시하는 방향으로 투자패러다임의 변화가 있을 것이다.

##### (5) 부동산산업의 종합서비스업화 촉진

부동산산업은 중개\*감정\*건설\*개발과 같은 단편적인 서비스를 중심으로 발전하여 왔으나, 서비스의 수요가 확대되고 다양화\*복잡화됨에 따라 단일기능의 서비스로서는 고객의 수요에 대처할 수 없고 비능률적인 것이 되므로 REITs 제도의 활성화는 이러한 부동산산업의 종합서비스화로의 이행을 촉구할 것이다.

### IV. 결

부동산투자회사제도는 부동산시장의 한계를 극복함으로써 우리나라의 부동산시장을 한 단계 선진화시킬 수 있는 제도라고 생각한다. 다만 본 제도의 올바른 시행을 위해서는 투자대상부동산의 정확한 투자가치를 평가하는 것이 필요한 바, 감정평가사의 역할이 중요하다고 본다.



**윤강사문제 1. 부동산증권화와 관련하여 부동산투자회사(REITs)의 평가는 그 기초자산에 대한 평가와 부동산투자회사(REITs)의 주식에 대한 평가로 구분된다. 각각의 평가방법을 설명하라. (30점)**

참고 : 경응수 평가사님 교재 내용

## I. 서

부동산투자회사(REITs)제도는 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산 소유지분이나 주택저당담보증권에 투자하거나 부동산 관련 대출 등으로 운영하여 얻는 수익을 투자자에게 돌려주는 것을 말한다. 부동산증권화와 관련하여 REITs의 경제가치를 투자자에게 정확히 공시할 필요성이 있다. 그런데 기초자산의 평가는 부동산에 대한 평가이나, REITs의 주식에 대한 평가는 기업가치에 대한 평가이므로 평가대상과 평가방법이 달라 양자를 구분하여 각각의 평가방법에 대해 검토할 필요성이 있다.

## II. 기초자산의 평가법

### 1. 평가대상의 확정 부동산

동조는 제2항에서 현물출자를 하는 재산 가액의 평가는 수익환원법에 따른다고 하고 제3항에서 수익환원법을 적용하는 것이 불합리한 재산의 경우에는 감정평가준칙에 따라 그 재산의 특성을 고려하여 해당 재산을 평가할 수 있다고 규정하고 있다.

### 2. 주방식으로서 수익환원법

#### (1) 수익환원법의 의의

대상물건이 장래 산출할 것으로 기대되는 순수익이나 미래의 현금흐름을 환원하거나 할인하여 대상물건의 가액을 산정하는 감정평가방법을 말한다.

#### (2) 수익환원법의 종류

- ① 한 해의 안정화된 소득을 환원율로 자본환원하는 직접환원법과
- ② 여러 해의 현금흐름을 할인율로 할인하는 할인현금수지분석법이 있다.

#### (3) 수익환원법의 적용타당성

REITs는 부동산을 증권화하여 투자자들에게 배당수익을 안겨줘야 하기 때문에 그 수익성평가가 중요하다. 따라서 수익성에 근거하여 가치를 구하는 수익환원법의 적용이 타당하다. 이러한 이유로 일본기준에서도 J-REITs의 평가시 설명력이 우수한 DCF법을 표준으로 하고 이를 직접환원법에 의한 가격으로 검증하여 수익가액을 구하도록 규정하고 있다.

### 3. 보조방법으로서 기타 방법 거사비, 원가법

보조적 방법으로서 거래사례비교법과 원가법을 적용할 수 있다. 이를 통해 기초자산의 시장성과 비용성을 검토하여 수익방식에 의한 가격이 특수한 사정에 의해 적절하지 않거나, 그 합리성을 보다 정확히 검토하는 경우에 활용할 수 있다.

## III. 주식의 평가법

### 1. 증권시장에 상장된 경우 “기준시점 이전 거래일 30일 동안의 가중평균으로 결정한다.”

거래사례비교법을 적용하고, 기준시점 이전 30일간의 실제거래가액을 실제 총 거래량으로 나누어 감정평가한다.

### 2. 증권시장에 비상장된 경우 “순 자산가치접근법으로 평가한다.”

(1) 관련 규정(동법 시행령 제15조)

비상장된 경우에는 ①순자산접근법에 의하여 구한 금액을 ②발행되는 주식의 종류 및 발행조건 등을 감안하여 가격을 구하도록 규정하고 있다. 따라서 순자산접근법이 주방식이 되나 발행되는 주식의 종류 등에 따라서 기타 방법에 의한 평가도 가능하다.

(2) 자산가치접근법(순자산접근법)

REITs를 구성하는 각종 자산(부동산, 증권 등)의 가치를 개별적으로 구한 다음 합산하여 총자산가치를 구하고 여기서 부채가치를 차감하여 순자산가치를 구하는 방법이다. 이 방법은 기초자산의 가치를 잘 반영하나 영업수익의 발생능력을 반영하기 곤란하다는 단점이 있다.

(3) 상대가치접근법

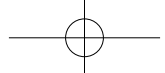
REITs주식을 동종의 다른 REITs나 다른 분야의 P/FFO와 비교하여 상대적인 평가를 하는 방식이다. P/FFO란 운영수입(FFO : Fund From Operation)을 취득하기 위하여 지불하는 주당가격이다. 이 방법은 비교가능한 REITs가 있을 경우 수입의 발생능력에 따른 상대가치를 적정하게 나타낼 수 있으나 순자산가치를 반영하지 못하는 단점이 있다.

(4) 수익가치접근법

현재의 조정운영수입(AFFO)에 성장률 등을 고려하여 미래의 조정운영수입을 예측하고 그 결과를 적정한 할인율로 할인하여 미래현금흐름의 할인된 현재가치를 산정한 후 이를 REITs의 가치로 간주하는 방식이다. 이 방식은 부동산의 수익발생능력을 잘 반영하나 할인율의 산정이 어렵다는 단점이 있다.

## IV. 결

부동산증권화제도가 시장에 정착되기 위해서는 투자자에게 신뢰를 줄 수 있는 부동산평가가격정보제공 및 부동산투자지표의 정비가 필수적이다. 개별부동산에 대한 감정평가방법은 평가3방식을 평가대상 물건과 상황에 따라 적용하되 소득접근법이 보다 중시되어야 할 것이므로 관련 평가매뉴얼의 정비가 필요하다.

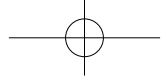


## 제17장

# 부동산개발론 및 입지론



최고최선 감정평가이론 필기노트



## 기출문제 2. 상권분석에서 일반적으로 사용되는 허프(Huff)모형의 원리와 실무 적용상의 장단점을 설명하시오. (19회.10점)

교과서에 없는 내용 → 생각을 해내야함!

**장점** ▶ 허프 모형 이전에 있었던 이론(레일리의 소매인력의 법칙)과 비교하면 됨

**단점** ▶ “이 모형으로 복잡하고 다양한 현실을 설명하지 못하는게 뭐가 있지?” **생각해야함!**



“ 실제로 매장들은 모여있음으로 발생하는 ‘**집적이익**’이 있는데  
레일리나 허프에 의하면 모여있는건 안좋다 했는데, **근데 실제 현실에는 모여있으면 더 좋잖아 ~ ?**  
**그리고** 고객들이 꼭 ‘거리’와 ‘면적’만 가지고 매장 방문 결정을 할까?  
**실제로 더 다양한 요인들이 있을텐데 그런것들을 고려하지 못해~ ”**

이렇게 생각을 해보면 생각을 해낼 수 있는 내용임!!  
생각하는 힘!! 이것을 길러야 한다!

### I. 허프모형의 개념

허프는 대도시에서 쇼핑패턴을 결정하는 확률모델을 제시하였으며, 이것은 상업입지를 측정하는 데 사용된다. 허프의 이론은 대도시 내부의 구매중심점은 소비자의 기호와 소득정도, 교통의 편리성 등을 고려하여 선택된 상품을 판매하여야 상권이 형성된다는 경험적인 확률이론이다.

### II. 원리

$$\frac{\text{매장의 면적}}{(\text{매장까지의 거리})^2}$$

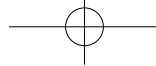
### III. 실무적용상 장단점

#### 1. 장점

- ① 여러개 매장의 상권을 동시에 분석할 수 있다.
- ② 확률론적으로 상권의 경계를 파악했다.

#### 2. 단점

- ① **집적이익을 설명할 수 없다.**
- ② 실제로 고객들이 매장 방문을 결정하는 다양한 요인들을 반영하지 못한다.



## 윤강사문제 2. 크리스탈러의 중심지이론을 설명하고 동 이론의 현실 적용상의 한계 및 감정평가와의 관련성을 설명하시오. (10점)

### I. 개념

중심지 계층간의 포섭원리로서 중심지는 중심성이 상대적 크기에 따라 고차 중심지와 저차 중심지로 구분되며, 고차일수록 저차보다 중심지간의 거리가 더 멀고 규모가 크며 다양한 중심기능을 가진다는 이론이다.

### II. 중심지 이론의 내용

#### 1. 주요 개념

중심지, 최소요구치, 재화의 도달범위, 중심지의 성립조건

#### 2. 가정

- ① 자연조건이 동질적인 평야에 인구분포가 균등하다.
- ② 이들의 구매력\*소비성향\*교통수단은 동일하다.
- ③ 이들은 최소의 비용으로 재화를 구입하는 <경제인>으로 행동한다.

#### 3. 중심지의 성립조건과 형태

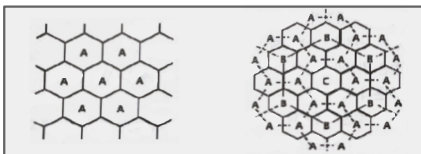
중심지의 성립조건 : 중심지가 성립되기 위해서는 최소요구치의 지역범위가 재화의 도달범위 내에 있어야 한다.

중심지의 형태 : 단일 중심지일 경우에는 원형이지만 다수의 중심지가 분포하는 경우 정육각형을 이룬다.

#### 4. 중심지의 계층과 변화

중심지의 계층구조 : 중심지 기능의 보유정도 또는 상권의 크기에 따라 고차중심지와 저차중심지로 구분한다.

- 중심지의 변화 :
- ① 인구 밀도가 증가하거나 경제가 활성화될 경우 기존의 중심지는 고객 수의 증가로 초과이윤이 발생함에 따라, 새로운 중심지 형성으로 중심지 수가 증가하고 중심지 간격이 좁아져 다음과 같이 조밀한 육각형망이 형성된다.
  - ② 교통이 발달할 경우 재화의 도달 범위가 넓어지므로 고차원 중심지는 더욱 발달하고 저차원 중심지는 쇠퇴한다.

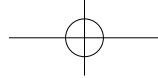


### III. 현실 적용상의 한계

집적 이익을 설명하지 못한다.

### IV. 감정평가와의 관련성

상권의 범위를 분석한다거나 지역분석을 할 때 크리스탈러의 중심지이론이 지침을 제공한다.



## 기출문제 1. 상업용 부동산 입지결정요인에 대하여 설명하시오. (15회.10점)

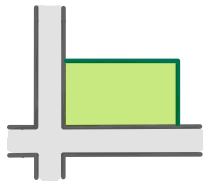
### I. 입지결정요인

### II. 상업용 부동산의 입지결정요인

#### 1. 배후지

상권에 방문하는 고객들의 특성이 다르기 때문에 중요하다.

#### 2. 도로접면조건



각지에 입지하는 것이 좋다.

#### 3. 형상

전시 효과가 높기 때문에 가로 장방형이 유리하다.

#### 4. 접근성

버스 노선 체계, 지하철 노선과의 접근성

#### 5. 고객유동성과의 적합성

가게 앞으로 얼마나 사람들이 많이 지나다니는지

## 윤강사문제 2. 상업지의 배후지를 설명하시오. (10점)

### I. 개념

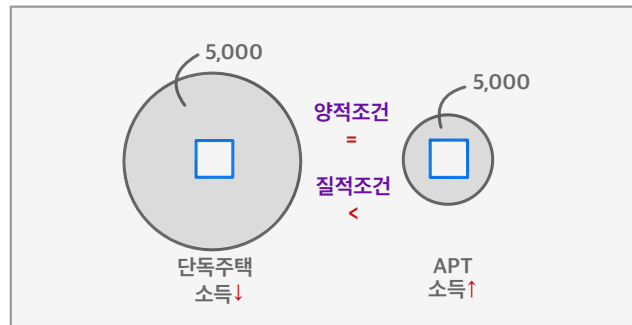
고객이 존재하는 지리적 범위를 말한다.

### II. 분석의 중요성

배후지의 양과 질이 상업용 부동산의 매상을 결정하기 때문이다.

### III. 상업지의 배후지 조건

#### 1. 양적\*질적조건

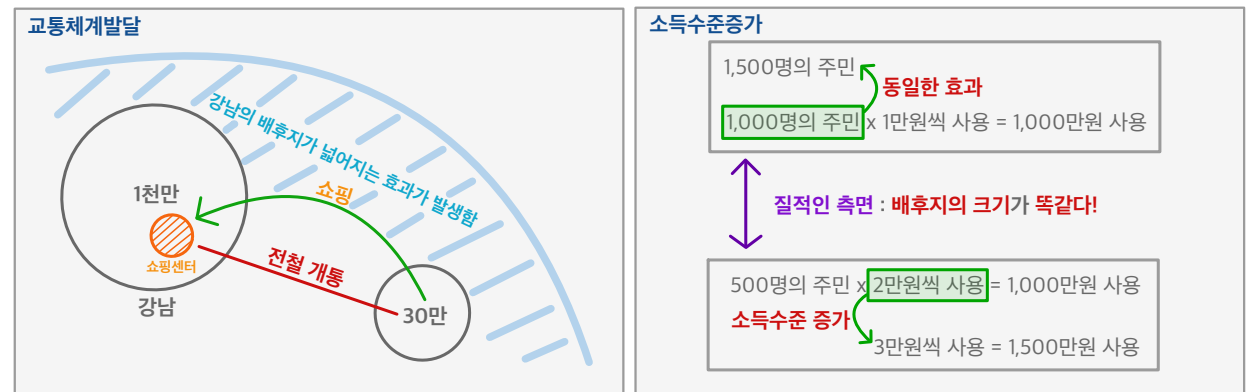


배후지의 범위가 얼마나 크지와 그 안에 고객이 얼마나 많이 있는지가 **양적조건**이고, 고객의 소득수준 등이 **질적조건**인데 양적조건\*질적조건 모두 따져봐야지만 **배후지의 양부**를 종합적으로 판단할 수 있다.

#### 2. 접근성

**교통시설**과의 **접근성**이 얼마나 좋은지도 중요한 조건이다. 접근성이 좋을수록 고객이 더 쉽게 모일 수 있어 배후지는 더 좋아진다.

### 3. 배후지의 확장요인

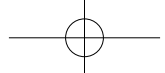


교통체계가 발달하는 경우에는 배후지가 더 넓어지게 된다. ex) 신도시의 전철 개통 사례  
교통비가 하락하는 경우에도 배후지가 확장된다.  
소득수준이 증가해도 **질적인 측면**에서 배후지가 확장됨을 의미한다.

### IV. 분석시 유의사항

오늘날에는 **교통수단**이 매우 발달되었기 때문에 배후지가 매우 **광역화**되고 있다. (ex. GTX)

그리고 TV홈쇼핑, 온라인을 통한 **온라인 구매** 등이 **활성화** 되고 있기 때문에 과거와는 **상업 활동 양식**이 변화되고 있다.



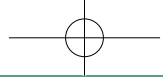
## 제18장

# 마케팅 관리, 상담, 중개, 권리분석



최고최선 감정평가이론 필기노트





## 제19장

# 부동산 문제 및 정책론



최고최선 감정평가이론 필기노트

윤강사문제 1. 부동산의 자연적 특성은 각종 부동산 문제를 발생시키며 따라서 필연적으로 부동산에 대한 정부개입을 초래하게 된다. 부동산의 자연적 특성을 언급하고, 이러한 특성에 의해 파생된 문제점과 정부정책의 개입수단을 설명하시오. (20점)

## I. 서

부동산의 자연적 특성이란 부동산이 선천적\*물리적으로 가지는 제 특성을 말한다. 이는 절대적\*고정적이어서 변화가 불가능하고 이로 인해 각종 부동산문제가 파생된다. 이러한 문제의 해결을 위해 정부정책이 개입하게 된다. 이하 관련 내용을 설명한다.

고부영개

## II. 부동산의 자연적 특성

### 1. 고정성

부동산의 위치가 인간의 힘으로 이동될 수 없다는 것으로 부동산의 유용성을 지배하는 가장 큰 요인일 뿐 아니라 부동산 고유문제를 파생시키는 주된 특성이다. 모든 부동산 활동은 고정성을 절대적 전제로 하여 이루어지며 또 그에 대한 이론이 전개된다.

### 2. 부증성

생산을 통해 물리적 절대량을 증가시킬 수 없다는 특성을 말한다. 택지조성이나 수면 매립은 이용의 전환 내지 효용성의 증가로 파악되므로 물리적 측면의 양적 증가와는 구분된다.

### 3. 영속성

물리적 측면에서 사용이나 시간경과에 의해 소멸, 마모되지 않는다는 특성이다. 홍수 등으로 유실되거나 외부압력에 의해 물리적인 영향을 받아도 토지자체의 본질은 영구불변한다는 의미이다.

### 4. 개별성

자연적\*물리적으로 동일한 토지는 없다는 특성으로 이는 지리적 위치가 고정되어 있으므로 다른 토지와 물리적으로 대체할 수 없다는 점(지리적 위치의 고정성)에 기인한다.



합격에 대한 열망이 답안지에 담겨야 하는 것!!

### Ⅲ. 부동산 문제와 정책개입

#### 1. 개설

“부동산 문제 개념 내용은 와도 되고 안와도 되는 필수는 아니다.

but 부동산 문제 개념을 적어주는것이 플러스 알파(1점이라도)가 될 수 있다. 뽀이 수험생이라면? 쓴다!”

부동산 문제란 인간과 부동산간의 관계 악화 내지는 부조화로서 이를 해결하기 위해 정부는 다양한 정책적 개입수단을 활용한다.

#### 2. 고정성 및 이에 근거한 개별성

why 고정성과 개별성을 묶어서 썼나?

개별성은 고정성에서 파생된 특징이다.

고정성이 있기 때문에 위치가 모두 다르기 때문에 토지마다 개별성을 가지는 것!

##### (1) 외부효과

부동산은 고정성으로 인하여 주변 환경으로부터 정(+)의 또는 부(-)의 외부효과를 받게 된다. 이에 정부는 지역지구제를 시행하여 정의 외부효과는 증대시키고 부의 외부효과는 차단하려 한다. 그 외 각종 환경부담금의 부과 및 기반시설부담금 등을 통해 부의 외부효과를 감소시키기 위한 정책이 사용된다.

##### (2) 지리적 독과점

‘개발이익향유’와 내용이 매우 유사한 이야기

이득..!

A

전철  
개통

특정 위치의 독점으로 인하여 정상적인 가격 이상의 금액을 요구하는 독과점이 성행할 가능성이 있다.

(이에 일정한 거주기간을 기준으로 하여)

양도소득세

독과점 이익을 불로소득으로 환수하는 정책등을 시행하고 있으나 독점이익의 완전한 환수에는 어려움이 있다.

##### (3) 개발이익의 향유

공익사업  
ex) 서울대 이전

이득..!

A

주변 토지의 개발로 인해 인접지역의 토지소유자들이 온전히 개발이익을 향유하면서 이에 대한 부담은 전혀 지지 않는 경우가 있다.

현실적으로 개발사업지구 이외의 토지소유자들에게 개발이익을 환수하는 것은 어려움이 있다.

따라서 투기지역지정, 양도세\*거래세 등의 방법으로 간접적으로 개입하게 된다.

#### 3. 부증성

##### (1) 단기적 초과수요로 인한 가격폭등

토지의 공급이 단기적으로 고정되어 있음으로 하여, 가격이 폭등하게 되는 현상이 발생하는데 이에 대해 정부는 대규모 택지공급계획을 발표하거나, 또는 실질적 수요외에 가수요를 억제하는 각종 세금규제 등을 실시하게 된다. 다만, 실질수요와 가수요를 구분하기 어렵다는 점, 수요 억제책의 한계가 드러난다는 점에서 어려움이 있다.

##### (2) 과도한 생산자 이윤의 발생

공급의 고정은 과도한 수요자 경쟁을 촉발시켜 가격을 상승시키고, 이에 의해 생산자 이윤을 증대시킨다. 정부에서는 이러한 과도한 이윤을 환수하기 위해 토지매각에 있어 채권인찰제를 실시하거나 분양원가를 통제하기 위한 정책을 시행한다.

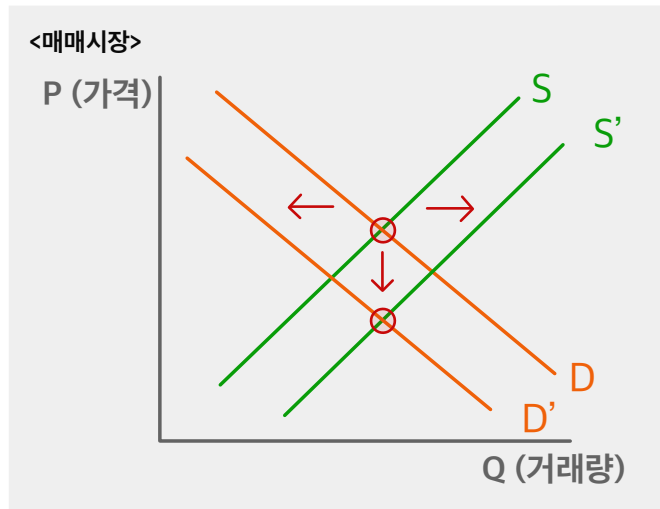
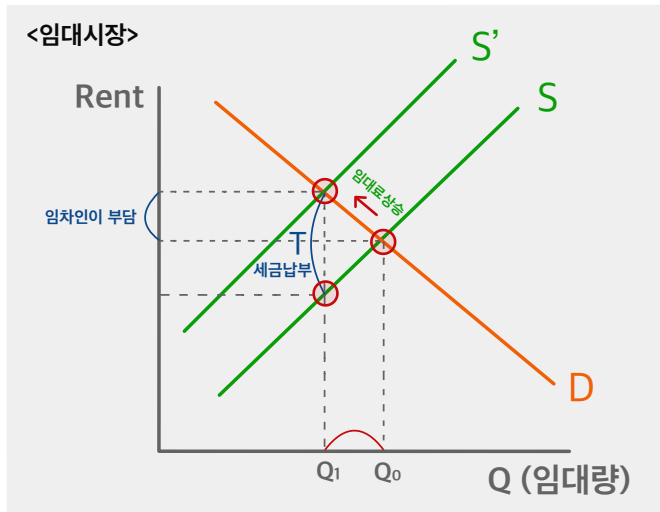
#### 4. 영속성(난개발과 국토계획)

토지가 한 번 오염되거나 잘못 개발되었을 경우 심각한 피해가 오랫동안 지속된다. 이에 정부는 환경관련 법제를 강화하고, 각종 환경영향평가를 도입하고 있으며 장기적이고 종합적인 국토계획을 수립하여 이와 같은 문제를 방지하려 한다.

### Ⅳ. 결

부동산의 자연특성으로 인한 각종 문제를 해결하기 위해 정부는 각종 정책개입을 시도하게 된다. 그러나 정부개입은 정보의 부족, 비효율적 정책집행, 시장기구왜곡 등으로 인하여 정부실패를 야기할 수 있는 바, 이에 유의하여 정책수단을 도입해야 한다.

기출문제 1. 부동산 보유세율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 설명하시오. (26회.10점)



## I. 개요

## II. 임대시장에 미치는 영향

### 1. 임대인에게 미치는 영향(공급)

공급의 감소를 초래한다.

### 2. 임차인에게 미치는 영향(수요)

종전보다 임대료가 상승하기 때문에 주거부담이 더 증가하게 된다.

임차인에게 **조세의 전가**가 발생해서 임대료가 일부 상승하게 된다.

임대료가 상승하기 때문에 임차인은 종전 보다 임대에 대한 **수요량이 감소**하게 된다.

## III. 매매시장에 미치는 영향

### 1. 공급

공급 증가

### 2. 수요

수요 감소

둘이 만나서 균형가격(P)은 대폭 하락함!

but 균형거래량(Q)은 알수없음!

→ 균형거래량의 증.감은 공급의 증가폭과 수요의 감소폭에 의해서 결정되기 때문에 확실히 알수없다.

가까운 시일 내에 문제가 출제가 되었기 때문에 특히 21년도에는 집값이 매우 빠르게 올라가던 시기, 실제로 양도세를 증과를 했었기 때문에 가까운 시일 내에 다시 나오기는 어려울 것이라고 봄!

## 기출문제 2. 최근 부동산시장에서 경제적, 행정적 환경변화가 나타나고 있다. 다음 물음에 답하시오. (40점)

(2) 양도소득세의 상승이 부동산시장에 미치는 영향에 대해 설명하시오. (32회.10점)

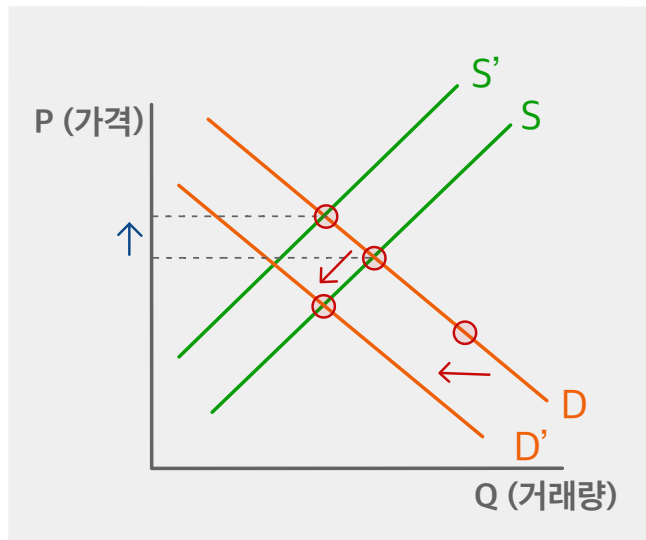
부동산을 **처분**해야지만 양도소득세가 발생하게 된다.  
= 부동산을 **처분**하지 않으면 양도소득세가 발생하지 않는다.

부동산의 **처분**을 유예해버리면 오히려 주택의 공급이 감소하는 효과가 발생

동결효과 ←

양도소득세는 관련하여 **고유한** 내용이 있다.

동결효과의 존재

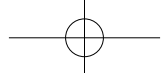


### I. 양도소득세의 개념

### II. 동결효과가 나타나지 않는 경우

### III. 동결효과가 나타나는 경우

동결효과가 발생하는 경우에는 주택의 공급이 감소하게 되고,  
그 크기에 따라서 오히려 부동산의 가격이 더욱 더 종전보다 상승할 수 있게 된다.



# 제20장

## 기타 주요논점



최고최선 감정평가이론 필기노트

## 기출문제 1. 부동산 보유세율의 상승이 부동산시장에 미치는 영향을 설명하시오. (26회.10점)

이론적으로는 이러한 여러가지 접근법에 의해서 **건부감가**를 측정할 수 있다.



but 이러한 크기를 **현업에서 실제로 측정하는 것은 어려움**이 있다.



그래서 파생되는 내용 ?

**건부감가**가 발생하고있는 부동산을 [토지+건물]로 **개별평가** 해버리면

**건부감가의 크기**까지 우리가 측정해서 고려해야 되기때문에

평가에서 **오류가 발생할 확률**이 높아진다.

그래서 이러한 경우에는 **<일괄평가>**를 하는 것이 더 적절하다.

### I. 건부감가의 의의

건부지의 지상 건물이 최유효이용이 아닌 경우로서 그로 인해 토지의 최유효이용이 제약되는 정도를 말한다.

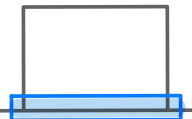
### II. 건부감가의 판단기준

#### 1. 최유효이용의 원칙

나지상정 최유효이용에 지상건물이 부합하지 못하면 그로인한 토지 가치의 하락이 발생하는데 그것을 건부감가라고 한다. 따라서 건부감가의 판단기준으로서 최유효이용의 원칙이 활용된다.

#### 2. 내. 외적 측면의 판단기준

토지와 건물간에 균형이 맞지 않는다(**균형의 원칙**).  
기여도가 최대가 아니다(**기여의 원칙**).  
건물의 적절한 투자규모가 아니다(**수익체증체감의 원칙**).  
토지의 귀속되는 순수익이 최대가 되지 않는다(**수익배분의 원칙**).



샘이 정리한 내용 [그 어느 교과서에도 건부감가의 크기를 산출(평가)하는 방법에 대해 정리된 내용이 없음]

### III. 산출방법

#### 1. 나지와의 격차로 구하는 방법

나지상정 토지가치에서 건부감가가 발생하고 있는 현상태의 토지가치를 빼면 양자의 격차가 **'건부감가의 크기'**가 된다.

사례로 활용

ex) 나지 : 200만원/평  
건부지 : 180만원/평  
20만원(건부감가)  
나지 - 현상태 = 건부

#### 2. 수익환원법(토지잔여법)

부동산 전체의 순수익을 건물귀속순수익을 빼서 토지귀속순수익을 구해서 환원율로 나누어 토지가치를 구하는 방법이다.

부동산전체V - 건물귀속순수익 = 토지귀속순수익

최유효상태에서의 토지귀속순수익에서 현상태에서의 토지귀속순수익을 빼면 건부감가로 인해서 토지귀속순수익이 감소하고 있는 크기를 보여주는데, 이것을 토지환원율로 환원하면 건부감가의 크기를 구할 수 있다.

(최유효이용 토지귀속순수익 - 현재 토지귀속순수익) / 토지R

동일한 논리

#### 3. 건물의 상태에 따른 방법

당장 철거

##### (1) 건물이 노후화하여 철거하는 것이 합리적인 경우

철거비를 들이면 나지상태로 만들수 있기 때문에 철거비와 폐재가치가 건부감가의 크기가 된다.

##### (2) 지상건물이 상당기간 존속하는 경우

실제 : 6층 업무용  
최유효이용 : 10층상가

지상건물로 인해서 토지귀속순수익이 얼마나 감소하는가 하는 크기로써 그것을 자본환원하여 건부감가의 크기를 구할 수 있다.

(최유효이용 토지귀속순수익 - 현재 토지귀속순수익)

## 기출문제 3. 건부증가와 건부감가의 성립논리 (18회.10점)

### I. 의의

#### 1. 건부증가의 의의와 사례

GB 내 건부지, 건축 규제가 강화(건폐율, 용적률, 주차장 규제)

#### 2. 건부감가의 의의와 사례

### II. 성립논리

#### 1. 건부증가의 성립논리

비적법적인 이용으로 인정되기 때문인데 이것은 어떠한 관련법률이 바뀔때 경과규정에 존재하기 때문이다.

그 법률이 만들어진 **이후부터** 그러한 법률이 **규율하는 것**이지  
그 법률이 만들어지기 **이전에** 만들어진 사실까지 **규율하는 것**이 아님

#### 2. 건부감가의 성립논리

지상건물이 토지의 최유효이용에 부합하지 못할 때 발생하는 것이므로 최유효이용과 관련이 있다.

#### 3. 양 개념의 성립논리상 차이

**건부감가**는 지상건물이 **최유효이용에 미달하게되면 발생하게되는 가치하락현상**이지만

**건부증가**는 지상건물의 **최유효이용 여부와 관련이 없다**는 것이 **특징**이다.

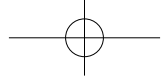
단순히 지상에 기존 건물이 존재하기 때문에 발생하는 현상이다.

다만 이 지상건물이 단순히 존재하는 수준을 넘어 토지의 최유효이용에

더욱 부합하는 형태로 존재한다면 그럴때 건부증가의 크기가 더 커지게 된다.

그런데 건부증가가 생기냐 생기지 않느냐라고 하는 것은 지상건물의 최유효이용과는 관계가 없다.





## 윤강사문제 2. 건부지의 감정평가에 대하여 다음 물음에 답하시오.(20점)

(1) 나지와 건부지의 개념과 원칙적인 가격형성원리를 설명하라. (10점)

(2) 예외적으로 건부지의 가격이 나지가격을 상회하는 경우에 대하여 설명하라. (10점)

### I. 서

현실적으로 대부분의 도시토지가 건부지로 이용중이다. 이론적으로 나지는 최유효이용을 전제로 가격이 형성되고 건부지는 건부감가가 발생가능하므로 건부지의 가격은 나지가격을 상한선으로 한다. 그러나 현실적으로는 오히려 건부증가나 개발의 불확실성 등 때문에 건부지의 가격이 나지를 상회할 수 있는바, 양자 간의 관계에 대해 검토할 필요가 있다.

### II. 설문#1

#### 1. 나지 $\geq$ 건부지

(1) 의의 "공법상 제한은 받지만 사법상 제한은 받지않고 지상에 건축물이 없는 토지를 말한다."

건물 등의 정착물이 없고 또 사용수익을 제약하는 권리가 부속되지 않은 토지를 말한다.

(2) 가격형성원리 "나지의 가치는 최유효이용을 전제로 가치가 형성된다.  
(토지의 효용이 100% 발휘되고 있는 상태)"

최유효이용이란 객관적으로 보아 양식과 통상의 이용능력을 가진 사람이 대상토지를 합법적으로 합리적이며 최고최선의 방법으로 이용하는 것을 말한다. 나지는 지상건물이나 사법상 제약이 없으므로 언제나라도 최유효이용으로 이용가능하기 때문에 최유효이용을 전제로 가격이 형성된다.

#### 2. 건부지

(1) 의의 "사법상 제약이 있을 수 있고, 지상에 건물이 있는 토지를 말한다."

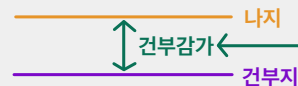
건물 등에 제공되는 부지로서 건물 또는 그 부지가 동일한 소유자에 속하고, 또 당해 소유자에 의하여 사용되며 그 부지의 사용수익을 제약하는 권리가 부속되지 않는 토지를 말한다.

#### (2) 가격형성원리

건부지는 지상건물의 제약하에 있으므로 지상건물의 상태에 따라 건부지의 가치형성을 달리한다. 지상건물이 토지의 최유효이용에 미달하는 경우 토지는 지상건물로 인하여 그 가치가 극대화되지 못하므로 감가가 발생한다. 따라서 이 경우 건부지의 가격은 나지가격을 상한으로 하고 건부감가를 차감하여야 한다.

뺄 :D

지상건물의 존재 여부와 상태에 따라서 토지의 효용이 결정되게 된다.  
(ex. 만약 지상건물이 토지의 최유효이용에 부합하지 못한다면? **건부감가**가 발생)  
원칙적으로 **건부지의 가치**는 **나지의 가치**를 **상한**으로 한다.



### III. 설문#2

#### 1. 비적법적 이용인 경우

##### (1) 건부증가의 발생원리

토지이용규제 등의 변경으로 인하여 현재의 관련 규정에는 부합하지 않으나 경과규정에 의하여 인정되는 이용을 비적법적 이용이라고 한다. 예를 들어 GB내 건부지는 건물의 존재로 인해 나지보다 높은 가격이 형성된다. 이 경우 건부지는 나지의 가격을 건부증가 만큼 상회한다.

##### (2) 건부증가의 처리

미국의 경우에는 건부증가를 개량물의 가치증분으로 보아 건물에 반영하고 있으나, 우리나라와 일본의 경우 개량물에 의해 토지가치가 결정된다는 사고방식으로 인해 토지가치에 반영한다. 따라서 토지의 증가요인이 된다.

#### 2. 개발의 불확실성이 높은 경우 일본 기준

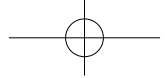
뺄 :D

건부지가 최유효이용의 상태에 있는 경우에는 나지를 개발하는데 필요한 미수입기간, 수익산출의 불확실성이 없어 오히려 건부지의 가격이 나지의 가격을 상회하는 경우도 많다고 판단된다. 즉 나지를 최유효이용 상태로 개발하는데 따른 위험이 크다면 이미 개발되어 있는 건부지의 가치가 더 높게 형성될 수 있다.

개발 위험, 개발 비용, 개발 후 임대 수입, 개발 후 공실율 등이 불확실할 경우에는 나지를 매입해서 그 위에 건물을 짓는 개발사업을 하는 것보다 이미 건물이 지어져있는 것을 사는 것이 오히려 더 유리할 수 있다.

### IV. 결

건부지의 가격은 나지를 하회한다고 하는 것이 일반적인 견해이나 부동산 경기가 침체되고, 공실률이 높고, 개발의 불확실성이 높은 경우에는 오히려 이미 개발이 되어 있는 건부지의 가격이 높을 수 있음에 유의하여 평가해야 한다.



**기출문제 1. 감척 31조의 2(소음 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대한 평가)에 환경오염이 발생한 경우의 평가에 대한 기준을 제시하고 있다. 토양오염이 부동산의 가치에 미치는 영향과 평가시 유의사항에 대하여 설명하시오. (16회, 20점)**

## I. 서

감척 제25조는 <소음·진동·일조침해 또는 환경오염 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대하여 평가를 하는 경우에는 관계법령에 의한 소음등의 허용기준, 원상회복비용 등을 고려하여야 한다>고 규정하고 있다. 최근 환경에 대한 관심이 높아지고 군부대의 토양오염이 사회문제로 대두되고 있다. 이에 토양오염이 부동산의 가치에 미치는 영향을 파악할 사회적 필요가 제기되고 있는바, 이하 관련 내용을 설명한다.

## II. 토양오염이 부동산가치에 미치는 영향

### 1. 환경오염 피해의 특징

환경오염은 산업화에 따른 인위적 피해, 매개체를 통한 간접적 피해, 지속적·서행적 피해, 그리고 양이 누적되는 누적적 피해와 전국적으로 피해를 주는 광역적 피해를 가진다.

### 2. 토양오염이 부동산 가치에 미치는 손실유형

#### (1) 실제적 가치손실

토양오염을 치유하는데 들어가는 복구비용 및 관리비용 등을 말한다.  
이는 계량화가 가능한 가치손실이다.

#### (2) 무형적 가치손실(스티그마 : Stigma) “주관적인, 심리적인 효과”

오염부동산에 대해 대중들이 갖는 무형의 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식을 말한다.  
즉 불확실성과 위험할지도 모른다는 인식의 결과로 직접적인 정화나 복구비용을 초과하는 부가적 영향으로서, 부동산 가치에 미치는 모든 무형의 요인을 포함한다.

### 3. 시간경과에 따른 오염부동산의 가치변화

토양오염이 있으면 우선 부동산의 가치는 극도로 저하된다(1단계). 그리고 문제점이 이해되기 시작하면 불확실성이 줄어들어 스티그마효과를 제외한 나머지 부분까지 가치가 회복된다(2단계). 이후 오염이 복구되고 전문가의 완전치유판단이 있으면 완전한 시장가치는 회복된다(3단계).

샘 : D

시간경과에 따라서 오염부동산의 가치의 변화가 발생하기 때문에 **동태적으로 분석**해야 된다.

## III. 오염부동산 평가시 유의사항

연결

### 1. 시간의 경과에 따른 동태적 분석

토양오염이 있으면 우선 부동산의 가치는 극도로 저하된다(1단계). 그리고 문제점이 이해되기 시작하면 불확실성이 줄어들어 스티그마효과를 제외한 나머지 부분까지 가치가 회복된다(2단계). 이후 오염이 복구되고 전문가의 완전치유판단이 있으면 완전한 시장가치는 회복된다(3단계).

### 2. 스티그마효과의 계량화 “스티그마효과는 주관적인, 심리적인 효과이기 때문에 화폐가치(경제적 크기)를 최대한 정확하게 구할 필요가 있다.”

스티그마는 토양오염부동산의 가치하락분 중에서 상당한 부분을 차지하고 있음에도 그 특성상 화폐적 계량화가 어렵다. 특성가격접근법(Hedonic price method)과 조건부가치접근법(Contingent Valuation Method) 등에 의해서 접근을 모색할 수 있으나 자료의 수집, 설문조사의 시행, 자료의 분석 등에 유의해야 한다.

### 3. 관련 전문기관의 의견 참고

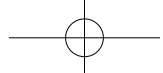
감정평가사는 토양오염에 대해서는 전문성의 한계가 있기 때문에 관련분야의 연구소나 전문가의 의견을 수집하여 평가에 반영하여야 한다. 일본의 감정평가기준에서는 오염부동산의 평가와 관련하여 관련 전문가와 함께 조사하여 평가하도록 규정하고 있다.

### 4. 기타 유의사항 “오염이 제거된 후에도 스티그마 효과는 상당기간 남아있을 수 있기에 유의해야 된다.”

토양오염으로 인한 가치하락분은 객관적 가치추정이 가능한 경우에만 영향정도를 추정하여 감정평가하여야 하고, 오염제거 이후라도 남아 있을 수 있는 심리적 혐오감 등을 고려하여 평가하여야 한다.

## IV. 결

오염부동산에 대한 평가는 변화하는 법적 환경과 더불어, 평가학계나 업계가 지속적으로 관심을 가지고 연구해야 할 새로운 영역이다. 현재 오염부동산의 평가에 다양한 기법들이 사용되고 있지만, 여러 가지 평가문제에도 적용될 수 있는 표준화된 접근법은 아직까지 개발되고 있지 않다. 오염부동산의 평가시 스티그마효과의 분석이 핵심적이므로, 오염부동산 사례의 수집·분석, data base 구축, 평가이론과 통계이론의 적절한 결합을 통한 연구에 힘써야 한다.



기출문제 2. 최근 부동산시장 환경변화로 부동산감정평가에서 고려할 사항이 늘고 있다.  
감정평가 원리 및 방식에 대한 다음 물음에 답하시오.  
(2) 토양오염이 의심되는 토지에 대한 감정평가안건의 처리방법을 설명하시오. (25회.15점)

### III. 설문#2

#### 1. 감척의 규정

감척 제25조는 <소음·진동·일조침해 또는 환경오염 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대하여 평가를 하는 경우에는 관계법령에 의한 소음등의 허용 기준, 원상회복비용 등을 고려하여야 한다>고 규정하고 있다.

#### 2. 토양오염여부의 조사

출제자의 의도 : “이 목차 뽑아낼 수 있겠냐??”

전문직업가로서 주의를 다하여 최대한 토양오염에 대해서 정확히 판단해야 되고, 그리고 관계전문가의 자료와 실지조사를 통해서 토양오염의 정도, 오염의 지속기간, 오염의 종류(기름, 폐기물, 폐화학물질 등)등을 최대한 조사해야 된다.

#### 3. 토양오염이 부동산 가치에 미치는 손실유형

##### (1) 실제적 가치손실

토양오염을 치유하는데 들어가는 복구비용 및 관리비용 등을 말한다. 이는 계량화가 가능한 가치손실이다.

##### (2) 무형적 가치손실(스티그마 : Stigma)

오염부동산에 대해 대중들이 갖는 무형의 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식을 말한다. 즉 불확실성과 위험할지도 모른다는 인식의 결과로 직접적인 정화나 복구비용을 초과하는 부가적 영향으로서, 부동산가치에 미치는 모든 무형의 요인을 포함한다.

#### 4. 평가방법

##### (1) 비교방식

본건 부동산과 유사한 오염을 보이는 물건의 거래사례가 있다면 이를 대상의 현황에 맞게 보정하여 가격을 구할 수 있다.

##### (2) 원가방식

본건의 오염전 가치에서 ① 오염의 직접복구비용과 ② 스티그마 효과로 인한 가치손실을 차감하여 오염후 가치를 구할 수 있다.

##### (3) 수익방식

오염으로 인하여 감소된 순수익을 자본환원하여 수익가치를 구할 수 있다.

##### (4) 기타방식

① 시장참가자에게 가상적 상황을 설정하여 환경오염의 가치를 측정하는 조건부가치평가방법, ② 부동산의 가치를 구성하는 다양한 가치형성요인을 통계적으로 분석하는 헤도닉평가방법 등으로 오염부동산의 가치를 구할 수 있다.

이 목차를 안 쓰면 점수가 갈린다!!

설문의 분석능력 : 기출문제 1과 기출문제 2의 물음의 차이가 뭘까? 생각해보자!



기출문제 1

토양오염이 이미 된!! 토지

기출문제 2

토양오염이 의심되는!! 토지

출제자의 의도!  
향기가 난다!

∴ 극단적으로 얘기하면 설문의 글자를 한글자 한글자 ‘꼼꼼하게’ 읽어야 한다 !!

### 통합기

#### 5. 평가시 유의사항

##### (1) 시간의 경과에 따른 동태적 분석

오염부동산은 시간의 경과에 따라 가치가 각 단계별로 변화하므로 각 단계마다 대상 부동산의 상태와 시장참가자의 인식 등을 고려하여 동태적으로 분석하여야 한다.

##### (2) 스티그마효과의 계량화

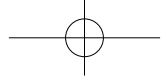
스티그마는 토양오염부동산의 가치하락분 중에서 상당한 부분을 차지하고 있음에도 그 특성상 화폐적 계량화가 어렵다. 특성가격접근법(Hedonic price method)과 조건부가치접근법(Contingent Valuation Method)등에 의해서 접근을 모색할 수 있으나 자료의 수집, 설문조사의 시행, 자료의 분석 등에 유의해야 한다.

##### (3) 관련 전문기관의 의견 참고

감정평가사는 토양오염에 대해서는 전문성의 한계가 있기 때문에 관련분야의 연구소나 전문가의 의견을 수집하여 평가에 반영하여야 한다. 일본의 감정평가기준에서는 오염부동산의 평가와 관련하여 관련 전문가와 함께 조사하여 평가하도록 규정하고 있다.

##### (4) 기타 유의사항

토양오염으로 인한 가치하락분은 객관적 가치추정이 가능한 경우에만 영향정도를 추정하여 감정평가하여야 하고, 오염제거 이후라도 남아 있을 수 있는 심리적 혐오감 등을 고려하여 평가하여야 한다.



### 기출문제 3. 사회가 발전하면서 부동산의 가치가 주위의 여러 요인에 따라 변동하게 되었는데, 소음·환경오염 등으로 인한 토지 등의 가치하락분에 대한 감정평가와 관련하여 다음 물음에 답하십시오. (16.감20점)

- (1) 가치하락분 산정의 일반적인 원리와 가치하락분의 제외요인 및 포함요인에 관해 설명하고, 부동산가격 제원칙과의 연관성에 관해 논하십시오. (15점)  
(2) 스티그마(STIGMA) 효과의 개념 및 특징에 관해 설명하십시오. (5점)

## II. 물음#1

### 1. 가치하락분의 산정원리

오염전 토지가치에서 오염후 토지가치를 빼면 오염으로 인한 가치하락의 크기를 구할 수 있다.

### 2. 제외요인과 포함요인

#### (1) 제외요인

일시적이거나 정신적인 피해는 제외된다.

#### (2) 포함요인

객관적인 가치하락은 포함된다.

### 3. 가격제원칙과의 연관성

오염된 부동산은 시장에서 선호되지 않다보니 그러한 부동산에 대한 수요는 감소하게 될거고, 그에따라 가치는 하락하게 된다(수요공급의 원칙). 만약 오염 물질이 다 제거가 될지라도 위험할 수 있다는 불리한 인식(스티그마 효과)이 남아있기 때문에 토지가치가 낮게 형성된다(적합의 원칙). 토지가 오염되면 토지를 최우효이용으로 이용할 수 없게 될 것이다(최우효이용).

## III. 물음#2 해설서 내용

### 1. 개념

스티그마는 환경오염의 영향을 받는 부동산에 대해 일반인들이 갖는 무형의 또는 양을 잴 수 없는 불리한 인식을 말한다. 즉, 스티그마는 환경오염으로 인해 증가되는 위험을 시장참여자들인 인식함으로 인하여 부동산의 가치가 하락하게 되는 부정적인 효과를 의미한다.

### 2. 특징

- ① 오염 정화 전의 스티그마 감가는 정화 후의 스티그마보다 크다.
- ② 주거\*상업\*공업용지의 스티그마 감가는 주거용지에서 가장 크고, 공업용지에서 가장 적다.
- ③ 스티그마 감가는 오염원으로부터 멀어짐에 따라 감소한다.
- ④ 오염 정화 후 남게 되는 스티그마는 시간이 경과함에 따라 감소하고 소멸한다.

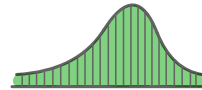
## 기출문제 1. 동적 DCF(dynamic discounted cash flow)분석과 정적 DCF(static discounted cash flow)분석법의 비교 (18회.10점)

공통점  
차이점

많은 수험생이 동적DCF와 실물옵션을 혼동한다.

### 동적DCF

부동산의 가치를 구할 때 부동산에서 **발생할 수 있는 모든 경우의 수**(임대료의 변동, 공실률의 변동, 영업경비의 변동, 할인율의 변동)를 고려해서 부동산 가치를 구해보면 **확률분포값**이 구해지게 된다.  
바로 이것이 동적DCF임.



(※ 참고 : 우리가 실무문제를 풀 때 알고있는 DCF법은 단 한가지의 시나리오에 의한 보유기간 동안의 현금합과 보유기간 말의 재매도가치의 복귀액의 합으로서 **딱 하나의 수익가치**를 구하는 것)

### 실물옵션

실물자산의 가치를 평가할때 그 실물자산과 결부된 **옵션의 경제가치**를 고려해서 가치평가를 하는 기법이다.

옵션의 가치를 고려하는지의 여부가 **실물옵션과 동적DCF의 차이점**이다.

## I. 의의

### 1. 정적DCF의 의의

미래현금흐름을 할인율로 현재가에 기간말 재매도가치 복귀액의 현재액을 합하여 대상 부동산의 투자가치나 시장가치를 평가하는 기법이다.

### 2. 동적DCF의 의의

할인현금수지분석법의 일종으로, 미래환경의 변동성을 변수로 감안하여 투자를 결정하거나 가치평가를 하는 방법이다.

## II. 양자의 공통점

- ① 수익성의 사고방식에 근거하고 있다.
- ② 미래 현금흐름의 분석에 기초한다.
- ③ 미래 현금흐름을 할인율로 할인을 한다.
- ④ 보유기간 동안의 현금흐름과 보유기간 말의 재매도가치의 합으로써 부동산 가치를 구한다.

## III. 양자의 차이점

### 1. 다양한 시나리오 반영가능

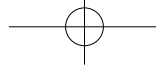
정적DCF는 단 1개의 시나리오만 반영하는데, 동적DCF는 다양한 시나리오를 반영할 수 있다.

### 2. 할인율의 산정가능

정적DCF는 할인율이 주어져있고, 동적DCF는 할인율 그 자체를 구할 수 있는 평가기법이다.

### 3. 확률분포로 결과치 제시

정적DCF는 하나의 점으로써 평가결과 도출되지만, 동적DCF는 수많은 결과값이 나타나기 때문에 확률분포로 제시가 된다. 그래서 우리 시장가치 **최빈치 개념**에 더욱 더 부합하는 평가기법이다. 몬테카를로 시뮬레이션(무작위 난수 추출) 등의 기법으로 편의가 없이 확률 분석을 할 수 있는 방법이다.



## 기출문제 2. 실물옵션을 설명하시오. (23회.10점)

### I. 개념

전통적 투자가치 평가방법인 순현재가치법에서는 투자안의 가치에 영향을 미치는 변수들이 투자시점에서 확정되어 있으며, 이는 미래에도 변하지 않는다는 전제하에 투자안의 가치를 평가한다. 그러나 현실에서는 미래의 상황이 투자시점에서 예상했던 것과는 달라질 수 있다. 그에 따라 투자가치를 증가시킬 수 있도록 투자결정을 변경할 수 있는 기회가 주어진다면, 이를 일종의 옵션(선택권)으로 볼 수 있고, 이 중 실물투자안에 내재되어 있는 옵션을 실물옵션이라고 한다.

### II. 옵션의 종류

#### 1. 확장옵션

##### (1) 의의

선행투자 후 후속투자안의 실행시점에서 경제성 여부에 따라 후속투자안에 대한 투자여부를 결정할 수 있는 권리가 주어질 경우 이를 확장옵션이라고 한다.

##### (2) 가치평가에서 활용

확장옵션은 기초자산이 후속투자안이고, 행사가격이 후속투자안의 투자금액, 후속투자안이 실행되는 시점까지의 기간인 콜옵션에 해당한다. 따라서 <확장옵션이 내재된 투자안의 NPV = 확장옵션이 없을 때의 NPV + 확장옵션의 가치>가 되어 확장옵션의 가치까지 고려하여 현재 투자안의 투자가치를 평가해야 한다.

#### 2. 포기옵션

##### (1) 의의

투자안을 실행한 후 그 투자안을 일정한 대가에 처분할 수 있는 기회를 포기옵션이라고 한다.

##### (2) 가치평가에서 활용

포기옵션은 기초자산이 투자안이고, 행사가격이 투자안을 처분해서 받을 수 있는 금액, 만기가 포기시점까지의 기간인 풋옵션에 해당한다. 따라서 <포기옵션이 내재된 투자안의 NPV = 포기옵션이 없을 때의 NPV + 포기옵션의 가치>가 된다.

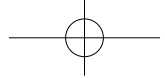
#### 3. 연기옵션

##### (1) 의의

투자시점을 선택하거나 연기할 수 있는 권리를 시기선택권 또는 연기옵션이라고 한다. 연기옵션이 내재되어 있는 투자안의 대표적인 형태로는 천연자원 개발권과 특허권이 있다.

##### (2) 가치평가에서 활용

연기옵션은 기초자산이 투자안이고, 행사가격이 투자금액, 만기가 투자안에 대한 권리를 보유하고 있는 기간(또는 연기가능기간)인 콜옵션에 해당한다. 따라서 <연기옵션이 내재된 투자안의 NPV = 연기옵션이 없을 때의 NPV + 연기옵션의 가치>가 된다. 평가시 투자안의 실행을 연기하면 경쟁상대의 출현 등으로 초과이익이 감소할 수 있는 바 이러한 지연비용에 유의해야 한다.



이 문제 답안만 외워두면 동적 DCF에 대한 답안 대부분 작성가능! 달달 외울 필요는 없지만 지금 한번 읽어보고, 시험 1주일 정도 전에 한번 더 읽어보면 혹시 시험장에서 출제되었을 때 무난하게 답안작성 가능하다!

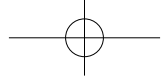
윤강사문제 1. DCF법은 미래 불확실성의 반영모습에 따라 정적DCF법과 동적DCF법으로 구분된다.  
최근 부동산시장을 둘러싼 경제여건의 불확실성이 높아지면서 이러한 시장위험을 고려할 수  
있는 동적DCF법에 대한 관심이 높아지고 있다. 이에 동적DCF법과 관련하여 다음 물음에 답하시오. (40점)

- (1) 정적DCF법이 감정평가상 불확실성을 고려하는데 있어서 가지는 한계를 설명하시오. (10점)  
(2) 동적DCF법과 관련하여 ① 개념 ② 투입변수의 설정 ③ 변수설정을 위한 지역분석의 중요성 ④ 평가과정에 대해서 설명하시오. (20점)  
(3) 동적DCF법의 활용방안을 설명하시오. (10점)

## I. 서

외국자본의 국내 진출과 운영이득 중심의 투자패러다임으로 변화하면서 종전보다 수익방식 활용에 대한 사회적 요구가 높아지고 있다. 그러나 정적DCF법은 단 하나의 시나리오에 의해 가치를 추계하므로 부동산과 결부된 다양한 불확실성을 반영하지 못하는 한계가 있다. 따라서 그 대안으로서 동적DCF법의 활용이 요청되고 있다.

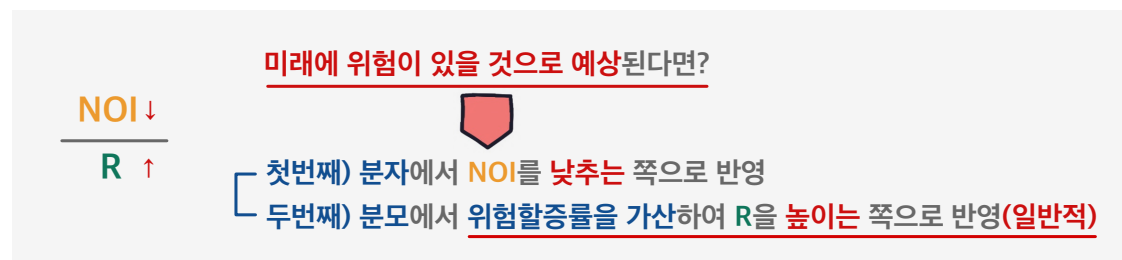
동적DCF법은 각 변수의 불확실성을 확률변수로 반영하고 이러한 변수들의 미래변동을 시장지역의 시계열적 자료로 반영함으로써 그 우수성이 인정된다. 이러한 동적DCF법은 시장가치의 확률적 표현 뿐만 아니라 투자지표의 제공, 투자 이익\*손실의 파악, 시장가치외의 가치파악 등에 활용될 수 있어 그 연구가 필요하다.



## II. 문#1

### 1. 미래 수익의 예측의 한계

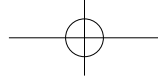
수익가격의 정확성은 본질적으로 미래수익 예측의 정확성에 달려 있다. 그러나 미래란 불확실한 것으로 정확히 예측하기 어렵고 단지 확률적으로 표시할 수 있을 뿐이다. 그러나 정적DCF법은 이러한 확률변수를 반영하지 못하므로 그 예측의 한계가 있다.



### 2. 할인율 산정의 어려움

직접환원법에서는 일반적으로 미래 위험은 순수익보다는 할인율을 조정하는 방법을 사용한다. 그렇다면 할인율에 기대치로서 순수익이 안고 있는 리스크를 계량하고, 프리미엄을 가산해야 한다. 결국, 정적DCF법은 순수익을 어떻게 예측할 것인가 하는 문제 이외에, 거기에 대응하는 할인율에 리스크 프리미엄을 어떻게 할 것인가 하는 이중의 문제가 있다.





### 3. 재매도환원율 산정상 한계

보유기간말 복귀가격에 적용할 재매도환원율을 구해야 하나, 기준시점에서 먼 미래의 시장상황이 반영되어야 하므로 그 예측에 어려움이 크다.

### 4. 투자지표 제시 한계

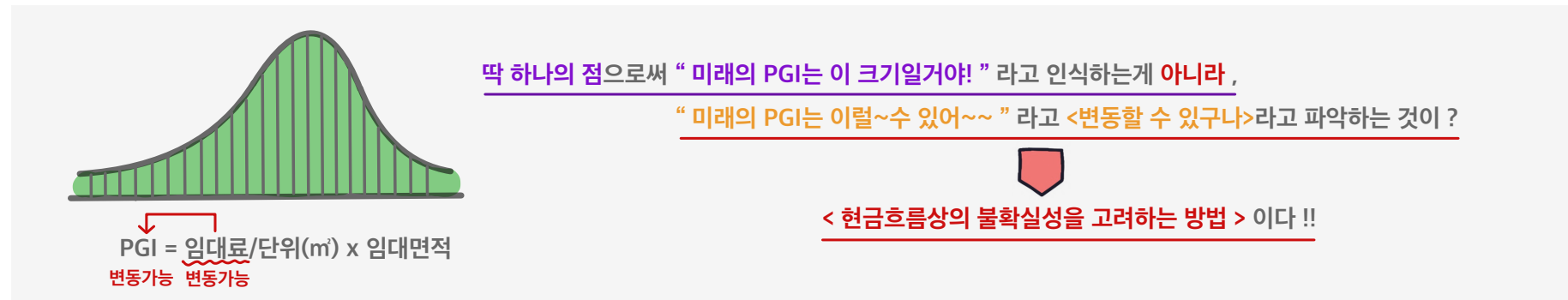
정적DCF법은 단 하나의 시나리오에 의해서 한 개의 점(point)으로 결과치를 제시한다. 따라서 가치가 존재할 수 있는 일정한 범위, 분포를 제시하지 못하므로 다양한 투자의사결정에 필요한 지표를 제공하지 못한다.

### Ⅲ. 문#2

#### 1. 동적DCF법의 개념

##### (1) 의의

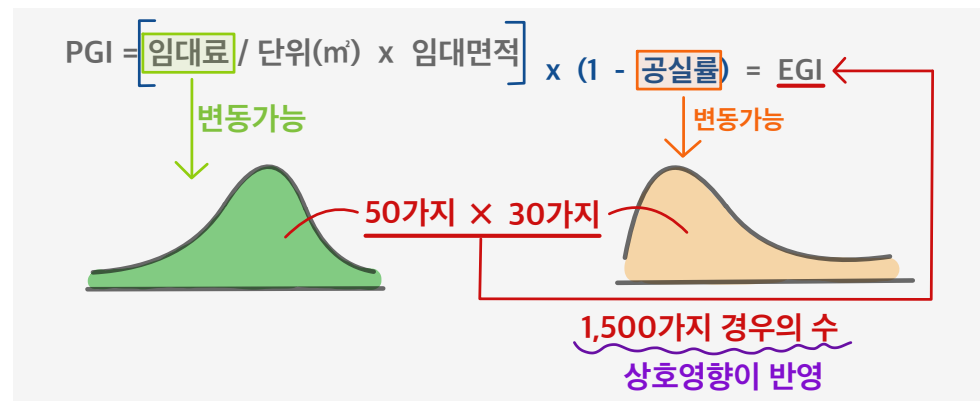
동적DCF법이란 현재가치를 산정하는 과정의 변수를 확률변수로 인식하고 이를 몬테카를로 시뮬레이션 등의 기법을 활용하여 현금흐름상의 불확실성을 고려하는 방법이다.

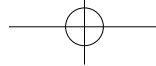


##### (2) <동적>의 의미

① 소극적으로는 수익가격 산정에 투입되는 변수들의 불확실성을 여러 가지 시나리오에 근거하여 고려한다는 의미이다. 좁게 해석하면

② 적극적으로는 각 변수간의 상호영향을 고려한다는 의미이다.





## 2. 투입변수의 설정

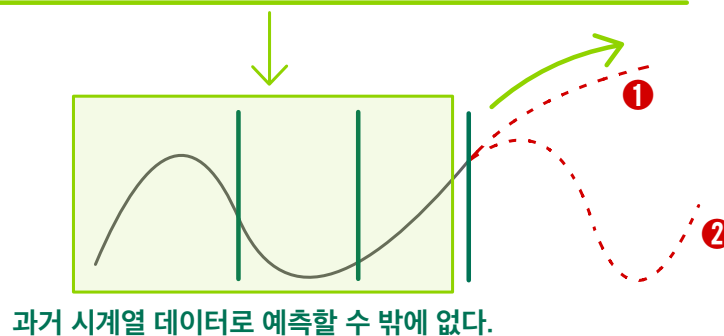
### (1) 확실한 변수

기준시점에 투입변수값을 단일값으로 확정할 수 있는 것으로 임대수입, 기타 수입, 공실률, 영업경비율, 할인율 등이 있다. 이는 현재 시장상황을 반영하는 것으로 일점시점의 값을 말한다.

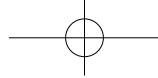
### (2) 불확실한 변수

앞으로 어떻게 변할지

기준시점에 투입변수값을 단일값으로 확정할 수 없는 변수로서, 임대수입 변동률, 공실률 변동률, 재매도 환원율 등이 있다. 이는 과거로부터 현재까지 시장이 어떻게 변동하였는가에 대한 것으로 시계열적 자료를 필요로 하며 확률분포로 표현된다.



이런식 { 과거가 그대로 이어질 확률 몇 퍼센트  
과거 보다 더 높아질 확률 몇 퍼센트  
과거 보다 더 낮아질 확률 몇 퍼센트



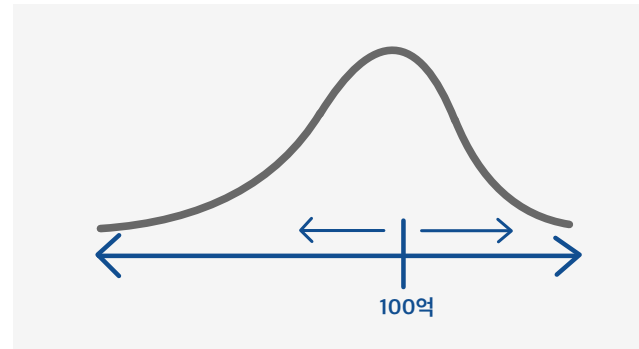
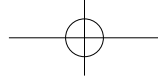
### 3. 변수설정을 위한 지역분석

#### (1) 적정 지역범위 설정의 중요성

상기 변수들은 대상부동산과 그가 속한 시장지역에 대한 분석을 행하여야 한다. 그런데 이러한 변수값은 시장의 범위를 어떻게 설정하느냐에 따라 다른 결과값이 얻어지므로 적정한 지역의 범위설정이 중요하다. 즉 서울시 전체, 강남구, 삼성동과 같이 각 범위에 따라 시장의 변동성은 다르게 포착되기 때문이다.

#### (2) 변수값 추출

① 대상부동산의 수익, 비용 등의 자료가 일차적으로 활용된다. 그러나 신축부동산, 직접법에 의한 자료가 신뢰성이 낮은 경우 등에는 본건이 소재하는 시장지역의 자료를 활용한다. ② 해당 지역이 과거로부터 현재까지 임대료와 공실률, 영업경비 등이 어떠한 추세로 변동되어 왔는지를 파악하여 일정한 규칙이나 추세를 파악하고 대상부동산의 미래예측에 확률적 시나리오로 반영된다.



### 3. 평가과정

몇 만가지의 경우의 수를 편의 없이

① 몇 만회의 **난수**발생으로 시나리오를 만들어낸다. 일반적으로 확률분포로 답을 낸다.

→ 암기X : 읽어보고 원리만 이해하자.

② 할인율은 그 위험에 따른 프리미엄을 시장의 위험과 수익관계에서 찾아낸다.

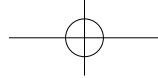
③ 장래예측이란 임차인 교체를 자의적으로 조작하는 것이 아니고, 확률과정 모델의 선택과 그 파라메타설정이라는 작업으로 바꾼다.

④ 재매도환원율은 다른 자료에서 내부계산하여 얻는다.

⑤ 최적인 투자기간이 있다면, 그 기간과 그에 대응한 자료로 평가한다.

⑥ 정적DCF법의 고정적인 보유기간에 대하여, 그 유연성에 가치를 더해 본다.

⑦ 장래의 현금흐름, 재매도가격, 확률분포 등을 통하여 수익가격을 예측한다.



#### IV. 문#3

##### 1. 부동산투자지표 제공

대상부동산의 평균, 표준편차 등을 활용함으로써 일정기간 동안의 각 투자자산(부동산, 채권, 주식 등)의 수익률과 위험율의 비교를 가능하게 하여, 각 투자대상 자산의 수익\*위험특성을 파악할 수 있다.

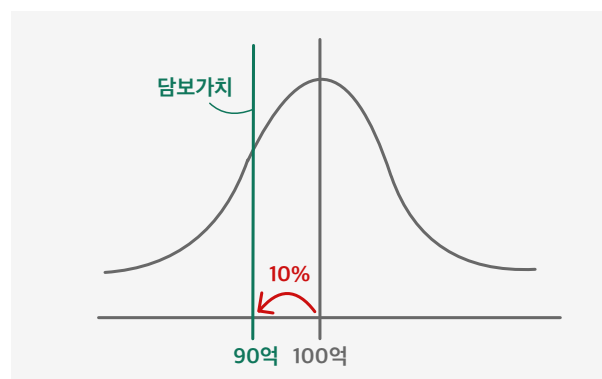
##### 2. VaR(Value at Risk)산정 측면

암기하기!

VaR은 특정 목표보유기간, 신뢰수준 및 확률분포를 전제로 할 때, 정상적인 시장조건하에서 발생할 수 있는 최대예상손실액 추정수치를 말한다. 하락위험의 측정은 가치의 확률분포에서 평균이하 구간에 대해서 분석하면 알 수 있다. 최악의 시나리오를 어떻게 가정하는가가 정해지면 확률분포도에서 해당하는 가치손실액을 알 수 있다.

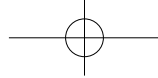
### 3. 평가목적별 활용측면

감정평가는 평가목적, 평가조건 등에 따라 다양한 가치개념으로 파악될 수 있다. 하나의 부동산이라도 시장가치와 담보가치, 경매가격 등은 상이할 수 있다. 그러나 **시장가치의 기준성이 있으므로 동적DCF법으로 시장가치를 확률분포**를 구한 후 각 가격개념에 부합하는 평가조건 등을 감안하여 **일정한 상하한의 범위로 기타 가격개념이 존재할 수 있는 범위를 파악할 수 있다.**



### V. 결

동적DCF법에서 미래의 시장상황을 **확률적으로 예측하려면 대상부동산이나 시장지역의 데이터축적이 필요하다.** 따라서 여러 가지 부동산의 임대료수준이나 공실률, 영업경비율의 실태 자료를 시계열적으로 **축적해 가는 것이 동적 DCF법의 정밀도 향상을 위해서 필요하다.**



## I. 서

### II. 문#1

1. 미래 수익의 예측의 한계
2. 할인율 산정의 어려움
3. 재매도환원율 산정상 한계
4. 투자지표 제시 한계

### III. 문#2

1. 동적DCF법의 개념
  - (1) 의의
  - (2) <동적>의 의미

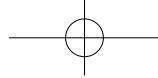
## 2. 투입변수의 설정

- (1) 확실한 변수
- (2) 불확실한 변수
3. 변수설정을 위한 지역분석
  - (1) 적정 지역범위 설정의 중요성
  - (2) 변수값 추출
4. 평가과정

### IV. 문#3

1. 부동산투자지표 제공
2. VaR(Value at Risk)산정 측면
3. 평가목적별 활용측면





기출문제 1. 공동주택 분양가상한제를 설명하고, 이 제도와 관련된 감정평가사의 역할에 대하여 논하시오. (20회.20점)

## I. 서

## II. 분양가상한제

### 1. 개념

공동주택을 분양할 때 일정한 기준으로 산정한 분양가격 이하로만 판매할 수 있게 하는 제도이다.

### 2. 분양가 결정원리

택지비와 건축비의 합계로써 아파트의 가격을 결정한다.

↳ 감정평가사에 의해 택지비가 결정됨

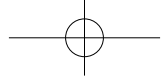
## III. 감정평가사의 역할

### 1. 택지비의 정확한 평가

감정평가사가 택지비를 평가하는 역할이기 때문에 정확하게 평가해야 한다.

### 2. 부동산의 사회성\*공공성 실현에 기여

감정평가사가 택지비를 정확하게 평가함으로써 부동산의 사회성\*공공성을 실현함에 기여하고 있다.



출제 오류 성격이 있음 / 중요한 문제 아님 / 변형 모의고사

**기출문제 2. 공기업 A는 소지를 신규취득하고 직접 조성비용을 투입하여 택지를 조성한 후, 선분양방식에 의해 주택공급을 진행하려고 하였다. 그러나 「주택공급에 관한 규칙」의 변경에 따라 후분 양방식으로 주택을 공급하려고 한다. 다음의 물음에 답하시오. (30회.40점)**

- (1) 선분양방식으로 진행하려는 시점에서 A사가 조성한 택지의 감정평가방법을 설명하시오. (10점) ← 공시지가기준법으로 평가 / 택지조성 완료된 상태로 해서(일종의 조건부 평가) 평가 하게 됨!  
(2) 상기 개발사업을 후분양방식으로 진행하면서 택지에 대한 감정평가를 실시한다고 할 경우, 최유효이용의 관점에서 감정평가방법을 제안하시오. (10점)  
(3) 예상되는 분양대금에서 개발비용을 공제하여 대상획지의 가치를 평가하는 방법에서 분양대금의 현재가치 산정과 개발비용의 현재가치 산정 시 고려할 점을 설명하시오. (20점)

## I. 서

### II. 물음#1

1. 선분양방식에서 택지비의 감정평가
2. 공시지가기준법(원칙)
3. 조성원가법
4. 거래사례비교법

### III. 물음#2

1. 후분양방식에서 택지비의 감정평가
2. 최유효이용 분석
3. 대규모 택지의 감정평가방법으로서 개발법

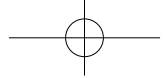
## IV. 물음#3

### 1. 분양대금의 현재가치 산정시 고려사항

- (1) 분양가
- (2) 분양계획(용적률, 세대수, 면적구성 등)
- (3) 분양대금의 유입시기(흡수율 분석)
- (4) 연체료 수입

### 2. 개발비용의 현재가치 산정시 고려사항

- (1) 건축비
- (2) 가산비용
- (3) 택지비 가산비



전혀 중요하지않지만 과거에 답이 이런것이였다 정도 알고 정리하기

## 기출문제 1. 부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률에 의한 표준지공시지가와 표준주택가격의 같은 점과 다른 점을 설명하시오. (20회,20점)

### I. 서

### II. 표준지공시지가와 표준주택가격의 의의

#### 1. 표준지공시지가

동산가격공시법의 규정에 의한 절차에 따라 국토해양부장관이 조사\* 평가하여 공시한 표준지의 단위 면적당 가격을 말한다.

#### 2. 표준주택가격

국토교통부장관이 용도지역, 건물구조 등이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 단독주택 중에서 선정한 표준주택에 대하여 매년 공시기준일 현재 공시한 단위면적당 적정가격을 말한다. (부동산가격공시법 제16조 제1항)

### III. 같은점

#### 1. 근거법규와 활동주체

양자 모두 부공법

#### 2. 기준시점 및 평가방식

매년 1월1일

3방식 모두 활용

#### 3. 권리구제 방안

이의신청

#### 4. 가격개념과 평가기준 용도

적정가격

실제용도

#### 5. 공사법상 제한사항의 반영여부

공법적인 제한 받는다. 부동산에 대한 사용수익을 저해하는 권리가 설정되어 있는 경우에는 권리가 설정되어있지 않은 상태 전제로 평가를 한다.

표준지공시지가는 감정평가사가 하지만  
표준주택가격은 한부원이 한다.

### IV. 다른점

#### 1. 활용용도

표준지공시지가 : 토지평가의 기준이 된다.

표준주택가격 : 오로지 과세 목적이다.

#### 2. 나지상정여부에 따른 건부감가의 반영차이

표준지공시지가 : 나지상정 전제 **O** / 건부감가 반영 **X**

표준주택가격 : 나지상정 전제 **X** / 건부감가 반영 **O**

#### 3. 평가방식과 평가대상의 차이

표준지공시지가 : 개별평가(토지만 평가) / 토지

표준주택가격 : 일괄평가 / 단독주택(토지+건물)

당시 이슈 논점! 시범사업 시행되었음. 이 제도가 시행되고 있지 못하기 때문에 죽은 논점임!

## 기출문제 2. 비주거용 부동산가격공시제도의 도입 필요성에 대하여 설명하시오. (20회.10점)

### I. 개요

오피스, 상가 등과 같은 부동산에 대하여 과세목적으로 적정가격을 공시하는 제도를 말한다.

### II. 비주거용 부동산가격공시제도의 도입 필요성

#### 1. 현실거래가격과 과세표준액의 불일치 해소

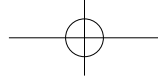
주택에 비해서 상대적으로 시가 표준액이 실거래가에 비해 매우 낮은 비용으로 산정되어있고 정확성이 굉장히 떨어지기 때문에 조세형평성에 어긋난다.

#### 2. 적정과세의 실현으로 국가재정확보

적절하게 과세함으로써 국가재정확보에 기여가 가능하다.

#### 3. 비주거용 부동산시장에 정보제공

비주거용(상업용, 사무실) 건물의 가격정보를 우리 시장에 공개함으로써 부족한 정보가 더욱 제공될 수 있다.



### 기출문제 3. 부동산 가격공시와 관련한 '조사\*평가'와 '조사\*산정'에 대해 비교.설명하시오. (30회.10점)

#### I. 개요

#### II. 각 업무분야

##### 1. 평가의 분야

표준지공시지가(행정적 : 국토부 장관, 실질적 : 감정평가사)

##### 2. 산정의 분야

시.군.구청장 : 개별공시지가와 개별주택가격  
한부원 : 표준주택가격과 공동주택가격

#### III. 양자의 비교

##### 1. 공통점

###### (1) 제도의 목적

부동산의 적정가격을 공시해서 올바른 부동산 가격형성 이바지하고,  
국토의 효율적 이용과 국민경제의 발전

###### (2) 공시절차

의견 청취, 부동산 평가위원회의 심의, 이의신청 절차에 유사성이 있다.

#### 2. 차이점

##### (1) 산정주체

감정 : 감정평가사인 전문가

산정 : 비전문가

##### (2) 전문성의 차이

감정은 전문가가 하며, 산정은 비전문가가 한다는 부분에서 전문성의 차이가 난다.

##### (3) 효력

평가 : 일반감정평가의 기준이 됨

산정 : 조세 목적

#### VI. 결(관련문제)

**윤강사문제 1. 부동산가격공시제도는 토지가격공시제도와 주택가격공시제도로 이루어져 각종 정책적\*경제적 역할을 수행하고 있다. 최근 부동산가격공시제도와 관련하여 실거래가신고제도의 도입, 평가기관 일원화 주장제기, 토지\*건물 일괄평가 시스템 구축 등의 외부환경변화로 그동안 잠재되어 있던 부동산가격공시제도의 제도\*운용상 문제점이 부각되고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하여라. (20점)**

- (1) 부동산가격공시제도의 개념을 설명하고 그 정책효과를 설명하시오. (10점)  
(2) 현행 부동산가격공시제도의 문제점을 지적하고 그 해결방안을 모색해보시오. (10점)

## I. 서

## II. 물음#1

### 1. 개념

#### (1) 의의 및 취지

#### (2) 내용

평가의 분야에는 표준지공시지가가 있고, 표준지공시지가 외에는 개별공시지가와 개별주택가격, 표준주택가격, 공동주택가격 산정이 있다.

### 2. 정책효과

#### (1) 과표\*부담금 산정의 기준

각종 과세표준과 부담금 산정의 기준이 되고

#### (2) 객관적인 평가기준 제공

감정평가의 기준을 제공하고

#### (3) 가격정보 제공 기능

부동산시장에 가격정보를 제공하고

#### (4) 부동산정책 실효성 제고

부동산정책을 올바르게 수행할 수 있도록 도움을 주는 역할을 수행한다.

## III. 물음#2

### 1. 시가와 괴리 문제

#### (1) 문제점

공시지가는 정책적\*행정적인 목적의 가격이기 때문에 시세를 무조건 추종하는 것이 꼭 옳은것도 아니다. 하지만 일반대중사회에서는 공시지가와 시세의 괴리가 커서 그로인한 공시지가의 신뢰성 하락 문제가 있다.

#### (2) 개선방안

하나의 해결방안으로써 공시지가를 시세수준에 근접시키는 것도 가능할 것이다. 그러려면 실거래가를 조정한 다음에 조정된 실거래가를 기초자료로 하여 공시가격에 현실화율을 높일 수 있다.

### 2. 평가기관 일원화와 관련한 문제

#### (1) 문제점

국토부, 시.군.구청, 감정평가사, 한부원 등 여러주체들이 참여하여 이 제도를 운영하다보니 업무성격과 업무주체간의 복잡성이 있다.

#### (2) 개선방안

업무성격과 업무주체간의 복잡성 때문에 독립적인 전문평가기관을 설립해야된다는 주장이 제기되고 있는데 공시지가라고 하는 것은 국민들에게 수용에 따른 보상을 하거나 과세를 할 때 기준이 된다. 그래서 공적주체 일방이 평가를 하는 것은 국민의 재산권 침해의 우려가 있다. 따라서 평가주체를 일원화 하는 것은 조금 현실성이 떨어지고 다만 다양한 참여주체들간에 커뮤니케이션이 원활하게 이루어질 수 있도록 정보통신시스템을 보다 더 효율적으로 개발하는 것이 현실적인 대안이 될 수 있겠다.

### 3. 평가기법의 개발 및 기반조성의 문제

#### (1) 문제점

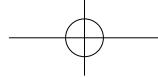
현재 우리나라는 토지와 건물이 일체로 거래되고 있는 시장거래관행이 있어 일괄평가가 더 정확하게 부동산의 가치를 평가할 수 있음에도 불구하고 우리나라는 개별평가라는 공시제도가 운영되고 있다.

#### (2) 개선방안

일괄평가를 강화해야한다. 그래서 최근에 도입된 표준주택 산정에서 일괄평가제도가 도입되기는 했으나 표준주택 산정제도 내에서도 완전한 일괄평가가 아니라 일괄로 평가된 금액을 다시 토지가 격비준표와 건물가격비준표로 나누어 비준하여 더함으로써 개별주택가격을 산정하고 있다. 그래서 아직은 온전한 의미의 일괄평가가 이루어지지 못하고 있다. 따라서 일괄평가제도를 강화하기 위해서 부동산을 일괄로 평가할 수 있는 그러한 이론적 연구와 데이터베이스의 축적이 필요하다.

## IV. 결(관련문제 : 표준비주거용 부동산가격의 평가주체)





## 윤강사문제 2. 표준지공시지가의 평가에 있어서 단수평가제 도입의 문제점을 논하라. (5점)

### 1. 객관성\*타당성 결여

복수평가제도는 특정한 평가사에 의한 주관적 판단을 배제하고 복수평가사의 각자의 판단을 상호보완해서 더욱 더 정확한 평가를 하고자함이 취지인데, 이것은 단수평가로 하게되면 평가의 객관성이나 타당성이 결여될 것이다.

### 2. 표준지공시지가의 신뢰성 약화

평가의 객관성이나 타당성이 결여될 것이므로 복수평가로 평가된 표준지공시지가보다 단수로 평가된 표준지공시지가가 신뢰성이 약화될 것이다.

### 3. 위헌의 가능성

과거 헌법 재판소 판결 내용 중 보상평가를 공시지가를 기준으로 보상액을 산정하는데, 공시지가는 전문가인 감정평가사 2인 이상이 평가한 금액이기 때문에 이 가격은 굉장히 정상적이고 정확한 가격이기 때문에 이 공시지가를 기준으로 보상액을 구하는 것은 위헌이 아니다라는 판결 내용이 있다. 그런데 이러한 공시지가를 단수평가로 평가한다면 이 공시지가의 신뢰성이 하락하면서 이 헌법재판소의 취지에 어긋날 수 있겠다.

윤강사문제 2. 감정평가사 甲은 乙주식회사가 소유한 △△동 1번지 소재 업무용빌딩과 △△동 1-1번지 나지상태의 토지에 대하여 재무보고목적의 감정평가를 진행하려 한다. 다음 물음에 답하시오. (16.감.30점)

1) 본건 감정평가의 기준가치는 무엇인지 그 개념에 관해 설명하고, 시장가치 기준원칙과의 관계에 관해 설명하시오. (10점)

## II. 물음#1

### 1. 가치의 개념

#### (1) 공정가치

합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액을 말한다.

#### (2) 시장가치

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

#### (3) 양자의 차이

공정가치는 반드시 시장을 전제로 하는 것은 아니다.

공정가치는 시장가치를 기준으로 하여 시장가치에 특수가치를 고려해서 구해진 것이다.

### 2. 시장가치 기준원칙과의 관계

#### (1) 시장가치 기준원칙

시장가치를 <기준>으로 평가하도록 하는 원칙이다.

#### (2) 관계

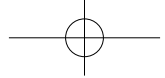
☐ 협의로 보는 견해 : 시장가치를 구하는 것이 원칙이고, 시장가치 외의 가치를 구하는 것이 예외이다.

☐ 광의로 보는 견해 : 경제적 가치를 판정하는 과정에서 시장가치가 판정의 기준으로 적용되었다면 이 또한 넓은 의미에서 시장가치 기준원칙으로 볼 수 있다.

→ 광의로 보는 견해로 따라가는 것이 안전!

ex) 시장가치 = 100  
담보가치 = 90 10%





## 기출문제 2. 최근 토지의 공정가치 평가가 회계에 관한 감정에 해당하는지의 여부에 대한 논란이 있었다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (29회 20점)

- (1) 감정평가의 개념과 회계에 관한 감정의 개념 차이를 설명하시오. (5점)  
(2) 공정가치(fair value), 시장가치(market value) 및 회계상 가치(book value)를 비교\*설명하시오. (15점)

→ 장부가치 : 취득가액에서 세법상 허용된 감가상각을 하고 남은 금액

### I. 서

### II. 물음#1

#### 1. 감정평가의 개념

토지 등의 경제적 가치를 판정하는 의미이다.

#### 2. 회계에 관한 감정의 개념

어떤 자산의 평가금액이 신뢰할 수 있는 자료에 근거하여 구해진 것인지에 대한 의견제시의 의미이다.

#### 3. 양자의 차이

### 2. 비교

#### (1) 공정가치와 시장가치

특수가치의 반영여부(합병증가 또는 시너지효과)의 차이가 있고, 공정가치는 반드시 시장을 전제로 하는 것은 아니다.

#### (2) 공정가치와 장부가치

공정가치는 재무보고일을 기준으로한 재평가된 가치이다.

#### (3) 시장가치와 장부가치

시장가치는 재조달원가에서 감가수정을 빼준 것인데 장부가치는 취득원가에서 감가상각액을 빼준 것이다.

### III. 물음#2

#### 1. 각 가치의 개념

##### (1) 공정가치

합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액을 말한다.

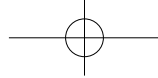
##### (2) 시장가치

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정당한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

##### (3) 장부가치

취득가액에서 법적으로 허용되는 감가상각분을 제외한 나머지로써, 장부상 잔존가치를 말한다.

### IV. 결



## 윤강사문제 1. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에서 규정하는 공정가치(fair value)와 우리나라 「감정평가에 관한 규칙」에서 규정하고 있는 시장가치(market value)의 개념을 가격다원론적 관점에서 비교하시오. (20점)

### I. 서

정확한 감정평가를 위해서 가격개념을 명확히 이해하는 것이 필수적이다. K-IFRS상의 공정가치와 시장가치는 ① 시장증거에 기반한다는 공통점이 있으나 ② 시너지효과와 반영여부에 차이가 있는 등 동이(同異)점이 있어 평가상 혼란을 초래할 수 있는바, 각 가격개념의 상호비교를 통해 보다 정확히 이해할 필요가 있다.

### II. 각 가치개념의 의의

#### 1. 공정가치

합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 거래에서 자산이 교환되거나 부채가 결제될 수 있는 금액을 말한다. 이 공정가치는 보고기간 말 현재의 시장상황을 반영하여야 하며, 매각이나 다른 형태의 처분으로 발생할 수 있는 거래원가를 차감하지 않고 산정한다.

#### 2. 시장가치

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정당한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

### III. 양 가치개념의 비교

#### 1. 공통점

##### (1) 시장증거에 근거한 가치

공정가치는 시장증거(market-based evidence)에 근거하였는지 여부를 밝히도록 하고 있다. 시장가치도 시장분석을 통해 시장증거를 수집하고 분석하여 가치결론을 도출하므로 각 가격개념은 모두 시장증거에 기초한다.

##### (2) 존재가치의 성격

① 존재가치(Sein)란 현실의 시장상황을 반영하는 가치이고, 당위가치(Sollen)란 현상보단 원인을 중시하는 가격개념이다. ② 각 가격개념은 모두 시장증거에 기초하고 이상적·당위적 시장상황을 전제하거나 규범적 가치판단이 개입되지 않는다는 점에서 존재가치의 성격을 지닌다.

##### (3) 가치3면성의 반영

각 가격개념은 시장성·비용성·수익성을 종합고려하여 결정된다는 점이 공통적이다. 따라서 구체적으로는 감정평가3방법이 적용되고, 도출된 시산가액을 적절히 조정하여 최종 가치결론을 내리게 되는 공통점이 있다.

##### (4) 가격의 기능측면

### 2. 차이점

#### (1) 시장가치 외의 가치 성격여부

기업회계관련 공정가치평가가 항상 시장가치 외의 가치가 되는 것은 아니다. 그러나 공정가치에 시너지효과가 반영되거나 부도기업의 청산가치를 구하는 경우처럼 특정한 조건이 수반되는 경우에는 시장가치 외의 가치의 성격을 갖는 경우가 있다는 점에서 시장가치와 차이점이 있다.

#### (2) 시장의 전제여부

기업자산의 특수성(대규모성, 특수용도 등)으로 인하여 공정가치는 반드시 공개경쟁시장을 전제로 형성되는 가치는 아니라는 점에서 시장가치와 차이가 있다.

#### (3) 적용분야의 차이

- ① 시장가치는 일반적으로 부동산의 평가시에 적용되는 가치개념이나,
- ② 공정가치는 기업자산을 재무보고목적으로 평가할 때 적용되는 개념이다.

### IV. 결(관련문제)

우리나라의 경우 가치개념이 추상적으로 규정되어 있어 해석의 자의성이 개입할 가능성이 있다. 또한 IFRS의 도입으로 소개된 공정가치는 아직 국내에서 그에 대한 연구가 충분하지 못해 평가의 지침을 제공하지 못하는 상황이다. 따라서 관련 연구와 실무매뉴얼 제정 등을 통해 평가의 혼란을 불식시킬 필요성이 있다.

원래 죽었던 논점인데, 최근에 부동산 PF가 부실해지고 있기 때문에 어쩌면 중요해질 수도 있겠다 생각!  
2023년 한시적으로 ★★★  
2024년 예상 ★★

## 윤강사문제 1. PF(Project Financing)의 개념과 특징에 대하여 간단히 설명하고, 우리나라 부동산PF의 문제점과 그 개선방안을 논하시오. (20점)

### I. 서

### II. PF

#### 1. 개념

부동산의 프로젝트 개발사업의 사업성에 근거해서 자금을 융통해주는 제도를 말한다.

#### 2. 특징

##### (1) 독립된 프로젝트 회사설립

##### (2) 비소구 또는 제한소구 금융

담보대출이 아니기 때문에 비소구 또는 제한소구 금융의 성격을 가진다.  
'시행사'라던지 '모기업'의 자산이 담보가 되지 않는다.

##### (3) 현금수지에 기초한 여신

담보가치의 근거한 여신 대출이 아니라 개발사업의 사업성에 기초한 대출이다.

##### (4) 대주단의 구성

돈을 빌려주는 그룹

금액이 너무 크기 때문에 여러개의 그룹이 대주단을 이루어서 공동으로 대출을 해주는 것이 일반적이다.

기본적인  
내용으로  
암기필요

### III. 문제점과 개선방안

#### 1. 건실한 시행사 육성 시급

우리나라 시행사는 너무 영세하여 굉장히 높은 이율로 대출을 받아 사업을 진행하기 때문에 대출부담이 높아 사업성을 악화시키는 요인이 되기도 하고 사업의 위험성도 올라간다. 시행사 자체가 자본금이 없다보니 시공사에 지급보증을 요구하거나 책임준공제를 요구한다. 자본력있는 시행사를 키우기 위해서 시행사의 **자기자본 의무투입비율**을 도입하는 방안도 유력하게 검토되고 있다.

#### 2. 시공사 사업마인드 제고

우리나라 시공사는 단순하고 무식하여 부동산 개발사업에 대해서 계획하고 사업성을 판단하는 판단력이 너무 부족하다. 대형건설사에서 부동산 개발과 관련된 역량을 키울 필요가 있다.

#### 3. 지주공동사업방식 활성화

시행사가 토지를 매입하면서 사업을 진행하려니 자금부담이 많이 되기 때문에, 그렇게 하지 않고 지주에게 토지소유권을 유지시킨채로 지주와 시행사가 사업을 공동으로 진행하는 것이다. 초기에 막대한 토지매입비가 들어가지 않는다는 장점이 있고, 완공 분양시 시행사와 지주가 비율대로 나눠가질 수 있는 내용으로 지주공동사업방식을 활성화할 필요가 있다.

#### 4. 사업성의 엄밀한 검토

현재 우리나라는 사업성에 대해 검토하기 보다는 여러가지 안전장치(시공사의 지급보증, 시행사의 주식질권설정, 시행권 포기각서, 시공사의 연대보증, 책임준공 책임분양 등)을 요구하고 있고 이러한 안전장치가 마련되면 그것을 믿고 대출을 해주고 있다. PF는 개발의 사업성에 근거해서 대출이 이루어지는 형태이기 때문에 우리나라의 금융기관들도 부동산 개발의 사업성을 판단할 수 있는 역량을 기를 필요가 있다.

### IV. 결

#### \* 참고

시행사 : 부동산개발사업을 계획하고 실행하는 주체  
시공사 : 실제 공사 시공을 맡음

05년도에 나왔기 때문에 출제확률은 높지 않다.

기출문제 1. 부동산가격공시법 제21조제1항에는 (토지의 평가는 유사한 이용가치를 지닌다고 인정되는 표준지 공시지가를 기준으로 하여야 한다)라고 규정하고 있으나 표준지 공시지가와 정상거래 가격과의 차이가 있는 경우 그 밖의 요인으로 보정하고 있다. 그 밖의 요인 보정의 개념을 기술하고 관련법규 및 판례 등을 중심으로 그 타당성을 설명하시오. (16회 20점)

법규정



학설·판례



소결

\* 논리의 흐름

법규정  판례 : 그 밖의 요인 할 필요 있다.고 인정  그 밖의 요인 보정 : 타당성 0  
불충분 따라서

감칙 제14조 2항 (그 밖의 요인 보정)

일반 평가 : 그 밖의 요인 보정의 법적 근거는 있다.고 보는 것이 일반적인 견해

보상 평가 : 감칙은 사적평가를 규율하는 법규정으로써 과연 보상평가의 근거법규가 될 수 있는지에 대해서 이견이 있다.

## I. 서

## II. 그 밖의 요인 보정의 개념

- ① 지역요인과 개별요인에 포함되지 않은 그 외의 나머지 가격형성요인을 보정한다.
- ② 시세보다 낮게 공시된 공시지가를 시세 수준을 보정한다.

## III. 관련법규 및 판례

암기

### 1. 관련법규의 내용

#### (1) 감정평가사법 제3조

감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하여야 한다. 다만, 적절한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다.

#### (2) 감칙 제14조 제2항

토지의 평가는 표준지공시지가를 기준으로 시점수정, 지역요인 비교, 개별요인 비교, <그 밖의 요인보정>을 하도록 규정하고 있다.

#### (3) 토지보상법 제70조 제1항

취득하는 토지의 보상은 공시지가를 기준으로 지가변동률, 생산자물가상승률 그 밖에 당해 토지의 <위치\*형상\*환경\*이용상황 등>을 고려하여 평가한 적정 가격으로 보상하여야 한다고 규정한다.

#### (4) 실무기준

보상평가편에 <그 밖의 요인>에 대한 규정이 있다.

## 2. 판례의 태도

그 밖의 요인 보정 할 수 있다고 인정했다.

## 3. 그 밖의 요인 보정의 타당성 검토

### (1) 견해의 대립

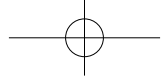
관련법규와 판례를 종합해보니 감칙 14조가 그 밖의 요인 보정의 근거가 될 수 있는지 논란이 있다.

### (2) 소결

판례의 취지에 따라서 그 밖의 요인 보정 할 필요가 있다.

## IV. 결

실무기준은 법규성이 없다.



기출문제 2. 감정평가사 甲은 乙주식회사가 소유한 △△동 1번지 소재 업무용빌딩과 △△동 1-1번지 나지상태의 토지에 대하여 재무보고목적의 감정평가를 진행하려 한다. 다음 물음에 답하시오. (16.감30점)

3) △△동 1번지 토지에 대하여 공시지가기준법을 적용하여 시점수정, 지역요인 및 개별요인의 비교과정을 거쳐 산정된 가액이 기준가치에 도달하지 못하였다고 가정할 경우 공시지가기준법에 따라 甲이 실무적으로 보정할 수 있는 방법에 관해 설명하시오. (5점)

#### IV. 물음#3

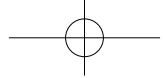
##### 1. 그 밖의 요인 보정

시세 수준에 근접할 수 있도록 보정할 수 있다.

##### 2. 타 방법과 시산가액 조정

출제자의 의도에 100% 부합한다고 확신할 수는 없지만, 모든 수험생들이 그 밖의 요인 보정 내용 하나만 쓰고 말았을 때, 다른 방법에 의한 시산가액과 시산가액 조정을 통해서 합리적인 최종 결론을 도출할 수 있다는 내용은 분명히 설득력 있는 플러스 알파 내용이 될 것이라고 본다.

공시지가기준법으로 구한 시산가액을 다른 방법에 의해서 구한 시산가액과의 조정을 통해서 최종가치결론을 도출할 수가 있다. 시산가액 조정도 하나의 보정방법이 될 수 있겠다.



### 3. <제20기 실무수습 종합시험문제>

『부동산가격공시 및 감정평가에 관한 법률』제2조 제5호에 의하면 “표준지공시지가라 함은 이 법의 규정에 의한 절차에 따라 국토해양부장관이 조사·평가하여 공시한 표준지의 단위면적당 가격을 말한다.”라고 규정하고 있으며, 동법 제3조 제1항에 의하면 “국토해양부장관은 토지이용상황이나 주변환경 그 밖의 자연적·사회적 조건이 일반적으로 유사하다고 인정되는 일단의 토지 중에서 선택한 표준지에 대하여 매년 공시기준일 현재의 적정가격을 조사·평가하고, 제19조의 규정에 의한 중앙부동산평가위원회의 심의를 거쳐 이를 공시하여야 한다.”라고 하여 결과적으로 표준지공시지가는 “적정가격”이어야 함을 규정하고 있다. 이러한 적정가격의 개념과 관련하여 동법 제2조 제6호는 “당해 토지 및 주택에 대하여 통상적인 시장에서 정상적인 거래가 이루어지는 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 가격을 말한다.”라고 정의하고 있다.

한편, 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』제70조 제1항은 “협의 또는 재결에 의하여 취득하는 토지에 대하여는 『부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률』에 의한 공시지가를 기준으로 보상하되, 그 공시기준일부터 기준시점까지의 관계 법령에 의한 당해 토지의 이용계획, 당해 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 대통령령이 정하는 지가변동률, 생산자물가상승률(『한국은행법』제86조의 규정에 의하여 한국은행이 조사·발표하는 생산자물가지수에 의하여 산정된 비율을 말한다.) 그 밖에 당해 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 참작하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다.”라고 하여 이 역시 적정가격으로 보상하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 양 법상 기술되고 있는 “적정가격”에 대하여 그 법이론상 의미가 동일한지와 관련하여, 최근 다음과 같이 입장이 대립되고 있다.  
『표준지공시지가를 기준으로 적정가격과의 격차를 그 밖의 요인으로서 보정하는 과정이 필요하다는 견해와 이미 양 법상 “적정가격”은 전제된 것이므로 시점수정과 지역요인 그리고 개별요인 비교만 거치면 되고 별도의 그 밖의 요인 보정을 원칙적으로 필요없다는 주장이 있다.』 이에 대한 해결논리로서 귀하의 법이론적 견해를 피력 하라. (15점)
- (2) 관련 법이론상 “적정가격”과 “시가”와의 관계를 설명하라. (15점)  
(단, 흔히 우리가 부르는 “시가”는 “시장가격”과 “시장가치”로 혼용되고 있으므로 본 문제에 서는 적정가격과 관계를 비교설명시 각각으로 구분하여 적정가격과 관계를 설명하라.)

## I. 서

## II. 설문1

### 1. 의의

필수암기사항

### 2. 성격 ①

(1) 법정가격

(2) 정책가격

(3) 당위가격

공시지가  
(적정가격)  
①

그 밖의 요인 보정

X X X X =

보상액  
(적정가격)  
②

## III. 설문2

### 1. 문제의 소재

공시지가로 보상액을 구하는데, 공시지가가 적정가격이고 보상액도 토지보상법에서 적정가격으로 보상하도록 되어있다. 그래서 공시지가의 적정가격과 보상액의 적정가격이 일치하는지에 문제의 소재가 있다.

### 2. 토지보상법상 적정가격의 의미

#### (1) 헌법상 정당보상의 의미

헌법상 정당보상을 하기위한 보상액을 얘기하고

#### (2) 완전보상액으로서 적정가격

완전보상액으로서 적정가격이면서

#### (3) 공시기준일 이후 개발이익의 반영

공시기준일 이후에 기준시점 혹은 가격시점까지 발생한 다른공익사업으로 인한 개발이익을 반영하고 있는 가격이다.

### 3. 소결

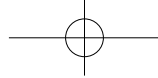
#### (1) 적정가격 성격의 상이

공시지가의 적정가격은 정책적·행정적 성격의 가격이고, 보상액의 적정가격은 완전보상을 위한 재산권의 객관적 가치이다.

#### (2) 그 밖의 요인 보정의 필요

공시지가의 적정가격의 성격을 그 밖의 요인 보정을 통하여 보상액의 적정가격의 성격으로 바뀌 줄 필요가 있다.

## IV. 결(관련문제)



**윤강사문제 1. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률> 제70조 제1항에서 취득하는 토지는 <부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률>상 적정가격으로 공시된 표준지공시지가를 기준으로 하여 구한 적정가격으로 보상하도록 하고 있다. 이와 관련하여 그 밖의 요인 보정에 대한 다음 물음에 답하여라. (30점)**

- (1) 보상평가에서 그 밖의 요인 보정의 법적근거를 논하고, 보정의 타당성을 관련 판례의 태도에 비추어 논하라. (20점)  
(2) 그 밖의 요인 보정시 참작되는 가격자료의 요건과 보정시 유의사항을 설명하라. (10점)

## I. 서

## II. 설문1

### 1. 그 밖의 요인 보정의 개념

- ① 지역요인과 개별요인에 포함되지 않은 그 외의 나머지 가격형성요인을 보정한다.  
② 시세보다 낮게 공시된 공시지가를 시세 수준을 보정한다.

### 2. 법적근거 논의(법적근거의 존부문제)

#### (1) 관련 규정의 검토

##### 1) 감정평가사법 제3조

감정평가법인등이 토지를 감정평가하는 경우에는 그 토지와 이용가치가 비슷하다고 인정되는 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 표준지공시지가를 기준으로 하여야 한다. 다만, 적절한 실거래가가 있는 경우에는 이를 기준으로 할 수 있다.

##### 2) 감칙 제14조 제2항

토지의 평가는 표준지공시지가를 기준으로 시점수정, 지역요인 비교, 개별요인 비교, <그 밖의 요인보정>을 하도록 규정하고 있다.

##### 3) 토지보상법 제70조 제1항

취득하는 토지의 보상은 공시지가를 기준으로 지가변동률, 생산자물가상승률 그 밖에 당해 토지의 <위치\*형상\*환경\*이용상황 등>을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하여야 한다고 규정한다.

##### 4) 실무기준

보상평가편에 <그 밖의 요인>에 대한 규정이 있다.

#### (2) 소결

### 3. 보정의 타당성 검토

#### (1) 문제의 소재

관련법규와 판례를 종합해보니 감칙 14조가 그 밖의 요인 보정의 근거가 될 수 있는지 논란이 있다.

#### (2) 학설의 태도

#### (3) 판례의 태도(긍정)

그 밖의 요인 보정 할 수 있다고 인정했다.

#### (4) 소결

판례의 취지에 따라서 그 밖의 요인 보정 할 필요가 있다.

## III. 설문2

### 1. 가격자료의 요건

인근 유사토지의 정상거래가격이란 정상적인 거래에서 성립된 가격으로써 개발 이익이 포함되지 아니하고 투기적인 거래에서 형성된 가격이 아닌것을 말한다.

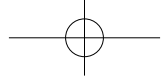
### 2. 보정시 유의사항

#### (1) 개발이익의 종류구분

해당 공익사업으로 인한 개발이익은 포함하면 안되지만 다른 공익사업으로 인한 개발이익은 포함해줘야 하기 때문에 개발이익의 종류를 구분해야 한다.

#### (2) 구체적 산출근거 제시

그 밖의 요인 보정을 할때에는 구체적인 산출근거를 제시해야 한다.



## 윤강사문제 1. 일조권\*조망권의 개념을 설명하고 침해여부에 대한 판단기준을 관련 판례를 통해 검토하고, 일조\*조망침해로 인한 부동산가치하락분의 평가방법을 설명하라. (20점)

### I. 서

최근 생활수준에 대한 관심이 증대되면서 일조\*조망침해로 인한 분쟁이 증가하고 있다. 이러한 사회적 수요에 부응하기 위해서 일조\*조망침해여부에 대한 판단기준과 침해발생 시 그로 인한 부동산가치하락분을 평가하는 방법에 대해 논의할 필요성이 있다.

### II. 침해여부에 대한 판단기준

#### 1. 개념

##### (1) 의의

- ① 일조권이란 법률상으로 일정한 양의 햇빛을 확보할 수 있는 권리를 말한다.
- ② 조망권은 조망침해의 대상이 되는 가치 있는 권리로서 경치나 풍경을 바라보는 행위적 측면에서의 권리로 볼 수 있다.

##### (2) 일조권\*조망권의 법적근거 논의

대법원은 일조·조망권이 헌법 제35조에서 직접 도출되지는 않고 구체적인 법률규정이 있어야 환경권이 법적권리가 된다고 판시하고 있다. 이에 일조권은 건축법 관련규정이 법적근거가 되나 조망권은 명시적인 법적근거는 없다.

#### 2. 침해여부에 대한 판단기준

##### (1) 일조권

###### ① 대법원의 일반적 판례

피해의 정도, 피해이익의 성질 및 그에 대한 사회적 평가, 가해 건물의 용도, 지역성, 토지이용의 선후관계, 가해 방지 및 피해 회피의 가능성, 공법적 규제의 위반 여부, 교섭 경과 등 모든 사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다고 판시하였다.

###### ② 구체적 판단기준

경인지역은 동지일을 기준으로 9시부터 15시까지 사이에 일조시간이 연속하여 2시간 이상 확보되는 경우, 또는 8시에서 16시까지 사이 일조시간이 통틀어서 최소한 4시간 이상 확보되는 경우에는 이를 수인하여야 하고, 위 두 가지 중 어느 것에도 속하지 아니 하는 일조저해의 경우에는 수인한도를 넘는다고 본다.

##### (2) 조망권

조망권에 대해서는 이견이 존재한다. 대체적으로는

- ① 일반통념에 비추어 조망가치가 있는 경관이 존재할 것
- ② 해당 건물의 경제적 가치가 조망에 상당히 의존하고 있을 것
- ③ 조망의 보전·유지가 주위토지의 이용상황과 조화를 이루는 상황에서 조망이 침해될 것을 요구하고 있다. 현실적으로는 일조권에 비해 좁게 인정되는 경향이 있다.

### III. 가치하락분 평가법

#### 1. 감정평가3방식에 의한 평가

##### (1) 원가방식

일조·조망침해로 인하여 발생하는 추가적인 비용(난방비·건조비 등)의 자본환원값을 가치하락분으로 보는 방법이다.

##### (2) 비교방식

일조침해가 있는 부동산과 침해가 없는 부동산의 가격격차율을 도출하여 일조침해로 인한 부동산의 가치하락액을 산정하는 방법이다.

##### (3) 수익방식

일조 등의 침해가 없는 경우의 정상적인 임대료와 침해가 있는 경우의 임대료를 비교하여 수익의 감소액을 구하고 이를 건물의 잔존내용연수 동안 자본환원한 값을 가치하락분으로 산정하는 방법이다.

#### 2. 헤도닉모형(Hedonic Model)에 의한 평가

##### (1) 개념

부동산의 가격형성에 영향을 미치는 특정변수를 정하고 특정변수가 가격에 미치는 영향의 정도를 측정하는 방법으로 거래사례에 의한 통계분석을 통해 다중회귀분석을 수립하게 된다.

##### (2) 변수의 선정

부동산가격의 결정요인으로서 고려될 수 있는 여러 요인을 물리적·임대적·환경적 요인으로 설정하고, 이들 중에서 평가대상물건의 특성과 인근지역 및 환경적 특성을 고려하여 적절한 변수를 선정한다.

##### (3) 자료수집범위 및 요인의 조사

자료는 지역요인의 고려가 없어도 되는 인근지역의 범위내에서 이루어진다. 그리고 부동산 가치결정요인의 각 항목을 조사하여 데이터베이스화한다.

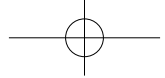
##### (4) 회귀분석 및 가치하락분 산정

회귀분석을 실시하여 유의한 회귀계수만을 이용한 아파트 가치를 산정하고, 조망가치가 양호한 부동산과 불량한 부동산을 상정하여 각 변수에 같은 값을 대입한 후 그 차이를 비율로 환산하고 금액으로 치환함으로써 가치하락분을 구한다.

### IV. 결(분석시 유의사항)

- ① 일조침해를 받고 있는 부동산의 시세가 분양가에 물가상승률이나 예금금리를 감안한 금액보다 높다고 하여 일조 등의 침해를 받고 있지 않는 것은 아니라는 점, ② 신축건물이 건축법 등 관련 공법규제를 충족 하여도 불법행위가 성립할 수 있다는 점에 유의하여 일조·조망침해여부를 판단해야 한다.





★★

**기출문제 1. 정부에서 추진 중인 상가권리금 보호방안이 제도화될 경우 권리금 감정평가업무에 변화가 나타날 것으로 예상된다. 이에 관한 상가권리금에 대해 설명하시오. (25회.10점)**

상가 권리금에 대한 관련 법률의 개정이 이 시기에 있었기 때문에 뜨거운 이슈여서 3년 간격으로 문제가 출제된 것! 생각보다 큰 배점으로 나오지 않았다(10점).

상가 권리금에 대해 기본적인 내용만 알고 있으면 10점 정도 답안 작성하는 것은 어렵지 않았을 것! 특별히 시사적인 문제가 터지지 않고서는 출제확률이 매우 낮다라고 봄!

## I. 권리금의 개념

임대차 목적물인 상가건물에서 영업을 하는 자 또는 영업을 하려는 자가 영업시설·비품, 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 상가건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 유형·무형의 재산적 가치의 양도 또는 이용대가로서 임대인, 임차인에게 보증금과 차임 이외에 지급하는 금전 등의 대가를 말한다.

## II. 유형

권리금은 크게 [ ① 바닥 권리금  
② 시설 권리금  
③ 영업 권리금 ] 으로 구분된다.

## III. 현실적 문제점

### 1. 보상평가시 제외

보상평가에서 아직도 상가 권리금은 보상대상이 아니다.  
폐업보상의 경우에도 아직 상가 권리금이 인정되지 않는다.

### 2. 임차인 지위의 불안정

법적으로 보호되는 것이 아니었기 때문에 임차인의 지위가 굉장히 불안정한 문제가 있다.

## IV. 권리금의 법제화가 감정평가에 미치는 영향

### 1. 합리적인 권리금 평가수요 발생

상가 권리금을 평가를 한다면 합리적인 권리금 평가수요가 발생할 것이다.

### 2. 합리적인 영업보상

토지보상법에 법제화 되지 않았지만 영업보상시에도 영업의 폐업보상만이라도 상가 권리금에 대한 보상이 보완될 필요가 있겠다.

### 3. 권리금의 산정이 곤란

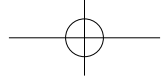
합리적인 권리금의 크기가 얼마인지 산정이 곤란하다.

### 4. 개별성이 강함

개별적인 사정이 개입되기 쉽고 개별성이 강해서 정상적인 또는 표준적인 권리금을 알아내는 것이 대단히 어렵다.

#### ※ 참고로 알아둘 내용

요즘처럼 자영업자들의 경기가 안좋은 경우에는  
권리금이 사실상 거의 존재하지않는 경우가 많아질 것이다.



| 항 목          | 상가권리금               | 영업권          |
|--------------|---------------------|--------------|
| 발생원인         | 신규 임차인의<br>초기 정착 원할 | 초과수익         |
| 당사자          | 기존 임차인과 신규임차인       | 사업체 양도인과 양수인 |
| 임대차계약 결부     | O                   | X            |
| 입지조건 결부      | O                   | X            |
| 형태           | 유형 + 무형             | 무형           |
| 법률적 보호       | O (상가임대차 보호법)       | X            |
| 자가창설<br>인정여부 | O                   | X            |

## 윤강사문제 1. 「상가건물임대차보호법」 개정과 관련하여 사회적으로 정확한 상가권리금에 대한 평가가 요청되고 있다. 이에 상가권리금의 감정평가에 대하여 다음 물음에 답하시오. (40점)

- |                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| (1) 권리금의 개념에 대해서 설명하고 권리금을 구성하는 유형재산과 무형재산의 개념에 대해서 설명하라. (10점) | 기본 이론 |
| (2) 권리금의 감정평가방법에 대해 설명하라. (20점)                                 |       |
| (3) 실무적으로 상가권리금 평가의 문제점에 대해서 논하시오. (10점)                        |       |

기본 이론

현실 응용

### I. 서

권리금은 상가임차인 간에 수수되는 금액으로 영업과 관련된 유형·무형재산으로 이루어진다. 유형재산에 대해서는 법개정 이전에도 시설비의 명목으로 원가법으로 평가해오고 있었으나 문제의 핵심은 무형재산의 정확한 가치평가이다. 이론적으로는 수익환원법에 의하는 것이 가장 합리적이거나 현실적으로 자료수집의 어려움, 환원이율 산정의 곤란, 권리금 자체의 비정상성 등으로 인하여 어려움이 존재한다.

### II. 설#1

#### 1. 권리금의 개념

권리금이란 임대차 목적물인 상가건물에서 영업을 하는 자 또는 영업을 하려는 자가 영업시설·비품, 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 상가건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 유형·무형의 재산적 가치의 양도 또는 이용대가로서 임대인, 임차인에게 보증금과 차임 이외에 지급하는 금전 등의 대가를 말한다.

#### 2. 유형재산의 개념

영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자가 영업활동에 사용하는 영업시설, 비품, 재고자산 등 물리적·구체적 형태를 갖춘 재산을 말한다.

#### 3. 무형재산의 개념

영업을 하는 자 또는 영업을 하려고 하는 자가 영업활동에 사용하는 거래처, 신용, 영업상의 노하우, 건물의 위치에 따른 영업상의 이점 등 물리적·구체적 형태를 갖추지 않은 재산을 말한다.

### III. 설#2

#### 1. 평가원칙

- ① 권리금을 감정평가할 때에는 유형·무형의 재산마다 개별로 감정평가하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 권리금을 개별로 감정평가하는 것이 곤란하거나 적절하지 아니한 경우에는 일괄하여 감정평가할 수 있다.

#### 2. 유형재산의 감정평가 "원가법으로 평가하는 것이 원칙이다."

- ① 유형재산을 감정평가할 때에는 원가법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 원가법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법으로 감정평가할 수 있다.

#### 3. 무형재산의 감정평가 "수익환원법으로 평가하는 것이 원칙이다."

##### (1) 평가방법 무형재산의 감정평가방법

- ① 무형재산을 감정평가할 때에는 수익환원법을 적용하여야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 수익환원법을 적용하는 것이 곤란하거나 부적절한 경우에는 거래사례비교법이나 원가법으로 감정평가할 수 있다.

##### (2) 수익환원법의 적용

무형재산을 수익환원법으로 감정평가할 때에는 무형재산으로 인하여 발생할 것으로 예상되는 영업이익이나 현금흐름을 현재가치로 할인하거나 환원하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 무형재산의 수익성에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

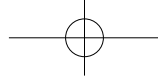
##### (3) 거래사례비교법의 적용

무형재산을 거래사례비교법으로 감정평가할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 감정평가한다. 다만, 무형재산의 거래사례에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.

- ① 동일 또는 유사 업종의 무형재산만의 거래사례와 대상의 무형재산을 비교하는 방법
- ② 동일 또는 유사 업종의 권리금 일체 거래사례에서 유형의 재산적 가치를 차감한 가액을 대상의 무형재산과 비교하는 방법

##### (4) 원가법의 적용

무형재산을 원가법으로 감정평가할 때에는 대상 상가의 임대차 계약 당시 무형재산의 취득가액을 기준으로 취득 당시와 기준시점 당시의 수익 변화 등을 고려하여 감정평가한다. 다만, 무형재산의 원가에 근거하여 합리적으로 감정평가할 수 있는 다른 방법이 있는 경우에는 그에 따라 감정평가할 수 있다.



## IV. 설#3

### 1. 권리금의 비정상성 (또는 개별성)

권리금은 가게의 업종, 인테리어 상태, 집기비품 상태, 단골, 브랜드 가치, 명성, 평판 등 굉장히 많은 개별적인 요소들이 작용이 되어 권리금이 형성된다. 그리고 정보가 비공개되어 있어 주변 가게의 권리금을 투명하게 확인을 할 수가 없다. 그래서 당사자간의 개별적인 사정에 의해서 거래가 형성되는 경우가 많기 때문에 정상적인 수준의 권리금을 판단하기 어렵다.

### 2. 자료수집의 어려움

권리금을 판단하려면 수익과 비용에 대한 정확하고 구체적인 자료가 필요한데, 정상적인 수익자료\*회계자료를 구하기가 어렵다. 그리고 가게들이 매출신고를 할 때 세금을 적게 내기 위해서 과세목적의 신고금액을 굉장히 축소해서 신고를 하는 반면 권리금 거래를 할 때에는 매출액이 많다고 하기 때문에 자료의 수집이 어렵다.

### 3. 프랜차이즈여부에 따른 차이 승부수

프랜차이즈 매장들은 유사한 면적의 다른 가게들에 비해 권리금 자체가 높게 형성된다. 왜냐하면 내가 그 프랜차이즈를 가입하려면 어차피 비용을 들여야지만 프랜차이즈를 낼 수 있기 때문에 비 프랜차이즈 매장에 비해 프랜차이즈 매장이 권리금이 높게 형성되는 것이 일반적이기 때문에 내용을 알고 있을 필요가 있다.

### 4. 환원이율 산정의 어려움

권리금(무형재산)을 수익환원법으로 평가하기 위해서는 환원이율을 알아야 하는데, 적절한 환원이율을 알기가 어렵다. 왜냐하면 워낙 매장이라고 하는 것이 개별성이 강하다보니 시장에서 대체\*경쟁 관계를 이용해서 표준적인 환원이율을 추출하기도 어렵기 때문이다.

도시정비사업이 어려운 논점이기 때문에 문풀2 강의 이후 **심화강의 재생목록** 안에 <도정법 실무강의 영상>을 넣어두었으니 반드시 수강하도록 하자! (실무 강의이긴 하지만 이론과 공통된 논점이라 반드시 도움됨)

**기출문제 1. 정비사업은 도시환경을 개선하고 주거생활의 질을 높이는 것이 목적인데 그 중 주택재개발 사업은 정비기반시설이 열악하고 노후\*불량건축물이 밀집한 지역의 주거환경을 개선하기 위한 사업이다. 이에 관한 감정평가사의 역할이 중요한 바, 다음의 물음에 답하시오. (22회.20점)**

- (1) 주택재개발사업의 추진 단계별 목적에 따른 감정평가업무를 분류하고 설명하시오. (10점)  
 (2) 종전자산(종전의 토지 또는 건축물)과 종후자산(분양예정인 대지 또는 건축물의 추산액)과의 관계를 설명하시오. (10점)

## I. 서

무상양수도 평가가 이루어진다.

## II. 설문#1

### 1. 조합설립인가 이후

### 2. 사업시행인가 이후 관리처분계획인가 전

#### (1) 종전자산의 평가

종전의 토지 또는 건축물에 대한 관리처분계획 수립 목적의 감정평가를 말한다.

#### (2) 종후자산의 평가

분양예정인 대지 또는 건축물에 대한 관리처분계획 수립 목적의 감정평가를 말한다.

#### (3) 국공유지 처분평가

매각하는 국유·공유재산에 대한 매각예정가액 결정을 위한 감정평가를 말한다.

#### (4) 미동의자 자산평가

현금청산대상자 소유의 토지·건축물 또는 그 밖의 권리에 대한 현금청산협의를 목적으로 하는 감정평가를 말한다.

### 3. 관리처분계획인가 후

조합도 하나의 사업체기 때문에 여러가지 세금을 납부해야 된다.

그래서 조세관련 평가가 이루어지게 된다.

미동의자 현금청산 협의가 이루어지지 못하는 경우에는

소송평가\*수용재결\*이의재결평가가 이루어지게 된다.

## III. 설문#2

### 1. 포함관계

### 2. 사업타당성 판단관계

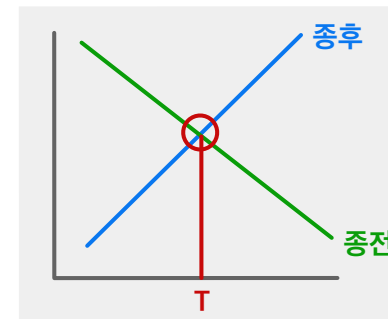
#### (1) 비례율의 의의

종후자산과 종전자산의 크기에 따라서 비례율의 값이 얼마나 될지 결정된다.

#### (2) 사업타당성 판단관계

비례율의 숫자의 값이 사업의 타당성을 의미하게 된다.

### 3. 재개발시기의 결정관계 플러스 알파



종전자산과 종후자산이  
만나는 시점에서  
재개발이 이루어진다.

## IV. 결

## 기출문제 2. 재건축정비사업에 있어서 매도청구소송목적의 감정평가 (23회.10점)

### I. 개념

재건축사업에서 사업시행에 반대하거나 또는 조합원의 요건을 갖추지 못하는 사람들에 대해서는 매도청구 소송평가를 하게 된다.

### II. 평가를 하는 경우

재건축사업에서 현금청산 평가대상자는 도정법 제39조에 해당하는 사람, 도정법 제64조에 해당하는 사람, 도정법 73조에 해당하는 사람, 정관 등에 의해서 매도청구소송에 대상자가 되는 경우

### III. 평가가격

#### 1. 개요(문제의 소재)

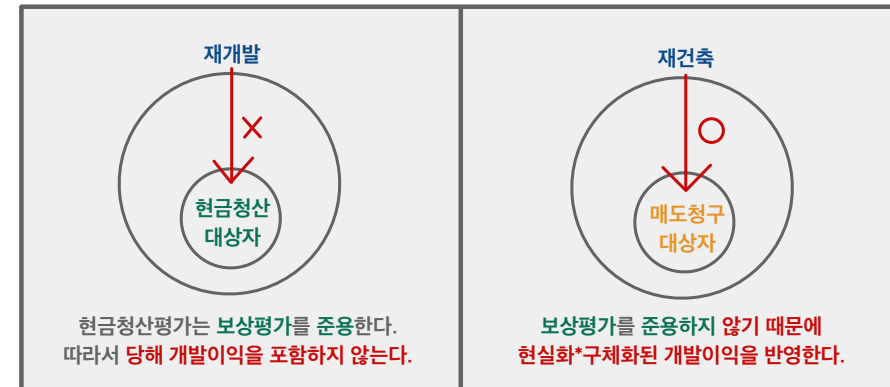
매도청구평가는 **시가**평가인데 이 시가라는 개념이 어떠한 개념인지가 문제가 된다. 시가라고 하는 것은 당해 재건축사업으로 인한 개발이익이 얼마나 포함된 가격이나라는 것이다.

#### 2. 포함되는 개발이익의 개념

재건축사업의 매도청구소송 목적의 평가는 시가를 구하는 것인데 그러한 시가는 재건축 **결의가 있었다는 것을 전제로** 해서 당해 재건축으로 인해서 발생할 것으로 **예상되는 개발 이익이 포함된 가격**으로 평가해야 된다.

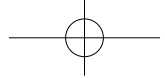
### IV. 관련문제

#### 1. 재개발사업의 현금청산과 형평성 문제



#### 2. 미실현 개발이익 배제문제

모든 개발이익이 포함되는게 아니라 **현실화\*구체화된 개발이익**만 포함되어야 한다. 따라서 개발이익의 종류에 따라서 포함되는 개발이익이 있고, 포함되지 않는 개발이익이 있다.



### 기출문제 3. 정비사업의 관리처분계획을 수립하기 위한 종후자산 감정평가에 대한 다음 물음에 답하시오. (17.감.20점)

(1) 종후자산 감정평가의 기준가치에 관하여 설명하시오. (10점)

(2) 종후자산 감정평가의 성격을 감정평가방식과 관련하여 설명하시오. (10점)

#### I. 서

#### II. 물음#1

##### 1. 시장가치로 보는 견해

###### (1) 시장가치의 의의

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

###### (2) 주장근거

종후자산 조합원 분양가라고 해도 시장에서 조합원의 입주권이 시장에서 자유롭게 거래가 이루어진다면 조합원 분양가라고 해서 설정되는 시장상황이 **통상적인 시장**이 아니라고 볼 수는 없다. 따라서 시장가치로 볼 수 있다.

##### 2. 시장가치 외의 가치로 보는 견해

###### (1) 시장가치 외의 가치의 의의

시장가치의 요건을 충족하지 못하는 가치를 말한다.

###### (2) 주장근거

**조합원 분양가**를 구하기 위한 평가이기 때문에, 이것은 다수의 매도인과 매수인이 자유롭게 공개경쟁하는 **통상적인 시장**이라 볼 수 없어 시장가치 외의 가치라고 주장한다.

#### 3. 소결

종후자산의 내용과 성격에 따라 어떠한 종후자산은 시장가치로 보는게 맞고 어떠한 종후자산은 시장가치 외의 가치로 보는 것이 맞는데 일단은 여기에 대한 연구가 미진한 상황에서는 잠정적으로 시장가치 외의 가치로 기재하는 것으로 제안한다.

#### III. 물음#2

##### 1. 현존하지 않는 물건에 대한 조건부 감정평가

아직 완공되지 않았어도 완공된 것을 전제로 해서 평가해야 되기 때문에 조건부 평가에 해당한다.

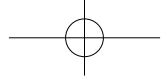
##### 2. 조합원분양가 결정을 위한 감정평가

조합원분양가 결정을 위한 평가에 해당한다.

##### 3. 상대적 가격균형이 중요한 감정평가

여러 조합원간에 재산권의 크기를 공정하게 배분해야 하기 때문에 상대적 균형이 중요한 감정평가이다.

#### IV. 결



기출문제 4. A 토지는 ○○재개발사업구역에 소재하고 있다. A 토지에 대하여 재개발사업의 절차상 종전자산의 감정평가를 하는 경우와 손실보상(현금청산)을 위한 감정평가를 하는 경우에 다음의 물음에 답하시오. (31회.20점)

- (1) 각각의 감정평가에 있어 기준시점, 감정평가액의 성격 및 감정평가액 결정시 고려할 점에 관하여 설명하시오. (10점)  
(2) 각각의 감정평가에 있어 재개발사업으로 인한 개발이익의 반영여부에 관하여 설명하시오. (10점)

개발이익 전혀 포함X  
why? 현금청산 대상자의 재산권을 완전보상  
하는것을 목적으로 하기때문

현실화\*구체화된 개발이익은 반영  
why? 조합원의 출자자산의 재산권의  
가치를 평가하는 것이기 때문

## I. 서

### II. 물음#1

#### 1. 기준시점

종전자산평가 : 사업시행계획인가의 고시가 있는 날  
보상평가 [협의 : 사업시행자가 제시하는 협의성립(예정)일  
재결 : 수용재결일

#### 2. 감정평가액의 성격

종전자산평가 : 조합원의 출자자산의 재산권의 가치를 평가한다.  
보상평가 : 현금청산 대상자의 재산권을 완전보상을 위한 평가이다.

#### 3. 고려할 점

|           | 종전자산평가        | 보상평가               |
|-----------|---------------|--------------------|
| 면적        | 공부            | 현황                 |
| 구분소유적 공유  | 위치별           | 지분                 |
| 주거용 건축물   | 보상특례인정X       | 보상특례인정O            |
| 일부 편입의 경우 | 잔여지 보상X       | 잔여지 보상O            |
| 무허가 건축물   | 89.1.24 당시 포함 | 행위제한일 전<br>건축되면 평가 |

### III. 물음#2

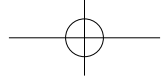
#### 1. 개발이익의 개념

#### 2. 종전자산에 포함여부

#### 3. 현금청산에 포함여부

## IV. 결





기본강의로 내용 대체! 이론 보다 실무 계산문제로 출제될 확률 높은 문제!

## 윤강사문제 1. 국공유재산의 처분평가지 기여도 반영과 관련하여 문제가 제기되고 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하여라. (30점)

- (1) 국공유지 처분평가지 수익계약에 의할 때 기준가치의 개념과 성격에 대하여 논하시오. (10점)
- (2) 합병증가의 배분기준으로서 총액법과 구입한도액법을 설명하고 그 활용상 유의사항을 설명하라. (10점)
- (3) 실무상 국공유지 처분평가의 문제점에 대하여 논하시오. (10점)

### I. 서

감정평가는 현황평가 및 개별평가가 원칙인데, 실무적으로는 국공유지의 처분평가지 의뢰인의 요청에 의해 대상토지가 향후 인접지와 일단으로 이용될 것을 전제로 기여도를 반영하게 된다. 이 경우 합병증가가 반영되므로 한정가치의 성격을 갖게 되나, 실무적으로 적절한 기여도 배분방법이 정립되어 있지 않아 합리적인 방법을 모색할 필요성이 있다. 다만 이러한 평가가 근거규정이 미흡하고 사인토지와 차별이 존재하게 되어 문제점이 있는바 이에 대하여 검토할 필요가 있다.

### II. 설문#1

#### 1. 시장가치인지 여부

##### (1) 시장가치의 개념

통상적인 시장에서 충분한 기간 동안 거래를 위하여 공개된 후 그 대상물건의 내용에 정통한 당사자 사이에 신중하고 자발적인 거래가 있을 경우 성립될 가능성이 가장 높다고 인정되는 대상물건의 가액을 말한다.

##### (2) 요건 충족여부

국공유지 매각은 점유자나 사업시행자가 매수하는 것으로 거래당사자가 한정되어 있어 시장가치의 요건을 충족하지 못한다.

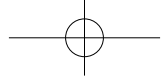
#### 2. 시장가치 외 가치의 성격인지(한정가치)

##### (1) 개념

감칙 제5조 제2항은 시장가치 외의 가치로 평가할 수 있음을 규정하고 있다. 이중 한정가치란 어떤 부동산과 취득하는 다른 부동산과의 영향으로 부동산의 가치가 시장가치와 괴리됨으로써 시장이 상대적으로 한정되는 경우 당해 한정된 시장에 기초한 경제가치를 표시하는 적절한 가격을 의미한다.

##### (2) 검토

국공유지 매각 시 통상 일단으로 이용되는 매수자 소유토지의 가치상승이 수반되며, 이때의 평가액은 특정당사자 간에만 성립되는 가격으로 한정가격과 관련이 있는 것으로 판단된다.



### Ⅲ. 설문#2

#### 1. 총액법

##### (1) 개념 및 산식

병합 전 획지의 총액(지분)에 따라 배분하는 방법이다.

$$\text{A토지의 기여도} = \text{합병증가} \times \frac{\text{A토지총액}}{\text{A토지총액} + \text{B토지총액}}$$

##### (2) 유의사항

일반적으로 사용하고 있는 방법이다 병합 전 획지의 지분이 총액에 비하여 규모가 작고 단가가 높은 획지와 같이 양 요인이 연승에 의해 상쇄되는 경우 적용하기 부적절하다.

#### 2. 구입한도액법

##### (1) 개념 및 산식

병합 전의 획지가 서로 상대 획지를 산다고 하여도 손해가 없는 매입한도액을 각 토지의 가액비로 배분하는 방법이다.

$$\text{A토지의 기여도 배분액} = \text{합병증가} \times \frac{(\text{합병후 가치} - \text{B토지총액})}{(\text{합병후 가치} - \text{A토지총액}) + (\text{합병후 가치} - \text{B토지총액})}$$

##### (2) 유의사항

병합후의 상태를 전제로 상대획지의 매입한도액을 가지고 공헌도(기여의 정도)라 보여지는 방법으로 일반적으로 쓰여지고 있으나 가치증가분이 큰 병합의 경우는 가액이 작은 획지에의 배분액이 크게 되는 위험이 있다.

#### 3. 검토

가치증가분은 상호공헌(기여도)에 따라 발생하게 되는 것이므로 가치증가분의 배분액은 상호공헌도에 따라 구입한도액을 기준하는 것이 가장 합리적이라 판단된다.

### Ⅳ. 설문#3

#### 1. 명확한 근거 부재

국공유지 처분평가시 수익계약 등 일정한 경우에는 감칙 제5조의 예외로서 법령에 따른 다른 규정이나 의뢰인의 요청에 따른 시장가치 외의 가치로 평가되어야 할 것으로 판단되나 이와 관련된 근거 규정이 명확하지 않다.

#### 2. 사인의 토지와 차별

정비구역내 사인토지의 현금청산이나 보상평가시 현실 이용상황, 형상, 면적 등을 전제로 평가하며 합병증가를 배분하지 않는다. 즉 사유지는 장래 일단으로 이용됨으로 인한 기여도를 반영하지 않는 차별이 존재하게 된다.

#### 3. 합리적 기여도 배분 방법의 부재

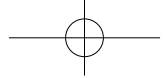
상기와 같이 다양한 방법이 이론적으로 존재하나 실무적으로 정립된 방법이 없어 평가 주체마다 상이한 평가결론이 도출될 수 있어 신뢰성의 문제가 발생한다.

#### 4. 평가보고서에 기재 미흡

기여도의 크기, 그 배분방법, 개별요인 중 어떤 항목에서 반영했는지 등에 대해 자세한 기술이 필요하나, 현업적에서 그 구체적인 기재가 미흡하다.

### V. 결

국공유지의 처분은 ① 국공유지가 헐값에 매각된다는 감사원의 의혹, ② 사실상 단독사용이 불가능한 국공유지를 처분하여 토지의 합리적 이용을 촉진하여야 하는 입장, ③ 매수자는 다소 싼 가격에 매입할 수 있어야 국공유지의 매입에 적극적일 것이라는 입장 등과 관련하여 상호 이해가 조정되어야 가능하다. 따라서 감정평가시 이러한 이해관계의 합리적 절충이 필요하다.



## 기출문제 1. 시장가격이 없는 부동산 혹은 재화의 가치를 감정평가하는 방법에 대하여 설명하시오. (15회.20점)

### I. 개요

#### 1. 비시장재화의 개념

시장에서 직접 거래대상이 되지 못하여 그 거래가격이 존재하지는 않으나 평가의 대상으로서 경제적 가치를 가지는 재화 등을 말한다

#### 2. 비시장재화의 감정평가 필요성

오늘날 환경에 대한 관심이 높아지고 있어서 비시장재화에 대한 평가가 필요하다.

### II. 비시장재화의 감정평가방법

#### 1. 전통적 평가방법 적용가능성 검토

##### (1) 거래사례비교법

거래사례가 없어 거래사례비교법 적용이 어렵다.

##### (2) 원가법

인간의 비용투입으로 만들어낼 수 없거나, 만들어낼 수 있다하더라도 그러한 비용이 비시장재화의 가치를 적절하게 잘 반영한다고 보기가 어렵기 때문에 원가법 적용이 어렵다.

##### (3) 수익환원법

비시장재화 부동산은 수익이 창출되지 않는 경우가 많고, 환원이율을 적절하게 구할 수 없는 경우가 있어서 수익환원법 적용이 어렵다.

#### 2. 대체적인 평가방법 모색 "전통적인 평가방법이 적절하지 않기 때문에"

##### (1) 헤도닉평가모형(Hedonic price method)

부동산의 가치형성에 영향을 미치는 특정변수를 정하고 특정변수가 가격에 미치는 영향의 정도를 측정하는 방법으로 거래사례에 의한 통계분석을 통해 다중회귀분석을 수립하게 된다.

##### (2) 조건부가치평가법(Contingent valuation method)

##### (3) 비용편익분석(Cost-benefit analysis)

### III. 검토